

сведения уточняются

На правах рукописи

Корнеева Анна Дмитриевна

**Правовая культура Каталонии XII–XIII вв.: тексты, язык
и судебное доказательство**

Специальность 5.6.2 — «Всеобщая история»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель:
сведения уточняются
сведения уточняются

Москва — 2026

Оглавление

	Стр.
Основные обозначения и сокращения	7
Введение	8
Каталонские графства в XI–XIII вв	8
§1. Формирование политической автономии графства Барселонского	8
§2. Территориальная экспансия XII в. и интеграция новых земель .	10
§3. Королевская власть и сословно-представительные институты в Каталонии XIII в	12
§4. Система управления	14
§5. Социальные группы и их правовое положение	16
Историография	19
§1. Западноевропейская медиевистика о каталонском обычном праве XII–XIII вв	19
§2. Социолингвистический подход к изучению обычного права . .	46
§3. Отечественная традиция изучения права Пиренейского полуострова в Средние века	62
Источниковедение	77
§1. «Барселонские обычаи»	77
§2. «Обычаи Льеиды» (1228)	91
§3. «Кутюмы Перпиньяна» (1242)	102
§4. «Обычаи Тортосы» (1272, 1276–1279)	104
§5. Королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны признали...» (Recognoverunt proceres) (1284)	108
§6. Актовый материал	110
 Глава 1. Вычислительный метод выявления текстуальных связей в правовых памятниках Каталонии XII–XIII вв	 117
1.1 Метод построения генеалогии правовых текстов Каталонии XII–XIII вв	120
1.1.1 Выделение базовых структурных единиц сравнения	121
1.1.2 Дробление крупных сегментов на перекрывающиеся окна .	123

	Стр.
1.1.3 Предварительная обработка и редукция текста	125
1.1.4 Предварительный отбор возможных соответствий	129
1.1.5 Расчёт мер текстовой близости	131
1.1.6 Многослойная парето-фильтрация и ранжирование	135
1.1.7 Агрегация результатов и построение графа текстовых связей	139
1.2 Получение и интерпретация результатов	141
1.2.1 Конфигурационный файл и markdown-отчёты как инструменты воспроизводимой постановки и интерпретации вычислительных экспериментов	141
1.2.2 Основные вычислительные эксперименты: визуализация текстуальных связей и парето-фильтрации	145
1.2.3 Сопоставление латинских источников и «Барселонских обычаев»	146
1.2.4 «Барселонские обычаи» и другие каталонские сборники обычного права	158
1.2.5 Нормативные тексты и грамоты	177
1.3 Возможности и ограничения метода, сравнение возможностей с классическими методами	191
1.3.1 Исследовательские ограничения метода	191
1.3.2 Преимущества применяемого метода	193
Выводы к Главе 1	195

Глава 2. Устный, письменный и ученый языки в каталонском обычном праве XII–XIII вв	199
2.1 Диалектика устного и письменного в текстах каталонского обычного права	200
2.1.1 Устная традиция и её отражение в записях обычного права .	200
2.1.2 Прямая речь в тексте обычая как способ фиксации судебной процедуры	203
2.1.3 Формализованный судебный диалог: речевые роли и нормативная функция формул	205
2.1.4 Формулы вызова и явки в суд в каталонском обычном праве	208
2.1.5 Формулы передачи имущества и распоряжения им по завещанию	213

2.1.6	Соотношение устной формулы и письменного удостоверения	220
2.1.7	Глаголы речи и стилистическая организация прямой речи в правовом тексте	223
2.2	Иноязычные элементы в латиноязычных сводах местного обычного права и актовом материале	228
2.2.1	Способы введения иноязычных элементов в латинский правовой текст	229
2.2.2	Социальная маркировка терминов вернакуляра в латинском тексте	232
2.2.3	Военная и техническая лексика в системе иноязычных включений	235
2.2.4	Оскорбительная лексика и конфессиональные обозначения как объект правовой квалификации	239
2.2.5	Локальные правовые реалии и терминологические особенности их обозначения	243
2.3	Латинские заимствования и цитаты в каталаноязычных сводах обычного права	252
2.3.1	Латинизмы в старокаталанском переводе «Барселонских обычаев»	253
2.3.2	Латинские вставки в «Обычаях Тортосы»	257
2.3.3	Латинская цитата как способ обращения к авторитетному тексту	262
2.4	Традиция перевода правовых текстов в Каталонии XII–XIII вв . . .	265
2.4.1	Выбор терминологических соответствий при переводе с латинского на старокаталанский язык	266
2.4.2	Устойчивые терминологические соответствия в латинской и старокаталанской версиях «Барселонских обычаев»	275
2.4.3	Синтаксическая переработка латинского оригинала	288
2.4.4	Ошибки и смещение смыслов при переводе с латинского на старокаталанский	297
	Выводы к Главе 2	301
	Глава 3. Система доказательств в Каталонии XII–XIII вв	305

	Стр.
3.1 Сакральное испытание и судебный поединок	307
3.1.1 Виды ордалий и сфера их применения	308
3.1.2 Социальный статус участников судебного испытания	310
3.1.3 Ордалия и судебный поединок в актовой практике XI–XII вв	313
3.1.4 Ограничение судебных испытаний в городском праве XIII в	314
3.2 Судебная клятва: ритуал и процессуальная функция	316
3.2.1 Место клятвы среди средств доказательства	316
3.2.2 Терминология и процессуальная семантика клятвы: <i>jurare</i> и <i>sagrament</i>	318
3.2.3 Устная формула клятвы и её письменная репрезентация	320
3.2.4 Клятва в поликонфессиональном судебном пространстве	323
3.2.5 Изменение процессуального значения клятвы в XIII в	327
3.3 Репутация как основание процессуального доверия	329
3.3.1 Статус, честь и доверие к участнику процесса	330
3.3.2 Добрая слава и условия участия в судебном процессе	332
3.3.3 Дурная слава: подозрение, ограничения и восстановление репутации	336
3.3.4 Индивидуальная и коллективная репутация	338
3.4 Свидетельское показание и оценка его достоверности	339
3.4.1 Условия допуска к свидетельству	340
3.4.2 Число свидетелей и достаточность свидетельских показаний	342
3.4.3 Личное знание и разрешение противоречий между свидетелями	345
3.4.4 Вызов, принуждение и допрос свидетеля	346
3.5 Письменный акт как судебное доказательство	348
3.5.1 Виды письменных актов и их функции в тяжбе	349
3.5.2 Письменный акт и свидетельское показание	357
3.5.3 Публичное удостоверение и условия признания письменного акта	362
3.5.4 Предъявление и оспаривание письменного акта	367
3.5.5 Утрата, восстановление и доказательная сила документа	372
Выводы к главе 3	377
Заключение	383

Список литературы	385
------------------------------------	------------

Приложение А. Материалы вычислительного анализа текстуальных соответствий	426
A.1 Top borrowings explanation from ready experiment: latin_to_usatges .	426
A.1.1 #1: rank_final_position = 1	426
A.1.2 #2: rank_final_position = 2	432
A.1.3 #3: rank_final_position = 3	438

Основные обозначения и сокращения

CSV текстовый формат представления табличных данных;

JSON текстовый формат обмена структурированными данными;

OCR оптическое распознавание текста;

TF-IDF статистическая мера значимости термина в документе относительно корпуса;

URL унифицированный указатель ресурса.

Введение

Каталонские графства в XI–XIII вв

§1. Формирование политической автономии графства Барселонского

В 801 г. в ходе длительной осады войска франкского короля Людовика Благочестивого, сына Карла Великого, овладели Барселоной, ранее находившейся под властью мусульманского эмира¹. Город был включён в состав Испанской марки (пограничной каролингской области, выполнявшей функцию буферной зоны между Франкской державой и аль-Андалусом) и стал административным центром региона.

Заключение в 857 г. мирного соглашения между вали Сарагосы и графом Барселоны закрепило христиано-мусульманскую границу по р. Льобрегат, что на несколько столетий предопределило различия в политическом и социальном развитии северных и южных областей Каталонии². Постепенное ослабление Каролингов в X в. способствовало укреплению положения местной династии³. Сочетание пограничного положения, политической раздробленности и династической консолидации сформировало условия для раннего правового плюрализма и устойчивости локальных норм⁴.

¹Арский И.В. Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном. (VIII–XII века). Л.: Ленингр. гос. ун-т, 1941. С. 6.

²Название Каталония появилось относительно поздно и датируется приблизительно 2-й половиной XI–началом XII вв.: Арский И.В. Указ. соч. С. 6; Мильская Л.Т. Очерки из истории деревни в Каталонии X–XII вв. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. С. 4; Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагон, Каталония и Наварра в VIII–XI вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 219–220; Sabaté i Curull F. L'origen medieval de la identitat catalana // Anàlisi històrica de la identitat catalana. [Barcelona]: Institut d'Estudis Catalans, 2015. P. 25; Salrach J.M. Orígens i transformacions de la senyoria a Catalunya (segles IX–XIII) // Revista d'història medieval. 1997. № 8. P. 28 и др.

³Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагон, Каталония и Наварра в VIII–XI вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 221.

⁴Bisson T.N. Feudalism in Twelfth-Century Catalonia // Publications de l'École française de Rome. 1980. Т. 44. № 1. P. 186.

В последующий период значительную роль в укреплении графской власти сыграл маркграф **Винифред Мохнатый (878–898)**⁵, которого традиционно считали основателем Барселонской династии⁶. Закрепление наследственного характера власти графов Барселонских и усиление её связей с местной аристократией (баронами) создали предпосылки для постепенного ослабления зависимости от каролингского контроля.

Несмотря на включение в состав государства Каролингов, Барселона на протяжении IX–X вв. сохраняла статус пограничного христианского форпоста. Это проявилось особенно отчётливо в 985 г., когда город и окрестные христианские монастыри подверглись разгрому войсками аль-Мансура. Отсутствие эффективной помощи со стороны франкского короля стало важным фактором, позволившим **Борелю II (954–992)** отказаться от признания каролингского верховенства и закрепить фактическую самостоятельность графства Барселонского⁷.

К XII в. земли будущего каталонского Принципата (кат. *Principat de Catalunya*)⁸ представляли собой совокупность графств (Барселона, Осона, Жирона, Уржель, Серданья-Конфлент-Бесалу, Пальяс, Рибаторса, Ампурияс, Руссильон и др.), сформировавшихся на основе каролингской пограничной организации, но уже обладавших собственной политико-правовой идентичностью.

С возвышением графа Барселонского **Рамона Беренгера I Старого (1035–1076)** над другими каталонскими графами за Барселонской династией закрепилось старшинство. Вокруг неё постепенно сложилась система сеньориальных связей, объединявшая прочие графства региона и обеспечивавшая координацию их политических и военных действий. Рамон Беренгер I и его третья супруга Альмодис де ла Марш (1052–1071) также проводили активную внешнюю политику⁹. В ходе конфликтов и переговоров с мусульманскими правителями северо-востока Пиренейского полуострова граф добился установления регулярных даннических

⁵Здесь и далее имена графов Барселонских и правителей Барселонского дома передаются преимущественно в каталанской форме, а не в латинизированной или кастильской традиции: Рамон Беренгер (а не Раймунд Беренгарий), Жауме (а не Хайме), Пере (а не Педро или Пётр) и т.д.

⁶Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагон, Каталония и Наварра в VIII–XI вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 219–220.

⁷Там же. С. 222.

⁸Л.Т. Мильская отмечала, что этимология названия Каталония весьма спорна, и появляется это обозначение не ранее XI в.: Мильская Л.Т. К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X–XII вв. // Средние века. Вып. 47. М.: Наука, 1984. С. 22.

⁹Варьяш И.И., Астахов М.А. Каталония и Арагон в XI–XIV вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 261; Aurell M. Les noces du comte: mariage et pouvoir en Catalogne (785–1213). Paris: Publications de la Sorbonne, 1995. P. 271.

платежей от некоторых тайф¹⁰. Параллельно Барселонская династия укрепила свои позиции к северу от Пиренеев: связи с Разесом и Каркассоном демонстрировали включённость каталонской знати в политическое пространство Окситании и расширяли сеть династических и вассальных взаимодействий¹¹.

§2. Территориальная экспансия XII в. и интеграция новых земель

В первой половине XII в. Бесалу, Серданья и часть Ампурияса окончательно вошли в состав владений барселонских графов. Прованс оказался под их властью лишь на определённое время. Одновременно укрепились автономия каталонской церкви, чему способствовало восстановление архиепископской кафедры в Таррагоне (1118) и ослабление зависимости от Нарбоннской архиепископии¹².

Ключевой этап политической трансформации пришёлся на правление **Рамона Беренгера IV (1131–1162)**. Заключённое в 1137 г. соглашение о браке с наследницей арагонского престола Петронилой Арагонской (1136–1173), было окончательно оформлено их свадьбой в 1150 г. Она положила начало династической унии графства Барселоны с королевством Арагон и сформировало монархию, в рамках которой правитель объединял различные титулы и юрисдикции при сохранении правовых традиций отдельных территорий¹³.

Правление Рамона Беренгера IV ознаменовалось решающим продвижением христиан к югу: отвоевание Тортосы (1148) и Льейды (1149) завершило включение в сферу каталонского господства большей части территорий современной

¹⁰**Тайфы** (араб. طائفة (*ṭāʾifa*) — «группа», «сторона», «партия») — мусульманские государственные образования, возникшие на территории аль-Андалуса в результате распада Кордовского халифата и со временем достигшие фактической самостоятельности. См. *Варьяш И.И.* Очерк политической истории // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 135; Taifa // Gran Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia.cat. URL: <https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/taifa-0> (дата обращения: 16.05.2026).

¹¹*Варьяш И.И., Астахов М.А.* Арагон, Каталония и Наварра в VIII–XI вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 222;

¹²Там же. С. 265; *Филиппов И.С.* Средиземноморская Франция в раннее средневековье: Проблема становления феодализма. М.: Скрипторий, 2000. С. 201.

¹³*Bisson T. N.* Feudalism in Twelfth-Century Catalonia // Publications de l'École française de Rome. 1980. Т. 44. № 1. Р. 186; *Idem.* The Problem of Feudal Monarchy: Aragon, Catalonia, and France // *Speculum*. 1978. Т. 53, Vol. 3. Р. 464.

Каталонии (за исключением Валенсии и Балеарских островов)¹⁴. При этом в правовом плане отвоёванные территории требовали перераспределения земли, фиксации повинностей, разграничения юрисдикций и определения статуса нехристианского населения¹⁵.

Земли, расположенные к югу от р. Льобрегат, в историографии принято называть Новой Каталонией. Их освоение сопровождалось переселением населения из северных графств, что уже к концу XII в. обеспечило устойчивое каталонское присутствие в регионе¹⁶. Противопоставление Старой и Новой Каталонии восходит к традиции XIII в. и впервые зафиксировано у **Пере Альберта**¹⁷, который относил к Новой Каталонии территории к югу от р. Льобрегат, включённые в состав владений барселонских графов в ходе завоеваний середины XII в.¹⁸. В современной историографии (Ф. Сабате-и-Куруй и А. Виргили-и-Колет) это деление интерпретируется как отражение различий в хронологии и характере феодализации каталонских территорий¹⁹.

¹⁴*Idem*. The Problem of Feudal Monarchy: Aragon, Catalonia, and France // *Speculum*. [Medieval Academy of America, Cambridge: Cambridge University Press, Chicago: University of Chicago Press], 1978. T. 53, Vol. 3. P. 467.

¹⁵*Guinot i Rodríguez E.* The expansion of a European feudal monarchy during the 13th Century: the Catalan-Aragonese Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms of Majorca and Valencia // *Catalan Historical Review*. 2009. Núm. 2. P. 37–38.

¹⁶*Pacheco Catalán N.* Ut sis statoret habitator: La colonización feudal de la Catalunya Nova : la inmigración occitana (siglos XII–XIII). Granada: Universidad de Granada, 2025. P. 22.

¹⁷**Пере Альберт (1233 – ок. 1261)** — каталонский юрист, предположительно получивший образование в Болонском университете, каноник Собора Святого Креста и Святой Евлалии. Известен как автор юридического трактата «Коммеморации», в котором он попытался соединить локальные записи обычного права с римским правовым наследием. Подробнее о нём и его труде см.: *Ferran i Planas E.* El jurista Pere Albert i les «Commemoracions» / ed. T. de Montagut i Estragués. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 2006. P. 172.

¹⁸Цит. по: *Ferran i Planas E.* El jurista Pere Albert i les «Commemoracions» / ed. T. de Montagut i Estragués. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2006. P. 172.

¹⁹*Sabaté i Curull F.* La noció d'Espanya a la Catalunya medieval // *Acta historica et archaeologica mediaevalia*. 1998. P. 375–390; *Virgili i Colet A.* Gent nova. La colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII–XIII) // *Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics*. 2010. T. 21. P. 100.

§3. Королевская власть и сословно-представительные институты в Каталонии XIII в

После кризиса начала XIII в., когда после поражения **Пере II Католика (1174–1213)** в сражении при Мюре (1213), власть перешла к его малолетнему сыну Жауме I, при котором произошла стабилизация политического порядка и развитие сословного представительства²⁰. Уже в первой половине XIII в. каталонские графства функционировали как целостное политико-правовое пространство, объединённое под властью Барселонского графского дома²¹.

Внутренняя политика **Жауме I Завоевателя (1213–1276)** строилась на согласовании интересов основных сословных групп — знати, духовенства и горожан, поскольку каталонская монархия не обладала централизованным аппаратом управления, сопоставимым с кастильским²². Король выступал прежде всего как арбитр и гарант традиционных норм.

В этих условиях возрастало значение сословно-представительных институтов, прежде всего кортесов Каталонии, где согласовывались налоговые обязательства и военные повинности и подтверждались права различных земель и общин. Уже к середине XIII в. сложилась практика, при которой налогообложение требовало согласия сословий, что существенно ограничивало возможность односторонних решений короля²³.

Каталонская знать XIII в. сохраняла значительную автономию и собственную судебную власть, однако её положение постепенно менялось. В отличие от XI–XII вв., когда крупные сеньоры выступали почти независимыми центрами политической силы, в XIII в. они всё более интегрировались в структуру Арагонской Короны через участие в кортесах, военных кампаниях и управлении новыми территориями²⁴. Стоит также отметить, что именно в правление Жауме I Завоевателя действие «Барселонских обычаев» распространилось на все каталонские графства.

²⁰Варьяш И.И., Астахов М.А. Каталония и Арагон в XI–XIV вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 277.

²¹Там же. С. 278–279.

²²Там же. С. 278–279.

²³Там же. С. 281.

²⁴Там же. С. 280.

Правовая культура знати сочетала традиционную феодальную автономию с признанием юрисдикции Короны. Наиболее заметные изменения внутренней структуры Каталонии XIII в. были связаны с ростом городов и их политической роли. Барселона, Таррагона, Ллейда и другие центры активно развивались благодаря торговле и колонизации, что усиливало экономический потенциал региона и позиции городских общин. Городам и даже небольшим селениям, пребывавшим на момент пожалования привилегий в состоянии хозяйственного запустения, предоставлялись и подтверждались привилегии, закреплявшие их самоуправление, судебные полномочия местной администрации и торговые права²⁵. Через муниципальные советы и консулов городские общины всё активнее включались в политическую жизнь короны, а их представительство в кортесах способствовало оформлению горожан как особой сословной группы²⁶. Внутреннее право городов формировалось как совокупность статуты, обычаев и королевских привилегий, что усиливало плюралистический характер правовой культуры Каталонии.

Городская экономика требовала фиксации договоров, имущественных прав и корпоративных норм, что ускоряло внедрение письменных форм правового регулирования и элементов общеевропейской правовой традиции. Участие каталонской знати и горожан в освоении завоёванных территорий усиливало их позиции внутри Короны и расширяло социальную базу монархии²⁷.

Показательный пример — кортесы 1283 г. в Барселоне, созванные Пером III Арагонским в условиях острой потребности короны в политической и финансовой поддержке²⁸. На них духовенство, знать и представители городских общин выступили как участники переговоров с монархом: они представили петиции с требованиями прав. Именно по итогам работы этих кортесов, Барселоне была пожалована привилегия «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*)²⁹.

²⁵Фрязинов С.В. Материалы для изучения фуэрос и поселенных хартий // Средние века. Вып. 22. М.: Наука, 1962. С. 163.

²⁶Кучумов В.А. Кортесы Арагона и Каталонии: генезис и специфика // Проблемы испанской истории. М.: Наука, 1992. С. 146.

²⁷Варьяш И.И., Астахов М.А. Каталония и Арагон в XI–XIV вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 280.

²⁸Кучумов В.А. Кортесы Арагона и Каталонии: генезис и специфика // Проблемы испанской истории. М.: Наука, 1992. С. 146.

²⁹Подробнее см. раздел «Источниковедение» настоящей работы.

§4. Система управления

Управление каталонскими землями в XII–XIII вв. формировалась в условиях расширения территории и усложнения политической структуры графств. Как и другие королевства Пиренейского полуострова королевская власть в Каталонии осуществлялась посредством сети представителей правителя и локальных должностных лиц, действовавших в рамках сеньориальных отношений и множественных юрисдикций³⁰.

Ключевыми фигурами этой структуры выступали **вегеры** (лат. *vicarius*, кат. *veduer*), представлявшие верховную власть графа или короля в территориальных округах — вегериях. Вегеры председательствовали в местных судах, обеспечивали поддержание общественного порядка, организовывали оборону и сбор налогов, а также следили за исполнением королевских распоряжений³¹. **Батлы** (лат. *baiulus*, кат. *batlle*) помогали вегерам контролировать налогообложение и исполнение повинностей на местах и могли рассматривать имущественные или хозяйственные споры, а также были наделены судебными полномочиями, кроме того, как отмечает Е. Родон-Бинуэ, батлы могли управлять владениями отдельных феодалов³². **Сайоны** (кат. *saig*, *saïones*, *sayones*) обеспечивали вызов сторон в суд, исполнение решений суда, а также участвовали в сборе штрафов и иных платежей³³.

Отправление правосудия в каталонских землях обеспечивалось также широким кругом специализированных должностных лиц — **судей** (*iudices*), **писцов**

³⁰Варьяш И.И., Астахов М.А. Каталония и Арагон в XI–XIV вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 282. Например, часть Тортосы после её отвоевания находилась в юрисдикции духовно-рыцарских орденов (тамплиеров, и наиболее важным должностным лицом для них являлся магистр ордена). Варьяш И.И. Потестарные институты и должности в Испании в V–XV вв. // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время. М.: КДУ, 2011. С. 417.

³¹Варьяш И.И. Указ. соч. С. 428–429.

³²Там же. С. 433. См. также Rodon Binue E. El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña. (Contribución al estudio del latín medieval). Barcelona: Escuela de filología, 1957. P. 37. Батлов, как нам кажется, некорректно определять как отдельную социальную прослойку между знатью и простолюдинами, как это было сделано Л.Т. Мильской: Мильская Л.Т. К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X–XII вв. // Средние века. Вып. 47. М.: Наука, 1984. С. 25. По нашему мнению, этот термин указывает на административную функцию, а не социальную принадлежность конкретного лица.

³³Варьяш И.И. Потестарные институты и должности в Испании в V–XV вв. // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время. М.: КДУ, 2011. С. 418.

и **нотариев**. Они работали при дворе правителя, при вегерах и в городских судах, применяя местные обычаи, привилегии и нормы писанного права³⁴.

В обязанности **кастелянов** (лат. *castlani*) входили оборона территории, надзор за населением и исполнение судебных решений. Замок оставался базовой единицей власти и юрисдикции, вокруг которой строилась организация сельского управления³⁵.

Существенную роль в административно-правовом устройстве Каталонии играли и коллективные институты — собрания знати и баронов, а также церковные советы и синоды. Именно на них утверждались положения «мира Божьего», ограничивавшие частные войны, а также принимались решения о фиксации и подтверждении местных обычаев и привилегий³⁶. Участие знати и духовенства в подобных ассамблеях придавало нормам коллективную легитимацию.

Церковные структуры, прежде всего епископские курии и капитулы, также играли административную роль, участвуя в судебных процедурах, арбитраже и хранении документов. Церковь обладала собственной юрисдикцией, но одновременно взаимодействовала со светской властью, формируя общее правовое пространство региона³⁷.

Городские советы и консулы осуществляли судебные и управленческие функции, взаимодействуя с вегерами и батлами как с представителями королевской власти. Наглядным примером этого является городская администрация Барселоны: в XIII в.: она находилась под управлением вегера, которому помогал батл, также действовал **Городской совет**, в состав которого входила преимущественно знать (кат. *Consell de ple*)³⁸. В 1258 г. Жауме I Завоеватель учредил посты **4 вегеров с 8 советниками**. Кроме того, городской совет теперь включал около двухсот человек, а в 1265 г. был преобразован в **Совет ста** (кат. *Consell de Cent*)³⁹. Этот

³⁴*Sabaté i Curull F.* El Veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial al segle XIV // Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. 1995. Т. 6. Р. 149; *Варьяш И.И.* Указ. соч. С. 418.

³⁵*Мильская Л.Т.* К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X–XII вв. // Средние века. Вып. 47. М.: Наука, 1984. С. 25; *Bonnassie P.* Op. cit. Т. 2. Р. 785.

³⁶*Bisson T.N.* The Organized Peace in Southern France and Catalonia (c. 1140–1223) // The American Historical Review. 1977. Vol. 82. Р. 291. Подробнее о существующих в историографии концепциях «мира и перемирия Божьего» см.: *Gonzalvo i Bou G.* Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya: (segles XI – XIII). Barcelona, 1994. Р. XIX–XXXII.

³⁷*Варьяш И.И., Астахов М.А.* Каталония и Арагон в XI–XIV вв. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 269.

³⁸Там же. С. 281.

³⁹*Font i Rius J.M.* Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona, 1985. Р. 475.

орган обладал правом чеканки монеты и назначал представителей Барселоны за её пределами. Также в Барселоне действовал **Морской совет** (кат. *Consolat de Mar*), объединявший корабельщиков и купцов, деятельность которых была тесно связана с морской торговлей⁴⁰.

§5. Социальные группы и их правовое положение

Социальная структура Каталонии XII–XIII вв. определяется тем, что статус того или иного лица определялся его местом в иерархии земельных держаний. Родовая знать (магнаты и бароны), в том числе потомки графских родов, владели крупными феодами и замками и участвовали в собраниях графской курии⁴¹. Верхушку каталонской знати составляли **местные графы, виконты и кастеляны** наиболее важных замков, названные в «Барселонских обычаях» как «магнатами земли» (лат. *magnates terrae*)⁴². Ниже располагались **комиторы** (лат. *comitores*), потомки побочных линий высшей знати, кастелянов и вегеров, и **вальвассоры** (лат. *vasvassores*), занимавшие промежуточное положение между высшей знатью и рыцарством⁴³. **Рыцари** (лат. *milites*) составляли нижний и наиболее многочисленный уровень среди привилегированных категорий населения и были напрямую связаны с несением военной службы своим сеньорам. Как показал И.С. Филиппов, в Каталонии, по крайней мере с XII в., **бакалариями** (лат. *baccalarii*) называли «крестьянских парней, взятых в свиту сеньора»⁴⁴, которые сопровождали господина в военных походах и сражались рядом с ним, но не могли достичь положения рыцаря.

Городское население в источниках обозначалось двумя терминами (лат. *cives*, лат. *burgenses*), которые указывали на принадлежность человека к

⁴⁰Ferrer Mallol M.T. El Consolat de Mar i els consolats d'Ultramar, instrument i manifestació de l'expansió del comerç català // L'Expansió Catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana: actes del séminaire-seminari, celebrat a Barcelona el 20 d'abril de 1998 / coord. por María Teresa Ferrer Mallol, Damien Coulon,. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1999. P. 59.

⁴¹Мильская Л.Т. К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X–XII вв. // Средние века. Вып. 47. М.: Наука, 1984. С. 25; Bonnassie P. Op. cit. T. 2. P. 785.

⁴²Мильская Л.Т. Указ. соч. С. 24.

⁴³Альтамира-и-Кревеа Р. История средневековой Испании. СПб.: Евразия, 2003. Т. 1. С. 282.

⁴⁴Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: Проблема становления феодализма. М.: Скрипторий, 2000. С. 497.

городской общине, но не проводили строгого различия между разными группами горожан.

Наиболее широким обозначением сельского населения был термин **крестьяне** (лат. *rustici*), не сводившийся только к лично зависимым людям, известным как **ременсы** (кат. *remences*). В Старой Каталонии, где феодализация завершилась раньше всего, к XIII в. сложился комплекс крестьянских повинностей, позднее получивший название «**дурных обычаев**» (кат. *mals usos*)⁴⁵. Эти обычаи закрепляли личную зависимость крестьянина от сеньора и рассматривали его держание и имущество как включённые в сферу власти сеньора при сохранении традиционных платежей и повинностей.

К числу классических «дурных обычаев» относили:

Ременса (кат. *remença personal*) — выкуп, который крестьянин обязан был выплатить при переходе с земли или смене сеньора; именно от этой повинности происходило само обозначение зависимых крестьян;

Интестия (лат. *intestia*) — обычай, предусматривавший передачу сеньору лучшей головы скота или части имущества крестьянина, умершего без завещания;

Экзоркия (лат. *exorquia*) — право сеньора на выморочное имущество крестьянина, умершего без наследников;

Кугусия (лат. *cugutia*) — право сеньора на долю имущества крестьянина в случае супружеской измены его жены, трактуемой как оскорбление чести сеньора;

Арсия (лат. *arsia*) — штраф в пользу сеньора при пожаре в крестьянском хозяйстве, независимо от вины держателя;

Фирма д'эсполи форсада (лат. *ferma de spoli*) — обязательный платёж господину при заключении брака крестьянина или передаче хозяйства⁴⁶.

Иногда к «дурным обычаям» относят и так называемое «право первой ночи», однако источники классического Средневековья практически не подтверждают его реального применения: в позднесредневековый период оно существовало лишь в символической форме, связанной с брачными церемониями и подтверждением власти сеньора⁴⁷. В Старой Каталонии «дурные обычаи» были широко рас-

⁴⁵ Пискорский В.К. Вопрос о значении и происхождении шести «дурных обычаев» в Каталонии: С прил. неизд. документов. Киев: тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. С. 8–9.

⁴⁶ Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагонская Корона в XV в. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 346. П. Боннасси настаивал на том, что включение собственно «ременсы» в состав «дурных обычаев» некорректно: *Bonnassie P. Op. cit.* Т. 2. Р. 824.

⁴⁷ Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагонская Корона в XV в. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 346.

пространены, поскольку там феодальные отношения оформились раньше, чем на отвоёванных у мавров землях⁴⁸. В Новой Каталонии зависимость крестьян имела менее жестокий характер в связи с необходимостью хозяйственного освоения земель и стремлением власти привлечь поселенцев на отвоёванные территории⁴⁹.

Социальную структуру Каталонии дополняли многочисленные **общины иноверцев**, мусульман и иудеев⁵⁰. По подсчётам М.Т. Феррер-Майоль, в Тортосе и Льейде в XIII в. 25–33% жителей являлись мусульманами⁵¹. Иудеи, общины которых были сосредоточены в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Льейде, составляли до 10% городского населения, однако играли весьма важную в торговле, финансах и управлении⁵².

И мусульмане, и иудеи сохраняли внутреннюю правовую автономию и собственные судебные институты, подчиняясь при этом фискальной и политической власти Арагонской Короны. При составлении грамот и разрешении споров иноверцы нередко обращались к переводчикам и посредникам. Таким образом, их язык, вера и правовое положение отличались от христианского, однако составление документа подчинялось нормам, установленным христианской властью⁵³.

⁴⁸Bisson T.N. Feudalism in Twelfth-Century Catalonia // Publications de l'École française de Rome. 1980. T. 44. Vol 1. P. 186.

⁴⁹Мильская Л.Т. Указ. соч. С. 27.

⁵⁰В «Барселонских обычаях» также встречается термин «еретики»: Usatges de Barcelona. Us. 60 (64): «...christiani et sarraceni, iudei et heretici...». P. 96. Под «еретиками» в «Барселонских обычаях» едва ли следует понимать одну строго определённую группу. В каталонском обществе XII–XIII вв. это обозначение относилось к катарам, или альбигойцам. Довольно подробная библиография по этому вопросу: Thouzellier C. Catharisme et valdéisme en Languedoc: à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle: politique pontificale, controverses. Paris: Presses universitaires de France, 1965. P. 14.

⁵¹Ferrer Mallol M.T. L'Aljama islàmica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana // Recerca. Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre, 2003. Núm. 7. P. 186.

⁵²Curto Homedes A. Topografia del call jueu de Tortosa // Recerca. 1999. Núm. 3. P. 10.

⁵³Варьяш И.И., Зеленина Г.С., Попова Г.А. Три веры // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 188.

Историография

§1. Западноевропейская медиевистика о каталонском обычном праве XII–XIII вв

Параграф посвящён становлению и развитию западноевропейской традиции изучения каталонского обычного права. Особый интерес представляет смена исследовательских подходов — от позитивистского описания источников к проблемно-ориентированным и междисциплинарным исследованиям обычного права. В этом параграфе мы рассмотрим, в каком историографическом контексте сформировались современные представления каталонском обычном праве XII–XIII вв.

§1.1. Ранний этап изучения каталонского обычного права XII–XIII вв

В центре внимания находятся ранние исследования, посвящённые правовой культуре Каталонии XII–XIII вв., сформировавшиеся в русле правовой истории и романской филологии. Проанализируем их источниковую базу, исследовательские цели и характер интерпретации обычного права. Особое внимание уделим тому, как ранние авторы соотносили каталонский материал с общими схемами развития средневекового права в Европе.

Анализ целесообразно начать с работ историко-правового направления конца XIX в. — 1930-х гг., опуская детальное обсуждение первых сочинений, тщательно проанализированных Г.М. Броком-и-де-Монтагутом⁵⁴. Для раннего этапа характерен интерес исследователей к «Барселонским обычаям», интерпретируемым многими как «основной закон» средневековой Каталонии без учёта более широкой проблематики.

Большинство исследователей конца XIX – начала XX вв. датировали составление этого правового памятника временем правления Рамона Беренгера I

⁵⁴*Brocà i de Montagut G.M. de. Els Usatges de Barcelona // Anuario del Instituto de Estudios Catalanes. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1915. P. 357–389.*

Старого (1036–1076 гг.), опираясь либо непосредственно на позднесредневековую традицию, либо на аргументы, утратившие убедительность в современном исследовательском контексте (одним из примеров является ссылка Дж. Королеу-и-Инглады на мавристский труд «Искусство проверять даты исторических событий»⁵⁵). На её сомнительность уже указывал В.К. Пискорский⁵⁶, подходивший к тексту «Барселонских обычаев» как историк, однако, переосмысление их значения в средневекового каталонского права тогда ещё не становилось предметом специального анализа.

Ф. Фита-и-Коломэ следует позитивистской исследовательской традиции, сосредоточенной на выявлении, введении в научный оборот и текстологическом анализе правовых источников, например, «Барселонских обычаев»⁵⁷. Основное внимание исследователь уделял установлению подлинности, датировки и авторства текстов, реконструкции их происхождения и связи с политической историей.

Среди работ, посвящённых другим локальным записям обычного права в Каталонии указанного периода, стоит назвать четырёхтомную публикацию текста «Обычаев Тортосы» Б. Оливера-и-Эстрейера, снабжённую вступительной статьёй и обширным историческим комментарием⁵⁸.

А.-Ш. Жиро, О. Брютайльс и Ю. Фикер в своих изысканиях опирались преимущественно на поздние латинские рукописи и печатные издания «Барселонских обычаев» и иных памятников интересующего нас периода. С одной стороны, это позволяло им рассматривать обычное право в широком историко-правовом контексте. С другой — приводило к сужению исследовательской перспективы до уровня текстологической критики и поиска «источников» конкретных норм.

Показательным примером такого подхода стала работа Ю. Фикера, в которой он выявлял заимствования в составе «Барселонских обычаев» и отмечал слабые места в первом издании текста А.-Ш. Жиро⁵⁹, однако понимал каталонское

⁵⁵*Coroleu i Inglada J.* Código de los Usajes de Barcelona. Estudio crítico // *Boletín de la Real Academia de la Historia*. Vol. 4. Cuad. II. Madrid, 1884. P. 85–104.

⁵⁶*Пискорский В.К.* Крепостное право в Каталонии в Средние века. Киев: Тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. С. 5.

⁵⁷*Fita y Colomé F.* Cortes y usajes de Barcelona en 1064. Textos inéditos // *Boletín de la Real Academia de la Historia*. 1890. T. 5. № 17. P. 385–428; *Idem.* El obispo Guisliberto y los Usajes de Barcelona // *Boletín de la Real Academia de la Historia*. 1891. T. 6. № 18. P. 228–246.

⁵⁸*Costums de Tortosa; Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: texto autèntic de siglo XIII que da a luz nuevamente, ilustrado con observaciones crítico-literarias y un copioso vocabulario / ed. B. Oliver y Esteller.* Madrid: Impr. de M. Ginesta, 1881.

⁵⁹*Giraud Ch.* Op. cit. P. 465–509.

обычное право исключительно как результат рецепции римско-канонической доктрины, а не как продукт специфической правовой эволюции графства Барселонского⁶⁰. Аналогично О. Брютайльс в статье, посвящённой анализу 72-й статьи «Барселонских обычаев», предложил детальный юридический комментарий, но трактовал норму как отвлечённое правовое понятие, практически проигнорировав исторический контекст, с которым было связано составление данного памятника⁶¹.

В первой трети XX в. историография продемонстрировала усиление интереса к каталонскому обычному праву в целом. Итальянский историк права Е. Беста, задавшись вопросом о статусе «Барселонских обычаев» в системе права графства Барселонского, поставил проблему иерархии норм и соотношения писанного и неписаного права, графской правотворческой практики и местных обычаев⁶².

Исследователи политико-правовых институтов Каталонии, такие как Ф. Вальс-и-Табернер⁶³, Р. д'Абадаль-и-Виньялис⁶⁴, Дж.Дж. Перманьер-и-Айятс, а также итальянский историк права К.Г. Мор⁶⁵, также расширили тематическое поле исследований. Изучая генезис графской и королевской власти, кортесов, муниципального самоуправления и феодальных связей, они неизбежно касались того, как обычаи, договор и судебная практика структурировали социальные от-

⁶⁰Ficker J. Über die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legum Romanorum // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1888. Erg.-Bd. II. S. 236–276.

⁶¹Brutails A. Étude sur l'article 72 des Usages de Barcelone: Connus, sous le nom de loi stratae // Nouvelle revue historique de droit français et étranger. 1888. Vol. 12. P. 59–79.

⁶²Besta E. Usatici ed usi curiali di Barcellona // Rendicione Istituto Lombardo. 1925. Ser. II, Vol. 58. P. 637–652.

⁶³Valls i Taberner F. El problema de la formació dels «Usatges» de Barcelona // Revista de Catalunya. 1925. № 7. P. 26–33; *Idem*. Les consuetuds i franqueses de Barcelona de 1284, o «Recognoverunt proceres» // Revista de Catalunya. 1927. № 39. P. 248–254; *Idem*. Els elements fonamentals del Dret català antic: Conferència pronunciada a l'Ateneu Barcelonès, el dia 7 de febrer de 1928 // Revista de Catalunya. 1928. № 47. P. 467–479; *Idem*. La cour comtale Barcelonaise // Revue historique de droit français et étranger. 1935. № 4 (14). P. 662–682; *Idem*. El problema de la formació dels Usatges de Barcelona // Revista de Catalunya. 1925. № 7 (2). P. 26–33; *Idem*. Els «Usualia de curialibus usibus Barchinonae» (Assaig de reconstrucció) // Estudis universitaris catalans. 1934. № 19. P. 270–280; *Idem*. Noves recerques sobre els Usatges de Barcelona // Estudis universitaris catalans. 1935. № 20. P. 69–83.

⁶⁴d'Abadal Vinyals R. de. La Data i el lloc de la mort del comte Berenguer Ramon I // Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. 1952. № 1. P. 43–44; *Idem*. El renaixement monàstic a Catalunya després de l'expulsió dels sarraïns // Studia monastica. 1961. № 3. P. 165–177. *Idem*. La institució comtal carolíngia en la pre-Catalunya del segle IX // Anuario de estudios medievales. 1964. № 1. P. 29–75; *Idem*. El dominio Carolingio en la marca peninsular hispánica, siglos IX y X // Hispania: Revista española de historia. 1968. № 2. P. 33–50.

⁶⁵Mor C.G. En torno a la formación del texto de los «Usatici Barchinonae» // Anuario de Historia del Derecho Español. 1958. T. 27–28. P. 413–460.

ношения. Так, Ф. Вальс-и-Табернер и К.Г. Мор, анализируя эволюцию институтов Арагонской Короны и каталонских кортесов, показали роль локальных обычаев в формировании городских корпораций. Р. д'Абадаль-и-Виньялис и Б. Оливер-и-Эстрейер исследовали особенности взаимодействия власти графов-королей, местной знати и должностных лиц⁶⁶.

Хотя в работах этих авторов изучение «Барселонских обычаев» ещё во многом следовало сложившейся исследовательской традиции, в том числе в вопросе датировки памятника XI в., как, например, у М.А. Марина-и-Луны⁶⁷. Именно последователи классического историко-правового подхода впервые обратили внимание на социальные практики, стоящие за нормами, и на то, как язык закрепляет отношения и компромиссы внутри каталонского общества XII–XIII вв.

Одним из первых таких исследований стала работа испанского исследователя Д.Дж. Балари-и-Джовани «Начала каталонской истории»⁶⁸, и в особенности, её параграф, посвящённый «Барселонским обычаям»⁶⁹. Это исследование было одной из первых попыток междисциплинарного анализа «Барселонских обычаев», их структуры, содержания и роли в истории Каталонии. Разделяя статьи обычаев на группы, он пришёл к выводу о постепенном складывании текста «Барселонских обычаев» к середине XII в., то есть времени правления Рамона Беренгера IV или его сына Альфонсо II.

Однако в отличие от других исследователей своего времени Д.Дж. Балари-и-Джовани не прибегал к толкованию и анализу отдельных правовых установлений, вошедших в текст «Барселонских обычаев». Для него определение датировки составления текста обычаев было лишь способом реконструировать политическую историю графства.

Подводя итог, отметим, что ранние исследования были преимущественно описательными и компилятивными, а их авторы фиксировали существование каталонского обычного права и его особенности, но редко ставили перед собой аналитические задачи и выходили за пределы текстологических исследований.

Зачастую каталонский материал привлекался в качестве иллюстрации к более широким моделям эволюции феодального права, что приводило к сглажива-

⁶⁶*Oliver y Esteller B. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa. Madrid: Impr. de M. Ginesta, 1876. 4 vol.*

⁶⁷*Marín i Luna M.A. Els Usatges de Barcelona // Revista Jurídica de Catalunya. Barcelona, 1930. Vol. XXXVI (Abril-maig-juny 1930). P. 97–135.*

⁶⁸*Balari y Jovany D.J. Orígenes Históricos de Cataluña. Barcelona: Hijos de J. Jepús, 1899.*

⁶⁹*Idem. Op. cit. P. 453–466.*

нию его специфики. В то же время именно в этих работах был введен в научный оборот ряд ключевых рукописей и публикаций «Барселонских обычаев», «Обычаев Тортосы», а также Жироны, Льеиды, Миравета и др. городских сообществ. Несмотря на методологическую ограниченность, ранний этап заложил источниковедческую основу, без которой последующие исследования были бы невозможны.

§1.2. Классические исторические исследования по истории обычного права в Каталонии

Во 2-й пол. XX в. сформировалось направление историко-правовых исследований, связанных с развитием теории «феодалной революции». Оно располагалось на пересечении социальной, политической и правовой истории, что подтверждается содержательными историографическими обзорами последних десятилетий⁷⁰. Исследования П. Боннасси, Т.Н. Биссона и П.Х. Фридмана задали объяснительную модель, связывающую формирование городских обычаев с практиками перераспределения юрисдикций и формированием судебных инстанций.

Обзоры Ф. Сабате-и-Куруля уточнили понятие феодализма применительно к каталонскому материалу, выделив региональные различия, длительность процессов и место обычая во взаимоотношениях власти и общества. Панорама, предложенная Дж.М. Сальраком-и-Маресом для каталонской историографии 1970–1990 гг., зафиксировала поворот каталонской медиевистики к структурам власти, письменности и институциональной истории, что создало методологическую базу для изучения локального обычая и судебной практики⁷¹. Эти обзоры, вкупе с общими работами по социально-экономической и политической истории Каталонии, сместили фокус от «писаного» публичного права к повседневным правовым практикам, в рамках которых в том числе и бытовало обычное право XII–XIII вв.

Важное место в историографии правовой культуры занимает творчество Дж.М. Понса Гури, который, опираясь на богатый круг локальных источников,

⁷⁰*Sabaté i Curull F.* The Catalonia of the 10th to 12th centuries and the historiographic definition of feudalism // *Catalan Historical Review*. 2010. Vol. 3. P. 31–53.

⁷¹*Salrach J.M.* La historiografía medieval en Cataluña, 1970–1990 // *Cuadernos de Historia de España*. 2022. № 89. P. 113–154. DOI: 10.34096/che.n89.12228. URL: <https://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/che/article/view/12228> (дата обращения: 01.05.2026).

реконструировал формы бытования обычного права в Жироне и её окрúге. В работах о жиронских сборниках права он показал, как в условиях сосуществования эмфитевзиса⁷² и феодальных земельных держаний местные обычаи выступали инструментом упорядочения отношений крестьян и их сеньоров⁷³. Изучив «дурные обычаи» на территории вокруг Жироны, Дж.М. Понс Гури обратился к актам и судебным материалам⁷⁴. Особое значение для настоящего исследования имеют его источниковедческие изыскания, посвящённые раннесредневековому праву и документам об использовании «Барселонских обычаев» до XIII в. и позволяющие проследить, как общекаталонские нормы интерпретировались в локальной среде⁷⁵.

Вместе с тем в работах о каталонских сборниках обычного права XIII–XVIII вв. он выделил их региональные особенности, что позволило увидеть длительную траекторию формирования и кодификации местных обычаев XII–XIII вв.⁷⁶. Для изучения правовой культуры Жироны принципиально важно, что Дж.М. Понс Гури рассмотрел эти источники не только как нормативные тексты, но и как свидетельство правосознания и повседневных стратегий различных социальных групп⁷⁷. Его подход, сочетавший текстологический анализ сборников обычаев с реконструкцией судебной практики, задал важный методологический ориентир для источниковедческого исследования локального обычного права, предпринятого в настоящей диссертации.

Один из наиболее авторитетных исследователей каталонской истории среди медиевистов П. Боннасси работал в русле французской школы «Анналов», соединив социально-экономическую историю с анализом массовых источников (по большей части архивных и неопубликованных) и правовых обычаев. Фундамен-

⁷²Эмфитевзис (лат. *emphyteusis* от греч. ἔμφυτευσίς) — постоянная наследственная аренда полевых земельных участков. (см. *Бартошек М.* Римское право: понятия, термины, определения / пер. с чеш. Ю.В. Преснякова; спец. науч. ред. и авт. предисл. З.М. Черниловский. М.: Юридическая литература, 1989. С. 120).

⁷³*Pons Guri J.M.* Entre l'emfiteusi i el feudalisme (els reculls de dret gironins) // *Estudi general: Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona*. N° 5–6. 1985–1986. P. 411–418.

⁷⁴*Idem.* Relació jurídica de la remença i els mals usos a les terres gironines // *Revista de Girona*. 1986. Vol. 32. P. 36–43.

⁷⁵*Idem.* Documents sobre aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII // *Acta historica et archaeologica mediaevalia*. 1993. № 14–15. P. 39–46.

⁷⁶*Idem., Pladevall Font A.* Particularismes catalans en els costumaris deis segles XIII–XVIII // *II Congrés litúrgic de Montserrat*. 1967. № 3 (2). P. 103–159.

⁷⁷*Idem.* Document d'aplicació del dret senyorial // *Recull d'estudis d'història jurídica catalana*. 1989. T. 2. P. 193–196.

тальное значение имели его исследования, прежде всего двухтомная монография «Каталония с середины X в. до конца XI в.: рост и трансформация общества»⁷⁸, в которой правовой блок во многом построен на материале «Барселонских обычаев» в сопоставлении с широкой актовой базой⁷⁹. Синтез 1970-х гг. закрепил эти наблюдения и привёл исследователя к реконструкции политической структуры принципата, опирающейся на систему верности и сеньориально-вассальные механизмы, выявляемые через «Барселонские обычаи» и актовый материал. В статьях и очерках о каталонском феодализме он обобщил результаты, сохранив акцент на правовых практиках в качестве ядра социальной трансформации⁸⁰.

Интерес к коллективным формам самоуправления нашёл отражение в совместной с П. Гишаром статье о сельских общинах Каталонии и Валенсии, где авторам удалось проследить эволюцию локальных обычаев с IX до середины XIV вв.⁸¹ Обзор «Возникновение Каталонии, VIII — середина XII вв.» и сравнительный очерк о Тулузском и Барселонском графствах в 801–1213 гг. перенаправили анализ П. Боннасси в русло исследования “longue durée” и непосредственно вышли за пределы интересующего нас периода XII–XIII вв.⁸² В статье о легендарном происхождении Каталонии автор зафиксировал направления исследования институтов и обычаев — от публично-властных норм к сеньориальным⁸³.

В 1994 г. П. Боннасси сформулировал тезис о специфике каталонского «процесса феодализации» в сопоставлении с югом Франции, связав судопроизводство и формы ренты с изменениями социальной стратификации⁸⁴. В одной из поздних статей о «языковых новациях и социально-экономических изменениях» в Каталонии он ввёл лингвистические индикаторы для датировки и интерпретации право-

⁷⁸*Bonnassie P.* La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle: croissance et mutations d'une société. Toulouse: Association des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1975. T. 2. P. 718–728.

⁷⁹*Idem.* Les conventions féodales dans la Catalogne du XIe siècle // *Annales du midi*. 1968. T. 80. P. 529–561.

⁸⁰*Idem.* El feudalisme català, segle XI // *L'avenç. Història dels Països Catalans*. 1988. T. 117. P. 24–28.

⁸¹*Idem., Guichard P.* Les communautés rurales en Catalogne et dans le pays valencien (IXe milieu XIVe siècle). 1984. P. 79–115.

⁸²*Idem.* Emergence de la Catalogne, VIIIe — milieu XIIe siècle // *Histoire des Espagnols* 1. 1985. P. 159–183; *Idem.* Le comté de Toulouse et le comté de Barcelone au début du IXe au début du XIIIe siècle: P. 801–1213 — esquisse d'histoire comparée // *Actes del vuitè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes*. 1989. T. 1. P. 27–45.

⁸³*Idem.* Sur les «Origines» de la Catalogne: Quelques remarques et orientations de recherche // *Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII–XI)*. 1991. T. 1. P. 437–445.

⁸⁴*Idem.* El proceso der feudalización en Cataluña y Francia del Sur: similitudes y diferencias // *Los orígenes del feudalismo en el mundo mediterráneo*. 1994. P. 101–117.

вых терминов⁸⁵ В целом его синтетические построения, включая реконструкцию политической структуры принципата на основе «Барселонских обычаев», остаются ориентиром для современных исследователей, хотя и требуют уточнения в частных вопросах, например точности датировки составления «Барселонских обычаев»⁸⁶.

Л.То Фигерас продолжил исследования по истории крестьянства в Каталонии, связав формы зависимости и семейные стратегии с институтами наследования и землепользования. Он уточнил, как из повседневных потребностей возникли относительно устойчивые нормы обычного права. В работах 1990-х гг. о практиках наследования он реконструировал становление неделимого наследования в X–XII вв. как механизма концентрации имущества и стабилизации сеньориальной власти⁸⁷. В статье о каталонском крестьянском доме 1993 г. последний понимался как структура «окружения» и подчинения крестьян, связывавшая семейные хозяйства с юрисдикцией сеньора и видоизменявшая локальные общины⁸⁸. Наконец, в работе о крепостном праве и социальной мобильности Л.То Фигерас показал, как динамика XI–XIII вв. заложила социально-правовые предпосылки каталонских «дурных обычаев»⁸⁹.

С. Собрекес-и-Видаль работал в каталонской историко-правовой и институциональной традиции, для которой характерно внимание к эволюции форм «производства права» и длительной преемственности от вестготского и римско-канонического права к каталонским обычаям и кодификациям. Именно ему принадлежит несколько обобщающих монографий, в которых «Барселонские обычаи» помещаются в широкую перспективу генезиса каталонских правовых сбор-

⁸⁵*Idem.* Nouveautés linguistiques et mutations economico- sociales dans la Catalogne des IXe-XIe siècles // *Langages et peuples d'Europe*. 2002. P. 47–66.

⁸⁶Подробнее о биографии П. Боннасси, логике его творчества и тех, на кого он оказал влияние, см. мемориальный очерк: *Филиппов И.С.* Пьер Боннасси (24.11.1932 — 14.03.2005) // *СВ*. 2006. № 67. С. 316–325.

⁸⁷*To Figueras L.* Señorío y familia: los orígenes del «hereu» catalán (siglos X–XII) // *Studia historica. Historia medieval*. 1993. № 11. P. 57–80; *Idem.* Anthroponymie et pratiques successorales (à propos de la Catalogne, Xe–XIIe siècle) // *Actes du colloque international organisé par l'École française de Rome avec le concours du GDR 955 du C.N.R.S. «Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne»* (Rome, 6–8 octobre 1994). 1996. Vol. 226. P. 42–433; *Idem.* Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X–XII). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.

⁸⁸*Idem.* Le mas catalan du XIIe s. : genèse et évolution d'une structure d'encadrement et d'asservissement de la paysannerie // *Cahiers de Civilisation Médiévale*. 1993. № 142 (36e année). P. 151–177.

⁸⁹*Idem.* Servitude et mobilité paysanne : les origines de la «Remença» catalane (XIe–XIIIe siècle) // *Mélanges de l'école française de Rome*. 2000. № 2 (112). P. 827–865.

ников⁹⁰. Этот интерес к институциональной истории наметился в его более ранних исследованиях: о муниципальном режиме позднего Средневековья и системе выборов чиновников по жребию⁹¹. Эти изыскания позволили реконструировать механизмы функционирования городских советов и процедур политического представительства, а исследования по истории каталонской знати и «баронов» уточнили роль сеньориальных структур в отправлении правосудия⁹². Исследования С. Собрекеса-и-Видаля по истории средневековой Жироны дополнили эту проблематику анализом социальной структуры города и муниципального управления. Автор проследил изменения в организации городских органов власти, порядке их формирования и представительстве различных групп городского населения⁹³.

Каталонский историк права Ж. Масип-и-Фонейосса является одним из ключевых исследователей обычного права Тортосы. Его многолетняя работа в Историческом архиве города сопровождалась систематическим изучением рукописной традиции «Обычаев Тортосы». Обнаружение ранее неизвестной рукописи XIV в., исследование истории формирования памятника и подготовка его критического издания стали важнейшими результатами этой работы. В работах «Становление “Обычаев Тортосы”» и «Заселение Тортосы: предпосылки и исторический контекст» он проследил эволюцию правовых установлений этого городского сообщества в контексте формирования поселенческой структуры и соотношения королевской, сеньориальной и муниципальной юрисдикций⁹⁴. Исследования «Органы отправления правосудия в Тортосе от поселенной хартии до обычаев» и «Администрация правосудия в Тортосе с 1149 г.» позволили проследить институциональную среду действия местного обычного права и механизмы его приме-

⁹⁰*Sobrequés Vidal S., Font i Rius J. M. Història de la producció del dret català fins al Decret de Nova Planta. Girona: Universitat de Girona, 1978; Sobrequés Vidal S., Peláez M.J. Historia general del derecho catalán hasta el siglo XVIII. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989.*

⁹¹*Idem. Régimen municipal en la Baja Edad Media: La «insaculación» // Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. 1955. № 10. P. 165–234.*

⁹²*Idem. La nobleza catalana en el siglo XIV // Anuario de estudios medievales. 1970. № 7. P. 513–532.*

⁹³*Idem. Societat i estructura política de la Girona medieval / ed. a cura de J. Sobrequés i Callicó. Barcelona: Curial, 1975.*

⁹⁴*Massip Fonollosa J. La gestació de les costums de Tortosa. [Tortosa]: Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, 1984. 430 p.; Idem. La Població de Tortosa: antecedents i context històric // Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148–1149): Actes de les Jornades d'Estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva concessió, Tortosa, 14, 15 i 16 de maig de 1999. 2000. P. 151–168.*

нения в судебной практике⁹⁵. В статье о «морских обычаях Тортосы» Дж. Масип-Фонхойосса показал, как торгово-морские общины адаптировали общегородские нормы к специфике средиземноморской коммерции. Источниковедческое измерение его исследований особенно заметно в анализе топонимики земель Эбро⁹⁶ и характеристике рукописи «Обычаи Тортосы: критическое издание», найденной на Майорке⁹⁷, что позволяет реконструировать географию действия и каналы передачи норм обычного права.

Особое место в историографии занимали работы А. Гурона, который, обращаясь прежде всего к проблеме соотношения римского права и «общего права», фактически исследовал формирование средневекового европейского права. В статье «К истокам влияния глоссаторов в Испании» он проследил механизмы проникновения учёного права глоссаторов на Пиренейский полуостров и тем самым позволил увидеть, как учёное право начинало взаимодействовать с местными правовыми практиками⁹⁸. В другой работе «Являлось ли общее право наследником римского права?» он показал, что следует говорить о сложной интеллектуальной переработке римского материала в университетской среде, сопровождавшейся переосмыслением самих понятий «право», «обычай», «общее право»⁹⁹. Каталонские локальные обычаи выступали у А. Гурона преимущественно как сопоставительный материал, позволявший выявить различия в темпах и формах рецепции римско-канонической традиции по обе стороны Пиренеев.

Т.Н. Биссон работал в англо-американской традиции институциональной и социальной медиевистики, а также в постоянном диалоге с подходами школы «Анналов». Его статьи конца 1970-х гг. о «мире и перемирии Божиим» на территории Каталонии и проблеме становления феодальной монархии задали политико-правовое направление его дальнейшим исследованиям¹⁰⁰. В программной ста-

⁹⁵*Idem.* Els organs de la administració de justícia a Tortosa des de la carta de població a les costums // Jaime I y su época. 1979. T. 2. P. 461–473.

⁹⁶*Idem.* Problemes de la toponímia de les Terres de l'Ebre // Societat d'Onomàstica: butlletí interior. 1984. № 17. P. 9–11.

⁹⁷*Idem.* Un manuscrit de Les Costums de Tortosa retrobat a Mallorca // Revista de llengua i dret. 1986. № 7. P. 61–68.

⁹⁸*Gouron A.* Aux origines de l' influence des glossateurs en Espagne // Historia. Instituciones. Documentos. 1983. № 10. P. 325–346.

⁹⁹*Idem.* Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain? // Les séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1998. Vol. 142. № 1. P. 283–292;

¹⁰⁰*Bisson T. N.* The Organized Peace in Southern France and Catalonia, ca. 1140 – ca. 1233 // The American Historical Review. 1977. № 2 (82). P. 290–311; *Idem.* The Problem of Feudal Monarchy: Aragon, Catalonia, and France // Speculum. 1978. № 3 (53). P. 460–478.

тье о «феодалной революции» Т.Н. Биссон предложил хронологию и механизм трансформации властных отношений в XI–XII вв., что позволило объяснить гибкость их социально-правовой терминологии¹⁰¹. В статье «Торжество и убеждение: размышления о культурной эволюции средневековой совещательной практики» Т.Н. Биссон проследил изменение роли средневековых собраний: наряду с публичным выражением согласия с властью они постепенно становились местом обсуждения спорных вопросов и выражения различных интересов. На каталонском материале исследователь связывал этот процесс с политическими конфликтами конца XII в.¹⁰². В монографии 1998 г. Т.Н. Биссон совершил «антропологический поворот», отойдя от классической институциональной истории и рассмотрев сельские конфликты и повседневные судебные разбирательства как «голоса обывателей», через которые проявлялась кодификация и применение обычая¹⁰³. В синтетической концепции «кризиса XII в.» этому исследователю удалось связать усиление власти графов Барселонских с возникновением общеевропейской концепции управления сельскими сообществами¹⁰⁴.

В совокупности и в хронологическом, и в тематическом разрезе исследования Т.Н. Биссона показали, что эволюция каталонского законодательства объясняется не только автономным «созреванием» права, но и изменением геополитики, фискально-административного инструментария и совещательных практик. Тем самым для изучения обычного права XII–XIII вв. «Барселонские обычаи» предстали как живой текст, в котором термины, юрисдикции и процедуры переопределяются под воздействием кризисов и консолидации власти графов-королей.

П.Х. Фридман исследовал становление зависимого положения каталонского крестьянства и его правовое оформление. Его работы конца 1970-х — начала 1980-х гг. заложили его интерпретацию происхождения рабства и механики сеньориальных прав на материалах монастырских и орденовских архивов и сопоставления норм и практик¹⁰⁵. Тематически их продолжает блок работ, в которых

¹⁰¹*Idem.* The «Feudal Revolution» // *Past & Present*. 1994. № 142. P. 6–42.

¹⁰²*Idem.* Celebration and Persuasion: Reflections on the Cultural Evolution of Medieval Consultation // *Legislative Studies Quarterly*. 1982. T. VII. № 2 (May, 1982). P. 181–204.

¹⁰³*Idem.* *Tormented Voices: Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia, 1140–1200*. Cambridge; London: Harvard University Press, 1998.

¹⁰⁴*Idem.* *The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government*. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2015.

¹⁰⁵*Freedman P.H.* An Unsuccessful Attempt at Urban Organization in Twelfth-Century Catalonia // *Speculum*. Vol. 54. № 3. 1979. P. 479–491; *Idem.* Military Orders and Peasant Servitude in Catalonia: Twelfth and Thirteenth Centuries // *The Hispanic American Historical Review*. 1985. T. 65. No. 1. P. 91–110; *Idem.* Peasant servitude in

продемонстрировано, как доктрина перерабатывала «обычай» в легитимирующий нарратив¹⁰⁶. Параллельно П.Х. Фридман обратился к проблематике границ различных юрисдикций: исследование о пограничном статусе реки Льобрегат в XIII в. показало, как пограничье структурирует компетенции власти и практики принуждения¹⁰⁷. В работах о легендарных истоках Каталонии П.Х. Фридман показал, каким образом нарративы доблести и трусости встроены в легитимацию власти и обычаев¹⁰⁸.

Эти направления исследования были теоретически обобщены в монографии «Происхождение крепостного права в Средневековой Каталонии»¹⁰⁹. В этой работе П.Х. Фридман задал хронологию и механизмы институционализации зависимости от XI к XIII вв. на основе обширного комплекса источников (актовые, нарративные, правовые)¹¹⁰. В поздних очерках он вернулся к теме кодификации права при Жауме I и к установлению «дурных обычаев» (в т. ч. на материале Сан-Пере-де-Кассаррес), показав длительность существования и гибкость элементов обычного права¹¹¹. В методологическом отношении для настоящего исследования важны точный терминологический анализ, строгая работа с датировками и последовательностями актов, а также умение связать локальные тяжбы с более широкой эволюцией правовой культуры.

Работы Д.Дж. Кэгэя выдержаны в русле англо-американской традиции изучения права и институтов Арагонской Короны. Он рассмотрел каталонское

the thirteenth century // *Estudi General*. 1986. № 5–6. P. 437–445; *Idem*. La condition des paysans dans un village catalan du XIIIe siècle // *Annales du Midi*. 1982. T. 94. № 158. P. 231–244.

¹⁰⁶*Idem*. Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom // *Mediaeval Studies*. 1986. T. 48. № 1. P. 288–314; *Idem*. The Catalan *Ius Maletractandi* // *Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays du Droit Écrit*. Montpellier : Faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier, 1985. № 13. P. 39–53.

¹⁰⁷*Idem*. The Llobregat as a frontier in the thirteenth century // *Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent*. Tarragona: Diputació Provincial de Tarragona, 1991. P. 109–118.

¹⁰⁸*Idem*. Cowardice, Heroism and the Legendary Origins of Catalonia // *Past & Present*. 1988. Vol. 121. P. 3–28.

¹⁰⁹*Idem*. *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1991.

¹¹⁰Подробнее об этой монографии на русском языке см.: Филиппов И.С. Рец.: Freedman P. *The Origins of Peasant Serfdom in Medieval Catalonia*. Cambridge; New York, 1991 // *СВ*. 1993. Т. 56. С. 272–273.

¹¹¹*Freedman P.H.* L'elaboració del dret i el règim senyorial en el regnat de Jaume I // *Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I (L'economia rural ; L'articulació urbana ; Les institucions eclesiàstiques ; L'expansió territorial ; El comerç)*. Barceona: Institut d'Estudis Catalans, 2013. Vol. 2. P. 61–71; *Idem*. “Remences” and the Lordship of Sant Pere de Casserres // *La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani: estudis d'història medieval en homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol*. Barcelona : CSIC, Institució Milà i Fontanals, Departament de Ciències Històriques-Estudis Medievals, 2013. P. 277–282.

прав сквозь призму политической истории, военной организации и становления арагоно-каталонской монархии. Во вступительной статье к английскому переводу «Барселонских обычаев»¹¹² он показал, что компиляции римского права южнофранцузского и североитальянского происхождения задали «законодательный стиль» придворных легистов, стремившихся облечь нормы местного обычного и феодального права в традиционные римские формулы, а также выявил текстологические и стилистические аллюзии на «Вестготскую правду», подчеркнув неоднородность корпуса и необходимость его поэтапной, хронологически дифференцированной реконструкции¹¹³. Фактически эта вступительная статья представляет собой самостоятельное монографическое исследование по истории каталонского права XI–XII вв., в котором автор не только обобщил историографические дискуссии о датировке «первоначального ядра» и позднейших слоёв «Обычаев», но и связал хронологию их формирования с изменением баланса сил между графской властью и феодальной знатью¹¹⁴. В последующих работах он проследил, как нормы, близкие по типу к «Барселонским обычаям», функционируют в городской и военной политике: это исследования королевской власти в городах и формирования административного аппарата и войска (статьи о Жауме I и городах¹¹⁵, о военной организации Арагонской Короны и управлении¹¹⁶).

Другой тематический блок составляют работы о королевском правосудии и политических конфликтах, где Д.Дж. Кэгей проанализировал судебные процессы, правовые формулы и королевские привилегии как инструменты переговоров между королём и политическими сообществами, тем самым выстраивая связь ранне-средневекового обычая и формировавшейся структуры принципата Каталония¹¹⁷.

¹¹²Kagay D.J. Introduction // *The Usatges of Barcelona: The Fundamental Law of Catalonia*. Philadelphia, 1994. P. 3–66.

¹¹³Ibid. P. 18.

¹¹⁴Ibid. P. 3.

¹¹⁵Idem. Royal Power in an Urban Setting: James I and the Towns of the Crown of Aragon // *Mediaevistik*. 1995. Vol. 8. P. 161–170; Idem. The line between memoir and history: James I of Aragon and the *Llibre del Feyts* // *Mediterranean Historical Review*. 1996. P. 165–176.

¹¹⁶Idem. *Army Mobilization, Royal Administration, and the Realm in the Thirteenth-Century Crown of Aragon* Brill, 1996. P. 95–115; Kagay D.J. *War, government, and society in the medieval Crown of Aragon*. Aldershot [England] ; Burlington, VT : Ashgate/Variorum, 2007.

¹¹⁷Idem. Rebellion on trial: The Aragonese Union and its Uneasy connection to royal law, 1265–1301 // *The Journal of Legal History*. 1997. Vol. 18. P. 30–43; Idem. The Treason of Center and Periphery: The Uncertain Contest of Government and Individual in the Medieval Crown of Aragon // *Mediterranean Studies*. 2003. Vol. 12. P. 17–35.

А.Дж. Косто в ряде работ рассматривал «Барселонские обычаи» в связи с грамотами-соглашениями, клятвами и иными способами письменного оформления обязательств между графами Барселонскими и знатью в XI–XIII вв. Анализ грамот типа «соглашение» (лат. — *convenientia*) позволил А.Дж. Косто проследить формулы, санкции и практики взаимных гарантий, через которые выстраивались отношения графов Барселонских и знати¹¹⁸.

В статье «Ограниченный характер действия “Барселонских обычаев” в Каталонии XII в.» он показал слабую раннюю цитируемость свода, его элитарную направленность и медленное внедрение в практику — в том числе из-за программно-политического характера текста, в отличие от имевшего более широкое хождение перевода «Книги приговоров» на старокаталанский¹¹⁹. Эта аргументация была расширена исследователем в монографии «Как договаривались в средневековой Каталонии: власть, порядок и письменность, 1000–1200 гг.», в которой центральное место отдано письменной фиксации норм обычного права при составлении грамот¹²⁰.

В работе о «Большой книге феодалов» (лат. — *Liber feudorum maior*) автор представил этот известный картулярный как средство легитимации притязаний графов Барселонских. В другой статье об участии мирян и клириков в составлении грамот А.Дж. Косто проследил связь социальной структуры средневековой Каталонии и процессов записи и фиксации¹²¹.

Сравнительное исследование практик составления документов в Каталонии и Англии около 975–1050 гг. поместило каталонский опыт в общеевропейский контекст «обращения к документу», проиллюстрировав специфическое сочетание графской и монастырской письменности и иные процедуры доверия к актам по сравнению с англосаксонской средой. В главе в коллективной монографии 2024 г. он подчеркнул, что одни и те же лица могли выступать и свидетелями, и поручителями, и арбитрами, и соприсяжниками, что объясняет устойчивость локального обычая и медленное внедрение графского или позднее королевского права через

¹¹⁸Kosto A. J. The “convenientiae” of the Catalan counts in the eleventh century: a diplomatic and historical analysis // *Acta historica et archaeologica mediaevalia*. 1998. № 19. P. 191–228.

¹¹⁹*Idem*. The limited impact of the «Usatges de Barcelona» in Twelfth-century Catalonia // *Traditio*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. T. 56. P. 53–88.

¹²⁰*Idem*. Making agreements in medieval Catalonia: power, order and the written word, 1000–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 14.

¹²¹*Idem*. Laymen, clerics, and documentary practices in the early Middle Ages: the example of Catalonia // *Speculum*. 2005. T. 80. №. 1. P. 44–74.

кодифицированные тексты¹²². Эти наблюдения подкрепили вывод о том, что после завоеваний в Новой Каталонии графам (а именно Рамону Беренгеру IV) требовались способы регулирования отношений со знатью и что «Барселонские обычаи» выступили скорее декларацией графской программы. При этом А.Дж. Косто пришёл к закономерному умозаключению: регулирование сеньориальных отношений осуществлялось, прежде всего, посредством заключения локальных соглашений.

Представитель компаративистики Т. де Монтагут-и-Эстрагес сочетал институциональную историю с тщательной источниковедческой работой. Его обобщающие труды по истории каталонского права и учреждений аккумулировали достижения предыдущих десятилетий и задали устойчивую оптику историко-правовых исследований¹²³. Он проследил механизмы включения каталонских обычаев в систему «общего права»: от исследования отчуждения феода без согласия сеньора (1211–1330 гг.)¹²⁴ и использования «Семи партий» Альфонсо X Мудрого в каталонском праве¹²⁵ до общеевропейской постановки вопроса¹²⁶ и поиска элементов «общего права» в локальных установлениях г. Тортосы¹²⁷. Параллельно он реконструировал роль локальных обычаев в социальной истории барселонского общества XI–XIII вв.¹²⁸

¹²²*Idem.* Versatile Participants in Medieval Judicial Processes: Catalonia, 900–1100 // Records and Processes of Dispute Settlement in Early Medieval Societies: Iberia and Beyond. 2024. P. 311–337.

¹²³См. обобщающие работы, задуманные одновременно и как монографии, и как справочно-обучающие материалы для студентов-историков и правоведов: *Montagut i Estragués T. de, Maluquer de Motes i Bernet C.J.* Història del dret espanyol. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 1997.; *Montagut i Estragués T. de, Ferro Delgado V., Serrano Daura J.* Història del dret català. Universitat Oberta de Catalunya, 2009.

¹²⁴*Montagut i Estragués T. de.* La recepción del derecho feudal común en Cataluña I (1211–1330): (La alienación del feudo sin el consentimiento del Señor) // Glossae: European Journal of Legal History. 1992. № 4. P. 9–145.

¹²⁵*Idem.* Presencia de Las Partidas en el derecho catalán // Espacios y fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI–XV): una perspectiva metodológica. 1995. № 2. P. 487–505.

¹²⁶*Idem.* La cultura jurídica europea del ius commune (S. XII–XV): la teoría y la práctica de sus juristas // Ius Publicum. 2008. № 20. P. 39–51.

¹²⁷*Idem.* La Carta de Tortosa i el dret comú // Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148-1149): Actes de les Jornades d'Estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva concessió, Tortosa, 14, 15 i 16 de maig de 1999, Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya, 2000. P. 169–177.; *Idem.* La recepción del derecho feudal común en Cataluña I (1211–1330): (La alienación del feudo sin el consentimiento del Señor) // Glossae: European Journal of Legal History. 1992. № 4. P. 9–145.

¹²⁸*Idem.* La societat de Barcelona i el seu dret: Segles XI–XIII // Catalan Historical Review. 2008. № 1. P. 183–193.

К источниковедческому направлению можно отнести исследования об эволюции правовых норм в средневековой Барселоне¹²⁹, в ходе которых была уточнена датировка ключевых норм городского права столицы графства и продемонстрирован плавный переход от обычного к «ученому» праву. Тем самым Т. де Монтагут-и-Эстрагес предложил модель совместной эволюции обычного права и ученой доктрины. Наконец, в исследованиях об образе мусульманина в праве и литературе¹³⁰, о Пере Альберте как теоретике феодального права¹³¹ и о громком уголовном процессе XIV в.¹³² он показал, как язык права и судебная практика стали ключевыми ресурсами формирования политической идентичности и закрепления новых представлений о преступлении, верности и государственном суверенитете. Эти работы вписали «Барселонские обычаи» и другие локальные своды обычного права в широкую хронологическую и сравнительную рамку англо-американской историографии, трактующей их не как изолированный памятник, а как один из этапов в длительной эволюции правовой культуры и публичного права Каталонии от XI до XIV вв.

А. Иглесиас Феррейрос — один из представителей каталонской историко-правовой традиции изучения средневекового права, берущей начало от Ф. Вальс-и-Табернера, Дж.М. Фонт-Риуса и др. Для неё характерны внимание к эволюции правовых институтов Каталонского принципата и тщательный историко-филологический анализ правовых текстов.

В качестве руководителя междисциплинарной группы в Автономном университете Барселоны он на протяжении многих лет координировал проект подготовки критического издания «Барселонских обычаев», результатом которого стали публикации текста по большому числу рукописей с развёрнутыми палеографическими и юридическими комментариями, хотя полностью завершённого

¹²⁹*Idem.* *Recognoverunt proceres Barchinone, et antiqui et sapientes in iure* Diputació Provincial de Tarragona, 2020. P. 121–144; *Idem.* *Els usages de Barcelona, un text jurídic medieval de doble transició* // *La justícia a la Catalunya medieval: actes del VII Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric* : (18 i 19 de novembre de 2021). Hostalric: Ajuntament d'Hostalric, 2022. P. 85–93.

¹³⁰*Kagay D.J.* *The Essential Enemy: The Image of the Muslim as Adversary and Vassal in the Law and Literature of the Medieval Crown of Aragon* / D. R. Blanks, M. Frassetto, New York: Palgrave Macmillan US, 1999. P. 119–136.

¹³¹*Idem.* *Pere Albert: Barcelona Canon, Royal Advocate, Feudal Theorist* // *Anuario de Estudios Medievales*. 2002. № 1 (32). P. 39–74.

¹³²*Idem.* *The Murder of the Abbot: A Homicide and its Wider Impact in Fourteenth-Century Catalonia* // *Mediaevistik*. 2008. Vol. 21. P. 87–111.

критического издания до сих пор не существует¹³³. Ранняя статья исследователя «Право в раннесредневековой Каталонии»¹³⁴ задала широкую тематическую и методологическую рамку — корпус источников, институциональный контекст, взаимодействие «высокого» (римско-канонического, вестготского) и локального права. Центральное место в его творчестве занимают исследования по происхождению и структуре «Барселонских обычаев» («Маленькая загадка — происхождение “Барселонских обычаев”»¹³⁵, «Рождение “Обычаев”»¹³⁶ и др.). В этих работах он последовательно выделил различные редакционные слои корпуса, сопоставив их с ключевыми этапами политической истории графства Барселонского XII–XIII вв. и пересмотрев традиционные датировки раннего ядра и последующих добавлений¹³⁷. В этих работах А. Иглесиа Феррейрос сопоставил нормы «Обычаев» с данными других каталонских и арагонских правовых сборников, сравнил манускрипты между собой, уточнил время фиксации отдельных титулов и предложил варианты решения дискуссионных вопросов об авторстве и первоначальном назначении этого правового памятника.

Отдельный блок его публикаций посвящён месту «Барселонских обычаев» в правовой системе Каталонии и Арагонской Короны, взаимодействию обычного, феодального и королевского права, а также рецепции римско-канонических формул в тексте памятника. Как историк права, он последовательно сочетает юридический анализ норм с классическими источниковедческими и компаративными методами, что позволяет ему вписать «Барселонские обычаи» в более широкий контекст формирования правовой культуры средневековой Каталонии. Результаты его исследований представляют собой важный этап осмысления спорных источниковедческих и содержательных проблем и служат методологической основой для современного историко-правового изучения как непосредственно «Барселонских обычаев», так и каталонского обычного права XII–XIII вв. в целом.

¹³³*Iglesia Ferreirós A.* Glosas y Usatges: el ms. BNP Latin 4670 A Edición // *Initium: Revista catalana d’historia del dret*. 2002. № 7. P. 363–847; *Idem.* La compilación catalana del «ms». E // *Initium: Revista catalana d’historia del dret*. 2005. № 10. P. 381–544; *Idem.* Variaciones sobre un mismo tema: los usatges de Barcelona // *Initium: Revista catalana d’historia del dret*. 2006. № 11. P. 3–105 и др. его работы.

¹³⁴*Idem.* El derecho en la Cataluña altomedieval // *Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*. 1991. Vol. 24. P. 27–34.

¹³⁵*Idem.* Un pequeño enigma el origen de los “Usatici” // *Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre*. 2012. Vol. 1. P. 521–609.

¹³⁶*Idem.* The Birth of the Usatici // *Imago temporis. Medium Aevum*. 2011. № 5. P. 119–134.

¹³⁷*Idem.* Giraud, D’Abadal y Valls, Mor y los Usatges // *Initium: Revista catalana d’historia del dret*. 2002. № 7. P. 3–78.

Каталонский медиевист Ф. Сабатэ-и-Куруль работает в направлении франко-испанской традиции социальной и политико-правовой истории, сочетающей институциональный анализ с вниманием к языку источников и антропологии права. Несмотря на то, что большинство его работ посвящено позднесредневековому этапу развития каталонского общества, уже в статье «Структурные основы городской олигархии Каталонии» он заложил основы для изучения городской элиты и механизмов её обособления¹³⁸. В работе 1999 г. Ф. Сабатэ-и-Куруль обратился к эволюции институтов управления, прослеживая формирование пространств власти и компетенций, в которых затем функционировало и обычное право¹³⁹. Его программная статья по историографии представляла собой подробный обзор теорий и моделей становления феодального общественного устройства в трёх основных исторических регионах Испании (в том числе Каталонии)¹⁴⁰. Обращаясь к «Барселонским обычаям» и другим памятникам обычного права, автор одновременно подвергает критическому анализу концепции своих предшественников и систематизирует предложенные ими объяснения региональных различий. В исследовании «Смертная казнь в позднесредневековой Каталонии: портрет общества» он уже на уровне судебной практики проследил соотношение писаных норм и местных обычаев, показав, каким образом репрессивные механизмы государства и города переосмыслили традиционные представления о справедливости и наказании¹⁴¹. Ф. Сабатэ-и-Курулем неоднократно обращался к лексике актового и нарративного материала, фиксируя, как сами каталонцы обозначали властные полномочия и формы зависимости.

Дж.М. Сальрак-и-Марес как представитель каталонской социальной и политико-правовой истории, во многом связанной с французской традицией «Анналов», также занимался исследованием средневекового каталонского крестьянства. В ранних работах о крестьянстве и сеньориальной власти он рассмотрел эволюцию зависимых состояний от IX до XIII вв., тем самым задав социально-исторический фон для анализа обычного права этого периода¹⁴². Статья 2001 г.

¹³⁸*Sabaté i Curull F.* Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña // *Revista d'Historia Medieval*. 1998. № 9. P. 127–149.

¹³⁹*Idem.* La Governació al Principat de Catalunya i als comtats de Roselló i Cerdanya // *Anales de la Universidad de Alicante*. 1999. № 12. P. 21–62.

¹⁴⁰*Idem.* L'apparition du féodalisme dans la péninsule Ibérique. Etat de la recherche au commencement du XXI^e siècle // *Cahiers de Civilisation Médiévale*. 2006. Vol. 49, N° 193. P. 49–69.

¹⁴¹*Idem.* La pena de muerte en la Cataluña bajomedieval // *Clio & Crimen*. 2007. № 4. P. 118–276.

¹⁴²*Salrach i Marès J.M.* Remences i pagesos a la Catalunya medieval // *Revista d'història medieval*. 1995. № 6. P. 127–135.

дополнила этот блок, связав изменения в аграрном обществе и развитии рынков с эволюцией правовой коммуникации и механизмов защиты прав¹⁴³. Особое место среди его работ занимают исследования судебной практики и разрешения конфликтов: на материале процедурных форм, компромиссов и арбитража Дж.М. Сальрак-и-Марес проследил постепенное оформление политических инстанций и разграничение их компетенций¹⁴⁴.

В поздней монографии «Правосудие и власть в Каталонии до 1000 г.» исследователь сместил акцент на источниковедческий анализ, реконструируя ранние (IX–XI вв.) представления о справедливости, на основе которых затем сложилась правовая система XII–XIII вв. В этой работе особенно заметно внимание автора к языку актов, что делает её методологически значимой для настоящего исследования. Наконец, в статье «Государственное и феодальное правосудие в Каталонии» Дж.М. Сальрак-и-Марес подвёл итоги размышлений о многослойности судебной системы и предложил понимаемый права между сеньориальными, королевскими и коммунальными практиками¹⁴⁵.

В историографии обычного права Новой Каталонии особое место занимает творчество Дж. Серрано Дауры, который последовательно рассмотрел локальное обычное право пограничных территорий (Тортоса, Льейда и др.) как ключ к пониманию механизмов их интеграции в каталонское политико-правовое пространство. В ряде работ о распространении права Льеиды, о сеньориальных и муниципальных структурах Орты и Миравета, а также об «Обычаях Фликса» и «Обычаях Тортосы» он показал, как сформировались локальные своды обычаев, сочетающие привнесённые модели с практиками повседневного регулирования на новом заселённом пространстве. Исследования Дж. Серрано Дауры построены на тщательном источниковедческом анализе конкретных законодательных памятников — от поселенных хартий до полноценных сводов обычного права, что позволяет реконструировать не только текстуальную историю норм, но и контекст их применения. Особый интерес для изучения локального обычая представляют его работы

¹⁴³*Idem*. Sociedad rural y mercados en la Cataluña medieval // Edad Media: revista de historia. 2001. № 4. P. 83–111.

¹⁴⁴*Idem*. Prácticas judiciales, transformación social y acción política en Cataluña (siglos IX–XIII) // Hispania: Revista española de historia. 1997. № 197 (57). P. 1009–1048; *Idem*. Les modalités du règlement des conflits en Catalogne aux XIe et XIIe siècles // Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 2000. № 31. P. 117–134.

¹⁴⁵*Salrach i Marès J. M.* Justícia d'Estat i justícia feudal a Catalunya // Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. 2022. № 33. P. 279–302.

о мультиконфессиональной среде и социальных и религиозных практиках мори-сков. В этих исследованиях локальное обычное право выступило инструментом упорядочения сосуществования различных общин. Анализируя соотношение сеньориальной власти и муниципального самоуправления, а также участие знати в отправлении правосудия, Дж. Серрано Даура показал, что через судебные процедуры, четкое определение границ юрисдикций и активное участие городских корпораций в составлении и записи локальных сводов обычного права проявились особенности обычного права Новой Каталонии¹⁴⁶.

Работы португальского исследователя Р.Р. Тостеса можно отнести к классической пиренейской школе истории права, для которой характерно внимание к понятийному аппарату, институциональному языку и длительным хронологическим срезам. Его исследования посвящены широкому кругу вопросов: искусству и технике права в аргументации необходимости народного представительства при Пере IV Церемонном (1336–1387)¹⁴⁷, институциональному языку каталонских кортесов XIV в.¹⁴⁸, эволюции понятий «авторитет», «политическое сообщество»¹⁴⁹, фигуре судьи-монарха¹⁵⁰ и др.

¹⁴⁶*Serrano Daura J.* Usos i pràctiques socials i religiosos dels moriscos d'Ascó, Benissanet i Miravet // Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 1993. № 9 (1). P. 31–42; *Idem.* L'antic dret de Lleida a les comarques tarragonines (s. XII–XIV) 1997. P. 533–540; *Idem.* Senyoria i municipi a Orta: s. XII–XIII 1997. P. 85–101; *Idem.* Incorporació definitiva a Catalunya dels territoris d'Ascó i de Miravet (1347), i d'Horta (1359) 1999. P. 67–95; *Idem.* La Carta de Seguretat dels sarraïns de Tortosa, de 1148 2000. P. 105–150; *Idem.* Els costums de Flix, una baronia de Barcelona // Barcelona: quaderns d'història. 2001. № 5. P. 87–102; *Idem.* Senyoria i municipi a la Batllia de Miravet (s. XII–XIV) 2002. P. 97–137; *Idem.* La projecció del dret de Lleida // Revista de dret històric Català. 2004. (3). P. 233–258; *Idem.* El dret marítim en els Costums de Tortosa (1277–1279) València: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2005. P. 569–582; *Idem.* La famille dans l'historiographie juridique des territoires hispaniques pyrénéens 2005. P. 51–78; *Idem.* La Coexistència de les comunitats cristiana, jueva i sarraïna a Tortosa a la baixa edat mitjana // Revista de Dret Històric Català. 2006. № 6. P. 173–193; *Idem.* Le droit catalan au temps de la Croisade contre les Albigeois 2010. P. 99–112; *Idem.* El Judici de prohoms, una institució judicial de participació vecinal // Glossae. 2015 (12). P. 782–800; *Idem.* La concessió dels costums de la batllia de Miravet // Revista de dret històric Català. 2015 (14). P. 273–304; *Idem.* Una aproximació als Costums de Tortosa i el seu contingut (1277–1279) // Revista de Dret Històric Català. 2023. № 22. P. 111–154.

¹⁴⁷*Tostes R.R.* Els artificis i la tècnica del dret dins dels arguments de la representativitat en el regnat de Pere el Cerimoniós // Revista de dret històric Català. 2018. Vol. 17. P. 81–117.

¹⁴⁸*Idem.* Autoridad, comunidad política y representación: los cambios semánticos y una mirada hacia atrás en la Cataluña medieval // El parlamentarisme en perspectiva històrica. Parlaments multinivell. 2019. Vol. 2. P. 1027–1047.

¹⁴⁹*Idem.* Una lectura sobre el lenguaje institucional en las asambleas parlamentarias catalanas del siglo XIV // Calamus. 2019. Vol. 3. P. 102–119.

¹⁵⁰*Idem.* El monarca-juez y las greuges en las cortes catalanas de la Edad Media // Cortes y Parlamentos en la Edad Media peninsular. 2020. P. 473–500.

Особое место среди них занимает работа, в которой автору удалось связать внутреннюю хронологическую структуру локальных сводов обычного права с изменениями правовой культуры¹⁵¹.

Важное значение для настоящего исследования имеет статья каталонских историков права Ф. Удина-и-Марторелю и А.М. Удина-и-Абельо «Соображения относительно “первоначального ядра” “Барселонских обычаев”»¹⁵², в которой эта проблема рассматривается не только в плоскости датировки, но и как ключ к пониманию механизмов формирования правовой культуры Каталонии.

Проследив эволюцию теории «первоначального ядра» с момента её возникновения до 1970-х гг., авторы показали, как менялись представления исследователей о соотношении письменной фиксации обычая, судебной практики и графской власти. Их источниковедческий подход, основанный на детальном анализе рукописной традиции, формулировок отдельных обычаев и аргументации средневековых юристов, позволил реконструировать не только хронологические слои текста, но и представления современников о природе «обычая» и его авторитетности. В полемике с ранними исследователями они настояли на отказе от механического поиска «наиболее древних» норм и подчеркнули необходимость учитывать динамику переработки и переосмысления обычного права в учёной среде.

Особое место занимает работа каталонского исследователя А. Масферрера-Доминго, касающаяся влияния «Барселонских обычаев» на уголовно-правовое регулирование в муниципиях Новой Каталонии¹⁵³. Он использовал историко-правовой подход, анализируя рецепции и адаптации «Барселонских обычаев» в городском праве Льеиды, Орты, Миравета и других городских общин. Рассмотрение истории формирования текста и историографической традиции, сложившейся вокруг него, позволило вписать каталонское городское право XIII–XIV вв. в более широкий контекст эволюции обычного права Пиренейского полуострова.

Другой каталонский специалист по истории права В. Гарсия-Эдо последовательно рассмотрел каталонские компиляции обычного права не изолированно,

¹⁵¹*Idem*. Do seny i bon juhi na criacao do direito publico: a mutacao do costume na catalunha medieval (seculos XII–XIII) // *Signum. Revista da ABREM*. 2020. Vol. 21. № 1. P. 86–112.

¹⁵²*Udina i Martorell F., Udina i Abelló A.M.* Consideracions a l’entorn del nucli originari dels “Usatici Barchinonae” // *Estudi general: Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona*. 1985–1986. № 5–6. P. 87–107.

¹⁵³*Masferrer Domingo A.* La influència dels Usatges en el Dret penal dels municipis de la Catalunya Nova (notes per a un estudi) // *El territori i les seves institucions històriques. Actes. Ascó, 28, 29 i 30 de novembre de 1997. Barcelona*. 1999. P. 809–838.

а в широком контексте формирования правовых систем Арагонской короны в целом и Королевства Валенсии в частности. В ряде работ он показал, как валенсийские сборники XIII в. возникали и развивались в тесной связи с политикой Жауме I и распространением королевского права Арагонской короны¹⁵⁴. Сравнительный анализ обычаев Льеиды, Валенсии и Тортосы позволил В. Гарсии-Эдо выявить текстологические связи соответствующих сборников обычаев и проследить трансформацию каталонских правовых моделей при их адаптации в валенсийской среде¹⁵⁵. В исследованиях об источниковой базе «Обычаев Тортосы» и влиянии на них итальянского права, связанного с полномочиями нотарииев, он связал эволюцию местного обычного права с рецепцией римского права¹⁵⁶. Обращаясь к латинской версии «Фуэро Хаки», В. Гарсия-Эдо поместил каталонские и валенсийские компиляции в более широкий арагонский контекст¹⁵⁷. В результате каталонские записи обычного права он понимал как ключевое, но не единственное звено в развитии средневекового права Арагонской Короны, сформировавшейся на пересечении каталонской, арагонской и валенсийской традиций.

Американский исследователь П. Дэйладер, работающий в русле англо-американской традиции социальной и политической истории, внёс существенный вклад в понимание механизмов функционирования правовой культуры Каталонии в период расширения территорий и консолидации власти графов-королей. В своей программной статье он показал, как локальные своды обычного права, возникавшие в различных городах и регионах от Руссильона до Тортосы, вступали в диалог с «Барселонскими обычаями», одновременно адаптируя, дополняя и переосмысляя их нормы в соответствии с конкретными социальными и конфессиональными условиями¹⁵⁸.

П. Дэйладер продемонстрировал, что процесс кодификации обычного права был плюралистическим: записи местных обычаев интегрировали элементы из

¹⁵⁴García Edo V. Origen i expansió dels Furs o Costum de València, durant el regnat de Jaume I // Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 1993. № 69. P. 175–200; *Idem*. La redacción y promulgación de la «Costum» de Valencia // Anuario de estudios medievales. 1996. № 26. P. 713–728; *Idem*. Territorialización del derecho foral valenciano // Revista valenciana d'estudis autonòmics. 2008. № 51. P. 104–143.

¹⁵⁵*Idem*. El parentesco entre las costumbres de Lérida (1228), Valencia (1238) y Tortosa (1273) // Anuario de historia del derecho español. 1997. № 67. P. 173–188.

¹⁵⁶*Idem*. Fonts documentals dels Costums de Tortosa i la influència de la notarialística italiana del dret comú a la rúbrica «De notaris» // Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 2000. T. 76. № 1–4. P. 37–56.

¹⁵⁷*Idem*. La versión latina del Fuero Extenso de Jaca del siglo XII (Una propuesta de reconstrucción del texto) // Aragón en la Edad Media. 2017. № 28. P. 39–66.

¹⁵⁸Daileader Ph. La coutume dans un pays aux trois religions : la Catalogne, 1228 – 1319 // Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale. 2006. № 225 (118). P. 369–385.

«Вестготской правды», римского права и канонического права, создавая многослойную социальную структуру, отражавшую сложность управления мультиконфессиональным обществом. Особенно значимо его наблюдение о том, что некоторые городские компиляции (особенно в Руссильоне) формировались в полемике с «Барселонскими обычаями», что свидетельствовало о динамичном характере правовой коммуникации и отсутствии жёсткой иерархии между центральным и локальным правом¹⁵⁹. Его исследования, основанные на анализе документов из городских архивов и законодательных сводов, позволили рассмотреть распространение и трансформацию обычного права как процесс постепенного переосмысления управленческих практик и институциональных структур¹⁶⁰.

В XX—начале XXI вв. появляется много исторических исследований, авторы которых пользуются данными «Барселонских обычаев» в качестве основного или дополнительного источника в рамках узких проблемных и тематических областей. Среди них – история женщин и семьи (работы М. Ауреля-Кардоны¹⁶¹, М. Комас-Виа¹⁶²), история взаимодействия различных религиозных сообществ в средние века (Е. Кляйн¹⁶³, П. Сенак¹⁶⁴, Г. Гонсалво-и-Боу¹⁶⁵, А. Гарсия-и-

¹⁵⁹*Idem.* Town and countryside in northeastern Catalonia, 1267 – c. 1450: the sobreposats de la horta of Perpignan // *Journal of Medieval History*. 1998. № 4 (24). P. 347–366.

¹⁶⁰*Idem.* True Citizens: Violence, Memory, and Identity in the Medieval Community of Perpignan, 1162–1397. Leiden; Boston: Brill, 2000.

¹⁶¹*Aurell Cardona M.* Du nouveau sur les comtesses catalanes (IXe–XIIe siècles) // *Annales du Midi*. Vol. 109. № 219–220.

¹⁶²*Comas-Via M.* Looking for a Way to Survive: Community and Institutional Assistance to Widows in Medieval Barcelona // *Women and Community in Medieval and Early Modern Iberia*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2020. P. 177–194.

¹⁶³*Klein E.* Les juifs et la société chrétienne à Barcelone au Moyen Âge // *Annales du Midi*. 2006. Vol. 118. № 225. P. 437–440.

¹⁶⁴*Senac P.* Islam et chrétienté dans l'Espagne du haut Moyen Age: la naissance d'une frontière // *Studia Islamica*. 1999. № 89 (1999). P. 91–108.

¹⁶⁵*Gonzalvo i Bou G.* Els jueus i els Usatges de Barcelona // *Barcelona Quaderns D'Història*. Barcelona, 1996. № 2. P. 117–124.

Гарсия¹⁶⁶, Х.Х. Мунтане-и-Сантимери¹⁶⁷ и др.), история судопроизводства и его особенности (Л. Ассиер-Андриу¹⁶⁸, Л. Донат Рохас¹⁶⁹, Ж.-М. Рубеллан¹⁷⁰ и др.).

Классические работы заложили основы научных представлений о происхождении, содержании и структуре текстов каталонского обычного права. Именно к этому этапу относятся первые успешные попытки построения периодизаций его развития. При этом, большинство исследователей привлекали тексты записей обычного права как источник для конкретно-проблемных исследований, посвящённых различным вопросам, прежде всего, социально-экономической. Значительное влияние оказали историографические традиции такие, как например, школа «Анналов», определившие концептуально новые постановки вопросов и интерпретации источников.

§1.3. Терминологические исследования

В настоящий подпараграф вошли работы по лексике отдельных сводов обычного права, актового материала, а также обобщающие терминологические исследования о бытовании важных для нашей диссертации понятий в контексте средневековой истории Пиренейского полуострова.

Особое значение для нашего исследования имеет монография каталонской исследовательницы Е. Родон-Бинуэ «Специализированная лексика каталонского феодализма XI в.»¹⁷¹. В центре её внимания находилось формирование «технического» языка феодальных отношений, что позволило проследить, каким образом

¹⁶⁶García y García A. Los juramentos e imprecaciones en los “Usatges” de Barcelona // *Glossae: European Journal of Legal History*. Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos, 1995. № 7. P. 51–80.

¹⁶⁷Muntané i Santiveri J.-X. Anàlisi de l’estructura del jurament de les malediccions dels jueus catalans: usatge 171 // *Revista de Dret Històric Català*. Barcelona, 2014. Vol. 13. P. 9–48.

¹⁶⁸Assier-Andrieu L. Dificultad y necesidad de la antropología del derecho // *Revista de Antropología Social*, 1970. Vol. 24. P. 35–52; *Idem*. Custom and Law in the Social Order: Some reflections upon French-Catalan peasant communities // *Law and History Review*. 1983. Vol. 1. № 1. P. 86–94.

¹⁶⁹Donat Rojas L. The duel in medieval western mentality // *Ideology in the Middle Ages: Approaches from Southwestern Europe* / ed. Sabaté i Curull. Leeds: Arc Humanities Press, 2019. P. 175–202.

¹⁷⁰Rubellin M. Combattant de Dieu ou combattant du Diable? Le combattant dans les duels judiciaires aux IXe et Xe siècles // *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public*. Montpellier: Publications de la Sorbonne, 1987. Vol. 18. P. 111–120.

¹⁷¹Rodon Binue E. El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña. (Contribución al estudio del latin medieval). Barcelona: Escuela de Filología, 1957. 278 p.

локальные обычаи и преимущественно устная практика заключения соглашений закреплялись в латинской документации. На основе обширного корпуса актового материала автор выявила формы написания ключевых терминов, их этимологию, частотность и контексты употребления, показав процесс постепенной фиксации повседневных правовых практик и их адаптации к потребностям нотариата и суда. Для настоящей диссертации особенно важно, что в работе Е. Родон-Бинуэ наглядно выражен «пограничный» между разговорной и книжной традицией характер ряда понятий. Вместе с тем для прояснения происхождения отдельных терминов, связанных с социальной структурой каталонского общества, оказалось необходимым обратиться к исследованиям, посвящённым аналогичной терминологии в других регионах (в первую очередь в Северной Италии¹⁷²).

В том же русле, обозначающем поворот к истории правового дискурса и правовой ментальности, выполнены работы К. Дуарте-и-Монсеррата — прежде всего исследование «Правовая лексика “Обычаев Тортосы” (MS. de 1272)», а также статьи о языке и диалектных особенностях данной рукописи¹⁷³. Посвящённые конкретному компендиуму — «Обычаям Тортосы», они показали, каким образом при заимствовании норм и формул из авторитетных сборников (например, «Барселонских обычаев») происходила их языковая и концептуальная адаптация к местной среде. К. Дуарте-и-Монсеррат проследил, какие термины, обозначающие институты, процедуры и статусы, перешли в состав текста «Обычаев Тортосы», какие подверглись переопределению или уточнению и как соотносились латинская и старокаталанская традиции.

Французская исследовательница А. Рюкуа вместе с обобщающими работами по истории Пиренейского полуострова выступила автором главы в коллективной монографии под редакцией Ф. Сабатэ-и-Куруля «Auctoritas, potestas: концепты власти в средневековой Испании»¹⁷⁴. Этот раздел важен не столько кастильским материалом, сколько обращением к истории понятий. А. Рюкуа показала,

¹⁷²Rippe G. Dans le Padouan des Xe–XIe siècles : évêques, vassaux, «cives » // Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. Poitiers: Publications de la Sorbonne, 1983. Vol. 14. P. 141–150.

¹⁷³Duarte i Montserrat C. El vocabulari jurídic del Llibre de les costums de Tortosa (ms. de 1272). 1a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1985. 128 p.; Idem. La llengua del manuscrit de 1272 del Llibre de les Costums de Tortosa // Revista de llengua i dret. 1991. № 16. P. 7–56; Idem. Notes sobre trets dialectals en el «Llibre de les costums de Tortosa» // Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 1987. № 2. P. 19–26.

¹⁷⁴Rucquoi A. Auctoritas, potestas: concepts of power in medieval Spain // Ideology in the Middle Ages: Approaches from Southwestern Europe / ed. Sabaté i Curull F. Leeds, 2019. P. 51–72.

как латинские “auctoritas” и “potestas” в христианских королевствах Пиренейского полуострова семантически меняли свои значения и встраивались в систему представлений о законности, иерархии и легитимации власти. Проанализировав королевские акты, нормативные сборники и нормативные тексты, она продемонстрировала, как римско-правовые категории интегрировались в практику и повседневные представления о праве.

Диссертация каталонского филолога К.А. Прието-Эспиносы «Профессиональная лексика в средневековой каталонской документации на латинском языке»¹⁷⁵ вывела изучение текстов права за пределы сугубо лексического анализа и вписала в более широкую линию исследований каталонского обычного права, обозначенную, в частности, работой Е. Родон-Бинуэ.

Используя методы корпусной лингвистики и опираясь на «Словарь средневековой каталонской латыни», построенный как корпус текстов (включая онлайн-публикацию «Барселонских обычаев» — 2020), К.А. Прието-Эспиноса рассмотрел правовую лексику как индикатор складывающейся профессиональной среды, институциональных структур и практик взаимодействия между различными группами общества. Профессиональные термины, обозначения должностных лиц, участников судебных процедур, видов договоров и форм насилия он понял не только как языковые единицы, но и как носителей определённых правовых представлений и социальных иерархий. В этом смысле его глоссарий и наблюдения над функционированием отдельных слов и словоформ оказываются ценными как вспомогательный инструмент при работе с латинской и старокаталанской версиями «Барселонских обычаев» и других сборников локального обычного права.

Тем самым лингвистический анализ понятийного аппарата «Обычаев Тортозы» превращается в исследование отдельных правовых норм и понятий, позволяя увидеть, как в городской среде XII–XIII вв. сформировалась собственная терминология, опирающаяся на авторитет общекаталонских сборников обычного права, таких, как «Барселонские обычаи», но перерабатывающая их в соответствии с локальными практиками. К.А. Прието-Эспиноса и К.Дуарте-и-Монсерат рассматривали нормы обычного права в связи с формой их записи, употреблением терминов и особенностями их функционирования в тексте. Тем самым проблематика, ранее представленная в исследованиях Е. Родон-Бинус, получила дальнейшее развитие.

¹⁷⁵Prieto Espinosa C.A. El lèxic dels oficis a la documentació llatina de la Catalunya altmedieval. / Tesi presentada per optar al Grau de Doctor. Barcelona. 2020. 2 vol.

К началу 2000-х гг. исследовательское внимание сконцентрировалось на письменных практиках, что позволило уточнить механизмы записи обычного права. Сложившаяся панорама начала XXI в. демонстрирует продуктивный союз институциональной истории, социально-экономической и правовой истории для объяснения изменений, произошедших в XII–XIII вв.

Историография каталонского обычного права формировалась на пересечении двух крупных исследовательских традиций — французской школы, методологически близкой «Анналам», и англо-американской институционально-социальной медиевистики. Представители первой (П. Боннасси, Ж.М. Сальрак-и-Марес, отчасти Ф. Сабате-и-Куруль) рассматривали локальные своды обычного права как выражение длительных процессов феодализации, трансформаций сеньориальной власти и развития социальных структур с акцентом на анализе актового материала. Для англо-американских исследователей (Т.Н. Биссон, А.Дж. Косто, П. Фридман) обычное право предстало прежде всего результатом политико-административных практик, переговоров и документальной культуры, что позволяло переосмыслить «Барселонские обычаи» и другие записи обычного права как инструмент власти, а не универсальные модели кодификации. Эти две школы задали разные, но взаимодополняющие исследовательские оптики, определив хронологические рамки анализа каталонского обычного права XII–XIII вв.

Сравнение французской и англо-американской историографических традиций особенно важно для исследования каталонского обычного права, поскольку оно позволяет увидеть, как одни и те же источники можно трактовать посредством различных методологических подходов. Французская школа подчеркнула социальную природу локального обычая и его место в длительных процессах феодализации, тогда как англо-американская традиция выявляет механизмы производства норм через письменность, административные практики и политические коммуникации. Сопоставление этих подходов помогает избежать одностороннего объяснения и выработать комплексное понимание того, как формировалась и функционировала правовая культура Каталонии XII–XIII вв. Тем самым сравнительный анализ становится методологическим основанием для исследования каталонских правовых текстов, включая «Барселонские обычаи».

Терминологические исследования показали, что язык описания средневекового права не является нейтральным и существенно влияет на интерпретацию источников. Эти разработки создают важную теоретическую и методологическую основу для анализа источников, используемых в диссертации.

Обзор западноевропейской медиевистики демонстрирует, что интерес к каталонскому обычному праву прошёл путь от фрагментарных упоминаний к комплексным исследовательским программам. Постепенно фокус сместился от реконструкции правовых институтов к изучению практик, дискурсов и культурных кодов. Значимую роль сыграли работы, интегрирующие методы правовой истории, социальной истории и исторической антропологии.

§2. Социолингвистический подход к изучению обычного права

В западноевропейской медиевистике во второй половине XX в. возрос интерес к многоязычным письменным практикам. Активно изучается, каким образом латинский язык взаимодействовал с народными в правовых текстах — как повседневных, так и нормативных. Перевод и языковые изменения в исследовательском сообществе стали пониматься как социально-культурный процесс, а не как сугубо техническая задача—присвоение новых правовых смыслов и дискуссия о статусе нормы. В этой части историографического раздела рассматриваются исследования мультилингвизма и языковой ситуации в Средиземноморье и на Пиренейском полуострове, а также работы, посвящённые соотношению устного и письменного в средневековом праве. Особое место занимают исследования средневекового перевода и интерпретации.

§2.1. Методологические основания изучения мультилингвизма

Базовые понятия теории мультилингвизма задали классические тексты, посвящённые диглоссии и билингвизму. Ч.А. Фергюсон в программной статье «Диглоссия» описал устойчивое распределение функций между «высоким» и «низким» кодами. Собственно диглоссию он определил как явление, подразумевающее сосуществование двух языков с разделением сфер их использования (в нашем случае старокаталанского языка и латыни, использовавшегося в официальных документах). Ч.А. Фергюсон отметил, что такая языковая ситуация может иметь разное происхождение и проявляться в разных языковых ситуациях. Кроме того, он

увидел перспективность применения этого понятия по отношению к исторической социолингвистике¹⁷⁶.

Немного позже Дж. Фишман разделил «билингвизм» как индивидуальную компетенцию (ведущую своё происхождение от психолингвистических исследований) и «диглоссию» как социальную организацию языковых кодов, которая представляла интерес для исследователей этого периода¹⁷⁷.

Для анализа микромеханизмов переключения кодов применяется концепция интерактивной социолингвистики Дж.Дж. Гамперца “*we-code/they-code*”. Эта теория иллюстрирует положение о том, что переключение кодов является сложным социальным явлением в зависимости от сферы деятельности, адресата и характера высказывания¹⁷⁸.

Отличиям в использовании заимствований и переключения кодов посвящена статья лингвистов С. Поплака и Д. Санкофа «Заимствование: одновременность интеграции»¹⁷⁹. Это исследование позволило провести границы между заимствованиями отдельных лексических единиц из старокаталанского языка и включением этих единиц в синтаксические структуры и грамматические рамки латинского предложения.

К 1980-м гг. сформировалось несколько вариантов подходов к сугубо лингвистическим исследованиям билингвизма и переключения кодов. Однако исследовательские интересы лингвистического сообщества в 1990-х гг. сменили направление и предложили взгляд на переключение кодов, смешение нескольких языков и другие сходные явления в контексте формирования идентичности отдельных социальных и этнических групп в динамике¹⁸⁰.

В конце XX— начале XXI в. вектор научных интересов исследователей сместился от случаев диглоссии к случаям многоязычия — мульти- и плюрилингвизма. Среди концептуальных работ, посвящённых этому явлению, стоит указать на главу «Переключение кодов и грамматическая теория» (П. Миускен)¹⁸¹ в коллек-

¹⁷⁶Ferguson C.A. Diglossia // WORD. Journal of the International Linguistic Association Routledge, 1959. Vol. 15. № 2. P. 326.

¹⁷⁷Fishman J.A. Bilingualism with and without Diglossia; Diglossia with and without Bilingualism // Journal of Social Issues. 1967. № 2 (23). P. 29–30.

¹⁷⁸Gumperz J.J. Discourse strategies. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1982. P. 143.

¹⁷⁹Poplack S., Sankoff D. Borrowing: the synchrony of integration. // Linguistics. Vol. 22. Jena, 1984. P. 101.

¹⁸⁰Myers-Scotton C. Duelling languages: Grammatical structure in code-switching. Oxford: Oxford University Press, 1993. P. 2; Auer P. From codeswitching via language mixing to fused lects // International Journal of Bilingualism. 1999. T. 3. № 4. P. 1–28.

¹⁸¹Muysken P. Code-switching and grammatical theory // One Speaker, Two Languages: Cross-Disciplinary Perspectives on Code-Switching / ed. Milroy L., Muysken P. Cambridge, 1995. P. 85.

тивной монографии, представляющей собой междисциплинарное исследование явления мультилингвизма. В данной работе автор приводит формальные модели, согласно которым строятся предложения в разговорной практике людей, владеющих двумя и более языками. Важным для нашего исследования наблюдением П. Миускена является тот факт, что в сознании говорящего всегда есть «доминирующий» и «подчинённый» языки и что наиболее часто мультилингвизм проявляется в использовании отдельных лексических и синтаксических единиц «доминирующего» языка внутри предложения на подчинённом языке.

В коллективной монографии, изданной в 2000 г. под редакцией П.В. Кроскрити, был введён термин «режим языка», который описывал идеологические конструкции, придающие общему (например, в нашем случае латинскому языку) трансрегиональную легитимность, а вернакулярам — локальную аутентичность и социальную адресность¹⁸².

Дж.Н. Адамс в работе «Билингвизм и латинский язык»¹⁸³ коснулся многих принципиальных для нашего исследования проблем, а именно соотношения латинского языка и вернакуляра в текстах, имеющих различный социальный контекст и синтаксической обусловленности латинских вставок и заимствований в текстах на иных языках, исторических принципов переключения кодов для различных групп языков, в том числе и иберо-романских.

§2.2. Мультилингвизм в средневековом Средиземноморье и на Пиренейском полуострове

Обратимся к исследованиям, где указанный инструментарий применяется к средневековому и пиренейскому материалу. Ключевым шагом для преодоления традиционной дихотомии «высокого» и «низкого» регистров использования латыни и вернакуляра стала «социофилология» Р. Райта¹⁸⁴. Он систематизиро-

¹⁸²*Kroskrity P.V. Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities. d. Santa Fe: School of American Research Press, 2000.*

¹⁸³*Adams J.N. Bilingualism and the Latin Language. Cambridge University Press, 2003.*

¹⁸⁴*Wright R. Sociolinguistique hispanique (VIIIè – XIè siècles) // Médiévales. 1993. T. 12, № 25. P. 69; Idem. Latin and the Romance languages in the early Middle Ages. University Park: Pennsylvania State University Press, 1996; Idem. Translation between Latin and Romance in the Early Middle Ages // Translation Theory and Practice in the Middle Ages. / ed. Beer J.M.A. Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1997. P. 7–32.*

вал идею континуума между позднелатинскими и раннероманскими практиками письма, в том числе с использованием пиренейского материала (преимущественно не каталонского). В своих исследованиях Р. Райт проанализировал специфику позднелатинской письменности различных областей Пиренейского полуострова. Автор подчеркнул, что пути складывания местных диалектов во многом определялись политическими факторами. Например, сравнив позднелатинские тексты на территории Кастилии и Каталонии, он сделал вывод, что в последнем случае довольно длительная зависимость от государства Каролингов в качестве Испанской марки способствовала сближению с провансальскими и окситанскими вариантами латинского языка в Каталонии, тогда как кастильская разновидность испытала значительное арабское влияние¹⁸⁵.

При этом Р. Райт определил языковую ситуацию в Каталонии к X в. как «диглоссию»¹⁸⁶. В документах «латынь» часто выступает как совокупность жанрово обусловленных регистров, часть из которых фактически опирается на живую романскую грамматику и лексику. Р. Райту удалось показать это на примере текстов различных жанров, в которых была распространена формульность, где «нормативная» латинская грамматика соседствовала с романскими морфемами и топонимикой. Такой взгляд радикально изменил исследовательский подход к «вульгаризмам» в актовом материале и нормативных текстах: это не ошибки, а показатели социолингвистического диапазона писца и общества в целом.

Весьма полезным для нас стало исследование лексики актового материала на вульгарной латыни XI в. авторства Ж.-М. Тока¹⁸⁷. Анализируя документальный корпус, автор выявляет наиболее частотные лексические изменения, характерные для интересующего нас периода. Несмотря на то что автор проводит сквозной поиск по леммам в корпусе текстов, он подчёркивает необходимость тщательной работы с каждым текстом и документом, отмечает важность внимания к этимологии слов, их семантическому окружению, синтаксису и т.д.¹⁸⁸ Работа выполнена на южно-французском материале, однако в данном случае нам важно сочетание двух подходов — сплошного поиска в массиве тысяч текстов определённых лексических элементов и скрупулёзная аналитическая работа автора (пример *case-studies*), связанная с обращением к историческому и языковому контексту состав-

¹⁸⁵Ibid.

¹⁸⁶Ibid. P. 68–69.

¹⁸⁷Tock B.-M. Les mutations du vocabulaire latin des chartes au XI^e siècle // Bibliothèque de l'École des chartes. Paris, 1997. Vol. 155. № 1. P. 119–148.

¹⁸⁸Ibid. P. 146.

ления, бытования и функционирования актового или делопроизводственного материала.

К проблеме перехода от народной латыни к романским языкам обращаются Ж. Бельмон и Ф. Вейярд в работе «“Фаршированная латынь” и окситанский язык в актах XI в.»¹⁸⁹. Авторы считают, что на начальном этапе данной трансформации единицы последнего включались в документы, составленные на вульгарной латыни, посредством использования местной лексики, вписанной в латинские грамматические и синтаксические конструкции. Это и есть «фаршированная латынь». Только когда актовый материал и документы, связанные с судопроизводством, насыщаются этой лексикой, происходит формирование литературного, но не регулярного народного романского языка, однако на данном этапе на первый план уже выходят региональные особенности.

Соотношению устного и письменного в средневековых правовых практиках посвящена статья каталонского историка Х.В. Боски-и-Кодины «От голоса к тексту: изменение и постоянство в процессе письменной фиксации (Каталония, X–XII вв.)»¹⁹⁰. В данной работе автор анализирует то, каким образом устные формулы попадали в нормативные тексты, обращается он и к «Барселонским обычаям» как к одному из вспомогательных источников.

Исследованием историко-филологического характера является монография К.Е. Леглу «Мультилингвизм и родной язык в средневековых французских, окситанских и каталанских нарративных источниках»¹⁹¹. Несмотря на то что круг источников данного труда практически не связан с юриспруденцией и её особенностями, в этой работе содержатся многие концептуальные наблюдения, касающиеся сосуществования нескольких языков в интересующем нас регионе, особенностей графики и записи текстов на «долитературном» этапе формирования местных романских языков, которые оказываются очень полезными в контексте изучения существовавших в средневековой Каталонии переводческих практик.

Мультилингвизм в Средние века остается одной из наиболее востребованных и интересующих исследователей различных регионов (к нашему сожалению,

¹⁸⁹Belmon J., Viellard F. Latin farci et occitan dans les actes du XIe siècle // Bibliothèque de l'École des chartes. Paris, 1997. Vol. 155. № 1. P. 149–183.

¹⁹⁰Boscá Codina J.V. De la voz en el texto: cambios y permanencias en el proceso de afirmación de la escritura (Cataluña, siglo X–XII) // Acta historica et archaeologica mediaevalia. 1999. № 20. P. 139–175.

¹⁹¹Leglu C.E. Multilingualism and Mother Tongue in Medieval French, Occitan and Catalan Narratives. Pennsylvania; Penn State University Press, 2010.

практически не затрагивая Пиренейский полуостров). Среди новейших публикаций, так или иначе посвящённых применению лингвистической оптики мультилингвизма, стоит назвать сборник «Языки раннесредневековых грамот (латынь, германские вернакуляры и писаное слово)»¹⁹²: многие статьи, вошедшие в его состав, демонстрируют методологическую преемственность с классическими работами Р. Райта, М.Т. Клэнчи и др.¹⁹³

В другом сборнике «Языки и сообщества в западных провинциях поздней Римской империи и в постимперский период»¹⁹⁴ представлены две статьи, посвящённые анализу языковой ситуации на Пиренейском полуострове в раннем Средневековье, написанные в том числе с применением методик изучения многоязычных сообществ, посредством анализа текстов и отдельных языковых единиц (также на основе данных ономастики)¹⁹⁵.

Таким образом, методология исследования письменных практик многоязычных обществ уже оформилась, была успешно апробирована на средиземноморском и пиренейском материале и при этом остаётся востребованной в современной медиевистике. В совокупности эти исследования формируют представление о многоязычной среде Средиземноморья и Пиренеев, что позволяет нам перейти к анализу взаимодействия устной и письменной традиций в правовых практиках.

¹⁹²The Languages of Early Medieval Charters. Latin, German Vernaculars, and the Written Word / ed. R. Gallagher, E. Roberts, F. Tinti. Boston; Leiden: Brill, 2021. 548 p. (Brill's Series on the Early Middle Ages, T. 27)

¹⁹³Tinti F. Latin and Germanic Vernaculars in Early Medieval Documentary Cultures: Towards a Multidisciplinary Comparative Approach // The Languages of Early Medieval Charters. Latin, German Vernaculars, and the Written Word / Ed. by R. Gallagher, E. Roberts, F. Tinti. Boston; Leiden: Brill, 2021. P. 3.

¹⁹⁴Languages and Communities in the Late-Roman and Post-Imperial Western Provinces / Ed. by Mullen A., Woudhuysen G. Oxford: Oxford University Press, 2023.

¹⁹⁵Velázquez I. Reflections on the Latin Language Spoken and Written in Visigothic Hispania // Languages and Communities in the Late-Roman and Post-Imperial Western Provinces / ed. by Mullen A., Woudhuysen G. Oxford: Oxford University Press, 2023. P. 58–84; Barrett G. Conservatism in Language: Framing Latin in Late Antique and Early Medieval Iberia // Ibid. P. 85–125.

§2.3. Соотношение устной и письменной традиции в средневековых правовых текстах

В современной западной медиевистике проблема соотношения устного и письменного в источниках права рассматривается как комплексное явление, охватывающее не только (и не столько) технику фиксации нормы, но и социальные механизмы её функционирования. Исследования последних десятилетий (М. Клэнчи, Р. Маккитерик, М. Баньяр, М. Зиммерман, У. Браун, Б. Сток, П. Гири и др.) продемонстрировали, что письменная фиксация обычного права не вытесняла устных практик, а трансформировала их, создавая смешанные формы правовой коммуникации.

Представление о тесной связи письменной фиксации с устными формами правового действия сложилось в английской историографии задолго до работ М.Т. Клэнчи. Уже Ф. Поллок и Ф.У. Мейтленд обращали внимание на значение устного волеизъявления, свидетельства и публично совершаемых действий при передаче и удостоверении права¹⁹⁶. В середине XX в. Ф. М. Стентон рассматривал ранние англосаксонские грамоты в связи с практикой устных пожалований и сопровождавших их символических действий¹⁹⁷. П. Шапле впоследствии существенно усложнил эту модель, поставив под сомнение представление о последовательной замене устного акта письменным документом¹⁹⁸. М.Т. Клэнчи, опираясь на сложившуюся исследовательскую традицию, обобщил и развил эти наблюдения на материале Англии XI–XIII вв., проследив длительное сосуществование и взаимодействие устных и письменных форм правовой практики — присяг, свидетельских показаний, публичных объявлений, символических действий и их документальной фиксации¹⁹⁹. Этот подход релевантен и для Каталонии XII–XIII вв., где

¹⁹⁶ Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law before the Time of Edward I. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1898. Vol. 2. P. 83–86.

¹⁹⁷ Stenton F.M. Anglo-Saxon England. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1947. P. 141

¹⁹⁸ Chaplais P. The Origin and Authenticity of the Royal Anglo-Saxon Diploma // Journal of the Society of Archivists. 1965. Vol. 3. No. 2. P. 49–52.

¹⁹⁹ Clanchy M.T. Remembering the Past and the Good Old Law // History. 1970. Vol. 55. No. 184. P. 166–172; Idem. From Memory to Written Record: England, 1066–1307. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979. P. 116–117, 231–232. Также см. перевод статьи М.Т. Клэнчи на русский: Клэнчи М. Воспоминания о прошлом и старый добрый закон // Vox medii aevi / под ред. Горбун Г.С.; пер. Горбун Г.С., Заплата А.А. СПб.: Перепечкин Кирилл Владимирович, 2015. № 2–3 (13–14). С. 112–128.

акты, сборники обычаев и муниципальные постановления были продуктом взаимодействия устного ритуала и письменной фиксации.

Б. Сток предложил концепцию «текстуальных обществ», в рамках которой на примере вальденсов показал, что рост грамотности сопровождался сохранением устных форм правовой коммуникации. Важные тексты озвучивались в присутствии неграмотных, превращая чтение в публичное действие, такое как оглашение хартии, принесение присяги или публичное заседание королевского или графского суда. Всё это представляло собой гибридные устно-письменные практики, в которых текст обретал авторитет и легитимность в момент звучания²⁰⁰.

В фундированной монографии «Живая речь: письменная и устная коммуникация на латинском западе с IV по IX век» М. Баньяр рассмотрел оглашение, диалогичность и мнемотехнику как элементы, оставившие след в структуре и формулах текстов актового материала поздней Античности и раннего Средневековья²⁰¹. Он реконструировал «акустическую» сторону учёной латинской культуры, в которой чтение вслух, диктовка и повторение формул конструировали синтаксис, ритмику и грамматические структуры документов. Показав устойчивость этих практик, М. Баньяр объяснил, почему формулы актов сохраняют следы публичного чтения. Стоит также отметить полемику М. Баньяра и Р. Райта. Р. Райт критиковал первого за невнимание к корреляции между орфографией и конкретными фонетическими особенностями народных языков²⁰².

Исследуя монастырские картулярии, П. Гири выявил механизм «избирательного конструирования памяти» — целенаправленной компиляции и отбора документов, где устные предания, локальные практики и их запись объединялись

²⁰⁰Stock B. The implications of literacy: written language and models of interpretation in the eleventh and twelfth centuries. Princeton: Princeton University Press, 1983. P. 13–14.

²⁰¹Banniard M. Viva voce: communication écrite et communication orale du IV^e au IX^e siècle en occident latin. Paris: Institut des études augustinienes, 1992. P. 46–47. Эта работа была недавно переведена на итальянский язык и издана на нём с авторскими дополнениями. Подробнее см. Аникьев И.И., Филиппов И.С. Banniard M. Viva voce: comunicazione scritta e comunicazione orale nell'occidente latino dal IV al IX secolo / Edizione italiana con una Retractatio dell'autore, a cura di L. Cristante e F. Romanini, con la collaborzione di J. Gesiot e V. Veronesi. Trieste: Edizione Università di Trieste, 2020. XVIII, 716 p. (Polymnia: Studi di filologia classica; 25). Баньяр М. Живая речь: письменная и устная коммуникация на латинском западе с IV по IX век / Итал. изд. с доп. автора; под ред. Л. Кристиани и Ф. Романини, при уч. Дж. Джезиота и В. Веронези. Триест: Издательство Университета Триеста, 2020. XVIII, 716 с. (Полимния: Исследования по классической филологии; 25) // СВ. 2021. Т. 82, № 3. С. 184–196.

²⁰²Wright R. Review Article: Michel Banniard, Viva Voce // The Journal of Medieval Latin. Turnhout: Brepols, 1993. № 3. P. 90.

в рамках легитимирующей традиции²⁰³. Показав, что картулярии представляли собой масштабные историко-правовые проекты, он проследил стратегии переупорядочивания, сокращений и вставок, на службе у имущественных и юрисдикционных споров.

В процессе разработки проблемы дихотомии устного и письменного в каролингскую эпоху Р.Д. Маккитерик выделила институциональную практику публичного чтения правовых актов, при которой документ функционировал как часть устной традиции²⁰⁴. Подчеркнув связку писаного слова с властью, она показала, что канцелярии и локальные суды создавали тексты с расчетом на их публичное воспроизведение — от королевских капитуляриев до частных актов. В ее интерпретации публичное чтение не только распространяло нормы, но и придавало им силу через коллективное восприятие и запоминание. Этот вывод важен для понимания каталонской судебной сцены: оглашение, подтверждение общиной и материализация в записи выступают взаимодополняющими стадиями единого процесса, тем более что в течение нескольких веков Каталония находилась в сфере влияния каролингской документальной культуры.

М. Зиммерман, анализируя каталонские актовый материал и текст «Барселонских обычаев», показал феномен «документальной революции» — появления огромного массива актовых материалов при сохранении ключевых устных механизмов санкционирования: оглашение, присутствие свидетелей, участие общины²⁰⁵. Указывая на региональные различия, он проследил профессионализацию писцов и постепенное оформление нотариальной практики, а также стандартизацию формул и знаков удостоверения под влиянием трансрегиональных моделей. Исследователь связывает резкое увеличение количества грамот с перестройкой властных отношений и режимов доказательства — от «живого» свидетельства к

²⁰³Geary P.J. *Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millennium*. Princeton: Princeton University Press, 1996. P. 7.

²⁰⁴McKitterick R.D. *Introduction* // *The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 3.

²⁰⁵Zimmerman M.M. *Écrire et lire en Catalogne (IXe–XIIe siècle)*. Madrid: Casa de Velázquez, 2003. Vol. 1. P. 2. (Bibliothèque de la Casa de Velázquez; vol. 23); *Idem*. *L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IXe au XIIe siècle: Approches d'une signification culturelle* // *Mélanges de la Casa de Velázquez*. 1973. T. 9. P. 233–281; *Idem*. *L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IXe au XIIe siècle: Approches d'une signification culturelle* // *Mélanges de la Casa de Velázquez*. 1973. tome 9. P. 233–281; *Idem*. *La représentation de la noblesse dans la version primitive des Usatges de Barcelone (milieu du XIIe siècle)* // *Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales*. N° 25. Paris, 2002. P. 25.

поиску доказательства в письменных источниках нормативного или актового характера.

В русле англо-американской исследовательской традиции, опирающейся на правовую антропологию и социальную историю (Т.Н. Биссон, Р. Райт и др.), находится работа Д.А. Боумена «Сменяющиеся ориентиры: собственность, доказательства и земельные тяжбы в Каталонии рубежа X–XI веков»²⁰⁶. Исследуя практику разрешения земельных споров, Д.А. Боумен показал, как сосуществовали и влияли друг на друга локальные обычаи, ритуалы клятвы и свидетельства с одной стороны и всё более сложный корпус письменных хартий — с другой. Такой подход сблизил его с каталонской традицией изучения «пограничной зоны» между устным и письменным правопорядком (Е. Родон-Бинуэ и др.), но он сделал акцент не столько на терминологии, сколько на процессуальной стороне конфликтов и практиках доказательства. Д.А. Боумен показал, что рост значения письменной документации не вытеснял устное право, а перестраивал его, придавая устным формам новую правовую функцию и вписывая их в рамки развивающейся «документальной культуры». Для настоящего исследования его выводы особенно важны как модель анализа длительного взаимодействия письменного и устного в правовой культуре Каталонии: формы взаимодействия около 1000 г. задали контекст для понимания трансформаций обычного права и судебной практики в XII–XIII вв.

Во вступлении к сборнику статей «Средневековый судебный процесс: физические, устные и письменные практики в Средние века» М. Мостерт отметил, что письменность в правовой практике сосуществовала с ритуалом и устной вербализацией и что важно анализировать не только документы, но и связь между речью, действием и текстом²⁰⁷.

В рамках того же сборника П.С. Барнвелл рассмотрел прямую речь, включённую в тексты варварских правд, как нормативные образцы речевых актов, предназначенные для конкретных процессуальных ситуаций, а не как дословные записи реально произнесённых высказываний. Письменная фиксация, таким образом, лишь стандартизировала устный «перформатив», задавая формулы и сценарии поведения. Согласно его выводам, «устное» в нормативных текстах высту-

²⁰⁶*Bowman J.A. Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000 / J.A. Bowman, Ithaca: Cornell University Press, 2004. 279 p.*

²⁰⁷*Mostert M. Introduction // Medieval legal process: Physical, spoken and written performance in the Middle Ages / ed. M. Mostert, P. S. Barnwell. Turnhout: Brepols, 2011. P. 4–5. (Utrecht Studies in Medieval Literacy; T. 22)*

пает как моделированная, идеализированная перформативность, тогда как «письменное» оформляет и регулирует ее, что ограничивает возможности прямой реконструкции фактической устной практики²⁰⁸.

Указал на выборочный характер записи У. Браун. В своём исследовании он установил, что документы, фиксирующие исход конфликтов, представляют собой ретроспективную редакцию устных споров. Фактически это дало нам возможность предположить, что обычай постоянно «переписывался» в нужном ключе и в интересах отдельных лиц²⁰⁹.

Очевидно, запись обычного права в средневековом обществе не может рассматриваться без учёта устной составляющей. В средневековых «текстуальных обществах» многочисленные документы включались в устный контекст: легитимность акта подтверждалась публичным оглашением его содержания, присутствием свидетелей, печатью и, следовательно, закреплением в коллективной памяти. Тем самым «обычай» подлежал фиксации, т.е. записи, но продолжал существовать как устная перформативная практика.

§2.4. Роль переводов с латыни на вернакуляры в Средние века

Особого внимания заслуживают и обобщающие исследования о культурном и лингвистическом значении перевода в Средние века, которые показывают, как эти практики работали в конкретных институциональных и языковых контекстах и почему их логика не сводится к привычным для современной теории перевода представлениям.

Р. Копелэнд показала, что средневековый перевод представлял собой форму ученого чтения и толкования текста. Он подчинялся школьным и жанровым нормам, опирался на риторические приёмы переработки авторитетного текста и был тесно связан с представлением о «перенесении учёности» (лат. — *translatio*

²⁰⁸Barnwell P.S. Action, speech and writing in early Frankish legal proceedings // *Medieval legal process: Physical, spoken and written performance in the Middle Ages* / ed. M. Mostert, P.S. Barnwell. Turnhout, 2011. P. 23–24.

²⁰⁹Brown W.C. The gesta municipalia and the public validation of documents in Frankish Europe // *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages* / ed. by W.C. Brown, M. Costambeys, M. Innes and A.J. Kosto. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 95.

studii).²¹⁰ и становлением вернакулярной словесности. В соответствии с идеями Р. Копелэнд, риторико-герменевтическая традиция задала основу для теоретических рассуждений о переводе и статусе языков²¹¹.

К. Буридан показал на материале французского Средневековья, что переводы выступали двигателем языковой эволюции: через калькирование и семантическое заимствование они насыщали лексику, способствовали грамматикализации и нормированию, а также формировали дискурс о «правильности» письменного французского в сопоставлении с латынью²¹².

В контексте изучения средневековых переводов с латыни на романские языки работа Л. Бадии, Дж. Сантанака и А. Солера позволила рассмотреть вернакуляризацию как изменение коммуникативной стратегии распространения знания²¹³. На материале наследия Рамон Льюль²¹⁴ авторы показали, что латинская и каталанская версии одного и того же текста включались в единую систему производства и распространения знания, ориентированную на разные аудитории и адаптированную под потребности каждой из них. Такой подход особенно важен для анализа тех памятников, где перевод на романсе сопровождался перестройкой структуры памятника и даже его содержания.

К кастильскому материалу обратилась М. Кастильо Льюч, показав, как кастильские переводы правовых текстов XIII в. (от двора Альфонсо X до толедских переводческих мастерских) создавали новую писаную норму через управление вариативностью: переводчики и писцы вырабатывали стратегию взаимодействия

²¹⁰Подробнее о значении и истории термина см. Жоно Э. *Translatio studii*: перенесение учёности (одна из тем Жильсона) // Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков (исследования и переводы) / Сост. и общ. ред., пер. М.С. Петровой. М.: Кругъ, 2010. С. 238–294.

²¹¹*Copeland R.* Introduction // *Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages: Academic Traditions and Vernacular Texts*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 5.

²¹²*Buridant C.* Le rôle des traductions médiévales dans l'évolution de la langue française et la constitution de sa grammaire // *Médiévales*. 2003. № 45. P. 77. URL: <http://journals.openedition.org/medievales/637>; DOI : <https://doi.org/10.4000/medievales.637>, (last access: 02.05.2026).

²¹³*Badia L., Santanach J., Soler A.* Ramon Llull as a Vernacular Writer: Communicating a New Kind of Knowledge. Woodbridge: Tamesis, 2016. P. 235.

²¹⁴**Рамон Льюль** (1232–1316?) — каталонский религиозный деятель, писатель, поэт, создатель каталанского литературного языка (см. Луллий Раймунд // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. URL: <https://bigenc.ru/c/lullii-raimond-c3a7be/?v=8844626> (Дата обращения: 03.11.2023).

между латинскими и арабскими письменными моделями, унифицировали орфографию и синтаксис, закрепляли терминологию²¹⁵.

Согласно выводам А. Бурё, перевод в Средние века был неотделим от практик записи, рубрикации, составления глосс и компиляции норм. Все эти технические этапы «фиксации «технические» процедуры структурировали смыслы не меньше, чем собственно межъязыковой перенос, и задавали рамки авторства, жанра и авторитетности²¹⁶.

Наконец, К. Хёйш представил обзор основных работ, посвящённых переводу с латыни на романсе на Пиренейском полуострове, и отказался анахроничного отождествления средневекового перевода с современными нормами «эквивалентности»²¹⁷. Этот автор призвал учитывать спектр значений в конфессиональном, правовом и научном дискурсах и развивать компаративные подходы в рамках теории мультилингвизма.

В совокупности эти работы задали понятийную рамку для трактовки перевода как многоуровневой интеллектуальной технологии, сочетающей интерпретацию, адаптацию и нормотворчество и потому неизбежно расходящейся с нашим сегодняшним представлением о «теории и методологии» переводов

§2.5. Исследования переводов латинского на старокаталанский язык в Средние века

Наиболее близка к проблематике нашего исследования работа испанского филолога Л. Рубио Гарсии «Сравнение латинского и каталанского языка “Барселонских обычаев”»²¹⁸. Эта статья написана исключительно на материале «Барселонских обычаев» и представляет собой сопоставление латинского и каталан-

²¹⁵Castillo Lluch M. Translación y variación lingüística en Castilla (siglo XIII): la lengua de las traducciones // Cahiers d'études hispaniques médiévales. 2005. № 28. P. 131–144.

²¹⁶Boureau A. L'écriture comme prisme. Contraintes et créations des scribes médiévaux // L'Atelier du Centre de recherches historiques. Revue électronique du CRH. 2017. № 16 Bis. URL: <https://journals.openedition.org/acrh/7479> (last access: 04.11.2025).

²¹⁷Heusch C. Penser la traduction au Moyen Âge. Problèmes et perspectives // Cahiers d'études hispaniques médiévales. 2018. T. 41. № 1. P. 19.

²¹⁸Rubio García L. Comparación entre el texto latino y el catalán de los Usatges de Barcelona // Glossae: European Journal of Legal History. 1995. № 7. P. 33–50.

ского текстов, взятых по билингвальному изданию Ф. Вальса-и-Табернера²¹⁹. Эта работа Л. Рубио Гарсии характеризуется крайней конспективностью, которая отвечает заявленной цели его исследования: «<...> *выявить возможные аномалии, лакуны и несовпадения, которые могут существовать между обеими редакциями текста <...>*»²²⁰. В выводах автор остановился на констатации отдельных изменений в переводе и особенностей старокаталанского языка, не объяснив их происхождение и не поместив их в широкий исторический и социолингвистический контекст.

В том же тематическом номере журнала «Глоссы: Европейский журнал правовой истории» была опубликована статья исследователей-филологов П. Дие-са де Ревенги и И. Гарсии Диаса, посвящённая сравнению различных вариантов перевода «Барселонских обычаев» на старокаталанский язык²²¹. В данном исследовании учёные сопоставили способы перевода ряда статей «Барселонских обычаев» в разных вариантах, включая и взятый из рукописи, использованной Х. Бастардесом-и-Парерой при издании «Барселонских обычаев». Авторы не обделили вниманием и лексические особенности старокаталанских переводов, попытались установить взаимосвязи среди латинских переводов памятника.

Испанский филолог Х. Моран-и-Осеринхауреги²²² назвал «Барселонские обычаи» первым памятником «регулярного» старокаталанского языка, поскольку распространение и постоянное использование вернакуляра привели к их переводу в XIII в. Исследователь установил, что центров переводов «Барселонских обычаев» могло быть несколько, на основе разночтений в старокаталанских рукописях памятника. Автор вписал появление перевода «Барселонских обычаев» на старокаталанский язык в общеисторический контекст эпохи. При этом Х. Моран-и-Осеринхауреги указал на расширение территорий, на которых было распространён старокаталанский язык, связав это обстоятельство с экспансией Арагонской Короны в XIII в. В приложении автор привёл фрагменты из старокаталанской версии «Барселонских обычаев» с собственными комментариями. Не менее важна и датировка первых переводов этого правового компендиума на старокаталанский

²¹⁹Ibid. P. 33.

²²⁰Ibid.

²²¹Diez de Revenga P., García Díaz I. Manuscritos y copistas: Los Usatici Barcinonae // Glossae: European Journal of Legal History. Murcia, 1995. № 7. P. 82.

²²²Morán i Ocerinxauregui J. El proceso de creación del catalán escrito // Aemilianense: revista internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances. San Millán de La Cogolla, 2004. Vol. 1. P. 437.

XIII в., поскольку она является одной из основных источниковедческих проблем, связанных с бытованием текста «Барселонских обычаев».

К числу современных лингвистических исследований «Барселонских обычаев» мы отнесли работы немецкого лингвиста Р. Мейера-Германна²²³, в которых он описал ряд экспериментов, проведённых им на материалах текстов актов из Каталонии XI–XIV вв. и рукописей «Барселонских обычаев» с применением технологий компьютерной лингвистики. В основном его работы посвящены синтаксическому переходу от вульгарной латыни старокаталанскому языку. Автор зафиксировал синтаксические особенности текстов, установил частоты изменения позиции подлежащего и сказуемого в рамках предложений. Р. Мейер-Германн также обратился сразу к нескольким вариантам перевода «Барселонских обычаев» на старокаталанский язык (перевод XIII в. по изданию Х. Бастардеса-и-Пареры, и перевод XV в., зафиксированный в “Constituciones de Catalunya”), отметив их различия. Данные, полученные Р. Мейером-Германном, подтверждают наблюдение Х. Бастардеса-и-Пареры о том, что переводчик текста рукописи К из уважения к законодательной, почти сакральной в его понимании природе текста «Барселонских обычаев» постарался сохранить синтаксические особенности оригинала и очень чётко следовал последнему, иногда на уровне дословного перевода и калькирований²²⁴.

В своей работе «Некоторые заметки о составлении “Барселонских обычаев”» М. Майер-Оливэ рассмотрел латинский текст Барселонских обычаев преимущественно с филологической точки зрения и сосредоточился на его языковой форме и текстуальной структуре²²⁵. Исследователь проанализировал лексику, синтаксис и стилистику латинского оригинала, а также варианты чтения и возможные этапы редактирования, опираясь на инструментарий классической текстологии. Правовой и институциональный контекст составления «Барселонских обычаев» при этом во многом отошёл на второй план и послужил фоном для более точной реконструкции истории текста и его компиляции. Таким образом, вклад

²²³Meyer-Hermann R. Auxiliar-Konstruktionen im llatímedieval katalanischer Urkunden (10.–13. Jh.) und in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12. – 15. Jh.) // Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP). 2019. Bd. 2 (135). S. 507–534; Idem. Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.–15. Jhdt.) // Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP). 2020. Bd. 33. S. 155–199.

²²⁴Idem. Zur Emergenz katalanischer Syntax... S. 185.

²²⁵Mayer Olivé M. Algunas notas a propósito de la compilación de los “Usatges” de Barcelona. // Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval, Barcelona, 7–10 de septiembre de 2009. Barcelona, 2012. P. 995–1002.

М. Майера Оливэ в изучение «Барселонских обычаев» заключался в том, что он уточнил латинскую текстуальную традицию, в которой они возникли.

В современной западноевропейской историографии наблюдается устойчивый и последовательно углубляющийся интерес к комплексному изучению многоязычных письменных практик Средневековья, где особое внимание уделяется механизмам взаимодействия латинского и романских языков в правовых текстах — как в сфере повседневной документации, так и в более формализованных корпусах нормативных актов. Исследователи всё чаще рассматривают перевод и языковые трансформации как сложные социокультурные процессы (формы переработки авторитета, присвоения правовых смыслов и переговоров о статусе правовой нормы), а не только технические операции межъязыковой коммуникации или механический перенос терминологии. Методологический инструментарий современных исследований включает междисциплинарные подходы, сочетающие лингвистический, антропологический и социально-исторический анализ с дипломатикой, палеографией и источниковедческой критикой, а также обращение к микроисторическим и социолингвистическим сюжетам. При этом каталонский материал остается недостаточно изученным с точки зрения трансформации правовых текстов и языковых практик.

Однако не появилось комплексных историко-лингвистических исследований, которые бы системно и на репрезентативном источниках анализировали механизмы перевода, адаптации и институциональной циркуляции правовых текстов в каталонском регионе XII–XIII вв., включая вопросы выбора языка, переработки формуляра и переноса правовых категорий. Восполнение этого пробела требует интеграции методов лингвистического анализа с социально-исторической реконструкцией медиаторов и практик письма, а также разработки сопоставимых критериев периодизации и картирования процессов «вернакуляризации» права.

Обращение к социолингвистике позволяет выйти за пределы традиционной историко-правовой оптики и рассматривать право как форму социальной коммуникации. Многоязычие, перевод и соотношение устного и письменного приобретают статус ключевых факторов, определяющих доступ к праву и механизмы его легитимации. Показано, что правовая культура Средневековья разворачивалась в условиях постоянного языкового посредничества между латынью и различными вернакулярами. Это открывает возможность по-новому интерпретировать источники, связанные с каталонским обычным правом, обращая внимание не только на

содержание норм, но и на их языковую оболочку. Таким образом, социолингвистическая перспектива становится не вспомогательной, а структурообразующей для данной диссертации.

§3. Отечественная традиция изучения права Пиренейского полуострова в Средние века

Существует несколько развернутых историографических очерков²²⁶ с характеристикой изучения в том числе и каталонской истории российскими исследователями, мы будем ссылаться не только на обзоры, но и непосредственно на работы, имеющие отношение к нашей проблематике. Подобные обзоры, как правило, сосредоточены на кастильском материале или рассматривают историю Испании в целом, тогда как каталонская проблематика представлена в них лишь отдельными сюжетами. Поэтому их исследовательская перспектива лишь частично пересекается с проблемным полем настоящей работы.

§3.1. Дореволюционные исследования по истории Каталонии в Средние века

Отечественная традиция изучения правовых аспектов каталонского средневековья берёт начало в XIX в. в работах И.В. Лучицкого, а именно в посвящённых пиренейским сюжетам статье и рецензии на книгу О. Брютайльса²²⁷. Наибольший интерес в контексте нашего диссертационного исследования представляет вторая

²²⁶ Среди таких обзоров стоит упомянуть, например, очерк В.А. Ведюшкина, И.С. Пичугиной и Г.А. Поповой в коллективной монографии «История Испании» 2012 года: Ведюшкин В.А., Пичугина И.С., Попова Г.А. Введение // История Испании под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой, М.: Индрик, 2012. Т. 1. С. 11–17. А также краткий очерк И.С. Филиппова (что важно, посвящённый изучению именно каталонской истории в отечественной традиции): *Filippov I. Medieval Catalonia in Russian Research // Catalunya i Europa a través de l'Edat Mitjana*. 2002. P. 113–122. В другом историографическом обзоре, несмотря на его обстоятельность и актуальность, содержится ряд неточностей: Ауров О.В. Изучение средневековой истории Испании в России и СССР: люди, эпохи, идеи // Новый исторический вестник. 2015. Т. 13. № 160. С. 174–201.

²²⁷ Лучицкий И. В. Поземельная община в Пиренеях // Отечественные записки. 1883. № 9–10, 12 (270–271). С. 57–78, 467–506, 415–442; Он же. Brutailis A. Русские рабы и рабство в Руссильоне в XIV и XV вв. A. Brutails, étude sur l'esclavage en Roussillon du XIII au XVII s. 1886: Рец. Киев: Унив. тип, 1886. 30 с.

работа, посвящённая институту рабства и критике подхода О. Брютайльса. Особенно важно для нас то, что уже в XIX в. территории Каталонии (Старой и Новой) и Руссильона рассматриваются как единое пространство, что и О. Брютайльс, и И.В. Лучицкий обращаются к тем же самым источникам, что и мы в настоящем исследовании, — сборникам норм обычного права, составленным в XI–XIII вв. Однако дореволюционных исследователей история права интересовала как прикладная дисциплина.

Ещё одним исследователем дореволюционного периода стал ученик И.В. Лучицкого В.К. Пискорский. Этот автор стал для отечественной историографии первопроходцем в изучении истории Испании в целом и Каталонии в частности. Богатый материал для его работ дала длительная командировка в Испанию, в ходе которой ему удалось познакомиться с рукописными собраниями Каталонии. В.К. Пискорский был хорошо знаком с текстом «Барселонских обычаев», активно использовал их в своих работах в качестве одного из основных источников, например, в монографии «Крепостное право в Каталонии в средние века»²²⁸. Для этого исследования «Барселонские обычаи» стали одним из главных источников, причём впервые они были рассмотрены с исторической точки зрения. Были также предприняты попытки перевода отдельных установлений на русский язык. Не менее известна другая работа В.К. Пискорского «Вопрос о значении и происхождении шести „дурных обычаев“ в Каталонии»²²⁹, где ему удалось не только привести довольно обстоятельный для своего времени и первый на русском языке обзор публикаций, посвящённых «Барселонским обычаям», но и коснуться вопроса о распространении правовых норм, зафиксированных в обычаях на территории сначала Новой Каталонии, а затем и Руссильона²³⁰. Вполне естественно, что изучение социально-экономической и правовой истории Каталонии не было единственной целью зарубежной командировки В.К. Пискорского, о чём он писал в отчёте о ней. Практически параллельно с исследованиями каталонской истории он занимался монографией о кастильских кортесах²³¹, под-

²²⁸Пискорский В.К. Крепостное право в Каталонии в средние века. Киев: Тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901.

²²⁹Он же. Вопрос о значении и происхождении шести «дурных обычаев» в Каталонии: с прил. неизд. Документов. Киев: тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899.

²³⁰Там же. С. 5–7.

²³¹Он же. Кастильские кортесы в переходную эпоху от Средних веков к Новому времени: (1188–1520): исследование. Киев: Тип. Императ. университета св. Владимира, 1897. 212 с.

готовкой обобщающих заметок по современной ему испанской историографии²³². В.К. Пискорский написал также общую работу «История Испании и Португалии»²³³, которая в силу обзорного характера значительно беднее по сравнению с его исследованиями, посвящёнными собственно каталонским сюжетам. После безвременной кончины В.К. Пискорского, работавшего в Киевском и Казанском университетах, у него не осталось учеников, которые бы продолжили занятия сюжетами, связанными с каталонским правом.

Однако стоит учесть, что ограниченный доступ к источникам и отсутствие устойчивых научных центров изучения средневековой истории Пиренейского полуострова существенно сдерживали формирование самостоятельной исследовательской традиции в дореволюционной России. Тем не менее этот этап в развитии отечественной испанистики важен, поскольку именно на нём наметился устойчивый интерес к каталонской истории и праву.

Таким образом, в изучении каталонской истории в целом и в особенности её правовых аспектов случился перерыв, затянувшийся до середины 1930-х гг., когда оно было продолжено исследователями так называемой ленинградской школы (И.В. Арского, А.Е. Кудрявцева).

§3.2. Советская историография по истории Каталонии в Средние века

Советская историография, посвящённая проблемам испанской истории, сформировалась только к 1930-м гг. Это произошло по ряду причин, детальное рассмотрение которых не входит в задачи нашего исследования, однако следует заметить, что не удалось сохранить преемственность по отношению к дореволюционной традиции, например к трудам В.К. Пискорского. В 1930-е гг. интерес к Испании, её истории и культуре стремительно возрос благодаря сближению республиканцев с советским правительством и последующей поддержкой Советским Союзом в ходе Гражданской войны 1936–1939 гг.

²³²Он же. Отчет о заграничной командировке приват-доцента университета св. Владимира В. Пискорского за 1896 и 1897 годы // Журнал Министерства народного просвещения. 1898. № 12 (320). С. 19–47.

²³³Он же. История Испании и Португалии. 2-е изд., доп.-е изд., Санкт-Петербург: Акц. о-во Брокгауз-Ефрон, 1909.

Если работы А.Е. Кудрявцева²³⁴ имеют для нас прежде всего историографическую ценность, то научному наследию И.В. Арского стоит уделить больше внимания в контексте основной части настоящего диссертационного сочинения. Его квалификационная работа «Аграрный строй Каталонии IX–XII веков», защищённая в ЛГУ в 1937 г., была посвящена социально-экономическим аспектам каталонской истории раннего и высокого Средневековья и встретила неоднозначную реакцию²³⁵. На материалах этой работы была основана единственная монография И.В. Арского «Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII–XII века)»²³⁶. В ней целый раздел посвящён «Барселонским обычаям»²³⁷ как источнику по социально-экономической истории данного региона. Этот отечественный исследователь руководствовался представлениями о «Барселонских обычаях», существовавшими в научном сообществе 1930-х гг. и с сомнением относился к их датировке XI в. Буквально на первых страницах монографического исследования И.В. Арский упоминает о своих контактах с французскими и каталонскими коллегами, а именно с Ж. Кальметтом²³⁸ и Ф. Вальс-Табернером²³⁹. Судя по тексту монографии И.В. Арского, ему удалось наладить переписку и пересылку научной литературы с Ф. Вальс-Табернером, поскольку он цитирует фрагмент из ответа ему со стороны каталонского учёного²⁴⁰. Важно понимать, что исследовательский фокус был направлен именно на реконструкцию реалий (в том числе процессуальных особенностей судебного процесса), то есть

²³⁴Кудрявцев А.Е. Основные проблемы изучения средневековой Испании // Культура Испании. М.: Издательство Академии наук СССР, 1940. С. 42–68; Он же. Испания в Средние века. Л.: Соцэкгиз, 1937. 256 с.

²³⁵Добиаиш-Рождественская О.А. Выступление на защите кандидатской диссертации И.В. Арского «Аграрный строй Каталонии IX–XII вв.» (ЛГУ, 29.XI.1937 г.). // Культура западноевропейского Средневековья: научное наследие. М.: Наука, 1987. С. 239–244.

²³⁶Арский И.В. Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII—XII века). Л.: Издательство ЛГУ, 1941. 133 с.

²³⁷Он же. Указ. соч. С. 25–48.

²³⁸Жозеф Кальмет (1873 – 1952 гг.) — французский историк средних веков, профессор университета г. Тулузы.

²³⁹Ферран Вальс-Табернер (1888 – 1942) — каталонский историк Средних веков. В этой связи нам кажется важным сделать небольшое отступление. Ф. Вальс-Табернер симпатизировал советской России в целом, в 1928–1929 гг. он даже посетил с туристическим визитом Ленинград и Москву, о чём свидетельствуют опубликованные им очерки в газете “*La Vanguardia*”. Позднее опубликованы отдельным изданием: *Valls i Taberner F. Un viatger català a la Rússia de Stalin* (1928) / ed. E. Zurawka, Barcelona: PPU, 1985. 135 р. Говорить о раннем знакомстве с И.В. Арским в этот период не приходится, потому что лишь к 1928 г. относится зачисление последнего в ЛГУ. К сожалению, у нас не было возможности получить данные из эпистолярного архива Ф. Вальса-Табернера.

²⁴⁰Арский И.В. Указ. соч. С. 42.

явно выраженной в источнике информации. Дальнейшие исследования И.В. Арского были прерваны Великой Отечественной войной: он ушёл добровольцем на фронт и погиб в ноябре 1941 г.

Политическую и социально-экономическую историю Каталонии, в том числе с привлечением «Барселонских обычаев», изучала Л.Т. Мильская²⁴¹. Её работы по истории Каталонии были выполнены в основном в русле социально-экономических исследований, традиционных для середины — второй половины XX в. Поскольку изначальной её специализацией была аграрная история Германии, одним из основных методов, которыми пользовалась Л.Т. Мильская в исследованиях по социально-экономической истории Каталонии, был компаративный. Однако Л.Т. Мильская опубликовала целый ряд работ в сборниках и коллективных монографиях, посвящённых также институциональной и политической истории Каталонии²⁴². Несмотря на то что она в своих работах систематически привлекала и доступный актовый материал, и исторические сочинения, «Барселонские обычаи» оставались одним из основных источников в её научных трудах. Особый интерес представляют для нас наблюдения исследовательницы относительно лингвистических особенностей каталонского актового материала, даже того, что был доступен в публикациях²⁴³, однако, например, о языковых особенностях нормативных текстов Л.Т. Мильская практически полностью умалчивает. Стоит также упомянуть, что она довольно высоко оценивала проделанное И.В. Арским исследование с поправкой на сопутствующие условия и более современные её работе труды каталонских и испанских историков, например, Е. Родон-Бинуэ²⁴⁴.

В советской испанистике заметное место занимали работы А. Р. Корсунского, в том числе его обобщающий труд «История Испании IX–XIII веков: Социально-экономические отношения и политический строй Астури-Леонского и

²⁴¹Мильская Л.Т. Очерки из истории деревни в Каталонии X–XII вв. М., 1962. 153 с; Она же. Власть графов-королей Барселонского дома и управление доменами короны // Власть и политическая культура в средневековой Европе Ч. 1. М., 1992. С. 100–105.

²⁴²К их числу относятся следующие статьи: Мильская Л.Т. Аграрное развитие Каталонии и окружающая среда (XII – начало XIII в.) // СВ. 1981. № 44. С. 117–135; Она же. К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X–XII вв. // СВ. 1984. № 47. С. 21–28; Она же. Пригородное землевладение арабов и Реконкиста в Каталонии XII века // Проблемы испанской истории. / под ред. С.П. Пожарской, М.: Наука, 1984. С. 158–165; Она же. К вопросу о судьбах общины в Каталонии X–XII вв. // СВ. 1985. № 48. С. 38–46; Она же. Феодалная собственность и государственная власть в Каталонии в эпоху завершения Реконксты // Проблемы испанской истории / под ред. С.П. Пожарской. М.: Наука, 1992. С. 160–165.

²⁴³Она же. Указ. соч. 1962. С. 8.

²⁴⁴Там же. С. 7–8.

Леоно-Кастильского королевства». Несмотря на преимущественно североиспанский материал исследования, положения автора о составе и формировании придворной курии позволяют точнее интерпретировать соответствующие нормы правового памятника и обстоятельства его составления²⁴⁵. А.Р. Корсунский уделял значительное внимание устройству средневекового общества, и эта проблематика получила продолжение в работах его многочисленных учеников²⁴⁶.

Таким образом, в советской традиции право и обычай часто интерпретировались сквозь призму классовых отношений, социальной борьбы и эволюции феодальных институтов. Доступ к зарубежным источникам и научным дискуссиям был ограничен до 1980-х гг., что сказалось на полноте исследований. Тем не менее в советский период были поставлены важные вопросы о взаимодействии обычного и писаного права, роли местных общин и городов, которые сохраняют актуальность по сей день.

§3.3. Современная отечественная историография права Пиренейского полуострова

Граница между советским и постсоветским периодом в отечественной историографии весьма условна и практически неразличима. Многие исследователи продолжили свои штудии, начатые в советское время, в новых условиях, получив доступ к новым источникам и возможность более тесного взаимодействия с зарубежными коллегами. Период 1980–2000-х гг. можно назвать одним из самых продуктивных для отечественной медиевистики в целом и для изучения Пиренейского Средневековья в частности. В историографическом поле появлялись сюжеты, близкие к проблематике данной диссертации, — правовая культура, мультилингвизм, переводы правовых текстов.

Среди учеников А.Р. Корсунского стоит упомянуть О.И. Варьяш, С.Д. Червонова. Несмотря на то что оба исследователя не занимались каталонским мате-

²⁴⁵ Корсунский А.Р. История Испании IX–XIII веков: Социально-экономические отношения и политический строй Астури-Леонского и Леоно-Кастильского королевства. М.: Высшая школа, 1976. 238 с. Среди других его работ см. Корсунский А.Р. Готская Испания: Очерки социально-экономической и политической истории. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 326 с.

²⁴⁶ Он же. История Испании IX–XIII веков... С. 87.

риалом, их наблюдения, сделанные при работе с текстами законодательного характера, чрезвычайно важны для данной диссертационной работы.

Область научных интересов О.И. Варьяш была чрезвычайно широка: от аграрной истории Астури-Леонского королевства²⁴⁷, португальской истории до антропологии средневекового права (которая во многом стала отправной точкой для нашей методологии). Антропология права занимала заметное место в её статьях, но отдельного обобщающего монографического исследования она подготовить не успела. Большинство её статей (в том числе и не публиковавшиеся ранее²⁴⁸), посвящённых сюжетам, связанным с антропологией права и анализом средневековых законодательных текстов, были посмертно собраны и опубликованы в монографии, озаглавленной «Пиренейские тетради»²⁴⁹. Стоит отметить, что Ольга Игоревна была основателем и научным руководителем круглых столов по истории средневекового права «Право в средневековом мире», итоги которых позднее были опубликованы в одноименных сборниках «Право в средневековом мире»; проект был продолжен её учениками и в 2000-х гг.²⁵⁰. Концептуальной по содержанию является её статья «Язык средневекового права»²⁵¹, в которой содержится ряд наблюдений Ольги Игоревны, сделанных в рамках работы с текстами португальских форалов. Эти замечания позволили нам поставить существование двуязычных правовых сборников в широкий пиренейский контекст и прояснить вопросы, связанные с существенными различиями между старокаталанскими и латинскими версиями таких памятников²⁵².

²⁴⁷Этому направлению исследований был посвящён ряд её ранних статей и диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. *Варьяш О.И.* Колонизация и крестьянство в Леоне и Кастилии в IX–XI веках // Проблемы испанской истории: сборник. 1979. С. 322–333. *Она же.* О положении сервов и либертинов в Леонском королевстве в X–XI вв. // СВ. 1980. № 43. С. 207–222.

²⁴⁸Например, *Она же.* История права и антропология права // Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в средние века. М.: Наука, 2006. С. 27–30; *Она же.* Юридическая культура португальского двора XIV в. (corte — “двор”, corte — “суд”) // Там же. С. 64–68.

²⁴⁹*Варьяш О.И.* Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в средние века. М.: Наука, 2006. 451 с.

²⁵⁰Право в средневековом мире : сборник статей / под ред. О.И. Варьяш. М.: Изд-во ИВИ РАН, 1996; Право в средневековом мире : сборник статей / под ред. О.И. Варьяш, И.И. Варьяш. СПб: Алетейя, 2001; Право в средневековом мире: сборник статей / под ред. И.И. Варьяш, Г.А. Поповой. М.: ИВИ РАН, 2007; Право в средневековом мире : сборник статей / под ред. И.И. Варьяш, Г.А. Поповой. М.: ИВИ РАН, 2008; Право в средневековом мире : сборник статей / под ред. И.И. Варьяш, Г.А. Поповой. М.: ИВИ РАН, 2009; Право в средневековом мире: сборник статей / под ред. Г.А. Поповой. М.: ИВИ РАН, 2010.

²⁵¹Там же. С. 86–90.

²⁵²Там же. С. 90.

Ещё одним исследователем-испанистом и учеником А.Р. Корсунского, как мы уже ранее упомянули, являлся С.Д. Червонов. Он также специализировался на работе с источниками правового характера, однако сферой его интересов вполне в духе марксистского направления в историографии была преимущественно экономическая история без обращения к правовой антропологии, да и к собственно правовой истории в целом²⁵³. Для нас важен прежде всего опыт данного исследователя по работе с текстами правового характера.

Учеником С.Д. Червонова можно считать В.А. Кучумова, подготовившего диссертацию под руководством Е. Гутновой после гибели научного руководителя. Диссертационное исследование В.А. Кучумова было посвящено проблеме становления сословно-представительных собраний в Арагонской Короне в XII–XV вв. и основывалось на протоколах заседаний кортесов, принятых ими постановлениях и дополнениях к уже существовавшим на тот момент правовым памятникам²⁵⁴.

Ещё одним из учеников А.Р. Корсунского, который интересовался историей Каталонии в ранний период, является И.С. Филиппов. В его фундаментальную монографию «Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феодализма» вошли отдельные параграфы, основанные на каталонском материале²⁵⁵. Отдельный интерес представляли сведения, связанные с исследованием особенностей климата, ландшафта и исторической географии Каталонии. Кроме того, непосредственно история права также входит в круг научных интересов Игоря Святославовича²⁵⁶.

²⁵³Об этом можно судить по той проблематике, которая наиболее интересовала С.Д. Червонова: Червонов С.Д. Испанский средневековый город. / под. ред. О.В. Аутова. Москва: б.и., 2005. С. 34–35. См. также ряд его статей в журналах и сборниках: *Он же*. Торговля в испанском городе XII–XIII веков (по материалам фуэрос) // Проблемы испанской истории: сборник. 1984. С. 146–157; *Он же*. Земледелие и скотоводство в кастильском городе Куэнка в XII в. // Проблемы истории Античности и Средних веков. М., 1982. С. 56–71.

²⁵⁴Статьи, опубликованные по теме диссертации «Становление сословно-представительной монархии в Арагоне и Каталонии в XII–XV вв.»: Кучумов В. А. Кортесы Арагона и Каталонии: генезис и специфика / под ред. С.П. Пожарской. М.: Наука, 1992. С. 146–159. *Он же*. Постоянные депутации арагонских и каталонских кортесов в XIII–XV вв. Из истории европейского парламентаризма / под ред. С.П. Пожарской, О.И. Варьяш, Институт всеобщей истории, М.: ИВИ РАН, 1996. С. 21–39.

²⁵⁵Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: Проблема становления феодализма. М.: Скрипторий, 2000. С. 78, 492, 497–499.

²⁵⁶См. например: *Он же*. Римское право и Вульгата: право, закон, справедливость // Древнее право — Ius Antiquum. 1999. № 4. С. 144–166; *Он же*. Собственность между правом и экономикой // СВ. 2020. Т. 81. № 1. С. 85–115.

В числе работ, которые задали нашему исследованию историко-антропологический ракурс, монографии и статьи И.И. Варьяш²⁵⁷. Её исследования представляют собой образец использования историко-антропологического подхода посредством анализа языковых особенностей, зафиксированных в источниках, и позволяют представить Арагонскую Корону как мультиязычное, мультикультурное пространство. Работы Ирины Игоревны основаны не только на трудах по фикху, записях обычного права, королевского законодательства, но и на актовом материале, связанных с судопроизводством, что придает им антропологический ракурс. Так, например, обращалась она и к вопросу о записи и способах принесения судебных клятв в правовой практике XIV–XV вв.²⁵⁸. Примечательно и внимание Ирины Игоревны к «Обычаям Тортосы» и «Фуэро Валенсии», к текстам которых она в силу проблематики своего исследования обращается, конечно, эпизодически²⁵⁹.

Отдельный пласт исследований представляют собой работы по истории права иноконфессиональных групп на Пиренейском полуострове, написанные в 2000–2020-х гг., выполненные ученицей О.И. Варьяш Г.А. Поповой²⁶⁰ по материалам обычного права и королевского законодательства, а также актам в Толедском королевстве XI–XIII вв. Работы Галины Александровны посвящены различным аспектам осмысления и бытования средневекового права (как основанного на более ранних правовых текстах, например, «Вестготской правде», так и имеющего в основе обычай, право общины или право королевское) на территории Толедского королевства в интересующий нас период, что позволяет обращаться к ним в

²⁵⁷Варьяш И.И. Правовое пространство ислама в христианской Испании XIII–XV вв. 2-е изд., М: Эдиториал УРСС, 2012; Она же. Сарацины под властью арагонских королей: исследование правового пространства XIV в. СПб.: Евразия Clío, 2016; Она же. Мусульманская Европа. Сигналы идентичности. СПб.: Наука, 2020; Она же. Обычное право в контексте взаимодействия королевского и мусульманского права в Арагонской Короне XIV в. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2016. № 5. С. 3–17.

²⁵⁸Там же. 101.

²⁵⁹Она же. Сарацины под властью арагонских королей.... С. 5, 210–211.

²⁶⁰Попова Г.А. Сунна христиан, Lex Visigothorum, Книга судей, Фуэро Хузго: новая жизнь вестготского права // Historia animata. Ч. 1. М., 2004. С. 142–155; Она же. Кто говорил на арабском языке в христианском Толедо? (сферы использования арабского языка в Толедо XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2008. С. 165–177; Она же. Судья судье рознь? Судебные полномочия и их обладатели в Толедо XII–XIV вв. // Право в средневековом мире. 2010. М., 2010. С. 102–111; Она же. Правовая норма в актах Толедо XII–XIII вв. // СВ. 2015. Т. 76. № 3–4. С. 320–332; Она же. Процесс составления городских сводов права в Кастилии XII–XIII вв.: норма и практика // Электронный научно-образовательный журнал История. 2017. Т. 8. № 6 (60). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001891-9-1> (дата обращения: 13.10.2024).

качестве сравнительного материала для компаративного исследования. Они органично вписываются в рамки направления, заданного О.И. Варьяш.

Среди учеников И. И. Варьяш следует назвать М. А. Астахова, исследующего дипломатические отношения Арагонской Короны и Гранадского эмирата в XIV–XV вв., в том числе клятвенные практики и организацию арагонской дипломатической службы²⁶¹.

К иному направлению этой исследовательской традиции относятся работы Д.П. Сафроновой, посвящённые правовой и документальной практике Леонского королевства X–XI вв. В центре её внимания находятся использование документов, соотношение устной речи и письменной фиксации, а также проблема подлинности грамот²⁶². Эти сюжеты рассматриваются преимущественно в историко-антропологической перспективе и с особым вниманием к языку источников. При сравнительном анализе исследовательница обращается также к материалам каталонской правовой традиции²⁶³.

К микроисторическому и историко-антропологическому направлению в изучении средневекового права относятся работы О.И. Тогоевой, опубликованные в конце 1990-х–2010-х гг.²⁶⁴. Ольга Игоревна специализируется на истории позднесредневековой Франции, поэтому в поле зрения её исследований зачастую попадают важные для нас историко-правовые сюжеты. Этого автора отличает вни-

²⁶¹Астахов М.А. Клятвы в дипломатических отношениях Арагонской Короны и Гранадского эмирата в XIV–XV вв. // *Одиссей: человек в истории. Ритуалы и религиозные практики иноверцев во взаимных представлениях* / отв. ред. С.И. Лучицкая. 2017. С. 46–63. См. также его другие работы, например историографический обзор: *Он же*. Гранадский эмират в отечественной историографии // *Электронный научно-образовательный журнал «История»*. 2017. Т. 8. № 10 (64). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001969-4-1/> (дата обращения: 13.10.2024); *Он же*. Арагонская дипломатическая служба и арагонско-гранадские отношения в эпоху поздней Реконкисты // *Электронный научно-образовательный журнал «История»*. 2016. Т. 7. Вып. 8 (52). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001605-4-1/> (дата обращения: 13.10.2024).

²⁶²Например, см. *Сафронова Д.П.* Документы на ассамблеях в Леонском королевстве X–XI веков // *СВ*. 2018. Т. 79. № 2. С. 86–106; *Она же*. Устная речь в правовой и документальной практике Леонского королевства X–XI веков // *Диалог со временем*. 2020. № 72. С. 124–137; *Она же*. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // *История: переводить, понимать, оценивать* (к юбилею М.А. Юсима). 2021. С. 121–140.

²⁶³См. например, *Она же*. Устная речь в правовой и документальной практике Леонского королевства X–XI веков // *Диалог со временем*. 2020. № 72. С. 125.

²⁶⁴*Тогоева О.И.* Формы судебной клятвы во Франции XIV–XV вв. // *Право в средневековом мире*. 2009. С. 155–166; *Она же*. «Истинная правда»: языки средневекового правосудия. М.: Наука, 2006. 333 с.; *Она же*. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 350 с.

мание к антропологическим аспектам и интерес к иконографическим особенностям изображения правовых практик в позднее Средневековье. Каталонская правовая традиция, в отличие, например, от кастильской или португальской имела гораздо больше параллелей и общности с южно-французской традицией. Как пишет О.И. Тогоева в заключении к своей монографии «“Истинная правда”: языки средневекового правосудия», определила свою основную задачу следующим образом: «проследить некоторые особенности средневекового правосознания, понять, как в то время воспринимались уголовный процесс, тюремное заключение, система наказаний, институт обязательного признания»²⁶⁵.

Методологический интерес для нашего исследования в области применения количественных методов для анализа структуры и содержания текстов правового характера представляют работы Е.Н. Кирилловой²⁶⁶, выполненные на французском материале. Основной вид источников, с которыми работает Екатерина Николаевна, — это статуты французских ремесленных корпораций позднего Средневековья.

Стоит также отметить работы по истории канонического права отечественной исследовательницы Е.В. Казбековой²⁶⁷. Она активно работает с рукописями текстов канонического права XIII в., находящимися в собрании РНБ (Санкт-Петербург). Среди затронутых автором вопросов для настоящего исследования особенно значимы бытование этих текстов и проблема определения источников, использовавшихся при составлении местных сводов обычного права в Каталонии. Наряду с этим рассматриваются изучение канонического права в средневе-

²⁶⁵ Она же. «Истинная правда»: языки средневекового правосудия. М.: Наука, 2006. С. 299.

²⁶⁶ Кириллова Е.Н. Структура ремесленных уставов по «Книге ремёсел» Этьена Буало // СВ. М., 1997. № 60. С. 89–106; Она же. «Пошлины» и «обычаи»: о термине «Кутюмы» в Парижской «книге ремесел» // СВ. 2013. Т. 74. № 1–2. С. 199–235; Она же. Количественные данные в историческом исследовании: французские ремёсла в XIII и XVIII вв. // Проблемы исторического познания. 2016. № 10. С. 267–291. Она же. История ремесла во Франции XIII–XVIII вв.: статья мастером. СПб.: Евразия, 2019. 592 с. и др.

²⁶⁷ Казбекова Е.В. Приемы ритмизированной прозы (cursus) в сводах декретального права и использование cursus в Новеллах Иннокентия IV (1243–1254) // СВ. 2005. № 66. С. 218–264; Она же. Вставки и интерполяции в списках папских декретальных сводов XIII в.: Экстраваганты // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2013. № 6 (22). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840000596-4-1/> (дата обращения: 02.05.2026); Она же. Мнемотехнические латинские изречения в западноевропейских рукописях канонического права XIII — начала XIV вв. в Российской национальной библиотеке (Lat. F. V. II. № 8 и № 24) // Романские языки и культуры: от Античности до современности. Сборник материалов VIII Международной научной конференции. М.: ООО «МАКС Пресс», 2016. С. 164–176.

ковой европейской традиции, особенности рукописной традиции и другие связанные сюжеты.

Одним из современных специалистов по истории средневековой Кастилии является О.В. Ауров. Этот исследователь во многом является продолжателем линии С.Д. Червонова и О.И. Варьяш, однако защитил диссертацию в Санкт-Петербурге под руководством специалиста по истории Франции В.И. Мажуги²⁶⁸. Научные интересы О.В. Аунова сосредоточены на истории кастильского рыцарства и истории правовых памятников Пиренейского полуострова Раннего средневековья. Можно сказать, что автор практически полностью концентрируется на социально-экономической истории, не прибегая к сравнениям с каталонскими правовыми памятниками. В настоящее время исследователь руководит большими проектами по изданию средневековых испанских документов, среди которых стоит назвать проект по переводу и комментированию «Вестготской правды»²⁶⁹.

Учеником О.В. Аунова, продолжающим заниматься и по сей день классической историей права Пиренейского полуострова на позднем кастильском материале, является А.В. Марей. Антропологическая проблематика в его работах заявлена скорее тематически, тогда как метод исследования остаётся классическим историко-правовым. Вслед за О.В. Ауновым А.В. Марей уделяет большое внимание анализу классической испанской историографии. При обращении к правовым текстам (кастильские фуэро, королевские зеркала, «Семь партий Альфонсо Мудрого» и др.) и историописанию (королевские кастильские хроники)²⁷⁰ автором практически игнорируется актовый материал.

Правовые тексты, созданные в эпоху Средневековья на Пиренейском полуострове, привлекали и исследователей филологического профиля. Среди таких работ можно назвать А.Н. Иванову. Её диссертация посвящена особенностям языковой картины мира в «Семи партидах» Альфонсо X Мудрого²⁷¹. Несмотря на

²⁶⁸Об этом он сам пишет в обзоре: Ауров О.В. Указ. соч. С. 198–199.

²⁶⁹Который окончился изданием: Вестготская правда (книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование / отв. ред. О.В. Ауров, А.В. Марей. Москва: Русский фонд содействия образованию и науке 2012. 944 с. (Исторические источники)

²⁷⁰Марей А.В. Язык права средневековой Испании: от Законов XII таблиц до Семи партий. М.: URSS, 2008; *Он же*. Божий суд и человеческая справедливость: судебный поединок в Леоне и Кастилии XI–XIII вв. М.: Союзник, 2011; *Он же*. Дружба и доверие в испанском обществе XI–XIII вв.: неправовые регуляторы правового поля. М.: Союзник, 2011.

²⁷¹Иванова А.Н. Свод законов Альфонсо X Мудрого «Siete Partidas» (1256–1265) как отражение средневековой испанской языковой картины мира: диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. М., 2014.

анализ лексического поля этого правового памятника, исследование недостаточно учитывает исторический контекст и специфику источника.

Отдельно стоит сказать о работах из области социальной антропологии, которые оказали влияние на исследовательскую оптику настоящей диссертации. Прежде всего это работы А.Н. Кожановского, посвящённые изучению в том числе языковой идентичности жителей Пиренейского полуострова²⁷². Исследования Александра Николаевича написаны на более позднем материале и каталонские данные занимают в них не так много места, однако, дают представление о современном состоянии изучения каталонского языка и истории его становления как идиома.

Ещё одним современным исследователем, работающим в рамках истории права как дисциплины юридической, является Д.Ю. Полдников. Его первая монография «Договорные теории глоссаторов»²⁷³ посвящена взгляду средневековых юристов-глоссаторов на договор как явление гражданского права. Легисты-глоссаторы преподавали и изучали римское и каноническое право в Болонском университете с XI по XIII вв. и находились в авангарде западноевропейской правовой науки своего времени. Их труды представляли собой прежде всего пояснения к спорным фрагментам текстов римского права — так называемые глоссы. Отдельные положения трактатов этих юристов-теоретиков довольно быстро распространились на территории Прованса, Окситании, Каталонии. В работе Д.Ю. Полдникова также представлены определённые свидетельства их влияния и на общепиренейскую правовую традицию эпохи Высокого Средневековья. Д.Ю. Полдников в своей работе обращается, прежде всего к юридическому содержанию учения «глоссаторов» о договоре в силу своей научной специализации. Этому же исследователю принадлежит первая публикация русскоязычного перевода важного в контексте составления текста «Барселонских обычаев» сочинения, а именно

²⁷²Кожановский А.Н. Быть испанцем...: традиция, самосознание, историческая память. М.: АСТ Восток-Запад, 2006; Он же. Культурно-языковое многообразие населения Испании: теория и реальность: диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. М., 2013.

²⁷³Нам кажется важным отметить, что по первому образованию Д.Ю. Полдников всё-таки является историком и выпускником-дипломником И.С. Филиппова (2002). Затем Полдников продолжил своё образование на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и диссертацию на соискание кандидата юридических наук, положенную в основу данной монографии, защитил уже там: Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов. М.: Academia, 2008.

«Составленных Петром извлечений из римских законов»²⁷⁴. На данный момент Д.Ю. Полдниковым написано несколько работ по теории истории права. Для нас особый концептуальный интерес представляет ряд его статей и глав в коллективных монографиях, посвящённых трактовке понятия «правовая культура» в современной юриспруденции и истории государства и права²⁷⁵.

Довольно часто историки упускали из виду гражданское право и договор в целом. Одним из самых современных исследований, также посвящённых договору (но с несколько иной точки зрения), является монография П.Ю. Шамаро «Частноправовой акт в Южной Франции X–XII вв.»²⁷⁶. Монография основана на обширной выборке актового материала, либо опубликованного, либо находящегося в составе архива СПбИИ РАН. Она представляет собой не только исследование дипломатических особенностей этих частноправовых актов, но и анализ средств правовой коммуникации, которые использовались при составлении таких документов. Отдельные выводы автора требуют уточнений, однако, некоторые из его наблюдений оказались весьма полезными в настоящем диссертационном исследовании.

Стоит также упомянуть работы, опубликованные в последние годы: А.А. Белимовой²⁷⁷, посвящённые каталонскому историописанию X–XIII вв.; И.В. Билецкой²⁷⁸ об экономико-правовых взаимоотношениях иудеев и христиан, хотя и вы-

²⁷⁴Составленные Петром извлечения из римских законов / пер. с лат. Д.Ю. Полдникова, под ред. Л.Л. Кофанова // Древнее право. *Ius antiquum*. 2003. № 1 (11). С. 216–262; № 2 (12). С. 212–231; 2004. № 1 (13). С. 188–207.

²⁷⁵Например, Полдников Д. Ю. Правовая культура и правовая традиция как предмет сравнительной истории права // Историко-правовой ежегодник–2023. 2024. № 2. С. 100–123; Он же. Особенности юридической техники западноевропейской правовой науки XIII–XV вв. // История государства и права. 2015. № 6. С. 19–25 и др.

²⁷⁶Монография базируется на диссертации, защищённой автором в СПбИИ РАН под руководством В.И. Мажуги в 2023 году. В 2002 году автор окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и защищал дипломную работу под руководством И.С. Филиппова. Автором был опубликован ряд статей, близких по проблематике указанной монографии: Шамаро П.Ю. Частноправовой акт в Южной Франции X–XII вв. М.: Наука, 2024. 216 с.; Он же. Предметы-символы и письменный документ в удостоверении правовых актов в XI–XII вв. Символы универсальные и условные // СВ. 2014. № 75 (3–4). С. 193–213; Он же. Грамоты монастыря св. Максенция в архиве СПбИИ РАН // СВ. 2011. № 72 (3–4). С. 256–279 и др. Стоит сказать, что, несмотря на специфический характер, книга получила положительные рецензии в историческом сообществе, см. например: Филиппов И.С. Рец.: Шамаро П.Ю. Частноправовой акт в Южной Франции X–XII вв. М.: Наука, 2024 // СВ. 2024. Т. 85. № 2. С. 226–231.

²⁷⁷Белимова А.А. Рождение истории в Каталонии: судьба одной сгоревшей рукописи // Диалог со временем. 2019. № 67. С. 246–262.

²⁷⁸Билецкая И.В. Законодательная регламентация долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии середины XIII в. // Клио. 2022. № 2 (182). С. 52–57; Она же. Законодательная регламентация кредитно-

полненных на кастильском материале XIII–XIV вв.; А.С. Ковалевым²⁷⁹ о правовых категориях в раннесредневековой Италии; Х. Сотой²⁸⁰ о правовых представлениях в «Кантигах о святой Марии» Альфонсо X Мудрого.

Таким образом, несмотря на многочисленные обращения отечественных исследователей к правовой истории XI–XIII вв., в том числе и на каталонском материале, систематического исследования, предполагающего анализ правовой культуры региона и использование различных по видовой принадлежности источников, на данный момент не существует, чем во многом и объясняется актуальность представляемого нами диссертационного сочинения.

К началу XXI в. сложилась комплексная методологическая база для изучения правовой культуры средневековой Каталонии, объединяющая достижения французской школы социальной истории, англо-американской медиевистики и классических историко-правовых исследований. Ключевым достижением западноевропейской историографии стало преодоление узко-текстологического подхода к правовым источникам и утверждение понимания широких познавательных возможностей обычного права в области исторической антропологии. Параллельно сформировался социолингвистический подход к анализу текстов, составленных сразу на нескольких языках или подвергшихся переводу. Все эти достижения позволяют рассматривать выбор языка в правовых текстах как социально значимое явление, отражающее режимы легитимации и распределение авторитета между латынью и вернакулярами.

долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии XV в. // Клио. 2023. № 2 (194). С. 48–53; Она же. Кредитные споры в Авила 1477 г. в контексте долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии XV века // Человеческий капитал. 2023. № 5 (173). С. 38–48.

²⁷⁹Ковалев А.С. *Dominium* в правовой культуре пост-римской Италии: свидетельства Кассиодора // СВ. 2022. Т. 83. № 2. С. 66–88; Он же. Церковь и ее епископы в остготской Италии: правоимущественный аспект // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2024. № 118. С. 9–26.

²⁸⁰Sota X. Вера «простецов»: нравственно-религиозный облик крестьян в «Кантигах о Святой Марии» Альфонсо X Мудрого // СВ. 2020. Т. 81. № 4. С. 102–128; Он же. Король и его подданные: правовые представления в Кантигах о святой Марии Альфонсо X Мудрого // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2025. Т. 16. Вып. 3 (149). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840035056-0-1/> (дата обращения: 02.05.2026).

Источниковедение

В настоящем разделе последовательно рассматриваются различные группы источников диссертационного исследования. Внимание сосредоточено на ключевых памятниках обычного права Каталонии: «Барселонских обычаях» и связанных с ними городских сводах — «Обычаях Льейды», «Обычаях Тортосы», «Кутюмах Перпиньяна», «Обычаях Орты», «Обычаях Миравета» и др. — которые были составлены в XII–XIV вв. При анализе каждого из этих текстов рассматриваются вопросы происхождения, датировки, языка, рукописной традиции, истории издания и места памятника в правовой культуре Каталонии.

Затем предметом рассмотрения становится актовый материал, прежде всего, судебные акты и соглашения, опубликованные в современных изданиях, посвящённых урегулированию конфликта в Средневековой Каталонии с IX по XII вв. (акты IX – XI вв. используются как вспомогательные). Здесь важны не только содержание самих документов, но и принципы формирования соответствующих сборников, степень их репрезентативности, а также те исследовательские возможности и ограничения, которые связаны с использованием уже отобранного и изданного материала. Наконец, в завершение раздела кратко характеризуются вспомогательные источники, необходимые для сравнительного анализа и для выявления более широкого интеллектуального и правового контекста. Такая структура позволяет представить источниковую базу не как простую совокупность разнородных текстов, а как внутренне связанную систему, в которой нормативные памятники, документы практики и сравнительный материал последовательно дополняют друг друга.

§1. «Барселонские обычаи»

«Барселонские обычаи» — один из наиболее известных памятников каталонского права, обладающий сложной структурой и множеством редакционных слоёв. Он представляет собой собрание постановлений графского совета Барселонны, посвящённых различным аспектам частного, публичного, уголовного и процессуального права.

Из текста преамбулы «Барселонских обычаев» мы узнаём, что придворные каталонские легисты рассматривали данный компендиум как сборник правовых обычаев, которые существовали на территории Каталонии и были записаны при Рамоне Беренгере I Старом²⁸¹. Однако тот факт, что эти нормы (как правило, неписанные) были подвергнуты записи графской властью, говорит ещё и о том, что данный текст имел публичный характер, являлся нормативно-правовым и декларировал стремление политической власти упорядочить принципы регулирования отношений в обществе.

«Барселонские Обычаи» были составлены на латыни, которая характеризуется высокой степенью архаизации, частым применением терминов и конструкций, заимствованных из римского права и выраженным влиянием старокаталанского. В XIII в. «Барселонские обычаи» были переведены на старокаталанский язык.

В вопросе о месте происхождения источника зарубежные и отечественные исследователи высказывают единодушие и подчёркивают, что местом его составления была Барселона²⁸². С центрами, где производился перевод текста этого памятника на старокаталанский язык, такой определённости нет, однако, можно с уверенностью сказать, что одним из таких центров тогда также являлась Барселона.

Определение точного времени создания «Барселонских обычаев» практически всегда вызывало споры в научном сообществе²⁸³. Если исследователи XIX–начала XX вв. почти единодушно, за исключением Дж. Балари-и-Джовани, руководствовавшегося лингвистическими особенностями текста²⁸⁴, определяли дату первичной записи этого правового памятника 1060–1070 гг.²⁸⁵, то со временем практически общепринятая датировка была подвергнута критике. Составители «Барселонских обычаев» уже во второй статье указывали на то, что этот свод

²⁸¹Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII / ed. J. Bastardas i Parera. Barcelona: Fundació Noguera, 1984 (1991). Us.1 (1–2)–3(4). Далее ссылки даются исключительно на это издание в сокращённой форме: Usatges de Barcelona. Us. N (n).

²⁸²Balari y Jovany D.J. Origenes Históricos de Catalunya. Barcelona: Hijos de J. Jepús, 1899. P. 454.

²⁸³Ранняя история полемики о датировке составления «Барселонских обычаев» подробно отражена в специализированном разделе у П. Боннасси: Bonnassie P. La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d'une société. Toulouse: Association des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirai, 1976. T. 2. P. 711–714.

²⁸⁴Idem. Op. cit. P. 453–466.

²⁸⁵Такой же датировки придерживался ряд исследователей середины XX в.: Люблинская А.Д. Источниковедение истории Средних веков. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. С. 233–234; Lewis A.R. The development of southern French and Catalan society, 718–1050. Austin: University of Texas, 1965. P. 380.

обычного права был записан при Рамоне Беренгере I и его супруге Альмодис де ла Марш²⁸⁶. В хронике «Деяниях графов Барселонских» упоминание о записи «Барселонских обычаев» было отнесено к 1068 г. и связано с визитом кардинала Гуго Кандида в Барселону²⁸⁷. Однако при чтении текста «Барселонских обычаев» обращает на себя внимание ряд противоречий:

- во-первых, титулатура Рамона Беренгера I, в которой появляется характеристика «старый» (лат. *vetus*)²⁸⁸. Вероятно, она могла быть использована уже в правление его потомков-тёзок для облегчения определения правителя;
- во-вторых, отдельные лица, перечисленные в составе графской курии, якобы утвердивших текст «Барселонских обычаев»²⁸⁹, не могли присутствовать там одновременно. Причиной этому было длившееся более 30 лет правление Рамона Беренгера I. За это время состав придворной курии несколько раз менялся. Более того, некоторые из упомянутых в тексте персоналий вошли в состав совета лишь при Рамоне Беренгере III²⁹⁰;
- в-третьих, единичные и зачастую сомнительные упоминания о «Барселонских обычаях» в грамотах, относящихся к XI в.²⁹¹ вкуче с активным использованием прямых цитирований из «Вестготской правды»²⁹².

²⁸⁶Usatges de Barcelona. Us. 2 (1–2), 3 (4). P. 50–54.

²⁸⁷«Деяния графов Барселонских» (лат. *Gesta comitum Barcinonensium*) — латинская династическая хроника, созданная в Рипольского монастыря в XII–XIV вв. и посвящённая происхождению, преемственности и политическим деяниям графов Барселонских. Цит. по: *Bonnassie P. La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d'une société. Toulouse: , 1976. T. 2. P. 711.*

²⁸⁸Usatges de Barcelona. Us. 1 (1–2). P. 48–49.

²⁸⁹Ibid. Us. 3 (4.1). P. 52–54.

²⁹⁰Kagay D.J. Introduction // *The Usatges of Barcelona: The Fundamental Law of Catalonia*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994. P. 34.

²⁹¹Так в 552 документах IX–XI вв., опубликованных в 37-м томе серии «Каталонские юридические тексты» (2018) встречается лишь одно упоминание о «Барселонских обычаях» без прямой цитаты: «Et hoc fuit iudicatum per melius directum per **usum de Barchinona** et de Urgello sine enganno» (Hoc est iudicium quod fuit iudicatum ad Sanctam Ceciliam... : [1071] // *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX–XI / dir. J.M. Salrach i Marès, T.de Montagut i Estragués. Barcelona: Parlament de Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018. Doc. 392. P. 677).* См. также: *Mayer Olivé M. Algunas notas a propósito de la compilación de los “Usatges de Barcelona” // Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval. Barcelona. 7–10 de septiembre de 2009. Barcelona, 2012. P. 1001.*

²⁹²В тех же 552 документах IX–XI вв., опубликованных в 37-м томе серии «Каталонские юридические тексты» (2018) встречается 100 упоминаний, ссылок и цитирований текста с указанием конкретных статей и титулов «Вестготской правды»: *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX–XI / dir. J.M. Salrach i Marès, T.de Montagut i Estragués. Barcelona: Parlament de*

Вышеуказанные обстоятельства, как и поздняя рукописная традиция, не позволяют отнести появление первой редакции текста «Барселонских обычаев» ко времени правления Рамона Беренгера I. Стоит оговориться, что мы имеем в виду именно время записи существовавших правовых установлений, подчёркивая, что юридические традиции, основанные на переосмыслении наследия «Вестготской правды» и принадлежавшие области неписаного права, могли существовать на территории Каталонии и ранее XII в.

Эта оговорка дала возможность ряду исследователей выдвинуть гипотезу так называемого «первоначального ядра» (фр. “*noyau primitif*”), состоящего из 56 статей и относящегося ко второй половине XI в., по мнению автора этой гипотезы, Р. д’Абадаля-и-Виньялиса²⁹³. Частично такая трактовка композиции «Барселонских обычаев» основывалась на исследовании порядка записи обычаев в рукописной традиции, проведённым Г.М. Брока-и-де-Монтагутом²⁹⁴.

Существование «первоначального ядра» отрицал П. Боннасси, который, проанализировав текст этих 56 статей, не нашёл в них стройности, однородности, формул, характерных для XI в. Ему удалось выделить лишь 7 статей, которые по своему стилю и синтаксису, могли быть отнесены к этому периоду, однако, французский исследователь не исключал наличия архаизирующей тенденции, которой могли придерживаться легисты-составители «Барселонских обычаев» из окружения Рамона Беренгера IV для того, чтобы придать своей работе более авторитетный характер²⁹⁵. С последним утверждением соглашался такой исследователь-юрист, как С. Собрекес-и-Видадь, однако, его позиция базировалась на анализе содержания собственно правовых норм²⁹⁶.

Издатель источника, каталонский историк и палеограф, Дж. Бастардес-и-Парера, анализируя структуру и композиционный строй источника, пришёл к выводу о наличии в его составе двух преамбул и двух эпилогов, соответственно. Это

Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018. P. 1057–1067. См. также: Zimmermann M. L’usage du Droit wisigothique en Catalogne du IXe au XIIe siècle: approches d’une signification culturelle. // Mélanges de la Casa de Velázquez. Madrid, 1973. T. 9. P. 237.

²⁹³Цит. по: Bastardas i Parera J. Introducció // Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII / ed. J. Bastardas i Parera. Barcelona: Fundació Noguera, 1984 (1991). P. 11.

²⁹⁴Brocà i de Montagut G.M. de. Els Usatges de Barcelona // Anuario del Instituto de Estudios Catalanes. Barcelona, 1914. P. 357–389.

²⁹⁵Bonnassie P. La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société. Toulouse : Association des publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1975. T. 1. P. 31.

²⁹⁶Цит. по: Bastardas i Parera J. Introducció // Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII / ed. J. Bastardas i Parera. Barcelona: Fundació Noguera, 1984 (1991). P. 36.

позволило ему предположить, что текст кодекса, дошедший до нас в рукописной традиции, был результатом компиляции двух памятников. Первым, по его мнению, являлись записи правовых обычаев XI в. графской курии Рамона Беренгера I, вторым же — установления «мира и перемирия Божия», утверждённые во время правления Рамона Беренгера III. Создание самой компиляции этот исследователь относил к правлению Рамона Беренгера IV²⁹⁷.

На сегодняшний день ни одна из вышеуказанных гипотез не была ни доказана, ни опровергнута, поскольку всегда находятся данные, которые могут поставить подобные выкладки под сомнение. Однако стоит отдать должное вышеупомянутому учёному, поскольку появление разных версий о времени возникновения данного источника, стимулировало глубокие лингвистические, исторические, юридические исследования его текста. Отдельно вопроса о датировке текста «Барселонских обычаев» мы касались в статье, выполненной по результатам исследования с использованием количественных методов сравнительного анализа текста «Барселонских обычаев»²⁹⁸. Данные, полученные в результате контекстного анализа лексического строя «Барселонских обычаев», позволяют говорить о том, что редакция «Барселонских обычаев», опубликованная Ж. Бастардесом-и-Парерой, сложилась постепенно, но не ранее второй половины XII в. Аналогичной точки зрения придерживается и большинство современных исследователей.

Среди источников, которые были использованы при составлении «Барселонских обычаев»²⁹⁹, стоит назвать «Вестготскую правду», прямые цитаты из которой мы встречаем в тексте последних³⁰⁰. “*Lex visigothorum*” (более точное название “*Liber iudiciorum*” — «Книга приговоров») в качестве действующего свода законов, руководства для судей довольно широко применялся в Каталонии в X–XII вв., поскольку имеются примеры его использования в актах купли-продажи, обмена, дарений и завещаний указанного периода³⁰¹. Составители «Барселонских обычаев» несколько раз цитировали «Вестготскую правду» не совсем точно по

²⁹⁷ *Ibid.* P. 30–31.

²⁹⁸ Ясинская (Корнеева) А. Д. Барселонские обычаи: опыт количественного исследования // Проблемы истории и культуры средневекового общества. Материалы XL всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Курбатовские чтения. СПб.: ООО «Скифия-принт», 2021. С. 470–478.

²⁹⁹ В Главе 1 эти тексты обозначены термином «латинские источники».

³⁰⁰ *Usatges de Barcelona*. Us. 1 (1–2), 46 (49). P. 48, 86.

³⁰¹ *Zimmermann M. L’usage du Droit wisigothique en Catalogne du IXe au XIIe siècle...* P. 236. См. специальные индексы в этих изданиях грамот: *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX–XI / dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués*. Barcelona: Parlament de Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018. (Textos Jurídics Catalans; 37. Documents; 2); *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII / dir. J. M. Salrach i*

тексту и в несколько сокращённом виде³⁰². Кроме того, в конце XI–XII в. на территории Каталонии появились многочисленные переводы «Вестготской правды» на старокаталанский язык³⁰³.

Уже во 2-й статье «Барселонских обычаев» они противопоставлены «Вестготской правде»: *«Когда сеньор Рамон Беренгер Старый <...> получил власть над этой землёй и увидел и признал, что во всех делах и тяжбах этой страны готские законы не могут соблюдаться <...>, он установил и ввёл ввел обычаи <...>»*³⁰⁴. «Вестготская правда», как минимум, потому что она служила одним из учебных текстов для будущих чиновников, нотариев, писцов, оказала значительное, влияние на правовую культуру XII–XIII вв.³⁰⁵.

Среди других источников, использованных при составлении «Барселонских обычаев», стоит назвать «Составленные Петром извлечения из римских законов». Это своего рода дидактическое сочинение, основанное на выписках и фрагментов из «Дигест» Юстиниана, написанное не ранее середины XII в. Как установил А. Гурон, в составе «Составленных Петром извлечений из римских законов» присутствует упоминание “Quoniam egestas” (сокращённой версии «Декрета» Грациана), точное время создания которой – не ранее 1150 г.³⁰⁶. Это позволяет датировать «Составленные Петром извлечения из римских законов» довольно точно серединой XII в. Данное руководство к записи городского права было адресовано Одилию, магистрату г. Валанс (деп. Дром, совр. Франция). Ещё до определе-

Marès, T. de Montagut i Estragués. Barcelona: Parlament de Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2024. (Textos Jurídics Catalans; 38. Documents; 2/3).

³⁰²Попова Г.А. Клятва в законах вестготских королей // Право в средневековом мире. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 219.

³⁰³Morán i Ocerinjauregui J. El proceso de creación del catalán escrito // Aemilianense: revista internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances. San Millán de La Cogolla, 2004. Vol. 1. P. 437.

³⁰⁴Usatges de Barcelona. Us. 2 (3): «CVM DOMINVS Raimundus Berengarii uetus <...> habuit honorem et uidit et cognouit quod in omnibus causis et negociis ipsius patrie leges gotice non possent obseruari <...> constituit et misit usaticos...». P. 50.

³⁰⁵Zimmermann M. Écrire et lire en Catalogne (IXe–XIIe siècle). Préface de P. Toubert. Madrid, 2003. T. 1. P. 11.

³⁰⁶Gouron A. «Petrus» Démasqué. // Revue Historique de Droit Français et Étranger. 2004. Vol. 82. N°. 4. P. 578. URL: www.jstor.org/stable/43851566. (дата обращения: 09.05.2026) В то же время, например, Д.Ю. Полдникова отказывается от точной датировки и локализации места составления данного источника: Составленные Петром извлечения из римских законов / пер. с лат. Д.Ю. Полдникова, под ред. Л.Л. Кофанова // Древнее право. Ius antiquum. 2003. № 1 (11). С. 216.

ния точной датировки «Составленных Петром извлечений из римских законов», Ю. Фикер отмечал сходство данного текста и текста «Барселонских обычаев»³⁰⁷.

Другим дополнительным источником стал “Corpus Iuris Civilis”, составленный в VI в. на территории Византийской империи и объединивший как нормы классического римского права, так и христианские установления, господствовавшие в тот период на территории Восточной Римской империи. Он был заново открыт в г. Равенна (Северная Италия) в ходе подготовки источников для Реформы папы Григория VII в 1070-е гг., примерно в это же время над интерпретацией норм права, сохранившихся в данном кодексе, работали глоссаторы I поколения, Пепо и Иринерий³⁰⁸. Возможно, что последствием возникновения юридических школ в Равенне и Болонье, стало распространение норм римского права из «Свода Гражданского права» Юстиниана на территории Прованса, а затем и, возможно, Каталонии. Чтобы проверить данную гипотезу, о которой мы встречаем довольно много упоминаний в научной литературе³⁰⁹, мы включили полный текст “Corpus Iuris Civilis” в число вспомогательных источников.

Ещё одним дополнительным источником для нашего исследования явилась V книга «Этимологий» Исихора Севильского «О законах и временах», посвящённая краткому изложению римского права на основе материала из «Институций» Гая. Известно, что в эпоху высокого Средневековья на территории Пиренейского полуострова в частности, и в Западной Европе в целом известно было около 1000 рукописей данного сочинения³¹⁰. Учитывая, что «Этимологии» были разделены на книги Брауилионом Сарагосским, епископом Цезареавгусты (совр. Сарагоса), на территории Каталонии в кругу образованного населения они должны были обладать известностью. Это произведение являлось энциклопедией раннесредневекового знания, по свидетельствам исследователей, широко, применявшейся в образовании³¹¹. Изложенные в этом труде представления о римском и каноническом праве, которые, по замечанию Л.Л. Кофанова, были довольно своеобразными³¹²,

³⁰⁷Ficker J. Über die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legum Romanorum // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1886. Erg.-Bd. 2. S. 242.

³⁰⁸Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов (XII-XIII вв.). М., 2008.

³⁰⁹Ficker J. Op. cit.

³¹⁰Павлов А.А. «Этимологии или Начала» Исихора Севильского // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2014. № 22. С. 244.

³¹¹Уколова В.И. Рождение средневекового энциклопедизма: Исихор Севильский // Античное наследие и культура раннего средневековья (кон. V – нач. VII в.). М. 1989. С. 196–283.

³¹²Кофанов Л.Л. Исихора Гиспальского епископа «Этимологии» или «Начала» // Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. 2. С. 209.

также могли повлиять на формирование правовой культуры более позднего периода.

Также в нашей работе при сравнении были использованы тексты четырёх Евангелий. Взять бóльший объём библейского материала не позволили технические возможности³¹³. Средневековый человек знакомился с новозаветными текстами довольно рано, в церкви, они часто применялись в обучении грамоте и задавали значимый культурный контекст не только для клириков, но и для мирян. Не последнее место евангельские тексты занимали и в правовой культуре средневекового общества, так И.С. Филиппов отмечал богатство их правовой лексики, несмотря на их вне- или даже над правовой статус³¹⁴.

Однако возникает вопрос о том, почему в случае с “*Liber iudiciorum*” каталонские легисты предпочитали явные цитаты, а в отношении других источников сведений о римском праве — заимствования и неявные аллюзии без ссылок на источник. По нашему мнению, «Вестготская правда» для них оставалась действующим источником права, пусть и постепенно утрачивавшим своё значение. Именно через недостаточность установлений «Вестготской правды» они объясняли саму необходимость составления «Барселонских обычаев»: «...*Ибо граф поступил так на основании Вестготской правды...*»³¹⁵.

В связи с широким распространением и рукописной, и правовой традиции «Вестготской правды» на территории Каталонии в указанный период возникает вопрос о роли «Барселонских обычаев» в правовой культуре региона. Составители довольно чётко отделяли их, как от законов (лат. — *leges*, кат. — *ligs*), которые признаются одним из основных источников права, т. е. «Вестготской правды», так и от норм неписанного права (лат. — *mores*, кат. — *custums*). Последние, согласно 82(101)-й статье «Барселонских обычаев», могли отличаться на разных территориях: «...*согласно законам или согласно обычаям их земли*»³¹⁶.

Термин “*lex*” (лат.—закон) в «Барселонских обычаях» используется в двух основных значениях, с одной стороны, это, несомненно, “*Lex visigothorum*”, к тексту которого, как мы писали выше, обращались неоднократно при составлении документов, в спорных случаях уголовного законодательства и т.д., с другой же,

³¹³Подробнее см. Главу 1 настоящего исследования.

³¹⁴Филиппов И.С. Библия и римское право: понятия права, закона и справедливости в Вульгате // Философия права Пятикнижия / под ред. А.А. Гусейнова, Е.Б. Рашковского; сост. П.Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, 2012. С. 323.

³¹⁵Usatges de Barcelona. Us. 2 (3): «...Hoc enim fecit comes auctoritate Libri iudicis qui dicit ...». P. 50.

³¹⁶Ibid. Us. 82 (101): «...secundum leges uel secundum istius patrie mores». P. 120.

это обозначение религиозной принадлежности, как, например, в 70 статье³¹⁷, что довольно типично для источников данного региона.

В то же время в 123-й статье «Барселонских обычаев» мы встречаем следующую иерархию источников права: «...Установили выше названные принципы, чтобы судили, согласно «Обычаям», где «Обычаев» будет недостаточно, возвращались к законам и к решениям принцепсов, судей или курии»³¹⁸.

Таким образом, правовая культура, в которой существовали «Барселонские обычаи» была само по себе многослойной и «многоголосной». Составление этого свода, по словам своих составителей, было призвано дополнить уже существующие нормы в тех областях права, которые были слабо разработаны в «Книге приговоров», например, в области феодальных отношений: «...потому что в законах не находим оммажа [не говорится об оммаже.—А.К.]»³¹⁹. Это не было единственной целью составления данного законодательного кодекса. Общеизвестно, что любая фиксация обычного права, существующего в устной форме, предполагает его стандартизацию, хотя бы в рамках записи текста для определённой территории, языковых особенностей и т.д.

В этом можно увидеть некий политический проект и правовое обоснование т.н. теории принципата в Каталонии³²⁰. Именно в XII в. при Рамоне Беренгере III и Рамоне Беренгере IV власть графов-королей значительно укрепилась в Каталонии. Ни «Вестготская правда», ни местные правовые установления в их изначальном виде не могли служить фундаментом для построения политической системы, в то время как «Барселонские обычаи», составление которых официально приписывалось курии Рамона Беренгера I, подходили для такой роли как нельзя лучше. При этом, по нашему мнению, стоит избегать переоценки значения политического фактора составления «Барселонских обычаев».

К XIII в. в канцеляриях Каталонии всё большее число документов составлялись на старокаталанском языке, который к тому времени ещё не был стандартизирован, но весьма активно развивался. Именно к этому периоду, по мнению большинства исследователей, в том числе и издателя «Барселонских обыча-

³¹⁷Ibid. Us. 70 (75). P. 108.

³¹⁸Ibid. Us. 123 (81): «...constituerunt prelibati principes secundum usaticum esse iudicata, et, ubi non sufficerent usatici, reuerterentur ad leges et ad principis arbitrium, eiusdemque iudicium atque curie». P. 158.

³¹⁹Ibid. Us. 123 (81): «<...> quia in legibus non inuenitur hominiaticum <...>». P.

³²⁰Например, Kagan D.J. Princeps Namque: Defense of the Crown and the Birth of the Catalan State // Mediterranean Studies. Pennsylvania, 1999. Vol. 8. P. 55–87; Kosto A.J. The limited impact of the “Usatges de Barcelona” in Twelfth-century Catalonia // Traditio. Cambridge: Cambridge, 2001. Vol. 56. P. 53–88.

ев», Х. Бастардеса-и-Пареры, и относятся многочисленные переводы этого свода обычного права на старокаталанский язык³²¹. Со временем число таких переводов росло. Вероятно, на территории Принципата Каталонии в XIII–XIV вв. существовало несколько переводческих центров. Именно это и обусловило появление 18 дошедших до нас рукописей старокаталанской версии «Барселонских обычаев», которые тоже довольно сильно различаются между собой³²²: некоторые из них придерживаются архаизированного порядка слов, приближенного к латинскому оригиналу³²³, другие же отличаются большим числом инноваций и заимствований³²⁴. В этот же период сложилась и традиция глосс и комментариев к тексту «Барселонских обычаев», анализ которой выходит за рамки нашего исследования.

Текст «Барселонских обычаев» разделён на статьи, в каждой из которых содержится одна или несколько правовых норм, обычно, но не всегда, связанных тематически. Порядок взаимного расположения рубрик и их нумерация весьма существенно отличаются в различных рукописях источника и, соответственно, в текстах изданий³²⁵. Взаимное расположение статей «Барселонских обычаев» от рукописи к рукописи не было устойчивым, поэтому нумерация, используемая Х. Бастардесом-и-Парерой³²⁶, весьма условна и включает два номера: первый по латинской рукописи Р, второй по старокаталанской рукописи К. А. Иглесиас Феррейрос выступает категорически против такого деления, утверждая, что из-за совпадений в статьях «преамбулы», статьях № 140, 188, 190 и далее в поздних рукописях, их можно датировать более поздним периодом, в частности, правлением Жауме I Завоевателя³²⁷.

До наших дней сохранилась 61 рукопись³²⁸, содержащая текст «Барселонских обычаев»: 43 манускрипта на латинском языке (35 самостоятельных рукописей, 8 рукописей-«цитирований», помещенных в составе юридических трактатов и компиляций) и 18 — на каталанском (12 самостоятельных рукописей,

³²¹ *Bastardas i Parera J.* Introducció... . P. 9–10.

³²² *Diez de Revenga P., García Diaz I.* Op.cit. P. 82.

³²³ *Meyer-Hermann R.* Auxiliar-Konstruktionen im llatí medieval katalanischer Urkunden (10.–13. Jh.) und in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.–15. Jh.). // *Zeitschrift für romanische Philologie*. 2019. 135. S. 507–534.

³²⁴ *Diez de Revenga P., García Diaz I.* Op.cit. P. 83.

³²⁵ *Mor C.G.* En torno a la formación del texto de los "Usatici Barchinonae" // *Anuario de historia del derecho español*. № 27–28. Madrid, 1957–1958. P. 417–423.

³²⁶ *Bastardas i Parera J.* Introducció. // *Usatges de Barcelona*. Barcelona, 1991. P. 7–38.

³²⁷ *Iglesia Ferreirós A.* The birth of the Usatici // *Imago Temporis — Medium Aevum*. 2011. Vol. 5. P. 132.

³²⁸ *Pérez Martín A.* Hacia una edición crítica del texto latino de los Usatges de Barcelona. // *Glossae: European Journal of Legal History*. № 7. 1995. P. 9–32.

6 рукописей-«цитирований» в составе юридических трактатов и компиляций); что для средневекового текста довольно много (например, примечательно, что это число превышает количество дошедших до нас рукописей “*Liber iudiciorum*”³²⁹!).

Первые рукописи этого памятника на старокаталанском языке относятся, по палеографическим данным, к XIII в. (при том, что древнейший латинский манускрипт датируется концом XII в.). Однако, по мнению А. Переса Мартина, выяснение отношений родства между известными рукописями «Барселонских обычаев» и построение стеммы, раскрывающей характер этих связей, требуют отдельного тщательного исследования³³⁰.

Сохранению наследия рукописной традиции «Барселонских обычаев» способствовала децентрализованная система архивов на территории сначала Арагонской короны, а потом и Испанского королевства. Самым древним из манускриптов считается относимый палеографами к 1190-м гг. MS. Lat.4792³³¹, хранящийся в Отделе рукописей Национальной Библиотеки Франции.

Тексты многих рукописей были использованы в публикациях источника, первая из которых была осуществлена в 1495 г.³³². «Барселонские обычаи неоднократно переиздавали: в XIX—III. Жиро³³³, в XX в.— 6 раз: в 1907, 1913, 1933, 1984, 1991 гг.³³⁴, в XXI в. — в составе сборника «Исторические законы Каталонии»³³⁵. В конце XX—начале XXI вв. эта традиция поддерживалась многочисленными комментированными публикациями отдельных рукописей в журнале “*Initium. Revista catalana d’història del dret*”³³⁶ под руководством А. Иглесии Фе-

³²⁹Попова Г.А. «Вестготская правда» («Книга приговоров»): рукописная традиция и история издания // Вестготская правда (книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование / Отв. ред. О.В. Ауров, А.В. Маре́й. М., 2012. С. 131.

³³⁰Pérez Martín A. Hacia una edición crítica del texto latino de los Usatges de Barcelona. // Glossae: European Journal of Legal History. № 7. 1995. P. 29.

³³¹BNF. Département des Manuscrits. MS. Lat. 4792. v2.

³³²Usatges de Barcelona e Constitucions de Catalunya. Barcelona. Pere Miquel y Diego de Gumiel.1495.

³³³Giraud Ch. Op.cit.

³³⁴Gudiol J. «Usatges de Barcelona» // Anuari de l’Institut d’Estudis catalans. № 1. 1907. P. 285–334; d’Abadal i Vinyals R., Valls i Taberner F. Usatges de Barcelona. Textes de Dret Català. Barcelona, 1913; Rovira i Ermengol J. Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert. Barcelone, 1933. P; Los Usatges de Barcelona: Estudios, comentarios, y edición bilingüe del texto. Malaga: Universidad de Malaga, 1984; Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII. Editado por J. Bastardas i Parera. Barcelona., 1984 (1991).

³³⁵

³³⁶Iglesia Ferreirós A. El manuscrito latino 4792 de la Biblioteca Nacional de París. Usatges y Liber Iudiciorum // Initium: Revista catalana d’historia del dret. 2000. № 5. P. 643–826; Idem. Introducción a una edición ideal de Usatici y Glosas // Initium: Revista catalana d’historia del dret. 2000. № 14. P. 3–194; Idem. De usaticis quomodo inventi fuerunt // Initium: Revista catalana d’historia del dret. 2001. № 6. P. 25–212; Idem. Los Usatges

рейроса и его исследовательской группы. Однако полное комментированное издание «Барселонских обычаев», о необходимости которого неоднократно пишут А. Иглесиас Ферейрос³³⁷ и другие исследователи, даже по результатам такой тщательной и кропотливой работы всё ещё не увидело свет.

Помимо изданий текста на латинском и каталанском языках, в XIX—XX вв. было осуществлено два перевода «Барселонских обычаев» на европейские языки: кастильский³³⁸ и английский³³⁹. Второй представляет для нас особый интерес, поскольку снабжён подробной вступительной статьёй, приложениями и детальными комментариями Д. Дж. Кэгэя³⁴⁰, однако, это издание содержит отдельные неточности и требует дополнений и пояснений, которые зачастую обусловлены тем, что автор практически не обращается к старокаталанскому тексту памятника. Перевода текста «Барселонских обычаев» на русский язык не существует, однако только отдельные установления были переведены В.К. Пискорским, Л.Т. Мильской и другими исследователями³⁴¹.

В своей работе мы пользовались публикацией текста источника Ж. Бастардеса-и-Пареры, в которой, издатель на основе сопоставления данных 5 наиболее ранних манускриптов и первого печатного издания «Барселонских обычаев» осуществляет реконструкцию латинского текста «Барселонских обычаев»³⁴². Она отличается и тем, что параллельно этому тексту приводится восстановленный текст отдельных статей на старокаталанском языке по рукописи начала XIV в. из Архива Арагонской Короны³⁴³. Ж. Бастардес-и-Парера отмечает, что это копия более раннего манускрипта, который, по лингвистическим

de Barcelona: una nota crítica // *Initium: Revista catalana d'història del dret*. 2001. № 6. P. 385–408; *Idem*. Usatici, paces, constitutiones. Edición del ms. lat. 4249 de la Bibliothèque Nationale de Paris // *Initium: Revista catalana d'història del dret*. 2001. № 6. P. 481–714; *Idem*. Glosas y Usatges el ms. BNP Latin 4670 A Edición // *Initium: Revista catalana d'història del dret*. 2002. № 7. P. 363–847; *Idem*. Biblioteca Apostólica Vaticana Ms. Ottob. Lat. 3058 de los usatges glosados. Edición // *Initium: Revista catalana d'història del dret*. 2003. № 8. P. 511–894 и др.

³³⁷*Idem*. Introducció a una edició ideal de Usatici y Glosas // *Initium: Revista catalana d'història del dret*. 2009. № 14. P. 3–194.

³³⁸*Nolasco Vives y Cebria P.* Traducción al Castellano de los Usajes y demas derechos de Cataluña. 4 vols. Barcelona. 1861.

³³⁹*The Usatges of Barcelona: the fundamental law of Catalonia* / trans. D.J. Kagay. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994.

³⁴⁰*Kagay D.J.* Introduction and Notes // *The Usatges of Barcelona: The Fundamental Law of Catalonia*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994. P. 1–60.

³⁴¹*Пискорский В.К.* Крепостное право в Каталонии в средние века. М., 2019.

³⁴²*Bastardas i Parera J.* Introducció // *Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII* / ed. J. Bastardas i Parera. Barcelona: Fundació Noguera, 1984 [1991]. P. 25.

³⁴³ACA. Cancillería. Papeles por incorporar. Legislació. Caixa 1. Núm.1.

данным, может быть датирован XIII в³⁴⁴. Отдельно издатель отмечал существование нескольких переводов «Барселонских обычаев» на старокаталанский язык, вероятнее всего, выполненный в разных местах, однако для публикации он выбрал именно эту версию ввиду того, что язык в ней наиболее соответствует литературным нормам своего времени, а порядок расположения статей сопоставим с тем, что фиксируется в большинстве латинских рукописей³⁴⁵. Это издание снабжено наиболее проработанным научным аппаратом: обширным введением, обозначениями разночтений в различных рукописях, комментариями издателя на современном каталанском языке к наиболее сложным для чтения местам.

Статьи латинской версии «Барселонских обычаев» по изданию Х. Бастардеса-и-Пареры в 2020 г. были опубликованы в составе “*Corpus Documentale Latinum Cataloniae*”³⁴⁶. Однако данная онлайн-публикация в большей степени ориентирована на актовый материал, что не позволяет обеспечить выдачу полного текста статьи «Обычаев», ограничивая объём выдачи определённым числом знаков перед и после искомого слова или набора слов.

Что касается вопроса об авторстве «Барселонских обычаев», то он был поставлен ещё в XIX в. и также всерьёз обсуждается в научной литературе. На наш взгляд, говорить о какой-либо конкретной персоналии в качестве автора данного правового свода нам кажется преждевременно до того момента, пока окончательно не будет решён вопрос с датировкой самого источника. И сегодня мы можем лишь сказать, что автор входил в Совет при дворе графа и принадлежал к одной из знатных семей в окружении графов Барселонских. Впрочем, установлено, что образование этот человек получил на территории Каталонии, Прованса или Северной Италии, об этом нам говорит, например, не совсем точное, скорее всего, по памяти, цитирование фрагментов из «Вестготской правды», использование наряду с традиционными римскими терминами лексики каталонского и окситанского происхождения.

Некоторыми исследователями предпринимались попытки точно определить его личность: одни называли среди возможных авторов первой редакции Понса Бонфиля Марка, куриального судью и легиста времён правления Рамона

³⁴⁴Bastardas i Parera J. Introducció // Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII / ed. J. Bastardas i Parera. Barcelona: Fundació Noguera, 1984 [1991]. P. 23.

³⁴⁵Ibid. P. 24.

³⁴⁶Corpus Documentale Latinum Cataloniae. URL : <https://gmlc.imf.csic.es/glossarium/codolcat> , дата обращения: 03.04.2026.

Беренгера I³⁴⁷, другие считали, что в создании «Барселонских обычаев» мог принимать участие лично граф Рамон Беренгер III или кто-либо из приглашённых им ко двору провансальских легистов³⁴⁸. Однако, как нам кажется, подобные гипотезы не могут быть никоим образом верифицированы, а это обстоятельство свидетельствует о том, что текст «Барселонских обычаев» требует дополнительного исследования. Более целесообразно в данном случае говорить о коллективном авторстве, о том, что в составлении «Барселонских обычаев» принимали участие принадлежавшие к разным поколениям легистов и придворных. Более того, «авторами» данного источника отчасти были безымянные каталонцы, некогда пользовавшиеся собственно обычаями, которые затем были переработаны и записаны в графской курии.

Структура дошедшего до нас текста «Барселонских обычаев» довольно сложна: в ней выделяются несколько пластов, различных по времени возникновения. Традиционно исследователи выделяют текст «архетипа», состоящий из первых 138 статей, записанных, по мнению Х. Бастардеса-и-Пареры, не позднее 1150 г., они содержатся во всех рукописях памятника³⁴⁹. «Официальная редакция» памятника в XIV–XV вв., закреплённая в “*Constituciones de Catalunya*”, включает уже 173–174 статьи (новые законодательные постановления добавлялись к уже существующему тексту «Обычаев» постепенно, например, при Жауме I Завоевателе)³⁵⁰. А. Иглесиас Ферейрос насчитывает всего 304 статьи, когда-либо входивших в текст «Барселонских обычаев», что говорит, что у текста «Обычаев» были другие источники расширения: *гlossы и комментарии легистов*, фрагменты которых со временем стали восприниматься как часть самого правового памятника³⁵¹. В нашем исследовании, мы будем опираться на текст «Обычаев», включающий 138 статей, приведённый в издании Х. Бастардеса-и-Пареры.

Исследование «Барселонских обычаев» на двух языках в наиболее ранних редакциях отличается высокой репрезентативностью, поскольку именно анализ перевода позволяет увидеть правовую культуру в момент рефлексии её носителей: каким образом тот или иной легист-переводчик трактовал латинские термины, что он опускал, а что, наоборот, считал наиболее важным. Однако, надо понимать, что

³⁴⁷ Zimmermann M. La représentation de la noblesse dans la version primitive des Usatges de Barcelone (milieu du XIIe siècle) // Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales. N°25. 2002. P. 15.

³⁴⁸ Sobrequés i Vidal S. Història de la producció del dret català fins al decret de nova planta. Girona, 1978. P. 21.

³⁴⁹ Bastardas i Parera J. Introducció ... P. 9–10.

³⁵⁰ Gonzalvo i Bou G. Els jueus i els Usatges de Barcelona // Barcelona Quaderns D’Història. 1996. № 2. P. 118.

³⁵¹ Iglesia Ferreirós A. The birth of the Usatici // Imago Temporis — Medium Aevum. 2011. Vol. 5. P. 120–121.

мы имеем дело лишь с фиксацией процесса перевода и интерпретации в его начальной и конечной точках, что, несомненно влечёт за собой информационные потери: от нас скрыта последовательности логических операций, происходившая в сознании средневекового человека и приводившая его к тому или иному переводческому решению. Следует избегать также и обобщений, поскольку в данном случае мы имеем дело с творческим выражением языковой личности переводчика, какие-то из принятых им переводческих решений были субъективны или отражали его личное понимание тех или иных терминов. Однако тот факт, что он их использует, уже является для нас показательным и в какой-то мере, с поправкой на регулярность определённого рода изменений и сравнение различных переводов, мы можем говорить о крайне высокой репрезентативности «Барселонских обычаев» в отношении интересующей нас проблематики.

§2. «Обычаи Льейды» (1228)

Составление «Обычаев Льейды» (*Consuetudines ilerdenses*) традиционно датировали 1228 г.³⁵² Однако стоит заметить, что Ф. Вальс-и-Табернер предложил датировать составление этого свода годом ранее по следующей причине: Гульельм Ботет указал, что во время составления «Обычаев Льейды» он являлся городским консулом. В документе от 16 ноября 1226 г. Г. Ботет фигурирует в качестве консула, что и в предисловии к «Обычаям Льейды». Известно, что городской консул избирался ежегодно, а занимать должность несколько лет подряд было нельзя. Поэтому Г. Ботет не мог быть консулом в 1228 г. Также Ф. Вальс-и-Табернер нашёл рукопись «Обычаев Льейды», датированную 1227 г.³⁵³ В одной из сохранившихся рукописей и одной, недошедшей до нас присутствует датировка составления «Обычаев Льейды» 1232 г., однако, и Ф. Вальс-и-Табернер, и М.Б. Пилар-Лоссерталес-и-де-Вальдеавейяно, посчитали её ошибкой писца³⁵⁴.

³⁵²Ф. Вальс-и-Табернер считал, что традицию датировки составления «Обычаев Льейды» 1228 г. задал испанский историк Вильянуэва. *Valls y Taberner F. Las «Consuetudines ilerdenses» (1227) y su autor Guillermo Botet. Barcelona: [s.n.], 1913. P. 14.*

³⁵³*Valls y Taberner F. Op. cit. P. 14–15.*

³⁵⁴Цит. по: *Barrero García A.M. Las Costumbres de Lérida, Horta y Mirabet // Anuario de historia del derecho español. 1974. № 44. P. 487.*

Необходимо учитывать, что так или иначе речь идёт о фиксации уже сложившейся к этому времени правовой практики города и его окрестностей. В тексте «Обычаев Льеиды» получил отражение более ранний пласт норм, восходящий к периоду после завоевания Льеиды в 1149 г., и статьи, по языку соотносящиеся уже с правовой культурой первой трети XIII в.

Авторство компиляции «Обычаев Льеиды» практически все исследователи вслед за оригинальным текстом приписывают городскому консулу Гульельму Ботету, который попал под влияние университетской римско-канонической традиции. Он был тесно связан с городским советом и судом, служил посредником между устной правовой традицией общины г. Лерида и её окрестностей и требованиями королевской канцелярии.

Что касается источников формирования норм, внешняя критика выделяет несколько ключевых пластов:

- во-первых, это поселенная хартия Льеиды 1149 г., пожалованная вскоре после христианского завоевания города, в которой определялись статус поселенцев, основы муниципального управления, распределение земель, фискальные и военные обязательства населения;
- во-вторых, королевские привилегии XII–XIII вв., дарованные Льеиде и её округе графами Барселонскими и арагонскими, затрагивавшие компетенции городских органов власти, процессуальное право, налоговые льготы и статус отдельных групп населения.
- в-третьих, важнейшим источником считались и локальные обычаи, сложившиеся в городской среде и судебной практике: типичные способы отчуждения имущества, устойчивые правила кредитования и залога, наследования, санкции за насилие, кражу и оскорбления. В тексте «Обычаев Льеиды» встречаются формулы и конструкции, явно навеянные римско-каноническим правом и текстом «Барселонских обычаев», что свидетельствует о влиянии учёной традиции на запись локального обычая.

Отдельно исследователи вслед за текстом преамбулы указывают на значение «Барселонских обычаев» XII в. как одного из ориентиров для городского права Льеиды³⁵⁵, кроме того, как дополнительные источники права «Обычаи Льеиды» признавали «Вестготскую правду» и римское право³⁵⁶. Барселона к этому време-

³⁵⁵Oliver y Esteller B. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa. Madrid: Impr. de M. Ginesta, 1876. T. 1. P. 981.

³⁵⁶Valls y Taberner F. Op. cit. P. 22.

ни уже имела развитую традицию, частично закреплённую в письменных формах, и её правовые своды служили моделью для других городов каталоно-арагонского ареала. Сравнение «Обычаев Льейды» с барселонскими обычаями выявляло параллели в регулировании городского управления, имущественных и обязательственных отношений, а также процессуальных правил.

Первоначально «Обычаи Льейды» были записаны на латинском языке с использованием отдельных старокаталанских терминов, это свидетельствует о том, что составители кодекса стремились в подражание «Барселонским обычаям» придать кодексу большую легитимность и авторитет.

Рукописная традиция «Обычаев Льейды» восходит к позднесредневековым спискам XIV–XV вв.; автографа или раннего оригинала не сохранилось. Ф. Вальс-и-Табернер указывал на существование 4 рукописей «Обычаев Льейды» (A³⁵⁷, B³⁵⁸, C³⁵⁹ и D³⁶⁰), ни одна из которых не была ни оригиналом, ни его прямой копией. Кроме того, он указал ещё 5 рукописей, которые ему не удалось обнаружить в архивах, но которые упоминались в описях имущества различных лиц³⁶¹. Особый интерес в этом контексте представляет то обстоятельство, что две из них по сведениям Ф. Вальса-и-Табернера представляли собой перевод «Обычаев Льейды» на старокаталанский язык³⁶². Таким образом, старокаталанская версия этого юридического компендиума до нас не дошла.

В свою очередь к 1946 г. М.Б. Пилар-Лоссерталес-и-де-Вальдеавейяно указала на ещё одну рукопись XV в. (назовём её E³⁶³). На ранних этапах текст бытовал преимущественно на латинском языке, но по мере переписей и переводов усиливается присутствие романских (каталанских) элементов. Для внешней критики это означает необходимость осторожной реконструкции первоначального слоя текста 1227–1228 гг., учёт возможных поздних интерполяций и адаптаций норм к изменившейся практике.

На момент создания диссертационного исследования Ф. Вальса-Табернера было известно 2 издания «Обычаев Льейды» в составе крупных коллек-

³⁵⁷ Archivo municipal de Lérida. Vol. 1376 (antes 1372). Libro verde menor. Ff. 69–92.

³⁵⁸ Archivo de la Catedral de Lérida. Armario L. Cajón M. Usatici et Consuetudines Cathalonietie Constitutiones. Provincial et sinodales,. Ff. 123–133.

³⁵⁹ Biblioteca de la familia de Dalmases, en Barcelona. № 50. Consuetudines Ilerdenses. cum glosulis. Fori Aragonis tam antiqui quam novi, cum suis glosis (2). Ff. 1–11.

³⁶⁰ Biblioteca Nacional de Madrid. № 865 (antes C. 193). Ff. 1–22.

³⁶¹ Valls y Taberner F. Op. cit. P. 29.

³⁶² Ibid.

³⁶³ La Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona. Ms. 702. Ff. CV–CXVIII.

ций исторических источников: П. Виллануэвы³⁶⁴ и Х. Пляна-де-Порты³⁶⁵. Среди недостатков этих изданий Ф. Вальс-Табернер выделил опору лишь на рукопись Е без привлечения иных и некритический характер. Эта проблема была решена критическим изданием «Обычаев Льейды», подготовленным испанской исследовательницей Б.М. Пилар-Лоссерталес-и-де-Вальдеавейяно в 1946 году по материалам всех известных рукописей³⁶⁶. В 1997 г. «Обычаи Льейды» были переизданы Дж.Дж. Бускетой-и-Риу и Е. Гонсалес с обширным предисловием, латинской транскрипцией и факсимильным изданием рукописи из городского Архива Льейды, также в этом издании был дан перевод текста правового памятника на современный каталанский язык³⁶⁷.

В контексте настоящего диссертационного исследования важно упомянуть и рецепцию «Обычаев Льейды» в городских установлениях Орты, Миравета и ряда других каталонских коммун XIII в., находившихся под управлением ордена тамплиеров. Это свидетельствовало о превращении свода в образец муниципального обычного права. Тексты местных обычаев фиксируют как прямые заимствования отдельных норм и формулировок из «Обычаев Льейды», их адаптацию к специфике социально-экономической структуры конкретных городов. При этом «Обычаи Льейды» служили не только источником конкретных юридических решений, но и образцом организации городского правового пространства, задавая общие рамки для регулирования статуса горожан, имущественных отношений и судебной практики. Сравнительный анализ Обычаев Орты, Миравета и Льейды позволил А.М. Гарсии-и-Барреро и Ж.Серрано-Дауре выделить механизмы трансформации исходного текста в процессе переноса, а также степень участия королевской власти в стандартизации муниципального обычного права Каталонии³⁶⁸.

Этот сборник позволяет проследить, каким образом местные правовые традиции интегрировались складывающейся каталонской правовой системой и взаи-

³⁶⁴Villanueva J., Villanueva J.L. Viage literario á iglesias de España : Le Publica con algunas observaciones. Madrid : Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1803. T. XVI. P. 160–196.

³⁶⁵Pleyan de Porta J. Apuntes de historia de Lérida : ó sea compendiosa reseña de sus mas principales hechos desde la fundación de la ciudad hasta nuestros tiempos. Lérida: Carruez, 1873. P. 495–528.

³⁶⁶По возможности мы обращались именно к этому изданию, однако, оно было доступно нам лишь частично: Costumbres de Lérida / ed. M.B. Pilar Loscertales de Valdeavellano. Barcelona: Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1946. P. 10–12.

³⁶⁷К сожалению, это издание осталось для нас недоступным: Els costumns de Lleida / ed. por J. J. Busqueta Riu, E. González. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1997.

³⁶⁸Barrero García A. M. Op. cit. P. 494–498; Serrano Daura J. La projecció del dret de Lleida // Revista de Dret Històric Català. 2004. № 3. P. 233–258. «Обычаи Орты», «Обычаи Миравета» и др. мы рассмотрим далее.

модействовали с королевским законодательством и римско-каноническими моделями. Обращение к тексту «Обычаев Льеиды» даёт возможность реконструировать регулирования социальных конфликтов, статус различных групп населения и специфику правосознания горожан и легистов. В контексте диссертации данный источник служит для анализа соотношения формализованных юридических норм и живой правовой практики, а также для выявления региональных особенностей правовой культуры Каталонии в рассматриваемый период.

§2.1. Семейство «Обычаев Льеиды»

§2.1.1. «Обычаи Тарреги» (1242) «Обычаи Тарреги»³⁶⁹ являлись одним из самых лаконичных сводов местного обычного права: в состав этого памятника вошли всего 25 статей. Отчасти это объясняется его характером, на что указывал издатель этого свода обычного права, Дж.М. Фонт-Руис, отмечая, что по формальным признакам можно отнести этот документ к жанру королевской привилегии, пожалованной населению города. При этом содержание правовых норм «Обычаев Тарреги» указывает на их активное использование на территории этого поселения.

В период, предшествующий составлению обычаев, Таррега была небольшим замком, отвоёванным у мавров Рамоном Беренгером I в XI в., затем до 1219 г. упоминания об этом поселении имели спорадический характер и были связаны с хозяйственной деятельностью³⁷⁰. Именно рост экономической активности и усиление городского совета стали предпосылками к письменной фиксации местных обычаев.

«Обычаи Тарреги» были пожалованы городу Жауме I Завоевателем 8 марта 1242 г., как полагает Дж.М. Фонт-Руис, этому предшествовало ходатайство местной администрации. При составлении заимствовались нормы из более авторитетных правовых памятников: «Обычаев Лерида» и «Барселонских обычаев».

Известно 4 рукописи этого источника, обозначаемые следующей номенклатурой:

³⁶⁹Font Rius J.M. Costumbres de Tárrega // Anuario de Historia del Derecho Español. 1953. T. 23. P. 429–444.

³⁷⁰Serrano Daura J. La projecció del dret de Lleida // Revista de Dret Històric Català. 2004. № 3. P. 233–258.

А – оригинал, хранящийся в Библиотеке Каталонии (XIII в.)³⁷¹;

В – копия в Историческом архиве г. Тарреги в составе «Книги Привилегий Тарреги» (XIII в.)³⁷²;

С – ещё одна копия в составе «Книги Привилегий Тарреги» (XIII в.)³⁷³;

D – копия 1357 г. в Архиве капитула г. Сео-де-Уржел³⁷⁴

Также «Обычаи Тарреги» до публикации Дж.М. Фонт-Руисом в 1953 г. (этим изданием мы пользовались в настоящей работе) были изданы в усечённом варианте Л. Сарретом-и-Понсом в 1930 г. в переводе на каталанский язык³⁷⁵.

Текст «Обычаев Тарреги» записан на латинском языке с минимальным количеством каталанских терминов, кроме того, он практически не структурирован тематически в ранних рукописях, при этом выделялись преамбула, основная часть, разделённая на статьи, и заключительная.

Согласно 24-й статье, «Обычаи Тарреги» занимали место дополнительного источника права по отношению к «Барселонским обычаям», вестготским законам и римскому праву³⁷⁶. В то же время, как полагал Дж.М. Фонт-Руис, это положение могло быть заимствовано из «Обычаев Льеиды» и являлось довольно характерным для городских центров этого региона, вновь заселённых преимущественно выходцами из центральных районов Каталонии, где «Вестготская правда», а позднее и «Барселонские обычаи», воспринимались как авторитетные источники права³⁷⁷.

Таким образом, «Обычаи Тарреги» — один из источников для изучения становления правовой культуры Каталонии XIII в., процессов рецепции римского права и формирования городского самоуправления на стыке традиции и внешних правовых влияний.

§2.1.2. «Обычаи Орты» (1296) Следующим памятником, связанным с правовой традицией «Обычаев Льеиды», являются «Обычаи Орты», утверждённые 16

³⁷¹ Biblioteca Central de la Diputació de Barcelona. Secció de Arxiv. Pergamino 04458. Caja. 4-VI-6.

³⁷² Archivo Municipal de la villa de Tarrega. Libro de Privilegios. Vol. 1. Fol. 1º

³⁷³ Archivo Municipal de la villa de Tarrega. Libro de Privilegios. Vol. 2. Fol. 1º

³⁷⁴ Biblioteca de Catalunya. Biblioteca Capitular de Urgel. Núm. 143. Fol. 129r–133v.

³⁷⁵ Privilegis de Tàrraga / [a cura de] Lluís Sarret i Pons, Pvre ; A. Duran i Sanpere (Pr.) Tarrega : Impr. F. Camps Calvet, 1930, P. 11–15.

³⁷⁶ Font Rius J. M. Costumbres de Tárrega // Anuario de Historia del Derecho Español. 1953. T. 23. P. 443.

³⁷⁷ Ibid. P. 443.

апреля 1296 г. в замке Орты, ныне Орта-де-Сан-Жоан. Источник возник в пределах владений ордена тамплиеров на юго-западной окраине Каталонии, в районе Терра-Альта. В данном случае основной причиной создания местной записи обычного права стал спор между местным представителем ордена тамплиеров и жителями Орты о том, какие именно обычаи должны применяться в Орте и её округе³⁷⁸. Сам памятник прямо характеризуется как соглашение между магистром ордена тамплиеров Беренгером де Кардона и общиной Орты. Оно было призвано заменить ранее действовавшие «Обычаи Ллейды» и одновременно оговорить невозможность прямого применения общего права во всех делах без ущерба для вассалов Ордена.

Памятник состоит из 81 статьи при этом деление на книги и иные более крупные фрагменты отсутствует, не наблюдается также тематически обусловленной структуры расположения статей. В тексте «Обычаев Орты» соседствуют нормы о правовом положении жителей, пользовании пастбищами, водами, лесами и дорогами, рыночной торговле, мерах и весах, долговых отношениях, залоге, судебном процессе, уголовных наказаниях, наследовании, брачно-имущественных отношениях и компетенции местных должностных лиц. Такое построение характерно для локальных правовых сводов XIII в.: составители текста не стремились к отвлечённой классификации норм по отраслям права, и при этом старались зафиксировать практически значимые ситуации, возникавшие в повседневной жизни общины. При этом порядок изложения не следует считать признаком «архаичности» источника: напротив, многие процессуальные положения демонстрируют знакомство его составителей с другими сводами обычного права.

До нас дошёл латинский оригинал, и именно латинская редакция является наиболее ранней. Вместе с тем Х. Серрано-Даура указывает на возможное существование старокаталанского текста, однако, не раскрывает и не конкретизирует свои доводы³⁷⁹. По этой причине говорить о старокаталанской версии памятника не представляется возможным. Корректно охарактеризовать данный памятник как латинский текст, возникший в каталонской правовой среде и, возможно, связанный с несохранившейся старокаталанской версией.

До наших дней сохранился оригинал этой свода, который хранится в Национальном историческом архиве Испании (Мадрид), в фонде энкомьенды Ор-

³⁷⁸ Serrano Daura J. La projecció del dret de Lleida // Revista de Dret Històric Català. 2004. T. 3. P. 246.

³⁷⁹ Idem. Op. cit... P. 247.

ты³⁸⁰; известны также позднейшие копии 1570 и 1575 гг.³⁸¹. Памятник был впервые опубликован Дж. Котс-и-Горксом в 1930 г. по тексту оригинальной грамоты, обнаруженному издателем в Национальном историческом архиве Мадрида³⁸². Уже к этому времени были известны позднейшие нотариально заверенные списки XVI в. Более полное специальное издание памятника, подготовленное в 1996 г., к сожалению, осталось нам недоступным³⁸³. Поэтому в настоящем исследовании текст «Обычаев Орты» используется по его воспроизведению в сборнике «Исторические законы Каталонии», где опубликован текст памятника и приведены сведения о его рукописной традиции³⁸⁴.

С источниковедческой точки зрения «Обычаи Орты» следует рассматривать как результат оформленного в письменном виде компромисса между властью Одена тамплиеров и местной общиной. Инициатива фиксации норм была связана с конфликтом о пределах действия норм «Обычаев Льеиды»: жители утверждали, что пользовались и должны пользоваться последними, тогда как представитель Орден признавал за ними лишь отдельные нормы процессуального и коммерческого права.

В преамбуле памятника подчёркнуто, что жители Орты нуждались в «определённых» и «особых» обычаях³⁸⁵. Эта формула показывает, что составители стремились не столько подтвердить прежнюю практику, сколько ограничить возможное произвольное обращение к внешним правовым системам. «Обычаи Орты» зафиксировали переход от разрозненных, частично устных и частично письменных правовых практик использования основных кодификаций обычного права, таких, как «Барселонские обычаи» или «Обычаи Льеиды» к утверждённому сеньором локальному письменному своду.

Содержание источника показывает, что власть ордена тамплиеров стремилась совместить контроль над зависимым населением с признанием определённых форм местного самоуправления. Жители Орты сохраняли право пользования

³⁸⁰ AHN. Órdenes Militares. San Juan de Jerusalén. Encomienda de Horta. Carp. 672. Doc. 8.

³⁸¹ AHN. Castellanía de Amposta. Caja 8125. Doc. 8; AHN. Órdenes Militares. San Juan de Jerusalén. Encomienda de Horta. Carp. 672. Doc. 9.

³⁸² Cots i Gorchs J. Les consuetuds d'Horta (avui Horta de Sant Joan), a la batalla del Baix Aragó // Estudis Universitaris Catalans. 1930. Vol. 15. P. 304–323.

³⁸³ Els Costums d'Orta (1296): Estudi introductori i edició / ed. J. Serrano Daura. Horta de Sant Joan: Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1996. 103 p.

³⁸⁴ Costumbres de Orta. 1296, abril, 16. Orta (Horta de Sant Joan) // Leyes Históricas de Cataluña / dir. J. Serrano Daura. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024. Vol. 2: Apéndices. P. 617–626.

³⁸⁵ Costumbres de Orta...: «...certas habere consuetudines ac etiam speciales». P. 617.

природными ресурсами, освобождались от ряда местных поборов, обладали гарантиями личной безопасности и могли иметь присяжных должностных лиц, однако эти должностные лица представлялись командору и утверждались при условии их пригодности. Таким образом, муниципальная автономия была не самостоятельной политической свободой, а санкционированным элементом сеньориального порядка. Судебная власть также оставалась встроенной в юрисдикцию ордена тамплиеров: командор, батлы и иные должностные лица должны были вершить правосудие, но одновременно не могли наказывать без надлежащих свидетелей или иной законной формы доказательства.

Значительное место в «Обычаях Орты» занимали нормы процессуального права. Они регулируют вызов в суд, предъявление жалобы, письменное оформление иска при определённой цене требования, сроки рассмотрения дел, представительство, свидетельские показания, принесение присяги и порядок исполнения судебного решения.

Вероятно, составители «Обычаев Орты» вдохновлялись «Обычаями Льеиды», в меньшей степени — «Барселонскими обычаями», в исключительных случаях обращались к локальному правовому обычаю. Таким образом, «Обычаи Орты» включались в многоуровневую систему источников права Каталонии конца XIII в.

«Обычаи Орты» представляют собой один из источников для изучения процессов записи местного обычного права, рецепции «Обычаев Льеиды», «Барселонских обычаев» на территориях Новой Каталонии конца XIII в. Их значение состоит не только в фиксации конкретных норм уголовного, гражданского, торгового, семейного и процессуального права, но и в демонстрации самого механизма правового согласования между сеньориальной властью и общиной.

§2.1.3. «Обычаи Миравета» (1319) «Обычаи Миравета» представляют собой один из памятников локального права Новой Каталонии первой трети XIV в. Миравет был отвоёван у мусульман в 1153 г. Рамоном Беренгером IV и в том же году передан тамплиерам. После упразднения этого ордена часть его владений перешла к госпитальерам, и в 1317 г. Миравет оказался в составе их владений. Составление «Обычаев Миравета» связано с переходом бывших владений тамплиеров под власть госпитальеров ордена святого Иоанна Иерусалимского. Это собы-

тие относится к 1319 г.³⁸⁶ и связано с деятельностью Мартина Переса де Ороса, кастеляна Ампосты и сеньора Миравета от имени ордена Госпитальеров.

Возникновение текста «Обычаев Миравета» было обусловлено необходимостью устранить неопределённость, существовавшую ещё период сеньории тамплиеров. В Миравете ранее применялись, с одной стороны, «Обычаи Льейды», с другой — местные нормы неписанного права. Расхождение между этими правовыми массивами вызывало споры между жителями батлии и сеньориальной администрацией относительно того, какое право должно применяться в конкретных случаях. Поэтому «Обычаи Миравета» следует рассматривать как результат кодификации и согласования уже существовавших практик.

Рукописная традиция памятника осложнена тем, что ни каталонский оригинал 1319 г., ни перевод на латинский 1320 г. до настоящего времени не сохранились. Известны лишь более поздние списки: каталонский список XV в., находящийся в Библиотеке Коломбина в Севилье³⁸⁷, и латинский список 1328 г., хранящийся в Национальном историческом архиве в Мадриде³⁸⁸. Копия на старокаталанском относится к редакции до подтверждения «Обычаев Миравета» в Арле, тогда как её латинский перевод — к редакции, сложившейся после 1320 г. Это обстоятельство важно потому, что «Обычаи Миравета» дошли до нас на двух языках. Каталонский текст отражает редакцию 1319 г., латинский — 1320 г. В данном случае речь идёт о существовании памятника в двух языковых версиях уже на раннем этапе его истории.

Более ранняя каталонская версия «Обычаев Миравета» была введена в научный оборот Ф. Вальсом-и-Табернером, который в 1926 г. опубликовал её сначала в журнале³⁸⁹, а затем отдельным изданием³⁹⁰. При этом он воспроизводил не саму рукопись из Библиотеки Коломбина в Севилье, а её транскрипцию, выполненную

³⁸⁶Обращение к «Обычаям Миравета», «Обычаям Балагера» и материалам Валь-д'Арана XIV в. означает сознательный выход за основные хронологические рамки исследования, однако он оправдан его задачами: эти памятники привлекаются не как самостоятельный предмет анализа, а как свидетельства рецепции «Обычаев Льейды». Именно рецепция позволяет проследить дальнейшее функционирование «Обычаев Льейды» как «эталонного» свода обычного права, её адаптацию в иных локальных средах и тем самым точнее определить историческое значение самого памятника.

³⁸⁷Biblioteca Capitular Colombina (Sevilla). Cod. A A, 141, 19.

³⁸⁸AHN. Cód. 944-B.

³⁸⁹Valls i Taberner F. Les Costums de la Batllia de Miravet // Revista Jurídica de Catalunya. 1926. Vol. 32. P. 52–76.

³⁹⁰Les Costums de Miravet: editades amb una nota preliminar / ed. F. Valls i Taberner. Barcelona: Estampa de fill de D. Casanovas, 1926.

в XIX в. Х.Л. Вильянуэвой³⁹¹. Латинский текст был опубликован Г. Гало Санчесом в 1915 г. в издании, которое сопровождалось вводными замечаниями о рукописной традиции памятника, соотношении его каталонской и латинской редакций и принципах публикации³⁹². Современное критическое издание Дж. Серрано-Дауры представляет собой специальную публикацию памятника с введением и комментариями³⁹³. К сожалению, на этапе подготовки настоящей диссертации оно осталось для нас недоступным, поэтому мы пользовались изданием Г. Гало Санчеса.

Сопоставление каталонской и латинской версий выявляет ряд внешних и редакционных различий. Каталонская рукопись делится на пять книг, а отдельные главы снабжены заголовками, тогда как латинский текст, по наблюдению Дж. Серрано-Дауры выглядит более ранним по отношению к этой рубрикации³⁹⁴. Кроме того, заглавия двух редакций не совпадают: каталонская традиция обозначает памятник как свод обычаев батлии Миравета, тогда как латинская — как установления. Эти различия не являются чисто формальными: они показывают, что текст памятника существовал в разных документальных режимах — как локальный свод обычного права и как подтверждённый орденом госпитальеров нормативный акт.

Памятник включает 134 статьи; деление на 5 книг связано исключительно с старокаталанской традицией и, по-видимому, не отражает первоначальной строгой систематизации норм внутри свода. Материал свода охватывает вопросы правового статуса жителей, судебного процесса, долговых отношений, мер и весов, торговли, семейного и наследственного права, уголовных наказаний и полномочий местных должностных лиц.

Особое значение имеет глава о порядке применения источников права. В ней установлено, что при недостаточности собственных норм свода следует обращаться к Конституциям Каталонии, затем к «Барселонским обычаям», а затем к общему праву³⁹⁵. Эта норма позволяет определить место «Обычаев Миравета»

³⁹¹Serrano Daura J. La concessió dels costums de la batllia de Miravet... P. 295.

³⁹²Constituciones Baiulie Mirabeti / ed. G. Sánchez. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1915.

³⁹³Els costums de la Batllia de Miravet: estudi introductori i edició / ed. J. Serrano Daura. Gandesa (Tarragona): Consell Comarcal de la Terra Alta, 1999.

³⁹⁴Serrano Daura J. La concessió dels costums de la batllia de Miravet // Revista de dret històric Català. 2015. Vol. 14. P. 295.

³⁹⁵Constituciones Baiulie Mirabeti / ed. G. Sánchez. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1915. P. 33–34.

в правовой системе Каталонии XIV в.: они выступали частью многоуровневой системы, при этом их составители за собой более авторитетные дополнительные источники права.

Таким образом, для настоящего исследования «Обычаи Миравета» важны не только как локальный правовой памятник начала XIV в., но и как свидетельство дальнейшей рецепции и переработки правовой модели, связанной с «Обычаями Льебды». Их рукописная и языковая традиция, как и обстоятельства их составления и подтверждения, показывают, что перед нами текст, возникший в результате последовательной обработки и приспособления уже существующего правового материала к новым условиям. В этом смысле «Обычаи Миравета» позволяют проследить, каким образом правовая традиция «Обычаев Льебды» сохраняла значение за пределами первоначальной среды своего формирования, включалась в иные структуры власти и функционировала в составе более сложного правового пространства. Обращение к этому памятнику, следовательно, даёт возможность судить не только о праве самой батлии Миравета, но и о механизмах передачи, закрепления и адаптации правовых текстов в Каталонии XIII–XIV вв., что имеет принципиальное значение для проблематики настоящей диссертации.

§3. «Кутюмы Перпиньяна» (1242)

Важнейшим памятником муниципального права Руссильона периода Высокого Средневековья являются «Кутюмы Перпиньяна». Формирование данного свода представляет собой длительный процесс, однако основная кодификация текста относится ко второй половине XII — началу XIII в.

Ж. Массо-Ренье датировал возникновение «Обычаев Перпиньяна» 1190-ми или даже 1170-ми гг., ссылаясь на отсутствие упоминаний о должности городского консула, которая достоверно существовала в XIII в. и ещё ряд аргументов, позднее опровергнутых Ж.-М. Карбассом³⁹⁶. Последний считал наиболее вероятной датировку этого правового компендиума 1242–1246 гг., поскольку, в коро-

³⁹⁶ Carbasse J.-M. Les anciennes coutumes de Perpignan // Société Agricole Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 1988. No. 96. P. 181.

левских привилегиях, пожалованных Перпиньяну в 1241 г., «Кутюмы» вовсе не упоминались³⁹⁷.

Авторство документа является коллективным и приписывается деятельности городских консулов и нотаблей, стремившихся зафиксировать привилегии города на фоне укрепления королевской власти Арагонских королей. Одним из доказательств коллективного авторства служит довольно хаотичная внутренняя структура свода, характерная для ранних компиляций обычного права (например, «Барселонских обычаев»)³⁹⁸. В то же время Ж.-М. Карбасс отметил, что рукопись не содержала никаких следов этой коллективной редакции (как в случае с «Обычаями Тортосы»), а её лексика коренным образом отлична от компиляций, составленных профессиональными юристами (как, например, в случаях с «Обычаями Льеиды», «Кутюмами Арля» и «Кутюмами Нарбонны»)³⁹⁹.

В общей сложности «Кутюмы Перпиньяна» содержат 69 статей, расположенных хаотично и затрагивающих различные области права. Так, всего 34 статьи посвящены гражданскому процессуальному праву, 13 — торговым обычаям, 6 — праву уголовному, остальные — различным вопросам от строительства зданий до положения иудеев, проживавших на территории города. При этом взаимное расположение статей внутри кодекса не позволяет выделить тематические и хронологические блоки.

«Кутюмы Перпиньяна» представляли собой синтез местного обычного права, существовавшего в устной форме, и элементов римского права, проникавшего в регион через «учёное право». Что характерно, уже первая статья «Кутюм Перпиньяна» определяет иерархию источников права на территории города и его округа, формально ограничивая действие собственно каталонского права: *«жителей Перпиньяна следует судить по обычаям города, а там, где нет обычая, — по римскому праву; а не по „Барселонским обычаям“ или „Вестготской правде“»*⁴⁰⁰. С другой стороны, по мнению Ж.-М. Карбасса, 19-я статья «Обычаев Перпиньяна» практически полностью заимствована из 20-й статьи «Барселонских обычаев» в то время, как статьи № 25 и 28 — из обычаев других городов Южной Франции: Монпелье и Нарбонны, Сен-Жиля, Безье и Каркассона⁴⁰¹.

³⁹⁷Ibid. P. 181.

³⁹⁸Ibid. P. 182.

³⁹⁹Ibid. P. 188.

⁴⁰⁰Ibid. P. 183.

⁴⁰¹Ibid. P. 189.

К середине XIX в. текст «Кутюмов Перпиньяна» сохранился в составе 3-х картуляриев: «Поместной книги», «Большой Зелёной Книги» и «Малой Зелёной книги»⁴⁰². Фундаментальным изданием источника является публикация 1848 года, подготовленная Ж. Массо-Ренье, в которой «Обычаи Перпиньяна» представлены в виде параллельного текста на латыни и романском диалекте, что делает ее незаменимой для сравнительно-лингвистического анализа. Издание снабжено ценными приложениями, включающими обычаи о десятине и древнейшие привилегии города, что значительно расширяет контекст исследования.

«Кутюмы Перпиньяна» наглядно демонстрируют процесс трансформации устного обычая в писаный закон, характерный для городской среды указанного периода. Памятник позволяет выявить специфические черты каталонского муниципального самоуправления в заперенейских владениях принципата Каталонии и его отличия от аналогичных институтов Южной Франции и Арагона. Кроме того, анализ текста дает возможность проследить проникновение римского права в обычное задолго до окончательной рецепции римского права. Таким образом, «Кутюмы Перпиньяна» частично репрезентативны для компаративного аспекта исследования правовой культуры городского сословия Руссильона и использовались нами для сравнения с каталонскими памятниками.

§4. «Обычаи Тортосы» (1272, 1276–1279)

«Обычаи Тортосы» были составлены в 1270-е годы, когда в городе произошёл серьёзный конфликт юрисдикций между главой ордена тамплиеров, генуэзцами и представителями графов Барселонских. Менее, чем за 10 лет «Обычаи Тортосы» претерпели две последовательные редакции: в 1272 г. и в 1277–1279 гг. При этом «Обычаи Тортосы» — один из самых объёмных по числу установлений свод локального обычного права⁴⁰³. «Обычаи Тортосы» (в обеих редакциях)

⁴⁰²Massot-Reynier J. Les Coutumes de Perpignan, suivies des usages sur la dîme, des plus anciens privilèges de la ville et de documents complémentaires, publiées en latin et en roman d'après les manuscrits par la société archéologique de Montpellier. Montpellier, 1848. P. XVII.

⁴⁰³Daileader P. La coutume dans un pays aux trois religions : la Catalogne, 1228-1319 // Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale. 2006. № 225 (118). P. 372.

изначально были разделены на 9 книг, в XIX в. Б. Оливером-и-Эстрейером книги были разделены на 142 рубрики и 1350 статей соответственно⁴⁰⁴.

Рукописная традиция «Обычаев Тортосы» была представлена 5 сохранившимися рукописями, которые были созданы до XIX в. Притом, о рукописи А (1272–1273) историки до середины XX в. не знали, а на момент составления критического издания памятника каталонским историком Дж. Массипом-и-Фонейосой одна из этих 5 рукописей была утеряна: 2 рукописи XIII в. — А⁴⁰⁵ и В⁴⁰⁶ (выполнена позднее), 2 рукописи XIV в. — С⁴⁰⁷ (с обширными лакунами) и F (ныне утерянная)⁴⁰⁸. В частности, по его мнению, на ныне утерянную рукопись конца XIV–начала XV вв. опирался Б. Оливер-и-Эстрейер, известный испанский историк права XIX – начала XX в., издатель текста «Обычаев Тортосы». Более поздние рукописи второй редакции памятника — D и E, согласно стемме, приведённой Дж. Массипом-и-Фонейосой в издании 1996 г., были сняты с рукописи С и не являлись самостоятельными⁴⁰⁹. Первое печатное издание «Обычаев Тортосы», вероятно, было выполнено на основе не дошедших до нас рукописей, составление которых относится к XV в.⁴¹⁰.

Текст рукописи А, оригинал которой датируется 1272 г. существенно отличается от текста, который сохранился в остальных рукописях. Дж. Массип-и-Фонейоса убедительно доказал, что в рукопись А, в отличие от последующих, вошёл текст первой редакции «Обычаев Тортосы» 1272 г., а рукописи В, С, D и F — содержали текст второй версии памятника 1279 г.

История составления и редактирования текста «Обычаев» получила отражение в преамбулах к обеим сохранившимся редакциям интересующего нас памятника. В первой версии (по рукописи А) основной причиной составления «Обычаев Тортосы» назван конфликт городских властей Тортосы и рыцарей-тамплиеров: *«Поскольку спор между братом Арнау из Кастельноу, ордена тамплиеров в Арагоне и Каталонии, братьями из этого ордена, с одной стороны, и горожанами города Тортосы — с другой, долго рассматривался в римской курии,*

⁴⁰⁴Costums de Tortosa / ed. crít. a cur. de J. Massip i Fonollosa, col. C. Duarte i Montserrat, M. A. Massip i Bonet. Barcelona: Fundació Noguera, 1996. P. XVIII.

⁴⁰⁵ACBEB. Cod. 53.

⁴⁰⁶ACBEB. Reg. 358. Comú I-113.

⁴⁰⁷Fundació Bartolomé March Servera. Biblioteca. Sign. B96-V2-01.

⁴⁰⁸Ibid. P. XXXVI.

⁴⁰⁹Ibid. XVIII.

⁴¹⁰Ibid. P. XVIII.

названный магистр и братья потребовали, чтобы обычаи Тортосы были записаны...»⁴¹¹. Преамбула рукописи А в отличие от других версий памятника сообщала о двух нотариях, Петре Тамарите и Петре Эгидии, которым была поручена запись локальных правовых норм.

Составители, перерабатывавшие устные нормы обычаев Тортосы, записывали их на старокаталанском, собственно, на том языке, на котором эти обычаи бытовали. В то же время в отдельных случаях они прибегали к использованию латинского языка.

Однако даже после отбора действовавших норм обычного права, как отмечается в преамбуле, предваряющей текст «Обычаев Тортосы» в рукописях В и С, записанные обычаи оставались *«слишком длинными, неясными и сомнительными во многих местах»*⁴¹², а потому снова были отданы *«господам арбитрам, чтобы те снова могли исправить, изменить, сократить и прояснить, согласно тому, как, по их мнению, было бы правильнее...»*⁴¹³. Таким образом, результат первой попытки записи «Обычаев Тортосы» не удовлетворил обе стороны (и тамплиеров, и городской совет), арбитры установили новую компенсацию в 1000 мараведи (первоначально 2000 мараведи) за неподчинение своим решениям.

Только после повторной правки, редакция «Обычаев Тортосы» была признана состоявшейся. Необходимо отметить, что из второй редакции, созданной 1277–1279 гг., исчезли как указания на имена нотариев-составителей первой редакции, так и описание обстоятельств её составления: эта редакция открывалась рассказом о завоевании Тортосы Рамоном Беренгером IV сразу, за этим повествованием следовало описание работы с текстом «Обычаев Тортосы» в 1275–1277 гг., которое было исключено из текста в ходе правки.

Первая печатная публикация «Обычаев Тортосы» была осуществлена в 1539 г. под редакцией Х. Амика⁴¹⁴. После этого в течение нескольких столетий текст не переиздавался. Во второй половине XIX в. были предприняты две новые пуб-

⁴¹¹Ibid.: «Con fos pleyt longament estat en la cort de Roma per !frare Amau de Castelnou, Maestre en Aragon s e en Catalunya, e per los frares de la cavaleria del Temple demanant de la una part, e els ciutadans de la ciutat de Tortosa defenent de l'altra; demanavan lo dit Maestre e els frares que les costumes de Tortosa fossen meses en escrit...». P. 2.

⁴¹²Ibid.: «les Costumes romanguessen encara massa longues e escules e duptoses...». P. 3.

⁴¹³Ibid.: «adobar, mudar e abreviar ... a lur discreció». P. 3.

⁴¹⁴Llibre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: ab alguns privilegis, confirmacions e sentencies fahents per a la administració de justícia / ed. J. Amich. Tortosa, 1539. 1 vol.

ликации: Б. Оливером-и-Эстельером⁴¹⁵, основанное на издании 1539 г. и впервые представившее текст в полном виде, и Р. Фогетом, выходившее отдельными выпусками и оставшееся незавершённым⁴¹⁶. В 1912 г. публикация была продолжена Х. Фогетом Марсалем⁴¹⁷. В 1956–1958 гг. Ф. Х. Гас Карпио подготовил неполный кастильский перевод, первоначально выходивший как приложение к местному еженедельнику⁴¹⁸. В 1972 г. было издано факсимильное воспроизведение рукописи А⁴¹⁹, однако, А. Курто Оммедес оценил его как технически не вполне удачное в виду низкого качества микрофильмов, на основе которых оно было выполнено⁴²⁰. В настоящем исследовании используется наиболее полное и современное издание памятника — критическая публикация 1996 г., подготовленная Ж. Массипом-и-Фонойсой⁴²¹.

Вопрос о сосуществовании двух языков: классического, универсального, наделенного авторитетом древности, и местного устного языка, который относился к более низкому регистру — в одном правовом памятнике, представляет особенный интерес. В случае с «Обычаями Тортосы» мы можем наблюдать за тем, как проходил процесс отбора и его редактирования норм обычного права по маргиналиям в рукописи А, в которых сохранились пометки об одобрении или неодобрении епископом Тортосы Арнау и другими духовными лицами, входившими в состав специальной комиссии, отдельных установлений из редакции 1272 г.⁴²².

Таким образом, «Обычаи Тортосы» занимают в источниковой базе настоящего исследования особое место. Значительный объём памятника, высокая сте-

⁴¹⁵Costums de Tortosa; Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: texto auténtico de siglo XIII que da a luz nuevamente, ilustrado con observaciones crítico-literarias y un copioso vocabulario / ed. B. Oliver y Esteller. Madrid: Impr. de M. Ginesta, 1881.

⁴¹⁶Libre de les costums escrites de la ciutat de Tortosa: texto catalán (auténtico) enriquecido con las variantes de códices anteriores al siglo XV / ed. R. Foguet. Barcelona: C. Verdaguer, 1878–1881.

⁴¹⁷Código de las costumbres escritas de Tortosa a doble texto, traducido al castellano del más auténtico ejemplar catalán / ed. R. Foguet; continuada por J. Foguet Marsal. Tortosa: Impr. Querol, 1912.

⁴¹⁸Libro de las Costumbres Generales Escritas de la Insigne Ciudad de Tortosa: texto auténtico del siglo XIII / ed. F. J. Gas Carpio. Tortosa: La Voz del Bajo Ebro, 1956–1958.

⁴¹⁹Consuetudines Dertosa: VII centenari 1272–1972 (“Llibre de les costums de Tortosa”) / pról. J. Massip i Fonollosa. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1972.

⁴²⁰Curto Homedes A. Els Costums de Tortosa. Els diferents manuscrits i edicions // Revista de Dret Històric Català. 2023. Vol. 22. P. 109.

⁴²¹Costums de Tortosa / ed. crít. J. Massip i Fonollosa. Barcelona: Fundació Noguera, 1996.

⁴²²Calzada González M. A. El principio ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat y su recepción en Les Furs de Valencia y en Les Costums de Tortosa // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. P. 109–120.

пень сохранности его рукописной традиции и наличие современного критического издания делают его одним из наиболее ценных и информативных источников для изучения правовой культуры и обычного права Каталонии XI–XIII вв. Именно поэтому «Обычаи Тортосы» позволяют исследовать довольно широкий круг вопросов, связанных с формами правового мышления, механизмами закрепления обычая в письменном тексте и местом городского права в правовом пространстве средневековой Каталонии.

§5. Королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*) (1284)

Королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*), дарованная королем Педро III (Пере Великим) городу Барселоне 11 января 1284 г., представляет собой фундаментальный памятник каталонского права, знаменующий кульминацию процесса кодификации городских обычаев в XIII в. Появление этого документа было тесно связано с работой Генеральных кортесов Каталонии и было продиктовано необходимостью укрепления союза короны с городской знатью на фоне внешнеполитических конфликтов с Францией и папством⁴²³.

Несмотря на то, что формально документ является королевским актом, он был создан в рамках диалога между кортесами и королём. Фактическим автором текста выступил коллектив представителей городской элиты — «знатных» и «добрых людей», действовавших от имени Совета ста. Непосредственную редакцию привилегии осуществила, согласно тексту, группа «старейшин и знатоков в праве»⁴²⁴. Вероятно, в данном случае речь идёт о профессиональных легистах, которые, владея техникой римского права, трансформировали устные запросы горожан и знати в конкретные юридические формулировки. Роль графа-короля в этом процессе сводилась к функции верховного законодателя, который своим утверждением этой привилегии придал статус писаного закона уже существующим практикам.

⁴²³Более подробно об историческом контексте см. Кучумов В.А. Кортесы Арагона и Каталонии: генезис и специфика // Проблемы испанской истории [Текст] : сб / под ред. Пожарская С.П. Москва: Наука, 1992. С. 146–147.

⁴²⁴*Recognoverunt proceres*. I.: «...antiqui et sapientes in iure...». P. 590.

Основу источника составили местные неписанные и не включённые в состав «Барселонских обычаев» правовые нормы, регулировавшие торговлю и семейные отношения, а также нормы из более ранних привилегий короля Жауме I Завоевателя (1213–1276).

В дальнейшем эта привилегия 1284 г. была включена в компиляцию, известную под названием «Установления и прочие права Каталонии» (кат. *Constitucions i altres drets de Catalunya*). Распространение норм происходило также посредством рецепции права столицы графства Барселонского, когда другие города Каталонии запрашивали привилегию судиться «по обычаю Барселоны», тем самым перенимая положения данного источника.

Рукописная традиция привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» представлена тремя рукописями на латинском и старокаталанском языках. К ней относятся латинский оригинал 1284 г.⁴²⁵, старокаталанская копия XIV в. из библиотеки Эскориала⁴²⁶ и недатированная копия документа на старокаталанском языке в Историческом архиве Барселоны⁴²⁷. Такое соотношение рукописей позволяет учитывать при работе с памятником его раннюю передачу на старокаталанском языке.

Впервые издана в печатном виде привилегия была в 1704 г. в составе официальной компиляции каталонского права⁴²⁸. В XX в. каталонская версия была издана отдельно Х. Ровирой-и-Эрменголем в 1927 г.⁴²⁹. Появление этой публикации вызвало особый отклик со стороны видного специалиста по истории каталонского обычного права, Ф. Вальса-и-Табернера, посвятившего памятнику отдельную статью⁴³⁰. Латинский текст позднее был вновь опубликован в составе собрания королевских привилегий Барселоны в 1971 г.⁴³¹. В настоящее время наиболее удобным для работы является воспроизведение обеих версий в сборнике «Исто-

⁴²⁵ Archivo de la Corona de Aragón. Cancillería. Consell de Cent. Pergaminos. Núm. 5131.

⁴²⁶ Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Sign. O-I-12. Fols. 17–33.

⁴²⁷ Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Pergaminos Municipales. 1A-105.

⁴²⁸ *Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capitol de cort LXXXII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, Nostre Senyor, celebradas en la Ciutat de Barcelona any M. DCCII*. Barcelona: Casa de Joan Pau Martí y Joseph Llopis Estampers, 1704. Vol. 2. Lib. 1. Tit. 13. P. 39–51.

⁴²⁹ *Recognoverunt proceres. Versión medieval catalana del privilegio así llamado* / ed. J. Rovira. Barcelona: Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, 1927.

⁴³⁰ *Valls i Taberner F. Les consuetuds i franqueses de Barcelona de 1284, o “Recognoverunt proceres”* // *Revista de Catalunya*. 1927. No. 39. P. 248–254.

⁴³¹ *Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona* / ed. A. M. Aragó, M. M. Costa. Barcelona: Archivo de la Corona de Aragón, 1971. Vol. 43. P. 8–17.

рические законы Каталонии», где латинский оригинал и каталонская версия помещены параллельно и снабжены кратким археографическим комментарием⁴³².

Значение этого правового памятника в контексте диссертации определяется не только содержанием закреплённых в нём локальных обычаев и правовых установлений, но и особенностями его текстовой традиции: наличием латинского оригинала и ранней старокаталанской версии. Привилегия «*Recognoverunt proceres*» может показать, каким образом формировалось каталонское обычное право в момент его письменного закрепления, редакционной обработки и последующего функционирования в городской среде. В рамках темы диссертации он представляет интерес как источник по формам фиксации обычая, по соотношению латинского и народного языков в правовой письменности и по механизмам включения местной правовой традиции в более широкий корпус каталонского права

§6. Актовый материал

Отдельную группу источников настоящего исследования составляют грамоты, опубликованные в двух томах серии «Каталонские юридические тексты»: документация о правосудии и разрешении конфликтов в каталонских графствах IX–XI вв. и аналогичная документация XII в.⁴³³. Первый из этих сборников включает 557 документов, точнее 552 основных документа и пять дополнительных, относящихся к IX–XI вв., второй — 873 документа XII в. В совокупности оба тома дают корпус из 1430 актов, охватывающих период с 812 по 1199 г. и позволяющих проследить изменения в формах судебной практики, добровольного урегулирования конфликтов на протяжении всей раннесредневековой истории каталонских графств.

Ценность обоих сборников определяется не только широтой документальной базы, но и качеством её научной организации. Составители подробно ого-

⁴³²*Recognoverunt proceres*. 1283, enero, 11. Barcelona // *Leyes Históricas de Cataluña*. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024. Vol. 2: Apéndices. P. 589–617. (В дальнейшем цитируется по этому изданию).

⁴³³*Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX–XI / dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués*. Barcelona: Parlament de Catalunya: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018. (Textos Jurídics Catalans; 37. Documents; 2); *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII / dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués*. Barcelona, 2024. (Textos Jurídics Catalans; 38. Documents; 2/3).

варивают критерии отбора, учитывают текстовую традицию каждого документа, пересматривают датировки и, где это возможно, уточняют место составления. Особое значение имеют развёрнутые регесты, позволяющие видеть не только содержание акта, но и конфликт, процедуру и формы его разрешения. Важную роль играет и справочный аппарат в конце томов: перечни архивов, именные и специальные указатели делают корпус пригодным не только для выборочного чтения, но и для системного анализа правового материала в его нормативном, социальном и институциональном контексте. Существенно также, что в обоих томах в специальных приложениях и комментариях уточняются источники цитат и текстовых заимствований из правовых памятников, к которым сами грамоты прямо или косвенно отсылают. Именно сочетание полноты выборки, тщательной подготовки издания, внимания к правовой терминологии и развитого справочного аппарата делает эти сборники надёжной основой для источниковедческого анализа и автоматизированной обработки текстов грамот, которая была предпринята нами в рамках настоящего исследования.

При работе с этим типом источников в центре внимания оказываются документы, связанные с конкретными спорами, жалобами, судебными заседаниями, переговорами, отказами от притязаний и восстановлением мира. Тем самым они позволяют увидеть право не только как систему предписаний, но и как совокупность действий, жестов, процедур, формул и решений, при помощи которых общество пыталось справиться с конфликтом⁴³⁴. Именно поэтому такие грамоты особенно важны для реконструкции правового пространства: они фиксируют не отвлечённую норму, а момент её применения, обсуждения, обхода или переопределения.

Типология документов, вошедших в оба сборника, чрезвычайно разнообразна. Среди них встречаются акты судебных заседаний, судебные решения и приговоры, соглашения о мире и урегулировании, записи свидетельских показаний, прошения, экспертные заключения о порядке ведения процесса, обязательства явиться в суд и принять решение, документы о предоставлении гарантий и поручителей, акты осмотра и разграничения спорных территорий, документы о взыскании штрафов, а также многочисленные грамоты, фиксирующие отказ от прав, признание правоты другой стороны или прекращение спора. Уже одно это разнообразие показывает, что речь идёт не о едином типе источников, а о сложном

⁴³⁴Варьяш О.И. Проблемы социализации индивида // Она же. Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в средние века. Москва: Наука, 2006. С. 33.

комплексе актового материала, внутри которого каждый привлекаемый документ требует самостоятельной оценки.

Работа с таким материалом, как утверждает И.И. Варьяш, неизбежно строится на балансе «между казусом и типологией»⁴³⁵. Взятая отдельно грамота часто кажется единичным и даже случайным свидетельством: спор о земле, отказ от притязаний, жалоба на насилие, признание чужого права, соглашение между родственниками или соседями. Однако в совокупности такие казусы обнаруживают устойчивые формы правовой реакции. Они показывают, какие конфликты становились предметом письменной фиксации, кто мог инициировать их разрешение, какие лица выступали посредниками, арбитрами, судьями или свидетелями, какие формулы использовались для прекращения спора и каким образом письменный акт превращал социальное напряжение в юридически признанный результат.

В грамотах постоянно присутствует память о писаном законе, прежде всего о вестготской правовой традиции, но вместе с тем сохраняется значение переговоров, судебных решений, поручительства, отказа от притязаний и восстановления мира. Для XI–XII вв. особенно заметно, что письменная фиксация конфликта не всегда служила только подтверждением судебной победы одной стороны.

При использовании этих документов необходимо учитывать и способ их отбора. Составители сознательно исключили из корпуса законодательные тексты и общие предписания, а также документы, формально связанные с судебной процедурой, но не отражающие конфликта, например акты подтверждения завещаний⁴³⁶. Такой выбор важен для источниковедческой оценки: перед исследователем находится не вся правовая письменность каталонских графств, а именно та её часть, где право проявляется через спор и его разрешение. Следовательно, корпус особенно информативен для изучения конфликтности, судебной процедуры, форм примирения и языка правовых притязаний, но менее пригоден для прямой реконструкции всего объёма действовавших норм.

Особую осторожность вызывают документы отказа от прав, признания и «умиротворения». В IX–XI вв. подобные акты постепенно превращались в устойчивый формуляр, и далеко не всегда за словами об отказе или признании можно с уверенностью увидеть реальный конфликт. Иногда текст сохраняет лишь юридический результат, тогда как ход спора, его причины и соотношение сил между

⁴³⁵ Варьяш И.И. Сарацины под властью арагонских королей: исследование правового пространства XIV в. Санкт-Петербург: Евразия Clio, 2016. С. 11.

⁴³⁶ Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII / dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués. Barcelona, 2024. P. XIV.

сторонами остаются скрытыми. Поэтому такие грамоты нельзя автоматически читать как судебные дела. Их следует анализировать с учётом формулы, контекста, участников, предмета спора и, по возможности, связанных документов. Только тогда можно определить, идёт ли речь о завершении конфликта, о добровольной передаче права или о стереотипной записи.

Не менее важно, что данные грамоты сохраняют «голос» конфликта не непосредственно, а через письмо. Даже когда документ излагает жалобу, признание или показание свидетеля, перед нами не устная речь участника, а её письменная обработка. Писец, судья, нотариальный или монастырский круг, в котором создавался акт, задавали форму изложения, лексику и правовую рамку. Поэтому грамота сообщает не только о самом конфликте, но и о том, как данный конфликт был понят, классифицирован и приведён к юридически приемлемому виду. Иначе говоря, источник фиксирует не только событие, но и способ его правового осмысления.

Внешняя критика этих грамот предполагает также внимание к месту их хранения и публикации. Большинство документов дошло в составе картуляриев, монастырских и церковных архивов, собраний документов и позднейших копий. Это означает, что состав используемого комплекса источников неоднороден: лучше представлены те споры, которые по тем или иным причинам оказались важны для учреждений, заинтересованных в письменном закреплении своих прав. Поэтому документы особенно хорошо освещают имущественные конфликты, споры о земле, юрисдикции, зависимых людях, церковных владениях, границах и обязательствах. Напротив, значительная часть повседневной правовой практики, не требовавшей письменного оформления или не сохранившейся в архивах крупных институций, остаётся за пределами прямого наблюдения.

Ключевая особенность этого комплекса источников состоит в том, что он позволяет проследить изменение языка права. В документах IX–XI вв. особенно заметна связь судебной практики с вестготской традицией, письменными доказательствами и авторитетом судьи. В XI в. возрастает значение договорных форм разрешения конфликтов. В XII в. документы становятся более пространными, насыщенными технической лексикой и юридической аргументацией и даже прямой речью. Составители второго тома прямо подчёркивают, что грамоты XII в. длин-

нее и содержательно насыщеннее, а их язык и аргументация требуют от историка более внимательного чтения⁴³⁷.

Для темы настоящей диссертации этот материал имеет дополнительное значение. Записи городских обычаев XII–XIV вв. наследовали более ранним формам фиксации споров, местных норм, писанного и неписанного права: жалобам, соглашениям, отказам от притязаний, свидетельским показаниям, судебным решениям, актам разграничения и гарантиям явки в суд. Поэтому документы из этих двух сборников важны не только как самостоятельный источник по истории правосудия. Именно они могут показать, из какой практической среды постепенно выростала потребность в письменной фиксации обычаев, процедур и устойчивых форм правового поведения.

С одной стороны, конфликты, о которых идёт речь в грамотах, уже были зафиксированы письменно, а значит так или иначе находились в поле зрения местных светских или церковных властей. Эти сборники не следует рассматривать как полное собрание всех документов, связанных с правом и судом. Сами составители подчёркивают, что абсолютная полнота здесь едва ли достижима: документы такого рода не сосредоточены в одном архиве или в одном типе рукописных книг, а рассеяны по дипломатариям, картуляриям, архивным собраниям, приложениям к монографиям и статьям⁴³⁸. Однако именно в этом состоит их источниковедческая ценность. Исключительно актовый материал позволяет взглянуть на правовую культуру сквозь призму конкретного спора: увидеть жалобу, спор, процедуру, клятву, ордалию, свидетельство, соглашение, отказ, наказание и восстановление нарушенного порядка⁴³⁹. В совокупности эти документы дают возможность изучать не только отдельные юридические казусы, но и само правовую культуру каталонских графств IX–XII вв., в котором обычай, власть, насилие, конкретный человек и письменная фиксация права были связаны между собой значительно теснее, чем это позволял бы установить один лишь нормативный материал.

Поэтому комплекс источников носит создавался а посредством выявления и отбора грамот из уже известных старых и новых публикаций. Это выборка, сформированная на основе содержательных критериев, по которым проводился отбор

⁴³⁷ *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII / dir. J.M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués. Barcelona, 2024. P. XIII.*

⁴³⁸ *Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII / dir. J.M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués. Barcelona, 2024. P. XIII.*

⁴³⁹ *Варьяш И.И. Сарацины под властью арагонских королей: исследование правового пространства XIV в. Санкт-Петербург: Евразия Clio, 2016. С. 13.*

документов для публикации. При этом её объём и характер позволяют считать её достаточно репрезентативной для изучения правовой культуры каталонских графств IX–XII вв.

Такое решение продиктовано не только исследовательской задачей, но и практическими пределами работы: чрезвычайное богатство каталонского документального наследия делает невозможным его исчерпывающий охват в рамках одного исследования. Как показал П. Боннасси, именно сопоставление картуляриев с собраниями подлинников в Каталонии позволяет по-новому поставить вопрос о репрезентативности документальных комплексов⁴⁴⁰.

В свою очередь, И.С. Филиппов справедливо настаивал на том, что оценка любой группы источников требует соотнесения её с историей архива и с типологически сходным, но лучше сохранившимся материалом⁴⁴¹. Поэтому опора на уже опубликованные и тематически отобранные документы не отменяет исследовательской ценности корпуса, но задаёт границы выводов: они неизбежно зависят от степени сохранности, принципов отбора и истории публикаций источников.

Таким образом, источниковая база настоящей диссертации отличается одновременно разнородностью и внутренней связностью. В неё входят нормативные памятники различного происхождения, объёма и степени сохранности — от «Барселонских обычаев» и связанных с ними сводов городского права до локальных кодификаций XIII–XIV вв., а также актовый материал, позволяющий видеть право в действии. Эта совокупность источников показывает, что правовая культура Каталонии XI–XIII вв. складывалась не в пределах одного текста или одной правовой традиции, а на пересечении нескольких уровней: обычая, его письменной фиксации, перевода, редакционной переработки, рецепции в новых локальных средах и практического применения в судебной и внесудебной сфере. Именно поэтому для настоящего исследования принципиально важно учитывать не только содержание отдельных норм, но и язык памятников, историю их рукописной передачи, характер публикаций, место каждого текста в системе источников права и формы его последующего функционирования.

Для темы диссертации значение имеют не только наиболее известные и авторитетные своды, но и их переводы, позднейшие редакции, локальные переработки и актовый контекст, в котором право приобретало действенность. Нор-

⁴⁴⁰ *Bonnassie P. La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d'une société. Toulouse, 1975. Т. 1. Р. 23–25.*

⁴⁴¹ *Филиппов И.С. Рукописи не горят: проблемы реконструкции погибших архивов и возможности расширения базы источников по истории Средневековья // Как мы пишем историю? М., 2013. С. 199–202*

мативный текст и документ в данном случае не противопоставлены друг другу: напротив, только в их соотнесении становится возможным увидеть, каким образом в средневековой Каталонии право осмыслялось, записывалось, переводилось, приспособлялось к новым условиям и включалось в повседневные практики. Поэтому источниковедческий анализ в рамках настоящей работы направлен не только на установление происхождения и статуса отдельных памятников, но и на выявление тех механизмов правовой культуры, которые связывали между собой язык, норму, институт, социальное действие и письменную форму.

Особое место в этой системе занимают вспомогательные источники, привлекаемые для сравнительного анализа: тексты Священного Писания, *Corpus Iuris Civilis*, V книга «Этимологий» Исидора Севильского, «Вестготская правда» и «Составленные Петром извлечения из римских законов» как интеллектуальный и правовой контекст. Обращение к ним позволяет точнее определить характер заимствований, различить прямое цитирование, устойчивые формулы, понятийные переклички и более глубокие следы правовой и книжной традиции. Тем самым вспомогательные источники дают возможность увидеть исследуемые тексты не изолированно, а в более широком пространстве правовой культуры, где местный обычай, учёное право, библейская и энциклопедическая книжность, а также позднеантичное законодательное наследие вступали в сложное и продуктивное взаимодействие.

Глава 1. Вычислительный метод выявления текстуальных связей в правовых памятниках Каталонии XII–XIII вв

Постановка задачи к Главе 1.

Правовая культура Каталонии XII–XIII вв. складывалась в результате взаимодействия местного обычая, более ранних правовых традиций, судебной практики, языка правовых текстов и представлений о человеке как участнике правового взаимодействия. Дошедшие до нас своды обычного права и актовый материал отражают эти взаимосвязи уже в письменном виде: нормы и правовые формулы различного происхождения отбирались, соединялись, перерабатывались и адаптировались к условиям отдельных городов, общин и юрисдикций. Поэтому исследование правовой культуры требует предварительно установить происхождение зафиксированных в памятниках норм и формул, характер их перехода между различными текстами и изменения, происходившие при их включении в локальную правовую традицию.

Задача первой главы состоит в выявлении и исторической интерпретации текстуальных связей между каталонскими сводами обычного права, актовым материалом и более ранними авторитетными текстами. Для её решения применяется воспроизводимый вычислительный метод, позволяющий обнаружить потенциальные соответствия, оценить степень и протяжённость сходства и выделить наиболее значимые случаи для последующего текстологического анализа. Сопоставление исходных фрагментов даёт возможность различить прямое цитирование, воспроизведение устойчивой формулы, переработку структуры и содержания нормы, а также более опосредованные связи, обусловленные принадлежностью памятников к общей правовой традиции. Такой подход позволяет рассматривать текстуальные совпадения как свидетельство отбора, редактуры, рефлексии, передачи и локального переосмысления элементов правовой культуры.

Установление происхождения и характера текстуальных связей позволяет определить, какие элементы изучаемых памятников были восприняты из предшествующей традиции, какие возникли в процессе их письменной переработки, а какие отражали особенности местных правовых отношений. Благодаря этому в последующих главах язык, судебная процедура и представления о человеке рассматриваются не изолированно, а как взаимосвязанные элементы правовой куль-

туры, проявляющиеся в конкретных способах записи обычая, организации правового взаимодействия и определения положения его участников.

В этой главе рассматривается метод выявления текстуальных связей между источниками по истории каталонской правовой культуры XII–XIII вв., оформленный в виде самостоятельного алгоритма на языке программирования Python 3.12. Внутренняя организация метода представляет собой последовательность семи взаимосвязанных этапов, включающих корпус-специфическую сегментацию источников, регулируемое дробление крупных сегментов, предварительную обработку текста и отбор соответствий между текстами, расчёт нескольких метрик близости, многослойную парето-фильтрацию с последующим ранжированием и, наконец, визуализацию результатов в виде графов. Такая архитектура позволяет соединить формализованную обработку значительных по объёму массивов текста с их содержательной историко-филологической интерпретацией и тем самым преодолеть ограничения как традиционного сопоставления памятников, так и более ранних вычислительных подходов, как правило, опиравшихся либо на единичную меру сходства, либо на недостаточно прозрачный набор эвристических процедур.

Техническая реализация метода зафиксирована в открытом репозитории GitHub, где хранятся основные компоненты исследования: исходные тексты источников, конфигурационный файл с описанием режимов экспериментов, программный код основного пайплайна¹, корпус-специфические модули структурного членения, вспомогательные скрипты тестирования, а также автоматически формируемые материалы по итогам экспериментов². Подобная организация репозитория позволяет документировать не только результаты исследования, но и всю последовательность операций, лежащих в его основе. Центральное место в ней занимает конфигурационный файл `config.py`, в котором в явном виде заданы состав корпусов, параметры предварительной обработки, логика предварительного отбора, глубина парето-фильтрации, правила агрегации и настройки визуализации. Тем самым постановка каждого эксперимента фиксируется в виде отдельной и воспроизводимой конфигурации, что позволяет сопоставлять результаты экспериментов на строго формализованной основе.

¹В данном исследовании термин «пайплайн» используется для обозначения целостной вычислительной процедуры, организованной как последовательность формализованных этапов, каждый из которых выполняет определённую аналитическую функцию и передаёт результат на последующую стадию обработки.

²AnnaIasinskaia. Usatges_de_Barcelona [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/AnnaIasinskaia/Usatges_de_Barcelona (дата обращения: 09.04.2026).

Для работы алгоритма используются библиотеки `numpy`, `scipy`, `networkx`, `matplotlib`, `python-Levenshtein` и `python-docx`, обеспечивающие соответственно численные вычисления, расчёт статистических и метрических показателей, построение и экспорт структур графов, визуализацию результатов, операции формального сопоставления строк и подготовку текстовых выходных файлов. В то же время следует специально оговорить, что отдельные языковые инструменты, потенциально применимые к латинскому материалу, в частности `simplemma` и `ruscollatinus`³, в ходе работы продемонстрировали нестабильность и потому не могут рассматриваться как надёжная основа автоматической обработки в рамках настоящего проекта. По этой причине в реализованной версии алгоритма акцент был перенесён с полной словарной лемматизации на более устойчивые процедуры нормализации и редукции словоформ, адаптированные к особенностям конкретных текстов. Подобное решение представляется методически обоснованным, поскольку позволяет обеспечить стабильность обработки на неоднородном историческом материале и одновременно избежать зависимости от внешних лексикографических модулей, чувствительных к орфографической вариативности, дефектам оцифровки и смешению языковых слоёв (github.com).

Результаты вычислительных экспериментов сохраняются в нескольких взаимодополняющих формах.

Во-первых, формируются табличные выходы, в которых фиксируются отдельные пары сегментов и значения рассчитанных для них метрик.

Во-вторых, создаются визуальные представления в виде графов, экспортируемые в файлы форматов CSV, GEXF и PNG, что делает возможным как последующий машинный анализ, так и визуальное рассмотрение структуры связей между корпусами и сегментами.

В-третьих, автоматически формируются `markdown`-отчёты, предназначенные для человекочитаемого представления результатов эксперимента: они содержат перечни наиболее сильных соответствий, идентификаторы сегментов, значения метрик, а в ряде случаев — и текстовые примеры, позволяющие соотнести вычислительный результат с конкретным содержанием источника⁴.

Тем самым результаты исследования оказались представлены в нескольких аналитических формах, каждая из которых выполняет собственную функцию:

³ Данное программное обеспечение распространяется свободно (бесплатно) и доступно по следующему адресу: <https://outils.biblissima.fr/en/collatinus>. URL: <https://outils.biblissima.fr/en/collatinus>. Дата обращения: 05.04.2020.

⁴ См. приложение 2 к настоящей диссертации.

проверку, интерпретацию, визуализацию и последующее сопоставление результатов между экспериментами.

1.1 Метод построения генеалогии правовых текстов Каталонии XII–XIII вв

Внутренняя логика предложенного метода определяется последовательным преодолением тех методологических трудностей, которые неизбежно возникают при сопоставлении исторических текстов различной природы. Сравнение текстов «Свода гражданского права» Юстиниана, «Этимологий» Исидора Севильского, «Барселонских обычаев», других каталонских сборников обычного права и грамот IX–XI и XII вв. требует, установить, что именно выступает сопоставимой единицей анализа: статья, глава, обычай, грамота или иной структурный фрагмент. Не менее важно согласовать масштаб исследования с реальным объёмом и внутренней организацией этих единиц, поскольку локальное заимствование может проявляться как в пределах целой статьи, так и в её сравнительно небольшом отрезке. Дальнейшее сопоставление предполагает также предварительное приведение материала к устойчивому аналитическому виду: текст источников должен быть очищен от издательских помет и редакторских примечаний, нормализован и преобразован таким образом, чтобы сохранить содержательные различия между фрагментами. Принципиально важно, что в настоящем исследовании нормализация не подменяет источниковый текст и не претендует на текстологическую редакцию памятника. Она формирует вспомогательное аналитическое представление сегмента, предназначенное для первичного вычислительного сопоставления. Все содержательные выводы о заимствовании, совпадении формулы или характере текстовой связи далее проверяются по исходным фрагментам источника, доступным по опубликованным изданиям⁵.

Поскольку полное попарное сравнение всех сегментов корпуса было бы чрезмерно вычислительно затратным и методологически не оправданным, необходим этап предварительного отбора наиболее правдоподобных соответствий. Наконец, итог исследования не может сводиться к простому набору числовых значений: задача состоит в том, чтобы перевести вычислительно найденные совпаде-

⁵ Проблема заключается в том, что рукописи и их транскрипции интересующих нас текстов в большинстве случаев оставались для нас недоступными.

ния в интерпретируемую картину текстуальных связей, пригодную для историко-филологического анализа.

Таким образом, настоящее исследование организовано как последовательность семи взаимосвязанных этапов анализа:

- определение структурной единицы сравнения;
- уточнение масштаба анализа;
- приведение текста к устойчивому аналитическому представлению;
- предварительное сокращению пространства сопоставления;
- расчёт различных метрик текстуальной близости;
- отбор и упорядочивание результатов в многомерном пространстве признаков;
- визуализация результатов.

Каждый последующий этап опирается на решения, принятые на предыдущем, поэтому итоговая картина текстуальных связей предстаёт как итог последовательного и методически контролируемого анализа.

1.1.1 Выделение базовых структурных единиц сравнения

Первый этап имеет принципиальное значение, поскольку именно здесь определяется, какая единица текста будет выступать объектом дальнейшего сопоставления. На первый взгляд эта задача может показаться преимущественно технической и сводимой к механическому разбиению источника на более или менее регулярные фрагменты, пригодные для последующей обработки. Однако применительно к текстам исторических источников, в особенности правового характера, подобное решение почти неизбежно приведёт к методологическому искажению. Внутренняя организация таких памятников лишь в редких случаях совпадает с обозначенными издателями границами страницы, абзаца или даже печатного заголовка. Поэтому сопоставление целого документа со случайно выделенным фрагментом главы, одной нормы с частью соседней нормы или основного текста с блоком, включающим редакторский аппарат, изначально смещает предмет исследования и подменяет содержательное сравнение формальным.

На этом этапе нам пришлось столкнуться с рядом трудностей. Прежде всего, внешняя разметка источника далеко не всегда совпадает с его внутренней структу-

рой: нумерация издания, абзацные членения и печатные заголовки могут служить полезными ориентирами, но сами по себе ещё не гарантируют, что выделяемый фрагмент действительно соответствует исторически осмысленной единице текста. Не менее существенна проблема неоднородности текста. Во многих источниках основной текст сосуществует с критическим аппаратом, примечаниями, поздними вставками, глоссами, переводами и иными редакционными наслоениями. Эти элементы способны существенно исказить результаты сравнительного анализа и даже сделать его вовсе не информативным. Наконец, особое значение имеет устойчивая идентификация сегментов. Выделенные единицы должны быть не только формально разграничены, но и снабжены такими обозначениями, которые были бы одновременно уникальными, стабильными и содержательно связанными со структурой источника. Это необходимо как для последующих вычислительных операций, так и для интерпретации результатов: когда обозначение отсылает к конкретной статье, обычаю или иному структурному элементу, исследователь сохраняет связь между аналитической процедурой и текстом как историческим источником.

На материале «Барселонских обычаев» значение первого этапа проявляется особенно отчётливо. В данном случае недостаточно механически ориентироваться на нумерацию статей, поскольку в цифровом представлении корпуса основной латинский текст соседствует с каталанским, издание Ж. Бастардеса-и-Пареры снабжено массивным критическим аппаратом: сиглами рукописей, примечаниями и редакторскими вставками и пояснениями. Поэтому задача сводится к выделению собственно правового текста из окружающих его вторичных слоёв. Соответственно, используемый для этого памятника модуль структурного членения должен извлекать основной латинский фрагмент, исключая элементы, не принадлежащие ему в строгом текстологическом смысле. В историко-текстологической перспективе такое решение означает, что объектом сравнения становится не весь текст «Барселонских обычаев» (с комментариями, уточнениями и редакторскими пометами), а последовательность отдельных статей, которые в дальнейшем будут сопоставляться с аналогичными структурными элементами других источников.

Именно на первом этапе каждому выделенному сегменту (в случае «Барселонских обычаев» — статье) присваивается не только собственный идентификатор, но и поле `parent_id`. В техническом отношении оно фиксирует исходную структурную единицу, к которой относится данный фрагмент текста. Пока сегмент ещё не подвергался дальнейшему дроблению, его собственный идентифика-

тор и `parent_id` совпадают, поскольку в этот момент он сам выступает как исходная единица анализа. Это означает, что уже на первом этапе алгоритм не только выделяет отдельную статью, главу или грамоту, но и сохраняет указание на этот фрагмент как на базовую структурную основу всех последующих операций. Благодаря этому при дальнейшем разбиении крупных сегментов на более мелкие части каждый такой дочерний фрагмент может быть однозначно соотнесён с тем обычаем, статьёй или документом, из которого он был получен. Тем самым `parent_id` обеспечивает связь между локальным вычислительным уровнем анализа и уровнем исторически осмысленной текстовой единицы.

1.1.2 Дробление крупных сегментов на перекрывающиеся окна

После того как на первом этапе определена базовая единица сравнения, возникает следующий методологический вопрос: в какой мере эта единица действительно пригодна для непосредственного сопоставления с сегментами, выделенными в других источниках. Материал исторических корпусов показывает, что в большинстве случаев такая единица не может автоматически считаться оптимальной. Часть сегментов, полученных на предыдущем этапе, оказывается достаточно компактной и внутренне однородной, вследствие чего они могут непосредственно использоваться в дальнейшем анализе. Иные сегменты, напротив, отличаются значительным объёмом и включают несколько смысловых блоков, что затрудняет их сопоставление. В подобных случаях локальное текстуальное совпадение может быть скрыто общим объёмом фрагмента и потому остаться нераспознанным. Именно этим обусловлена необходимость второго этапа, задача которого состоит в контролируемом расчленении крупных сегментов на перекрывающиеся текстовые окна.

Следует особо подчеркнуть, что речь не идёт о механическом дроблении всего корпуса на единообразные по размеру части. Смысл данного этапа заключается не в формальном измельчении текста, а в уточнении аналитического масштаба, на котором сопоставление становится наиболее продуктивным. С одной стороны, единица анализа должна быть достаточно объёмной, чтобы вмещать значимый контекст, устойчивую формулу и содержательно важный фрагмент текста. С другой стороны, она не должна быть чрезмерно крупной, поскольку в этом слу-

чае локальное заимствование или текстуальные совпадения могут утратить различимость внутри более общего массива словесного материала. По этой причине дробление применяется лишь в тех случаях, когда оно действительно необходимо, а его параметры — длина окна, степень перекрытия и минимальный порог сегмента — определяются не произвольно, а с учётом распределения длины сегментов в конкретном корпусе.

В техническом отношении данная процедура реализуется как построение скользящего окна по последовательности слов. Исходный сегмент предварительно переводится в словесную последовательность, после чего на её основе формируются окна заданной длины с частичным взаимным перекрытием. Наличие перекрытия имеет принципиальное значение, поскольку оно предотвращает потерю содержательно значимого фрагмента на границе двух соседних окон. Если же сегмент невелик по объёму или уже соответствует заданному размеру окна, он сохраняется в исходном виде и дополнительному дроблению не подвергается. Тем самым второй этап не отменяет результатов первого, а выполняет функцию их уточнения: одни сегменты сохраняются без изменений, другие переводятся в более чувствительную форму локального сопоставления. Такое решение особенно существенно при работе с неоднородными корпусами, где длина структурных единиц может существенно варьировать.

Принципиальным результатом второго этапа становится формирование двухуровневой иерархии сегментов. Исходная статья, глава, обычай или грамота сохраняется как базовая структурная единица, тогда как возникающие в результате дробления окна выступают как её производные элементы. Именно в этом контексте поле `parent_id` обретает своё полное функциональное значение. Если сегмент подвергается дроблению, каждое образованное окно получает собственный идентификатор, однако `parent_id` продолжает указывать на исходный более крупный сегмент. Иначе говоря, каждый новый фрагмент сохраняет однозначную связь с той структурной единицей, из которой он был выделен. Для исследователя это означает, что совпадение может быть обнаружено на уровне отдельного окна, но затем соотнесено с исходной статьёй, обычаем или иным более крупным элементом текста. Без такой связи анализ неизбежно замыкался бы на уровне мелких и слабо интерпретируемых фрагментов, что существенно осложняло бы последующее историко-филологическое осмысление результатов.

На материале «Барселонских обычаев» значение второго этапа проявляется особенно наглядно, поскольку данный корпус показывает, что дробление не

должно превращаться в самоцель. Во многих случаях отдельные статьи уже представляет собой естественную, завершённую и достаточно компактную единицу анализа. При таких условиях автоматическое разделение всех обычаев на окна не только не повысило бы точность сопоставления, но и могло бы снизить его интерпретируемость. Именно на втором этапе происходит согласование вычислительного масштаба анализа с реальной структурой источника, не разрушая при этом его внутренней организации.

1.1.3 Предварительная обработка и редукция текста

Если первый этап задаёт корректную структурную единицу сравнения, второй — адекватный масштаб сопоставления, то третий этап обеспечивает перевод исторического текста в устойчивую аналитическую форму, пригодную для последующей вычислительной обработки. Именно на нём устанавливаются правила различения между содержательно значимыми особенностями текста и теми вариациями, которые обусловлены орфографической неустойчивостью, морфологической изменчивостью, редакторским вмешательством либо техническими дефектами оцифровки. В рамках предлагаемого подхода она представляет собой многоступенчатую процедуру, ориентированную на работу с неоднородным корпусом и направленную на формирование сопоставимого аналитического представления текста.

На начальном подэтапе выполняется техническая очистка текста от элементов, не относящихся непосредственно к тексту источника. Удаляются мягкие переносы и распознаваемые по формальным шаблонам обозначения пагинации, фолиации, сносок и редакционно-издательского аппарата (например, [12], fol. 25r, p. 10, сар. IV). Части слов, разделённые мягкими переносами, соединяются (например, *constitu-\n erunt* → *constituerunt*). Одновременно строка приводится к стандартной форме Unicode для латинского или старокаталанского языка соответственно. Такая обработка уменьшает влияние особенностей набора и редакционного оформления на последующее сопоставление текстов.

После очистки выполняется токенизация, то есть разбиение текста на дискретные аналитические единицы — токены⁶. Под токеном в данном случае понимается минимальная единица текстовой последовательности, с которой непосредственно работают последующие процедуры обработки. В зависимости от принятых правил такой единицей может выступать слово, числовое обозначение или иная формально выделяемая единица записи. Однако применительно к историческому материалу одного лишь механического членения текста недостаточно. Принципиально важным становится следующий подэтап — определение режима сегмента, то есть предварительная классификация фрагмента по его языковым и формальным признакам.

На этом этапе наши действия исходят из предпосылки о языковой неоднородности текстов исторических источников. На предварительном этапе каждый сегмент соотносится с одним из трёх режимов: латинским, каталонским или связанным с дефектами оптического распознавания текста. Такая классификация необходима потому, что в пределах одного и того же текста в рамках мультилингвизма могут сосуществовать фрагменты, различающиеся по языку, графическому облику, степени сохранности и характеру редакционных наслоений. Лишь после установления того, к какому из этих трёх типов относится конкретный сегмент, становится возможной содержательно обоснованная нормализация текста.

После технической очистки различные формы графической записи приводятся к единообразному виду. Строка переводится в нижний регистр, снимаются диакритические знаки, лигатуры раскрываются (*Æ* → *ae*, *œ* → *oe*), а разные начертания апострофа и тире заменяются стандартными символами (’, ‘, ´ → ’; —, –, – → -). Графические варианты *j/i* и *v/u* последовательно приводятся к *i* и *u*: *judicium* → *iudicium*, *venerit* → *uenerit*, *privato* → *priuato*. Апостроф внутри словоформы сохраняется, тогда как случайные апострофы в начале или конце токена удаляются. Нормализация сокращает вариативность, обусловленную особенностями набора и издательской передачи текста, не предполагая исправления самого чтения источника.

Для латинских, романских и смешанных сегментов применяется общий набор графических преобразований. Более осторожная редукция романских и смешанных форм осуществляется на последующей стадии стемминга, где используется ограниченный перечень окончаний и более строгие требования к длине со-

⁶Manning Ch.D., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 23–24.

храняемой основы. Сегменты с выраженными признаками ошибок оптического распознавания обрабатываются отдельно: программа не восстанавливает предполагаемое правильное чтение, а снижает влияние вероятных технических искажений посредством более строгой фильтрации токенов. Исправление таких чтений возможно только при ручной сверке с изданием или изображением источника.

За нормализацией следует редукция словоформ посредством стемминга⁷. Алгоритм отсекает отдельные флексивные и словообразовательные окончания при соблюдении следующих требований:

- минимальная длина основы не менее трёх символов;
- сохранение хотя бы одной гласной в основе;
- недопустимость удаления, приводящего к совпадению с общеязыковыми служебными морфемами;
- приоритет сохранения корневых согласных кластеров.

Это сокращает вариативность, затрудняющую выявление лексических соответствий: например, *possit* и *posse* приводятся к основе *poss*, *uoluerit* и *uoluerunt* — к *uoluer*.

Редукция сопровождается частичной утратой морфологической информации и не всегда последовательно объединяет формы одной лексемы: *tollere* преобразуется в *tolle*, *tollit* — в *toll*; *fuerit* — в *fuer*, *fuerint* — в *fueri*. Это повышает чувствительность поиска и одновременно вносит погрешность в оценку сходства. Поэтому редуцированное представление используется для выявления и ранжирования возможных соответствий, а их интерпретация проводится по исходным словоформам и контексту с учётом утраченных грамматических различий⁸.

В отличие от лемматизации, предполагающей обращение к словарным ресурсам и соотнесение каждой словоформы с её словарной формой, выбранный нами подход не опирается на внешние лексикографические модули⁹. Такое решение было принято поскольку готовые модули лемматизации¹⁰ на средневековых текстах работают недостаточно устойчиво. Результат редукции с их применением напрямую зависит от полноты исходного словаря и от степени соответствия

⁷Ibid. P. 32–34.

⁸Подробнее о различном значении наклонений глаголов в контексте анализа правовых памятников Средневековья см. Варьяш О.И. Язык средневекового права // Варьяш О.И. Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в средние века. Москва: Наука, 2006. С. 90.

⁹Ibid. P. 34.

¹⁰Например, Collatinus. [Электронный ресурс]. URL: <https://outils.biblissima.fr/en/collatinus> (дата обращения: 05.04.2026).

конкретной словоформы нормативной модели языка. Напротив, используемый в данном исследовании стемминг был предварительно откалиброван применительно к нашему кругу источников и показал более устойчивое поведение. Его задача состоит в последовательном снижении флективной и орфографической вариативности до такого уровня, при котором содержательная близость между сегментами становится вычислительно различимой.

Завершается данный этап фильтрацией токенов, исключением из дальнейшего анализа единиц с низкой информативностью и форм, с высокой вероятностью представляющих технический или текстовый шум. Удаляются токены короче трёх символов, а также частотные служебные слова: союзы *et, aut, sed, nec, neque* и др.; предлоги *in, ad, de, ex, ab, per, sine* и др.; относительные и вопросительные местоимения *qui, quod, quis, quid*; указательные формы *hic, ille, ipse*; личные и возвратные формы *ego, tu, se, sibi*. Исключаются также по каким-либо причинам возможно не удалённые из текста обозначения издательского аппарата, например *cod., ms., fol., pag., cap.*, и токены с признаками искажения: сочетания букв и цифр, повторения одного и того же символа, последовательности согласных при полном отсутствии гласных.

Таблица 1. Пример последовательной предварительной обработки текста на латинском языке (111(123) статья «Барселонских обычаев» — фрагмент)

	Исходный текст	Нормализация	Стемминг	Итоговый набор токенов
Текст	CONSTITVERVNT IGITVR ut si quis cum aliquo ierit uel fuerit, siue in uia, aut in domo, siue in agro, seu in alio quolibet loco, si aliquis inde eum requisierit uel aliquid de suo ei tollere uoluerit, adiu- 5 uet eum prout melius possit	constituerunt igitur ut si quis cum aliquo ierit uel fuerit si ue in uia aut in domo si ue in agro seu in alio quolibet loco si aliquis inde eum requisierit uel aliquid de suo ei tollere uoluerit adiu 5 uet eum prout melius possit	constituerunt igi ut si quis cum aliquo ier uel fuer si ue in uia aut in domo si ue in agro seu in alio quolibet loco si aliqu inde eum requisierit uel aliquid de suo ei tolle uoluer adiu 5 uet eum prout melius poss	constituerunt igi quis aliquo ier fuer uia domo agro seu alio quolibet loco aliqu eum requisierit aliquid tolle uoluer adiu uet prout melius poss

Изменения	—	—	igitur → igi; ierit → ier; fuerit → fuer; aliquis → aliqu; tollere → tolle; uoluerit → uoluer; possit → poss	Удалены служебные слова ut, si, cum, uel, ue, in, aut, inde, de, suo, ei, eum, а также номер строки – 5
------------------	---	---	--	---

На этом этапе создаётся редуцированная последовательность токенов для каждого выделенного сегмента из текстов. Именно это представление образует уровень, на котором далее вычисляются показатели текстового сходства. Предварительная обработка текста, с одной стороны, устраняет помехи, возникающие вследствие графической, языковой и технической вариативности материала источников, с другой — сохраняет структурные и лексические характеристики текста, необходимые для выявления содержательных совпадений. В этом смысле она выступает переходным этапом от текста исторического источника как сложного и многослойного объекта к его вычислительно сопоставимому представлению.

1.1.4 Предварительный отбор возможных соответствий

После завершения первых трёх этапов корпус оказывается представлен в виде множества сегментов, уже приведённых к сопоставимому виду. Возникает следующая задача — организация пространства сравнений. Теоретически возможно сопоставление каждого сегмента одного корпуса сегментов с каждым сегментом всех остальных по всему набору последующих показателей. Однако при реальном объёме материала подобное полное попарное сравнение оказывается чрезмерно затратным по времени и вычислительным возможностям ПК, а потому практически неприменимым. Именно поэтому на четвёртом этапе проводится предварительный отбор возможных соответствий, назначение которого состоит в сокращении пространства анализа до ограниченного и вычислительно управляемого множества пар.

Мы использовали представление TF–IDF (англ. *term frequency – inverse document frequency*), способ «взвешивания» словесных единиц, при котором вес

того или иного токена определяется, с одной стороны, частотой его употребления в данном сегменте, а с другой — степенью его распространённости во всём корпусе. Так наибольшую значимость получают единицы, сравнительно характерные для данного текста и не слишком частотные в корпусе в целом¹¹. В рамках предлагаемого подхода TF–IDF не рассматривается ни как окончательная мера заимствования, ни как самостоятельное основание для вывода о текстуальном родстве. Он служит инструментом первичного отбора, позволяющим быстро выделить те пары сегментов, в которых уже обнаруживается некоторая степень общей лексической близости. Эта мера особенно эффективна для устранения заведомо бессодержательных сопоставлений и для сохранения тех случаев, где наблюдается пересечение по информативным словам или устойчивым кратким сочетаниям. Вместе с тем, поскольку TF–IDF-представление по своему характеру фиксирует главным образом векторное и лексическое сходство¹². Тем самым мы разграничиваем 2 задачи: предварительное выделение возможных соответствий и собственно оценка степени текстовой близости.

В техническом отношении по всем сегментам сопоставляемых текстов строится общее TF–IDF-представление, учитывающее как отдельные токены, так и их короткие последовательности. На его основе для пар сегментов вычисляется косинусная близость, после чего сохраняется ограниченное число наиболее перспективных пар-кандидатов. В эксперименте сопоставления «латинских источников» с «Барселонскими обычаями» это ограничение задано в конфигурационном файле как вычислительный бюджет предварительного отбора. Всего после объединения результатов может быть передано на последующие стадии не более 5000 пар, при этом для каждой пары источников задаётся минимальный бюджет в 300 «кандидатов», а число кандидатов, приходящихся на один сегмент левой стороны, дополнительно ограничивается значением 12.

Под вычислительным бюджетом здесь понимается техническое ограничение на число пар, которые допускаются к более ресурсоёмкому анализу на следующих этапах. Полный попарный расчёт всех последующих мер близости для всех сегментов был бы избыточным по времени (занимал бы несколько сотен часов) и вычислительно нерациональным для возможностей ПК. Поэтому четвёртый этап

¹¹Chow T.W. S., Zhang H., Rahman M.K. A new document representation using term frequency and vectorized graph connectionists with application to document retrieval // Expert Systems with Applications. 2009. Т. 36, № 10. Р. 12025.

¹²Aizawa A. An information theoretic perspective of TF-IDF measures // Information Processing & Management. 2003. Т. 39, № 1. Р. 46.

решает задачу предварительного поиска и формирует достаточно широкий набор токенов, заслуживающих дальнейшей проверки.

При пороговом подходе исследователь должен был бы заранее объявить универсальное значение косинусной близости, выше которого пары считаются значимыми, например 0,3 или 0,4. Для разнородных по своей природе правовых текстов (записи обычного права, грамоты и др.) такой порог трудно мотивировать: длина сегментов, степень сохранности текста, язык, графическая вариативность и плотность устойчивых правовых формул могут существенно различаться. Окончательная оценка пары переносится на следующие этапы, где учитываются несколько независимых мер сходства, парето-фильтрация, ранжирование и последующая содержательная проверка исходных фрагментов.

Этот этап исследования обеспечивает вычислительную реализуемость исследования, не подменяя при этом предварительный отбор окончательным выводом о степени текстового родства. Именно на нём закладывается статистическая основа для ряда последующих показателей, поскольку здесь рассчитываются веса информативности токенов. С одной стороны, этот этап существенно сокращает пространство сопоставлений, с другой — подготавливает аналитическую базу для последующего многомерного рассмотрения результатов. При отсутствии этой стадии вычисление более сложных показателей для полного множества пар сегментов было бы либо чрезмерно ресурсоёмким, либо методически неоправданным.

1.1.5 Расчёт мер текстовой близости

На пятом этапе каждая пара сегментов, прошедшая предварительный отбор, получает не единичную, а многокомпонентную характеристику текстовой близости. Такая постановка определяется самой природой исследуемого явления. Текстовое заимствование в исторических корпусах редко проявляется в одной-единственной форме и, как правило, фиксируется сразу на нескольких уровнях: в виде общего лексического сходства, совпадения редкой и содержательно значимой лексики, частичного совпадения вариативных словоформ или наличия локально воспроизводимого пассажа. Вследствие этого использование одной универсальной меры не обеспечило бы методологической строгости, а, напротив,

привело бы к чрезмерному упрощению материала и к утрате части значимых со-ответствий.

Первая из используемых метрик — косинусная близость TF-IDF-представлений¹³. Если на предыдущем этапе она применялась как инструмент предварительного отбора, то здесь она выступает уже как одна из полноправных характеристик пары сегментов. Её аналитическая ценность состоит в том, что она позволяет зафиксировать общий лексико-фразовый фон сходства между ними. В тех случаях, когда два фрагмента разделяют значимую часть словаря и кратких словесных сочетаний, данный показатель принимает высокие значения. Вместе с тем ограничения этой метрики заключаются в следующем: она слабо чувствительна к линейной организации текста и практически не различает ситуации, в которых совпадающие элементы образуют единый локальный пассаж, и ситуации, в которых они лишь распределены по всему сегменту. Следовательно, данная мера обладает значительной эвристической ценностью, однако её использование не является достаточным для исчерпывающего решения поставленной задачи.

Вторая мера ориентирована на пересечение по редкой и содержательно значимой лексике (англ. *tesserae*) и восходит к подходам, разработанным в исследованиях интертекстуальности¹⁴. В данном случае значимым оказывается не количество общих единиц, а совпадение тех токенов, которые встречаются сравнительно редко и потому обладают большей диагностической силой. Для историко-филологического анализа такая мера особенно важна, поскольку позволяет выделять не всякое сходство словаря, а именно те совпадения, которые обладают повышенной содержательной нагрузкой. Наличие нескольких общих редких и характерных единиц нередко оказывается более весомым аргументом в пользу текстуальной связи, чем высокая степень общего лексического сходства как такового.

Третья мера — мягкая косинусная близость¹⁵ — вводится для учёта не только полных совпадений, но и частичного формального сходства между словоформами. Для исторических текстов это имеет принципиальное значение, поскольку

¹³Salton G., Buckley C. Term-weighting approaches in automatic text retrieval // Information Processing & Management. 1988. T. 24, № 5. P. 513–523.

¹⁴Coffee N. et al. The Tesserae Project: intertextual analysis of Latin poetry // Literary and Linguistic Computing. 2013. T. 28, № 2. P. 221–228; Gawley J.O., Diddams A.C. Comparing the intertextuality of multiple authors using Tesserae: A new technique for normalization // Digital Scholarship Humanities. 2017. T. 32, Is. Suppl._2. P. ii53–ii59.

¹⁵Sidorov G. et al. Soft Similarity and Soft Cosine Measure Similarity of Features in Vector Space Model // Computación y Sistemas. 2014. Vol. 18, №. 3. P. 494.

даже после нормализации в текстах исторических источников сохраняются орфографические и морфологические варианты. В подобных случаях две единицы не могут быть признаны тождественными, но и не должны рассматриваться как полностью различные. Мягкая косинусная близость позволяет учитывать частичный вклад таких форм в общий профиль сходства пары и тем самым повышает чувствительность метода к вариативности письма, редакционной переработке и неполному совпадению словесной формы.

Наконец, четвёртая метрика основана на локальном выравнивании последовательностей Смита-Уотермана¹⁶. В отличие от трёх предшествующих, ориентированных преимущественно на множественные или векторные представления текста, она направлена на выявление наилучшего совпадающего локального фрагмента. Именно это делает её особенно значимой для анализа заимствований, поскольку исторически существенная связь между двумя правовыми сегментами нередко выражается не в сходстве текста в целом, а в воспроизведении конкретного локального оборота, устойчивой формулы или структурно близкой конструкции. Процедура локального выравнивания позволяет выявить именно такие случаи. При этом итоговый показатель нормируется: полученное значение метрики приводится к сопоставимому масштабу, чтобы его можно было корректно сравнивать между разными парами сегментов.

Для большей определённости используемые в алгоритме меры близости можно кратко зафиксировать и в аналитическом виде. Эти записи не имеют в настоящем исследовании самостоятельного математического значения и приводятся лишь для того, чтобы точнее обозначить внутреннюю логику вычислительного инструмента. Пусть и обозначают два сравниваемых сегмента после предобработки; через i и j обозначаются их TF-IDF-представления; через S_i и S_j — множества уникальных токенов этих сегментов. В простейшем виде под сегментом здесь понимается сравнительно небольшой фрагмент текста, например: «*Priuilegia autem*

¹⁶Эта метрика была впервые применена в работах по молекулярной биологии для выравнивания последовательностей белков и в дальнейшем адаптирована под историко-лингвистические задачи: Smith T.F., Waterman M.S. Identification of common molecular subsequences // Journal of Molecular Biology. 1981. Vol. 147, no. 1. P. 195–197. DOI: 10.1016/0022-2836(81)90087-5; Smith T.F., Waterman M.S., Fitch W.M. Comparative biosequence metrics // Journal of Molecular Evolution. 1981. Vol. 18, no. 1. P. 38–46. DOI: 10.1007/BF01733210; Katrenko S., Adriaans P., van Someren M. Using local alignments for relation recognition // Journal of Artificial Intelligence Research. 2010. Vol. 38, Is. 1. P. 1–48.

sunt leges priuatorum...»¹⁷, тогда как токеном выступает отдельная аналитическая единица вроде *testes, imperari, priuilegia* или *priuato*.

Первая мера — косинусная близость TF-IDF-представлений — вычисляется по формуле

Здесь обозначает длину вектора. Тем самым формула (1) фиксирует степень общей лексико-фразовой близости между двумя сегментами в их векторном представлении.

Вторая мера ориентирована на **пересечение по редкой** и содержательно значимой **лексике** и может быть выражена следующим образом:

Здесь обозначает информативность токена : чем реже он встречается в корпусе в целом, тем больший вес получает в анализе. В наиболее простой записи эта величина определяется так:

где обозначает общее число сегментов корпуса, а — число сегментов, в которых встречается токен . Благодаря этому совпадение по редким и характерным словам получает больший вес, чем совпадение по общеупотребительным единицам. Так, если после предварительной обработки у двух сегментов обнаруживаются общие токены *imperari, idonei, uidentur, fiant, testes, quibus, potest*, то такие совпадения и становятся основанием для высокого значения данной меры.

Третья мера — это **мягкая косинусная близость**. Она учитывает не только полные совпадения токенов, но и их частичное формальное сходство. В аналитическом виде она задаётся так:

Здесь обозначает степень формальной близости между двумя токенами и . В упрощённом виде, достаточном для понимания логики данного исследования, её можно представить следующим образом:

Здесь учитываются не только тождественные формы, но и случаи, когда токены различаются минимально и потому не должны рассматриваться как полностью не связанные. Например, сопоставление форм *nichil — nihil* и *calumpnia — calumpnia* оказывает, что формально неполное совпадение всё же может свидетельствовать о высокой степени текстовой близости.

Наконец, **четвёртая мера** основана на **локальном выравнивании последовательностей**. В данном случае сравниваются не только сегменты целиком, но и их локальные фрагменты. Если, например, один сегмент содержит цепочку токенов *idonei, uidentur, testes, quibus, imperari, potest, testes, fiant*, а другой — близкую

¹⁷Usatges de Barcelona. Us. D2 (140): «*Priuilegia autem sunt leges priuatorum, quasi priuate leges; nam priuilegium inde dictum, quod in priuato feratur*». P. 173.

последовательность *idonei, testes, uidentur, quibus, imperari, potest, testes, fiant*, то алгоритм сопоставляет такие локальные участки и выбирает наиболее близкие из них. В упрощённой записи соответствующая величина может быть выражена так:

Поскольку для дальнейшего анализа необходимо привести этот показатель к сопоставимому масштабу, используется его нормированная форма:

Здесь и обозначают длину соответствующих сегментов в токенах. Нормировка по длине меньшего сегмента позволяет сравнивать между собой пары различного объёма и тем самым рассматривать локальное совпадение не как абсолютную, а как относительную величину.

Совместное использование этих 4 метрик означает, что каждая пара сегментов получает собственный многомерный профиль сходства. Один случай может характеризоваться общей лексической близостью, другой — пересечением по редкой лексике, третий — совпадением вариативных форм, четвёртый — наличием структурно сходного пассажа. В центре исследовательского внимания оказывается выявление тех соответствий, которые оказываются сильными в многомерном пространстве признаков. Именно такая постановка делает метод чувствительным к разнообразию форм текстового родства и освобождает его от чрезмерной зависимости от выбора единственной метрики.

1.1.6 Многослойная парето-фильтрация и ранжирование

После завершения пятого этапа каждая пара сегментов характеризуется несколькими мерами близости, вследствие чего пространство анализа существенно усложняется. С одной стороны, такая многомерность позволяет точнее описывать различные формы текстового родства, с другой — затрудняет последующий отбор, поскольку простое упорядочение всех пар по одному показателю неизбежно привело бы к утрате значительной части содержательно важных различий. Вместе с тем сохранение всего массива многомерных результатов без дополнительного сокращения также не представляется возможным, поскольку в этом случае итоговое множество соответствий оказывается чрезмерно объёмным и слабо поддаётся интерпретации. Разрешение данного противоречия обеспечивается посредством многослойной парето-фильтрации с последующим ранжированием.

Для того чтобы избежать преждевременного сведения всех показателей к одной шкале, каждая пара сегментов на данном этапе рассматривается как носитель нескольких значений, соответствующих ранее введённым мерам близости. Иначе говоря, её профиль может быть представлен в виде следующего вектора:

Это означает, что каждая пара рассматривается как сочетание нескольких признаков, отражающих разные стороны текстового сходства.

Парето-фильтрация основывается на отношении доминирования в многомерном пространстве признаков¹⁸. Если одна пара сегментов не уступает другой по всем используемым мерам близости, она рассматривается как доминирующая по отношению к ней. В аналитическом виде это отношение может быть записано так:

Одна пара доминирует другую тогда, когда она в целом оказывается не слабее по всем рассматриваемым измерениям. Если для некоторой пары существует такая доминирующая альтернатива, данная пара может быть исключена из дальнейшего рассмотрения, поскольку она не выявляет особого типа сходства, не обладает самостоятельным преимуществом и, следовательно, не вносит дополнительной содержательной информации. Напротив, пары, для которых не обнаруживается доминирующей альтернативы, образуют первый парето-слой. После исключения этого слоя аналогичная процедура применяется к оставшемуся множеству, в результате чего выделяются второй, третий и последующие слои¹⁹. Тем самым всё множество результатов расчленяется на последовательность уровней, отражающих относительную силу и конкурентоспособность пар в многомерном пространстве признаков.

Практическое значение такого решения особенно заметно в сравнении с пороговым подходом. Если бы на данном этапе использовались отдельные жёсткие ограничения, пришлось бы заранее решать, какое значение косинусной близости считать достаточным, какой минимум установить для пересечения по редкой лексике, насколько высоким должно быть локальное выравнивание и в какой мере допустимы частично сходные словоформы²⁰. Подобная схема неизбежно вела бы к множеству частных настроек: одна пара была бы отброшена из-за недостаточ-

¹⁸Kang S., Li K., Wang R. A survey on pareto front learning for multi-objective optimization // Journal of Membrane Computing. 2025. Т. 7, № 2. P. 128–134.

¹⁹Pérez-Piqueras V., López P.B., Gámez J.A. Estimation of distribution algorithms with solution subset selection for the next release problem // Log J IGPL. 2025. Т. 33, № 5. С. jzae052.

²⁰Пороговый подход был использован нами на предыдущем этапе исследования. Подробнее о нём см. Ясинская (Корнеева) А.Д. Барселонские обычаи: опыт квантитативного исследования // Проблемы исто-

но высокого TF-IDF-показателя, другая — из-за более низкого значения мягкой косинусной близости, третья — из-за того, что выраженное локальное совпадение не сопровождалось столь же высокими значениями остальных показателей. Между тем исторически интересные случаи нередко оказываются сильными не по одной и той же схеме.

Именно это и позволяет увидеть парето-фильтрация. Пусть, например, первая пара сегментов имеет значения

вторая —

а третья —

Первая из них особенно сильна по общей лексической близости и по совпадению редкой лексики, но заметно слабее по мягкому сходству и локальному выравниванию. Вторая, напротив, уступает по первым двум показателям, зато явно выигрывает по мягкому совпадению вариативных форм и по локальному совпадающему пассажиру. Если бы метод опирался на заранее установленные пороги, одна из этих пар могла бы быть исключена просто потому, что не прошла бы минимальное требование по “чужой” для неё шкале. Парето-фильтрация позволяет этого избежать: обе пары сохраняются как содержательно сильные, поскольку каждая из них представляет собственный тип текстовой близости.

Третья же пара в приведённом примере оказывается в ином положении. Она не выделяется столь же отчётливо ни по одному из направлений и при этом в целом уступает двум предыдущим как совокупному профилю. Именно такие случаи и оттесняются в более поздние парето-слои. Благодаря этому отбор строится не на множестве заранее подогнанных порогов, а на сравнении пар друг с другом в целом. Это делает процедуру одновременно более экономной в настройках и более чувствительной к реальному разнообразию историко-филологически значимых совпадений.

Методологическое значение такого решения состоит прежде всего в том, что оно позволяет избежать введения большого числа разнородных параметров. При иной организации отбора для каждой меры близости потребовалось бы отдельно задавать пороговые значения, а затем дополнительно определять веса для их линейного объединения. Парето-фильтрация позволяет заменить эту сложную и во многом произвольную схему одним сравнительно простым и интерпретируемым параметром — количеством сохраняемых парето-слоёв. Если для дальней-

шего анализа оставляется только первый слой, отбор оказывается максимально строгим и включает исключительно недоминируемые пары. Если же сохраняется несколько слоёв, в рассмотрение включаются и пары второго или третьего порядка, которые уступают лидирующим случаям, но сохраняют аналитическую значимость. Таким образом, процедура отбора становится менее зависимой от тонкой ручной настройки и приобретает более прозрачный исследовательский характер.

Не менее существенно и то, что парето-фильтрация позволяет сохранить разнообразие сильных профилей сходства. Исторически значимая пара может представлять интерес по различным основаниям. Если бы все меры были заранее сведены к единому линейному показателю, подобные пары могли бы быть вытеснены другими соответствиями, демонстрирующими лишь усреднённо высокие значения по всем шкалам, но не обладающими столь же выраженной содержательной спецификой. Парето-подход, напротив, позволяет удерживать различные типы «силы» одновременно и тем самым сохранять те случаи, которые представляют наибольший интерес с исторической точки зрения.

После завершения фильтрации выполняется ранжирование, назначение которого, однако, ограничено и строго функционально. Ранжирование не заменяет собой процедуру отбора и не претендует на роль новой универсальной меры сходства. Оно обеспечивает линейное упорядочение уже отобранных качественных пар, необходимое для последующего выбора наиболее значимых соответствий, их агрегации и графического представления. Если парето-фильтрация отвечает на вопрос о том, какие пары в принципе заслуживают внимания, то ранжирование позволяет определить последовательность их предъявления и анализа.

Если через r_1, r_2, r_3, r_4 обозначить ранги данной пары по каждой из четырёх метрик, то суммарный ранг может быть записан так:

Под рангом в данном случае понимается порядковое место пары среди всех сохранённых результатов по одной отдельно взятой мере близости. Если пара имеет наилучшее значение по некоторому показателю, она получает ранг 1; следующая — ранг 2; затем ранг 3 и т.д. Следовательно, чем меньше ранг, тем сильнее соответствующая пара по данной мере. Суммарный ранг выражает уже не одно отдельное значение, а общую позицию пары по всем четырём показателям сразу.

Пусть, например, одна пара после парето-отбора получила ранги

а другая —

В первом случае сумма рангов равна

во втором —

Это означает, что обе пары в целом оказываются сопоставимыми по своей силе, хотя достигают этого разными путями: первая — за счёт более равномерно высоких значений, вторая — за счёт особенно сильного результата по одной из метрик. Если же третья пара имеет ранги

то её сумма составляет

и потому в итоговом упорядочении она будет располагаться ниже двух предыдущих, несмотря на очень сильное значение по одной из мер. Тем самым ранжирование не отменяет многомерность результатов, а лишь позволяет аккуратно упорядочить уже отобранные случаи внутри каждого содержательно значимого слоя.

Благодаря этому содержательный отбор сохраняет многомерный характер, тогда как одномерная шкала вводится лишь на заключительной стадии упорядочения, где без неё невозможно построить наглядное и аналитически управляемое представление результата. Чем меньше значение, тем выше итоговая позиция пары в упорядоченном списке. Таким образом, если парето-фильтрация отвечает на вопрос о том, какие пары вообще заслуживают внимания, то ранжирование позволяет определить последовательность их предъявления, агрегации и дальнейшего анализа.

1.1.7 Агрегация результатов и построение графа текстовых связей

Седьмой этап обеспечивает переход от вычисленных соответствий к форме, пригодной для их содержательной интерпретации. Для количественного исторического исследования совокупность таких пар сама по себе остаётся недостаточно обозримой. Существенным становится не только установление факта совпадения отдельных фрагментов, но и выявление более общих структуры связей между структурными элементами исторических источников. В связи с этим на заключительном этапе осуществляется обобщение результатов и построение графа текстовых связей.

Под обобщением в данном случае понимается переход от детальных совпадений к более высоким уровням представления. Метод предусматривает по меньшей мере три уровня анализа: уровень дочерних фрагментов (окон), уровень исходных структурных сегментов (статей, обычаев, глав) и уровень текстов источ-

ников. Такая многоуровневая организация позволяет варьировать масштаб рассмотрения в зависимости от исследовательской задачи. Если несколько детальных совпадений относятся к одной и той же паре сегментов или источников, они объединяются в одно обобщённое ребро графа. При этом фиксируется не только сам факт наличия связи, но и её интенсивность, выражаемая числом подтверждающих совпадений и их совокупной значимость.

Граф не должен воспроизводить все возможные соответствия в их полном объёме, поскольку в этом случае он утрачивает аналитическую прозрачность. Научная визуализация в данном контексте направлена на выявление внутренней структуры текстуальных связей между историческими источниками. Поэтому из общего множества рёбер отбирается лишь их наиболее значимая часть. Подобное ограничение не является произвольным упрощением, а выступает условием интерпретируемости: оно позволяет выделить центральные и периферийные узлы, зафиксировать плотные кластеры и проследить устойчивые линии связи между корпусами.

Использование различных средств визуализации — таких как толщина рёбер, цветовые различия и пространственное расположение узлов — превращает граф в самостоятельный инструмент анализа, позволяющий перейти от совокупности отдельных совпадений к представлению структуры текстуальных традиций в рамках каталонской правовой культуры указанного периода.

Сводная карта текстуальных связей различных исторических источников объединяет результаты нескольких направлений сопоставления. При этом она не выполняет функции единственного доказательства и не заменяет анализа конкретных соответствий. Она служит лишь средством обобщения, позволяющим представить локальные результаты в виде единой структурной схемы. В рамках такой карты становятся различимыми ключевые узлы текстовой традиции, периферийные элементы и плотные группы взаимосвязанных сегментов.

1.2 Получение и интерпретация результатов

1.2.1 Конфигурационный файл и markdown-отчёты как инструменты воспроизводимой постановки и интерпретации вычислительных экспериментов

Одним из принципиальных условий воспроизводимости вычислительного исследования является явная фиксация всех параметров эксперимента в форме, доступной для проверки, повторного запуска и содержательной интерпретации. В рассматриваемом проекте эту функцию выполняют, с одной стороны, конфигурационный файл `config.py`, задающий структуру, параметры и режимы вычислительных прогонов, а с другой — автоматически формируемые отчёты, обеспечивающие человекочитаемое представление полученных результатов. Тем самым воспроизводимость исследования обеспечивается не только на уровне исходного программного кода, но и на уровне формализованного описания самой экспериментальной постановки и её документированного результата.

Конфигурационный файл `config.py` выполняет в проекте функцию управления вычислительными экспериментами. Он позволяет отделить исследовательскую постановку задачи от непосредственной реализации алгоритма. Такое решение имеет не только техническое, но и методологическое значение, поскольку делает процедуру постановки эксперимента явной, сопоставимой и повторяемой. В условиях количественного исследования, где воспроизводимость алгоритмических решений является одними из центральных требований, подобная организация представляется особенно существенной.

Структурно `config.py` организован как многоуровневая система параметров. На первом уровне задаётся словарь `CORPORA`, в котором для каждого корпуса фиксируются путь к соответствующему файлу, тип корпуса, русскоязычное отображаемое название и цвет, используемый при визуализации графов. Благодаря этому каждый источник получает не только машинный идентификатор, но и набор метаданных, обеспечивающих его единообразное представление на всех последующих стадиях анализа. Так, например, корпус `CorpusJuris` соотнесён с файлом `Corpus_Juris_Civilis_v2.txt`, а `UsatgesBarcelona` — с файлом `Bastardas_Usatges_de_Barcelona_djvu.txt`; одновременно каждому из них сопо-

ставлены тип источника и параметры визуального отображения. Следовательно, уже на уровне конфигурации задаётся не только то, где расположен корпус, но и то, как он будет представлен в итоговой исследовательской визуализации.

Следующий уровень конфигурации образуют файлы формата «словарь» GROUPS, MODEL_DEFAULTS, RETRIEVAL_DEFAULTS, PARETO_DEFAULTS и SELECTION_DEFAULTS. Файл типа «словарь» GROUPS задаёт укрупнённые объединения корпусов — латинские источники, каталонские сборники обычного права и грамоты, — что позволяет использовать эти группы в описании экспериментов без повторного перечисления всех входящих источников. Это существенно упрощает постановку сложных сравнений и одновременно делает её более наглядной. В блоке MODEL_DEFAULTS сосредоточены параметры, относящиеся к предобработке и расчёту отдельных метрик: минимальная длина токена, диапазон n-грамм, ограничения для мягкой косинусной меры и параметры локального выравнивания. В файле формата «словарь» RETRIEVAL_DEFAULTS задаются параметры предварительного отбора, включая вычислительный бюджет, стратегия его распределения между парами текстов и ограничения на число связей, приходящихся на один сегмент, задаваемые исследователем в конфигурационном файле. Наконец, PARETO_DEFAULTS и SELECTION_DEFAULTS фиксируют глубину многослойной фильтрации и число рёбер, выводимых на итоговый граф. Подобная организация показывает, что файл config.py описывает внутреннюю механику метода в её воспроизводимой форме.

Центральное место в конфигурации занимает словарь EXPERIMENTS, в котором каждый эксперимент описывается как самостоятельная исследовательская сущность. **Все параметры задаются исследователем отдельно для каждого режима и могут изменяться в зависимости от задач конкретного этапа сопоставления.** Для каждого эксперимента независимо определяются его краткое описание, левая и правая стороны графа, допустимые направления сопоставления, параметры сегментации текстов, объём предварительного отбора, глубина парето-фильтрации, правила итогового отбора, уровень агрегации результатов, параметры визуализации и настройки выходных файлов. Таким образом, единая программная процедура используется в нескольких исследовательских постановках, каждая из которых получает собственный набор параметров. Вычислительный эксперимент представлен не как скрытая последовательность действий внутри программы, а как явно зафиксированная и доступная для интерпретации конфигурация. Это обеспечивает его воспроизводимость: при сохранении тех же

входных данных, версии программы и набора параметров соответствующий режим может быть повторён в идентичном виде.

Особую исследовательскую ценность представляет то обстоятельство, что различия между экспериментами задаются в конфигурационном файле эксплицитно. Так, в режиме `latin_to_usatges` левая сторона графа формируется из группы «**латинских источников**», правая — из «Барселонских обычаев», а дробление на окна применяется лишь к части латинских текстов, но отключается для самих «Барселонских обычаев». В режиме `usatges_to_other_codes` увеличивается число сохраняемых парето-слоёв, что соответствует более сложной и насыщенной структуре каталонской правовой традиции. В эксперименте `left_to_gramoty` изменяются параметры окон для грамот и вводится требование минимального числа подтверждающих совпадений. Наконец, в сводном эксперименте `catalan_plus_usatges_upper_triangle` расширяется вычислительный бюджет, и итоговая агрегация полностью поднимается на уровень корпусов. Всё это означает, что конфигурационный файл фиксирует не только технические параметры запуска, но и собственно исследовательскую логику: именно в нём получают формальное выражение решения о направлении сравнения, масштабе анализа и глубине отбора.

С практической точки зрения запуск эксперимента также опирается на конфигурационный файл. В README проекта показано, что работа пайплайна осуществляется через команду вида `python pipeline.py --config config --experiment latin_to_usatges`, где параметр `--experiment` указывает, какая именно конфигурация из словаря EXPERIMENTS должна быть использована. Следовательно, вся серия аналитических прогонов — от тестового режима до межкорпусных сравнений — подчинена единому механизму запуска и различается не за счёт изменения программной логики, а за счёт явно заданных исследователем в каждом конкретном случае параметров конфигурации. Такое решение позволяет не только описать каждый эксперимент постфактум, но и задать его в форме, допускающей точное и полное воспроизведение.

Если `config.py` фиксирует условия постановки эксперимента, то `markdown-`отчёт представляет собой основной инструмент его текстуально оформленного документирования. Под `markdown-`отчётом в настоящем исследовании понимается автоматически формируемый текстовый файл в формате Markdown, предназначенный для человекочитаемого представления результатов вычислительного прогона. В отличие от программного кода, такой файл ориентирован не на испол-

нение, а на чтение и интерпретацию. Он сохраняет структурированную форму изложения за счёт заголовков, списков, таблиц, примеров и иных простых элементов разметки и тем самым делает результаты доступными для содержательного анализа исследователем, не требуя обращения к внутренним структурам программы. Иными словами, markdown-отчёт занимает промежуточное положение между вычисленным результатом и его интерпретацией.

В контексте данного проекта markdown-отчёт выполняет сразу несколько функций.

- Во-первых, он фиксирует основные параметры завершённого эксперимента и тем самым служит формой его документированного описания.
- Во-вторых, он содержит перечни сильнейших соответствий, значения отдельных метрик, идентификаторы сегментов и, при необходимости, фрагменты исходного текста.
- В-третьих, он делает возможным переход от общего графа текстуальных связей к рассмотрению конкретных пар, лежащих в основе наиболее сильных рёбер.

Благодаря этому исследователь получает возможность не только видеть общую структуру результата, но и проверять, какими именно текстуальными совпадениями она поддерживается. В этом смысле markdown-отчёт выступает как форма аналитической документации, соединяющая количественную сторону эксперимента с его последующим историко-филологическим осмыслением.

Такая форма представления результатов позволяет сохранять единый стандарт описания всех экспериментов. Более того, markdown-отчёт делает возможной проверку интерпретации на нескольких уровнях: от общей конфигурации графа до отдельных пар и их предварительной обработки. Тем самым он обеспечивает прозрачность перехода от вычисления к выводу. Если конфигурационный файл отвечает на вопрос, как именно был поставлен эксперимент, то markdown-отчёт отвечает на вопрос, какие именно результаты были получены и как они могут быть прочитаны человеком.

Таким образом, конфигурационный файл и markdown-отчёты в совокупности обеспечивают воспроизводимость, документированность и интерпретируемость работы алгоритма.

1.2.2 Основные вычислительные эксперименты: визуализация текстуальных связей и парето-фильтрации

Вычислительная часть исследования представляет собой серию одного тестового запуска и трёх содержательных экспериментов, каждый из которых ориентирован на определённый тип текстуальных связей между историческими источниками, параметры отбора и уровень итоговой агрегации результатов. Подобная организация позволяет соотнести формальную сторону анализа с содержательными задачами исследования: в одном случае в центре внимания оказываются связи «Барселонских обычаев» с латинской традицией, в другом — их место среди каталонских сборников обычного права, в третьем — соотношение нормативных текстов и грамот указанного периода. Во всех случаях результат вычислений представлен в двух взаимодополняющих формах:

граф текстуальных связей, позволяющий увидеть распределение рёбер между корпусами и сегментами;

двумерная схема парето-слоёв, показывающая распределение пар в пространстве двух наиболее показательных метрик — пересечения по редкой лексике (*tesserae*) и нормированного локального выравнивания (*sw_norm*).

Такое сочетание особенно важно, поскольку граф показывает общую конфигурацию межтекстуальных связей, тогда как схема парето-слоёв позволяет увидеть внутреннюю логику отбора и соотношение сильных и менее сильных соответствий.

Кроме того, помимо визуализаций, на основании данных *markdown*-отчётов нами были составлены аналитические таблицы для наиболее близких и показательных примеров. В виде таблиц в данной главе будут представлены: все, полученные в результате экспериментов значения метрик, ранжирование, принадлежность конкретных соответствий определённым парето-слоям. Отдельно в данной главе мы использовали сопоставительные таблицы текстов конкретных соответствий, на основании которых проводился качественный анализ полученных результатов с помощью классических текстологических методик.

1.2.3 Сопоставление латинских источников и «Барселонских обычаев»

Первый эксперимент направлен на сопоставление латинских источников с «Барселонскими обычаями». В данной конфигурации левая сторона графа представлена «Сводом Юстиниана», «Вульгатой», «Вестготской правдой», «Составленными Петром извлечениями из римских законов» и «Этимологиями» Исидора Севильского, а правая — отдельными статьями «Барселонских обычаев». Уже сама композиция итогового графа показывает, что сопоставление организовано не как абстрактное межкорпусное сравнение, а как поиск конкретных локальных точек связи между отдельными латинскими корпусами и отдельными статьями «Барселонских обычаев».

Граф демонстрирует выраженную асимметрию в распределении рёбер. Наиболее плотные пучки связей исходят от «Свода Юстиниана» и «Вестготской правды», что позволяет рассматривать их в качестве центральных латинских корпусов в данном эксперименте. При этом связи не распределены по всему массиву «Барселонских обычаев» равномерно: они концентрируются вокруг ограниченного круга статей, среди которых особенно заметны статьи из начальной и средней части свода (в разное время включавшиеся исследователями в т.н. «первоначальное ядро» текста «Барселонских обычаев»²¹), а также несколько обычаев из его поздних слоёв. Уже на этом уровне граф подтверждает важное наблюдение: текстуальная близость между латинскими источниками и «Барселонскими обычаями» носит выборочный характер, концентрируясь вокруг конкретных статей и правовых норм.

Содержательное значение такой конфигурации особенно хорошо видно на материале сильнейших соответствий, зафиксированных в markdown-отчёте к данному эксперименту.

Таблица 2. Значения метрик и итоговое ранжирование трёх сильнейших соответствий латинских источников и «Барселонских обычаев»

²¹Подробнее об этой концепции в разделе «Источниковедение».

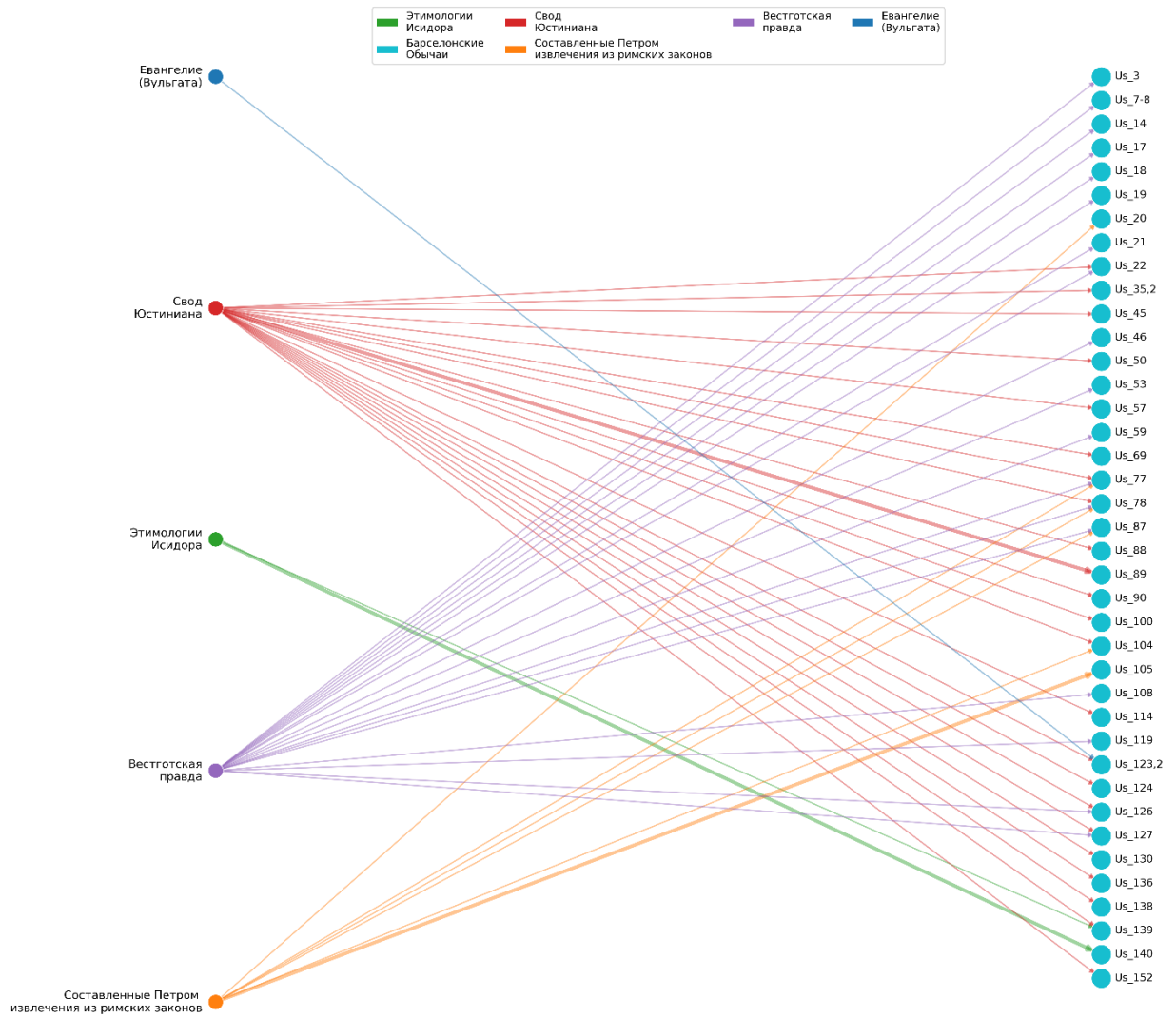


Рисунок 1.1 — Граф выявленных текстуальных соответствий между латинскими источниками и отдельными статьями «Барселонских обычаев»

Пара текстов	Метрики	Ранжирование					
	Косинусное сходство	Tesserae	Мягкое косинусное сходство	Нормированное выравнивание	Сумма рангов	Парето-слой	Итоговая позиция
<i>Etymologiae</i> V.18 → Us. 140	0,917 (1)	4,566 (1)	0,929 (1)	1,727 (1)	1+1+1+1= 4	1	1
Dig. 22.5.6 → Us. 89	0,692 (3)	2,090 (5)	0,568 (6)	1,091 (2)	3+5+6+2= 16	2	2
«Составленные Петром извлечения из римских законов» IV.17 → Us. 105	0,489 (4)	2,779 (2)	0,703 (3)	0,798 (18)	4+2+3+18= 27	2	3

В скобках после значения каждой метрики указано место пары по соответствующему показателю. Сумма рангов рассчитывалась как сумма четырёх таких мест. Чем меньше полученное значение, тем более устойчиво пара занимает высокие позиции по совокупности применённых мер.

Наиболее сильное совпадение было выявлено между фрагментом из XVIII книги «Этимологий» Исидора Севильского, озаглавленным «О привилегиях», и 140-й статьёй «Барселонских обычаев». В обоих текстах содержится одна и та же дефиниция: привилегии определяются как «законы частных лиц», а происхождение самого термина объясняется его принадлежностью к сфере частного права.

Таблица 3. Сопоставление текста *Etymologiae* V.18 и D2(140) статьи «Барселонских обычаев»

Элемент сопоставления	<i>Etymologiae</i> V.18	«Барселонские обычаи», Us. D2 (140)
Итоговый редуцированный текст	<i>priuilegiis priuilegia sunt leges priuat quasi priu leges priuilegium dictum priuato fera</i>	<i>priuilegia sunt leges priuat quasi priuate leges priuilegium dictum priuato fera</i>
Текст по изданию	<i>De privilegiis. Privilegia autem sunt leges privatorum, quasi privatae leges. Nam privilegium inde dictum, quod in privato feratur²².</i>	<i>Priuilegia autem sunt leges priuatorum, quasi priuate leges; nam priuilegium inde dictum, quod in priuato feratur²³.</i>
Перевод на русский язык	О привилегиях. Привилегии — это законы, установленные для частных лиц, как бы частные законы. Слово «привилегия» получило своё название оттого, что такой закон устанавливается в отношении частного лица.	Привилегии — это законы, установленные для частных лиц, как бы частные законы; слово «привилегия» получило своё название оттого, что она устанавливается в отношении частного лица.

Это совпадение следует признать практически дословным: здесь совпадает не только общий смысл высказывания и не только набор отдельных юридических

²²*Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. V.18 // Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX / rec. W.M. Lindsay. Oxonii: e Typographeo Clarendoniano, 1911. T. 1. P. [207].*

²³Usatges de Barcelona. Us. D2 (140). P. 173.

терминов, но и вся конструкция определения целиком. Именно этим объясняются и исключительно высокие показатели по всем метрикам: данная пара заняла первое место в ходе ранговой агрегации, вошла в первый слой парето-фильтрации и получила наилучшие показатели сходства по всем основным метрикам сравнения. Для историка права этот результат не является самостоятельным открытием, так как источник заимствования был установлен ещё Ж. Бастардесом-и-Парерой²⁴, однако, требует внимательного рассмотрения в контексте текстуальной традиции.

Определение привилегии в 18-й главе V книги «Этимологий», вероятнее всего, было взято Исидором Севильским из глосс Плацида²⁵: «*привилегии — это законы, относящиеся к частным лицам, или пожалования, предоставляемые правителями*»²⁶. Последующей собственно этимологическое пояснение Исидора Севильского: «*...оттого, что такой закон устанавливается в отношении частного лица*»²⁷ связано с более ранним римским пониманием привилегии как постановления, относящегося к отдельному лицу, известным по текстам Цицерона, Авла Геллия и Феста. Непосредственный источник этой части определения установить невозможно: вероятно, Исидор воспринял её через позднеантичную правовую традицию.

Таким образом, совпадение статьи 140 «Барселонских обычаев» с текстом Исидора следует рассматривать как воспроизведение формулы, уже имевшей длительную историю в латинской правовой традиции. При этом почти полное совпадение последовательности слов позволяет считать именно Исидора Севильского наиболее вероятным непосредственным посредником. Использование в «Барселонских обычаях» авторитетного текста, принадлежащего не к узко-правовой, а к энциклопедической латинской (и шире—Пиренейской) традиции свидетельству-

²⁴Usatges de Barcelona. Apéndix D. P. 172.

²⁵«Глоссы Плацида» (Glossae Placidi, или Placidus, Liber glossarum) — латинский алфавитный глоссарий, традиционно приписываемый грамматiku Плациду, которого иногда отождествляют с Лактанцием Плацидом. Личность составителя и время формирования сборника точно не установлены; обычно его относят к позднеантичной глоссографической традиции V–VI вв. О заимствовании этой формулы Исидором Севильским см. Telaretti E. I presupposti e le fonti del diritto in Isidoro di Siviglia (Etymologiarum liber V, 1–21): tesi di dottorato. Palermo: Università degli Studi di Palermo, 2011. P. 217–218.

²⁶Формула о привилегиях в «Глоссах Плацида»: «*privilegia leges privatorum seu beneficia quae a principibus conceduntur...*» (Placidus. Liber glossarum. Glossaria reliqua. l. 25–27 // Corpus glossariorum Latinorum / ed. G. Goetz. Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1894. Vol. V. P. 94).

²⁷Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. V.18 // Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX / rec. W.M. Lindsay. Oxonii: e Typographeo Clarendoniano, 1911. T. 1. «...quod in privato feratur». P. [207].

ет о бытовании среди легистов-составителей правовой культуры, из которой заимствовались готовые формулы нормативного языка.

Второе место по силе в данном эксперименте занимает соответствие между фрагментом 22-й книги «Свода Юстиниана» и В6 (89)-й статьёй «Барселонских обычаев».

Таблица 4. Сопоставление текста *Digesta* 22.5.6 и статьи В6(89) «Барселонских обычаев».

Элемент сопоставления	<i>Digesta</i> 22.5.6	«Барселонские обычаи», Us. В6 (89)
Итоговый редуцированный текст	<i>idon uident testes impera pot testes fia</i>	<i>idon testes uident impera pot testes fia</i>
Текст по изданию	<i>Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut testes fiant</i> ²⁸ .	<i>Idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest ut testes fiant</i> ²⁹ .
Перевод на русский язык	Надлежащими свидетелями не считаются те, кому можно приказать выступить свидетелями.	Надлежащими свидетелями не считаются те, кому можно приказать выступить свидетелями.

Заключительная формула В6(89)-й статьи «Барселонских обычаев» восходит к фрагменту второй книги «Правил» римского правоведа Лициния Руфина³⁰, включённому в титул Дигест о свидетелях. Автоматическое сопоставление верно определило происхождение данного фрагмента из области римского права, однако, само по себе оно ещё не может установить непосредственный источник, откуда эта формула попала в текст «Барселонских обычаев».

²⁸*Digesta*. 22.5.6 // *Corpus iuris civilis*. Vol. 1: *Institutiones*; *Digesta* / *Institutiones recognovit P. Krueger*; *Digesta recognovit Th. Mommsen, retractavit P. Krueger*. Ed. stereotypa XV. Berolini: apud Weidmannos, 1928. P. 327.

²⁹*Usatges de Barcelona*. Us. B6 (89). P. 170.

³⁰**Марк Гней Лициний Руфин (М. Сн. Licinius Rufinus)** — римский юрист и чиновник первой пол. III в. Его не сохранившееся целиком сочинение «Правила» (*Regulae*) насчитывало двенадцать или тринадцать книг; семнадцать извлечений из него вошли в Дигесты Юстиниана. Рассматриваемая сентенция происходит из второй книги этого труда (Dig. 22.5.6). См.: *Millar F.* The Greek East and Roman Law: The Dossier of M.Cn. Licinius Rufinus // *The Journal of Roman Studies*. 1999. Vol. 89. P. 91–99; *Lenel O.* *Palingenesia Iuris Civilis: Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros*. Lipsiae: Bernhard Tauchnitz, 1889. Vol. 1. Col. 559–562.

К концу XI — началу XII в. эта сентенция Лициния Руфина уже существовала вне полного текста Дигест и распространялась в составе канонических компиляций. Она представлена в «Британском собрании» (*Collectio Britannica*)³¹, «Декрете» и «Панормии» Иво Шартрского³². В этих канонических компиляциях окончание фразы передано в редакции «*ut testes sint*», тогда как в Дигестах и статье «Барселонских обычаях» сохранился вариант «*ut testes fiant*». Наличие формулы в догратриановских памятниках канонического права свидетельствует о том, что она могла быть известна составителю «Барселонских обычаев» без непосредственного обращения к полному тексту Дигест. Вместе с тем широкое распространение этой сентенции не позволяет по одному совпадению связать её попадание в текст Вб(89)-й статьи «Барселонских обычаев» с какой-либо конкретной канонической компиляцией.

Более конкретную гипотезу о пути передачи текста предложил французский историк права А. Гурон. Он обратил внимание, что эта же сентенция в формулировке «*ut testes fiant*» находится в особом приложении к парижской рукописи «Тюбингенской книги»³³. В непосредственной близости от неё в этой рукописи помещены определения для терминов *furtum*, *rapina* и *invasio*, параллели которым также присутствуют в тексте «Барселонских обычаев». На основании совокупности этих совпадений А. Гурон заключил, что составитель свода пользовался рукописью извлечений из Дигест, близкой к «Тюбингенской книге», хотя и не тождественной сохранившемуся парижскому списку³⁴.

³¹Conrat M. Der Pandekten- und Institutionenauszug der brittischen Dekretalensammlung: Quelle des Ivo. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1887. S. 5–12.

³²Ivo Carnotensis. Decretum. XVI. 181 // Patrologiae cursus completus. Series Latina / accurate J.-P. Migne. Parisiis: apud J.-P. Migne editorem, 1855. T. 161. Col. 939; Idem. Panormia. V.33 // Ibid. Col. 1219.

³³Flach J. Études critiques sur l'histoire du droit romain au Moyen Âge, avec textes inédits. Paris: L. Larose et Forcel, 1890. P. 235; Gouron A. Sur la compilation des Usages de Barcelone au douzième siècle // Idem. Pionniers du droit occidental au Moyen Âge. Aldershot; Burlington: Ashgate Variorum, 2006. № V. P. 223–224.

³⁴«Тюбингенская книга» (*Liber Tubingensis*) — принятое в историографии условное название анонимной компиляции римского права, сохранившейся в нескольких рукописях; название происходит от одного из её списков, хранящегося в Университетской библиотеке г. Тюбинген. Памятник представляет собой собрание кратких извлечений и переработок норм римского права, предназначенное, по-видимому, для преподавания и практического применения. Согласно датировке А. Гурона, сборник был составлен около середины XII в. в Южной Франции. «Тюбингенская книга» принадлежит к тому же кругу южнофранцузских компиляций римского права, что «Ашбернемская книга» и «Грацская книга». Материал этих трёх сборников был позднее использован в «Составленных Петром извлечениях из Римских законов». Подробнее см. Gouron A. Sur la patrie et la datation du «Livre de Tubingue» et des «Exceptiones Petri» // Rivista internazionale di diritto comune. 2003. Vol. 14. P. 15–39; Idem. Sur la compilation des Usages de Barcelone au douzième siècle // Idem. Pionniers du droit occidental au Moyen Âge. Aldershot; Burlington: Ashgate Variorum, 2006. № V. P. 223–224.

Третье значимости совпадение связывает фрагмент из «Составленных Петром извлечений из римских законов» с 80(105)-й статьёй «Барселонских обычаев».

Таблица 5. Сопоставление текста «Составленные Петром извлечения из римских законов» IV.17 и статьи 80(105) «Барселонских обычаев».

Элемент сопоставления	«Составленные Петром извлечения из римских законов» IV.17	«Барселонские обычаи», Us. 80 (105)
Итоговый редуцированный текст	<i>aduers alium aliqu actionem habuer iustic faciend uocauer timo dei iussu iudicis propinquo amico comonitu iustic acto face uoluer actor ira commots res mobil rapuer immobiles inuaser domos c cremaner uineas mes ses arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem iusti ciam uener quicquid damni acto foec luer rebus siris poss cepisse primis restitunt postea actor ret quas bonis possed restituat consumptum uero d iuc presens hab restaur</i>	<i>contra alium aliqu querel habuer iustic faciend eum uocauer timo dei iudicis iussu propinquo amic commonitu iustic querelato face noluer querel ira commot res mobil rapuer immobiles inuaser domos concremauerit messes uineas arbor deuastauer postea reus aliquo tempo iusticiam uener quicquid dampni querelator fec lucrum poss rebus suis cepisse primum restituat postea querel res quas bonis possidet redd consumpta uero aliquid luc presens hab tantum restaur postea reus iustic faci querelato sicut face debuer dec</i>

Текст по изданию	<i>Si quis adversus alium aliquam actionem habuerit et ad iustitiam faciendam vocaverit, ille autem nec timore Dei, nec iussu iudicis, nec propinquorum vel amicorum commonitu iustitiam actori facere voluerit, actor autem ira commotus res eius mobiles rapuerit, immobiles invaserit, domos concremaverit, vineas, messes et arbores devastaverit, posteaque reus aliquo tempore ad iustitiam venerit, quidquid damni actori fecit vel lucrum quod de rebus suis posset cepisse, in primis ei restituat. Postea actor res quas ex bonis eius possedit restituat; consumptarum vero si quid lucri ad praesens habet, tamen restauret.</i>	<i>Si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum uocaverit, ille autem nec timore Dei, nec iudicis iussu, nec propinquorum uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit; querelator autem, ira commotus, res eius mobiles rapuerit, immobiles inuaserit, domos concremaverit, messes et uineas et arbores deuastauerit; posteaque reus aliquo tempore ad iusticiam uenerit; quicquid dampni ad querelatorem fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse, primum ei restituat, et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat; consumpta uero, si aliquid lucri ad presens habet tantum restauret, et postea reus iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet.</i>
------------------	---	--

Перевод на русский язык	Если кто-либо имеет к другому какое-либо притязание и вызовет его для правосудия, а тот ни из страха Божия, ни по приказу судьи, ни по увещанию родственников или друзей не пожелает удовлетворить требование истца по праву; истец же, движимый гневом, захватит его движимое имущество, завладеет недвижимым, сожжёт дома, опустошит виноградники, посевы и деревья, а затем ответчик когда-либо явится для осуществления правосудия, то прежде всего он должен возместить истцу весь причинённый ущерб либо выгоду, которую тот мог бы получить от своего имущества. После этого истец должен возвратить вещи, которыми завладел из имущества ответчика; что же касается потреблённого, то он должен возместить лишь ту выгоду, которую всё ещё имеет от него.	Если кто-либо имеет к другому какое-либо притязание и вызовет его для правосудия, а тот ни из страха Божия, ни по приказу судьи, ни по увещанию родственников или друзей не пожелает удовлетворить требование заявителя по праву; заявитель же, движимый гневом, захватит его движимое имущество, завладеет недвижимым, сожжёт дома, опустошит посевы, виноградники и деревья, а затем ответчик когда-либо явится для осуществления правосудия, то прежде всего он должен возместить заявителю весь причинённый ущерб либо выгоду, которую тот мог бы получить от своего имущества. После этого заявитель должен возвратить вещи, которыми завладел из имущества ответчика; что же касается потреблённого, то он должен возместить лишь ту выгоду, которую всё ещё имеет от него.
-------------------------	---	---

Соответствие между главой 17 IV книги «Составленных Петром извлечений из римских законов» и 105 статьёй «Барселонских обычаев» требует уточнения с учётом рукописной традиции. В критическом издании К.Г. Мора 105-я статья «Барселонских обычаев» сопоставлена с 14-й главой «Тюбингенской книги» и 18-й главой «Составленных Петром извлечений из римских законов»³⁵. К.Г. Мор рассматривал 105-ю статью «Барселонских обычаев» как прямое заимствование из «Тюбингенской книги», однако, А. Гурон показал, что соответствующий фрагмент передан в ней и в «Составленных Петром извлечений из римских законов»

³⁵Mor C.G. En torno a la formación del texto de los Usatici Barchinonae // Anuario de Historia del Derecho Español. 1957–1958. T. 27–28. P. 432, 434–435.

в одинаковой редакции³⁶. Поэтому одно только текстуальное совпадение не позволяет выбрать между этими двумя потенциальными источниками.

Общий для «Тюбингенской книги» и «Составленных Петром извлечений из римских законов» текст представляет собой развёрнутое рассуждение об отказе ответчика исполнить требование истца и последующее самоуправство истца с последующей взаимной реституцией сторон. Помимо приказа судьи в качестве мотивации для отказа от самоуправства упомянуты страх Божий и увещание близких. Действия истца не признаются правомерными: отказ ответчика не освобождает его от обязанности вернуть захваченное.

Вся структура этой нормы сохраняется в 105-й статье «Барселонских обычаев» с некоторыми лексическими заменами, которые мы рассмотрим подробнее. Так, термины *actio* и *actor* заменены словами *querela* и *querelator*, обозначающими соответственно жалобу или притязание и лицо, которое его предъявляет. Формула *adversus alium* заменена на *contra alium*, *in primis* — на *primum*, а при описании возврата имущества вместо повторного *restituatur* употреблён глагол *reddat*. Эти изменения не затрагивают основного содержания нормы, однако, отражаются на результатах количественного анализа совпадений увеличивая сумму рангов для данной пары соответствий.

Особого внимания заслуживает чтение *noluerit* в 105-й статье «Барселонских обычаев»³⁷. В издании Савиньи в соответствующем месте «Составленные Петром извлечения из римских законов» встречаем уже *voluerit*, несмотря на заголовки главы³⁸ и дальнейшая логика нормы предполагают именно отказ ответчика. Обращение к «Барселонским обычаям» восстанавливает смысловую связь между отказом от правосудия и последующим самоуправством истца. Оно могло возникнуть в результате редакторского исправления, однако нельзя исключать, что составитель располагал списком, уже содержащим отрицательную форму. Без учёта вариантов рукописей «Тюбингенской книги» и «Составленные Петром извлечения из римских законов» это различие не может служить основанием для определения непосредственного источника.

³⁶Gouron A. Sur la compilation des Usages de Barcelone au douzième siècle // *Gouron A. Pionniers du droit occidental au Moyen Âge*. Aldershot; Burlington: Ashgate Variorum, 2006. P. 223–224.

³⁷Usatges de Barcelona. Us. B6 (89). P. 170.

³⁸Petri Exceptiones legum Romanorum. Lib. IV. Cap. 17 // *Savigny F.C. von. Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*. 2. Aufl. Bd. 2. Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1834. Anhang I.A: «De his, qui iustitiam facere noluerint». S. 410.

Следовательно, статья 105 не является механической вставкой текста из источника-посредника. Составители «Барселонских обычаев» уточнили обозначения участников, исправил или воспроизвели более логичный вариант глагола в начале нормы *poluerit* и дополнили её заключительным предписанием об исполнении первоначальной обязанности. Результат вычислительного сопоставления в данном случае выявляет общий текстовый пласт «Тюбингенской книги» и «Составленных Петром извлечений из римских законов».

Для определения наиболее вероятного посредника необходимо учитывать всю совокупность заимствованных в «Барселонские обычаи» фрагментов из «Составленных Петром извлечений из римских законов», а именно тексты статей 77, 89 и 169. По предположению А. Гурона, составитель «Барселонских обычаев» пользовался не сохранившимся до наших дней списком, который сохраняла структуру «Тюбингенской книги», но уже включал отдельные чтения, известные по «Составленным Петром извлечениям из римских законов». С учётом данных количественного анализа соответствий, такая гипотеза представляется нам весьма обоснованной.

Наряду с основным графом важную интерпретационную роль играет и двумерная схема парето-слоёв.

Данный рисунок показывает, каким образом результаты распределяются в пространстве двух параметров: пересечения по редкой лексике и силе локального выравнивания. Первый слой формирует верхнюю оболочку множества результатов и включает те пары, которые оказываются недоминируемыми одновременно по обоим показателям. Методологически это означает, что в данном эксперименте сохраняются не только пары с наибольшим словарным пересечением, но и случаи, где особенно сильно проявлено именно локальное структурное совпадение. Текстуальная связь между латинским источником и отдельными статьями «Барселонских обычаев» свода может быть значимой либо как почти буквальное локальное воспроизведение пассажа. Если бы отбор строился по одной линейной шкале, часть таких случаев оказалась бы вытесненной более «усреднёнными» парами. На схеме же видно, что первый и второй слои занимают достаточно широкое пространство, а значит, отбор не схлопывается в единственный тип соответствий.

В отношении сопоставления с качественными историко-правовыми исследованиями результаты данного эксперимента в целом согласуются с представлением о том, что «Барселонские обычаи» формировались в постоянном контакте с латинской юридической традицией, прежде всего с римским правом. Однако

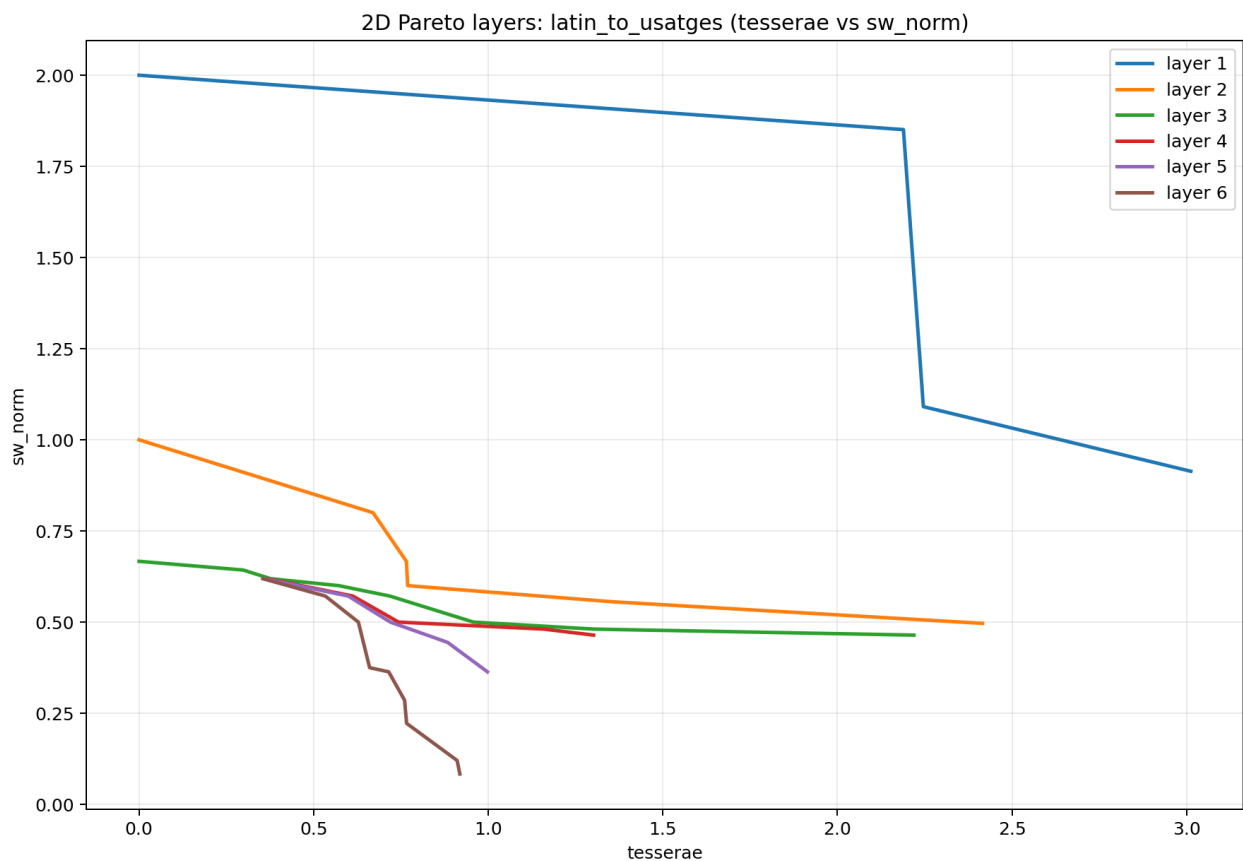


Рисунок 1.2 — Парето-слои для эксперимента «латинские источники → Барселонские обычаи» в пространстве метрик tesserae и sw_norm

вычислительный анализ позволяет перевести это общее положение в более точную форму: он показывает, какие именно обычаи демонстрируют такую связь, насколько она интенсивна и какого типа совпадения лежат в её основе.

1.2.4 «Барселонские обычаи» и другие каталонские сборники обычного права

Второй эксперимент был посвящён сопоставлению «Барселонских обычаев» с другими каталонскими сборниками обычного права. В отличие от предыдущего случая данный правовой памятник теперь выступал как отправная точка сравнения, а на противоположной стороне расположены статьи «Обычаев Тортосы» (9 книга)³⁹, «Обычаев Льеиды», «Обычаев Миравета», «Обычаев Орты»,

³⁹В данном случае, намеренное ограничение объёма текста источника обоснованно языковым строем, именно на 9-ю книгу «Обычаев Тортосы» приходится наибольшее число латиноязычных вставок и цитирований. Подробнее об этом, см. Корнеева А.Д. Классификация латинских заимствований и цитат в тексте

привилегии, «Обычаев Тарреги» и «Кутюмов Перпиньяна». Итоговый граф имеет существенно иную структуру, чем в эксперименте с латинскими источниками: он отражает внутреннюю сеть связей внутри каталонской правовой традиции.

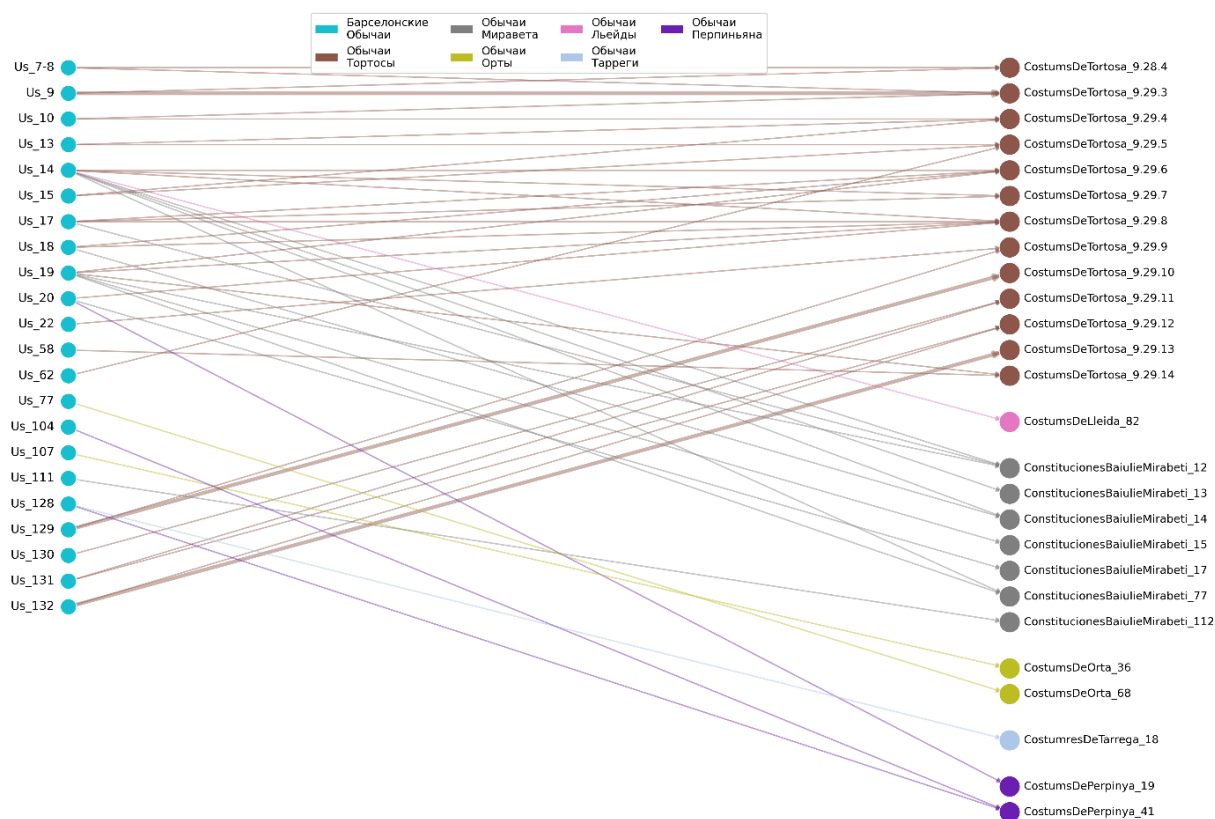


Рисунок 1.3 — Граф текстуальных связей между «Барселонскими обычаями» и другими каталонскими сборниками обычного права

Наиболее заметная особенность графа состоит в концентрации связей вокруг норм IX книги «Обычаев Тортосы». К этому корпусу ведёт большинство из 50 рёбер, сохранённых после парето-фильтрации, ранжирования и итогового отбора. Доминирование «Обычаев Тортосы» проявляется, таким образом, прежде всего в **числе высоко ранжированных соответствий**, а не только в визуальной плотности линий. Дополнительным показателем служит то, что все три связи, выделенные увеличенной толщиной, соединяют статьи «Барселонских обычаев» именно с нормами IX.29.13, IX.29.10 и IX.29.3 «Обычаев Тортосы». Эти линии соответствуют трём первым позициям итогового ранжирования; их толщина не обозначает отдельного численного порога, а служит графическим маркером трёх сильнейших пар во всём отобранном множестве. Остальные рёбра, независимо от Обычаев Тортосы: количественный и качественный аспекты // Человеческий капитал. 2023. № 10(178). С. 31–40.

конкретных значений метрик и корпуса назначения, показаны одинаково тонкими линиями. Поэтому граф позволяет различить два самостоятельных признака: количественное преобладание связей с «Обычаями Тортосы» и принадлежность трёх наиболее высоко ранжированных соответствий к тому же корпусу.

Таблица 6. Пары текстуальных совпадений «Барселонских обычаев» и «Обычаев Тортосы».

Пара текстов	Косинусное сходство	Tesserae	Мягкое косинусное сходство	Нормированное выравнивание	Сумма рангов	Парето-слой	Итоговая позиция
Us. 132 → <i>Costums de Tortosa</i> IX.29.13	0,836 (1)	3,172 (4)	0,891 (2)	1,467 (8)	1 + 4 + 2 + 8 = 15	1	1
Us. 129 → <i>Costums de Tortosa</i> IX.29.10	0,717 (6)	3,573 (2)	0,779 (7)	1,710 (1)	6 + 2 + 7 + 1 = 16	1	2
Us. 9 → <i>Costums de Tortosa</i> IX.29.3	0,762 (2)	2,890 (7)	0,814 (5)	1,688 (2)	2 + 7 + 5 + 2 = 16	1	3

Markdown-отчёт по данному эксперименту позволяет конкретизировать эту картину на уровне отдельных пар:

Таблица 7. Сопоставление статьи 132 «Барселонских обычаев» и статьи IX.29.13 «Обычаев Тортосы»

Элемент сопоставления	«Барселонские обычаи», Us. 111(132)	«Обычаи Тортосы», IX.29.13
Итоговый редуцированный текст	<i>constituerunt igi quis aliquo ier fuer uia domo agro seu alio quolibet loco aliqu eum requisierit aliquid tolle uoluer adiu uet eum prout melius poss engan contra cunctos eciam contra senior suos nullam pertimesc calumpniam senior suus nullo modo poss</i>	<i>constituerunt igi quis alio ier fuer uia domo agro seu alio quolibet loco aliqu eum requisierit aliquid desuo tolle uoluer adiuu eum prout melius poss enganno contra cunctos contra senior suos nullam pertimesc calumpniam senior suus nullo modo poss eum suos nullam pertimesc calumpniam senior suus nullo modo poss</i>
Текст по изданию	<i>Constituerunt igitur ut si quis cum aliquo ierit uel fuerit, siue in uia, aut in domo, siue in agro, seu in alio quolibet loco, si aliquis inde eum requisierit uel aliquid de suo ei tollere uoluerit, adiuuet eum prout melius possit sine engan contra cunctos eciam contra seniores suos; et nullam ex hoc pertimescat calumpniam, et senior suus nullo modo possit eum reptare inde in aliquo de ominiatico neque de sacramento transgresso⁴⁰.</i>	<i>Constituerunt igitur, ut si quis cum alio ierit vel fuerit sive in via sive in domo, sive in agro, seu in alio quolibet loco, si aliquis eum requisierit, vel aliquid de suo tollere voluerit, adiuuet eum inde prout melius possit, sine enganno contra cunctos et contra seniores suos; et nullam ex hoc pertimescat calumpniam, et senior suus nullo modo possit eum⁴¹.</i>

⁴⁰Usatges de Barcelona. Us. 111(132). P. 144.

⁴¹Costums de Tortosa. 9.29.10. P. 523–524.

Перевод на русский язык	Итак, они постановили: если кто-либо отправится вместе с другим или будет находиться с ним — на дороге, в доме, в поле или в каком-либо ином месте — и если кто-либо выступит против его спутника либо захочет отнять что-либо из принадлежащего ему, он должен помочь ему, насколько сможет, без обмана, против всех, в том числе против собственных сеньоров. Он не должен опасаться из-за этого обвинения, а его сеньор никоим образом не может обвинить его...	Итак, они постановили: если кто-либо отправится вместе с другим или будет находиться с ним — на дороге, в доме, в поле или в каком-либо ином месте — и если кто-либо выступит против его спутника либо захочет отнять что-либо из принадлежащего ему, он должен помочь ему, насколько сможет, без обмана, против всех, в том числе против собственных сеньоров. Он не должен опасаться из-за этого обвинения, а его сеньор никоим образом не может его за это...
-------------------------	--	--

В статье IX.29.13 «Обычаев Тортосы» почти полностью сохранена композиция 111(129) статьи «Барселонских обычаев» об обязанности защищать спутника от нападения и кражи. Временные формы при этом не изменены: *ierit*, *fuerit*, *requisierit*, *voluerit*, *adiuvet*, *possit* и *pertimescat*. Следовательно, текст «Обычаев Тортосы» демонстрирует исходное соотношение гипотезы и диспозиции в рамках этой нормы.

Изменения относятся в основном к синтаксической организации. Так, смешанная последовательность союзов «**sive** in via, **aut** in domo, **sive** in agro»⁴² заменена однородным перечислением «**sive** in via, **sive** in domo, **sive** in agro»⁴³. В конструкции «...и если кто-либо выступит против его спутника <...>, он должен помочь ему»⁴⁴ наречие *inde* перенесено к предписанию. Из фразы «либо захочет отнять что-либо из принадлежащего ему»⁴⁵ было исключено местоимение *ei*, благодаря этому связь между нападением и обязанностью оказать помощь становится синтаксически более ясной. Таким образом, в «Обычаях Тортосы» цитата

⁴²Usatges de Barcelona. Us. 111(132). P. 144.

⁴³Costums de Tortosa. 9.29.10. P. 523.

⁴⁴Usatges de Barcelona. Us. 111(132): «...si aliquis **inde** eum requisierit <...>, adiuuet eum ...». P. 144. Ср. Costums de Tortosa. 9.29.10: «...si aliquis eum requisierit <...>, adiuuet eum **inde** ...». P. 523.

⁴⁵Usatges de Barcelona. Us. 111(132): «...uel aliquid de suo ei tollere uoluerit...». P. 144.

из «Барселонских обычаев» фиксируется практически без изменений с минимальным упорядочиванием синтаксической структуры.

Таблица 8. Сопоставление статьи 129 «Барселонских обычаев» и статьи IX.29.10 «Обычаев Тортосы»

Элемент сопоставления	«Барселонские обычаи», Us. 108(129)	«Обычаи Тортосы», IX.29.10
Итоговый редуцированный текст	<i>statuer equid prelibati principes contencio euener placit surrexer christianos iudeos sufficient utra parte duo testes comprobanda negocia uidelic unus christianus alter iudeus probaueri christianis testificent ambo iur iudeus probaueri iudeis similiter ambo testificent iur christianus</i>	<i>statuer equid prelibati principes contencio uen placit surrexer iudeos xristianos sufficient utra parte duo testes comprobanda negocia uidelic unus xristianus alter iudeus Ita probauer xristianis testificentur ambo iur iudeus probauer iudeis similiter ambo testificentur iur xristianus⁴⁶.</i>
Текст по изданию	<i>Statuerunt equidem prelibati principes ut si contencio euenerit aut placitum surrexerit inter christianos et iudeos, sufficient ex utraque parte duo testes ad comprobanda eorum negocia, uidelicet unus christianus et alter iudeus; ita tamen ut si probauerint pro christianis, testificent ambo et iuret iudeus; et si probauerint pro iudeis, similiter ambo testificent et iuret christianus⁴⁷.</i>	<i>Statuerunt equidem prelibati principes, ut si contencio venit aut placitum surrexerit inter iudeos et xristianos, sufficient ex utraque parte duo testes ad comprobanda eorum negocia, uidelicet unus xristianus et alter iudeus. Ita tamen quod si probaverit per xristianis, testificentur ambo et iuret iudeus; si probaverit per iudeis, similiter ambo testificentur et iuret xristianus.</i>

⁴⁶Usatges de Barcelona. Us. 108(129). P. 142.

⁴⁷Costums de Tortosa. 9.29.10. P. 523.

Перевод на русский язык	Упомянутые правители постановили, что, если между христианами и иудеями возникнет спор или тяжба, для подтверждения их дела достаточно двух свидетелей, по одному от каждой стороны: одного христианина и одного иудея. При этом, если доказательство приводится в пользу христиан, свидетельствуют оба, а клянётся иудей; если в пользу иудеев, оба также свидетельствуют, а клянётся христианин.	Упомянутые правители постановили, что, если между иудеями и христианами возникнет спор или тяжба, для подтверждения их дела достаточно двух свидетелей, по одному от каждой стороны: одного христианина и одного иудея. При этом, если доказательство приводится в пользу христиан, свидетельствуют оба, а клянётся иудей; если в пользу иудеев, оба также свидетельствуют, а клянётся христианин.
-------------------------	--	--

Статья о спорах между христианами и иудеями перенесена в «Обычаи Тортосы» без содержательных изменений. Сохранилась норма о двух свидетелях — христианине и иудее, — их совместное свидетельство и порядок принесения клятвы представителем обеих сторон. Совпадает и развёрнутая формула: «для подтверждения их дела достаточно двух свидетелей, по одному от каждой стороны»⁴⁸.

В то же время, в «Обычаях Тортосы» присутствует ряд грамматических изменений:

- вместо будущего времени *uenerit* в «Обычаях Тортосы» использовано настоящее — *uenit*;
- множественное число *probauerint* заменено единственным *probauerit*;
- Замена *testificent* на *testificentur* представляет собой морфологическую нормализацию формы отложительного глагола *testificari*.

Аналогичные чтения встречаются в разных рукописях: *testificentur* засвидетельствовано в рукописи N, единственное *probauerit* — в поздней рукописи O, тогда как другие формы совпадают с P и H. Совпадение с O не может указывать на прямую зависимость, поскольку эта рукопись относится к XV в. Вероятно, что

⁴⁸Usatges de Barcelona. Us. 108(129): «sufficiant ex utraque parte duo testes ad comprobanda eorum negocia». P. 142.

список, которым пользовались составители «Обычаев Тортосы» содержал набор чтений, который оказался распределён между разными списками.

В контексте двух других соответствий статья подтверждает использование того же утраченного латинского списка, близкого к ветви N–K, но содержавшего и некоторые чтения, известные по другим рукописям. Составители «Обычаев Тортосы» могли позаимствовать грамматические упрощения и уточнения из неизвестной нам рукописи «Барселонских обычаев» ветви N–K.

Таблица 9. Сопоставление 7(9) статьи «Барселонских обычаев» и статьи 9.29.3 «Обычаев Тортосы»

Элемент сопоставления	«Барселонские обычаи», Us. 7(9)	«Обычаи Тортосы», 9.29.3
Итоговый редуцированный текст	<i>miles uero caualleri dimiserit eam tene poss nullo modo iudicetur emende sicut miles caualleri satis dimitit cauall arma hab feuum milite ten hostes caualcat uad placit curias sicut miles senect eum detinuer</i>	<i>aguayt encalc caualiers assalt castello emende hominaticum aliscari sicut uisum fuer iudicanti iudicauerit illam causam filius mili emende pater xxx annos deinde rusticus erit miles factus miles uero caualleri dimittit eam tene poss nullo modo iudicetur emende sicut miles caualleri satis di mitt cauall arma hab feuum milite ten caualcat uad placit curias sicut miles senect eum detinuer ciues burgens sint pla</i>
Текст по изданию	<i>Miles uero si caualleriam dimiserit, dum eam tenere possit, nullo modo iudicetur nec emendetur sicut miles. Caualleriam satis dimitit qui cauallum et arma non habet nec feuum de milite tenet et in hostes et caualcatas non uadit nec ad placitos et curias sicut miles, nisi senectus eum detinuerit.</i>	<i>Miles vero, si cavalleriam dimittit, dum eam tenere possit, nullo modo iudicetur nec emendetur sicut miles. Cavalleriam satis dimittit, qui cavallum et arma non habet, nec fevum de milite tenet, et in cavalcatas non vadit, nec ad placitas et curias sicut miles, nisi senectus eum detinuerit.</i>

Перевод на русский язык	Если рыцарь оставит рыцарское служение, хотя ещё способен его нести, его никоим образом не следует ни судить, ни назначать за него возмещение как за рыцаря. Рыцарское служение считается оставленным, если он не имеет коня и оружия, не держит феода от рыцаря, не участвует в военных походах и кавалькадах и не является на судебные собрания и курии как рыцарь, если только этому не препятствует старость.	Если рыцарь оставит рыцарское служение, хотя ещё способен его нести, его никоим образом не следует ни судить, ни назначать за него возмещение как за рыцаря. Рыцарское служение считается оставленным, если он не имеет коня и оружия, не держит феода от рыцаря, не участвует в кавалькадах и не является на судебные собрания и курии как рыцарь, если только этому не препятствует старость.
-------------------------	---	---

В этой статье полностью сохранено определение лица, оставившего рыцарское служение. В реконструированном Ж. Бастардасом-и-Парерой тексте «Барселонских обычаев» статья начинается словами «*Если же рыцарь оставит рыцарскую службу*»⁴⁹, тогда как в тексте «Обычаев Тортосы» — «*оставляет рыцарскую службу*»⁵⁰. Форма *dimiserit* морфологически может быть классифицирована как перфектная, представляющая оставление рыцарской службы как завершённое действие, предшествующее наступлению определённых последствий. Та же форма настоящего времени затем повторяется в следующем предложении «*вполне оставляет рыцарскую службу...*»⁵¹. Изменение делает обе части нормы более однородными и усиливает её классификационный характер.

Такое чтение возникло из рукописи Н и близких ей списков «Барселонских обычаев», в которой также употреблена перфектная форма *dimittit* в обоих случаях. Стоит отметить, что составители «Обычаев Тортосы», вероятно, пользовались списком Н или близкой к нему редакцией «Барселонских обычаев». Стоит отметить, что в старокаталанском переводе (рукопись К) дважды использовано форма настоящего времени — *jaquex*⁵². Это показывает, что вариант с настоящим временем уже существовал в ранней рукописной традиции.

⁴⁹Usatges de Barcelona.Us. 7(9): «Miles vero, si caualleriam dimiserit...». P. 58.

⁵⁰Costums de Tortosa. 9.29.3: «...si caualleriam dimittit...». P. 521.

⁵¹Ibid.: «...si caualleriam dimittit...». P. 521.

⁵²Usatges de Barcelona.Us. 7(9): «...cavaleria **jaquex** assats qui caval e armes non ha...». P. 59.

При этом составители «Обычаев Тортосы» вряд ли использовали собственно рукопись Н, в которой встречаются чтения *forum*, *caualcadas*, *corts* и *nullus*, тогда как в тортосском тексте сохраняются варианты написания *fevum*, *cavalcatas*, *curias* и *miles*, совпадающие с традицией рукописей N, P или V. Следовательно, рукопись «Барселонских обычаев», которой пользовались составители «Обычаев Тортосы», принадлежала к широкой группе манускриптов, к которой относился и латинский протограф К, сохранявший одновременно и глагольные формы настоящего времени и устойчивые варианты чтений других слов данной статьи.

Далее мы рассмотрим наиболее убедительные содержательные соответствия, выявленные в других разных дочерних сводах, путём анализа markdown-отчёта. Их выбор основан не только на итоговом ранге, но и на содержательной близости текстов: сохранении нормативной конструкции, специальной терминологии и последовательности предусмотренных нормой действий.

Пара текстов	Косинусное сходство	Tesserae	Мягкое косинусное сходство	Нормированное выравнивание	Сумма рангов	Парето-слой	Итоговая позиция
Us. 18 → «Обычай Миравета», ст. 14	0,254 (27)	1,551 (22)	0,670 (11)	0,523 (44)	27+22+11+44=104	5	21
Us. 107 → «Обычай Орты», ст. 36	0,186 (50)	0,725 (63)	0,354 (123)	0,429 (52)	50+63+123+52=288	8	35
Us. 128 → «Обычай Тарреги», ст. 18	0,247 (30)	0,710 (69)	0,483 (39)	0,129 (223)	30+69+39+223=361	11	43

После анализа трёх первых позиций, связанных с «Обычаями Тортосы», следует обратиться к примерам из других дочерних сводов. Для сопоставления были выбраны наиболее убедительные соответствия из «Обычаев Миравета», Орты и Тарреги. При их выборе учитывалась не только итоговая позиция в автоматическом ранжировании, но и содержательная близость текстов: сохранение нормативной конструкции, характерной терминологии и последовательности юридически значимых действий. Сравнительно невысокие позиции некоторых пар объясняются тем, что позднейшие составители не воспроизводили исходные статьи дословно, а сокращали их, изменяли и адаптировали нормы к местным институтам.

Таблица 10. Сопоставление 15(18) статьи «Барселонских обычаев» и 14 статьи «Обычаев Миравета»

Элемент сопоставления	«Барселонские обычаи», Us. 15(18)	«Обычаи Миравета», ст. 14
Итоговый редуцированный текст	<i>quis impulerit aliqui una man solidum duabus solidos terram solidos det er</i>	<i>item aliqui impulserit aliqui una manu duabus irose det solu dominacioni pena quin solidos cecider terr solidos</i>
Текст по изданию	<i>Si quis impulerit aliquem cum una manu, I solidum; cum duabus, II solidos; si ceciderit in terram, solidos III ei det⁵³.</i>	<i>Item si aliquis impulserit aliquem cum una manu vel cum duabus irose, det et solvat dominacioni pro pena quinque solidos; et si ceciderit in terram, X solidos⁵⁴.</i>
Перевод на русский язык	Если кто-либо толкнёт другого одной рукой, пусть уплатит ему один солид; если двумя руками — два солида; если тот упадёт на землю — три солида.	Также, если кто-либо в гневе толкнёт другого одной или двумя руками, пусть уплатит власти в качестве штрафа пять солидов; если потерпевший упадёт на землю — десять солидов.

⁵³Usatges de Barcelona. Us. 15(18). P. 64.

⁵⁴Constituciones baiulie Mirabeti. 14. P. 6.

В обеих статьях сохраняется единый перечень правонарушений: толчок одной или двумя руками, а также падение потерпевшего на землю. Однако составители «Обычаев Миравета» существенно изменили систему санкций. В «Барселонских обычаях» размер выплаты зависел от способа совершения преступления: один солид полагается за толчок одной рукой, два — двумя руками и три — в случае падения потерпевшего.

В «Обычаях Миравета» различие между толчком одной и двумя руками устранено, вместо него введён единый штраф в 5 солидов. Если потерпевший падал на землю, сумма возрастала до 10 солидов. Особенно существенна вставка «*власти в качестве штрафа*»⁵⁵. Таким образом, позднейшая статья сохраняет фактическую схему исходной нормы, но преобразует возмещения в публичное взыскание с установленным получателем.

Соотношение показателей квантитативного анализа в данном случае соответствует характеру текстовой связи. Метрика *Tesserae* фиксирует общие значимые леммы *duabus, terram, det, una, solidos, aliqui*, тогда как мягкое косинусное сходство учитывает также близость форм *impulerit / impulserit* и *solidum / solidos*. Умеренные значения косинусного сходства и локального выравнивания объясняются содержательной переработкой системы санкций. Заимствование формулы вместе с изменением конкретного содержания нормы свидетельствует о том, что установления «Барселонских обычаев» довольно прочно вошли правовую культуру и могли использоваться составителями местных сводов обычного права не всегда намеренно и осознанно.

Таблица 11. Сопоставление 84(107) статьи «Барселонских обычаев» и 36 статьи «Обычаев Орты»

Элемент сопоставления	«Барселонские обычаи», Us. 84 (107)	«Обычаи Орты», XXXVI
Итоговый редуцированный текст	<i>rusticus deseparauer recte empar fuer sola presumpcione det quin solidos rem traxer restituat duplo saluo iure miles uero deseparauer solu abstulerit restituat simplum sacramento</i>	<i>item quicum tenuer empara mobili factum solu banno comendato quin solidos rem emparat redd</i>

⁵⁵ Ibid.: «...dominacioni pro pena...». P. 6.

Текст по изданию	<i>Rusticus si deseparaverit hoc quod ei recte emparatum fuerit, pro sola presumpcione det quinque solidos; et si rem inde traxerit, restituat ipsam in duplo, salvo suo iure. Miles vero quod deseparaverit solvat, et quod abstulerit restituat in simplum cum sacramento</i> ⁵⁶ .	<i>Item, quicumque non tenuerit emparamentum de re mobili sibi factum, solvat pro banno comendatori quinque solidos et rem emparatam reddat</i> ⁵⁷ .
Перевод на русский язык	Если крестьянин нарушит законно наложенный на находящуюся у него вещь арест, то за сам факт такого нарушения пусть уплатит пять солидов. Если же он заберёт вещь из-под ареста, пусть возместит её в двойном размере; при этом за ним сохраняется право впоследствии отстаивать свои притязания на неё. Рыцарь, самовольно освободивший вещь из-под ареста, должен возместить её стоимость, а если он забрал эту вещь, пусть возвратит её в однократном размере, подтвердив это клятвой.	Также всякий, кто нарушит наложенный на движимую вещь запрет распоряжаться ею и изымать её, пусть уплатит комендатору ⁵⁸ пять солидов в качестве штрафа и возвратит эту вещь.

Основным показателем текстовой преемственности здесь служит специальный термин *emparamentum* и производные от него формы *emparatum* и *deseparaverit*. Обе статьи регулируют нарушение запрета или обеспечительной

⁵⁶Usatges de Barcelona.Us. 84(107). P. 122.

⁵⁷Costumbres de Orta. XXXVI. P. 620.

⁵⁸**Комендатор** (лат. commendator, кат. comanador; также командор, прецептор) — глава команды, или прецептории, основной местной административно-хозяйственной единицы духовно-рыцарского ордена. Он руководил орденским домом и его владениями, представлял орден на данной территории и участвовал в осуществлении принадлежавших ордену сеньориальных, финансовых и судебных полномочий. См. *Serrano Daura J. La concessió dels Costums de la Batllia de Miravet // Revista de Dret Històric Català. 2015. Vol. 14. P. 280.*

меры, наложенной на определённую вещь, и предусматривают сочетание денежного взыскания с её возвратом. Совпадает и размер основной санкции — пять солидов.

При этом составители «Обычаев Орты» значительно сократили исходную норму «Барселонских обычаев»: из неё исчезли социальные различия, двойное возмещение, оговорка «без ущерба для своего права»⁵⁹ и подтверждение клятвой. Одновременно появились уточнения: в «Обычаях Орты» речь уже шла только о движимой вещи, а штраф уплачивался комендатору. Пространная статья «Барселонских обычаев» оказалась преобразована в краткое предписание, адаптированное к местным административным реалиям.

Таблица 12. Сопоставление статьи 107(128) «Барселонских обычаев» и 18 статьи «Обычаев Тарреги»

Элемент сопоставления	«Барселонские обычаи», Us. 107(128)	«Обычаи Тарреги», [18]
Итоговый редуцированный текст	<i>item statuer aliqui filius magni ter maior minorum fecer aliquod malum alicui homini castro patris sui hono hominibus suis cog filium homines suam terram tenent redirigere malum feceri illis redirigat filius adhuc aliis locis hono paterno castro hominibus patris aliquod malum alicui fecer rede paterni castrum honorem pater mater impenda aliquod benefic protega eum aliquo feceri emend malum filius perpetraver homines quos secum deduxer</i>	<i>filius alicui comiserit aliquod malefic pater nea aliquo respondere patris sciente filius bona loca patris redier ipsum scienter</i>

⁵⁹Usatges de Barcelona.Us. 84(107): «...salvo suo iure...». P. 122.

Текст по изданию	<i>Item statuerunt quod si aliquis filius magnatum terre, tam maiorum quam minorum, fecerit aliquod malum alicui homini ex castro patris sui vel ex honore eius aut cum hominibus suis, ipse cogat filium suum et homines suam terram tenentes redirigere malum quod fecerint, aut ipse pro illis redirigat. Quod si filius adhuc ex aliis locis, non ex honore paterno vel castro neque cum hominibus patris, aliquod malum alicui fecerit, non redeat in paternum castrum vel honorem, neque pater aut mater impendant ei aliquod beneficium vel protegant eum in aliquo. Quod si fecerint, emendet malum quod filius perpetraverit et homines quos secum deduxerit⁶⁰.</i>	<i>Si filius alicuius commiserit aliquod maleficio, pater non teneatur in aliquo pro filio respondere, nisi patre sciente filius in bona vel loca patris redierit vel ipsum pater sustinuerit scienter⁶¹.</i>
------------------	--	---

⁶⁰Usatges de Barcelona.Us. 107(128). P. 140.

⁶¹Costumbres de Tarrega. [18]. P. 441.

Перевод на русский язык	Также было постановлено, что, если сын одного из магнатов земли, как высших, так и низших, причинит кому-либо вред, действуя из замка или владения своего отца либо вместе с его людьми, отец должен заставить сына и держателей своей земли возместить причинённый вред или сам возместить его за них. Если же сын причинит вред в другом месте, не из отцовского владения или замка и не вместе с людьми отца, он не должен возвращаться в отцовский замок или владение, а отец или мать не должны оказывать ему помощь или предоставлять защиту. Если они поступят иначе, им надлежит возместить вред, причинённый сыном и сопровождавшими его людьми.	Если чей-либо сын совершит правонарушение, отец не обязан отвечать за него, кроме случая, когда сын с ведома отца возвратится в имущество или владения отца либо отец будет сознательно оказывать ему поддержку.
-------------------------	---	--

Формальное сходство этой пары значительно ниже, чем у остальных, поскольку статья «Обычаев Тарреги» представляет собой существенное сокращение исходного текста 107(128) статьи «Барселонских обычаев». В 18-й статье «Обычаев Тарреги» сохранилась 2-я часть этой нормы: освобождение отца от ответственности за действия сына, одновременно расширился круг лиц, к которым относилось это предписание. В «Барселонских обычаях» речь шла о сыновьях высшей знати, тогда как статья «Обычаев Тарреги» распространила её на сына любого лица. Перед нами сокращение и обобщение более ранней нормативной традиции, переосмысленное составителями локального свода обычного права.

Рассмотренные примеры показывают несколько способов включения норм «Барселонских обычаев» в позднейшие сборники. «Обычаи Миравета» сохраняют фактическую конструкцию статьи, но изменяют размер и получателя санкции. «Обычаи Орты» сокращают норму и связывают её с полномочиями комендатора.

В Тарреге норма была преобразована в правило об ответственности отца, основанное на его осведомлённости и сознательной поддержке сына. Рецепция «Барселонских обычаев» выражалась не только в дословном воспроизведении, но и в изменении санкций, расширении круга субъектов и уточнении процессуального контекста.

Особую аналитическую роль играет и схема парето-слоёв.

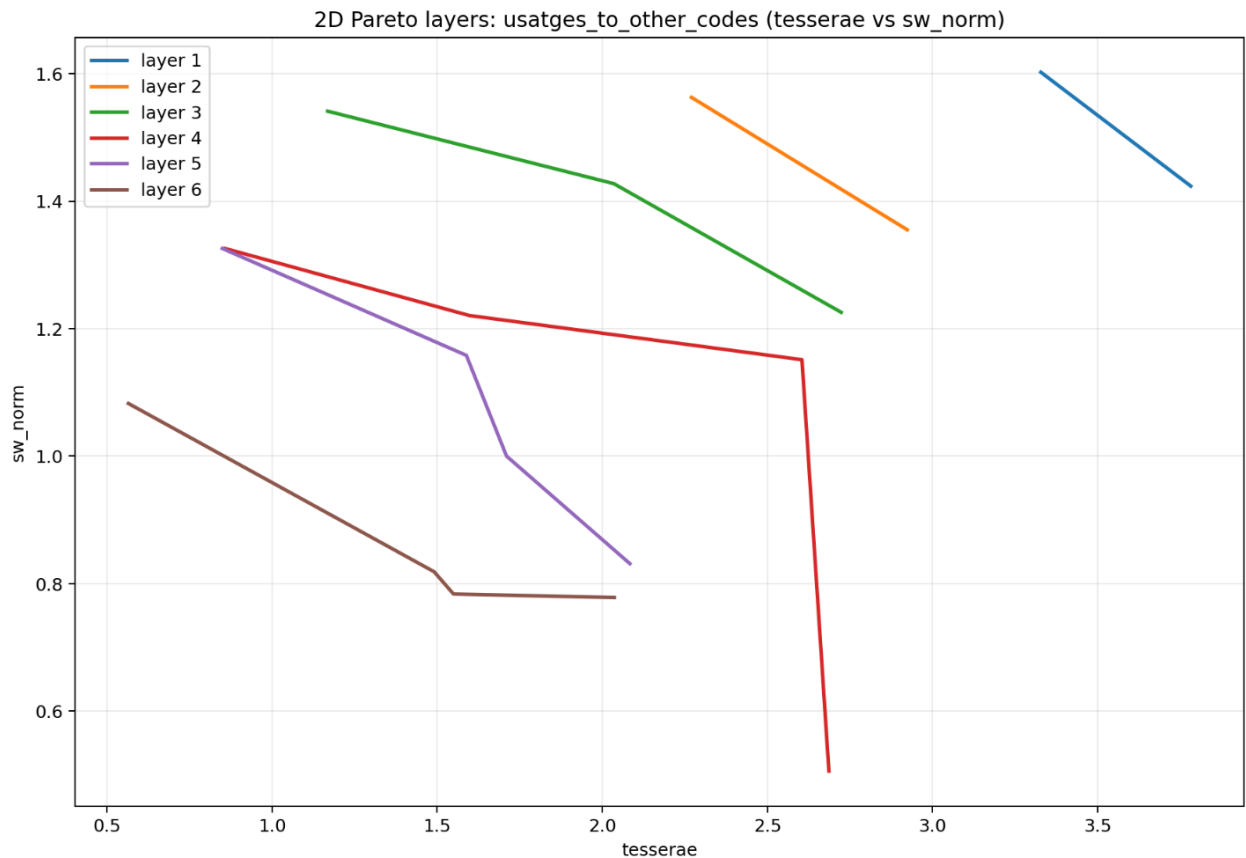


Рисунок 1.4 — Парето-слои для эксперимента между «Барселонскими обычаями» и другими каталонскими сборниками обычного права в пространстве метрик tesserae и sw_norm

В отличие от предыдущего эксперимента, здесь уже по самой конфигурации слоёв видно, что сильные пары распределены более плотно и компактно в зоне высоких значений обеих метрик. Это закономерно: при сравнении близкородственных нормативных памятников можно ожидать более выраженного пересечения редкой лексики и одновременно более сильного локального выравнивания. Важно подчеркнуть, что такая конфигурация свидетельствует не просто о большом числе совпадений, а о структурной насыщенности самого поля сопоставления. Иными словами, внутри каталонской правовой традиции метод фиксирует устойчивое множество многомерно сильных пар. Именно это объясняет,

почему в данном эксперименте используется более глубокая парето-фильтрация: одно лишь сохранение первого слоя было бы слишком жёстким и привело бы к потере значительной части содержательно релевантных соответствий.

1.2.5 Нормативные тексты и грамоты

Третий эксперимент направлен на сопоставление латинских источников и «Барселонских обычаев» с двумя корпусами грамот — IX–XI вв. и XII в. В данной конфигурации граф уже не показывает связи между кодексами и сводами как таковыми, а фиксирует, какие корпуса обнаруживают наибольшее число и наибольшую силу связей с отдельными грамотами.

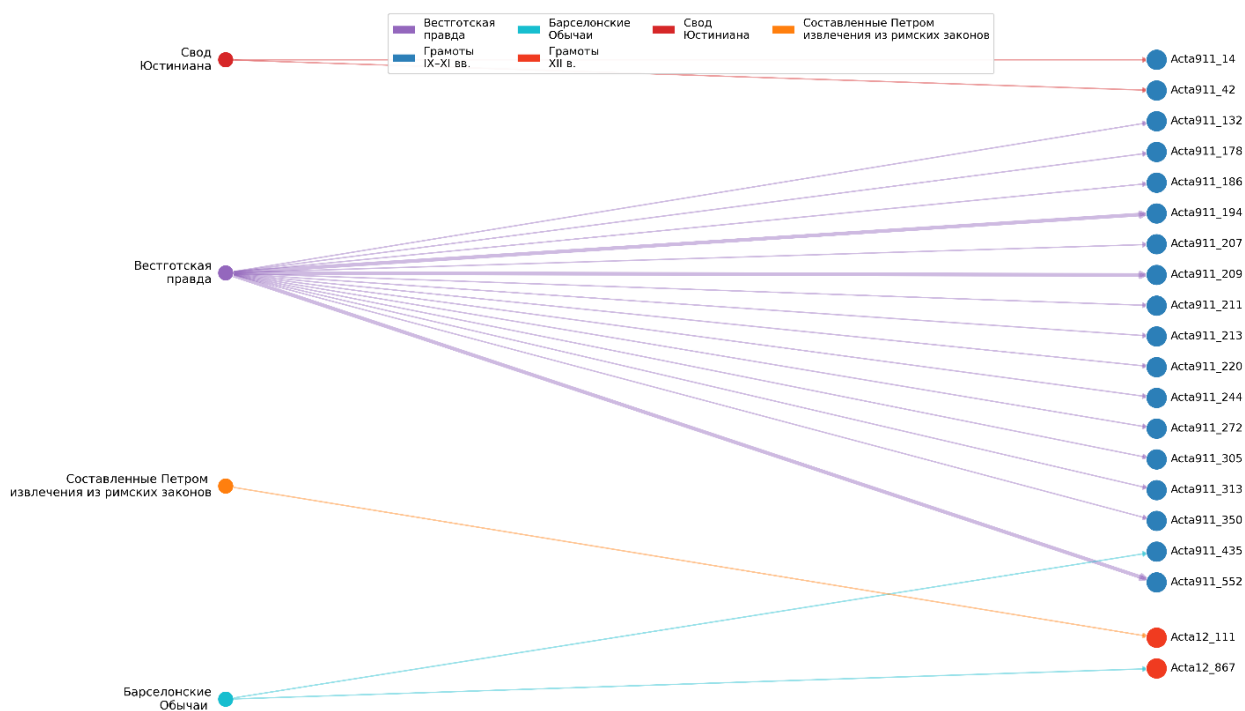


Рисунок 1.5 — Граф текстуальных связей между латинскими источниками, «Барселонскими обычаями» и грамотами IX–XII вв

Визуально граф имеет чётко выраженный центр тяжести: подавляющее большинство сильных рёбер исходит от «Вестготской правды», причём эти связи распределяются как по корпусу грамот IX–XI вв., так и по грамотам XII в., что позволяет говорить не о случайном совпадении с единичным подкорпусом, а о

систематическом присутствии вестготского правового материала в документальном поле. На этом фоне связи с «Барселонскими обычаями», «Сводом гражданского права» Юстиниана, «Вульгатой» и «Составленными Петром извлечениями из римских законов» выглядят существенно более фрагментарными и менее систематическими. Уже сама эта конфигурация представляет серьёзный исследовательский интерес, поскольку она показывает, что в логике данного эксперимента именно «Вестготская правда» выступает главным нормативным ориентиром, с которым соотносятся анализируемые грамоты раннего периода.

Таблица 15. Значения метрик и итоговое ранжирование трёх сильнейших соответствий между «Вестготской правдой» и актовым материалом

Пара текстов	Косинусное сходство	Tesserae	Мягкое косинусное сходство	Нормированное выравнивание	Сумма рангов	Парето-слой	Итоговая позиция
<i>Lex Visigothorum</i> V.6.3 → грамота № 160	0,635 (1)	3,596 (2)	0,802 (1)	1,405 (13)	1+2+1+13= 17	1	1
<i>Lex Visigothorum</i> V.1.1 → грамота № 186	0,544 (6)	3,124 (4)	0,757 (3)	1,834 (9)	6+4+3+9= 22	1	2
<i>Lex Visigothorum</i> V.6.3 → грамота № 194	0,564 (4)	2,948 (5)	0,765 (2)	1,454 (11)	4+5+2+11= 22	1	3

Все три пары вошли в первый парето-слой. Первое соответствие получило наименьшую сумму рангов — 17. Вторая и третья пары имеют одинаковую сумму рангов, однако различаются распределением мест по отдельным показателям. При интерпретации первых двух результатов необходимо учитывать устройство сегментов: высокая позиция отражает сходство с окном, в котором одна и та же глава «Вестготской правды» могла быть процитирована несколько раз применительно к разным актам.

Анализ наиболее сильных совпадений между «Вестготской правдой» и грамотами IX–XI вв. показывает, что обращение к вестготской правовой традиции в грамотах IX–XI вв. носило постоянный характер. Наиболее отчётливо это видно в нормах о залоге по долгу и о церковных дарениях: в первом случае в грамотах воспроизводится правило о порядке обращения взыскания на заложенное имущество через судью или иного должностного лица с последующей оценкой и продажей вещи, во втором — положение о неотчуждаемости и правовой прочности пожалований, сделанных церкви. Особенно показательно, что в одном из случаев текст закона вводится в грамоту как прямая цитата со ссылкой на книгу, титул и главу, означающая письменное обоснование конкретного решения. Рассмотрим подробнее эти примеры.

Таблица 16. Сопоставление главы V.6.3 «Вестготской правды» и грамоты № 160 о продаже заложенной земли в Сентменате (13 июня 1012 г.)

Элемент сопоставления	«Вестготская правда», V.6.3	Грамота, № 160
-----------------------	-----------------------------	----------------

Итоговый редуцированный текст	<i>reforma dissimulet diem cautionis exact usque decem dies pignus saluum domino reserue eidem domino propinquo reporte restituat debit monea neglegenti suam debitor diem constitutum adesse neclexer debit inple distulerit addant usu ceter adesse usque decem dies sicut supra scriptum deb reforma dissimulauerit tunc creditor iudici preposito ciuitatis pignus ostend quant iudicio trium honest uirorum fuer estim sit licentia distrahendi postmodum pretio uenditi pigner creditor quant debe euidenc toll relic recipi pignus seposuer</i>	<i>reforma dissimulauerit tunc creditor prepositos ciuitatis pignus ostend quant iudicio trium onest uirorum fuer extima tum sid licencia distraendi postmodum precio uenditi pigner creditor quant debeba euidenc toll relic recipi pignus deposuer debi pignoribus transac x diebus licenti habe credi tor uendendi donandi faciendi suam uoluntatem lu u tunc creditor preposito ciuitatis pignus ostend quant iudicio trium honest uirorum fuer extim sit licencia distraendi postmodum precio uenditi pigner creditor quant debeb euidenc toll reliqu recipi pignus deposuer</i>
Текст по изданию	<i>Ceterum si adesse usque ad decem dies, sicut supra scriptum est, aut quod debet reformare dissimulaverit, tunc creditor iudici vel preposito civitatis pignus ostendat, ut, quantum iudicio eius et trium honestorum virorum fuerit estimatum, sit licentia distrahendi. Et postmodum de pretio venditi pigneris creditor, quantum ei debetur, sibi evidentius tollat, et relicum ille recipiat, qui pignus seposuerat⁶².</i>	<i>...reformare dissimulaverit, tunc creditor iudici vel preposito civitatis pignus ostendit, ut quantum iuditio eius vel trium honestorum virorum fuerit estimatum, sic licencia ad distrahendi. Et postmodum de precio venditi pingnoris creditor, quantum ei debebatur, sibi evidentius tollat, reliquum illum recipiat qui pingnus deposuerat.⁶³.</i>

⁶²LV. V.6.3. P. 345.

⁶³Justícia i resolució... 2018. Doc. 160. P. 312–313.

Перевод на русский язык	... Если же он не явится в течение десяти дней, как сказано выше, или продолжит уклоняться от возвращения долга, кредитор должен представить залог судье или городскому начальнику, чтобы после оценки судьи и трёх добропорядочных мужей получить право продать его. Затем кредитор удерживает из цены проданного залога причитающуюся ему сумму, а остаток получает лицо, передавшее залог.	[...] Если должник продолжает уклоняться от возвращения долга, кредитор предъявляет залог судье или городскому начальнику, чтобы после оценки им либо тремя добропорядочными мужами получить право на его продажу. Затем кредитор удерживает из цены проданного залога причитающуюся ему сумму, а остаток получает лицо, передавшее залог.
-------------------------	---	--

В грамоте № 160 воспроизведена заключительная часть этой нормы: предъявление залога должностному лицу, его оценка, продажа, удовлетворение требования кредитора и возвращение остатка собственнику. Совпадение охватывает последовательность действий и специфическую институциональную формулу о судье, городском начальнике и трёх добропорядочных мужах. Поэтому речь идёт о прямом текстовом заимствовании, а не об общем сходстве норм о залоге. Установленный законом десятидневный срок был даже значительно превышен: Бернат утверждал что после наступления срока исполнения ждал ещё шесть недель. Тем самым составитель грамоты показал, что отчуждение земли произошло после соблюдения предусмотренных письменным законом условий.

Цитата вводится словами «*поэтому, по настоянию судьи, как предписывает наш закон*»⁶⁴. За ней непосредственно следует описание того, как правило было исполнено: продажу совершили в присутствии судьи Борреля, двух его помощников и нескольких названных лиц, которые определили цену земли в четыре манкуса «*справедливой*»⁶⁵. Таким образом, грамота не просто воспроизводит положение о судье и добропорядочных мужах, но документирует участие группы лиц в оценке имущества. Это обстоятельство требует осторожнее интерпретировать замену союза *et* на *vel* в выражении «*»*»⁶⁶, т.е. формально текст грамоты допускает

⁶⁴Ibid.: «Idcirco insistente iudice, sicut lex nostra edocet...». P. 312.

⁶⁵Ibid: «...sicut iustum ab eis preciatum est». P. 313.

⁶⁶Ibid: «...iudicio eius et trium honestorum virorum...». P. 313.

оценку судьёй **либо** тремя добропорядочными мужами. Однако далее указаны и судья Боррель, и сопровождавшие его лица, совместно определившие цену земли. Следовательно, вариант *vel* не привёл в данном случае к изменению процедуры и, вероятнее всего, является свидетельством использования определённой рукописи «Вестготской правды».

Более существенны изменения глагольных форм. В тексте «Вестготской правды» конъюнктив “*ostendat*” выражает предписание: кредитор должен предъявить залог судье или городскому начальнику. В грамоте использовано изъявительное наклонение того же глагола “*ostendit*”, благодаря чему содержание нормы сблизилось с рассказом об уже совершённом действии. Форма *debeatur* вместо *debetur* также связывает норму с конкретным обязательством. В исходном тексте речь идёт о сумме, которая причитается кредитору вообще; грамота обозначает задолженность, уже существовавшую к моменту продажи земли. Остальные замены (*seposuerat* на *deposuerat* и формы *pignus*, *pigneris* на *pingnus*, *pingnoris*) относятся преимущественно к графической адаптации текста и не требуют содержательного анализа. Особого внимания заслуживает совокупность чтений *vel* вместо *et*, *debeatur* вместо *debetur* и *deposuerat* вместо *seposuerat*. Все три варианта совместно представлены в рукописи, обозначенной К. Цоймером как V¹⁶⁷. Рукопись относится к XII в. и потому не могла служить непосредственным источником грамоты 1012 г. Однако совпадение комплекса вариантов позволяет предположить, что цитата в грамоте и текст V¹ восходят к более ранней общей редакции «*Liber Iudiciorum*». Среди сохранившихся рукописей именно V¹ представляет ближайшую текстуальную параллель приведённому в грамоте фрагменту.

Итак, составитель сохранил лексику, последовательность процессуальных действий и указание на участвующих в оценке лиц, с адаптацией отдельных глагольных форм так, чтобы нормативный текст мог быть включён в изложение уже совершившейся продажи. Высокое место пары в автоматическом ранжировании объясняется протяжённостью совпадающего фрагмента.

Значение этого случая выходит за пределы отдельной грамоты. Та же глава «Вестготской правды» неоднократно привлекалась в каталонских документах. Например, в грамоте № 236 от 8 марта 1032 г., составленной после пятилетней просрочки, продажа заложенного имущества также была совершена в присутствии судьи и четырёх лиц, участвовавших в определении его цены⁶⁸. Это поз-

⁶⁷ Stockholm, Skoklostersamlingen, 1, E 8641.

⁶⁸ Justícia i resolució... 2018. Doc. 236. P. 446–447.

воляет видеть в грамоте № 160 проявление устойчивой практики цитирования главы V.6.3, а не разовое обращение писца к тексту «Вестготской правды».

Обратимся к анализу следующего по силе соответствия.

Таблица 17. Сопоставление главы V.1.1 «Вестготской правды» и грамоты № 186 о возвращении монастырю Санта-Мария-де-Серратейш аллодов Пужол и Вивер (Берга, 27 января 1020 г.)

Элемент сопоставления	«Вестготская правда», V.1.1	Грамота № 186
Итоговый редуцированный текст	<i>quapropter quecum res sanc dei basilicis principum quoramlib fidel donation conlate repperiun uoti potentialiter certo cense earum iure inreuocabili modo legum eternitate firment</i>	<i>precip libr iudic libr quint donation ecclesi fac dicens quapropter quasc res sunt dei basilicis principum quarumlibet fidel donation collate reperiun uoti potencialiter certo cense earum iure inreuocabili modo legum aternitade firment</i>
Текст по изданию	<i>Quapropter, quecumque res sanctis Dei basilicis aut per principum aut per quoramlibet fidelium donationes conlate repperiuntur votive ac potentialiter, pro certo censeatur, ut in earum iure inrevocabili modo legum eternitate firmentur⁶⁹.</i>	<i>Ubi precipit in Libro Iudicum, in libro quinto de donationibus Ecclesie factis, dicens: «Quapropter quascumque res si sunt Dei basilicis aut principum aut quarumlibet fidelium donationes collate reperiuntur votive ac potencialiter pro certo censemus ut in earum iure inrevocabili modo legum aternitade firmentur»⁷⁰.</i>
Перевод на русский язык	Поэтому всякое имущество, которое оказывается переданным святым Божиим базилика́м посредством дарений правителей или любых верующих, по обету и на законном основании, несомненно должно быть навечно утверждено за ними незыблемой силой закона.	Поэтому всякое имущество, которое оказывается переданным святым Божиим базилика́м посредством дарений правителей или любых верующих, по обету и на законном основании, мы постановляем навечно утвердить за ними незыблемой силой закона.

⁶⁹LV. V.1.1. P. 207.

⁷⁰Justícia i resolució... 2018. Doc. 186. P. 362–363.

Грамота № 186 о возвращении монастырю Санта-Мария-де-Серратейш аллодов Пужол и Вивер воспроизводит главу V.1.1 «Вестготской правды» почти полностью, протяжённость текста и сохранение его риторического построения исключают независимое возникновение формулы.

Большинство различий сводится к орфографии: *collate* меняется на *conlate*, *reperiuntur* — на *repperiuntur*, *potencialiter* — на *potentialiter*, *aternitate* — на *eternitate*. Существенное изменение *censetur* на *censemus*. В «Вестготской правде» заключение выражено безлично (*censetur*): «установленным считается, что церковные дарения должны быть утверждены навечно»⁷¹. В тексте грамоты появляется первое лицо множественного числа: «мы постановляем» (*censemus*)⁷². При этом использование первого лица единственного лица в активном залоге в данном случае нельзя интерпретировать как сознательную замену безличного оборота на «мы постановляем», произведённую составителем грамоты. Она, скорее всего, уже находилась в использованном списке «Вестготской правды». Это подтверждается и каталонским материалом: *censemus* встречается в цитатах V.1.1 в грамотах № 186, 207, 292 и 391, тогда как грамота № 244 сохраняет чтение *censetur*⁷³.

Цитата сохраняет самостоятельность внутри документа. После неё следует собственно судебное распоряжение: «И на основании этого установления мы возвращаем его во власть Святой Марии»⁷⁴. Таким образом, норма V.1.1 выступает здесь как прямо обозначенный текст закона, которым судья обосновывает возвращение имущества монастырю.

Обратимся к следующему примеру.

Таблица 18. Сопоставление главы V.6.3 «Вестготской правды» и записи судебного заседания по жалобе аббата Санта-Мария-де-Жерри на Алегрета де Клавероля и его братьев (18 февраля 1138 г., замок Салас-де-Пальярс; грамота № 194)

Элемент сопоставления	«Вестготская правда», V.6.3	Грамота № 194
-----------------------	-----------------------------	---------------

⁷¹LV. V.1.1: «...pro certo censetur, ut in earum iure inrevocabili modo legum eternitate firmentur ...». P. 207.

⁷²Justícia i resolució... 2018. Doc. 186: «...pro certo censetur, ut in earum iure inrevocabili modo legum eternitate firmentur...». P. 363.

⁷³Justícia i resolució... 2018. P. 1061–1062.

⁷⁴Justícia i resolució... 2018. Doc. 186.: «... Et pro hac ordinatione reddimus eum in potestatem Sancte Marie». P. 363.

Итоговый редуцированный текст	<i>pigne debito depona pignus debito deponi cautionem fuer obligatum pignus deposuer tempus constitutum debit reforma dissimulet diem cautionis exact usque decem dies pignus saluum domino reserue eidem domino propinquo reporte restituat debit monea neglegenti suam debitor diem constitutum adesse neclexer debit inple distulerit addant usu ceter adesse usque decem dies sicut supra scriptum deb reforma dissimulauerit tunc creditor iudici preposito ciuitatis pignus ostend quant iudicio trium honest uirorum fuer estim sit licentia distrahendi postmodum pretio uenditi pigner creditor quant debe euident toll relic recipi pignus seposuer</i>	<i>quem lex continetur u titulo ui capitula iii dic pignus debito deponi debito deponi cautionem fuer obligatum pignus deposuer tempus constitutum debit reforma dissimulet diem cautionis exact usque decem dies pignus saluum domino reserue eidem domino propinquo reporte restituat debit monea neglegenti suam debitor debit imple distulerit addant usu certe debit reforma dissimulauerit tunc creditor preposito ciuitatis pignus ostend quant iudicio trium honest uirorum fuer estim sit licentia distrahendi postmodum precio uenditi pigner creditor quant debe euident toll reliq recipi pignus deposuer comodis iudicum saion lex continetur titulo</i>
--------------------------------------	--	--

Текст по изданию	<i>De pignere, si pro debito deponatur. Pignus, quod pro debito deponitur, si per cautionem fuerit obligatum, et ille, qui pignus deposuerat, ad tempus constitutum debitum reformare dissimulet, post diem cautionis exactum usque ad decem dies pignus saluum suo domino reservetur aut eidem domino, si in propinquo est, reportetur, atque, ut restituat debitum, moneatur. Quod si per negligentiam suam debitor ad diem constitutum adesse neclexerit aut debitum implere distulerit, addantur usure. Ceterum si adesse usque ad decem dies, sicut supra scriptum est, aut quod debet reformare dissimulaverit, tunc creditor iudici vel preposito civitatis pignus ostendat, ut, quantum iudicio eius et trium honestorum virorum fuerit estimatum, sit licentia distrahendi. Et postmodum de pretio venditi pigneris creditor, quantum ei debetur, sibi evidentius tollat, et reliquum ille recipiat, qui pignus seposuerat⁷⁵.</i>	<i>Quem lex que continetur libro V, titulo VI, capitula III, ita dicit: «Pignus quod pro debito deponitur, si per cautionem fuerit obligatum et ille qui pignus deposuerat ad tempus constitutum debitum reformare dissimulet, post diem cautionis exactum usque ad decem dies pignus saluum domino reservetur aut eidem domino, si in propinquo est, reportetur atque ut restituat debitum moneatur. Quod si per negligentiam suam debitor debitum implere distulerit, addantur usure. Certe si debitum reformare dissimulaverit, tunc creditor iudici vel preposito civitatis pignus ostendat, ut quantum iudicio eius vel trium honestorum virorum fuerit estimatum, sit licentia distrahendi. Et postmodum de precio venditi pigneris creditor, quantum ei debetur, sibi evidentius tollat et reliquum ille recipiat qui pignus deposuerat»⁷⁶.</i>
------------------	--	--

⁷⁵LV. V.6.3. P. 232.

⁷⁶Justícia i resolució... 2018. Doc. 194. P. 375–376.

Перевод на русский язык	О залоге, переданном в обеспечение долга. Залог, переданный в обеспечение долга, если он был обусловлен письменным обязательством и тот, кто его передал, уклоняется от возвращения долга к установленному сроку, после истечения срока обязательства должен в течение десяти дней сохраняться для своего владельца либо, если владелец находится поблизости, быть доставлен ему; при этом владельца следует уведомить о необходимости возвратить долг. Если должник по небрежности не явится в установленный день или отсрочит уплату долга, начисляются проценты. Если же он не явится в течение десяти дней, как сказано выше, или продолжит уклоняться от возвращения долга, кредитор должен представить залог судье или городскому начальнику, чтобы после оценки судьи и трёх добропорядочных мужей получить право продать его. Затем кредитор удерживает из цены проданного залога причитающуюся ему сумму, а остаток получает лицо, передавшее залог.	Оставшуюся часть золота я удерживаю у себя, чтобы упомянутый выше иудей, за вычетом вознаграждения названных судей, получил её как лицо, передавшее залог. Закон, содержащийся в книге V, титуле VI, главе III, гласит: «Залог, переданный в обеспечение долга, если он был обусловлен письменным обязательством и тот, кто его передал, уклоняется от возвращения долга к установленному сроку, после истечения срока обязательства должен в течение десяти дней сохраняться для своего владельца либо, если владелец находится поблизости, быть доставлен ему; при этом владельца следует уведомить о необходимости возвратить долг. Если должник по своей небрежности откладывает уплату долга, начисляются проценты. Если он продолжает уклоняться от возвращения долга, кредитор должен представить залог судье или городскому начальнику, чтобы после оценки им либо тремя добропорядочными мужами получить право продать его. Затем кредитор удерживает из цены проданного залога причитающуюся ему сумму, а остаток получает лицо, передавшее залог».
-------------------------	---	--

Грамота № 194 представляет наиболее надёжный пример из трёх, поскольку прямая цитата из «Вестготской правды» в данном случае снабжена точной ссылкой: книга V, титул VI, глава III. Основное содержание нормы заключалось в следующем: после продажи заложенного имущества кредитор должен был удержать причитающуюся ему сумму, а остаток, за вычетом вознаграждения судей, следовало передать лицу, предоставившему залог. Ссылка на «Вестготскую правду» непосредственно обосновывает порядок распределения полученной цены.

Цитата несколько сокращает исходную статью. Из неё устранено повторное указание на неявку должника в течение десяти дней, а переход⁷⁷ заменён краткой формулой⁷⁸. Тем самым сохранилась последовательность основных действий, но были устранены детали, не имевшие непосредственного значения для описываемого случая. В отличие от грамоты № 160, здесь можно наблюдать практически полный текст нормы, адаптированный к фактическим обстоятельствам сделки.

Особенно важно совпадение вариантов в грамотах № 160 и 194⁷⁹. Совокупность одинаковых чтений позволяет предположить, что составители двух актов обращались к одной и той же рукописи V¹ или к одной циркулировавшей в каталонской актовой практике редакции главы V.6.3 в близких списках общего происхождения.

В совокупности три соответствия показывают разные способы адаптации норм «Вестготской правды» в актовом материале:

- в грамоте № 160 из главы извлечена только часть, регулирующая продажу залога;
- в грамоте № 186 почти вся норма о церковных дарениях включена в структуру документа с общей ссылкой на «Вестготскую правду» и адаптирована к содержанию документа;
- в грамоте № 194 глава V.6.3 процитирована с прямой ссылкой и использована для разрешения конкретного имущественного спора.

Повторное использование одной и той же нормы о залоге с общими текстологическими вариантами свидетельствует не только об авторитетности *”Liber Iudiciorum”*, но и о существовании устойчивой рукописной традиции, посредством которой нормы «Вестготской правды» были включены в каталонскую правовую культуру указанного периода.

⁷⁷LV. V.6.3: «Ceterum si adesse usque ad decem dies...». P. 232.

⁷⁸Justícia i resolució... 2018. Doc. 194: «Certe si debitum reformare dissimulaverit...». P. 376.

⁷⁹См. выше.

То обстоятельство, что выделенные пары соответствуют тем, которые были определены классическими текстологическими методиками⁸⁰, дополнительно подтверждает возможность применения разработанного нами алгоритма для актового материала. Парето-схема в данном случае также оказывается показательна.

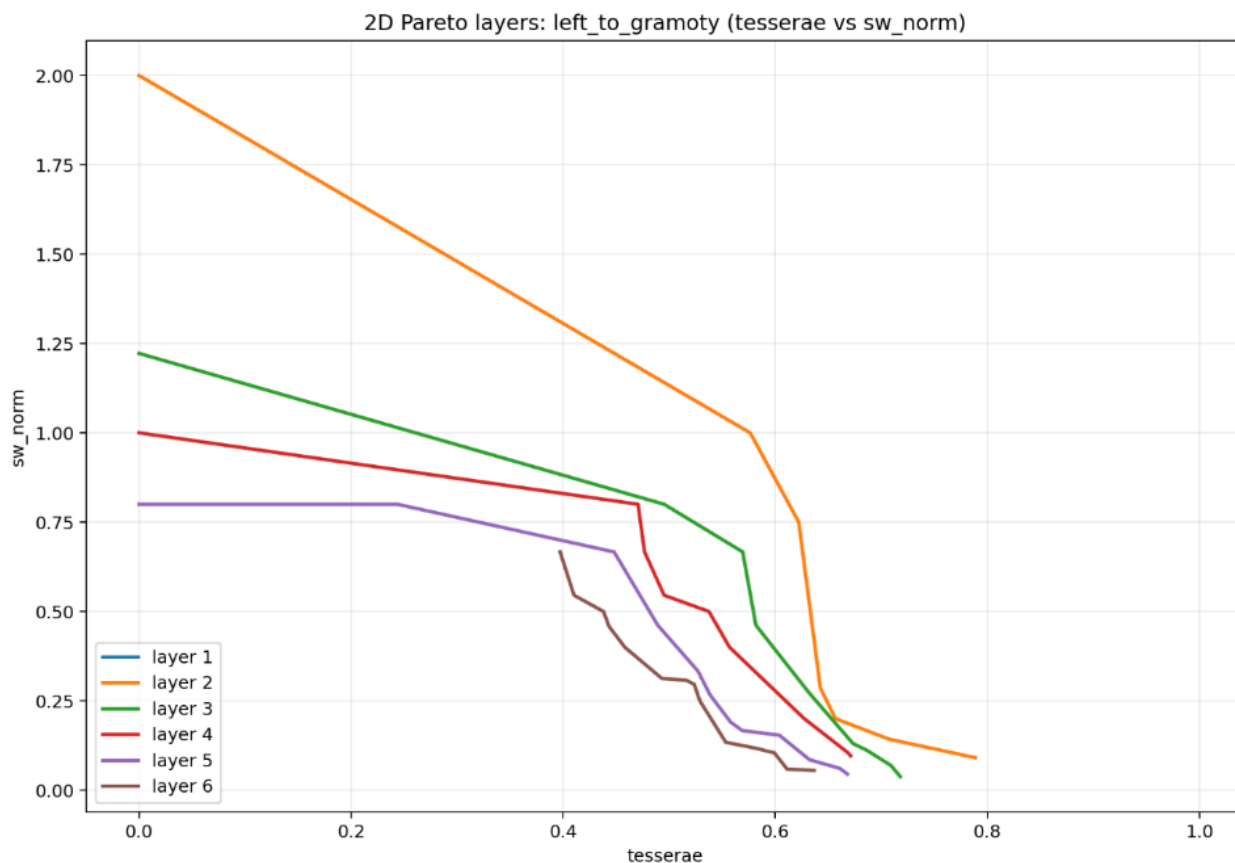


Рисунок 1.6 — Парето-слои для эксперимента сравнения между латинскими источниками, «Барселонскими обычаями» и грамотами IX–XII вв в пространстве метрик tesserae и sw_norm

Здесь видно, что слои расположены сравнительно близко к низким значениям обеих метрик, а первый слой с сильными парами практически вырожден. Пространство сильных пар в данном эксперименте в целом менее насыщено, чем в случае прямого сопоставления нормативных памятников. Такая картина соответствует природе актового материала: в текстах грамот редко воспроизводят нормативные формулы столь же плотно и регулярно, как это происходит при сопоставлении сводов обычного права. Следовательно, даже при наличии «сильных» рёбер в графе большая часть результатов располагается в зоне умеренных значений. Методологически это важно, поскольку показывает: эксперимент с грамотами дол-

⁸⁰Justícia i resolució... 2024. P. 1061–1063.

жен интерпретироваться как выявление отдельных правовых формул, частичных заимствований и следов общего правового языка.

1.3 Возможности и ограничения метода, сравнение возможностей с классическими методами

1.3.1 Исследовательские ограничения метода

Несмотря на аналитические возможности предложенного подхода, его применение сопряжено с рядом ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов. Прежде всего, метод выявляет текстуальную близость, но сам по себе не позволяет автоматически отождествлять её с прямым заимствованием, генетической зависимостью или однозначно установленным влиянием одного памятника на другой. Совпадение может быть обусловлено различными причинами: общностью правовой традиции, использованием сходных формул, обращением к промежуточному источнику, жанровой конвенцией или, в отдельных случаях, случайным пересечением лексики. Следовательно, вычислительно обнаруженная связь должна рассматриваться не как окончательное доказательство, а как аналитически значимый индикатор, требующий последующей историко-филологической верификации.

Существенным ограничением метода является зависимость его результатов от качества исходного текста. Публикации исторических источников содержат следы редакторского вмешательства, вариативную орфографию, смешение языковых слоёв, а также ошибки, возникающие в процессе оптического распознавания текста. Даже при наличии специально разработанных процедур очистки, нормализации и редукции словоформ полностью устранить влияние подобных факторов невозможно. Вследствие этого часть сильных пар может оказаться методически подозрительной, если она формируется на базе дефектного сегмента или искажённого чтения. Особенно наглядно это проявляется в экспериментах с актовым материалом, где отдельные рёбра графа требуют дополнительной проверки уже на уровне источника.

Ограничения связаны и с самой природой формализуемых текстуальных признаков. Метод строится на сочетании нескольких метрик, каждая из которых фиксирует определённый аспект сходства: общую лексическую близость, пересечение по редкой лексике, частичное формальное совпадение словоформ и локальное выравнивание последовательностей. Ни одна из этих мер не исчерпывает всего многообразия форм текстуального родства. В частности, алгоритм с трудом улавливает случаи глубокой смысловой переработки, когда смысловое ядро нормы сохраняется при значительной лексической перестройке.

Отдельное ограничение связано с выбором масштаба анализа. Хотя введение структурного сегментирования и регулируемого дробления на окна позволяет согласовать вычислительный уровень с природой источника, этот баланс не может считаться окончательно решённым раз и навсегда. Слишком крупный сегмент способен скрывать локальное совпадение, тогда как чрезмерно мелкое дробление приводит к утрате смысловой целостности. Поэтому параметры окна, перекрытия и минимальной длины сегмента неизбежно сохраняют характер исследовательского компромисса. Это означает, что результаты чувствительны к настройкам выбранной конфигурации, сами эти настройки задаются не произвольно, а с опорой на распределение длин сегментов в корпусе.

Необходимо учитывать и ограничения, связанные с предварительным отбором «кандидатов». Используемый на четвёртом этапе вычислительный бюджет делает задачу практически осуществимой, однако одновременно вводит контролируемое сокращение пространства сравнений. На последующие стадии анализа попадает наиболее перспективная часть пар внутри их изначального множества. Таким образом, метод гарантирует не исчерпывающий перебор всех теоретически возможных параллелей, а воспроизводимую и вычислительно обоснованную работу с ограниченным множеством наиболее правдоподобных кандидатов.

Сходным образом ограничения касаются и этапа многослойной фильтрации. Парето-подход позволяет избежать произвольного сведения всех метрик к одной шкале и сохраняет разные типы сильных профилей сходства, однако и он не устраняет полностью проблему исследовательского выбора. Решение о числе сохраняемых парето-слоёв влияет на то, насколько строгим или, напротив, расширительным окажется итоговый отбор. Если сохраняется лишь первый слой, исследование получает максимально строгий, но сравнительно узкий набор соответствий; если слоёв сохраняется больше, возрастает полнота результата, но одновременно усложняется его интерпретация. Таким образом, даже при высокой

степени формализации метод не устраняет необходимости в исследовательском суждении, а лишь переводит его в более прозрачную и контролируемую форму.

Наконец, ограничение касается самого статуса итоговых графов и сводных карт. Графическая репрезентация позволяет выявлять центральные и периферийные узлы, плотные кластеры и основные линии текстуального взаимодействия, однако она неизбежно связана с процедурой агрегирования и отбора. Визуализированный граф не воспроизводит всей полноты исходного массива соответствий, а представляет собой его аналитически сокращённую и упорядоченную проекцию. Поэтому графические материалы следует рассматривать не как непосредственное «изображение традиции», а как инструмент её структурного моделирования. Их задача состоит не в том, чтобы заменить анализ конкретных совпадений, а в том, чтобы сделать обзримой общую конфигурацию связей, подлежащую дальнейшему содержательному осмыслению.

Таким образом, ограничения метода не отменяют его исследовательской ценности, но задают рамки корректной интерпретации результатов. Предлагаемый подход позволяет систематически выявлять, структурировать и визуализировать текстуальные связи в сложных исторических корпусах, однако его выводы приобретают полноценную доказательную силу лишь в сочетании с качественным источниковедческим, текстологическим и историко-правовым анализом. Именно в таком сочетании вычислительная процедура выступает не как самодостаточная альтернатива традиционным методам, а как их продуктивное дополнение, расширяющее возможности работы с корпусом и повышающее степень аналитической обзримости материала.

1.3.2 Преимущества применяемого метода

К числу основных достоинств предлагаемого метода относится прежде всего его многоуровневый характер. В отличие от подходов, в которых анализ текстуального родства сводится к одной универсальной мере или к единственному масштабу сопоставления, рассматриваемая процедура последовательно учитывает структурную организацию источника, различия в размере сегментов, неоднородность языкового материала, множественность форм текстуальной близости. Благодаря этому метод позволяет переходить от локального совпадения отдельно-

го пассажа к более общим конфигурациям связей между статьями, памятниками и корпусами в целом, не утрачивая при этом связи между этими уровнями анализа.

Не менее важным преимуществом является адаптивность метода по отношению к природе исторического материала. Источники, включённые в исследование, различаются по языку, жанру, внутренней структуре, степени сохранности и характеру редакционного оформления. Метод учитывает эти различия уже на ранних стадиях обработки: сегментирование осуществляется с опорой на собственную структурную единицу источника, дробление на окна применяется выборочно, а предварительная обработка зависит от режима сегмента и его языковых характеристик. Подобная настройка делает возможным работу с гетерогенным корпусом без искусственного сведения всех источников к одному и тому же формальному шаблону. В результате вычислительная процедура оказывается согласованной с историко-текстуальной спецификой материала.

Существенным достоинством метода является и то, что он не подменяет сложное явление текстуального родства одной шкалой сходства. Использование нескольких метрик — общей лексической близости, пересечения по редкой лексике, мягкого совпадения вариативных форм и локального выравнивания — позволяет учитывать разные типы соответствий, которые могут иметь различную историческую природу. Это особенно важно для правовых текстов, где связь между двумя фрагментами может выражаться либо в буквальном воспроизведении формулы, либо в устойчивом наборе редких терминов, либо в переработанном, но явно узнаваемом обороте.

Отдельного внимания заслуживает прозрачность процедуры отбора результатов. Благодаря использованию предварительного отбора по TF-IDF и последующей многослойной парето-фильтрации исследователь получает возможность не только очертить будущее пространство сравнений, но и сделать логику этого сокращения методически обозримой. При использовании данного метода мы старались избежать произвольного сведения множества показателей к одному итоговому числу и избыточного числа мер близости текстов. В рамках метода сохраняются разные типы сильных соответствий. Их ранжирование и визуализация в виде графов прозрачно управляются исследователем.

Ещё одно существенное преимущество связано с воспроизводимостью и документированностью всей процедуры. Параметры экспериментов задаются в отдельном конфигурационном файле, а результаты фиксируются не только в виде таблиц и графов, но и в форме markdown-отчётов, содержащих перечни сильней-

ших соответствий, значения метрик и примеры текстовых фрагментов. Это означает, что исследователь может не только повторить эксперимент в идентичной конфигурации, но и проследить переход от общей структуры графа к конкретным сегментам, лежащим в основе отдельных рёбер. Подобная организация особенно ценна для историко-квантитативного исследования, поскольку она соединяет вычислительную строгость с возможностью содержательной проверки и интерпретации каждого значимого результата.

Наконец, важнейшим достоинством метода является его интерпретируемость в гуманитарном смысле. Итогом анализа становится не просто массив числовых оценок и не набор трудно обозримых совпадений, а система графов и сводных карт, в которой становятся различимыми центральные и периферийные узлы, плотные кластеры и основные направления текстуального взаимодействия. Такая форма представления результатов позволяет переводить вычислительно найденные связи в пространство историко-филологического обсуждения. Метод, таким образом, не замыкается на уровне алгоритмической обработки, а создаёт условия для перехода к содержательным выводам о структуре правовой традиции, о распределении заимствований и о месте отдельных памятников в системе текстуальных взаимоотношений.

В совокупности перечисленные особенности позволяют рассматривать предлагаемый подход как продуктивный инструмент исследования сложных исторических текстов. Его преимущество состоит не только в способности выявлять отдельные текстуальные совпадения, но и в возможности связывать эти совпадения с более широкими вопросами историко-правовой и текстологической интерпретации. Именно в этом сочетании формализованной процедуры, адаптивности, воспроизводимости и интерпретируемости и заключается основная исследовательская ценность метода.

Выводы к Главе 1

Проведённый в данной главе анализ позволяет сделать вывод о том, что вычислительный подход, основанный на многоэтапном сопоставлении сегментов, расчёте нескольких метрик близости, парето-фильтрации и графовой репрезентации результатов, оказывается продуктивным не только как методическая процеду-

ра, но и как средство получения содержательно значимых историко-правовых наблюдений. Его применение к корпусам латинских источников, каталонских сборников обычного права и грамот показывает, что текстуальные связи внутри исследуемого материала распределены неравномерно, но в то же время обнаруживают устойчивую и интерпретируемую структуру.

Сопоставление «Барселонских обычаев» с другими каталонскими сборниками обычного права позволяет заключить, что внутри самой каталонской традиции текстуальное родство носит выражено структурированный характер. Наиболее тесные связи обнаруживаются с «Обычаями Тортосы», что проявляется как в общей конфигурации графа, так и в конкретных топ-парах, где совпадения затрагивают порядок изложения нормы, набор юридически значимых действий и систему санкций. Следовательно, «Барселонские обычаи» следует помещать в пространство не абстрактной региональной общности, а в более конкретную сеть тесно взаимодействующих нормативных памятников, внутри которой одни сборники оказываются значительно ближе друг к другу, чем другие. В этом отношении вычислительный анализ не только подтверждает качественные наблюдения о близости отдельных каталонских кодексов, но и показывает, что данная близость имеет локально выраженный, а не только общий характер.

Особое значение имеет вывод о внутренней неоднородности самой каталонской правовой традиции. Сводная карта межкорпусных связей показывает, что каталонские сборники обычного права не образуют полностью равномерного пространства взаимного родства. Напротив, в нём выделяется сравнительно плотное ядро, в которое входят «Барселонские обычаи», «Обычаи Тортосы», «Обычаи Льеиды», «Обычаи Миравета», «Обычаи Орты» и др., тогда как ряд других памятников занимает периферийное положение. Это позволяет говорить о внутренней стратификации традиции: одни корпуса выступают как её центральные узлы, другие — как более локальные или поздние текстовые образования, лишь частично включённые в общее поле нормативного взаимодействия. Для историко-правового анализа такой вывод особенно важен, поскольку он позволяет перейти от простого перечисления памятников к реконструкции их относительного положения внутри общей системы.

Сопоставление нормативных текстов с грамотами показывает, что документальный материал не следует рассматривать как полностью автономный по отношению к правовым сводам. Грамоты обнаруживают устойчивые связи с нормативной традицией, хотя характер этих связей оказывается иным, чем при сопо-

ставлении сводов обычного права. В графах, построенных для документального материала, наиболее заметную роль играет «Вестготская правда», что позволяет рассматривать именно её как один из важнейших нормативных горизонтов, сохранявшихся в практике документального письма. При этом сами связи между грамотами и правовыми текстами распределяются менее плотно и менее регулярно, чем связи между нормативными памятниками, что вполне закономерно с учётом различия жанровых функций. Следовательно, результаты главы позволяют утверждать, что документальная практика в Каталонии была включена в общее пространство правовой традиции, но это включение осуществлялось избирательно, через определённые формулы, конструкции и типы правового языка, а не в форме сплошного воспроизведения нормативных текстов.

Важным содержательным выводом является то, что вычислительный анализ позволяет различать несколько уровней текстуального родства, которые при чтении нередко смешиваются. Одни связи носят характер плотного нормативного совпадения и затрагивают почти дословно воспроизводимые пассажи; другие проявляются прежде всего через пересечение редкой и содержательно весомой лексики; третьи выражаются в более мягкой форме, как общность правового языка, частично переработанных формул или устойчивых конструкций. Это означает, что правовая традиция Каталонии и связанных с ней латинских и документальных источников не может быть описана только в категориях «есть заимствование / нет заимствования». Скорее речь должна идти о множестве форм текстуального взаимодействия, распределённых по разным уровням интенсивности, прямоты и структурной выраженности.

Вместе с тем глава показывает, что полученные результаты требуют осторожной интерпретации. Выявленная текстуальная близость не тождественна автоматически прямому заимствованию и не снимает необходимости в последующем историко-филологическом анализе. Более того, некоторые сильные пары, особенно в эксперименте с грамотами, демонстрируют чувствительность метода к качеству исходного материала и к ошибкам оптического распознавания. Следовательно, вычислительный результат должен пониматься не как окончательное доказательство, а как способ выявления аналитически значимых узлов, требующих дальнейшей содержательной проверки. Однако именно в этом качестве он и оказывается особенно полезным: метод не подменяет собой традиционное исследование, а делает обозримыми те линии связи, которые трудно было бы реконструировать исключительно вручную.

Таким образом, содержательные выводы главы позволяют охарактеризовать тексты обычного права в Каталонии как часть сложного, многоуровневого пространства правовых традиций. «Барселонские обычаи» обнаруживают устойчивые связи с правовой культурой предшествующего периода, прежде всего с реципированным римским и вестготским правом. Одновременно «Барселонские обычаи» тесно включены в сеть каталонских сборников обычного права, внутри которой особенно выделяется линия сближения с «Обычаями Тортосы». Наконец, актовый материал показывает, что многие нормативные формулы продолжали функционировать и при составлении документов, хотя в иной, более фрагментарной и жанрово опосредованной форме. Именно эта многослойная структура — связь с латинской традицией, внутренние связи между каталонскими правовыми памятниками и присутствие нормативного языка в документах — и составляет основной историко-правовой результат проведённого анализа.

Глава 2. Устный, письменный и ученый языки в каталонском обычном праве XII–XIII вв

В настоящей главе необходимо установить, как в каталонских памятниках обычного права XII–XIII вв. соотносились латинский и старокаталанский языки, и каким образом их взаимодействие определяло письменное оформление правовых норм. Для решения этой задачи предстоит:

- проследить, как в сводах обычного права фиксировались и упорядочивались устные элементы высказывания (например, прямая речь участников правового взаимодействия);
- выявить функции старокаталанской лексики в латиноязычных памятниках и латинских элементов в каталаноязычных сводах;
- сопоставить латинские и старокаталанские версии «Барселонских обычаев» и определить, какие терминологические, синтаксические и смысловые изменения возникали при переводе.

Такой анализ позволит разграничить сведения о способах письменной фиксации норм каталонского обычного права и результаты работы составителей, писцов и переводчиков, а также показать, что запись обычая предполагала отбор, систематизацию и интерпретацию средствами нескольких языковых и правовых традиций.

В общей структуре диссертации решение этой задачи связывает выявленные в первой главе текстуальные связи между памятниками с исследованием судебного доказательства в третьей главе, поскольку позволяет определить, в каких словесных и письменных формах закреплялись процессуальные действия, распределялись роли их участников и устанавливались основания доверия слову, свидетельству, памяти и документу.

2.1 Диалектика устного и письменного в текстах каталонского обычного права

2.1.1 Устная традиция и её отражение в записях обычного права

В настоящем параграфе рассматриваются способы письменной передачи устной составляющей каталонского обычного права XII–XIII вв. Основное внимание уделено тому, каким образом в сводах обычного права и актовом материале фиксировались словесные действия участников правового взаимодействия, процессуальные формулы, указания на произнесение и восприятие слов, а также условия их последующего письменного удостоверения. Такой подход позволяет исследовать язык как элемент правовой культуры, посредством которого определялись содержание правового действия, последовательность процедуры и роли её участников.

Значительная часть местных обычаев, процессуальных правил и формул передавалась посредством повторения в ходе судебных, имущественных и иных правовых действий. В распоряжении исследователя находятся их письменные фиксации, прошедшие отбор и редакционную обработку. Составители сводов переводили практику в форму нормативного текста, упорядочивали материал, выбирали терминологию и синтаксические конструкции, соответствовавшие жанру и назначению памятника. Поэтому сохранившиеся формулы нельзя непосредственно отождествлять со словами, произнесёнными в конкретной ситуации. Они позволяют установить, какие словесные действия составители считали значимыми и каким образом представляли их надлежащее совершение.

При анализе необходимо учитывать профессиональную и книжную среду, в которой создавались записи обычного права. Составители памятников были связаны с латинской письменностью, нотариальной практикой и в ряде случаев с учёным правом. Их работа включала систематизацию местного обычая средствами уже сложившейся культуры правового письма. В результате письменный текст сохранял сведения об устной практике в переработанном виде: отдельные слова и формулы включались в норму, получали устойчивую грамматическую форму и связывались с установленными правовыми последствиями.

Соотношение устного слова, действия и письменной фиксации занимает важное место в исследованиях средневековой коммуникации. М. Баньяр в монографии «Живая речь: письменная и устная коммуникация на латинском Западе с IV по IX вв.» показал, что письменная коммуникация на латинском Западе сохраняла тесную связь с практиками произнесения, публичного чтения и восприятия текста на слух¹. Сформулированный им подход позволяет учитывать, что записанный текст мог сохранять связь с практиками произнесения, слушания и запоминания. В исследованиях М.Т. Клэнчи, Р.Д. Маккиттерик и М. Зиммерманна эта проблематика получила развитие применительно к документальной культуре Средневековья, публичному оглашению актов и взаимодействию памяти с письменным удостоверением². М. Мостерт, обращаясь непосредственно к средневековому судебному процессу, подчеркнул необходимость совместного анализа речи, ритуального действия и текста³. В настоящем исследовании эти наблюдения используются для постановки вопроса о том, каким образом словесные действия участников правовой процедуры отбирались, перерабатывались и включались в каталонские своды обычного права и актовый материал.

Устная составляющая представлена в интересующих нас источниках несколькими взаимосвязанными формами. Так, отдельные статьи записей обычного права могли прямо требовать произнесения обвинения, клятвы, отказа или распоряжения; предписывать назвать стороны, предмет и основание требования; приводить образцовую реплику; распределять вопросы и ответы между участниками процедуры. В актовом материале словесное действие передавалось посредством устойчивых формул, указаний на способность лица говорить, а также свидетельств о том, что присутствующие видели и слышали совершённое действие. Совместное рассмотрение этих форм позволяет проследить, как устное высказывание включалось в нормативную и документальную организацию права.

¹*Banniard M.* Viva voce: communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident latin. Paris: Institut des études augustinienes, 1992. P. 46–47.

²*Clanchy M.T.* Remembering the Past and the Good Old Law // *History*. 1970. Vol. 60. P. 165; *McKitterick R.D.* The Written Word and Oral Communication: Rome's Legacy to the Franks // *Latin Culture and Medieval Germanic Europe: Germania Latina I* / ed. by R. North, T. Hofstra. Groningen: Egbert Forsten, 1992. P. 89–112; *Zimmermann M.* Écrire et lire en Catalogne (IXe–XIIe siècle). Madrid: Casa de Velázquez, 2003. Vol. 1. P. 43; *Сафронова Д.П.* Устная речь в правовой и документальной практике Леонского королевства X–XI вв. // *Диалог со временем*. 2020. Вып. 72. С. 124–125.

³*Mostert M.* Introduction // *Medieval Legal Process: Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages* / ed. by M. Mostert, P. S. Barnwell. Turnhout: Brepols, 2011. P. 3–5.

Прямая речь составляет одну из наиболее наглядных разновидностей такой фиксации. Далее под прямой речью понимаются фрагменты, оформленные в тексте как реплики участников или как образцы слов, которые надлежало произнести в определённой правовой ситуации. Само использование этого обозначения не предполагает, что соответствующий фрагмент дословно воспроизводит реальное высказывание. Он мог передавать устойчивую формулу практики, её нормативно отредактированную версию или созданную составителем модель надлежащего речевого действия.

Актный и нормативный материал раскрывают разные стороны этого процесса. Грамоты позволяют наблюдать включение формул в конкретный документ и связь произнесённых слов с их публичным удостоверением. Своды обычного права показывают, каким образом речевое действие превращалось в обобщённое предписание и образец для повторного применения. Их сопоставление позволяет определить функции прямой речи и близких к ней конструкций: фиксацию содержания юридически значимого высказывания, распределение процессуальных ролей, установление последовательности действий и закрепление словесных условий действительности правового акта.

В каталонских памятниках подобные конструкции распределены неравномерно. «Барселонские обычаи» преимущественно содержат краткие указания на необходимость произнести обвинение, клятву или иное заявление. «Обычаи Льеиды», «Обычаи Орты» и «Обычаи Миравета» фиксируют отдельные формулы либо обязательный состав высказывания. В «Кутюмах Перпиньяна» словесное изложение требования соотносится с наличием публичного документа. Наиболее подробно речевые действия представлены в «Обычаях Тортосы», где прямые реплики включены в описание судебной процедуры, завещательных распоряжений и других правовых действий. Сопоставление этих памятников составляет основу дальнейшего анализа.

Таким образом, центральный вопрос параграфа состоит в том, каким образом письменный правовой текст отбирал, перерабатывал и нормативно организовывал устные действия. Анализ прямой речи является частью этой более широкой задачи и позволяет проследить, какие слова признавались достаточными для совершения правового действия, как распределялись речевые роли и каким образом произнесённое связывалось с записью, свидетельством и последующим удостоверением.

2.1.2 Прямая речь в тексте обычая как способ фиксации судебной процедуры

Количественное сопоставление показывает, что прямая речь и близкие к ней словесные модели распределялись по каталонским правовым источникам XII–XIII вв. крайне неравномерно. Наиболее репрезентативным в этом отношении остаётся текст «Обычаев Тортосы», где все случаи прямой речи сравнительно легко поддаются внутренней классификации. Все случаи использования «прямой речи» в тексте «Обычаев Тортосы» (99 в обеих редакциях памятника) довольно легко разграничить по обстоятельствам их использования – можно выделить 3 категории, неравномерно представленные в тексте:

- Процессуальные элементы — 72 случая употребления;
- Образцовые формулы (иногда в виде примеров-шаблонов) для составления завещаний — 21 случай;
- Клятвы и присяги — 6 случаев употребления⁴.

В остальных памятниках соотношение оказывается иным. В «Обычаях Льеиды» выявлено 5 случаев прямой речи или близких к ней образцовых формул, из которых 1 относится к обвинительным формулам, 1 — к завещательным распоряжениям, 3 — к категории клятв и присяг. В «Обычаях Орты» употребление прямой речи, по-видимому, было сведено к минимуму: в настоящее время можно с уверенностью говорить единственном примере, связанном с возбуждением уголовного обвинения. Для «Обычаев Миравета» более характерны не готовые реплики, а нормы, предписывающие назвать сторону, предмет и основание требования. В «Обычаях Тарреги» и «Кутюмах Перпиньяна» прямой подсчёт случаев прямой речи затруднителен, поскольку в этих памятниках она почти не представлена как самостоятельный текстовый элемент. В первом случае процессуальное заявление передаётся глаголом «жаловаться» (лат. — *conqueri*) и его последующую квалификацию в гражданском или уголовном порядке. Во втором — регулирует пределы словесного изложения требования при наличии публичного документа. Поэтому для этих источников более уместно учитывать не случаи прямой речи как

⁴Мы будем касаться преимущественно двух первых категорий, поскольку проблематика, связанная с принесением клятвы, её ролью и местом в средневековой каталонской правовой культуре требуют отдельного обстоятельного обсуждения, в том числе с привлечением других нормативных источников, а также по возможности актового материала. См. Главу 3 настоящего исследования.

таковой, а нормы, определяющие словесное оформление жалобы, иска или требования.

Для актового материала XII в. количественная картина должна строиться несколько иначе, чем для сводов обычного права. Здесь следует различать, с одной стороны, устойчивые формулы отказа и уступки, зафиксированные в письменной форме, а с другой — сравнительно редкие случаи, когда документ воспроизводит произнесённые слова и специально отмечает, что они были услышаны и увидены присутствующими. Гораздо чаще в грамотах встречаются устойчивые формулы типа *«окончательный отказ от притязаний и уступка права»* (*diffinitio et evacuatio*), *«мы окончательно отказываемся от притязаний и уступаем право»* (*difinimus et evacuamus*) и *«я окончательно отказываюсь от притязаний и полностью уступаю право»* (*diffinio atque modis omnibus evacuio*). В данном случае перед нами повторяющаяся формула-перформатив, присущая практике составления документов. Случаи, в которых прямая речь выводится в текст эксплицитно, следует рассматривать как особую группу, поскольку они позволяют наблюдать не только письменную фиксацию акта, но и момент его публичного совершения.

В «Обычаях Тортосы» прямая речь преимущественно включена в описание судебной процедуры: с её помощью передаются типовые требования, ответы, возражения и заявления участников процесса. В более кратких сводах, таких как «Обычаи Льебды», «Обычаи Орты» и «Обычаях Миравета», она либо концентрируется в отдельных процессуальных точках, либо уступает место метаязыковым указаниям на то, что должно быть сказано.

В королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*, 1284) устное высказывание уже было тесно связано с нотариальным заверением и словом свидетелей. Согласно главе XXV, нотариус мог составить завещание наедине с завещателем, однако затем должен был *«призвать свидетелей, перед которыми он объявит, что составил завещание этого завещателя»*⁵. Такое заявление нотариуса имело ту же силу, как если бы свидетели сами слышали волеизъявление завещателя. В главе XLVIII признавалось действительным устное завещательное распоряжение, сделанное в отсутствие нотариуса, при условии, что свидетели в течение шести месяцев приносили клятву о том, *«что они именно так видели и слышали, как оно бы-*

⁵*Recognoverunt proceres. [XXV]: «...vocet testes coram quibus dicat se fecisse testamentum ipsius testatoris». P. 595*

ло записано или произнесено»⁶. Согласно главе LI, сообщению сайона о вызове стороны в суд и назначении дня заседания доверяли при условии, «что соответствующая запись обнаруживается в реестре или в судебных актах»⁷. Таким образом, произнесённое слово сохраняло самостоятельное правовое значение, однако его действительность обеспечивалось присутствием свидетелей, клятвой и нотариальной либо судебной записью. В грамотах же устойчивые формулы в большинстве случаев принадлежали, скорее, письменному формуляру, чем реконструируемой живой речи.

2.1.3 Формализованный судебный диалог: речевые роли и нормативная функция формул

Наибольший интерес для нас в данном случае представляют процессуальные элементы, снабжённые вставками с потенциальными репликами участников заседания, которые создают «эффект присутствия», как, например, в 1.3.14 статье «Обычаев Тортосы»: «Названные судьи должны сказать кредитору “был ли получен залог?”, и если он говорит: “Да”, то [они.— А.К.] должны сказать: “Сколько дней назад был получен [залог.— А.К.]?”, и если он ответит и это будет правдой: “Три дня назад и более”, то они должны ему сказать: “Во сколько ты его оцениваешь?”, и он должен сказать: “Столько-то и столько”, то есть назвать ту цену, в которую он его [залог.— А.К.] оценивает и, после оглашения цены, судьи должны спросить: “Кто является его покупателем?”, и посредник должен их уведомить, что покупатель определён и будет в суде в назначенный день и час, когда будет суд. Выше названные судьи должны сказать вегеру следующее: “О вегер, сообщи покупателю и спроси, собирается ли он присутствовать [на суде.— А.К.]”, и если он откажется, то вегеру в первый день и час суда, когда будет суд, выше упомянутые судьи должны сказать и спросить у покупателя: “Купили ли вы эту вещь и дали ли за неё эту цену?”, и он должен сказать и ответить “да”, – и ответить “да, дал эту цену”. Выше упомянутые судьи должны сказать вегеру следующее: “О вегер, сообщи должнику и спроси, собирается ли

⁶Ibid. [XLVIII]: «...quod ipsi testes ita viderunt et audiverunt scribi seu dici». P. 599

⁷Ibid. [LI]: «creditur et statur relationi unius sagionis, dummodo reperiat scriptura in capibrevio vel in actis iudicis». P. 600.

он присутствовать [на суде.— А.К.]”, и если он откажется, то вегеру в первый день и час суда, когда будет суд, и на вопрос посредника должен сказать выше упомянутым судьям “Я нашёл этого человека и, как вы присудили, сказал <...> ему о залоге, о котором сообщил его кредитор, который потратил время и дал этому человеку достаточно. Должник ответил, что не придёт”, — в таком случае, судьи верят вегеру и, услышав это, должны сказать писцу: “Сделай ему [кредитору. — А. К.] грамоту”...»⁸.

В данном случае мы имеем дело с нормами, регулирующими распродажу заложенного имущества по решению суда. Такие установления вполне могли бы быть записаны и без применения прямой речи, однако, по какой-то причине составители первой редакции обычаев предпочли привести её именно в таком виде. Из 12 случаев употребления глаголов речи в приведённом фрагменте, 10 сопровождаются глаголом долженствования «долженствовать» (кат. — *deure*), то есть нормативность выражена наиболее простым аналитическим способом. Вопросы со стороны судей и ответы посредника на них также сформулированы предельно кратко и в отдельных случаях, когда требуют конкретных сведений, представлены абстрактными формулировками (например, оценка стоимости заложенного имущества).

Стоит также отметить, что даже в рамках относительно небольшого по объёму фрагмента нормативного текста, наблюдается некоторая повторяемость реплик отдельных сторон судебного заседания, как будто речь каждого из участников процесса, в особенности судей и должностных лиц, наполнена формулами. С одной стороны, это делает текст «звучащим», значительно оживляет его, но в то же время в некотором смысле регулирует и нормирует устную коммуникацию

⁸ Costums de Tortosa. 1.3.14 : « Los quals jutges deven dir al corredor: “as correguda aquesta penyora?”, e si diu: “hoc”, deven dir: “quantz dies la as correguda?”, e si él respon e sia ver: “tres dies e plus”, deven-li dir: “què i trobes?”, e él deu dir: “aitant y trop”, ço és aquel preu que i troba e, dit lo preu, los jutges deven demanar: “qual és lo comprador?”, e el corredor deu-los assignar, lo qual comprador assignat e que sia present en la cort a dia e a ora de cort e que cort se tenga, los ditzjutges deven dir al veger enaxí: “en veger, fetz-ho saber al deutor, e deitz-li si hi vol acórrer”, e si diu que no, lo veger al primer dia de cort, dia e ora de cort e que cort se tenga, los ditz jutges deven dir e demanar al comprador: “comprat vós aquesta cosa e datz-hi aquest preu?”, e él deu dir e respondre als jutges: “hoc”, e fet lo respost: “hoc donar”, los jutges deven dir al veger enaxí: “en veger, fetz-ho saber al deutor e deitz-li si hi vol accórrer”, e si diu que no, lo veger al primer dia de cort e ora de cort e que cort se tinga, a demanda del creedor, **deu dir** als jutges: “jo trobe aital hom e axí com vós avíetz jutyat dix-li e fiu-li saber si volia acórrer a aital peynora que avia assignada a sson creedor, que corregut ha tot son temps e dóna-y hom aital, e él respòs que no i volia acórrer”, e en aquest cas és creegut lo veger, els jutges, açò oït, deven dir a l’escrivà: “feiz-li la carta”». P. 30–31.

между участниками судебного заседания. С другой стороны, это обстоятельство может заставить исследователя усомниться в том, насколько такая формализованная «прямая речь» берёт начало в реальной процессуальной практике, поскольку регламентация реплик, которые высказывали стороны в ходе обращения в суд, выглядит формальной.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть совершение какого-либо действия, обвиняемый должен был, согласно тексту «Обычаев Тортосы», использовать строго определённые фразы, указания на действия или предметы. Для этого применялись различные формы выражения долженствования⁹. Получается, что «роли» всех сторон в ходе суда заранее предписываются всем его участникам: от обвиняемого до судей и королевских официалов. Сам судебный процесс предстаёт перед нами в качестве социального представления с детально прописанными диалогами¹⁰. Отдельно стоит отметить, что особо объёмные вставки «прямой речи» (в том числе и приведённый выше) были исключены из текста в ходе составления второй редакции «Обычаев Тортосы»¹¹.

Показательно, что статья 2.7.2 «Обычаев Тортосы» прямо упоминает заявления, которые адвокаты произносили перед судьёй «*на простом, то есть романском языке*» (старокат. — *en pla o en romanç*)¹². Содержащееся в критическом издании предположение, будто эта формула косвенно указывает на латынь как обычный язык устной судебной практики, представляется недостаточно обоснованным¹³. В средневековом каталанском слово со значением «простой, понятный» (старокат. — *pla*) употреблялось как обозначение народного языка и могло вы-

⁹Варьяш О.И. Язык средневекового права // Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в Средние века / Сост. и отв. ред. И.И. Варьяш, Г.А. Попова. М.: Наука, 2006. С. 90.

¹⁰Mostert M. Op. cit. P. 5–6.

¹¹На избыточность и перенасыщенность прямой речью мусульманских судебныхников, написанных на старокаталанском языке в более поздний период, указывает И.И. Варьяш в работе «Мусульманская Европа: сигналы идентичности»: Варьяш И.И. Мусульманская Европа. Сигналы идентичности. СПб.: Наука, 2020. С. 20.

¹²Costums de Tortosa. 2.7.2 : «...e en plan o en romans diran e preposaran en pleyt denant lo jutgie...». P. 96. Как указывают Х.Х. Чао Фернандес, Х.Ф. Меса Санс, М.К. Пуче Лопес, сходную формулу можно встретить в привилегии Жауме I, выданной Валенсии 4 июня 1264 г. См. *Chao Fernández J.J., Mesa Sanz J.F., Puche López M.C. Latín y vernáculo en los documentos de Jaime I «El Conquistador»*. P. 4–5. URL: <https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/1d1715b4-03df-44af-8f8f735d42598d67/content> (дата обращения: 29.07.2026).

¹³Ibid. 2.7.2 : « L'expressió «en pla o en romanç diran» sembla indicativa que la llengua oral en la pràctica forense era la llatina». P. 96.». P. 96. N. 2.

ступать синонимом слова «романский язык» (старокат. — *romanç*)¹⁴. К. Дуарте-и-Монсеррат также отмечал, что именно выражением «на простом или романском языке» (старокат. — *en pla o en romanç*) рукопись называет собственный язык¹⁵. Союз «или» (старокат. — *o*) имеет здесь, вероятнее всего, пояснительное значение: «на простом, то есть романском языке». Сама норма не определяет общий языковой режим суда, а устанавливает процессуальные последствия слов адвоката: то, что он «скажет и заявит» (старокат. — *diran e proposaran*) в присутствии и с согласия стороны, приравнивалось к заявлению самой стороны, тогда как очевидная ошибка могла быть отозвана в течение трёх дней.

Таким образом, статья свидетельствует прежде всего о правовом признании вернакуляра в судебном разбирательстве, но не позволяет непосредственно судить о языке письменного делопроизводства, которым, вероятно, оставался преимущественно латинский. В королевской канцелярии Жауме I Завоевателя латынь продолжала количественно преобладать. Так, например, исследованный Х.Х. Чао Фернандесом, Х.Ф. Месой Сансом, М.К. Пуче Лопесом корпус документов канцелярии этого короля содержал около 96,5 % латинских текстов¹⁶.

2.1.4 Формулы вызова и явки в суд в каталонском обычном праве

До каталонских сводов XIII в. словесная сторона обвинения уже была обозначена в более ранней правовой традиции, однако ещё не в виде краткой образцовой реплики. Для этого этапа важнее были не сами слова обвинителя, а право предъявить обвинение, обращение к судье и условия, при которых дело переходило в судебное разбирательство.

Именно в таком виде эта процессуальная модель была закреплена в тексте «Вестготской правды». В 1-м титуле VI книги «Об обвинениях в преступлении»

¹⁴Pla // Alcover A.M., Moll F. de B. Diccionari català-valencià-balear. URL: <https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=pla> (дата обращения: 29.07.2026); Mas i Miralles A. Al voltant del mot explicar, 'passar d'una llengua a una altra' // Zeitschrift für Katalanistik. 2019. Bd. 32. S. 192.

¹⁵Duarte i Montserrat C. Notes sobre el Llibre de les Costums de Tortosa // Revista de Llengua i Dret. 1985. Núm. 6. P. 23–25.

¹⁶Chao Fernández J.J., Mesa Sanz J.F., Puche López M.C. Latín y vernáculo en los documentos de Jaime I «El Conquistador». P. 5. URL: <https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/1d1715b4-03df-44af-8f8f735d42598d67/content> (дата обращения: 29.07.2026).

определялось, кто и в каком порядке мог выступать обвинителем в уголовных делах. Отдельно указывалось, что при недостатке доказательств обвинение могло быть переведено в письменную форму и удостоверено свидетелями¹⁷. В делах об убийстве в 5-м титуле VI книги право обвинять предоставлялось прежде всего родственникам убитого, но при их бездействии — и другим лицам; если же никто не выступал с обвинением, судья должен был действовать сам¹⁸. Близкая логика прослеживалась и в 5 законе 1-го титула VII книги, где говорилось, что обвинитель по делу о краже, отравлении, колдовстве или ином преступлении должен явиться к городскому правителю или судье, чтобы дело было расследовано¹⁹. Таким образом, вестготская модель связывала начало уголовного преследования прежде всего с явкой обвинителя к судье и принятием на себя обязанности доказать обвинение. Вместе с тем закон уже допускал в ряде случаев предъявление обвинения в письменной форме (лат. — *per scripturam*).

На этом фоне «Барселонские обычаи» обозначили следующий шаг в области словесных форм возбуждения дела. В 90-й статье говорилось: «Обвинение не должно приниматься в письменной форме; обвинитель должен выдвигать его лично, своим голосом, если он обладает законным правом на обвинение, и делать это в присутствии того, кого намерен обвинить, поскольку никто не может ни обвинять, ни быть обвинённым заочно»²⁰. Здесь ещё не приводилась образцовая реплика обвинителя, однако сама норма прямо требовала, чтобы обвинение было произнесено вслух и совершалось при личном присутствии сторон. Тем самым уже в «Барселонских обычаях» устанавливался важный принцип: обвинение приобретало юридическую силу не через письменную запись, а через личное устное заявление, сделанное в надлежащей процессуальной ситуации.

¹⁷LV. VI.1: «De accusatoribus reorum». P. 246–256.

¹⁸LV. VI.5.14–15: «Si homicidam nullus accuset, iudex, mox facti crimen agnoverit, licentiam habeat corripere criminosum <...> primo proximis occisi datur licentia accusandi; quod si iidem proximi<...> distulerint, tunc accusandi homicidam tam omnibus generaliter aliis parentibus quam exteris aditum pandimus<...> Nam homicidii reus numquam potest esse securus, cum contra eum accusationem deferre nulli penitus licentia denegetur». P. 280–281.

¹⁹LV. VII.1.5: «Quicumque accusatur in crimine, id est veneficio, maleficio, furto aut quibuscumque factis illicitis, accusator eius concurrat ad comitem civitatis vel iudicem <...> ut ipsi secundum leges causam discutiant <...> Prius tamen pene non subiaceat, quam aut sub presentia iudicum manifestis probationibus arguatur, aut certe <...> eum accusator inscribat; et sic in presentia iudicum <...> questionis agitetur examen». P. 288.

²⁰Usatges de Barcelona. Us. B7 (90): «Per scripturam nullius accusacio suscipiatur, sed propria uoce accuset, si legitima et condigna accusatoris persona fiat, presente uidelicet eo quem accusare desiderat, quia nullus absens aut accusari potest aut accusare». P. 170.

Сопоставление двух памятников свидетельствует о различии в способах нормативного оформления обвинения, однако само по себе не позволяет говорить о прямом переосмыслении норм «Вестготской правды» составителями «Барселонских обычаев». Если в первой обвинение описывалось через обращение к судье и в отдельных случаях допускалось его предъявление в письменной форме, то последние закрепляли требование личного устного обвинения. Такая формулировка могла отражать как локальную судебную практику, так и переработку более ранней правовой традиции. В дальнейшем принцип личного обвинения получил более детальную разработку в других каталонских сводах обычного права.

В этом контексте важно обратиться к нормам «Обычаев Льеиды», 162 статья которых предполагала, что обвинение должно не должно совершаться *«ни с какой юридической торжественностью»* и не оформлялось письменно, а обычная его форма сводилась к краткой реплике, которую было необходимо произнести обвинителю или доносчику: *«Я обвиняю такого-то в том, что он убил такого-то»*²¹. Тем самым в «Обычаях Льеиды» возбуждение дела связывалось с произнесением образцовой формулы обвинения. Обстоятельство, что статья приводила эту формулу полностью, позволяет рассматривать последнюю, скорее, как нормативный словесный образ. В этой реплике в сжатом виде были обозначены все элементы, необходимые для обвинения: субъект высказывания, лицо, против которого оно направлено, и само преступное деяние. Значение статьи, таким образом, заключалось не только в признании устного обвинения, но и в упорядочении речевой формы, в которой оно должно было предъявляться.

Сходную картину можно наблюдать и в «Обычаях Орты» 1296 г. Здесь также специально оговаривалось, что при возбуждении дела не требовались ни письменная запись, ни иная юридическая формальность; было достаточно, чтобы обвинитель или доносчик произнёс установленную реплику: *«Я предъявляю такому-то уголовное обвинение в том, что он убил такого-то»*²². Насколько можно судить по тексту памятника, это был единственный случай прямой речи во всём своде, и относился он именно к моменту возбуждения уголовного обвинения. Уже одно это показывало, какое значение составители придавали начальному процессуальному акту. Если в «Обычаях Льеиды» формула ограничивалась указани-

²¹Costums de Lleida. [162]: «De accusationibus. Non fiunt hic accusationes cum aliqua sollempnitate vel scriptura, set sic fieri consuevit: “Ego talis conqueror de tali qui occidit talem”». P. 146.

²²Costums de Orta. 77: «Item, quod accusatores criminales non habeant fieri cum inscriptione vel alia juris sollempnitate, set sufficiat quod accusator vel denunciator dicat: “conqueror criminaliter de tali, qui occidit talem”». P. 623.

ем на самого обвиняемого и совершённое им деяние, то в «Обычаях Орты» внутрь реплики вводилось дополнительное уточнение — “*criminaliter*”. По-видимому, к концу XIII в. этого потребовало само развитие процессуальной техники: теперь важно было не только назвать лицо и преступление, но и прямо обозначить характер совершаемого действия, то есть указать, что речь шла именно об уголовном обвинении. Если в «Обычаях Льейды» уголовно-судебный смысл ещё задавался общим контекстом статьи, то в «Обычаях Орты» он уже переносился внутрь формулы.

В этом отношении «Обычаи Льейды» и «Обычаи Орты» обнаруживали общую черту: в обоих случаях прямая речь появлялась лишь в единственной строго локализованной процессуальной точке, а именно в момент возбуждения дела. Её функция состояла в том, чтобы дать образец высказывания, после которого жалоба обретала юридическую силу и могла повлечь за собой дальнейшее разбирательство. Перед нами в данном случае крайне лаконичная словесная модель, необходимая для того, чтобы процесс вообще начался.

«Обычаи Тортосы» демонстрируют несколько иную ситуацию: здесь прямая речь уже не ограничивалась единичной формулой, открывающей разбирательство, а была встроена в само содержание процессуального права. Несколько рубрик девятой книги этого кодекса были посвящены вопросам вызова в суд, объявления тяжбы и судебного разбирательства, и в этих рубриках составители нередко включали в текст образцы слов, которые должны были быть произнесены участниками процедуры. Судебное заседание, например, могло состояться лишь после фиксации жалобы вегером или сайоном в строго определённой форме: *«Вегер или сайон, как только будет объявлено о необходимости явиться в суд, должен сказать и назвать поимённо: “Такой-то человек обвиняет вас, в такой-то день [во второй редакции: в такой-то день и час] вам следует явиться в суд”. Если же он не назовёт имени истца, этот приказ не будет иметь силы, и ответчик не понесёт никакого наказания за то, в чём его обвинил истец»*²³. В отличие от «Обычаев Льейды» и «Обычаев Орты», где прямая речь лишь вводила обвинение в процесс, в «Обычаях Тортосы» она уже начинала регулировать и дальнейший ход судебного действия: вызов, явку, объявление тяжбы, фиксацию сторон.

²³Costums de Tortosa. 1.3.2: «Lo veguer o el sag, en qual que manament fassen de venir a cort, deu dir e nomenar: “aytal hom se clama de vós, siatz aytal dia (o aytal hora) a la cort”, e si no li nomena lo nom del clamant, no val aquel manament ne cau en pena neguna aquel a qui hom auràfeyt lo manament”». P. 20.

Более того, сама структура «Обычаев Тортосы» показывала, что составителей интересовал не просто факт произнесения реплики, но и точность её содержания. Значимым оказывалось только имя истца, а все остальные слова, в том числе каком порядке участников тяжбы, а также день и час явки характеризовались меньшей значимостью.

На этом фоне особенно показательна и рубрика “*De inquisitione*”²⁴, которая, напротив, была написана почти без использования прямой речи, хотя нормы розыскного процесса были непосредственно связаны с расспросом и устным выяснением обстоятельств дела. По-видимому, составители легче фиксировали в виде устойчивых словесных формул те элементы процесса, которые были связаны с обвинением, вызовом или обозначением позиции сторон. Напротив, розыскной процесс, в большей степени зависевший от обстоятельств конкретного дела, хуже поддавался такому описанию. Включение прямой речи в текст обычая зависело не просто от того, насколько важна была устная коммуникация, а от того, насколько данное действие могло быть сведено к повторяемой и юридически значимой формуле.

Таким образом, сопоставление этих памятников позволяет увидеть не только общую роль слова в судебной практике, но и различия в способах его фиксации. В «Обычаях Льеиды» прямая речь была сведена к краткой формуле возбуждения обвинения. В «Обычаях Орты» эта формула получила ещё и дополнительное процессуальное уточнение через *criminaliter*. В «Обычаях Тортосы», напротив, прямая речь использовалась значительно шире и служила уже не только для обозначения начала процесса, но и для описания ряда последовательных действий, от которых зависела юридическая действительность разбирательства. Поэтому составители «Обычаев Тортосы» зафиксировали целый набор речевых актов, встроенных в процессуальную процедуру. Именно это отличало её от более сжатых формулировок, представленных в сводах обычного права Льеиды и Орты.

²⁴Ibid. P. 610.

2.1.5 Формулы передачи имущества и распоряжения им по завещанию

Речевые формулы передачи имущества и распоряжения им по завещанию позволяют увидеть, каким образом в правовой практике Каталонии XII–XIII вв. юридическое действие связывалось с произнесением определённых слов. Более ранняя традиция уже предполагала, что распоряжение имуществом могло исходить из устного волеизъявления и лишь затем получать письменное оформление. Она исходила из того, что распоряжение имуществом могло совершаться не только письменно, но и устно, в присутствии свидетелей, а затем получать письменное или квазиписьменное подтверждение. Именно так эта модель была закреплена в 5-м титуле II книги «Вестготской правды»:

- 10-й закон допускал, что несовершеннолетние старше десяти лет в случае тяжёлой болезни или близкой смерти могли распорядиться своим имуществом *«по завещанию или иным образом»* как письменно, так и в присутствии свидетелей²⁵;
- в 11(13)-м законе того же титула прямо говорилось, что последняя воля умирающего могла быть выражена и устно, но тогда свидетели должны были в течение шести месяцев подтвердить под присягой перед судьёй то, что слышали от завещателя²⁶;
- закон 13(15), в свою очередь, требовал публикации письменного завещания в течение того же срока²⁷.

Тем самым устное распоряжение не противопоставлялось письму, а включалось в общий порядок последующего удостоверения и обнародования. Однако в ката-

²⁵LV. II.5.10: «Morientium extrema voluntas... sive tantummodo verbis coram probatione... promulgata: hec ordinationum quatuor genera omni perenniter valere subsistant... Illa vero voluntas defuncti... que verbis tantummodo coram probatione promulgata patuerit... tunc robur plenissimum obtinebit, si testes ipsi, qui hoc audierint... infra sex mensuum spatium... sua coram iudice iuratione confirment». P. 112–113.

²⁶LV. II.5.11(13): «In itinere pergens aut in expeditione publica moriens, si ingenuos secum non habeat, voluntatem suam propria manu conscribat. Quod si litteras nescierit aut pre langore scribere non potuerit, eandem voluntatem servis insinuet, quorum fidem episcopus adque iudex probare debebunt. Et si nullatenus antea fraudulentum fuisse patuerint, quod sub iuramenti taxatione protulerint, conscribatur, ut sacerdotis adque iudicis suscriptione firmetur; hac postmodum autoritate regia roboratum, firmum quod decreverit habeatur». P. 114.

²⁷LV. II.5.13 (15): «Omnes scripture, quarum et auctor et testis defunctus est, in quibus tamen suscriptio vel signum conditoris adque testium firmitas repperitur, dum in audientia prolata constiterint, ex aliis cartarum signis vel suscriptionibus contropentur, sufficiatque ad firmitatem vel veritatis huius indaginem agnoscendam trium aut quattuor scripturarum similis et evidens prolata suscriptio. Quod si talibus scripturis legum tempora obviaverint, pro certo decernitur, quia valere non poterunt». P. 115.

лонском материале особенно важно то, что в ряде случаев до нас дошло не только указание на сам акт распоряжения, но и словесные модели, посредством которых он должен был совершаться.

Особое место в этом ряду занимали «Барселонские обычаи», поскольку именно в них достаточно рано обозначились основные требования к словесной определённости распоряжения. Хотя текст, как правило, ещё не воспроизводил готовую реплику завещателя или дарителя, он уже исходил из того, что подобное действие должно быть выражено ясно и полно. Так, в 120 статье «Барселонских обычаев», посвящённой лишению наследства, устанавливалось: *«Если кто-либо захочет лишить наследства сына, дочь, внука или внучку, он должен сделать это поимённо, указать вину, по которой лишает их наследства, и назначить на их место другого наследника. При этом назначенный наследник должен доказать, что основание для лишения наследства действительно существует. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, лишение наследства считается недействительным и не имеет силы»*²⁸. Тем самым распоряжение считалось действительным лишь при условии, что лицо, основание и новый порядок наследования были обозначены явно.

О близкой установке свидетельствовала и норма, закреплённая в статье СЗ (148) «Барселонских обычаев», согласно которой, если в ходе тяжбы предъявлялось завещание или грамота, а другая сторона не могла опровергнуть её ни свидетелями, ни иными подписанными документами, судья должен был вынести решение по справедливости, и сохранить каждому его право²⁹. В обоих случаях письменный акт уже занимал важное место, однако, решающим оставалось то, насколько ясно в нём были выражены правовые притязания и воля распорядителя.

Каталонский актовый материал XII в. показывает, что распоряжение правом, отказ от него или уступка имущества далеко не всегда оформлялись через прямую речь в строгом смысле слова. Неоднократно мы встречались в грамотах с формулами типа *«окончательный отказ от притязаний и уступка права»*

²⁸Usatges de Barcelona. Us. 120(78): «SI QVIS FILIVM SVVM uel filiam seu nepotem suum siue neptem exheredare uoluerit, nominatim illum exheredet, et culpam per quam exheredet dicat, et alium in loco suo instituat, et causa exheredationis ab eo qui instituitur heres uera esse probetur. Si unum ex hiis defuerit, exheredare filium suum uel filiam, nepotem uel neptem nullo modo poterit; et si presumpserit, irritum erit et nil ualebit». P. 154.

²⁹Ibid. Us. C3(148): «Si quis testamentum uel cartam firmatam de aliqua contencione in placito ostenderit, de alia parte neque per testes neque per firmas scripturas conuincere potuerit, iudex dicat quod rectum ei uidetur, et seruet unicuique suum directum». P. 171.

(*diffinitio et evacuatio*), «мы окончательно отказываемся от притязаний и уступаем право» (*difinimus et evacuamus*) и «я окончательно отказываюсь от притязаний и полностью уступаю право» (*diffinio atque modis omnibus evacuio*). Такие сочетания повторяются в одном и том же правовом контексте, сохраняют устойчивое глагольное ядро и передают один и тот же тип действия — окончательный отказ от притязаний, их снятие и передачу права другой стороне. Даже тогда, когда грамота строится от первого лица, это ещё не означает, что перед нами запись реальной устной реплики: в большинстве случаев речь идёт о письменной формуле, с помощью которой документ оформляет уже признанное действие.

На это указывает и частотность подобных оборотов: в выборке из 873 грамот формулы типа *diffinitio et evacuatio* и *diffinio atque modis omnibus evacuio* встречаются нескольких сотен раз. Такая повторяемость позволяет видеть в них не случайные словесные решения отдельных писцов, а один из базовых приёмов при оформлении актов такого типа. В самом сборнике 2024 г. редакторы отдельно выделили акты окончательного отказа от притязаний, признания права другой стороны и прекращения спора как один из наиболее значимых типов документов XII в. и подчеркнули их особую роль в практике разрешения конфликтов³⁰.

Эту группу хорошо иллюстрирует грамота № 169 от 16 марта 1133 г. Бернат Адалберт де Навата и его сыновья Бернат и Арнау в ней признали, что всё принадлежавшее им в приходе Сан-Марк-де-Креспия по праву относилось к кафедральному собору Святой Марии города Жироны. После этого они формально отказались от своих притязаний и передали в руки епископа Жиронв Беренгера церковь Сан-Пере-де-Навата с десятинами, приношениями первых плодов, аллодами и другими пожертвованиями, половину сборов с Баскары, а также синодальную подать с церкви Сан-Эстеве-д’эн-Бас³¹. В центре такого акта стоял документально зафиксированный отказ. Сходным образом была составлена и грамота № 315 от 1 июля 1156 г., посвящённая уступке прав в пользу церкви: Оливарий отказался от прав на острова и от каких-либо требований к их жителям, закрепив

³⁰Justícia i resolució de conflictes... 2024. P. XIV.

³¹Ibid. № 169: «Prephata autem omnia ego predictus Bernardus cum filiis meis prenomatis Bernardo atque Arnallo diffinio Domino Deo et Sancte Marie ac modis omnibus derelinquo in manu dompni Berengarii, Gerundensis episcopi, successorumque suorum, non solum ea que supranominata sunt, sed etiam omnia illa que de canonicali honore Gerundensis ecclesie alicubi poterint repperiri, diffinio atque modis omnibus evacuio sicut ad utilitatem Gerundensis ecclesie persona aliqua sanius intelligere poterit. Quam diffinitionem sive evacuationem si quis infringere temptaverit, non valeat, sed duplam Deo et prephate Sancte Marie compositionem persolvat». P. 194.

это той же устойчивой формулой³². В грамоте 1156/1157 г. описана подобная ситуация, снабженная дополнительным пояснением: речь идёт о споре Беренгера де Англеса с Жиронской церковью по поводу церковных поборов и прав, связанных с церквями, входившими в его держание от Экстрании, его покойной жены. В этой грамоте сам Беренгер, оформляя отказ от притязаний, специально добавил, что *«такой же отказ и уступку ранее совершила и моя жена Экстрания, находясь при смерти, но в здравом уме, твёрдой памяти и при сохранный речи»*³³. В этих актах завершение спора закреплялось письменной формулой отказа от притязаний, при этом слова участников дословно не воспроизводились.

Переходный характер такого материала особенно хорошо виден в тех грамотах, где составитель подчеркнул способность лица говорить в момент совершения акта. В уже упомянутой грамоте 1156/1157 г. о отказе и уступке Экстрании важно именно указание на речь (лат.—*loquela*) наряду с памятью и разумом: тем самым наличие речи включается в число условий действительности её отказа³⁴.

Та же установка встречается и в грамоте № 556, согласно которой Пере Бернат де Ур, передавая своё тело для погребения и оставляя клиру кафедрального собора Святой Марии имущество в Аласе, специально заявил, что сделал это *«никем не принуждаемый, по собственной воле, при целой памяти и сохранный речи»*³⁵.

Наконец, в грамоте № 483 свидетели клялись, что они *«видели и слышали»* и присутствовали при том, как Бернат, тяжело больной и лежащий в доме архидиакона в Жироне, будучи ещё *«в твёрдой памяти и при сохранный речи»*, распорядился своей последней волей относительно замка Лорет³⁶. Здесь речь уже не воспроизводится в прямой форме, но сама возможность говорить становится частью завещания. Составитель посчитал необходимым подчеркнуть, что завещатель не

³²Ibid. № 315: «Ego sepe dictus Olivarius, castellanus de Olone, consilio et voluntate domini mei Arnalli de Olone et uxoris eius Beatricis et filiorum suorum Petri et Guillemi ac bono animo et spontanea voluntate, diffinio et evacuo Domino Deo et Beate Marie Stagnensi et Berengario, ipsius ecclesie priori». P. 359.

³³Ibid. № 327: «Hanc ipsam diffinitionem et evacuationem fecit dudum Extranea uxor mea in extremo mortis periculo posita, pleno tamen sensu, memoria ac loquela...». P. 374.

³⁴Ibid. № 327: «Hanc ipsam diffinitionem et evacuationem fecit dudum Extranea uxor mea in extremo mortis periculo posita, pleno tamen sensu, memoria ac loquela...». P. 374.

³⁵Ibid. № 556: «Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego Petrus Bernardus de Ur, nullo cogente set spontanea voluntate, memoria et loquela integra, propter remedium anime mee relinquo corpus meum orto Beate Marie et relinquo eius canonice, ob remissionem peccatorum meorum et parentum meorum, quicquid habeo in villa de Alas et in eius terminis et quicquid ibi aliquo titulo habere debeo». P. 677.

³⁶Ibid. № 483: «...dum adhuc esset in plena memoria ac loquela ordinavit suam extremam voluntatem de castro de Laureto, sicut superius scriptum est». P. 590.

только помнил и понимал, что делает, но и мог выразить свою волю словами. Формулы, содержащие указания на сохранность **памяти** (лат. — *memoria*), **здорового рассудка** (лат. — *sensus*) и **способности говорить** (лат. — *loquela*), характеризовали возможность лица осознанно и словесно выразить свою волю.

Тем заметнее немногочисленные случаи, когда составитель грамоты включал в текст не только итоговую формулу, но и сам момент её произнесения. Особенно интересна в этом отношении грамота № 522. Она касается спора между приором церкви свв. Иоанна и Руфа в Льежде и Бертраном де Бенифальетом о неуплате ценза в шесть кувшинов масла с держания, прежде принадлежавшего Беренгеру де Торрохе. После начала разбирательства Бертран пытался добиться для себя более выгодных условий держания, однако судьи поставили его перед выбором: либо уплатить ценз, либо отказаться от держания. Затем, «*посоветовавшись с друзьями, он вернулся в курию и громким голосом произнёс: “Я отказываюсь от всего этого держания и оставляю его”*»³⁷. Ещё важнее следующее обстоятельство: это действие «*слышали и видели*» судьи, приор, каноники и многие другие присутствующие. Здесь словесное действие и его восприятие образуют единое целое: важно не только то, что Бертран произнёс отказ, но и то, что это было публично услышано и увидено. Здесь грамота сохранила саму сцену отказа и коллективное свидетельство этого момента.

Таким образом, актовъый материал XII в. показывает два уровня фиксации распоряжения имуществом. В большинстве грамот словесное действие не выводится в виде прямой речи, а оформляется через устойчивую письменную формулу отказа или уступки. Формулы типа *окончательный отказ от притязаний и уступка права* (лат. — *diffinitio et evacuatio*) следует рассматривать как один из базовых элементов документальной практики XII в. Однако в отдельных случаях составитель сознательно отмечал сам момент произнесения слов, а также то, что они были услышаны и увидены присутствующими. Именно эти редкие случаи особенно важны для историко-антропологического анализа, поскольку позволяют увидеть, как между устным действием и письменной фиксацией распределялись роли: формула могла существовать как письменный шаблон, при этом в ряде

³⁷Ibid. № 522: «Quo audito Bertrandus habuit consilium cum amicis, quo habito reddierint ad curiam et alta voce dixit: “Totum honorem illorum finio et desemparo”. Prior hoc audiens egit gratias omni conventui curie. Hanc diffinitionem audierunt et viderunt supradicti iudices et prior Poncius, Dertusensis ecclesie, et Theobaldus et Guillelmus de Ylerda, canonici supradicte ecclesie, et Moroni Ianuensis et Guillelmus Adei et Iordanus Garidelli et Raimundus de la Granada et multi alii». P. 637.

ситуаций документ всё ещё считал необходимым указать на публичность и коллективное восприятие совершаемого акта.

Если вернуться в поле нормативных источников, стоит упомянуть о 145-й статье «Обычаев Льеиды», в которой специально оговаривалось, что наследники не назначались поимённо. Вместо этого в завещании назначались душеприказчики, к которым следовало обратиться в такой форме: *«прошу, чтобы они разделили всё моё имущество [таким образом.—А.К.], как будет показано ниже»*³⁸. Для данного контекста существенно, что текст приводил не просто указание на право распорядиться имуществом, а именно словесный образец поручения. Перед нами снова краткая формула, встроенная в завещание и рассчитанная на дальнейшее письменное развёртывание. Тем самым распоряжение имуществом приобретало двойной характер: оно ещё связывалось с произнесёнными словами завещателя, но сами эти слова уже тяготели к устойчивому формуляру.

Ещё яснее эта тенденция выступала в королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*). В 56-й статье, посвящённой составлению брачного договора, приводилась готовая модель распоряжения: *«Я, такой-то, даю тебе, такой-то моей жене, столько-то в качестве твоего брачного дара»*³⁹. Здесь особенно заметно, что словесная модель уже почти совпала с самим инструментом. Юридическое действие оформлялось через реплику от первого лица, но эта реплика была заранее приведена к устойчивому образцу. Если в «Обычаях Льеиды» ещё сохранялась относительно краткая форма поручения, то в привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*) перед нами был уже почти полный формуляр имущественного распоряжения, в котором говорящий и адресат были заданы заранее.

На этом фоне особое место занимали «Обычаи Тортосы», где подобные словесные модели уже не только предполагались, но и включались в нормативный текст как образец. В статье 5.6.21, посвящённой назначению опекуна детям, приводилась следующая формула: если кто-либо *«даст или установит опекуна своим детям и скажет следующим образом: “Даю моим детям такого-то человека опекуном”»*⁴⁰. Такое назначение признавалось действительным. Существенно не

³⁸Costums de Lleida. [145]: «Non instituuntur heredes nominatim per consuetudinem, set fiunt manumissores in testamento qui rogantur sic: “Precor ut dividant omnia bona mea sicut inferius apparebit”». P. 141.

³⁹Recognoverunt proceres. [LVI]: «Item, quando instrumentum dotarium fit in hec verba: “Ego, talis, dono tibi tali uxori mee, tantum pro dote tua et sponsalicio”». P. 601.

⁴⁰Costums de Tortosa. 5.6.21: «Si alcun hom dóna o establex tutor o curadora ssos fils e dirà enaxí: “do a mos fils aytal hom tutor o curador”, en aquest mot “mos fils”, enaxí bén y són enteses les files com los fils, e enaxí bén

только то, что в тексте воспроизводилась сама реплика, но и то, что она вводилась глаголом «говорить» (кат.— *dir*), то есть прямо связывалась с актом говорения. Сразу вслед за этим составители разъясняли смысл выражения «*мои дети*» (кат.— *mos fils*), включая в него не только уже рождённых детей, но и тех, кто мог появиться на свет после смерти отца. Следовательно, норма фиксировала не только образец высказывания, но и его обязательное юридическое толкование.

В следующей статье (5.6.22) дополнительно уточнялось, что выражение «мои дети» являлось наиболее широкой из возможных формулировок⁴¹, а потому при отсутствии специальных уточнений охватывало всех детей; тем самым сам выбор слов в подобных актах приобретал самостоятельное правовое значение.

По сходной модели строилась и статья 6.4.13 о назначении наследника с субституцией. Завещатель объявлял: «Я назначаю Жоана моим наследником, но если он не примет, или не сможет, или не захочет принять наследство, то есть скажет, что не хочет быть наследником, то пусть его заменит Бернат»⁴². Здесь норма вновь фиксировала не только сам результат распоряжения, но и его словесную форму. Особенно важно, что и возможный отказ наследника мыслился как действие, выражаемое через слова: отказ не просто предполагался, а связывался с произнесением определённой формулы. Тем самым текст воспроизводил уже не одно волеизъявление, а целую цепь речевых действий: назначение наследника, возможный отказ и последующую замену. В сравнении с более ранними каталонскими сводами именно «Обычаи Тортосы» наиболее полно сохраняли эту связь между юридическим действием и его словесным оформлением.

Таким образом, в каталонском обычном праве XII–XIII вв. можно проследить постепенное оформление речевых моделей распоряжения имуществом относительно тех, которые использовались в предшествующий период в соответствии с установлениями «Вестготской правды». В «Барселонских обычаях» требование словесной определённости ещё не переходило в образцовую реплику. В то же время, грамотах XII в. устойчивые формулы уже передавали отказ, уступку и дарение как совершаемое словом действие; в «Обычаях Льеиды» и в королевской приви-

és tutor o curador de les files com dels fils, com en aquesta paraula “mos fils” s’entén files e fils e els pòstums». P. 294.

⁴¹Ibid. 5.6.22: «Testador que establex tutor a son fil e no nomena el nom del fil, és entés que a totz los altres fils lo fa tutor e no tant solament aquels fils és entés que l’ establex tutor que a en son poder». P. 294.

⁴²Ibid. 6.4.13: «Si testador establex alcun hereu, pot fer substitut a aquel en aquesta forma: « “Johan hereu meu; e si no pren la heretat o no la pot pendre o no la vol pendre, so és que diga que no vol ésser hereu, substituex-li Bernat”». P. 310.

легии «Знатные мужи Барселоны признали...» такие формулы всё заметнее приближались к готовому шаблону для завещания, уступки имущества или брачного договора. В «Обычаях Тортосы» образцовая реплика была прямо включена в норму и становилась частью её содержания. В результате словесная формула выступала здесь не внешним сопровождением правового акта, а одной из форм его выражения.

2.1.6 Соотношение устной формулы и письменного удостоверения

Если в предшествующем подпараграфе в центре внимания находились словесные модели передачи имущества и распоряжения им по завещанию, то здесь важнее проследить, каким образом подобные действия приобретали юридическую силу в случае спора.

Показателен и документ №328 от 2 апреля 1156/1157 г., связанный со спором о замке Гаварра. В нём вице-граф Жерал де Кабрера заявлял, что «*видел, слышал и узнал*», что его дед некогда подарил этот замок церкви «*по дарственной грамоте*» и затем вновь оставил его той же церкви в своём завещании⁴³. Здесь особенно важно сочетание нескольких уровней подтверждения: память о прежнем действии, ссылка на письменный дарственный акт и повторное завещательное распоряжение. Перед нами уже целая цепь удостоверений, где устное знание и документ взаимодействовали в системе доказательств.

Ещё яснее переход к доказательному использованию документа виден грамоте 1186 г. о споре вокруг замка Иварс. Беатриса де Монтросс представила завещание своего мужа Пере де Павии, в котором было записано, что замок оставлялся их малолетнему сыну. Однако одной только записи оказалось недостаточно: затем сам Пере де Павия-младший, допрошенный судьями, заявил, что, согласно 88-й статье «Барселонских обычаев», он «*видел и слышал*», как его мать совершила дарение и передачу замка⁴⁴. В этом случае документ не отменял необходимости

⁴³Justícia i resolució de conflictes... №328: «Propterea veni ad Sedem, vidi, audiavi et cognovi quod Gerallus Poncii, meus avus, donavit Deo et Sancte Marie Sedis eiusque canonice prenomiatum castrum per scripturam donacionis et postea illud eidem ecclesie in testamento suo dimisit». P. 375.

⁴⁴Ibid. №328: «Beatrix vero de Montross produxit sacramentale testamenti viri sui Petri de Pavia, in quo continebatur quod ipse reliquerat castrum de Ivarz iam dicto pupillo, Beatrix, uxore sua, assenciente et subscribente in sacramentali. Hostendebat quoque Petrum de Pavia filium suum indicem. Qui interrogatus a iudicibus protestatus

устного подтверждения. Напротив, право на имущество укреплялось соединением двух элементов — завещательного текста и свидетельства о том, что соответствующее действие действительно было совершено. Иначе говоря, письменная фиксация и устное подтверждение здесь дополняли друг друга.

Если сопоставить эти случаи, становится заметно, что грамота XII в. всё чаще выполняла двойную функцию. С одной стороны, она закрепляла сам акт распоряжения, отказа или передачи имущества. С другой — функционировала как самостоятельное средство подтверждения этого действия в потенциальном споре. Именно поэтому составители документов придавали значение не только содержанию распоряжения, но и тому, каким образом оно было оформлено: кто его совершал, на какие прежние документы можно было сослаться, кто мог подтвердить совершённое действие и в каком виде оно могло быть предъявлено в суде.

Похожее перераспределение функций видно и в более поздних текстах. В «Кутюмах Перпиньяна» статья LXII устанавливала, *«что истец не обязан подробно излагать основание иска или требования, если он требует уплаты денежной суммы на основании публичного документа, составленного в писцовой конторе Перпиньяна»*⁴⁵. Здесь документ в известной мере уже заменял развёрнутое словесное изложение: он сам по себе служил достаточным основанием для дальнейшего движения дела. Тем самым письменный инструмент брал на себя часть той функции, которая в более раннем материале ещё принадлежала устному заявлению.

На этом фоне материал «Обычаев Тортосы» позволяет увидеть момент перехода особенно ясно. В статье 6.4.26 прямо оговаривалось, что завещание не может считаться законным, если существует только в устной форме. Для того чтобы грамота с завещанием обладала силой, она должна была быть записана, а если завещатель не умел писать, следовало обратиться к городскому писцу; далее требовались подписи свидетелей и самого завещателя. При этом текст приводил стандартную латинскую формулу свидетельской подписи: *«Я такой-то по просьбе такого-то подписываюсь свидетелем и подпись свою ставлю»*⁴⁶.

est se indicare secundum usaticum se vidisse et audisse quod mater sua fecit donacionem iam dicto filio de castro Ivarz». P. 839, 1249.

⁴⁵Costums de Perpignan. [LXII]: «...ut nemo agens teneatur in tota causa exprimere causam seu petitionis, dum tamen eam de peccunia sibi solvenda faciat cum instrumento publico facto in scribania Perpinyani». P. 584–585.

⁴⁶Costums de Tortosa. 6.4.26: «Et con testament o darrera voluntat és feit, Axí con desús és dit, la subscription dels testimonis deu dir enaxí: “ego talis rogatus a tali mesubscribo pro teste et signum meum appono”». P. 314.

Наиболее полно это соотношение было сформулировано в королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...». В XXV статье специально оговаривалось, что нотариус мог составить завещание, находясь наедине с завещателем; после этого он должен был вызвать свидетелей и объявить при них, что составил завещание данного лица, и такой документ считался действительным, как если бы свидетели сами «слышали» завещание⁴⁷. В следующей статье дополнительно уточнялось, что завещание, при котором присутствовали два или три свидетеля, сохраняло силу и не могло быть оспорено по их числу⁴⁸. Наконец, в главе XLVIII *De testamento sacramentali* действительной признавалась последняя воля, совершённая «в письменном или неписанном виде», если свидетели затем приносили присягу, что они «видели и слышали», как завещание было написано или сказано⁴⁹. Тем самым устное волеизъявление сохранялось, но его действительность всё теснее связывалась с записью, свидетельством и нотариальным подтверждением.

Таким образом, каталонский материал XII–XIII вв. показывал не вытеснение устного волеизъявления письменным документом, а изменение самой социальной формы правового действия. Слова по-прежнему сохраняли значение при распоряжении имуществом, назначении наследника и отказе от права, однако их сила всё чаще зависела от того, были ли они записаны, подтверждены свидетелями и могли ли быть предъявлены в суде. Иначе говоря, речь шла не об исчезновении устной практики, а о включении её в более сложную процедуру удостоверения.

Для антропологического подхода важно, что менялся не только юридический статус акта, но и круг участников, обеспечивавших его действительность. Если раньше решающее значение имел сам момент произнесения слов, то теперь

⁴⁷Recognoverunt proceres. [XXV]: «Item, quod notarius potest facere testamentum ipso solo existente cum testatore, et quod, ipso facto sive notato in papiro, vocet testes coram quibus dicat se fecisse testamentum ipsius testatoris, et quod valet ac si audivissent testamentum ipsi testes». P. 595.

⁴⁸Ibid. [XXVI]: «Item, quod testamentum in quo sunt duo vel tres testes adhibiti, valet et non informatur ratione testium». P. 595.

⁴⁹Ibid. [XLVIII]: «Item, est consuetudo quod si aliquis fecerit testamentum presentibus testibus, in terra vel in mare ubicumque sit, in scriptis vel sine scriptis, seu suam voluntatem etiam aliquo notario non presente in ipsa voluntate, verbotenus dicta vel scripta quod valeat ipsa ultima voluntas sive testamentum, dum testes qui interfuerint ipsi ultime voluntati vel testamento infra sex menses ex quo fuerint in Barchinona iurent in ecclesia sancti Iusti, super altare sancti Felicis martiris, presente notario qui talia testamenta conficit et aliis personis, quod ipse testes ita viderunt et audiverunt scribi seu dici, sicut in illa scriptura continetur sive ultima voluntate verbotenus ab ipso testatore dicta, et quod tale testamentum vocatur sacramentale». P. 599.

всё большую роль начинали играть писец, нотариус, свидетели, судья и сама ситуация публичного подтверждения. Право тем самым связывалось уже не только с волей распорядителя, но и с признанием со стороны особых свидетелей, а не любых (как ранее) свидетелей

В этом смысле документ скорее служил дополнительным подтверждением устного действия, а закреплял его, ограничивал возможные споры о его содержании и делал пригодным для повторного использования в суде. Поэтому соотношение устной формулы и письменного удостоверения в каталонском праве XII–XIII вв. следует понимать как переход от разового словесного акта к процедуре его фиксации и признания.

2.1.7 Глаголы речи и стилистическая организация прямой речи в правовом тексте

Сопоставление разных типов источников показывает, что выбор глаголов речи в каталонском правовом письме XII–XIII вв. зависел не только от языка памятника, но и от того, какое именно процессуальное действие требовалось зафиксировать. В актовом материале XII в. речь, как правило, не разворачивалась в виде полноценного диалога, а сводилась к нескольким опорным глаголам, обозначающим позиции сторон и переход от спора к его разрешению. В одних случаях использовались нейтральные формы «говорили» (лат. — *dicebant*) и «отвечали» (лат. — *respondebant*), которые позволяли кратко передать столкновение притязаний, не воспроизводя высказывания целиком. В других употребляли формулы отказа и уступки, оформленные в первом лице, но уже настолько устойчивые, что их следует рассматривать как элементы письменного формуляра.

В «Обычаях Льебды» речевая организация текста была более сжатой. Показательна форма «жалуюсь» (лат. — *conqueror*), которая обозначал формальный акт предъявления обвинения. Вокруг этого краткого высказывания, после которого сразу излагались процессуальные последствия, строилась логика данной нормы обычного права. При этом в «Обычаях Льебды» мы не находим развернутой сценической модели судебного общения, но уже выделяли юридически достаточный словесный минимум обвинения.

В «Кутюмах Перпиньяна» глагол «излагать» (лат. — *exprimere*) уже маркировал необязательное процессуальное действие, от которого можно отказаться или воздержаться при наличии надёжного письменного инструмента⁵⁰. Следовательно, по сравнению с «Обычаями Льебды» в данном случае сфера применения устного заявления сокращалась, тяготее к письменной форме претензии.

В «Обычаях Тарреги» глагольная система отражала другой аспект правовой квалификации. В 1-й статье решающим представлялось разграничение между гражданским и уголовным порядком предъявления претензии: в гражданском деле ответчику даётся отсрочка для представления поручительства, тогда как в уголовном — при очевидности преступления — обеспечение доказательствами требуется немедленно⁵¹. Форма «*обрашается с жалобой*» (лат. — *conqueritur*) сохраняла значение процессуального заявления, содержание которого зависело от квалификации тяжбы как гражданской или уголовной. Связанный с действиями, включавшими прямую речь, глагол в данном случае встраивался в более сложную систему процессуальных различий.

Зачастую прямая речь могла вводиться глаголами или глагольными конструкциями, которые во многом могут влиять на восприятие такой вставки «читателем» и отражать интенцию составителя кодекса. Из 99 случаев употребления прямой речи в обеих версиях «Обычаев Тортосы» в 86 (64 случая в первой версии «Обычаев Тортосы» и 22 случая — во второй версии) случаях мы столкнулись с наиболее распространённым глаголом речи “*dir*” в разных его формах. Этот глагол наиболее универсален, поскольку может в различных ситуациях вводить как слова должностного лица, так и непосредственно участников тяжбы. Например, в обычае 2.18.2 мы встречаем следующий пассаж: «... *Ответчик может сказать следующее и поступить так, как захочет: “не хочу ничего доказывать..., хочу очиститься посредством клятвы”*»⁵².

В других случаях глаголом «сказать» (кат. — *dir*) вводилась речь судей или должностных лиц: «*Упомянутые судьи должны сказать вегеру...*»⁵³. В то же время в «Обычаях Тортосы» присутствует ряд других глаголов, которые могут вво-

⁵⁰Costums de Perpignan. [LXII]: «Item, statuimus ut nemo agens teneatur in tota causa **exprimere** causam seu petitionis...». P. 584.

⁵¹Consuetudines ville Tarege... [1]: «Quod si conqueritur aliquis de aliquo, civiliter, reus dilacionem unius diei habeat petendi fiduciam. In cririnali autem causes, statim assecuret reus si crimen notorium fuerit et manifestum». P. 436.

⁵²Costums de Tortosa. 2.18.2: «...lo demanador pot dir e fa si's vol: “no y vul ren provar, vàgia enant, e escondesca-m'o ab sacrament”...». P. 127.

⁵³Ibid. 1.3.14: «...os ditz jutges deven dir al veger enaxí...». P. 31.

дить прямую речь обеих сторон процесса и городских официалов, это глаголы общего значения «*отвечать*» (лат. — *respondere*), «*спрашивать, задавать вопросы*» (кат. — *demanare*).

Обращает на себя внимание использование глаголов, передающих прямую речь в описании процессуальных действий на судебном заседании. С одной стороны, использование общеупотребительной лексики могло быть попыткой упрощения сложной структуры правового текста. Это объяснение представляется довольно логичным, поскольку нормативный текст включал множество синтаксически сложных и насыщенных профессиональной лексикой предложений. С другой стороны, упрощение как практика работы с текстом было не очень распространено, особенно по отношению к текстам нормативного характера. Кроме того, в иных текстах нормативного характера, созданных с опорой на тексты «Барселонских обычаев» или «Фуэро Валенсии»⁵⁴, такое обильное использование прямой речи не является распространённым и применяется в основном по отношению к нормам, регулирующим принесение судебной клятвы.

В королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» организация речевого действия выглядит иначе. Здесь прямая речь встречается реже, зато особенно заметной становится связка глаголов восприятия и фиксации: свидетели должны подтвердить, что они «видели и слышали», как завещание было написано или сказано. В главе о составлении завещания действительной признаётся последняя воля, совершённая письменно или устно, если свидетели затем приносят присягу, что они «*видели и слышали то, как оно было произнесено*»⁵⁵. В таком контексте глагол “*dicere*” уже не вводит реплику участника напрямую, а включается в формулу последующего подтверждения. Для языка памятника важно не столько воспроизвести слова завещателя, сколько обозначить, что эти слова были услышаны, а значит, могут быть удостоверены. Тем самым речевой акт здесь предстает не как образцовая формула, а как объект памяти, свидетельства и нотариального подтверждения.

Наконец, в «Обычаях Орты» и «Обычаях Миравета» наблюдалось дальнейшее уплотнение процессуального языка. В первом из упомянутых кодексов

⁵⁴Cerdá Ruiz-Funes J. La “Inquisitio” en los Furs de Valencia y en el “Llibre de las costums” de Tortosa // Anuario de Historia del Derecho Español. 1980. P. 563–586.

⁵⁵Recognoverunt proceres. [XLVIII]: «...quod ipse testes ita viderunt et audiverunt scribi seu dici, sicut in illa scriptura continetur sive ultima voluntate verbotenus ab ipso testatore dicta, et quod tale testamentum vocatur sacramentale». P. 599.

в статье об уголовном обвинении специально оговаривается, что при возбуждении дела не требуются письменная запись и иная юридическая формальность; достаточно, чтобы обвинитель или доносчик сказал установленную формулу. В «Обычаях Миравета», напротив, акцент переносится на глагол «называть» (лат. — *nominare*)⁵⁶. Здесь закон уже не воспроизводит собственно реплику, а предписывает минимальный набор элементов, которые должны быть словесно обозначены. В результате и эти записи обычного права из демонстрируют более сжатую модель, чем та, что запечатлена в «Обычаях Тортосы». Прямая речь либо сохраняется в единственной формуле, либо вовсе уступает место указанию на то, что именно должно быть названо.

В целом это сопоставление позволяет увидеть, что глаголы речи в каталонских правовых текстах выполняли не столько стилистическую, сколько структурную функцию. В грамотах они обозначали поворотные моменты спора и публичность действия; в «Обычаях» Льеиды и Орты — минимальную и юридически достаточную форму обвинения; в «Кутюмах Перпиньяна» — границу между тем, что ещё требуется выразить словами, и тем, что уже подтверждается документом; в «Обычаях Тарреги» — процессуальную квалификацию жалобы; в «Обычаях Тортосы» — нормативную организацию целых речевых сцен. В то же время в королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*) — последующее удостоверение сказанного и написанного. В «Обычаях Миравета» — обязанность назвать стороны, предмет и основание спора. Поэтому преобладание нейтральных глаголов типа *dir*, *dicere*, *respondere*, *conqueror* или *nominare* следует объяснять не упрощением текста со стороны составителей и не ограниченными познаниями латинского языка, а стремлением придать речевому действию процессуальную определённую и встроить его в устойчивую юридическую форму.

Выводы к параграфу §2.1.

Рассмотрев ряд случаев применения прямой речи, встречающихся в сборниках каталонского обычного права, подведём итоги. Во-первых, несмотря на довольно большое число статей с элементами прямой речи (значительно большее, чем, например в «Барселонских обычаях»): казуальные диалоги в рамках процессуальных действий, частое использование глаголов речи, большинство из приведённых «устных» элементов имеют прескриптивный характер, отражают стан-

⁵⁶Constitutiones Baiule Mirabeti. 77: «Item si aliquis querelam preposuerit de illo, debet personam **nominare** de qua conqueritur et rem quam petit et qua ratione ». P. 21.

дартные, регламентированные правилами фразы и действия участников определённых правовых событий, будь то заседание суда или передача имущества.

Во-вторых, подавляющее большинство таких потенциально «устных» элементов записаны на латинском языке. В старокаталанских вариантах они даны лишь в «Обычаях Тортосы», такие вставки с прямой речью действительно могли произноситься в определённых ситуациях, но в то же время большинство из них подвергались предварительной обработке и латинизации со стороны писца или нотариуса.

Что касается случаев, когда легисты обращались к использованию прямой речи в качестве средства передачи тех или иных правовых норм, они представлены по большей части нормами гражданского судопроизводства и гораздо реже касаются судебных процедур и дознания по уголовным делам. Таким образом, использование прямой речи в тексте «Обычаев Тортосы» можно считать свидетельством устной коммуникации лишь частично с учётом степени формализации при включении в текст законодательного памятника. Прямая речь включается легистами в запись обычного права через формульные цитаты и диалогические реплики сторон, призывы судебных чиновников и т.д., которые являются литературно обработанными и даже стилизованными образцами речевых актов. Эти включения одновременно решают несколько задач: фиксируют перформативные высказывания, от которых зависела юридическая действительность; нормируют «правильные слова» для практикующих судей, обвинителей, нотариусов и др.; придают тексту авторитет посредством «голоса» власти и общины; усиливают дидактическую и мнемоническую выразительность кодекса. Материал «Обычаев Тортосы» показывает концентрацию прямой речи в пограничных моментах процесса (вызов и явка, признание и отказ, принесение присяги, оглашение приговора) и в казусах, где она моделирует переговорную динамику и иерархию ролей, превращая устные практики в нормализованное предписание. Следовательно, как в записях муниципальных обычаев, так и в актовом материале прямая речь предстает и как свидетельство живой судебной-устной культуры, и как сознательный литературно-юридический прием текстуализации.

2.2 Иноязычные элементы в латиноязычных сводах местного обычного права и актовом материале

В настоящем параграфе основным источником анализа выступает латинский текст «Барселонских обычаев» как наиболее цельный и внутренне связанный памятник каталонской правовой культуры, позволяющий проследить способы включения иноязычных элементов в нормативный текст, их функции, степень морфологической и графической адаптации, а также случаи социальной маркировки разговорного словоупотребления. Именно данный свод даёт возможность рассматривать подобные явления не как изолированные лексические факты, а как часть более широкой языковой стратегии составителя, работавшего на стыке латинской письменной традиции и живого романского словоупотребления.

По этой причине материал «Барселонских обычаев» в данном разделе рассматривается как основной, но не как единственный. Для проверки типичности выявленных явлений, уточнения семантики отдельных терминов и определения степени их распространённости в юридической письменности привлекаются также другие латинские своды обычного права и, в необходимых случаях, актовый материал XII в. При этом такое сопоставление не предполагает механического уравнивания источников различных жанров: если своды обычного права отражают сознательную редакторскую обработку и позволяют судить о принципах юридической фиксации иноязычной лексики, то грамоты и иные документы дают возможность проверить, в какой мере соответствующие термины и модели их включения были укоренены в повседневной правовой практике. Тем самым анализ строится по концентрической модели: «Барселонские обычаи» составляют исследовательское ядро, тогда как остальные источники служат сравнительным и верификационным фоном.

Поскольку «Барселонские обычаи» дают возможность наблюдать не только сами иноязычные элементы, но и способы их юридико-текстовой обработки, отправной точкой анализа должно стать рассмотрение механизмов их введения в латинский текст. Такой подход позволяет прежде всего выявить, в каких случаях составитель прямо маркирует нелатинское слово как принадлежащее сфере разговорного употребления, а в каких — включает его в правовой контекст без специального пояснения, ограничиваясь его графической, морфологической или синтаксической адаптацией. Именно поэтому первый аспект, требующий специ-

ального рассмотрения, связан со способами введения иноязычных элементов в латинский правовой текст.

2.2.1 Способы введения иноязычных элементов в латинский правовой текст

В латинском тексте «Барселонских обычаев» локально маркированные языковые элементы вводятся в правовой текст не случайно, а по вполне различным моделям. Наиболее явной из них является специальная пояснительная формула, когда составитель не просто употребляет нужное слово, но и заранее маркирует его как принадлежащее иной речевой сфере, подробнее таких формул мы коснёмся в §2.2.2. Так, в 93 статье «Барселонских обычаев» говорится: «...*при помощи осадных орудий, которые крестьяне называют фунибула, госка и гатта*»⁵⁷. Уже сама конструкция “*quod ... dicunt*” показывает, что составитель осознаёт особый статус этих слов: они не растворены в латинской ткани текста, а введены в неё с оговоркой, как обозначения, существующие вне книжной нормы. При этом внутри той же фразы заметна разная степень формальной адаптации: *funibula* уже оформлено по латинской морфологической модели, тогда как *gosza* и *gatta* сохраняют более непосредственную связь с местным словоупотреблением.

Та же техника фиксируется и в тексте 117-й статьи: «*Если же крестьянин найдёт золото или серебро, то есть то, что в просторечии называется бонас (кат. bonas)...*»⁵⁸. И здесь составитель, предварительно маркируя местный термин как внешний по отношению к языку правовой фиксации элемент, включает его в текст нормы.

В то же время «Барселонские обычаи» знают и другую модель — непосредственное включение местного слова в латинскую синтаксическую конструкцию без специальной пояснительной рамки. Особенно отчётливо это видно в статьях об оскорблениях. Так, в одной из них читаем: «*если кто-либо станет попрекать крещёного иудея или сарацина их прежним законом или назовёт их вероотступником (кат. tressalidz) либо ренегатом...*»⁵⁹. Здесь слова «перебежчики» (кат. — *tressalidz*) и «вероотступники» (кат. — *renegats*) были включены непосредственно

⁵⁷Usatges de Barcelona. Us. 70(75): «...cum ingeniis, quod rustici dicunt funibula, gosza et gatta ...». P. 112.

⁵⁸Ibid. Us. 94(117): «Rusticus vero si inuenerit aurum vel argentum, quod vulgo dicitur bonas...». P. 130.

⁵⁹Ibid. Us. 70(75): «Si quis Iudeo vel sarraceno baptizatis retraxerit illorum legem vel appellauerit eos tressalidz vel renegats...». P. 108.

в латинскую фразу без формулы «называется» (лат. — *dicitur*). Правовой текст не поясняет их, исходя из их понятности и значимости для адресата; это позволяет предположить, что для составителя было важно зафиксировать оскорбительное обозначение именно в той форме, в какой оно функционировало в живой речевой практике. Тем самым перед нами уже не прокомментированная «цитата» из живой речи, а прямое встраивание местных лексем в нормативную формулу.

Тот же приём обнаруживается и в 90 статье, где среди наказуемых словесных оскорблений фигурирует формула «*назовёт кого-либо рогоносцем*»⁶⁰. В этом случае составитель вовсе не считает нужным подготовить читателя к появлению такого слова: оно включено в текст так, как если бы само по себе уже обладало достаточной юридической определённой. Именно подобные случаи особенно показательны для анализа: латинский правовой текст принимает местную словоформу почти в готовом виде, не снимая с неё её нелатинского облика, но и не вынося её за пределы нормы.

К той же модели следует отнести и употребление термина *exovar* (старокат. — «приданое»). Он входит в латинский текст «Барселонских обычаев» без замещения классическим *dos*. Особое значение в данном случае имеет сам характер заимствования и показательный выбор составителя: вместо традиционного латинского обозначения сохраняется местный правовой термин. Тем самым локальная форма получает в латинском тексте терминологически значимый статус, а не выступает случайным вкраплением. Такое решение свидетельствует о том, что составитель ориентировался на книжную норму в сочетании с реальной юридической практикой, где соответствующее обозначение, по-видимому, уже успело укорениться.

Каталаноязычные включения присутствуют и в королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...», например, в 58-статье: «*Также, каждый вправе соорудить “пристройку”⁶¹ вдоль или поперёк к соседской стене, если она не мешает окнам соседа, которые находятся там уже тридцать лет или [наличие которых.—А.К.] подтверждено документом*»⁶². В данном случае

⁶⁰Ibid.: «... uel appellauerit aliquem cuguz...». P. 108.

⁶¹**Атанс** (кат. *atanç*, *atans*) – пристройка к стене. (См. *ATANÇ*, [*ATANS*]. // *Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain*. URL: <https://www.iec.cat/faraudo/results.asp> (поиск по слову: *atanç*; дата обращения: 14.04.2026).

⁶²*Recognoverunt proceres. [LVIII]: «Item, quod quilibet potest habere “atans per larc e per traves” in pariete vicino, sine impedimento lucernarum vicini que erunt ibi per triginta annos, vel quod habeat ipsas lucernas cum instrumento»*. P. 601.

мы, очевидно, имеем дело с обозначением местной хозяйственной реалии, название которой составители кодекса стремились привести в оригинальном виде. Этот термин в таком же виде встречается в 64-й статье «О пристройках к городским стенам Барселоны»: «*Также постановлено, что никто не вправе возводить пристройки (кат. *atans*) к городской стене Барселоны, иначе как посредством “бурсеги” (кат. *bursega*)*⁶³ и лишь при согласии того, кому принадлежит эта стена»⁶⁴. В данном случае специальными маркировками данные хозяйственные термины не выделялись, они адаптировались и органично включались в латинский текст.

В «Барселонских обычаях» составитель чаще останавливался на слове, как бы выводил его на поверхность текста и маркировал его как принадлежащее иной речевой среде. В других кодексах и особенно в грамотах XII в. та же по типу лексика уже не требовала подобного комментария. Следовательно, можно говорить не об одном, а как минимум о двух базовых способах введения локально маркированного элемента в латинский правовой текст: во-первых, через метаязыковую формулу, во-вторых, через прямое немаркированное включение в саму норму или в деловую запись.

Таким образом, правовая культура Каталонии XII–XIII вв. демонстрирует по меньшей мере две устойчивые техники обращения с нелатинским или локально окрашенным словом. В одних случаях составитель специально оговаривает, что перед ним обозначение, принадлежащее иной речевой практике, в других — вводит такую единицу непосредственно, как уже привычный термин нормы или акта. Именно это сочетание особенно важно для дальнейшего анализа: оно показывает, что латинский юридический текст не был замкнутой и однородной системой, а постоянно взаимодействовал с живым локальным узусом, то принимая внутрь собственных формул почти без остатка.

⁶³**Бурсега** (кат. *bursega*, *bursegnus*) – строительный термин, значение которого не до конца изучено. Вероятно, означает особый вид стены или кладки. Ср.: BURCEGNUS // *Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis*. URL: <https://ducange.enc.sorbonne.fr/BURCEGNUS> (дата обращения: 14.04.2026); *bursega* // *Diccionari català-valencià-balear*. URL: <https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=bursega> (дата обращения: 14.04.2026).

⁶⁴*Recognoverunt proceres. [LXIV]: «Item, quod nemo habeat “atans” in muro civitatis Barchinone, nisi cum pari ete bursega, nisi faciat cum voluntate eius cuius est murus». P. 602.*

2.2.2 Социальная маркировка терминов вернакуляра в латинском тексте

Особый интерес представляет не только сам факт включения вернакулярных элементов в латинский правовой текст, но и сам способ их введения. В ряде случаев составитель прямо указывал на ту социальную среду, в которой употреблялся тот или иной вернакулярный элемент, либо, напротив, обозначал его как общеупотребительное наименование. Тем самым лексика, используемая крестьянами или горожанами, получила в тексте дополнительную характеристику: она была напрямую связана с определённым кругом носителей или с живой практикой повседневного употребления. Такая маркировка особенно важна для историка, поскольку позволяет увидеть, каким образом автор правового памятника осмыслял соотношение книжного языка права и локальной речевой среды, а также какие социальные различия он считал значимыми при фиксации нормы.

Особенно наглядно такая маркировка проявляется в статье 94 (113) «Барселонских обычаев», где вернакулярный термин вводится как распространённое в устной речи обозначение: «...Если же крестьянин найдёт золото или серебро, которые в народе называют *бонас*»⁶⁵. Слово «крестьянин» (*rusticus*) обозначает социальный статус участника, а формула «в народе называют» (*vulgo vocatur*) характеризует употребление слова «бонас» (*bonas*)⁶⁶. Вероятно, составитель воспринимал его как принятое в обиходной речи локальное наименование, требовавшее пояснения в латинском тексте. При этом статья не даёт оснований связывать термин исключительно с речью крестьян: маркировка здесь имеет прежде всего узуальный характер.

Этот выбор показывает, что языковое сознание составителя было чувствительно к внутренней неоднородности самой разговорной среды. В одном случае он связывает слово с крестьянским словоупотреблением в более узком смысле, в другом — с более широким «народным» обиходом. Напротив, сам текст позволяет увидеть внутри неё определённую стратификацию. Это особенно существенно для истории правовой культуры, поскольку показывает, что составитель осмыслял языковую вариативность не только как языковую, но и как социальную проблему.

⁶⁵Usatges de Barcelona. Us. 90 (117): «Rusticus vero si inuenerit aurum vel argentum, quod vulgo dicitur bonas...». P. 130.

⁶⁶**Бонас** (лат. bonas)— локальное «народное» обозначение клада Ср.: BONAS // Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis. URL: <https://ducange.enc.sorbonne.fr/BONAS> (дата обращения: 14.04.2026).

Рассмотренная выше модель введения терминов на местном наречии в текст на латинском языке с указанием на социальную принадлежность носителей или в обобщённой форме не является уникальной для «Барселонских обычаев». В сборнике грамот «Правосудие и урегулирование конфликтов в Средневековой Каталонии» за XII в. она встречается, как минимум, 8 раз. Так, в грамоте №19 упомянута «церковь блаженного Мартина, которая в народе называется Баамоль»⁶⁷. В следующей грамоте с латинизированным названием этой же церкви — «Бавамоль»⁶⁸ снова появляется аналогичная формула: «и на Петра Романс церковь Святого Стефана, которую в народе называют Петрабруна»⁶⁹. В этих примерах упоминание о народном наречии выступает как средство точной локализации агиотопонимов⁷⁰, важных для разрешения конкретной тяжбы.

В дальнейшем функция таких конструкций существенно расширилась. В грамоте №211 формула уже относится не к агиотопониму, а к антропонимам: «...со своими сыновьями Гильельмом и Пётром, которых называют Блигариями»⁷¹. Здесь вернакулярная номинация служит дополнительным социальным и семейным идентификатором для конкретных лиц.

В грамоте №235 составитель ввёл в латинский текст имена нарицательные на местном наречии, специально помечая их как употребляемые в народе: «...берега и батедós⁷², как их называют в народе...»⁷³. Таким образом, формула применялась гораздо шире, чем просто ономастический маркер.

⁶⁷Justícia i resolució de conflictes... 2024. № 19: «...ecclesia Beati Martini, **quod vulgo dicitur Baamol**». P. 24.

⁶⁸Ibid. № 20: «...et aecclesiam Sancti Martini in valle Stacionense, **quem dicitur Bavamolle**...». P. 25.

⁶⁹Ibid. № 20: «...et in Petra Romans, **que vulgo dicitur Petrabrúna**, aecclesiam Sancti Stephani». P. 25.

⁷⁰**Агиотопоним** — топоним, образованный от имени святого, например, название церкви, часовни или монастыря. См.: Агиотопоним // Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1988. С. 136.

⁷¹Justícia i resolució de conflictes... 2024. № 19: «...cum filiis meis Guilielmo et Petro, **qui dicuntur Bligarii**...». P. 242.

⁷²**Батедós** (кат. batedós) — народное обозначение сукновальных мельниц (валялен); ср. batedor / batador // Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <https://www.iec.cat/faraudo/results.asp?ActualPage=1&Id=3776688&Word=Llarg%2C+%5Blarch%5D&optCriteria=1&optSearchType=2&search=balena> (дата обращения: 14.04.2026); molí draper // Gran Enciclopèdia Catalana. URL: <https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/moli-draper> (дата обращения: 14.04.2026); batan // Gran Enciclopèdia Catalana. URL: <https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/batan-0> (дата обращения: 14.04.2026).

⁷³Justícia i resolució de conflictes... 2024. № 235: «...las riberas y los batedós **que vulgo nominantur**...». P. 271.

Особенно показателен в этом отношении более поздний материал. В грамоте №478 читаем: «в месте, которое называется Сьюрана, а ныне и в народе именуется Вилет»⁷⁴. Здесь вернакулярная формула уже прямо указывала на актуальный для носителей старокаланского топоним, противопоставленный более старому названию. Наконец, в грамоте № 661 подобные конструкции стали частью развернутого описания имуществ: «места, которые в народе называют Гуардио-лес и Менлеу»⁷⁵. В результате такие формулы оказались встроенным в латинский документ в качестве полноценного инструмента правовой индивидуализации вещей, и лиц.

Формулы «в народе называется» (*vulgo dicitur*), «в народе именуется» (*vulgo appellatur*), «называют» (*dicunt*), «именуется» (*nominatur*) и «которые называются» (*qui dicuntur*) позволяют проследить включение местного словоупотребления в латинский текст каталонских памятников XII в. Обозначения «крестьян» (*rustici*) и «народа» (*vulgus*) уточняли область распространения отдельных слов и связывали их употребление с определённой социальной средой. Тем самым социальная маркировка позволяла не просто зафиксировать локальную словоформу, но и определить её место в языке правового памятника.

Вместе с тем местные слова могли включаться в латинский текст и без социальной маркировки. Такой случай представлен, например, обозначениями «перебежчиков» (*tressalidz*), «вероотступников» (*renegats*) и «рогоносцев» (*cuguz*) в статье 70 «Барселонских обычаев» об оскорблениях и диффамации⁷⁶. Социальное происхождение говорящих здесь специально не обозначается: составитель фиксирует конкретные термины как реально существующие и значимые для правовой квалификации словесного действия. Сопоставление этой нормы со статьями 73 и 90 позволяет заключить, что социальная маркировка не являлась обязательным условием включения локального слова в текст «Барселонских обычаев». Она появлялась там, где составитель считал необходимым обозначить социальную среду, с которой связывалось данное словоупотребление. Избирательность этого приёма свидетельствует о его смысловой значимости.

Рассмотренные формулы показывают, что в «Барселонских обычаях» и актовом материале происхождение отдельных слов могло связываться с социальной средой их употребления, особенно при обозначении конкретных объектов и

⁷⁴Ibid. № 478: «...in loco ubi dicitur Siurana, qui nunc et vulgo appellatur Vilet». P. 583.

⁷⁵Ibid. № 478: «...in locis que vulgo appellantur Guardioles et Menleu...». P. 798.

⁷⁶Usatges de Barcelona. Us.70 (75): «...vel appellauerit eos tressalidz vel renegats <...> uel appellauerit aliquem cuguz...». P. 108.

действий. Они отражают способы осмысления языкового разнообразия в рамках общественной иерархии.

2.2.3 Военная и техническая лексика в системе иноязычных включений

Военная и техническая лексика образует в системе иноязычных включений особую группу. В отличие от слов, связанных с социальной характеристикой носителей или с общими формулами народного именования, здесь речь идёт прежде всего о терминах, обозначающих конкретные формы вооружённого действия, элементы осады, строительства и хозяйственной практики. Их появление в латинском тексте обусловлено, по-видимому, прежде всего предметной точностью: составитель сохраняет локальное обозначение там, где оно уже закрепились за определённой реальностью и не имело столь же устойчивого книжно-латинского эквивалента. Поэтому анализ данной группы позволяет увидеть, как в юридический текст включались элементы языка практики, тесно связанного с военной и материальной стороной жизни средневекового общества.

В военной сфере составители латинского текста «Барселонских обычаев» допускали использование местных обозначений. Это связано, по-видимому, с тем, что соответствующая лексика принадлежала не столько книжной правовой традиции, сколько языку повседневных военных практик в условиях каталонского пограничья XI–XIII вв. Поэтому в подобных случаях составитель не стремился заменить местный термин латинским эквивалентом, а, напротив, сохранял форму, закрепившуюся в употреблении. Такое обозначение было понятно адресату нормы именно в его локальном, практически освоенном виде. В этом отношении показателен текст 6(7–8) статьи «Барселонских обычаев»: «*За гайту, энкальс всадника и штурм замка надлежит возмещать [ущерб] посредством оммажа и алискары...*»⁷⁷. Здесь все три первых термина даны практически в неизменных старокаталанских формах внутри латинского предложения и обозначают различ-

⁷⁷Usatges de Barcelona. Us. 6 (7–8): «GAITA ET ENCALZ de cauallario et assalt de castello emendetur per hominiaticum et per aliscaram...→ [A]guayt e encalç de cavalier e assalt de casteyl sie emenat per homanatge ho per [al]is[ca]ra». Р. 56–57. В латинском тексте оммаж и алискара соединены союзом «и» (лат. — *et*), в старокаталанской версии — союзом «или» (старокат. — *ho*).

Гайта (кат. *gaita, guaita*) — военный дозор или сторожевая служба. См.: GUAITA, [GUAYTA] // *Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain*. URL: <https://www.iec.cat/faraudo/re>

ные виды вооружённого действия — дозор, преследование и штурм укрепленного пункта. Это позволяет увидеть в них не случайные вкрапления разговорной лексики, а устойчивые элементы военно-правового словаря, сложившегося в среде знати, для которой война, осада и охрана замков были частью социальной и политической повседневности, поскольку указания на социолект крестьян, горожан или простолюдинов вообще отсутствует.

В той же норме употреблено обозначение оммажа (лат. — *hominaticum*; старокат. — *homanatge*)⁷⁸. Латинская форма получила соответствующее существительному среднего рода окончание и вошла в предложно-падежную конструкцию «посредством оммажа» (лат. — *per hominaticum*). Термин был тем самым включён в грамматическую систему средневековой латыни при сохранении обозначения института, сложившегося в местной феодальной практике.

Статья 6(7–8) фиксирует несколько способов письменного оформления локальной лексики. Обозначения вооружённых действий — гайта, энкальс и штурм (лат. — *gaita, encalz, assault*) — переданы в формах, близких к романскому употреблению. Обозначение оммажа получило латинское морфологическое оформление (лат. — *hominaticum*). Соседство этих форм в пределах одной нормы пока-

[sults.asp?ActualPage=7&Id=3774246&Word=Guaita%2C+%5Bguayta%5D&optCriteria=1&optSearchType=2&search=ralla](https://www.iec.cat/faraudo/results.asp?ActualPage=7&Id=3774246&Word=Guaita%2C+%5Bguayta%5D&optCriteria=1&optSearchType=2&search=ralla) (дата обращения: 15.04.2026).

Энкальс (кат. *encalz*) — преследование, погоня. См.: ENCALÇ, [ENCALS] // *Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain*. URL: <https://www.iec.cat/faraudo/results.asp?ActualPage=1&Id=3767891&Word=Encal%EF%BF%BD%2C+%5Bencals%5D&optCriteria=1&optSearchType=2&search=cal%EF%BF%BDo> (дата обращения: 15.04.2026).

Осада (кат. *assalt*) — нападение, натиск, приступ; в сочетании “*assalt de castello*” — штурм замка. См.: ASSALT // *Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain*. URL: <https://www.iec.cat/faraudo/results.asp?ActualPage=11&Id=3756664&Word=Assalt&optCriteria=1&optSearchType=2&search=sego> (дата обращения: 15.04.2026).

Алискара (лат. *aliscara*) — особая позорящая санкция; обозначающие тяжёлое и унижительное взыскание. См.: HARMISCARA // *Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis* / Éd. augm. Niort: L. Favre, 1883–1887. URL: <https://ducange.enc.sorbonne.fr/HARMISCARA> (дата обращения: 15.04.2026); ARMISCARA // *Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis*. / Éd. augm. Niort: L. Favre, 1883–1887. URL: <https://ducange.enc.sorbonne.fr/armiscara> (дата обращения: 15.04.2026).

⁷⁸Обозначение оммажа (лат. — *hominaticum, hominaticum*; старокат. — *homanatge, homenatge*) восходит к слову «человек» (лат. — *homo*), которое в феодальной лексике могло обозначать «человека сеньора». **Оммаж** — церемония признания человеком своей личной связи с сеньором и к возникавшей вследствие этого зависимости. В данной статье «Барселонских обычаев» оммаж выступает формой удовлетворения за вооружённое действие. См.: *Rodón Binué E. El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña: contribución al estudio del latín medieval*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Filología, 1957. P. 136–138; *Coderch M. Entre l'amor i el dret: l'ús del lèxic feudal a la lírica amorosa medieval catalana i valenciana* // *Anuario de Estudios Medievales*. 2015. Vol. 45, núm. 1. P. 220.

зывает, что составители «Барселонских обычаев» могли сохранять местное слово без существенных изменений либо приспосабливать его к грамматике латинского текста. Оба способа служили письменной фиксации военно-правового словаря, сложившегося в практике отношений внутри знати.

С противоположной ситуацией мы имеем дело в уже рассмотренном фрагменте 73-й статьи «Барселонских обычаев»: «...и не осаждать [замок сеньора] с применением осадных орудий, которые крестьяне называют фунибулы, госки и гатты, поскольку это было бы великим позором для властей»⁷⁹. Следовательно, речь идёт о вполне определённой социальной среде — крестьянском, сельском населении. Локальная лексика здесь оказывается не просто внешней по отношению к книжной латыни, но ещё и социально «приземлённой»: составитель фиксирует её как речь незнатных носителей, находящихся вне круга латинской учёности и политико-правовой элиты⁸⁰. При этом сам термин подвергается адаптации и латинизации: сохраняется классическая латинская форма множественного числа среднего рода 2-го склонения на -а.

При этом особенно важно, что речь идёт о военной и технической лексике, связанной с осадными орудиями. Сами реалии принадлежат сфере вооружённого конфликта и, следовательно, непосредственно касаются интересов и действий знати. Однако составитель не сообщает, какими терминами пользовались в аналогичном контексте представители высших слоёв. Он фиксирует лишь то, как эти

⁷⁹Usatges de Barcelona. Us. 73 (93–94–95): «... nec debellare cum ingeniis, quod rustici dicunt funibula, gosza et gatta, quia magnum dedecus erit potestatibus». P. 112.

Фунибула (лат. funibula/fundibula) — осадная камнемётная машина. Ср.: FUNDIBULA // Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis / éd. augm. Niort : L. Favre, 1883–1887. T. 3. URL: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/FUNDIBULA> (дата обращения: 14.04.2026); FRANDEGULUM // Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis / éd. augm. Niort : L. Favre, 1883–1887. URL: <https://ducange.enc.sorbonne.fr/FRANDEGULUM> (дата обращения: 14.04.2026).

Госка (лат. gosza) — осадная машина; по мнению К.А. Прието Эспиносы, термин следует интерпретировать как «осадная машина, использовавшаяся наподобие тарана». См.: Prieto Espinosa C.A. El lèxic dels oficis a la documentació llatina de la Catalunya altmedieval : doctoral thesis. Barcelona : Universitat de Barcelona, 2020. T. 1. P. 381.

Гатта (лат. Gatta) — осадная машина типа крытой подвижной галереи; латинские аналоги термина — vinea или pluteus. По мнению К.А. Прието Эспиносы, термин следует интерпретировать как «осадная машина, использовавшаяся наподобие тарана». См.: Prieto Espinosa C.A. El lèxic dels oficis a la documentació llatina de la Catalunya altmedieval : doctoral thesis. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2020. T. 1. P. 381. См.: GATTA // Du Cange et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis / éd. augm. Niort : L. Favre, 1883–1887. URL: <https://ducange.enc.sorbonne.fr/GATTA> (дата обращения: 14.04.2026).

⁸⁰Zimmerman M. La représentation de la noblesse... P. 25.

орудия «называют крестьяне». Тем самым текст создаёт своеобразную асимметрию: язык социальной верхушки остаётся не названным и как бы подразумевается в качестве не нуждающейся в комментариях нормы, тогда как язык крестьян подлечит отдельному обозначению. Из этого следует, что социальная маркировка здесь служит не просто описанием речевой практики, но и способом выстраивания иерархии между различными языковыми регистрами. Следует также учитывать, что каталонское общество формировалось в условиях длительного соседства и борьбы с мусульманским югом, а сама письменная правовая традиция складывалась на фоне расширения власти, укрепления замков и освоения пограничных территорий; поэтому присутствие локальных военных терминов в правовом тексте выглядит не исключением, а закономерностью.

Таким образом, военная и техническая лексика в системе иноязычных включений занимает в «Барселонских обычаях» особое место. В отличие от тех случаев, где вернакулярное слово вводится через указание на его общеупотребительность или на социальную принадлежность носителей, здесь локальные обозначения нередко включаются в латинский текст как уже готовые и функционально точные термины. Это особенно заметно в нормах, связанных с осадой, охраной замков, преследованием противника и применением оружия: составитель сохраняет такие слова не потому, что они случайно проникли в текст, а потому, что именно в местной форме они были наиболее удобны для обозначения конкретных военных и технических реалий. Тем самым иноязычное включение в этой группе выполняет прежде всего предметно-уточняющую функцию и отражает тесную связь языка права с языком практики.

Вместе с тем рассмотренные примеры показывают, что внутри этой группы существовали разные способы легализации местной лексики в правовом тексте. В одних случаях, как в статье о «дозоре» (кат. — *gaita*), «преследовании» (кат. — *encalz*) и «нападении» (кат. — *assalt*), военные термины включались в текст без социальной маркировки, что позволяет отнести их к привычному военно-правовому словарю знати и обитателей замков. В других, как в статье об осадных орудиях, аналогичная по тематике лексика специально приписывается крестьянам, и тогда вернакулярное слово выступает уже не только как техническое обозначение, но и как социально маркированная речь. Наконец, сопоставление латинской и старокаталанской версий показывает, что переводчик мог перерабатывать и сам предметный ряд военной лексики, подбирая более близкие к повседневной практике эквиваленты. Всё это позволяет заключить, что военная и техническая лексика

в «Барселонских обычаях» служит важным показателем взаимодействия латинской письменной нормы с локальным опытом войны, обороны и вооружённого конфликта, то есть с той сферой, где право особенно непосредственно соприкасалось с социальной реальностью.

2.2.4 Оскорбительная лексика и конфессиональные обозначения как объект правовой квалификации

В системе иноязычных включений в латинском тексте «Барселонских обычаев» значительное место занимает лексика, связанная с оскорблением, диффамацией и конфессиональными обозначениями. В подобных случаях слово представляет собой не только языковую единицу, но и непосредственный объект правовой квалификации, поскольку именно в словесной форме совершается действие, наносящее ущерб чести, репутации или общественному статусу лица. Этим, по видимому, и объясняется сохранение местных обозначений в их узнаваемом виде: для составителя важна не только семантика высказывания, но и та конкретная форма, в которой оно функционировало в повседневной речевой практике. Рассмотрение этой группы позволяет проследить, каким образом правовой текст фиксировал и регулировал словесные формы бесчестия, включая те из них, которые были связаны с конфессиональными различиями и социальной напряжённостью.

Следы не книжного или даже разговорного словоупотребления обнаруживаются в тех статьях «Барселонских обычаев», где объектом правовой квалификации становилось само оскорбительное слово. В подобных случаях правовой текст фиксировал не только факт речевой агрессии, но и конкретную словесную форму, посредством которой наносится бесчестие. Показателен в этом отношении текст 70(90) статьи «Барселонских обычаев»: *«Если кто-либо станет попрекать крещёного иудея или сарацина их прежним законом или назовёт их вероотступником (кат. tressalidz) либо ренегатом...»*⁸¹.

Логично предположить, что в одной местности параллельно употреблялись обозначения «вероотступник» (кат. — *tressalidz*; лат. — *renegatus*), он был впервые зафиксирован на территории Каталонии в латинском и старокаталанском тек-

⁸¹Usatges de Barcelona. Us. 70 (90): «“SI QVIS IVDEO uel sarraceno baptizatis retraxerit illorum legem uel appellauerit eos tressalidz uel renegats ...». P. 108–109.

сте в «Барселонских обычаях»⁸². В данном случае мы видим употребление двух практически синонимичных терминов рядом, действительно, в общем смысле, их значение весьма сходно. Это может свидетельствовать о различительной способности, чувствительной к очень тонким оттенкам значений, связанных с межконфессиональным взаимодействием. термин «еретик» (лат. — *hereticus*) мы встречаем и в тексте «Барселонских обычаев»: «...христиане и сарацины, иудеи и еретики, [чтобы государи.—А.К.] могли им доверять, вверяя им не только самих себя, но и свои города и замки»⁸³. В «Барселонских обычаях» он используется по отношению к катарам (альбигойцам) или вальденсам, а не к «новым христианам» или крещённым мусульманам и иудеям⁸⁴. Кроме того, именно в тот период на старокаталанском языке появился термин «еретики» (кат. — *els haeritici*), который, как показывает Большая Каталонская энциклопедия, применялся в XIII в. исключительно в отношении местных катарских общин⁸⁵. Они подвергались преследованиям, пользуясь защитой северо-каталонской и окситанской знати⁸⁶, не сообщают ничего об их специальном преследовании со стороны властей графства Барселонского и «Барселонские обычаи». Таким образом, эта норма свидетельствует о том, что в правовом сознании составителя «Барселонских обычаев» конфессиональная принадлежность, как сохраняемая, так и уже оставленная, оставалась значимым основанием для правовой квалификации словесного оскорбления. Соответственно, оскорбительная лексика, связанная с религией, осмыслялась как затрагивающая не только личную честь, но и социальную идентичность человека.

⁸²Ibid. Us. 39(42),70 (90). P. 82–83; 108–109. *Renegatus* // *Du Cange C. et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis* / éd. augm., Niort : L. Favre, 1883—1887, t. 7, col. 123c. URL : <http://ducange.enc.sorbonne.fr/RENEGATUS> (дата обращения: 27.03.2023); *Renegat* // *Gran Diccionari de la llengua catalana (GDLC)*. URL : <https://www.diccionari.cat/EC---GDLC---e00116932.xml#> (дата обращения: 27.03.2023).

⁸³Usatges de Barcelona. Us. 60(64): «...christiani et sarraceni, iudei et heretici, possint se in illis fidare et credere non solum illorum personas...». P. 96–97; *Hæreticus* // *Du Cange C. et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis* / éd. augm., Niort : L. Favre. 1883-1887. T. 4. Col. 155c. URL : <http://ducange.enc.sorbonne.fr/HAERETICUS> (дата обращения: 27.03.2023).

⁸⁴Usatges de Barcelona. Us. 60(64). В данной статье «Барселонских обычаев» в рамках перечисления религиозных групп и видно, что «еретики» не относятся ни к иудеям, ни к мусульманам, ни к христианам, и представляют собой отдельную конфессиональную группу.

⁸⁵El catarisme als Països Catalans // *Gran Enciclopèdia Catalana*. URL: <https://www.enciclopedia.cat/ec—gec—0089425.xml> (дата обращения: 19.04.2024)

⁸⁶Ventura i Subirats J. El catarismo en Cataluña // *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*. 1960. T. 28. P. 75–158.

В городском пространстве в рамках христианского общества оскорблениями считалось слов “*cuguz*” — рогоносец⁸⁷. Обратимся снова к 70(90) статье «Барселонских обычаев»⁸⁸. Сравним эту статью в латинской и старокаталанской версиях «Барслеонских обычаев»:

Таблица X. Сопоставление латинского текста и старокаталанских версий статьи 70 (75) «Барселонских обычаев»

Латинский текст	Старокаталанский текст по рукописи К, изданной Ж. Бастардесом-и-Парерой	Старокаталанский текст Викской рукописи, изданной Ж. Гудио-и-Кунилем	Русский перевод
...uel si quis infra menia nostra uel burgos primus eduxerit gladium contra alium uel appellauerit aliquem cuguz...	...ho si negú dins los murs nostres primerament traurà coltel contra altre o l'apelará cuguç... ⁸⁹	...o si algun enfre els murs nostres o els burcs primerament traura coltel a altre o apelara altre caguz... ⁹⁰	«...или если кто-либо в пределах наших стен или в бургах (кат1. – опущ.) первым обнажит меч (кат. нож — coltel) ⁹¹ против другого либо назовёт другого рогоносцем...

Сопоставление двух старокаталанских версий показывает вариативность передачи пространственной формулы. В рукописи К, текст которой был опубликован Ж. Бастардесом-и-Парерой, слова «или в бургах» (лат. — *uel burgos*) опущены: «если кто-либо в пределах наших стен...». В то же время в тексте другой рукописи, опубликованной Ж. Гудио-и-Кунилем, сохранились оба элемента латинского текста. Опускание относится, таким образом, к тексту рукописи К и не

⁸⁷ **Рогоносец** (кат. **cuguz**, **cuguç**) — оскорбительное обозначение мужа, жена которого была уличена в супружеской неверности, то есть «рогоносца»; ср. *cuguç* // Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <https://www.iec.cat/faraudo/> (поиск по слову: *cuguç*; дата обращения: 15.04.2026); *cuguç* // Diccionari català-valencià-balear. URL: <https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=cugu%25u00e7> (дата обращения: 15.04.2026).

⁸⁸ Usatges de Barcelona. Us. 70(90). P. 108; *Cuguç* // Coromines J. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1981. Vol. 2. P. 1086.

⁸⁹ Usatges de Barcelona. Us. 70(90). P. 108–109.

⁹⁰ *Gudiol i Cunill J.* Traducció dels Usatges, les més antigues constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert // Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. 1907. Vol. 1. P. 295.

⁹¹ Об этом разночтении см. §2.4.4.

характеризует старокаталанскую переводческую традицию в целом. Сочетание «в пределах наших стен или в бургах» очерчивало область действия санкции⁹². Латинская версия и текст, опубликованных Ж. Гудиолем-и-Кунилем, расширяли её на пространство внутри укреплений и на примыкавшие к нему поселения.

В одной формуле санкции во всех версиях были соединены обнажение оружия и произнесение оскорбительного наименования — два действия, способные нарушить порядок в плотно заселённой среде. Социальный статус акторов в данном случае статья не регулировала, однако пространственные маркеры в латинской версии позволяют отнести её к праву городскому⁹³. Оскорбительное обозначение «рогоносец» сохранялось во всех трёх версиях в близких формах (лат. — *cuguz*; кат. — *cuguç*, *saguz*), поскольку для правовой квалификации было существенно узнаваемое слово, посредством которого совершалось правонарушение. Его употребление было засвидетельствовано и в других каталонских правовых памятниках XII–XIII вв., включая «Поселенную хартию Тортосы» (1149 г.) и «Обычаи Тортосы» (1270-е гг.)⁹⁴.

Все перечисленные оскорбления вводятся глаголом «называть» (лат. — *appellare*), что важно для нас, поскольку он передаёт функцию называния кого-то каким-либо, пусть и в пейоративном значении. Эта функция называния, по мнению лингвистов, на не доминирующем языке в рамках мультилингвизма зачастую передавалась максимальным приближением к звучанию данного слова или синтагмы на разговорном языке.

В случае с «Барселонскими обычаями» мы видим, что слова, хорошо вписывающиеся в старокаталанскую орфографию, попадают в латинский текст практически без изменений (ср. лат. “*cuguz*” — кат. “*cuguç*”, лат. “*tressalidz*” — кат. “*trespassalig*”, лат. “*renegats*” — кат. “*renegats*”). Исходя из этого факта, мы можем предположить, что для составителя данного текста было важно сохранить данные оскорбительные и унижительные обозначения именно в их старокаталан-

⁹²Старокаталанское слово «бург» (старокат. — *burc*, *burch*) могло обозначать поселение, сложившееся возле укреплённого города или замка. Поэтому слова «или в бургах» (лат. — *uel burgos*; старокат. — *o els burcs*) расширяли территориальный охват нормы и не являлись повторением предшествующего указания на пространство внутри городских стен. См.: *Jaime Moya J.M. El lèxic d'origen germànic en el llatí medieval de Catalunya: tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015. P. 63–64.*

⁹³Варьяш О.И. Средневековое право: Опыт пристального чтения некоторых памятников // Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в Средние века. / сост. и отв. ред. И.И. Варьяш, Г.А. Попова, М., 2006. С. 181.

⁹⁴*Cuguç* // *Coromines J. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1981. Vol. 2. P. 1086.*

ской форме, т.е. в том виде, в каком они реально могли прозвучать на территории принципата Каталония и шире Арагонской короны.

«Обычаи Тортосы» демонстрируют прямую преемственность по отношению к более раннему памятнику (первые нормы о бесчестии встречались ещё «Поселенной хартии Тортосы» 1149 г.)⁹⁵. В статье 9.4.2 приводится определение вербального бесчестия: *«Оскорбление — это когда кто-то называет другого предателем, лжецом, рогоносцем, вором, клятвопреступником, блудницей или развратницей, прелюбодеем, изменником или другими подобными им словами, независимо от того, правда это или нет»*⁹⁶. Оскорбления обычно вводились глаголами «называть» (кат. — *appellare*) или «публично выкрикивать» (кат. — *cridare*). Это подчёркивало важность самого речевого акта: факт произнесения вслух также имел правовое значение (как, например, в ситуации с клятвой).

В данной группе иноязычных включений в латинской текст «Барселонских обычаев» были зафиксированы слова, значимые не только как действия, подлежащие правовой оценке. Именно поэтому составители сохраняли их в форме, максимально близкой к живому употреблению. Рассмотренные примеры показывают, что правовое значение придавалось как конфессионально окрашенным обозначениям, затрагивавшим статус и идентичность человека, так и формам бытового словесного бесчестия, характерным, в частности, для городской среды. Тем самым данный материал показывает, что каталонская правовая культура в себя социально узнаваемые формы речевого конфликта, превращая их в объект нормативного регулирования.

2.2.5 Локальные правовые реалии и терминологические особенности их обозначения

В системе иноязычных включений в латинском тексте «Барселонских обычаев» заметное место занимают термины, связанные с локальными правовыми реалиями. В отличие от военной, оскорбительной или социально маркированной лексики, здесь речь идёт прежде всего о таких обозначениях, которые закрепились

⁹⁵Costums de Tortosa. Carta de l'acapte de la Ciutat de Tortosa. P. 531.

⁹⁶Ibid. 9.4.2: «Injúria és qui a altre cridarà traydor o bare, cugús, ladre, perjur, putana, corregut, aültre, renegat, o altres coses semblantz a aquestes, renegat, o altres coses semblants a aquestes, jasía so que sia ver o no». P. 419.

за определёнными институтами, формами владения, имущественными отношениями или обычаями и потому не всегда имели точный и равнозначный эквивалент в традиционном латинском юридическом языке. В подобных случаях составитель, как правило, не стремится полностью заменить местное слово латинским аналогом, а сохраняет его в тексте как наиболее точное обозначение конкретной правовой практики. Анализ этой группы позволяет увидеть, каким образом латинская письменная норма включала в себя элементы местного правового опыта и как именно такие термины закреплялись в тексте — в неизменной форме, в частично адаптированном виде или в сочетании с латинскими словообразовательными средствами.

Один из наиболее показательных примеров такого рода представляет термин «приданое» (кат. — *exovar*)⁹⁷, включённый в латинский текст «Барселонских обычаев» практически без формального изменения. Исследователи старокаталанского языка сходятся во мнении, что данный термин происходит от арабского الشوار (aš- šuwâr, šawâr, šiwâr)⁹⁸, хотя А. Биоска-и-Бас зафиксировал латинизированную форму данного термина — *exovarium*, встречающуюся в документах при Жауме I Завоевателе (1213–1276)⁹⁹. Однако в «Барселонских обычаях» мы такой морфологической адаптации к латинскому тексту не наблюдаем, лексическая единица арабского происхождения через народное разговорное наречие включается в неизменной форме в латинский текст правового компендиума. Д. Кэгей и Л.То Фигуэрас указывали, что термин «экзовар» был доминирующим для обозначения приданого на территории Каталонии в X–XI вв., а в завещаниях практически не упоминаются другие термины латинского происхождения¹⁰⁰, например, традиционный латинский термин “*dōs*” (лат. — приданное). Как считают вышеупомянутые исследователи, впоследствии значение термина «приданое» (кат. — *exovar*) расширилось, и он стал употребляться как синоним латинского термина «приданое» (лат. — *dōs*). Термин «приданое» (кат. — *exovar*) обозначал имущественный вклад, вносившийся при заключении брака со стороны родственников будущей супруги. В его состав могли входить деньги, движимые вещи, скот, зе-

⁹⁷Usatges de Barcelona. Us. 85 (108).

⁹⁸Reig E.S. E de la paraula “aixovar” // Aula de lletres valencianes. Núm. 2. 2012. P. 95; Biosca i Bas A. Aproximación a los arabismos en la documentación de Jaime I // IV Congreso Internacional de Latim Medieval Hispánico. Lisboa, 12–15 de outubro de 2005 : actas. Lisboa, 2006. P. 219–226; To Figueras L. Las Mujeres en la sociedad catalana de los siglos IX al XI.... P. 352.

⁹⁹Biosca i Bas A. Op. cit. P. 221.

¹⁰⁰To Figueras L. Op. cit. P. 352.

мельные владения и права на недвижимость. В отдельных документах в качестве приданого дочери передавались земли и другие недвижимые объекты. Тем самым термин указывал на правовое назначение имущества¹⁰¹.

К.А. Прието Эспиноса различает несколько стандартных моделей, согласно которым каталанские термины могли включаться в латинский текст источников различного рода, в частности, прибавление к каталанскому термину латинских словообразовательных суффиксов¹⁰².

Хотя в статье № 86 (109) речь идёт об имуществе бездетного крестьянина¹⁰³, оно называется термином “*riquees*” (кат.—богатство)¹⁰⁴.

Таблица X. Обозначение имущества бездетных крестьян в 86(109) статье «Барселонских обычаев»

Латинский текст	Старокаталанский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Старокаталанский текст по рукописи, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем	Русский перевод
<i>De rebus et facultatibus de pagensibus exorquiis</i>	<i>De les coses e de les riquees e de les exorquies dels pageses...</i>	<i>De les coses et de les riquees dels pageses exorcs qui son morts...</i>	Об имуществе и состоянии умерших бездетными крестьян
<i>quam deberent in simul habere filii</i>	<i>...que deuriem aver ensemps los fils...</i>	<i>...ensem que agien los hereus...</i>	...которую совместно получили бы сыновья (кат2.— наследники)

¹⁰¹Aixovar // Coromines J. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1980. Vol. 1. P. 115–116; To Figueras L. Les fonctions de la dot et du douaire dans la société rurale de la Catalogne (Xe–XIe siècle) // Dots et douaires dans le haut Moyen Âge. Rome: École française de Rome, 2002. P. 189–217.

¹⁰²Prieto Espinosa C.A. Op.cit. Vol. I. P. 72.

¹⁰³Usatges de Barcelona. Us. 86 (109): «DE REBVS et facultatibus de exorchis pagensi: bus illis ab hoc seculo discassis, eorum seniores habeant partem illam quam debent habere in simul filii, si ibi remansissent ab exorchis procreati». P. 122.

¹⁰⁴Riquesa, [irriqua] s.// Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL : <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?search=honta&optCriteria=0&optSearchType=1> (дата обращения: 14.04.2023).

При этом слово «богатства» (кат. — *riquees*) передаёт латинское обозначение «имущество, состояние» (лат. — *facultates*) и употребляется не как характеристика имущественного достатка крестьянина, а как общее наименование принадлежавшего ему имущества. Такое соответствие показывает, что в старокаталанском переводе слово *riquees* могло иметь более широкое значение, чем «богатство», и обозначать совокупность имущества, переход которой после смерти крестьянина регулировался данной нормой. Поэтому в русском переводе его точнее передавать словами «имущество» или «состояние», сохраняя буквальное значение «богатства» только при анализе терминологии старокаталанского текста. Что особенно примечательно, в данном случае составитель перечисляет «богатства» и «экзоркии»¹⁰⁵ как ряд однородных членов¹⁰⁶. Таким образом последний термин к XIII в. уже прочно закрепился за земельным наделом, принадлежавшим бездетным крестьянам, и был включено переписчиком в число крестьянского имущества. В данном случае локальный термин выполняет не вспомогательную, а собственно понятийную функцию, фиксируя такую форму имущественного изъятия, которая была значима именно в каталонской юридической практике и воспринималась как самостоятельный институт местного права. В случае с экзоркией, перед нами фиксация правового института, который существовал задолго до составления «Барселонских обычаев», и потому сохранился в тексте в своей локальной форме.

Таким образом, термины, связанные с локальными правовыми реалиями, занимают в системе иноязычных включений особое место, поскольку обозначают институты и категории, которые укоренённые в каталонской правовой культуре и документальной практике. В подобных случаях составители латинского текста «Барселонских обычаев» сохраняли наиболее точные и узнаваемые своими современниками обозначения. Именно поэтому такие слова, как экзовар, экзоркия и кугусия, вошли в латинский текст «Барселонских обычаев» неслучайно и несли в себе специфическое правовое содержание. Их употребление показывает, что

¹⁰⁵ **Экзоркия** (кат. *exorquia*) — право сеньора на выморочное имущество крестьянина, умершего без наследников и само выморочное имущество. См. *Eixorquia*, [exorquia] s.// *Vocabulari de la llengua catalana medieval* de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL : [http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Eixorquia,%20\[exorquia\]&Id=3070441&search=eixor&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1](http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Eixorquia,%20[exorquia]&Id=3070441&search=eixor&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1) (дата обращения: 14.04.2023); Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагонская Корона в XV в. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 346.

¹⁰⁶ См. комментарии к тексту «Барселонских обычаев»: *Usatges de Barcelona* / ed. por Bastardas i Parera J. Barcelona, 1991. N. 73.

письменная латинская норма была вынуждена учитывать и закреплять те институты местного права, которые уже обладали собственной устойчивой терминологией. Тем самым латинский текст «Барселонских обычаев» выступает не только как средство юридической фиксации, но и как пространство, в котором локальный правовой опыт получал письменное и понятийное оформление.

С§2.2.6. Ландшафтная и хозяйственная лексика в латинском тексте обычая

Не менее показательной является и та группа иноязычных включений, которая связана с обозначением ландшафта, землепользования и хозяйственной среды. В подобных случаях латинский текст обычая сталкивается с необходимостью назвать не отвлечённую правовую категорию, а конкретный объект пространства — участок земли, водный источник, дорогу, угодье, постройку или элемент хозяйственной инфраструктуры. Именно поэтому здесь особенно заметна опора на местное словоупотребление: локальный термин сохраняется там, где он уже был прочно связан с определённой реальностью и служил наиболее точным её обозначением. Анализ этой лексики позволяет увидеть, каким образом в правовой текст входили представления о пространстве и хозяйственном укладе, значимые для повседневной практики обычного права.

В тексте «Барселонских обычаев» встречается ещё один арабизм, гораздо лучше вписанный в латинскую грамматическую систему. Его составители латинской версии данного свода законов также по определённым причинам, которых мы коснёмся далее, предпочли латинским аналогам. Рассмотрим 69(74)-ю статью «Барселонских обычаев»: «*Повелеваем, чтобы асекья, по которой вода мельниц течёт к Барселоне, оставалась неприкосновенной во все времена...*»¹⁰⁷. В данном случае нас интересует термин «оросительный канал» (лат. — *sechia*; кат. — *ciquia*), обозначающий оросительные или мельничные каналы, то есть ирригационные сооружения, снабжённые водными колёсами. Он происходит от арабского *ساقية* (*saqya, sâqiya*)¹⁰⁸. А. Биоска-и-Бас отмечает, что к данному термину при его адаптации к латинскому тексту в валенсийских документах практически всегда добавляли слово «вода» (лат. — *aqua*), хотя в большинстве случаев это бы-

¹⁰⁷Usatges de Barcelona. Us. 69 (74): «CECHIAM aque molinorum que fluit ad Barchinonam mandamus esse intactam omni tempore... → La ciquia de l'ayga dels molins qui corre a Barcelona, manam éser no tocada per tots temps...». P. 106–107.

¹⁰⁸Biosca i Bas A. Op. cit. P. 221.

ло избыточным¹⁰⁹. То же самое мы видим и в обеих версиях текста «Барселонских обычаев».

Отдельный исследовательский вопрос, почему составитель свода законов предпочёл именно этот термин, когда в то же время существовали его аналоги латинского и греческого происхождения: «канал» (лат. — *cānālis*), «водоток, ручей» (лат. — *rīvus*) и др. С последними составитель, вероятнее всего, был знаком в силу знакомства с классическими текстами. Мы имеем дело с правовым оттенком термина «оросительный канал» (лат. — *cechia*; кат. — *ciquia*), поскольку на территории Новой Каталонии и Валенсии так обозначали общественные ирригационные сооружения, которые не могли находиться в собственности у частного лица¹¹⁰. Латинские же термины такого значения не имели. Это очень хорошо вписывается в контекст рассмотренной статьи «Барселонских обычаев». В данном случае мы имеем дело с вполне осознанным переключением кодов и использованием именно того термина, который отражал важные для легиста правовые категории, в данном случае, невозможность передачи объекта в собственность или владение.

С этим же термином, мы встречаемся в грамоте № 666 (1184 г.), посвящённой урегулированию земельного спора супругов де Пужоль с братьями Гильемом и Бернатом де Копонсу : «...и сказали, что мы, Пётр де Подиоло и моя жена Эсклармунда, должны иметь полностью и в целости, как наше собственное наследственное имущество, [землю] в этих границах: вниз, по направлению к мансу Гильельма де Сант-Кугата, до асекии, которая соединяется с другим нашим аллодом...»¹¹¹.

Ещё одним проявлением мультилингвизма в латинском тексте «Барселонских обычаев» является включение в него ряда хозяйственно-географических терминов не автохтонного происхождения, а заимствованных из старопровансальского диалекта окситанского языка, что говорит об активных языковых контактах с этим регионом. использования ряда терминов, которые более точно описывают специфику региона, нежели их классические латинские эквиваленты. Здесь, как и в предыдущем случае мы сталкиваемся с тем, что составитель почему-то не воспользовался латинской терминологией, которая существовала.

¹⁰⁹Ibid. P. 225.

¹¹⁰Ibid.

¹¹¹Justícia i resolució de conflictes...2024. № 666: «...et dixerunt quod nos Petrus de Podiolo et uxor mea Esclarmunda de istis terminis inferius versus mansum Guillelmi de Sancto Cucuphate usque ad cechiam que se continet cum illo alio alodio nostro...». P. 806.

Ярким примером такого термина является слово «гаррига, заросли кустарника» (лат. — *garrice*; кат. — *gariges*)¹¹², означающее гарригу, т.е. пустошь, покрытую травами и кустарником. И.С. Филиппов описывал гарригу в Южной Франции следующим образом: *«Речь идет о неровной каменистой местности, покрытой вереском, лавандой, тимьяном и другими ароматными травами, иногда и непролазным кустарником, хотя можно встретить и одиноко стоящие деревья, даже дубы»*¹¹³. По данным актового материала, такие пустоши были весьма распространены как в Южной Франции, так и в Каталонии и составляли неотъемлемую часть сельского пейзажа, поэтому именно такое обозначение было принято в старокаталанском языке.

Подводя итог, следует отметить, что ландшафтная и хозяйственная лексика позволяет особенно ясно увидеть практическую природу иноязычных включений в латинском тексте обычая. В этой сфере составитель обращается к местным терминам не ради стилистического разнообразия и не вследствие простой языковой инерции, а потому, что именно они точнее всего обозначали объекты, постоянно входившие в зону правового регулирования: каналы, уголья, пустоши, элементы освоенного пространства. Такие слова фиксируют не только языковые контакты Каталонии с арабским и окситанским миром, но и особенности самого правового мышления, ориентированного на конкретную материальную среду. Тем самым латинский текст «Барселонских обычаев» предстаёт не как отвлечённый свод норм, а как источник, тесно связанный с ландшафтом, хозяйственным укладом и практикой пользования пространством, внутри которых право реально действовало.

Выводы к параграфу §2.2.

В целом анализ материала показывает, что иноязычные элементы в латиноязычных сводах местного обычного права Каталонии XII–XIII вв. не были случайными примесями в латинском тексте и не сводились к единичным лексическим отклонениям. Напротив, они образовывали функционально значимую часть правового языка, через которую учёная правовая культура соприкасалась с локальной языковой, социальной и хозяйственной средой. Особенно ясно это видно на материале «Барселонских обычаев», где иноязычные элементы выступают как

¹¹²Usatges de Barcelona. Us. 68 (72): «STRATE et uie publice, aque currentes et fontes uiui, prata et paschue, silue et garrice et roche in hac patria fundate sunt de potestatibus...». P. 106.

¹¹³ Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье... С. 154.

часть продуманной языковой стратегии составителя, работавшего на стыке книжной латинской традиции и живого местного словоупотребления.

Проведённый анализ позволил установить, что включение таких элементов в латинский правовой текст осуществлялось несколькими способами. В одних случаях составитель прямо отмечал, что перед ним слово, принадлежащее народному или крестьянскому употреблению; в других — местный термин вводился в текст без специальных пояснений, как уже привычное и понятное обозначение. Таким образом, составители записей обычного права фиксировали наличие иной языковой среды и определяли степень проникновения местного слова внутрь латинского текста. Там, где требовалась дистанция по отношению к разговорной речи, использовалась метаязыковая оговорка, а там же, где слово уже воспринималось как в достаточной мере значимое, оно включалось в норму непосредственно.

Не менее существенным оказалось и то, что иноязычные элементы в правовом тексте могли получать социальную характеристику. Указания на то, что то или иное слово употребляется крестьянами или «в народе», свидетельствуют о том, что составитель осмыслил языковую вариативность и в категориях социальной иерархии. Язык, на котором общались крестьяне, простолюдины и горожане не был однородным фоном для правовой культуры, которая становилась пространством взаимодействия носителей различных регистров латинского и старокаталанского языков. Тем самым в латинском нормативном тексте выстраивалось определённое соотношение между книжным языком права и локальным словоупотреблением, одновременно признавалось его существование.

Особенности военной и технической лексики показали, что местные обозначения особенно устойчиво сохранялись там, где речь шла о конкретных формах вооружённого действия, осадной практике, охране замков и связанных с этим реалиях. В этой сфере составители латинских текстов нередко опирались на местные термины как на наиболее точные и практически понятные обозначения. При этом часть такой лексики вводилась без социальной маркировки, что позволяет связывать её с привычным словарём знати и её повседневной культуры, тогда как другая часть напрямую приписывалась крестьянской среде. Следовательно, и внутри одной тематической группы правовой текст отражал различие языковых регистров. Это особенно важно для понимания каталонской правовой культуры, формировавшейся в условиях пограничья, военной активности и тесной связи права с практикой вооружённого конфликта.

Особую группу составляют слова, которые становились непосредственным объектом правовой оценки. Оскорбительная лексика, конфессиональные обозначения и формулы словесного бесчестия важны тем, что здесь юридическое значение имело не только содержание высказывания, но и его конкретная словесная форма. Именно поэтому составитель стремился сохранять подобные слова в том виде, в каком они реально могли прозвучать в повседневной речевой практике. В этих случаях латинский текст фиксировал не отвлечённые категории оскорбления, а социально и конфессионально значимые формы речевого конфликта. Это показывает, что правовая письменность включала в себя не только язык описания нормы, но и язык самого правонарушения, превращая локальные словесные формы в предмет юридической квалификации и санкции.

Ещё яснее зависимость латинского текста от местной правовой практики проявляется в терминах, обозначающих специфические институты каталонского обычного права. Такие слова, как обозначения приданого, сеньориальных прав на имущество бездетного держателя или взысканий, связанных с супружеской неверностью, не могут рассматриваться как простые бытовые заимствования. За ними стоят вполне определённые местные правовые реалии, для которых традиционный латинский юридический язык не всегда предлагал равнозначный и точный эквивалент. Поэтому сохранение местного термина в латинском тексте было не признаком языковой небрежности, а способом точной фиксации особого института. В этом отношении иноязычные элементы свидетельствуют о том, что латинская письменная норма не только описывала местный обычай, но и признавала за ним собственную понятийную и терминологическую самостоятельность.

То же относится и к лексике, связанной с ландшафтом, землепользованием и хозяйственной жизнью. Именно здесь особенно заметно, насколько тесно право было связано с конкретной материальной средой. Каналы, пустоши, уголья, дороги, хозяйственные объекты и иные элементы освоенного пространства требовали точного названия, и латинский текст нередко опирался на местные обозначения как на наиболее адекватные. В эту сферу входили не только романские слова, но и арабские и окситанские заимствования, что отражает широкий круг языковых контактов Каталонии. Однако особенно важно другое: подобные слова включались в текст не ради этнографической точности, а потому, что только они позволяли передать ту совокупность хозяйственных, территориальных и нередко правовых оттенков, которая была существенна для самой нормы.

Сопоставление «Барселонских обычаев» с другими сводами и с актовым материалом показывает, что подобные явления не были исключительной особенностью одного памятника. Формулы, введившие местное слово как общеупотребительное, а также различные способы включения местных обозначений в латинский документ встречаются и в грамотах XII в., где служат средством точной идентификации лиц, мест и объектов. Это позволяет рассматривать «Барселонские обычаи» не как исключение, а как наиболее последовательное выражение более широкой практики. Различие между сводом права и деловым документом заключается не в наличии или отсутствии местной лексики, а в степени её обработки и осмысления: в кодифицированном тексте такая лексика получает более высокий уровень рефлексии и становится частью сознательной стратегии юридического письма.

Таким образом, иноязычные элементы в латиноязычных сводах местного обычного права Каталонии XII–XIII вв. следует рассматривать как важный показатель самой правовой культуры этого региона. Они отражают взаимодействие латинской письменной традиции с местным языковым узусом, социальную стратификацию речевых регистров, включение в правовой текст практического опыта войны, хозяйства и землепользования, а также закрепление специфических институтов местного права в их собственных терминах. Всё это позволяет заключить, что латинский нормативный текст в Каталонии постоянно взаимодействовал с местной языковой традицией, варьируя степень её маркировки, адаптации и признания. В этом и проявилась одна из характерных черт каталонской правовой культуры рассматриваемого периода: способность соединять авторитет письменной латинской нормы с конкретной социальной и хозяйственной средой, в которой это право действовало.

2.3 Латинские заимствования и цитаты в каталаноязычных сводах обычного права

В каталаноязычных сводах обычного права латинские элементы сохранились как значимые компоненты языка права. Речь идёт как о прямых заимствованиях отдельных терминов, так и о более или менее развернутых латинских цитатах, включённых в тексты на старокаталанском языке. Такие включения особенно

важны для понимания того, каким образом формировался язык права в условиях сосуществования книжной латыни и развивающейся письменной каталанской нормы. Они позволяют увидеть, какие понятия ещё продолжали связываться с авторитетом латинской традиции, а какие уже свободно переходили в романскую правовую среду. Поэтому анализ латинских заимствований и цитат в данном разделе будет направлен не только на описание языковых фактов, но и на выявление тех механизмов, посредством которых латинский юридический фонд сохранял своё присутствие в каталаноязычном обычном праве.

2.3.1 Латинизмы в старокаталанском переводе «Барселонских обычаев»

Далее обратимся к тексту старокаталанского перевода «Барселонских обычаев», в данном случае нашей целью будет поиск латинского понятийного аппарата. Однако нас будет интересовать не только случаи использования латинизмов, но и те обстоятельства, в которых переводчик прибегает к их использованию и причины, заставившие его принять именно такое решение для каждого случая. Отдельным исследовательским вопросом в таком контексте становится и то, в какой степени переводчик считал необходимым адаптировать эти латинские понятия к формирующимся правилам старокаталанской графики и орфографии.

По нашим наблюдениям, большинство латинских терминов в переводе обычаев на старокаталанском языке составляют термины, связанные с юриспруденцией в целом и процессуальным правом в частности. Практически без изменений сохранились, например, такие терминологические соответствия: «правосудие» (лат. — *iusticia*; кат. — *justícia*)¹¹⁴, «возмещение» (лат. — *compositio*; кат. — *composició*)¹¹⁵, «оскорбление» (лат. — *contumeliam*; кат. — *honta*)¹¹⁶, «неиспол-

¹¹⁴Usatges de Barcelona. Us. 60 (64), 70 (76), 73 (93-94-95), 77 (103), 79 (104), 80 (105), 87 (110), 95 (118), 98 (121), 103 (124).

¹¹⁵Ibid. 82 (101), 96 (119), 102 (123.3).

¹¹⁶Ibid. 12 (15). Сомнительное чтение, по мнению Ж. Бастардеса-и-Пареры, в статье № 5: см. комментарии к тексту «Барселонских обычаев»: Usatges de Barcelona / ed. por Bastardas i Parera J. Barcelona, 1991. P. 55. N. 13.

нение» (лат. — *fallimentum*; кат. — *faliment*)¹¹⁷, «притязание, обвинение» (лат. — *calumpnia*; кат. — *calompnia*)¹¹⁸ и др.

В случаях с терминами «правосудие» (кат. — *justícia*) и «компенсация» (кат. — *composició*) важно учитывать наличие в старокаталанском языке близких по значению аналогов. Ими являются соответственно «право» (кат. — *dret*)¹¹⁹, а также, на наш взгляд, более точное по смыслу «правосудие» (кат. — *dretura*)¹²⁰ и «возмещение» (кат. — *emena*)¹²¹. К этим словам переводчики «Барселонских обычаев» прибегали достаточно часто. Семантические поля терминов «правосудие» и «право» несмотря на внешнюю схожесть и смысловую близость довольно сильно отличаются. Для переводчика на старокаталанский язык чрезвычайно важны категории результата, но не процесса, поэтому мы можем говорить и о том, что право для него является в каком-то смысле продуктом, результатом правосудия как процесса, и именно поэтому в значении статичной категории он предпочитает использовать термин «право».

Так, в 62(66.2) статье «Барселонских обычаев» латинская формула «*верность, правосудие, мир и истина государя*» передана как «*верность, справедливость, мир и истина государя*»¹²². В данном контексте правосудие представлено не как совершаемое действие, а как одно из свойств государя, посредством которых осуществляется управление королевством. Поэтому латинскому слову «правосудие» (лат. — *iusticia*) соответствует каталанское слово «справедливость, правота» (кат. — *dretura*).

Иная ситуация представлена в 73(93-94-95) статье, где латинская формула «*осуществлять правосудие над преступниками*» передана как «*вершить правосудие над преступниками*»¹²³. Далее следует перечисление конкретных карательных действий, поэтому слово «правосудие» (кат. — *justícia*) обозначает здесь осуществление судебно-карательных полномочий власти.

¹¹⁷Ibid. 30 (34), 64 (68).

¹¹⁸Ibid. 111 (132). Этот латинский термин сам по себе очень многозначен, это могло, по нашему мнению, вызвать определённые трудности в переводе на старокаталанский отдельных его значений. Сходное явление фиксируется и для португальского права: см. Варьяш О.И. Средневековое право: Опыт пристального чтения некоторых памятников... С. 196.

¹¹⁹Usatges de Barcelona. Us. 77 (103), 79 (104), 80 (105), 98 (121).

¹²⁰Ibid. 62 (66.2).

¹²¹Ibid. 4 (4.2–5), 5 (6), 10 (12), 12 (15), 14 (17), 82 (101).

¹²²Ibid. Us. 62 (66.2). P. 100–101.

¹²³Ibid. Us. 73 (93-94-95): «...iusticiam facere de malefactoribus...→...fer justícia dels malsfeytors...». P. 112–113.

Особенно показателен перевод статьи № 80 (105). Латинская формула «*призвать его к осуществлению правосудия*» передана как «*призвать его предоставить удовлетворение по праву*»¹²⁴. В данном случае речь идёт о предоставлении жалобщику причитающегося ему по праву удовлетворения. Однако ниже латинскому выражению «*предстанет перед правосудием*» соответствует формула «*явится к правосудию*», то есть предстанет перед судом и подчинится судебному разбирательству¹²⁵. Следовательно, слово «право» (кат. — *dret*) обозначает прежде всего должный результат разрешения притязания, тогда как слово «правосудие» (кат. — *justícia*) связано с самой судебной процедурой и осуществлением властных полномочий. Поэтому речь идёт контекстуальном разграничении семантических полей этих терминов: правосудие понималось как деятельность, а право — как удовлетворение, которое должно быть предоставлено или получено.

Контекстуальное разграничение близких по значению терминов прослеживается и в употреблении слов «возмещение» (кат. — *emena*) и «компенсация» (кат. — *composició*). В статье № 82 (101) латинское обозначение «компенсация» (лат. — *compositio*), вынесенное в заголовок нормы, передано более общим словом «возмещение» (кат. — *emena*)¹²⁶, основной части статьи при обозначении причитающейся родственникам убитого выплаты сохранён термин «компенсация» (кат. — *composició*). Это позволяет предположить, что первый термин имел более общее значение устранения последствий причинённого ущерба, тогда как слово компенсация обозначала конкретную выплату за убийство, присуждаемую на основании закона или местного обычая.

В отдельных случаях переводчик не мог в полной мере понять, что именно имел в виду составитель «Барселонских обычаев». Сравним перевод латинской и старокаталанской версий статьи № 46 (49):

Таблица X. Передача формулы клятвы в латинской и старокаталанской версиях статьи № 46 (49) «Барселонских обычаев»

Латинская версия	Старокаталанская версия
------------------	-------------------------

¹²⁴Ibid. Us. 80 (105): «...ad iusticiam faciendam eum uocauerit...→...a dret a fer l'apelara...». P.118–119.

¹²⁵Ibid. Us. 80 (105): «... ad iusticiam uenerit ...→... a justícia vendrà...». P. 118–119.

¹²⁶Ibid. Us. 82 (101): «De compositioe omnium hominum qui sunt interfecti → De la emena dels homens qui son morts». P. 120–121.

«<...> et ille qui iurauerit, in omni sacramento debet mittere suo «sciente», excepto in bauzia et in tradicionem, et “per Deum et hec sancta”»	«<...> e aquel qui jurarà dir veritat si “Deus li ajut e aquests sens”» ¹²⁷ .
«<...> и тот, кто клянётся, в каждой клятве должен призвать в “свидетели”, за исключением случаев лжи и предательства, “Бога и его святых”»	«<...> и тот, кто клянётся, пусть правду говорит: “Если Бог поможет ему со этими святыми”».

По замечанию Х. Бастардеса-и-Пареры, переводчик допусти ряд ошибок и неточностей при передаче смысла оригинальной статьи, тем самым продемонстрировав непонимание текста данного правового установления¹²⁸. В старокаталанском переводе опущены указание на роль Бога в качестве «свидетеля» и фрагмент о том, в каких случаях данная форма клятвы не может применяться. Но они не просто теряются, их заменяют совсем другие термины, и, более того, новые смыслы, связанные с идеей установления истины и Божьей помощью, приносящему клятву.

Особенно нам в этом фрагменте интересно написание слова “*Déus*”. По замечанию каталанского исследователя Дж. Бругера, это переходная форма встречается в «Хронике Жауме I» (XIII в.) как рудимент падежной латинской системы, поскольку во всех значениях, совпадающих по значению с косвенными падежами, используется форма “*Déu*”¹²⁹. Поскольку перевод «Барселонских обычаев» так же относится к XIII в., то можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с тем же явлением, при этом переводчик заменяет винительный падеж латинского оригинала на именительный. Вероятно, можно говорить об отношении к религиозной и шире сакральной терминологии, в которой инновации лингвистического рода происходят медленнее в силу уважительного и особо трепетного отношения к ней носителей языка.

¹²⁷Usatges de Barcelona. Us. 46 (49). P. 86–87.

¹²⁸См. комментарии к тексту «Барселонских обычаев»: Usatges de Barcelona / ed. por Bastardas i Parera J. Barcelona, 1991. P. 87. N. 34–35.

¹²⁹Bruguera J. Notes al vocabulari de la Crònica de Jaume I // Actes del IV Col·loqui internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Basilea, 22–27 de mars 1976. Barcelona. 1977, P. 87–88.

2.3.2 Латинские вставки в «Обычаях Тортосы»

Латинские вставки в тексте «Обычаев Тортосы» представляли собой как отдельные термины или словосочетания, так и установления, которые синтаксически оказывались вписаны в предложение на старокаталанском языке.

Количество таких заимствований: в рукописи А таких случаев фиксируется 510, а в более поздних рукописях В и С – около 200. Такое соотношение можно объяснить, во многом, обратившись к сохранившимся в рукописи А маргиналиям, которые в большинстве случаев указывают на то, какие положения были приняты «арбитрами» при составлении второй редакции памятника, а какие – отклонены. Однако исчезновение некоторых латинских установлений из текста «Обычаев» не сопровождалось никакими пометами в маргиналиях.

Среди выявленных заимствований в первую очередь стоит выделить самый многочисленный класс – служебные словосочетания и термины, в который помимо отметок о начале книги или рубрики «Обычаев Тортосы» («Конец первой книги. Начало второй книги» и т.д.) вошли некоторые вводные и союзные слова¹³⁰. Наиболее частым вводным словом, открывающим то или иное правовое установление, является термин “Item”: в рукописи А он встречается 80 раз, а в поздних рукописях – 31. Столь частое использование данного маркера нового установления является типичным не только для законодательных текстов (в подражание текстам реципированного римского права), но и для актового материала на территории Каталонии, что подтверждают наблюдения М. Зиммермана¹³¹.

Снижение частоты употребления “Item” в поздних рукописях связано с правкой арбитров, которые во многих случаях исключили это обозначение для облегчения цитирования¹³². Довольно частотное вводное словосочетание «в силу самого закона» (лат. — *ipso iure*), использованное легистами в качестве наречия для обозначения правовых последствий того или иного действия или поступка. Сохранение данных вводных словосочетаний в отдельных случаях можно объяснить тем, что и сами арбитры при редакции текста сочли их его типичной частью, если это не противоречило их основной цели.

¹³⁰Costums de Tortosa. P. 77, 131, 183, 264, 298, 340, 372, 408.

¹³¹Zimmerman M. Écrire et lire... Т. 1. P. 286.

¹³²Costums de Tortosa. P. 35.

Латинский язык использовался составителями для того, чтобы зафиксировать формулы, применявшиеся при составлении документов¹³³. Например, в тексте обычая 6.4.26 предлагается следующая стандартная форма для подписи свидетеля в завещании: «*Я такой-то по просьбе такого-то подписываюсь свидетелем и подпись свою ставлю*»¹³⁴. Акт, составленный иначе, согласно тексту данного обычая, мог быть признан недействительным. В большинстве случаев (11 из 12) эти формулы сохранились и в поздних рукописях, арбитры решили их не исключать.

Текст статьи 1.4.9 был исключён в ходе редакции «Обычаев Тортосы». Он предусматривал специальную форму заместительной подписи для должностных лиц и судей на тот случай, если они не умели писать. Тот факт, что для Петра Тамарита и Петра Эгидия, как для нотариев, так или иначе имевших дело с практиками составления актов оговорить такую ситуацию представлялось важным, свидетельствует о том, что она была весьма вероятной, однако, по каким-то причинам во вторую редакцию «Обычаев Тортосы» этот фрагмент не вошёл. По нашему мнению, таких причин могло быть несколько несмотря на то, что маргиналия в первой редакции «Обычаев Тортосы» о них умалчивает.

Исключения фрагментов текстов можно наблюдать в грамотах на «фаршированной латыни», происходящих из Южной Франции, и представляющих собой клятвы верности сеньору. В них отдельные глаголы и даже целые предложения записаны на окситанском и старопровансальском языках в то время, как весь основной текст грамоты, включая формуляр, на латыни¹³⁵.

Следующая категория заимствований, выделенная нами – это отдельные термины, также неоднократно появляющиеся в названиях рубрик обычаев Тортосы. Отдельные термины приводятся в своей латинской неизменной форме, например, “*Rubrica de usu fructu...*”¹³⁶, “*Rubrica de negociis gestis*”¹³⁷ и т. д. Латинская терминология в заголовках рубрик встречается преимущественно в тексте 1-й редакции «Обычаев Тортосы». В таких случаях после латинского обозначения рубрики обычно следовала краткая дефиниция предмета рубрики на старо-

¹³³Ibid. 6.4.19; 6.4.25–26; 9.9.7–8. P. 311, 313–314, 432–433.

¹³⁴Ibid. 6.4.26: «“ego talis rogatus a tali me subscribo pro teste et signum meum appono”». P. 314.

¹³⁵Belmon J., Viellard F. Latin farci et occitan dans les actes du XIe siècle // Bibliothèque de l'École des chartes. Paris, 1997. Vol. 155, no. 1. P. 149.

¹³⁶Costums de Tortosa. 3.9.1. P. 154.

¹³⁷Ibid. 2.11.1. P. 107.

каталанском языке: «*Рубрика об узуфрукте*¹³⁸, то есть о тех [лицах—А.К.], которые имеют право получать доходы с какой-либо вещи и не обладают правом собственности на неё»¹³⁹. В данном случае мы видим, как при попытке объяснить определённый латинский термин на старокаталанском языке изменялось и его содержание: в данном случае фокус переместился с абстрактного права пользоваться чем-либо на людей, которые таким правом могли обладать.

Подобное построение предложения представляет собой не неосознанное переключение языков в тексте легиста-интеллектуала, а его осознанный компромисс с адресатом данного законодательного текста, его предполагаемым пользователем, для которого отдельные термины римского права требовали специальных пояснений, причём на родном для него языке. Подобные синтаксические и смысловые структуры были не единственным вариантом придания понятийному аппарату римского права более «конвенциональных» форм. Так, К. Дуарте-и-Монтсеррат для рукописи А фиксирует рост числа латинских заимствований в собственно этимологическом смысле по отношению к более ранним текстам, многие из которых были зафиксированы им впервые в документах на старокаталанском языке¹⁴⁰. Это говорит об активном освоении и в определённой мере «присвоении» латинского юридического вокабулярия.

С другой стороны, в тексте «Обычаев Тортосы» существовали и различного рода дефиниции, записанные полностью на латыни: «*Прокуратор — это тот, кто безвозмездно управляет каким-либо делом по поручению господина*»¹⁴¹. На наличие сходного определения термина «прокуратор» в «Обычаях Миравета» указал испанский исследователь истории права Ф. де Арвизу-и-Галаррага¹⁴². Уже в тексте другой статьи встречаем следующее определение страха: «*Страх — это смятение разума по причине настоящей или будущей опасности*»¹⁴³. По наблюдениям А. Иглесиаса-Ферейроса и Дж. Массипа-и-Фонхойосы большинство этих дефи-

¹³⁸ **Узуфрукт** (лат. usufructus)— вещное право лично пользоваться чужой непотребляемой вещью и извлекать из неё естественные плоды, не изменяя сущности самой вещи. См. Usufructus // *Бартошек М.* Римское право: (Понятия, термины, определения) / пер. с чешск. М.: Юридическая литература, 1989. С. 322.

¹³⁹ Costums de Tortosa. 3.9.1: «Rúbrica de usu fructu, so és d'aquels que an dret en reebre fru<it> d' aquella cosa e no an dret en la propietat». P. 154.

¹⁴⁰ Duarte i Montserrat C. La llengua del manuscrit de 1272 del Llibre de les Costums de Tortosa // *Revista de llengua i dret*. 1991. № 16. P. LXX.

¹⁴¹ Costums de Tortosa. 2.9.1: «Procurator est qui gratuito aliena negotia mandato domini administrat». P. 99.

¹⁴² de Arvizu y Galarraga F. Fianzas procesales en la documentación altomedieval // *Anuario de Historia del Derecho Español*. 2022. Vol. 92. P. 54–55.

¹⁴³ Costums de Tortosa. 2.12.1: «Metus est instantis vel futuri periculi causa mentis trepidacio». P. 110.

ний происходили из компилятивного сочинения известного в XIII в. болонского легиста Азо Порциуса “Summa codicis”, которое представляло собой сокращённое обозрение Кодекса Юстиниана и Институций, или из сборника устоявшихся римских правовых принципов, получившего названия “Generalia” (официально) или “Brocada” (в профессиональном юридическом лексиконе)¹⁴⁴. О знакомстве Петра Тамарита и Петра Эгидия с компиляциями Азо Порциуса свидетельствует эксплицитное упоминание этого болонского юриста при одной из дефиниций в рукописи А: «...или, **согласно Азо**, **арбитраж** определяется следующим образом: **арбитраж** — это дело, добровольно переданное для вынесения решения при участии определённых лиц, а именно арбитра, истца и ответчика»¹⁴⁵. Обратимся к принципам подбора подобных дефиниций, которыми руководствовались тортоские нотариусы при составлении «Обычаев Тортосы».

Во-первых, среди дефиниций практически все имеют стандартную форму: термин, форма глагола “esse” (лат. «быть») и собственно определение. Во-вторых, такие определения до вольно лаконичны, в отличие от рассмотренных выше дефиниций и пояснений на старокаталанском языке. Ещё одним отличием таких определений от рассмотренных выше случаев использования латинского термина и объяснения на старокаталанском является то, что большинство латинских дефиниций из рукописи А были исключены арбитрами как «излишние» или носящие дидактический характер, на что указывает издатель источника¹⁴⁶. Однако в тех случаях, когда дефиниция такого рода составляла само правовое установление, арбитры допустили её использование: «Обвинять или защищать [в суде—А.К.] — это ходатайство своё или друга своего по праву перед тем, кто осуществляет правосудие, излагать, или возражать против ходатайства других [лиц—А.К.]»¹⁴⁷. Подобное использование латиноязычного объяснения в качестве нормы можно видеть и в обычае 4.17.3: «Различие между займом, депозитом и ссудой состоит в следующем. **Займом** является то, что определяется весом, числом или мерой и потому становится собственностью получателя. **Депозитом** является то, что не становится собственностью получателя и чем он не должен пользо-

¹⁴⁴Ibid. 2.12.1. P. 110; Kuttner S. Gratian and the Schools of Law, 1140–1234. London; New York: Routledge, 2018. P. 251.

¹⁴⁵Costums de Tortosa. 2.16.1: «...vel secundum Azonem diffinitur arbitrium hoc modo: arbitrium est causa in dicendo iure voluntarie posita cum certarum personarum interposicione, scilicet arbitri, actoris et rey». P. 120.

¹⁴⁶Ibid. P. 110.

¹⁴⁷Ibid. 2.7.1: «Postulare sive advocare est, desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdiccioni preest, exponere, vel alterius desideria contradicere». P. 96.

ваться. *Ссудой является то, что не становится собственностью получателя, но чем он может пользоваться*¹⁴⁸.

Собственно, правовые установления, записанные на латинском языке в «Обычаях Тортосы» также присутствуют: назовём рубрики 22–23, 29 девятой книги данного компендиума. Установления рубрик 22–23 в большинстве своём лаконичны, просты для понимания и имеют много общего со случаями прямого цитирования в латинских дефинициях. Издатель «Обычаев Тортосы» в примечаниях к данным рубрикам отмечал, что именно в их тексте прослеживаются параллели с «Фуэро Валенсии»¹⁴⁹. В данном случае говорить о текстуальных связях «Обычаев Тортосы» и «Фуэро Валенсии» трудно, поскольку текст установлений несмотря на незначительные различия, вероятно, является вторичным заимствованием 16-го и 17-го титулов 50-й книги Дигест Юстиниана из одного третьего источника.

Далее, по тексту 29 рубрики 9-й книги «Обычаев Тортосы» мы можем судить, что тортосские легисты пользовались именно латинской версией «Барселонских обычаев». В частности, в этой рубрике в рукописи А и поздних рукописях приведён полный латинский текст обычаев 4–11, 13–15, 17–22, 58, 129–131¹⁵⁰. Текст рубрики дополняется коротким добавлением на старокаталанском языке следующего содержания: *«В этих установлениях содержится обычай Тортосы, поэтому сеньория по этим обычаям никакой компенсации требовать не может, за исключением пятой части штрафа, назначенного по наказанию, поэтому на территории сеньории Тортосы никакое преступление публичное или частное, не может судиться без жалобы или обвинения, если только пятая часть любой жалобы не может быть удовлетворена посредством денег. Все же суммы пусть исчисляются в монете, имеющей хождение в Тортосе, и ни в какой иной»*¹⁵¹. Из текста этой нормы следует, что «Барселонские обычаи», которые считались основным источником права в Тортосе с 1149 г., легисты вынуждены были адапти-

¹⁴⁸Ibid. 4.17.3: «Differentia est inter mutuum, depositum et comodatum: Mutuum est quod consistit in pondere, numero et mensura, et sic accipientis. Depositum est quod non sit accipientis nec debet uti eo, si consignatum est. Comodatum est quod non sit accipientis, set potest uti eo». P. 226.

¹⁴⁹Ibid. P. 479.

¹⁵⁰Ibid. 9.29.1–14. P. 520–524.

¹⁵¹Ibid. 9.29.15: «En aquests usàgies se contén la costum de Tortosa, enaxí que la seynoria, nulla pena per aquests usàgies demanar no pot, sinó la quinta part d'aitant com serà condemnat lo demanat; per so com la seynoria en Tortosa, ne en sos térmens, de nul crim públic o privat, no a ne pot ne deu fer contra alcun demanda ne accusatió, sinó tant solament lo quint de les condemnacions en què alcun serà condemnat de so on clams seran fets peccuniàriament. E els sous són entesos de la moneda currible en Tortosa, e no d'altra moneda». P. 524.

ровать к локальным реалиям и сопровождать пояснениями на старокаталанском языке.

2.3.3 Латинская цитата как способ обращения к авторитетному тексту

Помимо указанных рубрик, стоит упомянуть и о том, что в тексте «Обычаев Тортосы» существовали отдельные установления на латинском языке, помещённые внутри рубрики, основной текст которой был старокаталанским (например, статья 2.18.9)¹⁵². Большинство подобных заимствований были либо признаны избыточными и изъяты арбитрами¹⁵³, либо были переведены на старокаталанский язык, как в статье 6.6.1¹⁵⁴.

Гораздо чаще встречается ситуация, когда тот или иной обычай на старокаталанском языке лишь дополняется кратким латинским изречением дидактического или морализаторского характера. Чаще всего в таких случаях латинская фраза не имела характера правового установления и лишь завершала обычай: «*Поскольку обязанность мужчины – защищать других, поскольку он считается выше женского пола*»¹⁵⁵. Подобные сентенции, также, вероятно, происходившие из юридических трактатов, циркулировавших в среде легистов, из поздних рукописей в большинстве случаев исключались. Однако важно отметить, что в этом случае арбитры отказывались не только от латинских сентенций, но и от самих обычаев на старокаталанском языке, в которые эти латинские сентенции были включены. Происходило это тогда, когда, по мнению арбитров, обычаи не соответствовали церковным установлениям, о чём свидетельствуют пометки в маргиналиях рукописи А, причём фиксировалось, что «греховные» установления должны быть заменены принципами общего римского права¹⁵⁶. Всё это свидетельствует о том, что даже в поздних рукописях влияние учёной традиции римского права продолжало сохранять свой авторитет при исключении отдельных положений, которые

¹⁵²Ibid. 2.18.9: «Ius iurandi contempta religio satis Deum habet ultorem nam sufficit pena periurii quam a Deo expectat». P. 129.

¹⁵³Ibid. 2.18.9: «Terciam decimam que incipit: “Si alcun christià et cetera”, reprobant quia deperit veritas et iusticia impeditur». P. 129.

¹⁵⁴Ibid. 6.6.1: «Idem est in extraneo herede quod de filio» → «E aquel dret metex és en l'ereu estrayn, que és e-l fiyl». P. 320.

¹⁵⁵Ibid.: «Quia virile officium est suscipere alienam defensionem e ultra sexum muliebre esse constant». P. 102.

¹⁵⁶Ibid. 1.5.2: «...reprobant quia continet peccatum et loco eius servetur Ius commune». P. 48.

представлялись сомнительными церковным иерархам, которые были знакомы с римской правовой традицией прежде всего по каноническому праву.

Выразить отдельные религиозные термины и установления легистам было гораздо легче на латинском языке, ведь именно с латинским вариантом они чаще всего встречались в церковных текстах или при составлении тех или иных документов, с которыми грамотный человек встречался в течение своей жизни. Пример такой вставки, органично вписавшейся в предложение на старокаталанском, можно встретить в статье 2.8.6: «*Поскольку, как говорит Павел, браки заключаются во Христе*» (1 Кор. 7:39)¹⁵⁷. Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с не совсем точной ссылкой на первое послание апостола Павла к Коринфянам.

Церковные иерархи усомнились в необходимости данного пассажа в тексте законодательного характера, как считал Ж. Массип-и-Фонойоса¹⁵⁸. При этом тенденция к устранению подобных фрагментов религиозного содержания напрямую не коррелирует с их языковой принадлежностью, поскольку из обычая 6.1.13 был исключён по тем же причинам абзац на старокаталанском языке об искуплении грехов Иисусом Христом¹⁵⁹. Говоря о заимствованиях религиозного характера также необходимо отметить, что даже в старокаталанском тексте терминология, связанная с христианской верой и её правовыми аспектами, предстаёт в своеобразной форме. В «Обычаях Тортосы» фиксируется типичная для XIII в. двойственность в морфологии и графике слова “*Deus*” (лат. «Бог») она выражается в том, что в отдельных случаях у слова, употребляющегося внутри старокаталанского текста, фиксируются отголоски латинской падежной системы. Это явление неоднократно фиксировалось исследователями-филологами и встречается в других источниках этой эпохи, например, в переводе на старокаталанский язык «Барселонских обычаев», «Хронике Жауме I»¹⁶⁰.

Выводы к параграфу §2.3.

Итак, в текстах обеих редакций «Обычаев Тортосы» нами было выделено 7 категорий латиноязычных элементов: служебные и вводные слова, нормативные варианты текстов подписей сторон для договоров, тексты печатей для публичной власти, латинская терминология в названиях правовых. установлений, дефини-

¹⁵⁷Ibid. 2.8.6: «Per so com son Paul diga nubat in Xristo». P. 98.

¹⁵⁸Ibid. P. 98.

¹⁵⁹Ibid. 6.1.13: «Per so con dura cosa e lèygia seria que aquels qui reemutz són per la gràcia de Jesuxrist e per la sua preciosa sanc, fossen detengutz e preses en preson ne en vincl de jueus ne en neguna servitut». P. 98.

¹⁶⁰Duarte i Montserrat C. La llengua del manuscrit de 1272 del Llibre de les Costums de Tortosa // Revista de llengua i dret. 1991. № 16. P. LV; № 3, P. 87–88.

ции на латинском языке, сентенции морализаторского содержания и религиозная терминология.

Анализируя обстоятельства использования латиноязычных элементов в тексте «Обычаев Тортосы», мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, в первоначальной редакции «Обычаев Тортосы» гораздо больше латинских заимствований. Не менее важно и то, что практически половина латинских заимствований в результате второй редакции исчезла из текста памятника показывает, что многие из них носили вспомогательный характер и были призваны дополнить изначальный старокаталанский текст.

Во-вторых, сохранение значительного числа латинских заимствований свидетельствует о том, что легисты, носители старокаталанского языка, воспринимали латинские термины, словосочетания и фразы как органичный элемент языка. Это и есть основное проявление мультилингвизма в различных ситуациях. Использование и латинского, и старокаталанского языков было вполне нормальным и естественным даже в рамках одного предложения. Об этом свидетельствуют результаты и количественного анализа подобных заимствований.

В-третьих, легисты-интеллектуалы, наслышанные о римском праве, знакомые с ним по сборникам и обзорам *Corpus Iuris Civilis* стремились по возможности сделать кодекс, который они составляли, наиболее приближенным к римскому праву, которое казалось им высшим универсальным достижением правовой науки, при этом сохранив ряд традиционно легитимирующих элементов на латинском языке.

В-четвёртых, церковные иерархи, редактировавшие «Обычаи Тортосы» спустя 5 лет, руководствовались другой целью, а именно сделать и без того объёмный текст обычаев более понятным, они были в меньшей степени знакомы с имевшими тогда хождение сборниками норм римского права, что довольно чётко фиксируется в маргиналиях к рукописи А. Отчасти этим можно объяснить сокращение количества латинских цитирований во второй редакции кодекса.

Однако с традициями канонического права они были знакомы довольно хорошо, потому отдельные нормы римского права не были ими отвергнуты.

2.4 Традиция перевода правовых текстов в Каталонии XII–XIII вв

Сопоставление двух версий одного и того же правового памятника позволяет проследить, каким образом при переходе от латинского текста к тексту на нстарокаталанском языке менялись способы выражения норм, структура и состав понятийного аппарата. Речь, следовательно, идёт не только о переводе в узком филологическом смысле, но и о переоформлении правового содержания в иной коммуникативной среде.

Для истории права это особенно важно, поскольку переводной текст фиксирует изменение представлений о том, как именно должна была быть выражена и воспринята правовая норма. В одних случаях в переводе сохраняли латинскую терминологию почти без изменений, в других — заменяли её более широкими или, напротив, более конкретными соответствиями, а в третьих — перестраивали саму синтаксическую организацию статьи. Тем самым переводы «Барселонских обычаев» на старокаталанский язык могут считаться самостоятельными источниками по истории правовой культуры Каталонии XII–XIII вв.

Особый интерес для нас представляет вопрос, какие элементы латинской юридической традиции сохранялись в переводе, какие подвергались упрощению или переосмыслению, а в каких случаях переводчик позволял себе более свободную интерпретацию нормы. Анализ этих особенностей даёт возможность увидеть, каким образом текст правового памятника приспособлялся к новой аудитории и к меняющимся условиям правового общения. В дальнейшем внимание будет сосредоточено на трёх основных аспектах: семантической переработке терминов, сохранении устойчивых терминологических соответствий и синтаксико-грамматической трансформации латинского оригинала. Такой подход позволяет рассматривать переводы «Барселонских обычаев» как важное свидетельство не только языковой, но и правовой эволюции Каталонии XII–XIII вв.

2.4.1 Выбор терминологических соответствий при переводе с латинского на старокаталанский язык

Сопоставление латинского текста «Барселонских обычаев» со старокаталанскими переводами показывает, что одна из важнейших особенностей перевода связана с переработкой профессионально-правовой терминологии. Наиболее показательные случаи касаются таких замен, при которых старокаталанский эквивалент оказывался либо семантически шире латинского термина, либо, напротив, уже и конкретнее его. Речь идёт, таким образом, не только о переводе в собственном смысле слова, но и о смысловой адаптации правового текста к иной языковой среде. Именно на этом уровне особенно хорошо заметно, что переводчик стремился не столько воспроизвести латинскую терминологическую систему, сколько сделать норму более прозрачной для круга её читателей.

В результате часть латинских различий в переводе сглаживалась, тогда как другие, напротив, приобретали более определённое и прикладное выражение. Для описания этих явлений далее будут использоваться категории смыслового расширения (генерализация) и смыслового сужения переводного соответствия (конкретизация)¹⁶¹.

Зачастую мы видим замены ряда латинских глаголов старокаталанским глаголом «делать» (кат. — *fer*), причём заменяет он самыми различными по значению глаголами «делать» (лат. — *facere*), «приводить в порядок» (лат. — *condirigere*)¹⁶², «исправлять» (лат. — *redirigere*)¹⁶³ и «восстанавливать, возвращать» (лат. — *restituere*)¹⁶⁴. Что особенно интересно, одним из этих глаголов — «приводить в порядок» (лат. — *condirigere*), как писал в своей статье Ж. Бастардес-и-Парера, попал в язык «Барселонских обычаев» из местной разновидности народной латыни¹⁶⁵, использование в нём приставки со значением действия должно было, по мнению исследователя скомпенсировать продолжавшуюся утрату падежных

¹⁶¹О генерализации и конкретизации как видах лексико-семантических переводческих трансформаций см.: Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пособие. М.: Р. Валент, 2011. С. 161–162; Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 209–213.

¹⁶²Usatges de Barcelona. Us. 68 (72–73). P. 106–107.

¹⁶³Ibid. Us. 100(123.1). P. 136–137.

¹⁶⁴Ibid. Us. 62(66.2), 79(104), 106(127). P. 100–101, 118–119, 140–141.

¹⁶⁵Bastardas i Parera J. El català pre-literari // Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Basilea, 22–27 de març de 1976) / a cura de G. Colón. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977. P. 59.

окончаний. Конечно, в отношении таких частотных глаголов, как «давать» (кат. — *donar*), «делать» (кат. — *fer*) и «находиться» (кат. — *estar*). это постоянное явление¹⁶⁶ ввиду их частого использования в речи. В таких случаях переводчик решал отойти от сложной юридической лексики в сторону наиболее базовых значений, чтобы сохранить «смысловое ядро» той или иной правовой нормы.

Рассмотрим латинский текст 100 (123.1)-й статьи обычаев и его старокаталанский перевод: «Христианам запрещается продавать оружие сарацинам без согласия государя; если же они это сделают, они обязаны возвратить проданное оружие, хотя бы это и было для них обременительно; в противном случае они должны уплатить (лат. *persoluant* — кат. *donen*) власти сто унций золота»¹⁶⁷.

Таблица X. Передача глагола «уплатить, исполнить обязательство» (лат. *persolvere*) в старокаталанских версиях «Барселонских обычаев»

Статья и кон- текст	Латинский текст по изданию Ж. Бастардеса-и- Пареры	Старокаталанская версия по изданию Ж. Бастардеса-и- Пареры	Старокаталанская версия по изда- нию Ж. Гудиоля- и-Куниля	Русский перевод
100 (123.1)	<i>potestati persoluant</i>	<i>donen a la postat</i>	<i>donen a la postat</i>	Пусть дадут вла- сти (кат. <i>donen</i>).
113 (134)	<i>de suo debitum persoluerit</i>	<i>de son deute pagarà</i>	<i>paga lo deute del seu</i>	Уплатит долг из собственного имущества
113 (134)	<i>in duplo ei persolvere cogatur</i>	<i>forçat sia que pac en doble¹⁶⁸</i>	<i>en doble li ho reta¹⁶⁹</i>	«Должен воз- местить ему в двойном размере (кат1.— пусть уплатит)»

¹⁶⁶Usatges de Barcelona. Us. 59(62), 71(91), 80(105), 84(107).

¹⁶⁷Ibid. Us. 100(123.1): «CHRISTIANI non uendant arma sarracenis, nisi ex consensu principis; quod si fecerint arma que uendiderint recuperent, quamuis eis graue sit, et nisi hoc fecerint, centum uncias auri potestati persoluant → [C]restians no venen armes a ssarraïns, sinó ab lo consentiment del príncep; que si ho fan, les armes que an venudes, cobren, ja sie ço que greu sia; e si açò no fan, .C. onçes d'or a la postat». P. 136–137.

¹⁶⁸Usatges de Barcelona. Us. 113 (134). P. 146–147.

¹⁶⁹Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges, les més antigues constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert // Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. 1907. Vol. 1. P. 304.

Сопоставление показало, что значение латинского глагола «уплатить, полностью исполнить денежное обязательство» (лат. — *persolvere*) определено сочетанием с обозначением предмета платежа. В статье 100(123.1) речь шла об уплате установленной нормой денежной суммы — ста унций золота в пользу власти. В статье 113(134) тот же латинский глагол сначала обозначал погашение долга поручителем из собственного имущества, а затем — возмещение в двойном размере ущерба, который поручитель должен был понести вследствие неисполнения обязательства основным должником.

Старокаталанский текст не сохранил для этих контекстов единого глагольного соответствия. В 100(123.1) статье переводчик использовал глагол «дать» (кат. — *donar*), который в сочетании с указанием суммы и её получателя приобрёл значение «уплатить». В 113(134) статье он употребил глагол «платить» (кат. — *pagar*): сначала применительно к долгу, затем — к возмещению ущерба¹⁷⁰. Таким образом, значение платежа в обоих языковых вариантах определялось всей конструкцией: глаголом, обозначением суммы или обязательства, получателем и указанием на размер возмещения. В рукописи, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем, использован другой старокаталанский глагол — «возместить» (кат. — *retre*).

Различие между старокаталанскими глаголами в данном случае нельзя уверенно объяснить стремлением переводчика заменить сложную правовую лексику общеупотребительной. Напротив, перевод демонстрирует контекстуальный выбор между двумя глаголами, поэтому речь идёт об отсутствии однозначного соответствия между латинской и старокаталанской лексикой и о распределении значений одного латинского глагола между несколькими переводными эквивалентами.

Встречаются и другие случаи использования генерализации при переводе «Барселонских обычаев» не только к глаголам. Так в 92(115)-й статье «Барселонских обычаев», где речь идёт об опеке над детьми, оставшимися без попечения родителей, мы встречаем фразу: «...Если же речь идёт о девушке (лат. *puella* — кат. *fembra*), то её следует выдать замуж по одобрению и совету достойных людей...»¹⁷¹.

¹⁷⁰Pagar // Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL : <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Pagar&Id=3084898&search=pagar&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1> (дата обращения: 14.04.2023).

¹⁷¹Ibid. Us. 92 (115): «...Sin autem et puella est, det ei maritum laude et consilio proborum hominum ...—... Però si és fembra dó a ela marit per laor e per conseyl de pròmens hominum...». P. 130–131.

Таблица X. Соответствия латинского слова *puella* в старокаталанских версиях «Барселонских обычаев»

Статья	Латинский текст	Старокаталанская версия по Бастардесу	Старокаталанская версия по Гудиолю	Русский перевод
85 (108), Usatge 104	<i>Si quis violenter virginem corruperit, aut ducat eam in uxorem... Si non virginem quis violenter adulteraverit et impregnaverit, similiter</i>	<i>Si negun violentament corromprà verge, o la prena per muller... Si algú violentament adulterarà la fembra qui no és verge e la emprenyarà, axí mateix</i>	<i>Si negu força puncela, ho la prena per muyle... Далее в той же норме употребляется verge: no verges / no uergen</i>	Если кто силой лишит девственности девушку, пусть либо возьмёт её в жёны... Если кто силой вступит в связь с женщиной, не являющейся девственницей, и сделает её беременной, пусть поступит так же»
92 (115) Usatge 110	<i>Sin autem et puella est...</i>	<i>Però si és fembra...</i>	<i>E si es macipa...</i>	Если же подопечная — девушка...

Мы видим, что латинское существительное «девочка, девушка» (лат. — *puella*) переводчик передаёт при помощи более общего термина «женщина, самка» (кат. — *fembra*), который обозначает любую женщину вне зависимости от её возраста или семейного положения. Это можно проследить и по тексту «Барселонских обычаев» так, например, в 19(22), 85(108) статьях.

Латинские существительные «девушка, дева» (лат. — *virgo*) и «девочка, девушка» (лат. — *puella*) не получают в старокаталанских версиях единообразных соответствий. В версии, опубликованной Ж. Бастардесом-и-Парерой, латинское обозначение девы (лат. — *virgo*) передано словом «дева» (кат. — *verge*). Более общее обозначение женщины (скат. — *fembra*) появляется во второй части статьи в сочетании «женщина, которая не является девой» (кат. — *fembra qui no és verge*). В данном случае слово «женщина» (кат. — *fembra*) указывает на принадлежность лица к женскому полу, тогда как слово «дева» (кат. — *verge*) характеризует состояние девственности.

Ещё отчётливее различие между рукописными версиями проявляется в статье об опеке. Латинское обозначение девочки или девушки (лат. — *puella*), семантика которого включает значения «девочка», «девушка» и «молодая женщина», в версии Ж. Бастардеса-и-Пареры передано словом «женщина» (кат. — *fembra*). Последнее обозначает лицо женского пола, но само по себе не выражает возраст подопечной. В данном случае перевод сопровождается генерализацией: возрастной компонент латинского слова в старокаталанском соответствии непосредственно не воспроизводится.

В версии, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем, употреблено слово «девушка» (кат. — *macira*). Эта лексема обладала несколькими значениями: она могла обозначать служанку или ученицу, а также молодую девушку. Контекст нормы — несовершеннолетие подопечной, её нахождение под опекой и обязанность опекуна устроить её брак — актуализирует значение молодой девушки. По сравнению со словом «женщина» (кат. — *fembra*) обозначение «девушка» (кат. — *macira*) полнее сохраняет возрастной компонент латинского слова (лат. — *puella*). Одновременно оно могло передавать зависимое положение молодой женщины, находившейся под чужим попечением.

Таким образом, в старокаталанских версиях использовалось несколько обозначений девушки или молодой женщины: «дева» (кат. — *verge*), «девица» (окат. — *puncela*), «девушка» (кат. — *macira*), а также более общее слово «женщина» (кат. — *fembra*). Ни одно из них не совпадало во всём объёме значений с латинскими обозначениями девы и девушки (лат. — *virgo*, *puella*). Различия между рукописями свидетельствуют о вариативности переводческих решений и о несовпадении семантических границ латинских и старокаталанских лексем.

Так, например, в латинском тексте 119(77)-й статьи «Барселонских обычаев» мы встречаем термин “*g/ienitores*” (лат. — предки), в то время как в переводе имеем дело с термином “ *pares*” (кат. — родители): «*Вместе с тем названные выше предки (лат. ienitores—кат. pares) вправе лишить наследства своих детей, а также внуков и внучек...*»¹⁷². В данном случае, конкретизация, по нашему мнению, не полностью оправдана, поскольку за ней в обеих версиях текста следует перечисление близких родственников: отец, мать, дед и бабушка. Латинский термин в данном случае представляется более точным. Однако, вероятно, его полного эквивалента в старокаталанском языке не существовало, а слово «родители, предки»

¹⁷²Ibid. Us. 119 (77): «EXHEREDARE autem possunt **predicti ienitores** filios suos, uel nepotes siue neptes...— [D]eseretar poden los **pares** los seus fils o eis nets o les netes...». P. 154–155.

(кат. — *pares*) могло относиться к любым родственникам по прямой восходящей линии. Вместе с тем в значении «родители» слово *pares* употребляется в ряде обычаев как эквивалент латинского слова «родители» (лат. — *patres*)¹⁷³.

Сходную ситуацию, в которой необходимость применения конкретизации была вызвана контекстом и жанром «Барселонских обычаев» мы видим и при анализе текста 64(68)-й статьи: «*Если же государь по какой-либо причине (лат. casu—кат. aventuras) будет осаждён...*»¹⁷⁴. В данном случае мы видим, конкретизацию, поскольку в старокаталанском дериват латинского “*casus*” — “*cas*” — обозначал не только любое случайное событие, но и юридический факт правонарушения¹⁷⁵, что могло ввести в заблуждения человека, постоянно сталкивавшегося с его последним значением, поэтому переводчик решает использовать более точный термин “*aventura*”¹⁷⁶ в значении «случайное событие», прибегая ещё и к грамматической трансформации: использует множественное число существительного в переводе, чтобы показать, что возможно множество ситуаций с подобными последствиями.

Так в 68(72–73)-й статье «Барселонских обычаев» латинский термин “*strata*” (лат. — мощённая дорога) заменяет старокаталанское слово “*entrada*” (кат. — вход в город, ворота, проход)¹⁷⁷: «*Мощёные дороги (лат. strate—кат. entrades) и публичные пути, текущие воды и живые источники, луга и пастбища, леса и кустарники, а также скалы, находящиеся в этой земле, принадлежат властям...*»¹⁷⁸.

Таблица X. Обозначение дорог в латинском тексте и старокаталанских версиях статьи 68 (72–73) «Барселонских обычаев»

¹⁷³Ibid. Us. 92 (115), 117 (138). P. 128–129, 138–139.

¹⁷⁴Ibid. Us. 64 (68): «PRINCEPS NAMQVE si quolibet casu obsessus fuerit...→[D]e princep, però, si aquest, quelques aventuras...». P. 102–103.

¹⁷⁵Cas// Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp> (дата обращения: 14.04.2023).

¹⁷⁶Aventura s.// Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Aventura&Id=3060252&search=aventura&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1> (дата обращения: 14.04.2023).

¹⁷⁷Entrada s.// Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Entrada&Id=3071720&search=entrada&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1> (дата обращения: 14.04.2023).

¹⁷⁸Usatges de Barcelona. Us. 68(72–73): «STRATE et uie publice, aque currentes et fontes uiui, prata et paschue, silue et garrice et roche in hac patria fundate sunt de potestatibus...→[L]es entrades e les carrercs publiques, les aygues correns e les fons vives, los prats e les pastures, les selves e les gariges, e les roques en aquesta terra fondades...». P. 106–107.

Текстовая версия	Оригинальный текст	Русский перевод
Латинский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	лат. <i>stratae et viae publicae, aquae currentes et fontes vivi</i>	«Мощёные дороги и публичные пути, проточные воды и живые источники...»
Старокаталанский текст рукописи XIII в. из АСА, опубликованный Ж. Бастардесом-и-Парерой	кат. <i>les entrades e les carreres públiques, les aygues correns e les fons vives</i>	«Входы и публичные дороги, проточные воды и живые источники...»
Старокаталанский текст рукописи, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем	кат. <i>les strades e les vies públiques, les aygues corrents e les fons viues</i>	«Мощёные дороги и публичные пути, проточные воды и живые источники...»

В издании Ж. Бастардеса-и-Пареры латинскому сочетанию «мощёные дороги и публичные пути» (лат. — *stratae et viae publicae*) соответствует старокаталанское «входы или проходы и публичные дороги» (кат. — *entrades e carreres públiques*). Таким образом, изменён не только отдельный термин, но и вся парная формула.

Латинское «мощёные дороги» (лат. — *stratae*) обозначает один из видов дорог и характеризует их по способу устройства. Старокаталанское «входы» или «входы» (кат. — *entrades*) имеет иное пространственное значение. Контекст нормы не позволяет точнее определить, какие именно объекты обозначены этим словом: перечисление показывает лишь, что они, наряду с публичными дорогами, водами, пастбищами и лесами, предназначались для общего пользования. Поэтому соответствие «мощёные дороги» (лат. — *stratae*) — «входы» (кат. — *entrades*) нельзя признать точным терминологическим соответствием.

В другой рукописи «Барселонских обычаев» XIII в. на старокаталанском языке, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем латинское сочетание передано почти дословно, с помощью этимологически родственных старокаталанских слов. Следовательно, в старокаталанском языке существовал прямой эквивалент латинского *stratae*.

Таким образом, соответствие «мощёные дороги» (лат. — *stratae*) — «входы» (кат. — *entrades*) не характеризует старокаталанские переводы «Барселонских обычаев» в целом. Оно засвидетельствовано в тексте, положенном в основу издания Ж. Бастардеса-и-Пареры, тогда как рукопись, опубликованная Ж. Гудиолем-и-Кунилем, сохранила более близкое к латинскому чтение. Этот случай следует

рассматривать как проявление вариативности старокаталанской рукописной традиции. По двум версиям нельзя определить, присутствовало ли слово «входы, проходы» (кат. — *entrades*) в первоначальном переводе или появилось при последующей переработке текста.

Мы можем также заметить модуляцию в 28–29 статьях¹⁷⁹, где устойчивая формула «без согласия сеньора» (лат. — *sine consensus senioris*) переводится как «без воли сеньора» (кат. — *sens volentat de senyor*). Нейтральный термин “*consensus*” в старокаталанском заменяется на существительное “*volentat*”¹⁸⁰, которое имеет более активную коннотацию собственно желания и волеизъявления. В данном случае, мы наблюдаем изменение именно смыслового наполнения как одного используемого термина, так и в целом правовой нормы.

При анализе статей № 5 (6) и 103 (124) также сталкиваемся с похожим приёмом перевода¹⁸¹: «<...> а именно: что должны они иметь придворную курию и большую компанию <...>»¹⁸². Латинский термин “*familia*” (лат. — семья) переводится на старокаталанский как “*companya*” (кат. — группа людей, живущих вместе и ведущих совместное хозяйство)¹⁸³. Таким образом, мы видим, что в данном случае для переводчика важны не родственные связи и отношения между представителями знати, а, скорее то, что они происходят из одного рода, то есть таким образом трактовка данного понятия сильно расширяется.

Для анализа лексики родства особый интерес представляет 122(80) статья «Барселонских обычаев», в латинской и каталанской версиях которой употребляется несколько обозначений родственников: «...И если кто пожелает повредить принцесу, то пусть будет наказан и осуждён на все времена вместе со своими потомками [кат.—и со всем своим линьяжем]...»¹⁸⁴. В латинской версии исполь-

¹⁷⁹Usatges de Barcelona. Us. 28 (32), 29 (33).

¹⁸⁰Volentat // Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Volentat&Id=3097376&search=volentat&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1> (дата обращения: 14.04.2023).

¹⁸¹Usatges de Barcelona. Us. 5 (6), 103 (124). P.

¹⁸²Ibid. Us. 103 (124): «...miles uero qui habuerit duos milites ad homines locatos de suo honore et tenuerit unum de familia sua →...cavaler, però, qui auri .ii. cavalers ha hòmens loçats de sa honor e-n tendrà un de sa companya». P.

¹⁸³Companya // Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Companya&Id=3065400&search=companya&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1> (дата обращения: 14.04.2023).

¹⁸⁴Usatges de Barcelona. Us. 122 (80): «...et qui principem uult dampnare punitus et dampnatus sit omni tempore, ipse et cuncta sua proienies...—...qui-l príncep vol dampnar, punit e dampnat sia el per tots temps e tot lo seu linatge...». P. 156–157.

зовано существительное «потомки» (лат. — *proienies*), в то же время в данном случае каталанская версия предлагает другой термин южно-французского происхождения «линьяж» (кат. — *linatge*). Термин «линьяж» имел определённую сферу применения, поскольку чаще всего использовался среди знати для обозначения широкого круга родственников, ведущих происхождение от общего предка. Существование линьяжей в средневековой Каталонии XI—XIII вв. доказано многочисленными исследованиями с использованием актового материала, многие медиевисты и историки права, работавшие в области истории Каталонии в обозначенный период, так или иначе касались проблематики взаимодействия линьяжей¹⁸⁵. Скорее всего, к XIII в. переводчик мог наблюдать конфликты между графской властью и знатными семействами, и потому использовал модуляцию при интерпретации 122 (80) статьи, контекст которой как раз располагал к тому, чтобы говорить об участии знати в политической жизни принципата и регулировании последней.

При сравнении латинской и старокаталанской версий «Барселонских обычаев» мы можем наблюдать модуляцию и при переводе отдельных юридических терминов. Например, в 60(64) статье «Барселонских обычаев»: «...Постанавливаем [кат. — судим] и приказываем, чтобы все принцепсы, которые унаследуют этот принципат [кат. — которые после нас в этот принципат придут] ...»¹⁸⁶. Латинский глагол «постанавливать» (лат. — *decernere*) заменён на старокаталанскую форму глагола «судить» (кат. — *jutgar*)¹⁸⁷. Значение последнего из них напрямую связано с процессуальными действиями, в отличие от обобщённого законодательного значения у глагола *decernere*. При этом фрагмент ничего не сообщает ни о причинах составления «Барселонских обычаев», ни о процедуре их обнародования или формальной промугации, поэтому связывать рассматриваемое переводческое решение с этими обстоятельствами оснований нет.

Старокаталанский термин в данном случае уже по значению, чем латинский оригинал. Такая замена, по-видимому, связана не только с особенностями перевода, но и с характером самого латинского текста, в котором местами заметно

¹⁸⁵ Детальные библиография и историографический обзор приведён в работе М. Ауреля: Aurell M. Les noces du comte... P. 25–29.

¹⁸⁶ Usatges de Barcelona. Us. 103(124): «...decernimus atque mandamus ut omnes principes qui in hoc principatu nobis sunt successuri... — ...jutgam e manam que tots los prínceps que en aquest principat són ni après nos vendran...». P. 138–139.

¹⁸⁷ Jutjar // Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/results.asp?Word=Jutjar&Id=3079277&search=jut&optCriteria=0&optSearchType=1&ActualPage=1> (дата обращения: 14.04.2023).

стремление к архаизирующей юридической стилизации. Поэтому конкретизацию следует рассматривать, с одной стороны, как попытку переводчика сделать норму более определённой и понятной для практического восприятия, а с другой — как косвенное свидетельство особенностей латинской редакции памятника. По всей видимости, её составители стремились придать тексту форму, присущую авторитетному юридическому своду. Архаизация при этом была лишь средством придания памятнику большей древности и, следовательно, большей легитимности.

Таким образом, сопоставление старокаталанских версий «Барселонских обычаев», опубликованных Ж. Гудиолем-и-Кунилем и Ж. Бастардесом-и-Парерой, с латинским оригиналом позволяет выявить несколько способов смысловой переработки исходного текста — генерализацию, конкретизацию и модуляцию. Сравнение двух переводов между собой показывает, что выбор соответствия определялся не только значением отдельного латинского слова, но и интерпретацией всей правовой нормы. В одних случаях обе старокаталанские версии одинаково расширяли или сужали значение латинского термина, что свидетельствует об устойчивости определённого решения в переводческой традиции. В других — они по-разному передавали один и тот же элемент оригинала: один перевод на старокаталанский язык по рукописи, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем точнее сохранял объём значения латинского понятия, тогда как перевод по рукописи К, опубликованных Ж. Бастардесом и Парерой демонстрировал склонность к активному использованию переводческих трансформаций либо передавал норму через иную смысловую перспективу. Тем самым расхождения между версиями отражают не только лексическую вариативность, но и различия в интерпретации содержания правового установления. Усложнённая, а в отдельных случаях архаизированная лексика латинского текста могла расширять пространство возможных переводческих решений, однако сама по себе не предопределяла выбор генерализации, конкретизации или модуляции.

2.4.2 Устойчивые терминологические соответствия в латинской и старокаталанской версиях «Барселонских обычаев»

Наряду со случаями семантического расширения и сужения терминов, в старокаталанском переводе «Барселонских обычаев» отчётливо прослеживается и

иная тенденция — сохранение устойчивых соответствий между латинским и романским текстом. Речь идёт прежде всего о тех юридических понятиях, которые, уже обладали достаточной степенью закреплённости в письменной и практической правовой речи и потому не требовали существенной смысловой переработки при переводе. Именно эта группа примеров особенно важна для характеристики старокаталанской версии памятника, поскольку она показывает, что перевод не сводился к упрощению или свободной адаптации латинского оригинала. Напротив, в ряде случаев переводчик последовательно сохранял основные элементы латинского понятийного аппарата, воспроизводя их в форме частично адаптированных синтаксически латинизмов. Анализ таких устойчивых соответствий позволяет точнее определить, какие элементы юридического языка сохраняли авторитет и функциональную значимость при переходе из латинской версии текста в старокаталанскую.

Отдельную группу образует непосредственное соответствие «смерть» (лат. *mors*) — «смерть» (кат. *mort*), употребляемое как в статьях о возмещении за убийство, так и в нормах о наследовании. В данном случае речь идёт не о генерализации, а о прямом лексическом и этимологическом соответствии. Конкретное правовое значение слова — смерть человека, размер компенсации за убийство либо момент открытия завещания — определяется содержанием соответствующей статьи.

В старокаталанской версии, опубликованной Ж. Бастардесом-и-Парерой, одна форма «мёртвый, умерший» (кат. *mort*) передаёт два различавшихся в латинском тексте обозначения:

-в статьях 10 (12), 11 (13), 76 (102) и 82 (101) она соответствует обозначению лица, погибшего вследствие насильственного действия, — «убитый» (лат. *interfectus*);

-в статье 81 (100) той же формой передано нейтральное обозначение умершего — «покойный» (лат. *defunctus*).

Таблица X. Передача обозначений убитого и умершего в старокаталанских версиях «Барселонских обычаев»

Статья	Латинский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Старокаталанский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Рукопись по изданию Ж. Гудиоля-и-Куниля	Русский перевод

10(12)	<i>Baiulus interfectus vel debilitatus sive cesus vel captus...</i>	<i>Batle mort ho debilitat ho trencat ho pres...</i> ¹⁸⁸	Статья отсутству- ет	«Байл, убитый (кат. — мёрт- вый байл) либо искалеченный, избитый или за- хваченный...»
11 (13)	<i>Rusticus interfectus seu alius homo...</i>	<i>Pagès mort ho altre hom...</i> ¹⁸⁹	Статья отсутству- ет	«Убитый кре- стьянин (кат. — мёртвый крестья- нин) или другой человек...»
81 (100)	<i>...veniat in manu proximorum defuncti...</i>	<i>...vinge en la mà dels proïsmes del mort...</i> ¹⁹⁰	<i>...venga en man dels prohismes del hom mort...</i> ¹⁹¹	«...пусть ока- жется во власти родственников покойного...»
82 (101)	<i>De compositione omnium hominum qui sunt interfecti...</i>	<i>De la emena dels homens qui son morts...</i> ¹⁹²	<i>E la composicion de tots homes qui seran morts...</i> ¹⁹³	«О возмещении за всех убитых (кат. — за людей, кото- рые мертвы / бу- дут мертвы ...»
76 (102)	<i>...quando interfecti fuerint...</i>	<i>...can morts siran...</i> ¹⁹⁴	<i>...en la esmena dels ocises...</i> ¹⁹⁵	«...когда они будут убиты...»; кат1. — «когда они будут мерт- вы»; кат2. — «при возмещении за убитых»

На уровне отдельной лексемы различие между насильственной смертью и смертью как состоянием человека после прекращения жизни оказывается нейтрализовано. В статьях 10(12) и 11(13) речь идёт о размере возмещения за убитого человека определённого статуса; статья 82(101) непосредственно посвящена

¹⁸⁸Usatges de Barcelona. Us. 10(12). P. 60–61.

¹⁸⁹Ibid. Us. 11(13). P. 60–61.

¹⁹⁰Ibid. Us. 81(100). P. 120–121.

¹⁹¹Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 95. P. 298.

¹⁹²Usatges de Barcelona. Us. 82(101). P. 120–121.

¹⁹³Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 96. P. 298.

¹⁹⁴Usatges de Barcelona. Us. 76(102). P. 114–115.

¹⁹⁵Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 97. P. 298.

кровной мести. В статье 81(100) значение слова также устанавливается из упоминания убийства и родственников умершего. Таким образом, сведения о характере смерти передаются всем содержанием нормы.

Вместе с тем сопоставление с рукописью, опубликованной Ж. Гудио-и-Кунилем не позволяет считать такую нейтрализацию последовательной особенностью старокаталанских переводов «Барселонских обычаев» в целом. В последующих статьях (81(100) и 82(101)) также употреблено «умерший, мёртвый» (кат. — *mort*), но в соответствующем тексте статьи 76(102) появился более узкий термин «убитые» (кат. — *ocises*), близкий латинскому “*interfecti*”. Следовательно, старокаталанская рукописная традиция располагала средствами для сохранения семантики насильственной смерти.

Этот пример поэтому свидетельствует не об общем отказе от различий латинской уголовно-правовой лексики, а о лексической нейтрализации в отдельных случаях. Причём правовое различие перенеслось с уровня отдельного слова на уровень контекста всей нормы.

Таблица X. Передача латинских глаголов *laedere* и *vulnerare* старокаталанским *nafrar*

Статья	Латинский текст	Старокаталанский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Рукопись по Ж. Гудио-и-Куниля	Русский перевод
55 (58). Us. 58–59.	...si eum in aliquo leserit, emendet ei malum quod fecerit... Et si armata manu aliquem requisierit, si non vulneraverit...	...si él en re l nafrarà, emèn-li lo mal que li aurà feyt... E si ab mà armada lo requerrà e no·l nafrarà...	...si lin fara negun mal, fassa li esmena da quel mal que fet aura... E si alcu requerra altre ab armes, si no Ion naffra...	...если он причинит ему какой-либо вред (кат.1 —ранит его) — пусть возместит причинённый ущерб... Если же кто нападёт на другого с оружием, но не ранит его...

59 (62). Us. 63	...et si quis illos requisierit, cederit, vulneraverit vel deshonoraverit, aut abstulerit eis aliquid de eorum rebus...	...e si algú aquels requerrà, ferrà ho nafrarà ho desonrarà en res, o'ls tolrà res de lurs coses... ¹⁹⁶	E si alcun hom requerra ho fara naifra, o encara aquels en alguna cosa desonra, ho les lurs coses lur tol... ¹⁹⁷	...если кто нападёт на них, ударит, ранит или обесчестит их либо отнимет что-либо из принадлежащего им...
-----------------	---	--	---	---

Тексты статей 55 (58) и 59 (62) показывают, что в версии, опубликованной Ж. Бастардесом-и-Парерой, слово «ранить» (кат. — *nafrar*) передаёт как специальное обозначение нанесения раны (лат. — *vulnerare*), так и более широкий глагол «повреждать, причинять вред» (лат. — *laedere*). В первом случае старокаталанское слово достаточно близко латинскому по значению; во втором оно конкретизирует характер причинённого вреда, представляя его именно как телесное повреждение.

Однако сравнение с рукописью из Архива Викского епископства не позволяет считать соответствие «причинять вред» (лат. — *laedere*) — «ранить» (кат. — *nafrar*) общим для всей старокаталанской рукописной традиции. В статье 55 (58) версия Ж. Гудиоля-и-Куниля передаёт латинский глагол описательно: «причинит ему какой-либо вред» (кат. — *fara negun mal*). В то же время более узкое «ранить» (лат. — *vulnerare*) переводится формой того же старокаталанского глагола — *naffra*. Следовательно, Викская рукопись сохраняет различие между общим причинением вреда и нанесением раны более последовательно, чем версия Ж. Бастардеса-и-Пареры.

Иная переработка представлена в статье 59 (62). В версии Ж. Бастардеса-и-Пареры латинские действия «ударить» (лат. — *cedere*) и «ранить» (лат. — *vulnerare*) переданы отдельно: «ударит или ранит» (кат. — *ferrà ho nafrarà*). В рукописи из архива Викского епископства, опубликованной Ж. Гудиодем-и-Кунилем, оба обозначения сведены к конструкции «нанесёт рану» (кат. — *fara naifra*). Здесь нейтрализуется уже не различие между общим и частным обозначениями вреда, а граница между самым ударом и его возможным результатом — раной.

196

197

Таким образом, слово «ранить» (кат. — *nafrar*) выступает устойчивым центром обозначения телесного повреждения, но характер его соотношения с латинскими глаголами зависит от рукописной версии. В одном случае оно конкретизирует широкое значение, в другом точно соответствует обозначению ранения, а в Викской рукописи может заменяться описательной конструкцией или конструкцией с существительным «рана» (кат. — *naifra*). Репрезентативность этих примеров состоит не в установлении неизменной пары для всех списков, а в повторяемости самого способа перераспределения значений между глаголом и контекстом нормы.

Таблица X. Передача латинских глаголов *caedere* и *percutere* старокаталанским *ferrer*

Статья	Латинский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Старокаталанский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Рукопись по изданию Ж. Гудиоля-и-Куниля	Русский перевод
5(6)	<i>Si quis se miserit in aguayt et consideratamēte requisierit militem et cum fuste cederit eum... Si autem aliter quis, quolibet ictu indignans, cederit militem cum pugno vel calce, cum petra vel fuste...</i>	<i>Si algú se metrà en aguayt e et acordadament escometrà cavalier e-l ferrà ab fust... E si en altra guisa, indignant de qualche colp en baralla, ferrà cavalier ab puny, palmada, o ab pedra, o ab peu, o ab fust...</i> ¹⁹⁸	Статья отсутствует	«Если кто устроит засаду, преднамеренно нападёт на рыцаря и ударит его палкой... Если же кто во время ссоры ударит рыцаря кулаком, ладонью, ногой, камнем или палкой...»

¹⁹⁸Usatges de Barcelona. Us. 5(6). P. 54–55.

13(14)	<i>Si quis aliquem percusserit in facie, pro alapa dentur V solidos; pro pugno vel calce sive cum petra vel fuste, decem solidos...</i>	<i>Si algú fer altre en la cara, per galtada cinc sous; e per puny o per peu o per pedra o per fust, deu sous...</i> ¹⁹⁹	Статья отсутству- ет	«Если кто ударит другого по лицу, за пощёчину пусть уплатит пять солидов, а за удар кулаком, ногой, камнем или палкой — десять солидов...»
59(62)	<i>...et si quis illos requisierit, cederit, vulneraverit vel deshonoraverit...</i>	<i>...e si algú aquels requerrà, ferrà ho nafrarà ho desonrarà...</i> ²⁰⁰	<i>E si alcun hom requerra ho fara naifra, o encara aquels en alguna cosa desonra...</i> ²⁰¹	...если кто нападёт на них, ударит, ранит или обесчестит их...
119(77)	<i>...si illi tam presumptuosi extiterint ut patrem aut matrem, avum vel aviam graviter percusserint vel deshonestaverint...</i>	<i>...si són tan presumptuosos que'l pare o la mare, l'avi o l'àvia greument firan o'ls desonren...</i> ²⁰²	<i>Los pares, los auis poden deseretar los fils e'ls nets si gran falia ferran los pares o'ls auis o'ls faran desonor...</i> ²⁰³	...если они окажутся настолько дерзкими, что жестоко ударят или обесчестят отца, мать, деда либо бабушку...

В версии Ж. Бастардеса-и-Пареры формы слова «ударять» (кат. — *ferrer*) передают два латинских глагола — «бить, наносить удары» (лат. — *caedere*) и «ударять, поражать» (лат. — *percutere*). При этом латинские слова сами по себе не всегда указывают на конкретный способ нападения. В статье 5 (6) оружие и обстоятельства действия названы отдельно: палка, кулак, ладонь, нога или камень; различаются заранее подготовленная засада и удар во время ссоры. Поэтому старокаталанский глагол сохраняет общее значение физического удара, тогда как юридически значимые характеристики действия выражаются другими элементами нормы.

¹⁹⁹Ibid. Us. 13 (14). P. 62–63.

²⁰⁰Ibid. Us. 59 (62). P. 94–95.

²⁰¹Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges...P. 292.

²⁰²Usatges de Barcelona. Us. 119 (77). P. 154–155.

²⁰³Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges... Us. 79. P. 289.

Та же структура прослеживается в статье 13(14). Общему сказуемому «ударит» соответствует подробная градация способов и результатов воздействия: пощёчина, удар кулаком, ногой, камнем или палкой, появление крови, падение потерпевшего. Размер возмещения зависит не от выбора более узкого глагола, а от названного орудия, части тела и последствия удара. Поэтому использование одного старокаталанского обозначения нельзя трактовать как утрату правового различия: оно сохраняется на уровне всей нормативной конструкции.

Статья 119(77) показывает употребление того же обозначения за пределами норм о денежном возмещении за телесное повреждение. Удар по отцу, матери, деду или бабушке рассматривается здесь как основание для лишения наследства. Правовое значение действия определяется сочетанием указания на его тяжесть и особый статус потерпевших. Рукопись, опубликованная Ж. Гудиолем-и-Кунилем, подтверждает устоячивость этого переводческого решения: латинскому «жестоко ударят» (лат. — *graviter percusserint*) соответствует старокаталанская конструкция с формой *ferran*.

Вместе с тем статья 59(62) показывает пределы устойчивости данного соответствия. В версии Ж. Бастардеса-и-Пареры удар и ранение выражены отдельно — «ударит или ранит» (кат. — *ferrà ho nafrarà*), тогда как в Викской рукописи они объединены конструкцией «нанесёт рану» (кат. — *fara naifra*). Следовательно, соответствие латинских глаголов «бить» (лат. — *caedere*) и «ударять» (лат. — *percutere*) старокаталанскому «ударять» (кат. — *ferrer*) устойчиво прежде всего в версии Ж. Бастардеса-и-Пареры подтверждается по рукописи, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем, лишь в частично.

Рассмотрим ещё один вариант устойчивого соответствия в переводе «Барселонских обычаев»:

Таблица X. Употребление обозначений «рогоносец» и «кугуция» в «Барселонских обычаях».

Статья	Латинский текст	Старокаталанский текст по рукописи К, изданной Ж. Бастардесом-и-Парерой	Старокаталанский текст по рукописи, изданной Ж. Гудиолем-и-Кунилем	Русский перевод

Us. 1 (1–2)	Homicidium uel cugucia, que non possunt neclectari, sunt secundum leges et mores iudicata et emendata siue uindicata.	Homicidi o cugúcia, que no poden ésser menyspreats, sien segons lig e costumes jutjats e esmenats o venjats ²⁰⁴	Статья отсутству- ет	Убийство или кугуция, кото- рые не могут быть оставлены без внимания, должны быть согласно законам и обычаям рас- смотрены судом, возмещены либо отомщены».
Us. 70 (75)	...uel appellauerit aliquem cuguz...	...o l'apelarà cuguç... ²⁰⁵	...o apelara altre caguz... ²⁰⁶	...либо назовёт другого рогонос- цем...
Us. 87 (110)	Similiter de rebus et possessionibus cucuciorum, si earum maritis nolentibus erit facta cugucia... Si uero [...] maritis uolentibus uel precipientibus uel assentientibus fuerit facta ipsa cucucia...	Semblantment de les coses e de les possessions dels cuguços, si la cugúcia és feta los marits no volents... E si [...] E si ab uolentat o ab manament o ab consentiment del marit serà feta la cugúcia... ²⁰⁷	Exament de les coses et de les possessions dels cuguces, si la cugucia es feta los marits no uolens... E si ab uolentat e ab manament et ab consent del marit sera feta la cugucia... ²⁰⁸	Подобным обра- зом, относительно имущества и владений ро- гоносцев: если кугуция соверше- на против воли мужей... Если же кугуция со- вершена по воле, приказанию или с согласия мужа...

Сопоставление статей показывает последовательное юридическое развёртывание одной словообразовательной основы: обозначение «рогоносец» (лат. — cuguz; старокат. — cuguç, caguz) называет человека и употребляется как оскорбление, тогда как производное «кугуция» (лат. — cuscucia, cugucia; старокат. — cugúcia, cugucia) обозначает уже значимый с правовой точки зрения случай супружеской неверности, влекущий имущественные последствия²⁰⁹. Формы

²⁰⁴²⁰⁵²⁰⁶²⁰⁷²⁰⁸²⁰⁹Usatges de Barcelona. Us. 1 (1–2), 70 (75), 87 (110).

cuscüogum и cuguços / cuguces показывают, что от той же основы образовывалось наименование мужей женщин, уличённых в прелюбодеянии.

В латинском тексте «Барселонских обычаев», данный термин каталанского происхождения получил латинизированные падежные окончания и был вписан в латинский текст морфологическими средствами²¹⁰. По нашему мнению, справедливо считать использование данного термина в рамках латинского текста «Барселонских обычаев» проявлением переключения кодов, когда слово из языка, которым носитель пользуется в повседневной жизни, проникает в текст, создаваемый им же на языке официальном.

В каталонской традиции XI–XIII вв. этот термин также вошёл в число «дурных обычаев»²¹¹. При этом его история особенно показательна, поскольку он связан с вернакулярным обозначением «рогоносец» и демонстрирует, как слово разговорного происхождения могло стать основой для полноценного юридического термина.

Примеры репрезентативны для выявленного способа перевода, поскольку охватывают разные правовые ситуации: нападение на рыцаря, возмещение за телесные повреждения, охрану передвижения по публичным дорогам и лишение наследства за насилие над родителями. Во всех случаях старокаталанское слово обозначает общий тип физического действия, а его способ, тяжесть, результат и правовые последствия раскрываются контекстом статьи. Однако сопоставление с рукописью, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем, показывает, что этот способ перевода следует рассматривать как повторяющуюся тенденции в рукописной традиции

Обратимся к анализу переводческой эквивалентности в других случаях. В двух статьях латинский текст использует разные наречия для характеристики осознанного и неслучайного действия: «обдуманно» (лат. *consideratamente*) и «сознательно» (лат. *pensabiliter*). В старокаталанской версии, опубликованной Ж. Бастардесом-и-Парерой, оба слова переданы одним наречием — «преднамеренно» (кат. *acordadament*). Следовательно, речь идёт не о появлении в переводе

²¹⁰Prieto Espinosa C.A. Op.cit.Vol. I. P. 72.

²¹¹**Кугусия** (лат. *cugutia*) — право сеньора на долю имущества крестьянина в случае супружеской измены его жены, трактуемой как оскорбление чести сеньора. Пискорский В.К. Вопрос о значении и происхождении шести «дурных обычаев» в Каталонии: С прил. неизд. документов. Киев: тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. С. 8–9; Варьяш И.И., Астахов М.А. Арагонская Корона в XV в. // История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: «Индрик», 2012. Т. 1. С. 346.

значения умысла, отсутствовавшего в латинском тексте, а о сведении двух близких латинских обозначений к одному устойчивому соответствию.

Таблица X. Передача обозначения преднамеренного действия в латинской и старокаталанской версиях «Барселонских обычаев»

Статья	Латинский текст	Старокаталанский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Рукопись по изданию Ж. Гудиоля-и-Куниля	Перевод старокаталанского текста
5(6)	<i>Si quis se miserit in aguait et consideratamente requisierit militem...</i>	<i>Si algú se met en aguayt, e acordadament requerrà cavalier...</i> ²¹²	Статья отсутствовала.	Если кто-либо устроит засаду и обдуманно (кат. — преднамеренно) нападёт на рыцаря
36(39)	<i>Qui seniore suum despexerit et per superbiam eum pensabiliter diffidauerit...</i>	<i>Qui son senyor menysprearà e per ergull él acordadament desfiarà...</i> ²¹³	<i>Si alcun son senyor menyspreara ho per erguyl acordadament la cundara...</i> ²¹⁴	«Кто проявит презрение к своему сеньору и, движимый гордыней, сознательно (кат. — преднамеренно) откажет ему в верности...

В статье 5(6) наречие отличает заранее подготовленное нападение из засады от удара, нанесённого при иных обстоятельствах. В статье 36(39) оно характеризует сознательный отказ вассала от верности сеньору. В обоих случаях обдуманный характер действия имеет непосредственное значение для его правовой квалификации и последствий. Старокаталанский перевод поэтому закрепляет единое обозначение для преднамеренного действия.

Рукопись, опубликованная Ж. Гудиодем-и-Кунилем, подтверждает устойчивое употребление наречия «преднамеренно» (кат. *acordadament*) в статье 36(39)

²¹²Usatges de Barcelona. Us. 5(6). P. 54–55.

²¹³Ibid. Us. 36(39). P. 80–81.

²¹⁴Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 38. P. 289.

«Барселонских обычаев». Поскольку статья 5(6) в сохранившейся части этой рукописи отсутствует, распространение данного соответствия на оба контекста можно установить только по старокаталанскому переводу «Барселонских обычаев», опубликованному Ж. Бастардесом-и-Парерой.

Вместе с тем даже в тех случаях, когда переводчик явно стремится удерживать латинскую терминологическую основу, соответствие между двумя версиями текста не всегда оказывается полным. Иногда сохранение самого термина или словообразовательной модели сочетается с изменением его грамматического статуса и способа включения в норму. Показателен в этом отношении текст 117-й (138-й) статьи «Обычаев»: «*О лицах, умерших без завещания (лат. intestatis—кат. D’aquels qui passen sens testament) <...> То же следует применять и к женщинам, умершим без завещания (лат. intestatis—кат. qui moren entestades), как выше сказано то о мужчинах*»²¹⁵.

Нас интересует окончание статьи, в латинском варианте мы видим, что термин “*intestatus*” применяется, чтобы обозначить лицо, умершее без завещания, и в первом случае даже субстантивируется, во втором случае мы встречаем старокаталанское причастие “*entestades*” образованное в рамках старокаталанской грамматики, однако, по латинской модели, через отрицательную приставку лат. *–in* кат. *–en*. Важно, что это нерегулярное явление. Каталанское причастие, в отличие от латинского, не самостоятельно, оно вводится в текст в качестве придаточного определительного, в состав которого включена личная форма глагола “*morir*”. Это указывает на то, что понимание части смыслов причастия в правовых представлениях каталонских юристов и переводчиков текста «Барселонских обычаев» было утрачено, а сам термин требовал ряда дополнительных пояснений, которые включались в текст посредством придаточных предложений и усложнения синтаксической структуры текста статьи.

Наблюдать, как переводчик добавляет нехарактерные окончания к словам латинского происхождения и это нарушает структуру фразы можно и в 73-й статье «Барселонских обычаев»: «*...поскольку творить правосудие над злодеями предоставлено (лат. datum est—кат. dades són) лишь властям...*»²¹⁶. Синтагма “*datum est*” переходит во множественное число “*dades són*”, однако, нетрудно заметить

²¹⁵Usatges de Barcelona. Us. 117(138): «DE INTESTATIS ab hoc seculo discessis <...> Ita sit de uxoribus intestatis quemadmodum dicitur superius de uiris→D’aquels qui passen sens testament d’aquest segle <...> atresia de les mulers qui moren entestades com és dels marits». P. 150–151.

²¹⁶Usatges de Barcelona. Us. 73 (94): «...QVIA IVSTICIAM facere de malefactoribus datum est solummodo potestatibus ...→...Car fer justícia dels malfeytors dades solament són a les postats...». P. 112–113.

ошибку с точки зрения согласования подлежащего и сказуемого. Являющееся сказуемым словосочетание “*iusticiam facere*” или “*fer justícia*” не может получить вид множественного числа ни в латинской, ни в каталанской грамматике, поскольку выражено инфинитивом глагола и существительным. Однако в данном случае, переводчик согласовывает его либо со словом “*malsfeytors*”, либо со словом “*postats*”, которые стоят во множественном числе. Невозможно определить, является ли это ошибкой по невнимательности или свидетельством непонимания грамматических отношений между членами оригинального латинского предложения в стремлении сохранить его оригинальную синтаксическую и лексическую структуры.

С другой стороны, в ряде случаев терминология попадала практически без изменений в старокаталанский перевод «Барселонских обычаев». Это касается, например, термина “*assalt*” в 6(7–8) статье этого сборника установлений обычного права: «*За гайту, энкальс и штурм (лат. *assalt*—кат. *assalt*) замка надлежит возмещать [ущерб.—А.К.] посредством оммажа и алискары*»²¹⁷. Он обозначал нападение на замок противника, данный термин, в народной латыни произошедший от второго супина глагола “*assalire*” — “*assaltu*”²¹⁸ был распространён в Западном Средиземноморье в эпоху Высокого и Позднего Средневековья, это один из примеров прямого заимствования без изменения форм термина из народной латыни старокаталанским языком.

Рассмотренные случаи не исчерпывают всех терминологических соответствий между латинским и старокаталанским текстами «Барселонских обычаев», однако представляют собой не случайную подборку разночтений, а примеры повторяющихся способов передачи правовой лексики. Каждое соответствие прослеживается в нескольких статьях и нормативных контекстах. Поэтому приведённые случаи репрезентативны не для всего словаря памятника, а для модели перевода, при которой нескольким близким латинским лексемам регулярно соответствует одно старокаталанское слово.

Чтобы установить, не являются ли обнаруженные соответствия особенностью рукописной версии, положенной в основу издания Ж. Бастардеса-и-Пареры,

²¹⁷Ibid. Us. 6 (7–8) : «GAITA ET ENCALZ de cauallario et assalt de castello emendetur per hominiaticum et per aliscaram → [A]guayt e encalç de cavalier e assalt de casteyl sie emenat per homanatge ho per [al]lis[ca]ra». P. 56–57.

²¹⁸Assaltus 1 // du Cange C. du Fresne et al. Glossarium mediae et infimae latinitatis / éd. augm. par les bénédictins de Saint-Maur. Niort : L. Favre, 1883–1887. T. 1. Col. 427b. URL: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/ASSALTUS1> (дата обращения: 29.03.2023).

старокаталанский текст был сопоставлен с рукописью из Архива Викского епископства, опубликованной Ж. Гудиолем-и-Кунилем. Совпадение переводческих решений в разных списках позволяет говорить об устойчивой тенденции переводческой традиции. Расхождения, напротив, следует рассматривать как варианты отдельных рукописных редакций, а не приписывать единому переводчику «Барселонских обычаев».

Сопоставление показывает, что устойчивость соответствий не предполагала буквального воспроизведения лексической структуры латинского текста. Несколько обозначений смерти передавались словом «мёртвый» или «смерть» (кат. — *mort*), глаголы причинения телесного повреждения — словом «ранить» (кат. — *nafrar*), а обозначения удара — глаголом «ударить» (кат. — *ferrer*). Старокаталанский перевод, таким образом, частично нейтрализовал различия между близкими латинскими словами и формировал более регулярную систему соответствий.

Эту нейтрализацию нельзя интерпретировать как упрощение правового содержания. Значимые различия между действиями и их последствиями сохранялись на уровне всей нормы — в указаниях на обстоятельства, орудие, тяжесть повреждения, положение потерпевшего и санкцию. Следовательно, переводческая традиция не только закрепляла повторяющиеся способы передачи правовой лексики, но и перераспределяла значения между отдельным словом и контекстом. Сопоставление изданий Ж. Бастардеса-и-Пареры и Ж. Гудиоля-и-Куниля позволяет рассматривать эту модель как свойство более широкой рукописной традиции, сохранявшей при этом вариативность отдельных списков.

2.4.3 Синтаксическая переработка латинского оригинала

Важной особенностью старокаталанского перевода «Барселонских обычаев» является не только переработка лексики, но и глубокое изменение синтаксической организации правового текста. При сопоставлении двух версий памятника становится очевидно, что перевод затрагивает сам способ выражения нормы: компактные и во многом абстрактные конструкции латинского оригинала последовательно разворачиваются в более аналитические и разъяснительные структуры. Это проявляется в передаче причастных и герундивных форм, в изменении спо-

сборов выражения долженствования, а также в переходе от номинативного стиля к глагольному описанию действия. В результате старокаталанский текст оказывается в большей степени ориентирован на конкретную ситуацию, субъект и результат правового действия. Такой сдвиг позволяет рассматривать перевод как синтаксическую и функциональную адаптацию латинского оригинала к иной правовой и коммуникативной среде.

При этом, как отмечает немецкий лингвист, занимавшийся количественными исследованиями структуры переводов «Барселонских обычаев», Р. Мейер-Германн на старокаталанский язык, синтаксис таких переводов XIII в. очень чётко следовал латинскому оригиналу, в том числе и в области порядка глаголов при образовании сложных времён и конструкций. Так, латинский вариант предполагал следующий порядок: инфинитив + вспомогательный глагол, причастие + вспомогательный глагол; старокаталанский – наоборот. Как показали исследования Р. Мейера-Германна, в 31,9 % случаев с инфинитивными конструкциями в старокаталанском тексте из рукописи К²¹⁹ используется характерный для латинского языка порядок глаголов (против 41% в оригинальном латинском тексте), для оборотов с причастиями данные соответственно 12,8 % для характерен латинских конструкций (в оригинале – 40,6%)²²⁰. По мнению исследователя, это показывает, что на момент осуществления переводов «Барселонских обычаев» на старокаталанский язык, последний ещё не полностью вытеснил латынь из языка законодательных актов на территории Каталонии и этот процесс был далёк от завершения²²¹. Порядок глаголов в подобных конструкциях и его изменение в старокаталанском переводе уже подробно исследованы лингвистами. Отметим лишь, что выводы Р. Мейера-Германна о «Барселонских обычаях» согласуются с результатами нашего анализа синтаксической структуры перевода.

Кроме того, при сравнении латинского текста с его старокаталанским переводом мы находим, что некоторые формы глаголов, выраженные в латинском тексте первым лицом множественного числа как бы от лица составителя кодекса, в переводе выражены множественным числом, но уже третьего лица: «Отсюда

²¹⁹По принятой в научной традиции исследования «Барселонских обычаев» номенклатуре рукописей, та, с которой работали Р. Мейер-Германн и Х. Бастардес-и-Парера имеет следующие данные: ACA. Cancillería. Papeles por incorporar. Legislació. Caixa 1. Núm.1.

²²⁰Meyer-Hermann R. Auxiliar-Konstruktionen im llatí medieval katalanischer...S. 507–534.

²²¹Idem. Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.—15. Jhdt.). // Zeitschrift für Katalanistik. 2020. Bd. 33. S. 185.

постанавливаем, что если кто сеньору своему поклянется в чём-то, что не захочет выполнять <...>»²²².

Мы встречаемся с аналогичным явлением ещё в ряде статей, рассмотрим это явление подробнее.

Таблица X. Сопоставление форм лица и способов выражения предписания в латинской и старокаталанских версиях «Барселонских обычаев».

Статья	Латинский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Старокаталанский текст по изданию Ж. Бастардеса-и-Пареры	Рукопись по изданию Ж. Гудиоля-и-Куниля	Единый русский перевод с указанием различий
60(64)	... <i>decernimus atque mandamus ut omnes principes qui in hoc principatu nobis sunt successuri...</i>	... <i>jutgam e manam que tots los prínceps que en aquest principat són ni après nos vendran...</i> ²²³	... <i>nos damont dits princeps En Ramon e Na Alamur [...] ordonam e manam e stablim que tots los princeps qui seran en aquesta terra aquels qui vendran apres dels...</i> ²²⁴	...мы постановляем и приказываем (кат1.— мы судим и приказываем... [тем, кто] придёт после нас; кат2. — мы распоряжаемся, приказываем и устанавливаем... [относительно] тех, кто придёт после них), чтобы все принцепсы, которые станут нашими преемниками в этом principate...

²²²Usatges de Barcelona. Us. 63(67): «ITEM STATVIMVS ut si quis seniori suo iurauerit aliquid quod tenere non curet... →[D]e cap establíren que si algú a son senyor jurarà alguna cosa que tenir no vula...». P. 100–101.

²²³Ibid. Us. 60 (64). P. 96–97.

²²⁴Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 65–66. P. 292–293.

62 (66.2)	...ita stabiliendo precipimus ut persone eorum cum omni honore et auere ueniant in manu principis...	...aquestes coses establim, manan que les persones d'aquels, ab tota lur honor e ab lur aver, vingen en la man del príncep... ²²⁵	... stablim e manam que les persones daquels ab tota la honor et ab lauer vagen en la ma del princep... ²²⁶	...устанавливая это, мы предписываем (кат1.— мы устанавливаем, и они приказывают; кат2. — мы устанавливаем и приказываем, чтобы они вместе со всеми своими владениями и имуществом перешли во власть принцепса...
63 (67)	Item statuimus ut si quis seniori suo iurauerit aliquid quod tenere non curet...	De cap establíren que si algú a son senyor jurarà alguna cosa que tenir no vula... ²²⁷	Establim e manam que si alcun jurara a son senyor alguna cosa que jurada li aura tenir no li vuyla... ²²⁸	Кроме того, мы постановляем (кат1. — вновь постановили; кат2. — мы постановляем и приказываем) если кто-либо поклянется своему сеньору в чём-либо, чего не пожелает соблюдать...

²²⁵Usatges de Barcelona. Us. 62 (66.2). P. 98–101.

²²⁶Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 67. P. 293.

²²⁷Usatges de Barcelona. Us. 63 (67). P. 100–101.

²²⁸Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 68. P. 293.

96 (119)	<i>Solidos de composicione arborum incisarum aliquociens precipimus esse aureos, aliquociens denarios.....et hoc concedimus in arbitrium iudicis crescere uel minuire...</i>	<i>Lo sou de la composició dels arbres trencats, a la vegada mane-s éser d'or, a la vegada de diners.....e açò atorguen que sie en albir del jutge de crexer ho de minvar aquesta composició...</i> ²²⁹	<i>La esmena de la composicio dels arbres trencats, Auegades mana esser de ce axi con la lig ho ensenya. Auegades de diners...E atorga que sia esgart del jutge de crexer, o de menuar aquesta composicio...</i> ²³⁰	Мы предписываем, чтобы солиды, уплачиваемые в возмещение за срубленные деревья, иногда были золотыми, а иногда выплачивались денариями; право увеличить или уменьшить возмещение мы предоставляем судье.
----------	--	--	---	--

Обратимся к тексту 2(3)-й статьи «Барселонских обычаев», традиционно относимой исследователями, к одной из «преамбул» к основной части данного сборника правовых установлений: «Когда господин Рамон Беренгер Старый, граф и маркиз Барселоны и также покоритель Испании, обрел владения, [кат.—я.—А.К.] увидел и узнал, что во всех судебных случаях и делах этой страны законы готов не могут соблюдаться, и еще увидел множество жалоб и судебных решений <...>»²³¹.

В данном случае два из трёх латинских глаголов в форме 3-го лица единственного числа переводятся на старокаталанский формами 1-го лица единственного числа (“*aver*” и “*coinexer*”), в то же время форму 3-го лица единственного лица сохраняет глагол “*viure*”. В данном случае нас не интересует произошедшее в старокаталанском тексте упрощение временных форм, которое привело к смене перфектных форм формами настоящего времени. Смена лица в данном случае

²²⁹Usatges de Barcelona. Us. 96 (119). P. 132–133

²³⁰Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges. Us. 114. P. 301.

²³¹Usatges de Barcelona. Us. 2 (3): «CVM DOMINVS Raimundus Berengarii uetus, comes ei marchio Barchinone atque Ispanie subiugator, habuit honorem et uidit et cognouit quod in omnibus causis et negociis ipsius patrie leges gotice non possent obseruari ...→[Q]uan lo senyor Ramon Berenguer, veyl compte e marquès de Barçelona e subjus[...].ador d'Espanya, ac honor e viu e conec que les ligis godes no podien ésser gardades [e]n tots los pleyts e en totes les faenes d'aquesta terra...». P. 50–51.

могла быть сделана переводчиком, чтобы подчеркнуть, что данные статьи являются частью «преамбулы» и имеют легитимирующий характер по отношению ко всему кодексу. Однако данное изменение фиксируется лишь однажды.

В дополнение к приведённым выше соображениям стоит отметить, что на протяжении всего текста «Барселонских обычаев», а не только касающихся деятельности и положения правителя, используется притяжательное местоимение “*nostres*”²³², вероятно, поскольку субъект, к которому оно относится, определить довольно трудно, с одной стороны, это могут быть вышеназванные принцепсы и их наследники, с другой же, всё население графства, названное «*жителями*» (кат. — *(h)abitadors*)²³³.

В данном случае такая замена показательна, ведь встречая такую форму мы понимаем, что переводчик очень хорошо осознавал вторичность создаваемого текста, поэтому как бы подразумевал: «*В тексте, который я перевожу, устанавливается, что <...>*». Это обстоятельство позволяет пролить свет на его отношение к переводимому, на некие устойчивые представления об «Барселонских обычаях», существовавшие в обозначенный период, трепет и почтение, с которым к данному тексту относились легисты. Переводчик, по нашему мнению, вполне осознавал, что с «оригинальным» текстом «Барселонских обычаев», покрытым ореолом важности и даже «сакральности», ничего не происходит.

При переводе практически всех статей «Барселонских обычаев» переводчик или переводчики стремились сохранить исходные наклонения и времена глаголов (в большинстве случаев это конъюнктив со значением долженствования)²³⁴. Для передачи значения в рамках этой тенденции в отдельных случаях используются уже новые аналитические формы, характерные для романских языков, в качестве иллюстрации приведём фрагмент текста 50(53)-й статьи «Барселонских обычаев»: «*Прочим же крестьянам, называемым баккалариями*²³⁵, доверяют (лат. *credantur*—кат. *sien creeguts*) на основании клятвы лишь до суммы в четыре ман-

²³²Ibid. Us.60 (64), 70 (75). P. 96–97, 108–109.

²³³Ibid. Us.60 (64). P. 96–97.

²³⁴Подробнее об этом на португальском материале см. Варьяш О.И. Язык средневекового права... С. 90.

²³⁵**Баккаларии** — особый разряд крестьян «Барселонских обычаев», противопоставленный державшим манс и обрабатывавшим его парой быков; их свидетельские показания допускались лишь по менее значительным тяжбам (подробнее об истории термина см. Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: Проблема становления феодализма. Москва: Скрипторий, 2000. С. 497).

куса²³⁶ валенсийского золота. Всё, что свыше, в отношении чего они приносят клятву, должно быть доказано посредством испытания кипятком»²³⁷.

Однако в латинском тексте «Обычаев» присутствуют и другие способы выражения значения долженствования, которые получают в переводе свое выражение:

- через глагол «быть должным» “*deber*” – “*deuer*”. Это наиболее частотный случай, в основном сохраняется в старокаталанском переводе дословно, на нём мы останавливаться не будем;
- посредством пассивного описательного спряжения – специальной аналитической формы латинского глагола со значением долженствования, состоящей из формы герундива и личной формы глагола *форма глагола* «быть» (лат. — *esse*). В старокаталанском переводе передаётся традиционно через глагол «быть должным» (кат. — *deuer*), т.е. аналогичное лексическое значение предложения передаётся иными грамматическими средствами.

На этом мы остановимся отдельно и приведём ряд примеров, чтобы продемонстрировать присутствие грамматической трансформации, свидетельствующей об определенной склонности в восприятии латинского текста переводчиком. Такое явление наблюдается в 49-й²³⁸, 92-й²³⁹ и 123-й²⁴⁰ статьях «Барселонских обычаев». Несмотря на это в 119(77)-й статье мы видим перевод пассивного описательного спряжения уже со значением возможности через глагол “*poder*”, что говорит о широких возможностях для различных переводческих трактовок данной конструкции и о полисемантической отдельных грамматических единиц в латинском

²³⁶Манкус // Нумизматический словарь / ред. Зварич В.В. / Львов, 1980. С. 104–105: «**Манкус** — первоначально название арабского золотого динара (приблизительно 30 серебряным денариям) в Западной Европе, а затем — денежно-счетная единица и золотая монета ряда европейских стран. <...> В Каталонии в XI в. выпускался золотой манкус с арабской надписью и крестом. Вес монеты 1,9 - 1,95 г. В большинстве случаев она легче арабского золотого динара».

²³⁷Usatges de Barcelona. Us. 50 (53): «DE ALIIS NAMQVE rusticis qui dicuntur bachallarii, credantur per sacramentum usque ad .IIII. mancusos auri Valencie→Dels altres pages[es] qui an nom bacalars, sien creeguts lur sagrament entrò ha .iiii. maçmodines d’aur de València». P. 88–89.

²³⁸Usatges de Barcelona. Us.49 (52): «SACRAMENTA RVSTICI qui teneat mansum et labore cum pare bouum, **sunt credenda** usque ad .VII. solidos plate→Sagrament de pageses qui tinge mas e laru ab .i. parel de bous **deu éser creegut** entrò ha .vii. sous de plata». P. 88–89.

²³⁹Ibid. Us. 92 (115): «...sin autem, **expectandum est** usquequo pupilli sint talis etatis... →...si no, **esperar deu hom** entrò que ls pobils sien de tal e<s>dat...». P. 128–129.

²⁴⁰Ibid. Us. 123 (81): «..Et ideo **facienda** [опущен инфинитив “est”.— А.К.] que sunt secundum usaticum... →...E per ço **deu hom fer** ço que és segons l’usatge...». P. 158–159.

тексте «Барселонских обычаев»: «...если тот же самый дед или бабка, отец или мать захотят, должны быть отстранены (лат. *sunt repellendi*—кат. *los poden gitar de si*)....»²⁴¹.

Если говорить о переводе неличных форм глагола в «Барселонских обычаях», то необходимо подчеркнуть, что и инфинитивы, герундив в составе герундивной конструкции заменяется инфинитивом соответствующего глагола с предлогом *a*, например форма «для осуществления» (лат. — *faciendam*) передаётся сочетанием «для совершения» (кат. — *a fer*)²⁴² и т. д. Зачастую такие конструкции переводились с помощью личных форм глаголов, как, например, в 118(76)-й статье: «...постановили, чтобы такого рода вышеуказанное держание <...> обладало бы (лат. *obtinere*—кат. *deu aver*) во всём такой прочностью, что впредь никакой обманной хитростью не могло бы быть подорвано или каким-либо способом изменено»²⁴³. В данном случае инфинитив был передан через конструкцию со значением долженствования, встречается так же перевод и других латинских инфинитивов при помощи аналитических конструкций с иными оттенками значения, нежели оригинал.

Для того, чтобы проиллюстрировать это обратимся к 54(57) статье «Барселонских обычаев»: «Феодалы, которые держали рыцари, если их сеньоры будут отрицать, что передавали их им (лат. **non eos illis dedisse**—кат. **no·ls los agen donats**) <...>, пусть докажут это <...> и пусть владеют ими. Те же <...>, либо пусть докажут, что приобрели (лат. **adquisisse**—кат. **agen acaptats**) их от своих сеньоров, либо пусть откажутся от них»²⁴⁴. В данном случае мы видим, что инфинитив в рамках придаточного предложения в старокаталанском переводе приобретает личную форму. Причём важно понимать, что подобное происходит не

²⁴¹Ibid. Us. 119 (77): «...si idem auus uel auia, pater uel mater uoluerint, **sunt repellendi**→...si lo pare o la mare, l'avi o l'avía se volran, **los poden gitar de si**». P. 154–155.

²⁴²Ibid. Us. 37 (40), 62 (66.2), 80 (105).

²⁴³Ibid. Us. 118 (76): «...constituerunt huiusmodi pretaxatam tenedonem<...> talem in omnibus firmitatem obtinere, quod deinceps ulla fraudulenta calliditate subuerti, uel aliquo ingenio non possit mutari→...establiren aquesta davant dita teneó<...> aytal fermetat en totes coses deu aver que d'aquí enant per nula moxonía no pusca eser trastomat ni per algun enguiny no pusca eser camiat». P. 152–153.

²⁴⁴Ibid. Us. 54 (57): «FEVOS quos tenerint milites, si seniores eorum negauerint non eos illis dedisse, auerent illos per sacramentum et per bataiam, et habeant illos. Illos autem quos non tenerint et clamauerint, aut probent per testes uel per scripturas eos a senioribus eorum adquisisse, aut dimittant eos → [L]os feus que tenen los cavallers, si los senyors los neguen a éls que no·ls los agen donats, averen-los per sagrament ho per batala, e agen aquels; aquels, però, que no tendran e[·] clamaran, o·ls proven per testimonis ho per escriptures qu'els agen acaptats de lur senyor, ho·ls los jaquesquen». P. 90–91.

только с глаголами, включёнными в конструкции типа *accusativus cum infinitivo* или *nominativus cum infinitivo*.

Таким образом, синтаксическая переработка латинского оригинала в старокаталанском переводе затрагивает несколько взаимосвязанных уровней: способ выражения авторской позиции, средства передачи долженствования и общую организацию юридического высказывания. Колебания в передаче лица глаголов показывают, что переводчик не всегда стремился сохранить связь нормы с голосом её предполагаемого установителя: в одних случаях эта связь удерживается, в других — уступает место более нейтральной или безличной формуле. Это позволяет предположить, что в старокаталанской версии правовая норма всё чаще воспринималась не как непосредственно произнесённое распоряжение властителя, а как авторитетный письменный текст.

Аналогичным образом передача долженствования показывает, что нормативная направленность латинского оригинала в целом сохраняется, но выражается иными грамматическими средствами: вместо компактных латинских конструкций с герундивом и пассивным описательным спряжением чаще используются аналитические обороты с глаголами «быть должным» (кат. — *deure*) и «мочь» (кат. — *poder*) и личными формами глагола. В результате модальность нормы становится более явной и легче расчленяется на значения долга, обязанности, возможности или запрета. Наконец, замена неличных и синтаксически сжатых латинских форм более развёрнутыми конструкциями с личным глаголом свидетельствует о более общей тенденции: латинский текст в большей степени опирается на компактные, абстрактные и номинативные структуры, тогда как старокаталанская версия чаще разворачивает норму аналитически — через действие, его носителя и его практический результат. В более широком плане это позволяет видеть в переводе не только языковую адаптацию, но и изменение самой модели правовой коммуникации: текст становится в большей степени ориентированным на применение нормы в конкретной социальной среде, где важны не только её формальная авторитетность, но и ясность, расчленённость и практическая считываемость.

2.4.4 Ошибки и смещение смыслов при переводе с латинского на старокаталанский

В старокаталанском переводе «Барселонских обычаев» одним из наиболее заметных проявлений переводческой переработки текста являются опущения и, значительно реже, добавления. Особенно часто сокращению подвергаются длинные перечисления, пояснительные формулы и отдельные части статей, которые, по-видимому, не воспринимались переводчиком как смысловое ядро нормы. Поэтому анализ таких случаев важен не только для характеристики техники перевода, но и для понимания того, каким образом латинский текст переосмыслился в процессе его адаптации к новой языковой и правовой среде.

Одним из наиболее крупных пропусков является сокращение обширного перечисления в статье 60(64)²⁴⁵. В старокаталанской версии выпадает значительный фрагмент латинского текста, построенный как ряд однородных членов. Дж. Бастардес-и-Парера предполагал, что такой пропуск мог быть связан с гомеотелевтом²⁴⁶.

Иной характер имеет пропуск в 11(13) статье «Барселонских обычаев», где в старокаталанской версии отсутствует не часть перечисления, а целое предложение, касающееся менее тяжких правонарушений: *«Увечье и избиение должны возмещаться по закону соответствующим количеством солидов денариев»*²⁴⁷. В

²⁴⁵Usatges de Barcelona. Us. 60 (64): «... habeant omni tempore sinceram et perfectam fidem et ueram locutionem; ita ut omnes homines nobiles et ignobiles, **reges et principes, magnates et milites, rustici et pagenses, mercerii et negociatores, peregrini et camina tenentes, amici et inimici, christiani et sarraceni, iudei et heretici, possint se in illis fidare et credere non solum illorum personas set eciam ciuitates et castella, honorem et auere, uxores et filios et cuncta que habuerint, sine timore et absque ulla mala suspicione;** et omnes homines nobiles et ignobiles, magnates, milites et pedites, marinarii et cur- sarii et monetarii, in illorum terra stantes uel aliunde aduenientes, adiuuent predictos principes eorum fidem et locutionem tenere ... → per tots temps ayen sincera e acabada fe e vera paraula, en axí que tots los hòmens, nobles e ignobles (...) tots los hòmens, nobles e ignobles), grans hòmens, cavalers e peons, mariners e cosaris e moneders, en aquela terra estans ho alondre vivens ajuden ais damunt dits a lur fe e aquels tenir...». P. 96–97.

²⁴⁶**Гомеотелевт** (греч. (греч. ὁμοιτέλευτος; ὅμοιος — «подобный» — и τελευτή — «окончание») — вид морфемного повтора, при котором на относительно небольшом отрезке текста встречается значительное количество слов с одинаковой финальной частью. См. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Спб.: Азбука-Классика, 2004. С. 231. Об этом конкретном случае: Usatges de Barcelona. P. 97.

²⁴⁷Ibid. Us. 11 (13): «RVSTICVS INTERFECTVS seu alius homo qui nullam habet dignitatem, preter quod christianus est, emendetur per .vi. uncias; plaga quoque uncias duas. **Debilitacio et cedis emendetur per legem secundum solidos denariorum** → [P]ages mort ho altre hom que nula dignitat no ha, esters que és crestis, sie emenat per .vi. onges; plaga .ii. onges ()». P. 60–61.

отличие от предыдущего случая, здесь труднее объяснить сокращение исключительно ошибкой при копировании рукописи. Не исключено, что данный фрагмент был воспринят как второстепенный по отношению к основной норме об убийстве крестьянина, однако надёжно установить мотив такого опущения по одному примеру невозможно.

Сходный случай наблюдается в статье 9(11), где в старокаталанском тексте отсутствует упоминание об убийстве иудея²⁴⁸. Такое опущение может быть значимым, однако делать на его основании вывод о прямом изменении нормы было бы преждевременно. Скорее можно говорить о том, что отдельные элементы санкционной формулы в переводе сокращались, и вопрос о том, было ли это связано с правовой актуализацией текста, требует дополнительной проверки по рукописному материалу и более широкому контексту каталонского законодательства XIII в.

Наряду с крупными пропусками перевод демонстрирует и более мелкие сокращения, не меняющие основного содержания статьи, но устраняющие то, что переводчик, по-видимому, считал избыточным. Так, в 71(91)статье развёрнутая латинская формула «*трудящихся на их службе*» (лат. — *in eorum servicio laborantibus*) передана как «*находящихся у них на службе*» (кат. — *qui estien en lur servii*). Глагольно-именная конструкция здесь заменена более компактным обозначением службы, сохраняющим основное значение исходной формулы.²⁴⁹

В статье 70 (75) по рукописи К переводчик сократил пространственную формулу «*в пределах наших стен или в бургах*» (лат. — *infra menia nostra uel burgos*) до слов «*в пределах наших стен*» (старокат. — *dins los murs nostres*)²⁵⁰. При этом переводчик текста, представленного в рукописи К, хорошо знал обозначение замка: в других статьях он последовательно употреблял слово «замок» (старокат. — *castell*, в рукописной графике — *casteyl*), в частности в сочетании «штурм замка» (старокат. — *assalt de casteyl*).

²⁴⁸Ibid. Us. 9 (11): «IVDEI CESI uel uulnerati, capti aut debilitati siue eciam interfecti, ad uoluntatem potestatis sint emendati→[J]ueus t(r)enquats ho nafrats, preses e debilitats (), a la volentat de la postat sien emenats». P. 58–59.

²⁴⁹Ibid. Us. 71(91): «... cum omnibus hominibus eorum honorem tenentibus uel in illorum honores permanentibus siue in eorum seruicio laborantibus...→...ab tots lurs hòmens qui lur honor tinguen ho qui estien en lur honor ho qui estien en lur servii...». P. 108–109.

²⁵⁰Ibid. Us. 70 (75): «...uel si quis **infra menia nostra uel burgos** primus eduxerit gladium contra alium uel appellauerit aliquem cuguz ...→... ho si negú **dins los murs nostres** primerament traurà coltel contra altre o l'apelarà cuguç ...». P. 108–109.

Следовательно, опущение слова «бурги» (лат. — *burgos*) нельзя объяснить отсутствием в его словаре наименований укрепленных поселений или смешением бурга с замком. Оно относится к конкретной передаче пространственной формулы в рукописи К. В то же время перевод, опубликованный Ж. Гудиолем-и-Кунилем, сохранял оба элемента латинского оригинала: «*в пределах наших стен или в бургах*» (кат. — *enfren els murs nos*)²⁵¹. Поскольку здесь речь идёт в целом об укрепленных поселениях, к числу которых относятся и замки, и города, термин “*burgos*” в данном случае кажется ему избыточным исходя из контекста. При этом, важно понимать, когда речь идёт о социальном статусе того или иного человека, дериваты слова “*burgos*”—например, “*burgeses*” переводчик сохраняет. В таких случаях опущение выступает не как утрата нормы, а как её стилистическое и смысловое уплотнение. Таким образом, локальные сокращения выполняют разные функции: замена сочетания «трудящиеся на службе» более компактной формулой не затрагивает содержания нормы, тогда как опущение слова «бурги» (лат. — *burgos*) сокращает содержащийся в ней перечень пространств.

Сходную ситуацию можно наблюдать и в 116(137) статье «Барселонских обычаев»: «...да принесут старшие [по положению.—А.К.] клятву младшим лично, если младшие **смогут располагать/дадут** (лат. *habere potuerint*—кат. *donen*) лицами, равными им по статусу, которые принесут клятву за них...»²⁵². Сопоставление латинской конструкции «смогут иметь» (лат. — *habere potuerint*) и старокаталанского глагола «дают» (старокат. — *donen*) показывает, что в каталанском переводе не точно передан сам смысл нормы — речь идёт о поручительстве в рамках конкретного процесса. Помимо искажения смысла всей фразы, и, более широко, всей статьи «Барселонских обычаев» переводчик нарушил и грамматическое строение фразы, сделав её содержание неясным и, более того, весьма странным. Это отмечал и издатель источника Ж. Бастардес-и-Парера²⁵³.

Однако перевод как интерпретация проявляется не только в опущениях. В ряде случаев смысл нормы меняется и без прямого сокращения текста — за счёт выбора эквивалента или синтаксической перестройки, смещающей юридический

²⁵¹Gudiol i Cunill J. Traducció dels Usatges...: «...o si algun enfren els murs nostres o els burcs primerament traura coltel a altre o apelara altre caguz...». P. 295.

²⁵²Ibid. Us. 116 (137): «...iurent maiores minoribus per semedipsos, si minores habere potuerint illorum coequales qui pro eis iurent... —...jurats los mayors als menors per si illex e els mayors donen a és [co]nsembles que juren a és...». P. 148–149.

²⁵³См. комментарии к тексту «Барселонских обычаев»: Usatges de Barcelona / ed. por Bastardas i Parera J. Barcelona, 1991. P. 149. N. 99.

акцент. Именно такие случаи особенно важны, поскольку они показывают, что старокаталанская версия не только редуцирует латинский оригинал, но местами и перераспределяет его смысл.

На этом фоне особенно показательно, что лексические добавления в старокаталанском переводе сравнительно редки. Это позволяет предположить, что переводчик, как правило, не стремился расширять текст «Барселонские обычаев» за счёт собственных вставок, а предпочитал работать через сокращение, перестройку и объяснительную передачу уже имеющегося материала. Тем самым пределы его интервенции оказывались асимметричными: опущение использовалось значительно чаще, чем дополнение.

Таким образом, опущения и добавления в старокаталанском переводе «Барселонских обычаев» нельзя рассматривать только как технические особенности текста. В одних случаях они, по-видимому, связаны с механической передачей рукописного материала, в других — с устранением синтаксической и лексической избыточности, а иногда и вовсе — с более глубокой переработкой нормы в процессе её адаптации. Поэтому перевод выступает здесь, скорее, как форма сокращения и частичного переосмысления латинского оригинала. В этом смысле старокаталанская версия фиксирует не только движение от одного языка к другому, но и изменение самой практики чтения и употребления правового текста.

Выводы к §2.4.

Часто за изменением грамматических категорий в переводе «Барселонских обычаев» стояли глубокие изменения в правовой культуре носителей данной традиции. Грамматические изменения являются хорошей «оптикой» для анализа переосмысления правового наследия более ранних эпох в XIII в.

Больше всего изменений мы видим в глагольных формах и выражениях действия. Эти изменения показывают конкретизацию мышления, постепенный отход от латинских юридических абстрактных понятий и возвращение к самым базовым глаголам, их более простым формам и т.д. Мы вновь возвращаемся к тому обстоятельству, что для переводчика «Барселонских обычаев» результат того или иного действия был важнее его характеристик, типологии, места среди других поступков и правонарушений. Эти нюансы он уже практически не отличает.

Именно этот процесс привёл к отдельным проявлениям усиления значения долженствования, которое стало выражено эксплицитно. В отдельных статьях долженствование, выраженное через конъюнктив в латинской версии «Барселонских обычаев», передаётся глаголом «быть должным» (кат. — *deure*).

Однако вместе с упрощением формы приходит и необходимость объяснять те или иные понятия и термины. Этим можно объяснить активное использование объяснительного перевода, который помогал дать аудитории основную информацию, а дополнительную опустить или вынести в придаточное предложение. Экспликация применяется в основном к сложным латинским (в т.ч. и взятым из народной латыни) терминам, которые, по мнению переводчика, могли оказаться непонятными для предполагаемых читателей «Барселонских обычаев».

Таким образом, изменения в представлениях о праве, о значении в нём обычаев, как их понимали и осмыслили их составители и переводчики ярко проявляются в грамматическом строе этого законодательного кодекса и могут быть выявлены только путём сравнения двух версий «Барселонских обычаев» на разных языках.

Выводы к Главе 2

Проведённый анализ позволяет рассматривать язык как один из основных элементов правовой культуры Каталонии XII–XIII вв. Латинская письменная традиция, старокаталанское словоупотребление и устные речевые практики образовывали общую коммуникативную среду, внутри которой происходили запись обычая, составление документов, перевод правовых текстов и регулирование судебной процедуры. Языковая форма определяла способы выражения нормы, состав участников правового взаимодействия, последовательность их действий и условия действительности юридически значимого высказывания.

Сравнение каталонских сборников обычного права показывает разнообразие форм письменной фиксации устного слова. В «Барселонских обычаях» словесное действие обычно передавалось кратким указанием на обвинение, клятву, заявление или распоряжение. «Обычаи Льеиды» и «Обычаи Орты» содержали лаконичные формулы возбуждения дела, «Обычаи Миравета» определяли сведения, которые следовало назвать при предъявлении требования, а «Кутюмы Перпиньяна» закрепляли значение публичного документа для словесного оформления иска. В королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*, 1284) устное волеизъявление включалось в порядок свидетельского и нотариального удостоверения.

Наиболее развёрнутая система речевых формул представлена в «Обычаях Тортосы». Вопросы, ответы, заявления и распоряжения распределялись между судьями, сторонами и должностными лицами, организуя ход судебного разбирательства. Прямая речь определяла содержание вызова в суд, форму обвинения, порядок распоряжения имуществом, назначения опекуна и наследника. Такие реплики представляли собой нормативно обработанные модели коммуникации, закреплявшие юридически достаточный состав высказывания и его правовые последствия.

Актный материал XII в. показывает, как словесное действие оформлялось документально. Формулы окончательного отказа от притязаний, признания права другой стороны и уступки имущества стали устойчивыми элементами формуляра. В отдельных грамотах фиксировались момент произнесения слов, способность лица говорить, а также присутствие тех, кто видел и слышал совершённое действие. Указания на сохранную память, здравый рассудок и речь обозначали способность человека осознанно выразить свою волю. Документ закреплял содержание волеизъявления и обеспечивал возможность его последующего предъявления в суде.

Глаголы речи выполняли в правовых текстах структурную функцию. Формы со значениями «говорить», «отвечать», «спрашивать», «жаловаться», «называть» и «обвинять» обозначали тип совершаемого действия и распределяли процессуальные роли. Их употребление обеспечивало определённую обвинение, требования, ответа или распоряжения и включало высказывание в установленный порядок правового действия.

Анализ иноязычных элементов выявил внутреннюю многослойность латинского языка каталонского права. В «Барселонских обычаях» и актовом материале местные слова обозначали военные действия, технические приспособления, формы землепользования, хозяйственные объекты, имущественные институты и словесные оскорбления. Одни термины сопровождались указаниями на народное или крестьянское употребление, другие непосредственно включались в латинский текст как устойчивые элементы правового словаря. Такие способы фиксации отражали представления составителей о социальных и функциональных регистрах речи.

Особое значение имели слова, посредством которых совершалось правонарушение. Обозначения вероотступника, ренегата и рогоносца сохранялись в формах, близких к старокаталанскому употреблению, поскольку правовая квали-

фикация зависела от произнесения узнаваемого оскорбительного наименования. Сопоставление латинского текста 70 статьи «Барселонских обычаев» с переводом рукописи К, опубликованным Ж. Бастардесом-и-Парерой, и текстом рукописи, изданным Ж. Гудиолем-и-Кунилем, показывает устойчивость передачи самого оскорбительного обозначения при вариативности других элементов нормы.

Локальная терминология приданого, выморочного имущества, ирригационных сооружений, угодий и военных действий закрепляла понятия, сформировавшиеся в каталонской правовой и хозяйственной практике. Арабские, окситанские и романские по происхождению слова обеспечивали точное обозначение объектов и отношений, входивших в сферу правового регулирования. Их включение в латинский текст придавало местным категориям письменную и терминологическую устойчивость.

В каталаноязычных памятниках продолжалось освоение латинского понятийного аппарата. В старокаталанском переводе «Барселонских обычаев» латинизмы употреблялись наряду с местными эквивалентами, а выбор между ними зависел от контекста и характера действия. В «Обычаях Тортосы» латинские элементы использовались в названиях рубрик, формулах подписей, дефинициях, нормативных положениях и цитатах из авторитетных текстов. Старокаталанские пояснения раскрывали их содержание применительно к местной практике. Редакционная переработка памятника сопровождалась отбором латинских фрагментов в соответствии с их нормативной и практической функцией.

Сопоставление латинского текста «Барселонских обычаев» с двумя старокаталанскими версиями выявило устойчивость основных переводческих решений и вариативность рукописной передачи. Тексты, опубликованные Ж. Бастардесом-и-Парерой и Ж. Гудиолем-и-Кунилем, содержат общие терминологические и синтаксические соответствия, а также разночтения в выборе слов, составе формул и объёме передаваемого материала. Перевод затрагивал лексику, грамматику и синтаксис нормы: изменялись способы выражения долженствования и возможности, грамматическое лицо, структура перечислений и смысловые акценты. Старокаталанские версии сохраняли правовой авторитет памятника и формировали собственные способы выражения нормы.

В целом языковая многослойность составляла устойчивую характеристику правовой культуры Каталонии XII–XIII вв. Латынь обеспечивала связь с книжной, документальной и учёной традицией, старокаталанский язык служил средством перевода, толкования и формулирования местных норм, а устные формулы орга-

низовывали процессуальные и имущественные действия. Их совместное функционирование определяло способы записи, передачи, интерпретации и применения обычного права. Язык выступал средством организации правового опыта и одним из механизмов формирования каталонской правовой культуры.

Глава 3. Система доказательств в Каталонии XII–XIII вв

Судебное доказательство в Каталонии XII–XIII вв. представляет собой одну из наиболее показательных областей для изучения правовой культуры эпохи, поскольку именно в способах установления истины особенно ясно проявляются представления общества о праве, справедливости, авторитете и допустимых формах разрешения конфликта. Средневековый суд не располагал единым и универсальным набором доказательств в современном смысле слова: истина устанавливалась через сочетание сакральных практик, устных заявлений сторон, свидетельских показаний, письменных актов, репутации участников процесса и, позднее, элементов розыскного расследования. Поэтому анализ средств доказательства позволяет увидеть не только технику судопроизводства, но и более глубокий уровень — то, каким образом право связывало факт, слово, социальный статус и коллективное признание.

Для Каталонии рассматриваемого периода особенно важно, что речь идет о правовом пространстве, в котором сосуществовали различные нормативные традиции. «Барселонские обычаи», городские привилегии, «Обычаи Льеиды», «Обычаи Тортосы», а также зависимые от них локальные сборники отражают не только локальное разнообразие, но и постепенное изменение самой логики судебного доказательства. В одних текстах ещё преобладание более ранних форм, тесно связанных с ордалией, судебным поединком и статусной природой суда; в других — отчетливо усиливается стремление к письменной фиксации, процессуальной определенности.

В этом смысле эволюция форм судебного доказательства позволяет проследить, в каком направлении развивалась правовая культура каталонского средневековья в области форм удостоверения истины. Именно поэтому в центре внимания настоящей главы находится не столько формальная классификация или типология судебного доказательства для обозначенных периода и региона, сколько вопрос, какие социальные, религиозные и процессуальные предпосылки делали то или иное средство предпочтительным в каждом конкретном случае.

Особое значение для такого анализа имеет антропологический подход к правовым текстам. В его перспективе доказательство понимается не просто как техническая процедура, а как форма социального действия, укорененная в представлениях общины о дозволенном и выходящем за его рамки. Средневековый суд

имел дело с фактами и документами, уже включенными в систему социальных отношений и коллективных ожиданий. Поэтому испытание, клятва, свидетельство или добрая слава значимы не только как отдельные институты, но и как разные способы превращения социально признанного знания в юридически обязательную истину. В этом отношении судебное доказательство оказывается одной из важнейших сфер, в которых право выступает механизмом социализации индивида и одновременно средством воспроизводства самой общины.

Центральная задача этой главы настоящего исследования — показать, каким образом в каталонских правовых памятниках XII–XIII вв. были организованы основные способы доказательства. В центре внимания находятся, с одной стороны, сакральные и ритуальные виды доказательства — прежде всего ордалии, судебный поединок и клятва, — а с другой стороны, формы, связанные с возрастающей процессуальной дисциплиной: репутационные критерии, свидетельские показания, допрос, презумпции и документы. Такой порядок рассмотрения позволяет проследить внутреннюю логику их соотношения и изменения.

Первая группа рассматриваемых форм связана с тем, что истина в раннем и высоком Средневековье мыслилась как открываемая через сакральный знак, ритуально оформленное действие или публично подтвержденное слово. Вторая группа форм — репутация, свидетельство, допрос, документ — позволяет увидеть, как в судебный процесс все активнее включаются механизмы социальной проверки и процедурного контроля.

Таким образом, в настоящей главе судебное доказательство рассматривается как пространство, в котором пересекаются сакральное, социальное и процессуальное измерения права. Через анализ ордалий, клятвы, репутации, свидетельских показаний и розыскного расследования представляется возможным показать, что юридическая истина в Каталонии XII–XIII вв. производилась не одним каким-либо универсальным способом, а в результате взаимодействия различных правовых логик. Именно в этой сфере особенно ясно видно, как право переходило от более ранних, персонализированных и статусных форм к более институционально организованным способам разрешения конфликта, не утрачивая при этом своей глубокой связи с коллективной памятью и социальными представлениями общины.

3.1 Сакральное испытание и судебный поединок

В историографии ордалии обычно определяются как особый вид судебного доказательства, при котором виновность или невиновность устанавливалась посредством физического испытания, понимавшегося как проявление Божьей воли; отсюда и распространенное латинское обозначение «Божий суд» (лат. — *judicium Dei*). В самом общем виде исследователи различают двусторонние и односторонние ордалии. К двусторонним относился прежде всего судебный поединок, при котором в испытании участвовали обе стороны спора или их представители, а исход борьбы воспринимался как указание на правоту одной из сторон¹.

Для рассматриваемого каталонского материала наибольшее значение имеют, с одной стороны, судебный поединок (*batalia*) как двусторонняя ордалия, а с другой — односторонние испытания раскаленным железом, кипятком и холодной водой. Испытания железом и кипятком были построены по сходной логике: обвиняемый подвергался физическому воздействию, а затем через несколько дней оценивалось состояние тела; отсутствие явных следов повреждения толковалось в его пользу. Ордалия холодной водой, напротив, предполагала немедленно наблюдаемый результат: связанного обвиняемого опускали в воду, и по его поведению в воде судили об исходе испытания. Такая типология показывает, что различия между видами ордалий определялись не только используемым элементом, но и самой процессуальной конструкцией испытания: в одном случае правота стороны выявлялась через состязание двух участников, в другом — через телесную проверку одного обвиняемого

В каталонских источниках судебное испытание, обозначаемое как «Божий суд» (лат. — *judicium Dei*), предстаёт одним из установленных способов судебного доказательства. Его применение определялось характером разбираемого дела, процессуальным положением сторон и их социальным статусом и соотносилось с другими средствами подтверждения правоты — клятвой, свидетельскими показаниями и письменными актами. Связь ордалии с клятвой не сводилась к альтернативе между двумя самостоятельными процедурами. Клятва могла входить в подготовку судебного испытания, сопровождать его или предшествовать ему, тогда как обращение к «Божьему суду» позволяло передать разрешение спора сакральной инстанции в тех случаях, когда предусмотренная процедура требовала

¹Тогоева О.И. Ордалия // Православная энциклопедия. 2023. Т. 53. С. 104–106.

испытания, способного придать судебному решению дополнительную убедительность и обязательность.

Современные исследования судебной практики Каталонии XII–XIII вв. показывают, что ордалии являлись полноценным инструментом правосудия: по установленному церковному обряду проверка помогала уточнить или подтвердить обстоятельства дела².

3.1.1 Виды ордалий и сфера их применения

В «Барселонских обычаях» ордалия в форме испытания водой упоминается уже в 1-й статье в одном ряду с очистительной клятвой и судебным поединком: «...клятвой, или поединком, или холодной либо горячей водой...»³. При этом проведение любого из этих действий предполагало произнесение клятвенной формулы: «Все злодеяния, которые я учинил против тебя, я совершил по своему прямому праву и по причине твоей небрежности, поэтому не должен их перед тобою исправлять. Клянусь Богом и его святыми»⁴. Таким образом, роль клятвы среди других сакральных способов доказательства выделяется на фоне ордалии и судебного поединка. И лишь когда клятва оказывалась недостаточной для установления «истины», согласно этой норме «Барселонских обычаев», могли применяться испытания водой и судебные поединки. Это свидетельствует о том, что в XI–XII вв., когда были составлены «Барселонские обычаи», ордалия уже постепенно вытеснялась другими формами сакрального доказательства.

²Baldwin J. The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals // Speculum. Cambridge, 1961. Vol. 36. P. 613–636; Barthélemy D. Présence de l'aveu dans le déroulement des ordalies (IXe-XIIIe siècle) // Publications de l'École française de Rome. École Française de Rome, 1986. T. 88, № 1. P. 191–214; Idem. Diversité des ordalies médiévales // Revue historique. Paris, 1988. Vol. 280. № 1. P. 3–25; Bartlett R. Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal. Oxford, 1986; 2 vol.; Carbasse J.-M., Vielfaure P. Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Presses Universitaires de France, 2014. 544 p. Довольно подробная историографическая панорама, посвящённая судебному поединку на Пиренейском полуострове (в частности, в Леоне-Кастильской традиции) представлена в работе А. Марей: Марей А.В. Божий суд и человеческая справедливость: судебный поединок в Леоне и Кастилии XI–XIII вв. Москва: Союзник, 2011. 54 с.

³Usatges de Barcelona... Us. 1 (1–2): «...per sacramentum, vel per batalliam, vel per aquam frigidam sive calidam...». P. 48–49.

⁴Ibid.: «Iuro ego tibi quod hec malefacta, que tibi habeo facta, sic ea tibi feci ad meum directum et in tuo neglecto, quod ego tibi illa emendare non debeo, per Deum et per hec sancta». P. 48–49.

Это обстоятельство подтверждается и указанием самих «Барселонских обычаев» на то, что в данном случае они фиксировали лишь сложившуюся правовую традицию, существовавшую в предшествующий период: *«До того, как «Обычаи» были даны...»*⁵, от неё пытались отчасти дистанцироваться составители этого кодекса. Показательно, что 90-я статья «Барселонских обычаев» разрешает проведение ордалии, только в случае *«если истину невозможно установить иным способом»*⁶. Стоит также отметить, что вслед за «Вестготской правдой»⁷ «Барселонские обычаи» содержат упоминания исключительно об испытаниях водой (упоминания об ордалии калёным железом, пищей, чудом и др. в них отсутствуют), однако, в них в отличие от «Книги приговоров» процедура проведения ордалии кипятком или холодной водой в них не описывалась. Вероятно, предполагалось, что она была общеизвестной и не требовала процессуального разъяснения, указывалось лишь, что крестьянки, подозреваемые в супружеской неверности, *«...должны сами, своими руками, проходить испытание кипятком»*⁸.

Как можно понять из 1 статьи «Барселонских обычаев», испытание водой применялось, прежде всего, в случае уголовных преступлений (убийства, нарушения присяги, супружеская неверность и т.д.). В то же время 50 статья «Барселонских обычаев» предполагала использование ордалии кипятком для крестьян-баккалариев в имущественных спорах: *«Прочим же крестьянам, называемым баккалариями, доверяют на основании клятвы лишь до суммы в четыре манкуса валенсийского золота; всё, что свыше, в отношении чего они приносят клятву, должно быть доказано посредством испытания кипятком»*⁹. Таким образом, «Божий суд» оказывался встроен в социальную иерархию, организованную по

⁵Ibid.: «ANTEQVAM VSATICI fuissent missi...». P. 48–49.

⁶Usatges de Barcelona... Us. 90 (113): « VERE INDEX aliter non erit nisi hoc quod indicauerit ad uerum traxerit ...». P. 126–127.

⁷LV VI.1.3. Каким образом судья должен расследовать дело посредством испытания кипятком: «Нам стало известно о многих жалобах, и мы узнали, что проводятся пытки по делам [стоимостью до] трехсот солидов и претерпевается много зла от свободных людей. И потому, для наилучшего порядка, мы устанавливаем и приказываем, чтобы, хотя бы дело по какому-либо обвинению и было незначительным, обвиняемый все же должен быть принужден судьей к испытанию кипятком; и когда обстоятельства дела проявятся, пусть судья не усомнится подвергнуть его пытке, и после того как тот даст свое признание, пусть он будет подвергнут наказанию, определенному предыдущим законом. Если же он выйдет невиновным из испытания кипятком, то пусть истец не несет никакого наказания. Тот же порядок должен соблюдаться и относительно подозрительных людей, пришедших свидетельствовать» С. 335–336, 646–647.

⁸Usatges de Barcelona... Us. 89 (112): «...uxores rusticorum manibus propriis per caldariam». P. 126–127.

⁹Ibid. Us. 50 (53): «DE ALIIS NAMQVE rusticis qui dicuntur challarii, credantur per sacramentum usque ad ba. mancusos auri Valencie. Deinde quicquid iurent pe examen caldarie demonstrent». P. 88–89.

принципу выбора наиболее адекватного происхождению подсудимого или свидетеля способа доказательства. Испытания кипятком не могли применяться в отношении обвиняемых знатного или рыцарского происхождения.

3.1.2 Социальный статус участников судебного испытания

Нормы «Барселонских обычаев», регулирующие судебный поединок, в ещё большей степени обнаруживают его зависимость от социальной стратификации. Вместе с тем в них последовательно проводится принцип равенства сторон, без которого сама процедура теряла бы легитимность. Рассмотрим статью «Барселонских обычаев»: «...или очиститься от обвинения в баузии клятвой и поединком с равным себе, который по происхождению и чести соответствует его достоинству...»¹⁰. Таким образом, требование поединка с «равным себе» означало, что юридическая сила такого доказательства была неотделима от социально признанного равенства участников. В данном случае, речь идёт об обвинении в тяжком преступлении, баузии¹¹, избавление от такого обвинения требовало не только проведения судебного поединка, но и принесения очистительной клятвы. Таким образом, согласно «Барселонским обычаям», при проведении т.н. «очистительного» поединка и обвинении в тяжких преступлениях, был важен не только исход судебного поединка (победа или проигрыш), но и социальный статус его участников.

В то же время далее в тексте 42 статьи «Барселонских обычаев» имеются сведения о возможной выплате участникам в случае победы в судебном поединке: «...чтобы он получил столько же в случае победы, сколько потерял бы в слу-

¹⁰Ibid. Us. 42 (45): «... aut expiare de de bauzia per sacramentum et per bataiam ad suum parem, qui de genere et de honore sit de suo valore...». P. 84–85.

¹¹**Баузия** (лат. bausia) — вероломство, коварное нарушение верности или мира, то есть тяжкое деяние, совершённое против лица, которому была обязана особая верность или безопасность. В каталонских юридических текстах это понятие обычно сближается с изменой и неверностью сеньору, но обычно передаёт не столько государственную измену в узком смысле, сколько вероломное посягательство на лицо, честь или безопасность при нарушении должной верности. (см. *Zambrana Moral P. Revenja privada i revenja de la sang en el dret penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005* // *Revista de Dret Històric Català*. 2006. T. 5. P. 128; *Alvarado Planas J. Algunas observaciones sobre la influencia germánica en el vocabulario jurídico-institucional de la España medieval* // *Glossae: European Journal of Legal History*. Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos, 2015. № 12. P. 46).

чае поражения»¹². Эта формула показывает, что судебный поединок мыслился не только как вид доказательства, но и как процедура с заранее определёнными имущественными последствиями. Победа и поражение здесь построены симметрично: исход поединка влечёт для стороны либо выигрыш, либо проигрыш в одном и том же объёме (лат. — *damnum et produm*). Отдельно в 23 статье «Барселонских обычаев» оговаривались размеры залогов для пеших и конных поединков, из которых предполагалась выплата компенсаций за возможные увечья, коня и оружия: *«Если судебный поединок назначен, то прежде, чем он будет подтверждён клятвой, он должен быть обеспечен залогами: если его надлежит вести рыцарям — в размере двухсот унций валенсийского золота, а если пешим воинам — в размере ста; для того, чтобы тому, кто победит, был возмещён вред, который он понесёт в поединке — как телесный, так и в коне либо в оружии, — и чтобы он получил то, из-за чего поединок был начат, а также все издержки, которые понесёт вследствие этого поединка; и должно быть определено то, что он получит с того, кто будет побеждён»*¹³.

Сумма в 200 унций валенсийского золота была по меркам самих «Барселонских обычаев» исключительно крупной. Сопоставление с другими денежными величинами, упоминаемыми в тексте «Барселонских обычаев» — 4 манкуса, 5, 20 и 100 унций валенсийского золота, — показывает, что требуемый для рыцарского поединка залог относится к максимальным суммам и потому должен рассматриваться как форма чрезвычайного процессуального обеспечения¹⁴. Тем самым поединок выступал как строго оформленный правовой механизм, соединявший доказательство, санкцию и компенсацию.

В «Барселонских обычаях» женские ордалии были описаны в 89 статье как система испытаний, напрямую зависевшая от социального положения семьи. Эта статья связана с процессуальными особенностями обвинения в супружеской неверности: *«Мужья вправе обвинять своих жён в прелюбодеянии даже по одно-*

¹²Usatges de Barcelona... Us. 42 (45): «...ut tantum accipiat si vincerit quantum perderet si vinceretur». P. 84.

¹³Ibid. Us. 23 (27): «BATAIA IVDICATA antequam sit iurata, si per milites debet esse facta, per .CC. uncias auri Valen. cie sit per pignora firmata; et si per pedones, sit firmata per .c., propter hoc ut ad illum qui uicerit sit emendatum malum quod in bello acceperit, tam in corpore quam in cauallo siue in armis, et assequatur hoc pro quo bellum factum erit et omnes missio. nes quas per illud bellum fecerit; et diffinitum illud quod acceperit ille qui uictus fuerit». P. 70.

¹⁴ Balaguer A.M. Història de la moneda dels comtats catalans. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999. P. 55.

му подозрению, а жёны должны оправдываться от такого обвинения собственным заверением, клятвой и поединком»¹⁵.

Для жён рыцарей предусматривалась форма, связанная с судебным поединком через представителей: «*жёны рыцарей [очищаются.—А.К.] клятвой и, сверх того, через рыцаря*»¹⁶. Для женщин более низкого социального статуса предполагалось проведение судебного поединка через пешего представителя: «*жёны горожан и знатных байюлов [очищаются.—А.К.] через пешего бойца*»¹⁷. Напротив, для крестьянок устанавливалась личная ордалия кипятком: «*жёны крестьян должны сами, своими руками, проходить испытание кипятком*»¹⁸. Тем самым источник ясно показывал, что участие женщин в судебном испытании регулировалось в соответствии с их положением в социальной иерархии: жёны рыцарей, горожан и знатных байюлов участвовали в судебном поединке через представителей, тогда как крестьянки должны были лично пройти испытание кипятком. Исход процедуры также формулировался предельно определённо: «*Если жена побеждает, муж должен удержать её при себе с честью...*»¹⁹; если же она проигрывала, то «*пусть перейдёт во власть мужа со всем, что имеет*»²⁰. Женские ордалии в «Барселонских обычаях» выступали частью системы доказательств, в которой выбор между поединком через представителя и личным испытанием кипятком зависел от социального положения женщины и её семьи.

«Барселонские обычаи» также содержали нормы, допускавшие замену судебного поединка клятвой при определённых обстоятельствах: «*Престарелому рыцарю, не способному защищаться собственными силами, а также бедняку, который не в состоянии снарядиться для поединка, следует доверять по его клятве в пределах пяти унций валенсийского золота*»²¹. Тем самым «Барселонские обычаи» признают, что доступ к поединку зависел не только от статуса стороны, но и от её физических и материальных возможностей. Вместе с тем речь не шла о полном освобождении от поединка как способа доказательства: клятва признавалась достаточной лишь в пределах строго установленной суммы, тогда как для прочих

¹⁵Usatges de Barcelona... Us. 23 (27): «MARITI VXORES suas reptare possint de adulterio, eciam per suspicionem, et ille debent se expiare inde per illarum aueramentum, per sacramentum et per bataliam». P. 124.

¹⁶Ibid. Us. 89 (112): «uxores militum per sacramentum et desuper per militem». P. 126.

¹⁷Ibid. Us. 89 (112): «uxores civium et burgencium et nobelium bajulorum per pedomem». P. 126.

¹⁸Ibid. Us. 89 (112): «uxores rusticorum manibus propriis per calderiam». P. 126.

¹⁹Ibid. Us. 89 (112): «Si vicerit uxor, retineat eam vir suus honorifice...» P. 126.

²⁰Ibid. Us. 89 (112): «Si autem victa fuerit, veniat in manu mariti sui cum cunctis que habuerit». P. 126.

²¹Ibid. Us. 51 (54): «SENEX MILES qui non potuerit se defendere per semedipsum, uel pauper qui non potest se preparare de bello, credatur per sacramentum usque ad ,V. uncias auri Valencie». P. 88.

рыцарей обычай, напротив, сохраняет обязанность защищать свои показания в поединке собственными руками против равного себе. Поэтому норма показывает не отказ от судебного поединка, а его гибкую адаптацию к возможным конкретным обстоятельствам дела.

В целом «Барселонские обычаи» свидетельствуют о том, что судебный поединок и ордалии в Каталонии XII в. представляли собой довольно подробно регламентированные виды доказательства. Это подтверждается и материалами грамот, в которых эти способы доказательства выглядят весьма частотными. Их применение подчинялось сословной логике, зависело от статуса и процессуальной способности сторон и потому раскрывает глубокую связь судебного доказательства с социальной структурой каталонского общества.

3.1.3 Ордалия и судебный поединок в актовой практике XI–XII вв

Количественный анализ документов, опубликованных в 1-м и 2-м томах сборника «Правосудие и разрешение конфликтов в средневековой Каталонии»²², показывает, что и в XI, и в XII вв. среди ордалий и смежных доказательных процедур преобладал судебный поединок, тогда как односторонние ордалии встречались заметно реже. В выборке из 552 документов IX–XI вв. судебный поединок фиксируется исключительно в документах XI в. как минимум в 10 из 15 документов с упоминанием об ордалиях, тогда как испытание кипятком — в 2 случаях, холодной водой — в 1, а ордалии калёным железом не засвидетельствовано вовсе, что соответствует ситуации, описанной в «Барселонских обычаях». В минимально выявляемом по тексту тома II наборе из 19 документов с упоминанием ордалии в XII в. поединок встречается не менее чем в 6 документах, ордалия кипятком — в 4, а холодной водой и калёным железом — по 1 разу соответственно. В обеих выборках присутствует по одному «смешанному случаю». Это позволяет предположить, что на всём протяжении XI–XII вв. именно судебный поединок оставался наиболее значимой формой «Божьего суда», тогда как прочие разновидности играли весьма ограниченную роль в каталонской правовой культуре.

«Божий суд» и в 1-й пол. XIII в. оставался одним из средств установления виновности/невиновности в ходе судебных процессов, однако, носил необязатель-

²²Justícia i resolució... 2018.; Justícia i resolució... 2024.

ный характер. Так, в привилегии 1211 г., пожалованной г. Балагеру Пере I (1196–1213), в качестве «вольности» встречается «освобождение» горожан от ордалий калёным железом, холодной и горячей водой: «...и да будут они всегда свободны, неприкосновенны и полностью освобождены от суда или очистительного испытания калённым железом и горячей либо холодной водой, так что в такого рода судах или очистительных процедурах должна иметь силу лишь их простая клятва, за исключением, однако, вышеупомянутых очистительных процедур между соседями»²³.

3.1.4 Ограничение судебных испытаний в городском праве XIII в

После 1215 г., когда IV Латеранский собор запретил духовным лицам участвовать в проведении ордалий, их применение оказалось существенно затруднено²⁴. Однако из каталонской правовой культуры «Божий суд» не исчез одновременно, хотя сфера его применения постепенно сужалась.

Например, «Обычаи Льеиды», составленные легистом Гийомом Ботетом для этого города в 1227–1228 гг., запрещали проведение любых ордалий в принципе: «Кроме того, устанавливается, что мы не должны подвергаться вместе с ними ни судебному поединку, ни испытанию железом, ни какому-либо другому виду суда, ни испытанию водой»²⁵. Данная статья закрепила освобождение от судебного поединка, испытания железом, водой и иных сходных форм «Божьего суда». В этом отношении она показательна для эволюции каталонской городской правовой культуры XIII в.: ордалии и поединок были изъяты числа обычных и

²³Concessió de privilegi atorgat per Pere I a la ciutat de Balaguer de poder celebrar mercat el dissabte i una fira de vuit dies a mitjans d'agost. Lleida, 16 de setembre de 1211. Arxiu Comarcal de la Noguera (=ACN). Fons Ajuntament de Balaguer. UDS: 2001 // Pedrol M. et al. El mercat de Balaguer a través dels documents de l'Arxiu Comarcal de la Noguera. (Quadern didàctic ACN, 2008) (транскрипция документа—А.К.): «... semper sint liberi et immunes et penitus exempti a iudicio sive purgatione candentis ferri et aque calide et frigide, ita scilicet ut in huiusmodi iudiciis sive purgationibus simplex solummodo iuramentum ipsorum teneat, salvis tamen vicinalibus purgationibus supradictis». P. [3].

²⁴XVIII. De iudicie sanguinis et duelli clericis interdicto // Mansi J. D. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio... Venetiis: apud Anitonio Zatta. 1778. T. 22. Col. 1006–1007. Col. 1006–1007.

²⁵Costumbres de Llerida. [27] // Mar C.J. Bujaraloz : VIII centenario de su fundacion y epoca de su pertenencia a la Orden de San Jorge de Alfama 1205-1230 / C.J. Mar. Caspe: Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragon-Caspe de la Institucion "Fernando el Catolico", 2006: «Item addunt quod bataillam non teneamur facere cum eis per hominem vel ferrum nec per aliud iudicium, nec per aquam». P. 224.

обязательных процедур доказательства. Норма, таким образом, свидетельствует о сужении сферы применения архаических форм доказательства и о постепенном усилении иных, более процессуально контролируемых способов установления обстоятельств дела.

В то же время, например, 9 статья «Обычаев Тарреги» (1242), пожалованных этому городу Жауме I Завоевателем (1213–1276), закрепляла право проведения испытания кипятком холодной водой, калёным железом или судебного поединка исключительно по взаимному соглашению сторон: *«Никого не должно принуждать ни к поединку, ни к испытанию горячей, либо холодной водой, либо раскалённым железом, если на то не будет воли сторон»*²⁶. Издатель этого памятника Дж.М. Фонт-Руис отмечал также, что практика подобного ограничения ордалий была распространена ещё до выхода XVIII канона IV Латеранского собора²⁷. При этом составители «Кутюмов Перпиньяна» умалчивали даже о возможности применения ордалии на территории города, ограничившись лишь замечанием о том, что для судебных разбирательств не могли использоваться «Барселонские обычаи» и «Вестготская правда»²⁸. Всё это подразумевало отказ от практики ордалий в пользу более рациональных способов установления истины.

В 1270-е гг. обе редакции «Обычаев Тортосы» демонстрировали жёсткое ограничение всех видов ордалий (в том числе и судебного поединка) в статье 1.1.12: *«Издавна существовал общий обычай, согласно которому никто — ни сеньор, ни иной человек — не может вызвать кого-либо на какой бы то ни было судебный поединок, пеший или конный, ни на испытание раскалённым железом, ни на испытание горячей или холодной водой, поскольку в Тортосе, равно как и в её округе, судебный поединок не допускается»*²⁹. 43-я статья королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны постановили...», пожалованной Пере III Великим г. Барселоне в 1283–1284 гг., существенно ограничивала область применения судебного поединка как средства установления виновности или невиновности обвиняемого рядом тяжких преступлений: нарушения перемирия, баузии или пре-

²⁶Consuetudines ville Tarege... [9]: «Stare non teneatur aliquis ad batalliarri neque tornas aque calide vel frigide vel ferri calidi nisi de voluntate partium fuerit». P. 438.

²⁷Consuetudines ville Tarege... P. 439.

²⁸Les Coutumes de Perpignan. [I] : «Homines Perpinyani debent placitare et iudicari per consuetudines ville, et per iura ubi consuetudines deficiunt, et non per usaticos Barchinone, neque per legem goticam, quia non habent locum in villa Perpinyani». P. 567.

²⁹Costums de Tortosa... 1.1.12: «Totz temps jo general costum e és que nul hom, seynor ne aitre, no pot reptar negun que a nula batayla, de peu, ne de cavai, ne de ferre calt, ne a ayga calda o freda la port, per so corn batala noa en Tortosa ne yjo, ne en sos ténnens». P. 11.

дательства³⁰. Это обстоятельство вводило судебный поединок в сферу преступлений «государственных», направленных на подрыв перемирия Божьего, клятв верности и т.д.

3.2 Судебная клятва: ритуал и процессуальная функция

3.2.1 Место клятвы среди средств доказательства

Судебная клятва представляет собой правовой феномен, находящийся на пересечении нормативно-правовых, моральных и религиозных регулятивных систем. М. Фуко называл средневековую судебную клятву «древним магически-религиозным дознанием»³¹. В условиях средневекового общества, в котором право ещё не было строго формализовано, а письменные документы часто уступали место устным показаниям и ритуальным действиям, клятва становилась одним из важных инструментов подтверждения слов и намерений.

В интересующий нас период клятвы и присяги активно использовались не только в суде, но и в повседневной жизни: без них трудно представить коммерческие взаимоотношения горожан, заключение брака или сватовство. Однако предметом нашего внимания станет именно судебная клятва, которая часто замещала недостающие доказательства, служа своего рода эквивалентом истины, наряду с «судом Божьим», рассмотренным ранее.

В отдельных статьях «Барселонских обычаев», регулирующих принесение судебной клятвы, составители цитировали «Вестготскую правду», однако передавали соответствующие положения не дословно, в сокращённом или переработанном виде³². Это подтверждает знакомство компиляторов с вестготской правовой традицией, но не позволяет определить, пользовались ли они конкретной латинской рукописью, цитировали текст по памяти или обращались к промежуточной

³⁰Recognoverunt proceres [XLIII]...: «...nemo potest aliquem reptare de batallia in curia Barchinone... nisi... de treugis fractis vel bausia vel traditione». Р. 589.

³¹Фуко М. Истина и правовые установления // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / пер. с франц. И. Окуновой под общ. ред. Б.М. Скуратова. М., 2005. С. 83.

³²Попова Г.А. Указ. соч. С. 219.

компиляции. Существование старокаталанских версий «Книги приговоров» свидетельствует о передаче его содержания на вернакуляре, однако текстуальная зависимость от них данных статей «Барселонских обычаев» не установлена.

Эту картину дополняют установления о клятве, включённые Ж. Бастардесом-и-Парерой в приложение В к изданию «Барселонских обычаев». Как показал Р. д'Абадаль-и-Виньялес, большинство из них также восходит к более ранним текстам: обычай об ответственности клятвопреступников — к капитуляриям Карла Великого, а обычай о клятве свидетелей — к «Книге приговоров»³³. Таким образом, нормы о судебной клятве в «Барселонских обычаях» формировались посредством отбора и переработки установлений различного происхождения, включённых составителями в единый порядок судебной процедуры.

Даже в наиболее формализованной и лингвистически устойчивой части правового текста — формулах — можно проследить следы проникновения народного старокаталанского наречия в латинский язык «Барселонских обычаев». Это было связано с тем, что данные формулы фиксировали не только сам процесс принесения различных видов клятв, но и устойчивые словесные модели устного происхождения, в соответствии с которыми они должны были произноситься.

Составители «Барселонских обычаев», как правило, ограничивались описанием обязательной формулы и ритуального контекста принесения клятвы или присяги, тогда как полный текст самой клятвы в большинстве случаев в письменной фиксации отсутствовал. В наиболее формализованной части юридических формул мы встречаем следы проникновения народного старокаталанского наречия в латинский текст обычаев, поскольку они содержат подробные описания не только процесса принесения различного рода клятв, но и стандартных формул, в соответствии с которыми должна была произноситься судебная клятва. Как показала И.И. Варьяш, это явление было характерно не только для христианской правовой традиции Пиренейского полуострова, но и для мусульманских судебных актов, созданных на территории Арагонской короны³⁴.

³³Usatges de Barcelona... P. 169–170.

³⁴Варьяш И.И. Клятва пиренейских сарацин... С. 185.

3.2.2 Терминология и процессуальная семантика клятвы: *iurare* и *sacramentum*

Латинская традиция различала два основных термина для обозначения клятвы: *sacramentum* и *iurare*. Однако в каталонских обычаях эти термины используются не просто как синонимы, а как обозначения различных аспектов единого процесса. *Sacramentum* обозначает клятву как сакральный акт, связанный с обращением к Богу и святым, тогда как *iurare* подчеркивает момент произнесения вербальной формулы.

Рассмотрим латинский текст 46 (49) статьи «Барселонских обычаев»: *«Клятвой всегда должно клясться на освящённом алтаре или на святыях Евангелиях; и тот, кто клянётся, в каждой клятве должен призвать в свидетели за исключением случаев лжи и предательства, Бога и его святых»*³⁵.

В этом установлении «Барселонских обычаев» встречается четыре термина, связанных с принесением клятвы (лат. — *sacramentum*, *iuratum sit*, *sacramento*, *iurauerit*), что является лексически избыточным (лат. *«Клятвой должно клясться»*), поскольку значение каждого из этих терминов связано с принесением клятвы. Это свидетельствует о том, что постепенно они начинают восприниматься как единая синтагма и сливаются воедино. Составители «Барселонских обычаев», по-видимому, не считали эти термины взаимозаменяемыми, в отличие от составителей «Вестготской правды», а текст перегруженным повторами, поэтому они использовали слова с разными корнями в разных смыслах, вербально разграничивая феномен и процесс, действие.

Г.А. Попова подчеркивала, что в вестготской правовой традиции наблюдалось постепенное вытеснение термина *sacramentum* термином *iuramentum*, что в дальнейшем закрепилось в старокастильском языке³⁶. При этом в каталонской правовой традиции как связанная синтагма *«sacramentum sit <...> iuratum»* (букв. *«Клятвой должно <...> клясться»*) встречается лишь в тех статьях «Барселонских обычаев», которые описывали процесс принесения и судебной клятвы, и

³⁵Ibid. Us. 46 (49): «SACRAMENTVM sit omni tempore iuratum sy. per altare consecratum uel super sanctum euange. lium; et ille qui iurauerit, in omni sacramento debet mittere suo «sciente», excepto in bauzia et in tradicionem, et “per Deum et hec sancta”». P. 86–87.

³⁶Попова Г.А. Указ. соч. С. 220.

присяги (лат. — *sacramentum fidelitatis*), включённый в ритуал оммажа, обычно сопровождается лишь одним из терминов³⁷.

Такой способ передачи смысла, вероятно, связан с особым процессуальным значением данной синтагмы. Х. Мартинес-Гаскес полагает, что подобные «плеоназмы» в тексте «Барселонских обычаев» объясняются не пробелами в знании письменного латинского языка у составителей, а их стремлением придать этому правовому памятнику больший вес, наполнив его чинными повторениями³⁸. На наш взгляд, легисты-компиляторы довольно чётко разграничивали «клятву» как явление правовой культуры и процесс её осуществления, поскольку могли часто сталкиваться с клятвами и присягами в различных контекстах.

В «Обычаях Тортосы», записанных на старокаталанском языке во второй половине XIII в., принесение клятвы чаще всего обозначается конструкцией «принести клятву» (старокат. — *fer sacrament*) или, значительно реже, глаголом «клясться» (старокат. — *jurar*). Существительное «клятва» (старокат. — *jurament*), известное по кастильской правовой традиции, в тексте памятника во все не употребляется; в отдельных случаях встречается также конструкция «дать клятву» (старокат. — *dar sacrament*). Иногда эти термины встречаются уже как однородные сказуемые, что снова указывает на различие в их процессуальном значении, например, в статье 2.18.3: «Если по приговору кому-либо [предписано принести–А.К.] клятву, или она приносится одной стороной другой стороне, и тот человек, которому [другой–А.К.] должен поклясться (кат. — *jurar*) и клятву совершить (кат. — *fer sacrament*), отказывается от неё либо освобождает другую сторону от обязанности её принести, это имеет ту же силу, как если бы клятва была принесена, и впредь по данному делу не может и не должно быть предъявлено никакого иска»³⁹.

Возможно, эта тенденция созвучна той, которую зафиксировала И.И. Варьяш на материалах более поздних текстов мусульманских судебныхников на территории Арагонской Короны: «И все же остаётся впечатление, что кастильская *”jura”* подразумевала исключительно сакральную формулу, в то время как ката-

³⁷Usatges de Barcelona... Us. 47 (50): «OMNES HOMINES, tam milites quam rustici, iurent senioribus suis...». P. 86–87.

³⁸Martínez Gázquez J. El latín en los Usatges de Barcelona // Glossae: European Journal of Legal History. 1995. Vol. 7. P. 108.

³⁹Costums de Tortosa. 2.18.3: «Si sacrament ésjugiat per sentència a alcun, o és dat de part a part, e aquel a qui hom deu jurar e fer lo sacrament, lo y lexa o lo y perdona, tot aytant val com si jurat avia, e jamés d’ aquella cosa no pot ne deu ésser moguda demanda...». P. 128.

ланский *"sagrament"* включал в себя сакрально-юридическую формулу, объединявшую обращение к Богу, призыв к нему как к свидетелю и суть дела»⁴⁰. Однако по отношению к нашим источникам гипотеза, предложенная Ириной Игоревной, нуждается в некотором уточнении.

В данном случае различие носило процессуальный характер: глагол «клясться» (старокат. — *jurar*) обозначал произнесение установленной словесной формулы, тогда как конструкция «принести клятву» (старокат. — *fer sagrament*) охватывала более широкую совокупность слов и сопровождавших их действий, благодаря чему клятва приобретала перформативный характер.⁴¹

Другие варианты глаголов, обозначающих принесение клятвы, в «Обычаях Тортосы» встречаются довольно часто. В контексте разрешения тяжб можно найти следующие словосочетания: «дать клятву» (старокат. — *donar sagrament*), «принять клятву» (старокат. — *pendre sagrament*), «возвратить клятву» (старокат. — *tornar sagrament*) и аналогичные конструкции как в действительном, так и в страдательном залоге (например, статьи 2.18.4, 2.18.10 и др.)⁴². Таким образом, под термином *sagrament* могло пониматься не только сакрально-правовое действие, но и само обязательство, по отношению к которому оно совершалось.

3.2.3 Устная формула клятвы и её письменная репрезентация

Прямых указаний на письменную фиксацию текстов клятв в «Обычаях Тортосы» мы не встретили. Инструкция для судебного писца, приведённая в статье 1.4.5 гласила: «Судебный писец должен был, после принесения клятвы, как это было установлено выше, заносить в книгу [протоколов. — прим. А.К.] жалобы и иски, возражения и изложение позиций сторон, со всеми ответами на них, поручительствами, показаниями свидетелей и всеми прочими письменными акта-

⁴⁰ Варьяш И.И. Клятва пиренейских сарацин... С. 185.

⁴¹ Остин Дж. Перформативы – констативы // Философия языка / ред.-сост. Дж. Р. Сёрн; пер. с англ. Изд. 2-е. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 23.

⁴² *Costums de Tortosa*. 2.18.4: «Sagrament que és donat de part a part, si aquel a qui és donat no'l vol fer o no'l vol tomar o referre a l'altra part, o serà donat per júgie, e aquel a qui seràjugiat o donat no'l volràfer, és aüt e tengut per confés, e lo júgie pot enantar contra él axí com a confés». P. 128; Ibid. 2.18.10: «...e lo demanador dirà delant lo júgie: "vàgia enant e jur", e lo demanat se mourà de son loch, e serà al loch, e ajenolat per fer lo sagrament...». P. 129–130.

ми, относящимися к судебному разбирательству <...>»⁴³. Упомянутая в этой статье *sagrament*, по всей видимости, обозначала процессуальную клятву стороны (или сторон), после принесения которой начиналась официальная письменная фиксация судебного разбирательства.

Записи клятв не упоминаются и в перечне свидетельств, относящихся к делу, сведения о которых должны были вноситься писцом в протокол судебного заседания. Вопрос о том, могли ли они входить в состав «*прочих письменных актов, относящихся к судебному делу*»⁴⁴, остаётся пока не ясным, поскольку составители «Обычаев Тортосы» не оставили никаких помет и комментариев по этому поводу, в то время как иные средства доказательства они подвергли чёткой фиксации.

Кроме того, представить, каким образом в средневековом суде могли бы фиксировать процесс принесения клятвы, довольно трудно, опираясь исключительно на тексты нормативного характера без привлечения судебных протоколов. В данном случае нам придётся обратиться к научной литературе, в частности к разделу книги И.И. Варьяш «Мусульманская Европа. Сигналы идентичности», посвящённому судебным клятвам пиренейских мусульман в позднее Средневековье (XIV–XV вв.)⁴⁵. Для более позднего периода достоверно известно, что в ходе судебного процесса клятвы и показания свидетелей тщательно записывались именно в таком виде, в каком произносились и на том наречии, на котором они были произнесены⁴⁶. Это было необходимым условием для того, чтобы клятва, имевшая в себе элемент сакрального, была признана действительной.

О сакральном характере клятвы и о стремлении записать её «правильно», то есть так, что она служила реальным доказательством того или иного факта, мы писали выше. Однако за этим стремлением зафиксировать «произнесение» клятвы может стоять и явление более высокого уровня, связанное не только с религиозностью средневекового мышления, но и с определёнными представлениями о праве, истине и доказательстве. Так о роли формулировки и языка в произнесении клятвы писал в своей работе «Истина и правовые установления» М. Фуко: «*В некоторых случаях формулировку произносили и все равно проигрывали. Но не*

⁴³Ibid. 1.4.5: «L'escrivan de la cort deu escriure e-libre après que•L sagrament auràfet, axí com dit és, los clams e els libels, excepcions e posicions, ab totes Lur respostes, fennançes, lo dit dels testimonis e totes altres escriptures que a plet pertaynen...». P. 39–40.

⁴⁴Ibid. 1.4.5: «...totes altres escriptures que a plet pertaynen...». P. 40.

⁴⁵Варьяш И.И. Мусульманская Европа. Сигналы идентичности... С. 101.

⁴⁶Она же. Клятва пиренейских сарацин ... С. 178.

потому, что сказали неверную фразу, как и не потому, что их уличили в обмане, но потому, что произнесли формулировку не как положено»⁴⁷.

Язык, на котором произносилась клятва, понимание формулы участниками действия, равно как и её содержание, имели существенное значение. Важен был тот факт, что она была произнесена подобающим образом с соблюдением всех процессуальных норм, за которым следили должностные лица. Во «включениях» в записи судебных заседаний того, каким образом была произнесена клятва, буквальная фиксация «сказанного» становятся для исследователя очень важными свидетельствами о том, какое место занимал язык в представлениях средневекового человека о праве.

Сходные явления можно наблюдать в грамотах на «фаршированной латыни», происходящих из Южной Франции, и представляющих собой клятвы верности сеньору, то есть, по сути, феодальную присягу⁴⁸. В них отдельные глаголы и даже целые предложения записаны на окситанском и старопровансальском языках в то время, как весь основной текст грамоты, включая формуляр, на латыни. С чем могло быть связано такое внимание к языку, на котором произносилась клятва, даже если он отличался от языка остального документа?

В «Барселонских обычаях» мы не найдём таких сведений, однако формулировки образцовых клятв мы в них встречаем, как в латинской, так и в каталанской версии. Однако эти формулировки крайне лаконичны и немногословны, сам способ произнесения такой вербальной формулы представляет особый интерес для исследователя.

«Обычаи Тортосы» предлагают вариативные описания порядка принесения присяги в суде, зафиксированные в прямой речи и призванные служить моделями правового ритуала. Среди них находится и текст, который надлежало озвучить заемщику в делах о взыскании средств: *«...он обязан принести присягу в той форме, которую установят судьи, а им же надлежит обратиться к нему со словами: "Клянешься ли ты, что не имеешь средств уплатить долг ни полностью, ни частично? И что, за вычетом того, что Бог даст тебе для твоего пропитания и одежды, у тебя нет ничего, что давало бы основание отказать в выплате*

⁴⁷ Фуко М. Указ. соч. С. 83.

⁴⁸ Belmon J., Viellard F. Latin farci et occitan dans les actes du XIe siècle // Bibliothèque de l'École des chartes. 1997. Vol. 155, № 1. P. 168; Katsura H. Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de Montpellier (fin XIe – début XIIIe siècle) // Annales du midi. 1992. Vol. 104. P. 141–161.

твоему кредитору или кредиторам, если таковых несколько и они предъявляют требование ...»⁴⁹.

Ещё один вариант нормативного текста судебной клятвы с использованием прямой речи предлагает текст другой статьи «Обычаев Тортосы»: «...и тот, против кого хотят свидетельствовать, пусть скажет: «<...> и тот, против кого желают представить свидетелей, скажет: „Он заявляет, что докажет и приведёт свидетелей; я не желаю, чтобы это было доказано [ими—свидетелями.— прим. А.К.], но пусть он продолжит и принесёт клятву“, — либо же он, то есть тот, кто желает представить свидетелей, поклянется в том, что он намерен доказать»⁵⁰. Довольно детально прописаны реплики других участников судебного процесса, в то же время, практически никогда не приводится сама «формула» клятвы в устах говорящего.

Одним из объяснений того, что эталонные или образцовые формулировки судебной клятвы не были включены в текст «Вестготской правды», и имели крайне краткую форму в «Барселонских обычаях», ни в «Обычаях Тортосы», может быть сакральная природа клятвы, которая не предполагала её использования «вне» контекста конкретной тяжбы или разбирательства, что могло бы нивелировать её значение. Либо текст произносимой клятвы был очень простым, всем понятным и известным, например, «Клянусь Богом и его святыми!». Тогда формулировки, предложенные составителями «Барселонских обычаев», могли быть практически буквальными, составители «Обычаев Тортосы» предпочли описательные формулировки.

3.2.4 Клятва в поликонфессиональном судебном пространстве

Процесс принесения клятвы в делах смешанного типа между иноверцами (прежде всего, иудеями) и христианами подробно описывается в нескольких ста-

⁴⁹Costums de Tortosa. 1.3.17: «...per sentència dels ciutadans, deu jurar enací com los júgies en alà eletz lo declaran, so és saber losjúgies li deven dir: “vós juraretz que no avetz de què pagar tot lo deute ne partida d’aquel; e con Déus vos o [darà], levat vostre menjar e vostre vestir, ne vós o podretz aver per neg una raon, que’n pagaretz vostre creedor o vostres creadors, si mols són aquels qui se’n clamen”». P. 35.

⁵⁰Costums de Tortosa. 2.18.5: «...e sobr’assò aquel volrà provar son enteniment e diu aquel que•l provarà, e aquel contra qui volran dar los testimonis dirà: “él diu que provarà e que darà testimonis; no vul que u prou, mas vàgia enant e jur” o él, so és aquel qui vol dar los testimonis, que él jur so que entén a provar». P. 128.

тях «Барселонских обычаев» и «Обычаев Тортосы»⁵¹. Благодаря этим сведениям вопрос об особенностях клятв *more iudaico* в Каталонии в целом и в Тортосе и Барселоне в частности стал одним из наиболее изученных в историографии интересующего нас вопроса⁵².

Это связано с несколькими обстоятельствами: во-первых, с довольно большой численностью иудейского населения Тортосы и её округи; во-вторых, с распространением на территории Европы в Средние века уничижительного ритуала иудейской присяги *more iudaico*.

Специальные условия и ритуальные действия, необходимые для принесения разного рода клятв иноверцами фиксируются ещё в тексте «Вестготской правды», они определяют особый порядок клятвы иудеев при переходе в христианство и ещё в некоторых случаях (но за рамками христианского суда)⁵³. В отношении норм принесения клятв иудеями «Барселонские обычаи» демонстрируют преемственность «Книге приговоров»⁵⁴.

В более поздних сводах обычного права мы уже имеем дело с полноценной судебной клятвой. Наглядным примером такой трансформации является статья 4.11.38 «Обычаев Тортосы», которая детально описывает порядок принесения судебной клятвы иудеями, подчёркивая его сходства с аналогичными действиями в христианском суде. Вместо Евангелий, на которых обычно приносилась христианская судебная клятва, в данном случае предполагается использовать Моисеев закон: «*Что касается свидетельства, которое должны принести иудеи против христиан или в защиту их, то пусть клянутся они [иудеи.—А.К.] на Законе Моисеевом, который положат перед ними, как делают это христиане на четырёх Евангелиях*»⁵⁵.

Эта же статья «Обычаев Тортосы» содержит описание ещё одного ритуального действия, которое, по мысли составителей этого законодательного компенди-

⁵¹Usatges de Barcelona. Us. 46 (49): «SACRAMENTVM sit omni tempore iuratum sy. per altare consecratum uel super sanctum euangelium; et ille qui iurauerit, in omni sacramento debet mittere suo «sciente», excepto in bauzia et in tradicionem, et “per Deum et hec sancta”». P. 86; Costums de Tortosa. 4.11.38: «Con testimoni deven fer jueus contra crestians o per xrestians, juren sobre la lig de Moysèn que• Is posa hom denant, axí com fan los xrestians, sobre quatre evngelis...». P. 214.

⁵²См. например: Muntané i Santiveri J.-X. Anàlisi de l'estructura del jurament de les malediccions dels jueus catalans: usatge 171 // Revista de Dret Històric Català. 2014. Vol. 13. P. 9–48.

⁵³Попова Г.А. Указ. соч. С. 219.

⁵⁴García y García A. Los juramentos e imprecaciones en los “Usatges” de Barcelona // Glossae: European Journal of Legal History. Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos. 1995. Vol. 7. P. 51–52.

⁵⁵Costums de Tortosa. 4.11.38: «Con testimoni deven fer jueus contra crestians o per xrestians, juren sobre la lig de Moysèn que•Is posa hom denant, axí com fan los xrestians, sobre quatre evngelis...». P. 214.

ума, в определённых случаях должно было сопровождать присягу *more iudaico*: «Но если иудей участвует в деле о сокрытии имущества, возбужденном против христианина или сарацина, то иудеи приносят клятву: по делам стоимостью в пять су или менее — на Законе Моисеевом; по делам свыше пяти су — под проклятиями, а именно так: перед ними ставят сосуд с водой и зажжённую свечу. И зачитывают им проклятия над их головами; и там, где говорится, что они клянутся, он отвечает, что клянётся, а в тех местах, где следует отвечать „аминь“, они должны сказать „клянусь, аминь“. И по прочтении проклятий следует погасить свечу в воде»⁵⁶. Стоит отметить, что во второй редакции «Обычаев Тортосы» ритуально-уничижительная часть процесса принесения клятвы с зажиганием свечи и последующим её тушением в сосуде с водой была упразднена по религиозным причинам⁵⁷.

Другая статья «Обычаев Тортосы» определяла, что судебные дела с участием иудеев и особенно с принесением ими клятвы следует разбирать в ином сакральном пространстве, а именно в синагоге: «И за исключением тяжб с участием иудеев, в которых, если ими должна быть принесена клятва, она должна совершаться в суде и затем — в синагоге, и свидетельства иудейских свидетелей должны приниматься в синагоге, а всё прочее — в суде»⁵⁸.

Тут же стоит заметить, что мы не видим аналогичных установлений в отношении мусульман, которым в отдельных случаях также требовалось принести клятву в христианском суде. Единственное упоминание о мусульманской клятве присутствует в статье 2.18.11 в редакции «Обычаев Тортосы» 1276 г., которая сообщала о том, что все иноверцы (и иудеи, и мусульмане) должны приносить судебную клятву вне здания суда и не должны наблюдать за процессом принесения клятвы христианами, даже если последние являются ответчиками, а иноверец истцом: «Когда христианин должен совершить клятву по иску, который предъявляет ему иудей, он должен предстать перед везером и горожанами. Иудей

⁵⁶Ibid.: «...Mas si jueu a afer escondiment a xrestian o a ssarayn, juren los jueus, de V sous o de V sous a avayl, sobre la lig de Moysèn; de V sous en amunt juren sobre les maledictions, so és que tenen denant éls I bacín ab aiga e una candela ensesa. E lig-los hom les maledictions sobre lo cap; e là on diu que juren, respon que jura, eanant là on deven respondre “amén”, que an a dir “jura amén”. E les malediccions leztes a a·pagar la candela en l’aiga». P. 214.

⁵⁷Ibid.: «...excepto quod dicitur lbl de bacino aque et de candela accenssa In quo reprobant eam ne Deus in hoc vldeatur tempter». P. 214.

⁵⁸Costums de Tortosa. 7.7.20: «e exceptat plet de jueus que, si sagrament s’i deu fer per éls, deu-se jug iar en la cort e fer a la sinagoga, e pendre testimonis jueus a la sinagoga, e tot l’ als en la cort». P. 366.

же обязан удалиться из суда там до тех пор, пока клятва не будет принесена, поскольку не следует клятву совершать в присутствии иудея, и не должен он [иудей.—прим. А.К.] видеть, как клятва совершается. То же касается и мусульман»⁵⁹.

Позднее обе выше процитированные статьи были исключены из текста «Обычаев Тортосы», поскольку постоянно переносить место проведения судебного заседания церковные иерархи сочли не подобающей практикой, как указано в маргиналии к рукописи А. Как отметил Ф. Дэйлидер, такое соотношение норм для дел смешанного типа в каталонских нормативных текстах XIII в. могло объясняться более сильной религиозной нетерпимостью по отношению к иудейскому, нежели к мусульманскому населению⁶⁰.

Интересен тот факт, что в описании практик совершения клятвы иноверцами крайне мало сведений о судебной клятве мусульманского населения (фактически единственное упоминание в объёмном тексте кодекса, хотя иные формы взаимодействия с мусульманской общиной регламентируются весьма подробно), судя по другим установлениям «Обычаев Тортосы», многочисленной в этом городе, так М.Т. Феррер-Майоль привела данные налоговой переписи 1410 г. о 32 главах сарацинских домохозяйств в Тортосе и Тивеньсе⁶¹. Для более корректного сравнения, к сожалению, невозможно установить точное число иудеев, проживавших в XIII в. в Тортосе, которая наряду с Льейдой имела одно из наиболее крупных городских иудейских сообществ. Из документов королевской курии известно, что после 1148 г. тортосским иудеям были пожалованы территории для строительства 60 домов, что означает, что иудейская община была так же весьма многочисленной⁶².

Это может быть связано сразу с несколькими обстоятельствами: с одной стороны с активной адаптацией мусульманской альхамы Тортосы к нормам королевского права и частыми обращениями в суд, с другой стороны, с тем, что

⁵⁹Costums de Tortosa. 2.18.11: «Conxrestian deu fer sacrament per demanda quejueufa contra él, deu-lo feren la cort denant lo veger, e els ciutadans. Mas lo jueu deu exir defora la cort e estar tro que-l sacrament sia fet, car dementre lo jueu hi és no-l deu fer es (sic), ne el jueu no deu veure fer aquel sacrament. [dem in sarracenis]». P. 130.

⁶⁰Daileader P. La coutume dans un pays aux trois religions: la Catalogne, 1228–1319 // Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale. 2006. Vol. 118, № 255. P. 384.

⁶¹Ferrer Mallol M.T. L'Aljama islámica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana // Recerca. Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre, 2003. Núm. 7. P. 186.

⁶²Curto Homedes A. Topografia del call jueu de Tortosa // Recerca. 1999. Núm. 3. P. 10.

составители данного свода обычного права имели относительно размытое представление о правовых практиках, господствовавших внутри мусульманского общества, пусть и многочисленного.

Стоит также отметить, что в записях обычного права с территории «Старой Каталонии» сведения о судебной клятве иноверцев вообще отсутствовали. Однако указания на особую форму судебной присяги для иудеев сохранились в «Обычаях Тортосы». В примечании издателя интересующего нас правового памятника указано, что это могло быть следствием общего снижения толерантности христианской власти к иноверцам, которое фиксируется во второй редакции «Обычаев Тортосы»⁶³.

3.2.5 Изменение процессуального значения клятвы в XIII в

В XIII в. произошло изменение отношения легистов к клятве как способу доказательства. Наряду с сохранением значения клятвы как самостоятельного способа судебного доказательства, она приобретала и дополнительную функцию обязательного процессуального действия, предшествовавшего, в частности, даче свидетельских показаний.

В то же время для легистов, изначально составлявших текст кодекса, судебная клятва в системе доказательств не занимала главенствующего положения и ко 2-й половине XIII в. уже считалась инструментом довольно архаичным и даже устаревшим, что показывают нормы относительно клятв и присяг христианского населения Тортосы и Барселоны.

Первоначально «Обычаи Тортосы» не предусматривали специального наказания за нарушение клятвы, принесённой в суде, в виду её сакрального характера: *«Никого не следует наказывать за ложную клятву или лжесвидетельство, поскольку за это наказывает Господь, но не люди»*⁶⁴. Первую редакцию этого обычая также сопровождает латинская вставка, сама по себе представляющая интерес. Это изменённая цитата из *Corpus Iuris Civilis*, вероятнее всего, попавшая в текст «Обычаев Тортосы» из текста «Фуэро Валенсии»: *«Пренебрежение религи-*

⁶³Costums de Tortosa. 2.18.11. P. 130.

⁶⁴Ibid. 2.18.9: «Nul hom no és punit per sacramentfals ne per perjuri, car aquela pena a Déu s' esgarda, e no ha hòmens...». P. 129.

озной сутью клятвы будет наказано Богом, поскольку кары за клятвопреступление, свыше, вполне достаточно»⁶⁵. Как показала М. дель Кармен Лázаро Гийамон, отказ власти от наказания за клятвопреступление со ссылкой на последующую Божью кару мог свидетельствовать сближения клятвы и ордалии в процессе трактовки постклассических римских правовых норм⁶⁶.

В то же время во второй редакции данного кодекса приводится уточнение: «Этот обычай не применяется в отношении тех, кто ложно свидетельствовал, и тех, кто приносил клятву перед сеньорией по какому-либо делу, потому что такие должны быть наказаны, если будет доказано, что они лгали при присяге или были лжесвидетелями»⁶⁷. Эта статья «Обычаев Тортосы» не только является внутренне противоречивой, но и в определённом смысле противоречит и нормам 63(67)-й статьи «Барселонских обычаев», которая предполагает телесное либо денежное наказание, а также имущественную компенсацию ущерба со стороны лица, признанного клятвопреступником⁶⁸.

Кроме того, согласно 63 статье «Барселонских обычаев», клятвопреступник не мог «ни свидетельствовать в суде, ни клятву приносить»⁶⁹. Наказания за клятвопреступление, а именно отрубание руки и уплата 100 солидов, имели явно франкское происхождение и не совпадали с нормами «Вестготской правды».

Судебная клятва в каталонском обычном праве XII–XIII вв. служит индикатором глубокого перехода от устной к письменной правовой культуре. Сочетание устного ритуального произнесения с письменной фиксацией в судебных записях отражало переходный характер этого периода. Судебная клятва постепенно теряла свою доказательную функцию, но при этом приобретала новое значение как элемент процедуры, символизирующий переход к более формализованной и письменно-ориентированной правовой культуре.

⁶⁵Furs de València / A cura de Colon G. i Garcia A. Barcelona: Editorial Barcino, 1974. Vol. 2. P. 254–255. «Ius iurandi contempla religio satis Deum habet ultorem nam sufficit pena periurii quam a Deo expectat»

⁶⁶del Carmen Lázaro Guillamón M. El iusiurandum iudicium delatum: entre medio de prueba y ordalía // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno: actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano, 2000. [Madrid]: Servicio de Publicaciones, 2000. P. 410.

⁶⁷Costums de Tortosa. 2.18.9: «...Si a alcunxrestian seràjugiat de fer sagrament, aquel a qui seràjugiat que-l-fassa, pot aver altra persona que siaxrestia que-l-fassa en loch d' él, él present serà, atorgant que sobre la sua ànima lofassa per alcuna cosa que li sia deu». P. 129.

⁶⁸Usatges de Barcelona. Us. 63 (67): «...Et postea non testificetur in placito nec credatur per sacramentum». P. 100–101.

⁶⁹Ibid.: «...Sin autem et periurus inde esse uidetur, aut manum perdat aut centum solidis redimat aut quartam partem facultatum suarum amittat, profuturam in manu illius cuius periurus effectus est...». P. 100–101.

Ни в «Барселонских обычаях», ни в «Обычаях Тортосы» клятва не выступала универсальным или приоритетным средством доказательства: её применение зависело от характера дела, наличия свидетелей и иных доказательств, а также от процессуального выбора сторон. При этом сопоставление двух сводов показало, что в «Барселонских обычаях» клятва была тесно связана с ранними традиционными формами доказательства: ордалиями и судебными поединками и т.д., тогда как в «Обычаях Тортосы» она всё чаще функционирует как элемент процедуры, встроенный в более рационализированную систему свидетельских показаний и письменной фиксации. Эволюция терминологии, связанной с принесением клятвы, отражает это смещение: различие между сакральным актом и процессуальным действием постепенно размывается, а клятва утрачивает статус автономного доказательства, оставаясь значимым перформативом.

Сопоставление норм о клятвах христиан, иудеев и мусульман позволяет сделать вывод о том, что конфессиональные различия оказывали существенное влияние на процессуальные формы, но не разрушали единства судебной системы. Особые ритуалы, ограничения пространства и присутствия сторон, а также вариативность формулы клятвы *more iudaico* свидетельствуют о попытке христианской власти вписать их в общий судебный порядок посредством специально оговорённых процедур. В более широком контексте судебная клятва предстает индикатором переходного состояния каталонского права: от устной, ритуально насыщенной культуры доказательства институционально оформленной судебной практике. Именно эта двойственность — сочетание устного и ритуального характера клятвы с развивающейся процессуальностью права под влиянием рецепции римского права — определило её место клятвы в правовой культуре Каталонии XII–XIII вв. и, по крайней мере частично, может объяснить её постепенную трансформацию из средства доказательства в формализованный элемент судебного процесса.

3.3 Репутация как основание процессуального доверия

Особое место в системе судебного доказательства в Каталонии XII–XIII вв. занимали репутационные способы доказательства — прежде всего, представления, о доброй славе, общественном мнении, «цельной» или «безупречной» репу-

тации лица. В более широком европейском контексте средневековая «слава» (лат. — *fama*) обозначала одновременно и «то, что говорится», и возникающую из этого коллективного говорения репутацию⁷⁰; уже с конца XII в. она все отчетливее превращалась в юридически значимую категорию, связывающую суд, общественное знание и публичную оценку личности. Иначе говоря, в данном случае мы имеем дело с признанной общиной способности быть субъектом права: обвинять, свидетельствовать, клясться, защищать свою честь и доверять своему слову.

3.3.1 Статус, честь и доверие к участнику процесса

В «Барселонских обычаях» термин добрая слава в явном виде, по-видимому, не занимает столь заметного места, как в более поздних юридических памятниках, например, «Обычаях Тортосы». Однако сама идея репутационной допустимости здесь присутствует отчетливо. Так, клятвопреступникам нельзя было выступать в качестве свидетеля, поскольку его репутация уже была небезупречной: *«Если же выяснится, что он повинен в клятвопреступлении <...> В дальнейшем такой человек не вправе ни свидетельствовать на суде, ни приносить судебную клятву»*⁷¹. Запрет клятвопреступникам участвовать в процессуальных действиях показывает, что утраченное доверие к лицу влечет утрату его дееспособности как свидетеля: человек, однажды нарушивший клятву, более не может ни заслуживать веры, ни подкреплять ею свои показания в качестве свидетеля. Тем самым репутация выступает не дополнением к доказательству, а его предварительным условием.

Таким образом, в «Барселонских обычаях» клятва, статус, честь и свидетельская пригодность еще не вполне выделились в строго разграниченные юридические категории. Для этого памятника характерна их тесная связь: возможность свидетельствовать зависела не только от знания фактов, но и от общественной оценки, а клятва подтверждала не только позицию стороны по делу, но и ее нравственную и социальную состоятельность. В условиях, когда письменная фик-

⁷⁰Bowman J.A. Infamy and Proof in Medieval Spain // *Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe* / ed. Fenster T., Lord Smail D. Cornell University Press, 2019. P. 95; *Théry J. “Fama”: Public Opinion as a Legal Category. Inquisitorial Procedure and the Medieval Revolution in Government (12th–14th centuries)* // *Micrologus*. 2024. Vol. 32. P. 153–193.

⁷¹Usatges de Barcelona. Us. 63 (67): «Sin autem et periurus inde esse uidetur <...> Et postea non testificetur in placito nec credatur per sacramentum». P. 100.

сация прав оставалась неполной и не всегда доступной, добрая слава выполняла важную доказательную функцию, отчасти восполняя недостаток документа. Репутация служила признаком того, что показаниям данного лица можно доверять. Поэтому в «Барселонских обычаях» она удостоверяла не отдельные обстоятельства дела, сколько процессуальную надежность самого участника разбирательства.

В то же время, например, «Обычаи Льеиды» также не выделяли отдельных категорий «доброй» и «дурной славы», ограничиваясь лишь термином «подходящего» по отношению к свидетелям, который можно перевести также как «достойных доверия»: *«Также установлено, что они не вправе ни сами, ни через своих байлов предъявлять нам обвинение или упрек в чем бы то ни было без пригодных (надлежащих) свидетелей»*⁷². Иных упоминаний о доброй или дурной славе в данном кодексе нами найдено не было. По нашему мнению, это не говорит о том, что эта правовая категория отсутствовала в правовой культуре Льеиды, скорее, она просто не была подробно отрефлексирована в данном кодексе.

XX статья «Кутюмов Перпиньяна» еще отчетливее показывает, что судопроизводство в этом городе было тесно связано с защитой социальной иерархии его обитателей: если «низкий человек или бакалларий» нанесет оскорбление «доброму человеку Перпиньяна», то любой присутствующий может немедленно одернуть его во время самой ссоры, не причиняя телесного вреда, и сеньор не вправе требовать ничего с того, кто это сделал⁷³. Следовательно, защита общественного порядка здесь частично выводилась за пределы формального суда и возлагалась на самих горожан, поскольку община получает право на непосредственное пресечение поведения, нарушающего признанную статусную иерархию.

Иное, более развитое состояние категории доброй или дурной славы обнаруживают «Обычаи Тортосы». Именно в Тортосе добрая и дурная слава, а также близкая ей «безупречная слава» (старокат. — *d'íntegra fama*), стали заметными процессуальными категориями, которые в каждой редакции упоминаются не менее 20 раз. Такая частота встречаемости данных терминов в «Обычаях Тортосы» свидетельствует о том, что это устойчивая лексика правового отбора. Если для «Барселонских обычаев» можно говорить преимущественно о репутации как

⁷²Costums de Lleida. [5]: «De inculpatione nobis non fatienda. Item, quod non possint per se vel per baiulos suos nos inculpare aut increpare de aliquo absque testibus idoneis». P. 99.

⁷³Les Coutumes de Perpignan. [XX] : «Item, si vilis persona vel bacallator iniuriam fecerit vel dixerit alicui probo homini de Perpinyano, alius circumstans potest eum corripere in ipsa ricxa sine deterioratione illius persone; et quod dominus nichil potest petere ab eo qui eum corripuit». P. 573.

предпосылке доверия, то в Тортосе она уже систематически встроена в судебный механизм: регулирует право на обвинение, применение пытки, статус свидетельства и даже ход розыскного процесса.

3.3.2 Добрая слава и условия участия в судебном процессе

Показательно прежде всего правило о допустимости обвинителя: *«Кто хочет обвинить другого <...> не должен быть преступным человеком, но человеком доброй славы»*⁷⁴ Право на обвинение предполагало еще и социальную пригодность обвинителя. Эта норма показывает, что для обращения в суд необходимо было иметь определённую репутацию внутри городской общины, что означало юридическое признание социального капитала.

Здесь особенно ясно видно, что добрая слава в Тортосе не подменяла возможность обвинения, а лишь открывала к нему доступ. Она делает возможным обвинение, тогда как ее отсутствие блокирует саму инициативу процесса. В таком устройстве правопорядок оказывается глубоко коммуникативным: речь о преступлении не принадлежит никому в отдельности, а должна исходить из «правильного» социального места. Обвинение, произнесенное лицом дурной славы, с самого начала утрачивает часть своей юридической силы, потому что общество не готово признать за таким человеком право говорить от имени справедливости.

Не менее показателен текст о пытке, который определяет социальную принадлежность тех, кто не мог обладать доброй славой: *«Никто, кто пользуется доброй славой, не может и не должен быть подвергнут пытке. Но люди дурной славы и низкие лица — как, например, бастайши⁷⁵, пьяницы, завсегдатаи таверн, рабы, мошенники, игроки, ростовщики на игре <...>, алкавоты⁷⁶ и им подобные,*

⁷⁴Costums de Tortosa. 9.1.3: «Qui accusar vol altre <...> no deu ésser criminós, mas hom de bona fama». P. 408.

⁷⁵**Бастайши** (кат. bastaixos; вероятно, от вульг.-лат. bastaxus < греч. bastázō) — носильщики, профессиональные переносчики тяжестей. См. Bastaix // *diccionari.cat*. URL: <https://www.diccionari.cat/GDLC/bastaix#> (дата обращения: 14.03.2026).

⁷⁶**Алкавот** (кат. alcavot, мн. ч. alcavots; от араб. al-qawwād — «сводник, посредник в любовной связи») — сводник, посредник в внебрачных или иных «незаконных» любовных связях. См. Alcavot // *Diccionari de la llengua catalana*. URL: <https://dlc.iec.cat/Results?EntradaText=alcavot&OperEntrada=0> (дата обращения: 14.03.2026).

— [могут.—А.К.]»⁷⁷. Эта норма чрезвычайно важна, поскольку показывает: репутация действует не только как привилегия доверия, но и как привилегия телесной неприкосновенности. Добрая слава выступала защитой от крайней формы процессуального принуждения, тогда как дурная слава, напротив, превращала тело в допустимый объект насильственного извлечения истины.

Список лиц низкого социального происхождения, приведённый в этой статье «Обычаев Тортосы» также заслуживает внимания. Перед нами не нейтральное перечисление профессий или привычек, в один ряд поставлены низкий трудовой статус, зависимость, пьянство, азартная игра, сексуальная нечистота и мошенничество. Таким образом, воспроизводится моральная иерархия городской общины. Правовая недостоверность здесь возникает на пересечении этического, сословного и поведенческого критериев. Право исходит из представления, что некоторые формы жизни сами по себе делают показания человека «сомнительными». В репутационном доказательстве устанавливается не только истина по делу, но и граница между социально признанным и социально маргинальным.

Еще отчетливее репутационная логика видна в составе норм о свидетелях. Статья «Обычаев Тортосы» 9.25.14 требует, чтобы свидетелями были *«люди безупречной и доброй славы, не враги и не те лица, которых право устраняет из числа свидетелей»*⁷⁸. Далее они должны клясться, что не скажут лжи в том, что обязуются говорить только правду о том, что знают или видели. Здесь особенно существенна двойная фильтрация: с одной стороны, проверяется репутация свидетеля; с другой — его возможная заинтересованность. Но и то и другое относится не к содержанию будущих показаний, а к самому социальному положению говорящего. Право заранее определяет, какие виды связи с общиной делают лицо пригодным к свидетельству, а какие — напротив.

В 9.25.20 тот же принцип получает процедурное развитие: *«Если обвиняемый отрицает предъявленные ему пункты, вестер по решению инквизиторов вызывает свидетелей доброй славы, которые не являются его врагами и вообще не подпадают под подозрение; в присутствии обвиняемого они приносят клятву говорить правду, затем их показания записываются и оглашаются, а обвиняемому или его представителю дается возможность ознакомиться с именами свиде-*

⁷⁷Costums de Tortosa. 9.5.2 : «Negun no pot ne deu ésser posat a turment, que sia de bona fama. Mas hòmens de mala sia de bona fama e que sien vils persones, axí con són bastaix, e bevedors, embriachs, e tavents, o servus, bevedors, hòmens trixadors, jugadors, e prestadors de joc<...> e alcavotes, e altres semblantz». P. 422.

⁷⁸Costums de Tortosa. 9.25.14: «Los testimonis deuen ésser aquels qui sien d'entrega fama e de bona, e no enemichs...». P. 490.

телей и содержанием показаний и защищаться самому либо через других лиц»⁷⁹. Даже в рамках розыскного процесса репутация свидетеля остается основой допустимости его слова. Следовательно, в Тортосе рационализация процесса не устраняет репутационный критерий, а переводит его в более формализованные формы: добрая слава становится частью институциональной процедуры отбора доказательства.

Более поздние сборники обычаев Орты (1296) и Миравета (1319), составители которых придерживались основывались на материалах «Льейды», также активно использовали институт «доброй славы» как одну из гарантий достоверности свидетельских показаний. В «Обычаях Орты» содержится следующая норма: «Пусть рассудительные женщины доброй славы могут свидетельствовать в гражданских делах так же, как мужчины»⁸⁰. Требование, чтобы женщина-свидетельница была «рассудительной» и «доброй славы», следует понимать в контексте общего недоверия средневековой правовой традиции к женскому публичному слову. Под влиянием римско-правовых и канонических представлений женщина мыслилась как существо более «слабое», подверженное внешнему влиянию и потому менее пригодное к участию в публичной судебной сфере⁸¹. Однако это недоверие не исключало женского свидетельства полностью: напротив, в тех делах, где женщины обладали специфическим знанием фактов, их показания признавались допустимыми. На этом фоне норма «Обычаев Орты» выглядит как компромиссная и вместе с тем показательная: женское свидетельство допускается лишь при условии, что оно подкреплено социальной репутацией и способностью к благоразумному суждению. Тем самым право конструирует доверие к женщине-свидетельнице не как к нейтральному носителю факта, а как к лицу, чья процессуальная пригодность должна быть специально удостоверена.

При этом 133 статья «Обычаев Льейды», допускавшая женщин к свидетельству только по делам о происшедшем в женских банях, отражает общее для средневекового права представление о женском слове как ограниченно пригодном для публичного судебного пространства. В «Обычаях Миравета» эта же модель по-

⁷⁹Ibid. 9.25.20: «E los enqueridors ab lo veger present, reeben sa confessió e meten-la en escrit. E si l'encolpat, los capítols contra él posatz, totz o part, negarà, lo veger, per juydels enqueridors, cit los testimonis que sien de bona fama e no sien enemics seus ne d'altrement sopitosos...». P. 493.

⁸⁰Costums d'Orta. [XLII]: «Item, quod mulieres discrete et bone fame possint facere testimonium in causis civilibus prout mares». P. 622.

⁸¹Kelleher M.A. The Measure of Woman: Law and Female Identity in the Crown of Aragon. University of Pennsylvania Press, 2010. P. 26–27.

лучила уточнение: даже в тех случаях, когда женское свидетельство признается возможным — по делам, связанным с баней (ст. 105), — оно могло приниматься лишь от женщин доброй славы⁸². Тем самым право связывает допустимость женского слова не только с его предметной релевантностью, но и с репутационной благонадежностью свидетельницы, укорененной в коллективном знании общины о ее поведении. Особенно наглядно это проявилось в статье 113 о внебрачном ребенке: *«Если женищина, утверждающая отцовство определенного мужчины, известна как состоявшая в связи только с ним, ее присяга влечет обязанность мужчины содержать ребенка; если же за ней закрепилась репутация женищины, вступающей в связь и с другими, ее слова уже недостаточно»*⁸³. Таким образом, в Миравете женские свидетельские показания и женская клятва получали юридическую силу лишь тогда, когда они опирались на добрую славу. Репутация здесь выступала не только нравственной оценкой, но и формой коллективного знания общины.

Категория доброй или дурной славы могла относиться не только к женщинам, так, 104 статья «Обычаев Миравета» гласит: *«Если истец — человек доброй славы, то до суммы в 20 солидов он может доказывать свое требование одним достойным доверия свидетелем либо несколькими свидетелями...»*⁸⁴. Таким образом, слово уважаемого человека в суде получает больше внимания.

Пример «Обычаев Миравета» показателен тем, что репутация здесь выступает не только мерой публичной чести, но и формой коллективного знания общины о повседневном поведении человека. Суд исходит не столько из «внутренней» истины частной жизни, сколько из того, как эта жизнь воспринимается и оценивается окружением. Поэтому в делах о происхождении ребенка, домашнем быте и малозначительных денежных требованиях добрая или дурная слава фактически становится сокращенным видом доказательства: он позволял восполнить недостаток формализованных средств установления факта. В этом отношении «Обычаи Миравета» развивают линию, уже заметную в «Обычаях Льебды», где женское свидетельство допускалось лишь в строго ограниченных случаях, и вместе с тем сближаются с «Обычаями Тортосы», в которых добрая и дурная слава получили отчетливое юридическое выражение. По сравнению же с «Барселонскими

⁸²Constitutiones baiulie Mirabeti. 105: «Femine bone fame recipiantur et peribeant testimonium in facto fumi et balnei; sset in aliquo [alio] caso non valeat earum testimonium». P. 27.

⁸³Ibid. 113: «...Set si dicta mulier fuerit fame vel oppinionis quod ipsa utatur cum illo et cum aliis, ille non cogatur nutrire illam creaturam ». P. 30.

⁸⁴Ibid. 113: «...si aliquis petitor erit bone fame... valeat... probare cum uno teste fidedigno...». P. 28.

обычаями», где репутационный критерий еще не оформлен столь последовательно и проявляется главным образом через ограничения процессуальной дееспособности, в сводах обычного права более позднего периода (2-я пол. XIII– начало XIV в.) эти репутационные категории у превращаются в самостоятельный юридический ресурс, посредством которого суд использует социальную видимость и коллективную память общины для установления истины.

3.3.3 Дурная слава: подозрение, ограничения и восстановление репутации

Противоположная доброй славе – слава дурная в «Обычаях Тортосы» выступает не только бытовая характеристика, но и является чёткой процессуальной категорией, определявшей допустимость и доказательную силу свидетельского слова. Это особенно ясно видно в нормах о свидетелях. Так, статья 4.11.8 «Обычаев Тортосы» устанавливает, что для установления обстоятельств дела достаточно двух или более свидетелей, *«если только они не дурной славы»*⁸⁵. Наряду с этим ту же функцию могут выполнять публичная грамота, завещание или иное письменное распоряжение, подтвержденное двумя или более свидетелями. Дурная слава действовала здесь как отрицательный критерий процессуальной пригодности: свидетель формально мог существовать, но если он обладал дурной славой, то показания его утрачивали должную юридическую ценность, если сам он опорочен в глазах общины.

Тот же принцип закреплялся и в статье 4.11.11: показания с чужих слов не имели силы, а одного свидетеля, даже если он присутствовал при всем происшедшем, было недостаточно для вынесения решения; исключение делается лишь для исков до 50 су, когда допускается показание одного свидетеля, но и в этом случае при обязательном условии, что и сам свидетель, приносящий присягу, являются *«честными и не дурной славы»*⁸⁶. Иначе говоря, репутация свидетельствующего лица здесь встроена в саму структуру судебного разбирательства: она не заменяла собственно доказательство, но служила условием его действительности.

Особенно показательным, что дурная слава в «Обычаях Тортосы» понимается не как абсолютное и неизменное качество человека, а как характеристика, значи-

⁸⁵Costums de Tortosa. 4.11.8: «...ab que no sien de mala fama...». P. 208.

⁸⁶Ibid. 4.11.11: «...honest e no de mala fama. P. 208–209.

мая в конкретный момент. В статье 4.11.18 указано, что свидетели, присутствовавшие при составлении завещаний, грамот, тяжб или иных договоров, должны пользоваться доверием, *«если в то время, когда они давали свидетельство или были вписаны в документ, они не были дурной славы, даже если позднее они сделались бесчестными или «дурной жизни», их прежнее свидетельство сохраняет силу»*⁸⁷. В данном случае право интересует не абстрактная нравственная оценка личности, а ее общественная репутация в конкретный момент процессуально значимого действия. Соответственно, дурная слава — это скорее правовая, а не моральная категория, чётко привязанная ко времени. Этим объясняется и возрастной ценз, закрепленный в статье 4.11.19: *«в уголовных делах допускаются свидетели старше двадцати лет, но лишь при условии, что они не дурной славы»*⁸⁸. Следовательно, способность свидетельствовать по уголовным делам определяется не только возрастом и формальной дееспособностью, но и репутационной полноценностью лица. Суд, таким образом, отбирает не просто тех, кто что-то видел или слышал, а тех, чье слово признается социально достойным доверия.

Однако значение дурной славы в «Обычаях Тортосы» не исчерпывалось индивидуальным уровнем. В рамках розыскного процесса это понятие переносится с отдельного лица на городскую общину в целом. Именно так можно понимать начало статьи 9.25.1, где говорится: *«...Если совершаются деяния против Бога и против справедливости, по землям распространяется дурная слава...»*⁸⁹, то даже при отсутствии прямой вины самих граждан Тортосы по соглашению между горожанами и сеньорией должно быть проведено расследование скрытых преступлений, *«дабы в указанном городе могла быть осуществлена справедливость»*⁹⁰.

В этом контексте «дурная слава» относится уже не к свидетелю, обвинителю или обвиняемому, а к самой Тортосе как политико-правовому субъекту. Нераскрытые злодеяния порождают не только пробел в знании, но и репутационный ущерб: город начинает пользоваться дурной славой в окружающих землях, а значит, компрометируется как пространство, в котором справедливость не действует должным образом. Поэтому *розыскной процесс* вводится здесь не просто как

⁸⁷Costums de Tortosa. 4.11.18: «...si ladones con fan lo testimoni o són escritz <...>no són de mala fama, deven ésser creegutz axí com a bons e a leylals, jasia so que depux se sien fetz infames o de mala vida. P. 210.

⁸⁸Ibid. 4.11.19: «...Mas si són majors de XX ayns conplitz, són e deven ésser reebutz, ah que no sien de mala fama en los criminals pleitz. ab que no sien de mala fama en los criminals pleitz». P. 210.

⁸⁹Ibid. 9.25.1: «...E Jos contra Déu e contra justícia, e se'n seguís mala fama per les terres...» P. 487.

⁹⁰Ibid. 9.25.1: «...per so que justícia pogés ésser seguida en la dita ciutat sobre VIII capítols dejús escritz e nomenatz...». P. 487.

средство выявления скрытого преступления, но и как механизм восстановления коллективной чести города и доверия к его юстиции. Иными словами, в «Обычаях Тортосы» *дурная слава* оказывается двоякой категорией: на индивидуальном уровне она ограничивает процессуальную пригодность лица, а на уровне городской общины становится признаком институционального неблагополучия, требующего официального расследования.

3.3.4 Индивидуальная и коллективная репутация

В рассмотренных каталонских источниках не зафиксировано классической компургации — коллективной клятвы группы лиц, подтверждающих правоту стороны⁹¹. Однако это не означает исчезновения коллективного начала из судебного доказательства. Оно сохраняется в иных формах: в требовании доброй славы обвинителя и свидетелей, в исключении лиц дурной славы, в учете вражды, подозрительности и вообще в опоре суда на знание общины о человеке. Иначе говоря, коллективное подтверждение правоты не исчезает, а переносится из сферы совместной клятвы в сферу свидетельства и репутации.

Поэтому категории доброй и дурной славы следует понимать не как побочный или архаический элемент процессуального права, а как один из его основных механизмов для рассматриваемого нами периода. В условиях, когда документ был доступен не всегда, архаичные формы доказательства (ордалии и судебные поединки) постепенно уходили в прошлое, а следственные формы розыскного процесса только складывались, суд опирался на коллективно признаваемую шкалу доверия: кто вправе обвинять, свидетельствовать, приносить клятву, чье слово заслуживает веры, а чье — нет. Репутация тем самым превращалась в юридический ресурс и форму социальной памяти.

Различие между «Барселонскими обычаями», «Обычаями Льейды» и «Обычаями Тортосы» состоит не в простом противопоставлении «архаичного» и «рационального», а в степени юридической проработанности репутационного критерия. В «Барселонских обычаях» он был связан с моральной и статусной при-

⁹¹Подробнее о практике компургации на материалах другого региона см. Винокурова М.В. Обвинение, оправдание, наказание в обычном праве малых городов средневековой Англии // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 3. С. 117–128.

годностью участника процесса. В «Обычаях Льежы» и созданных на их основе «Обычаях Орты» и «Обычаях Миравета добрая и дурная слава уже отчетливо влияли на допустимость свидетельства. В «Обычаях Тортосы» же репутационные категории получили наиболее развитое процессуальное значение, определяя право обвинения, пригодность свидетеля и даже основания для розыскного расследования. Таким образом, в каталонском городском праве XII–XIII вв. истина во многом оставалась социальной истиной: право превращало мнение общины о человеке в дополнительную форму доказательства.

3.4 Свидетельское показание и оценка его достоверности

В системе судебного доказательства допрос и свидетельские показания занимали центральное место, поскольку именно они обеспечивали суд сведениями о спорном факте там, где письменные доказательства отсутствовали, были недостаточны или не считались исчерпывающими. Вместе с тем в каталонском обычном праве XII–XIII вв. свидетельство понималось не как абстрактное сообщение о факте, а как процессуально и социально обусловленное высказывание. Значение имели не только содержание показаний, но и личность свидетеля, обвинителя или обвиняемого: его репутация, возраст, пол⁹², правовой статус, отношение к сторонам. В силу этого нормы о допросе и свидетельских показаниях позволяют проследить, каким образом суд соединял установление факта с оценкой социальной достоверности говорящего.

Сопоставление «Барселонских обычаев», «Обычаев Льежы» и «Обычаев Тортосы» позволяет проследить, как в каталонском праве XII–XIII вв. менялись критерии допустимости и формы допроса как процессуального действия, и сама оценка свидетельского слова в суде.

⁹²Об этом см. §3.5 «Репутационные формы установления истины» настоящего исследования.

3.4.1 Условия допуска к свидетельству

Если исключить клятву, ордалии и судебный поединок, «Барселонские обычаи» позволяют реконструировать достаточно оформленную модель судебного разбирательства, основанную на последовательности процессуальных действий, участии сторон и судей, а также на использовании свидетельских показаний и письменных актов. 21-я статья «Барселонских обычаев» устанавливала сроки вызова в суд в зависимости от статуса участников: *«Судебное заседание должно назначаться магнатам и рыцарям сначала за десять дней, а затем — через каждые восемь дней; крестьянам же оно должно назначаться на четвертый или пятый день»*⁹³. Там же подчеркивается, что судить своих вассалов должен сеньор при своём дворе.

В 24 статье «Барселонских обычаев» сказано, что по обычным делам не должно быть более четырех судебных заседаний; первое отводится для изложения жалоб, второе — для решения, выносимого судьями, избранными обеими сторонами, третье — для его пересмотра, четвертое — для исполнения⁹⁴. Тем самым процесс предстает как поэтапная и формализованная процедура, а не как разовое судебное действие.

Нормы об обвинении подтверждают ту же тенденцию к процессуальной определенности. В статье B7 (90) «Барселонских обычаев» закреплено, что обвинение не должно приниматься в письменной форме и должно исходить от самого обвинителя: *«никакое обвинение не должно приниматься по записи; пусть обвиняет собственным голосом»*⁹⁵. Далее уточняется, что обвинитель должен быть

⁹³Usatges de Barcelona. Us. 21 (24–25): «PLACITVM MANDETVR tam magnatibus quam militibus, primum ad decem dies; deinde de octo in octo mandetur. Ad rusticos namque mandetur placitum in quarto die uel quinto». P. 68.

⁹⁴Ibid. Us. 24 (28): «DE OMNIBVS NAMQVE comunibus causis non plus oportet quam quatuor esse placita: unum in quo sit directum firmatum per pliuos uel per pignora conuenienter sicut opus erit uel necesse, querimoniis ex utrisque partibus auditis; aliud namque in quo sint querimonie dicte et rationate, et iudicia data a iudicibus ex utrisque partibus electis; tercium quoque in quo sint a iudicibus querimonie et iudicia retracta, et, si opus erit uel necesse, iudicia meliorata: postea sint laudata et auctorizata et ad laudamentum iudicis illorum bene assecurata per pignora ut sint facta, et ibi debent crescere pignora ad laudamentum iudicis illorum; quartum namque in quo dominus placiti recuperet pignora, et, illo ea tenente, sint directa facta et iudicia completa, sicut erunt iudicata et ex utrisque partibus auctorizata». P. 70.

⁹⁵Ibid. Us. B7 (90): «Per scripturam nullius accusacio suscipiatur, sed propria uoce accuset, si legitima et condigna accusatoris persona fiat, presente uidelicet eo quem accusare desiderat, quia nullus absens aut accusari potest aut accusare». P. 170.

надлежащим лицом, а обвиняемый — присутствовать при обвинении, поскольку отсутствующий не может ни обвинять, ни быть обвиненным. Тем самым обвинение мыслится не как безличное сообщение о правонарушении, а как личное и публичное процессуальное действие, совершаемое в присутствии другой стороны и потому изначально включенное в пространство суда. В статье B5 (88) говорится: «Никто не должен одновременно выступать обвинителем, судьей и свидетелем, поскольку всякое судебное разбирательство требует обязательного присутствия четырех лиц...»⁹⁶. Суд, следовательно, требовал не только выдвижения обвинения, но и строгого разграничения процессуальных ролей. Это означает, что составители «Барселонских обычаев» уже достаточно отчетливо различали функции инициатора процесса, лица, выносящего решение, и лица, сообщающего сведения о факте. Иначе говоря, достоверность обвинения обеспечивалась не столько формальной письменной фиксацией, сколько публичностью заявления, личной ответственностью обвинителя и процессуальным разделением функций, исключавшим смешение интереса, свидетельства и судебной власти.

Наиболее разработанными в «Барселонских обычаях» являются именно положения о свидетелях, и это позволяет особенно ясно увидеть социальную природу средневекового доказательства. Статья B2 (85) предписывала произвести проверку свидетелей по репутационному критерию и отношению к сторонам процесса; а, если же иначе выяснить их пригодность невозможно, «отделить друг от друга и расспросить поодиночке»⁹⁷. Здесь важен не только сам приём раздельного допроса, направленный против согласования показаний и действий по предварительному сговору, но и исходная установка на предварительную проверку свидетеля. Суд интересуется не только содержанием будущих показаний, но и то, кто именно говорит, из какой среды он происходит и насколько его слово заслуживает доверия. Поэтому в той же статье говорится, что свидетелей следует выбирать «из того же пага, а не из другого»⁹⁸: наиболее ценным признается свидетель, укорененный в той же локальной общине, где произошел спор или правонарушение. С точки зрения антропологии права это означает, что судебная истина мыслится как возникающая внутри социального контекста: знание о факте принадлежит

⁹⁶Ibid. Us. B5 (88): «Nullus unquam presumat accusator simul esse et iudex et testis, quoniam in omni iudicio quatuor persone necesse est semper adesse...». P. 170.

⁹⁷Ibid. Us. B2 (85): «...separentur ab invicem et singulariter inquirantur...». P. 170.

⁹⁸Ibid.: «...separentur ab invicem et singulariter inquirantur...». P. 170.

тем, кто включен в пространство соседства, повседневного наблюдения и коллективной памяти⁹⁹.

3.4.2 Число свидетелей и достаточность свидетельских показаний

Эта же логика продолжается в статье ВЗ (86), где устанавливается, что больше доверия следует оказывать «более почтенным свидетелям, чем низшим»¹⁰⁰, а показание одного лица, даже если его персона кажется «пригодной», не должно приниматься само по себе¹⁰¹. Это обстоятельство показывает нам, что уже составители «Барселонских обычаев» стремились ограничить репутационные формы судебного доказательства в пользу более рациональных и способствующих выяснению реальных обстоятельств дела. В статье ВЗ (87) закрепила в общем виде правило, относительно числа свидетелей: «двух или трех пригодных свидетелей достаточно для доказательства всех дел»¹⁰², тогда как единичное свидетельство отвергается. Следовательно, свидетельство в барселонском праве строится на сочетании двух критериев: множественности и социальной квалификации свидетелей. Суд не удовлетворяется индивидуальным знанием факта, даже если оно исходит от лица высокого статуса; он требует, чтобы истина была подтверждена несколькими социально приемлемыми голосами. Тем самым правовой порядок опирается на коллективно удостоверенную достоверность, а не на изолированное заявление частного лица. Здесь обнаруживается прямая связь с репутационными формами доказательства: *idoneus testis* — это не просто очевидец, а человек, уже признанный общиной достойным доверия.

Особенно показательна статья В6 (89), исключая из числа свидетелей и обвинителей тех, кто «позавчера или третьего дня был врагом стороны, чтобы они не стремились вредить в гневе или мстить за обиду; следовательно, для

⁹⁹Подробнее о проблематике памяти в праве см. Клэнчи М. Воспоминания о прошлом и старый добрый закон // *Vox medii aevi* / под ред. Горбун Г. С.; пер. Горбун Г. С. 2015. № 2–3 (13–14). С. 115.

¹⁰⁰*Usatges de Barcelona*. Us. B2 (86): «...honestioribus magis quam villioribus testibus fides potius admittatur...». P. 170.

¹⁰¹*Ibid.* Us. B3 (87): «...unius autem testimonium <...> nullatenus audiendum». P. 170.

¹⁰²*Ibid.* Us. B3 (86): «...duo vel tres idonei testes ad omnia probanda negocia sufficiunt». P. 170.

суда необходима их неоскорбленная и неподозрительная расположенность»¹⁰³. Далее та же статья добавляет, что не считаются вполне пригодными и те свидетели, которым можно приказать стать свидетелями¹⁰⁴. Эти положения позволяют увидеть, что в «Барселонских обычаях» свидетель определяется, прежде всего, через его социальные отношения. Для оценки его слова значимы не только статус и почтенность, но и отсутствие зависимости, вражды и внешнего принуждения. Иначе говоря, правовая ценность свидетельского показания производна от положения человека внутри сети социальных связей. Свидетель здесь не нейтральный носитель информации, а участник общины, чья речь становится доказательством лишь при условии, что она свободна от подозрительных аффектов, от мести, подчинения и локальной недобросовестности. Именно поэтому нормы о свидетелях в «Барселонских обычаях» тесно примыкают к репутационным формам установления истины: почтенность, местная укорененность, отсутствие вражды и независимость образуют ту социальную основу, без которой само сообщение о факте не является полноценным доказательством.

В «Обычаях Льеиды», оказавших заметное влияние на последующую правовую традицию Новой Каталонии, еще не представлена столь разработанная регламентация розыскного судебного процесса, как в более поздних памятниках (например, «Обычаях Тортосы»), однако нормы о доказательствах и свидетельствовании уже являлись более строгими. Так, статья 131 устанавливает: «*Погашение долга, удостоверенного публичным документом, доказывается двумя достаточными свидетелями*»¹⁰⁵. Норма исходила из принципа: кто утверждает факт, тот и должен его доказать. Неудача в доказательстве не давала стороне права переложить эту обязанность на противника в рамках того или иного спора.

Этой же логике соответствует и 133 статья, являющая отсылкой одной из норм «Вестготской правды»¹⁰⁶: «*Свидетели не могут быть принуждены к даче показаний, кроме тех случаев, когда они сами обещали подтвердить обстоятель-*

¹⁰³Ibid. Us. B6 (89): «Accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant, ne lesi se ulcisci uelint; inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est et non suspectus...». P. 170.

¹⁰⁴Ibid. : «...Idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest ut testes fiant». P. 170.

¹⁰⁵Costumbres de Lleida. [131]: «...Probatur solucio crediti publici instrumenti per duos testes sufficientes...». P. 137.

¹⁰⁶LV. II.4.2: «...quia testes sine sacramento testimonium peribere non possunt» («...поскольку свидетели не могут свидетельствовать без клятвы»). P. 95; Подробнее о рецепции этой нормы в каталонском праве («Обычаи Тарреги», «Обычаи Балагера», «Обычаи Пералады») см. Font Rius J.M. Costumbres de Tàrraga // Anuario de Historia del Derecho Español. 1953. № 23. P. 441.

ство, либо прямо названы в документах, либо специально выбраны свидетелями; тогда они обязаны либо свидетельствовать, либо поклясться в том, что им ничего не известно»¹⁰⁷. Особенно важно и заключительное положение статьи: если свидетель не мог подтвердить обстоятельства, он был обязан не просто уклониться от участия, а официально поклясться, что ничего не знает. Это означает, что даже отказ от содержательного свидетельства должен был быть введен в процессуальную форму и получить юридическое выражение.

Наконец, 134 статья устанавливала, что для любого документа достаточно двух свидетелей, но в то же время любой документ может быть объявлен подозрительным, и такому возражению должно быть уделено внимание¹⁰⁸. Письменный акт в «Обычаях Льеиды» еще не воспринимался как безусловно достаточное и само по себе решающее доказательство. Его доказательная сила зависела как от подтверждения со стороны свидетелей, так и от возможности процессуального оспаривания, а значит, окончательное значение документа определялось не только его письменной формой, но и его местом в общем ходе судебного разбирательства.

Таким образом, «Обычаи Льеиды» фиксируют уже достаточно строгую иерархию видов доказательств, в которой свидетельские показания, документ и процессуальная обязанность сторон подчинены более строгим правилам, чем в ранних каталонских памятниках. Вместе с тем в «Обычаях Льеиды» ни свидетельство, ни письменный акт еще не обладали полной автономией: их доказательная сила зависела от соблюдения процессуальной формы, от возможности оспаривания и от включенности в общий порядок судебного разбирательства. В этом отношении «Обычаи Льеиды» занимают промежуточное положение между более ранней, менее расчлененной моделью процесса и позднейшими, более развитыми формами розыскного судопроизводства

¹⁰⁷Costumbres de Lleida. [133]: «Non coguntur testes nisi se promiserint probaturos, vel nisi in cartis scripti inveniantur, vel nisi eligantur ut sint testes, et tunc coguntur vel iurabunt se nichil scire». P. 137–138.

¹⁰⁸Ibid. [133]: «In quolibet instrumento sufficiunt duo testes et in qualibet re vel causa. Suspectum potest quis dicere quodlibet instrumentum etiam sine inscripcione non abolitum, vel deletum, et est ei fides facienda». P. 138.

3.4.3 Личное знание и разрешение противоречий между свидетелями

В «Обычаях Тортосы» мы также можем зафиксировать эту тенденцию. Так, согласно статье 4.11.8: *«Для доказательства в любом деле достаточно двух или более свидетелей, при условии, что они не пользуются дурной славой, либо публичного документа, либо завещания, либо иного последнего волеизъявления, удостоверенного двумя или более свидетелями»*¹⁰⁹, что явно указывает на условное равенство письменного документа и свидетельских показаний в так называемой иерархии средств доказательства. Заметно, что ко 2-й половине XIII в. надлежащим образом оформленный документ упрочил свои позиции в иерархии доказательств и стал весомой альтернативой такому способу доказательства, как клятва.

Одновременно «Обычаи Тортосы» запрещали свидетельство «с чужих слов» без личного подтверждения: *«...всегда следует иметь в виду, что свидетельство с чужих слов не имеет доказательной силы...»*¹¹⁰. Такой запрет стал важным маркером смены культуры доказательства: внимание сместилось не только к количеству свидетелей, но и к качеству знания, получаемого в ходе их расспроса. Лишь непосредственные показания, подкрепленные торжественной клятвой, обрели полную юридическую силу.

Что касается процессуальных норм, зафиксированных в поздних сводах обычного права, таких, как «Обычаях Орты» или «Обычаи Миравета», то их составители предпочитали практически полностью ориентироваться на выше обозначенную модель. Рассмотрим несколько примеров из «Обычаев Орты»:

- норма о достаточности двоих свидетелей для полного доказательства (LX статья)¹¹¹;
- норма о возможности *presumpcio veritatis* (LXI статья)¹¹².

¹⁰⁹Costums de Tortosa. 4.11.8: «E totes coses a provar basten II testimonis o plus, ab que no sien de mala fama, o carta pública, o testament, o tota altra derrera volentat, en què aja II testimonis o plus». P. 208.

¹¹⁰Ibid. 4.11.11: «...asò tota ora entés que testimoni d 'oyda ren no val...». P. 208.

¹¹¹Costumbres de Orta. [LX]: «Duo testes legitimi sufficiant in qualibet re vel causa». P. 622.

¹¹²**Presumpcio veritatis** — презумпция истинности; неполное доказательство, которое делало для суда позицию той или иной стороны более вероятной, но требовало дополнительного подтверждения (см. Baldwin J.W. The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals // Speculum. 1961. Vol. 4 (36). P. 616). Стоит также отметить, что «Обычаи Орты» предложили более чёткое разграничение полного и неполного доказательства в зависимости от предварительного заявления сторон: Costumbres de Orta. [LXI]: «Item, quod unus testis productus in presumpcionem veritatis sufficiat usque ad sumam centum solidos cum sacramento principalis, sit quod probans nisi dixerit tempore quo dicit se probatorum quod probabit in presumpcione veritatis

Однако, ряд статей «Обычаев Орты» существенно отличались от аналогичных в «Обычаях Льейды»¹¹³, это утверждение касается прежде всего статьи LXII о возможности женщин свидетельствовать в гражданских делах в то время, как «Обычаи Льейды» напрямую запрещали женское свидетельство практически полностью¹¹⁴.

В «Обычаях Миравета» порядок доказательства строился на нескольких уже знакомых нам принципах. Так, статья 107 гласит: *«в любом документе достаточно двух свидетелей, равно как и по любому делу»*¹¹⁵. Тем самым составители этого свода следовали той же модели, что и составители «Обычаев Льейды»: показания одного свидетеля сами по себе обычно не считались достаточными. Вместе с тем 106 статья показывала, что свидетельство понималось не только как право, но и как обязанность: *«свидетель, который будет вызван для дачи показаний, должен быть принужден дать показание, с возмещением ему издержек и трудов»*¹¹⁶. Это значит, что установление истины в суде уже зависело не только от частной инициативы сторон, но и от обязанности членов общины участвовать в правосудии. Несмотря на то, что данная статья не была основана на нормах из «Обычаев Льейды» и носила оригинальный характер, в целом судебное доказательство и в этом кодексе сочетало в себе процессуальную определенность, репутацию участников и контролируемое использование свидетельских показаний.

3.4.4 Вызов, принуждение и допрос свидетеля

Социально-юридические условия допроса также были жестко определены в сводах местного обычного права. Так, согласно «Обычаям Тарреги» допрос мог проводить лишь специально уполномоченными чиновниками, а именно вегером, кастеляны могли выступать инициаторами процесса розыскного типа лишь в ис-

videatur se strinxisse probare in plenam probationem, et si unus testes hoc casum probaret, pro eo non obtineat nisi delato ei sacramento ubi modica quantitas petetur iudicanti videretur aliud faciendum ». P. 622.

¹¹³Ibid. [LXI]: «Mulieres discrete et bone fame possint facere testimonium in causis civilibus prout mares ». P. 622.

¹¹⁴Подробнее об этих нормах в контексте репутационного критерия см. §3.3 настоящего исследования.

¹¹⁵Constituciones baiulie Mirabeti. 107: «In quocumque instrumento sufficiunt duo testes vel in qualibet re ». P. 28.

¹¹⁶Ibid. 106: «Testis qui nominatus fuerit in testimonium [cogatur facere testimonium] satisfaciendo illi testi in suis laboribus ». P. 28.

ключительных случаях: *«Кастеляны и их байлы не вправе производить расследование по уголовному делу, если только преступление не было совершено в их присутствии. В таком случае они должны принять поручительство от лица, подавшего жалобу; если же после этого жалобщик захочет отказаться от обвинения, сеньор может по собственной должности продолжить расследование преступления»*¹¹⁷. Эта норма показывает, что право стремилось ограничить возможность произвольного начала расследования со стороны местных властей и поставить допрос в рамки четко распределенной юрисдикции. Вместе с тем она фиксирует важный сдвиг от частно-обвинительной логики к служебному преследованию: даже если жалобщик отказывался от обвинения, само дело не прекращалось автоматически, поскольку сеньор сохранял возможность продолжить его самостоятельно. Тем самым допрос и расследование в Тарреге уже мыслились не только как средство защиты частного интереса потерпевшего, но и как инструмент поддержания публичного порядка.

Исследование регламента допроса в каталонских источниках середины – 2-й пол. XIII в. показывает переход к инквизиционной процедуре сбора доказательств: ключевую роль начинают играть, сбор улики, письменные документы и опрос свидетелей. Так, например, «Кутюмы Перпиньяна» показывают, что судопроизводство строилось на сочетании нескольких принципов: сравнительно высокой доказательной силы письменного акта, довольно четкой фиксации процессуальной позиции сторон и коллегиального контроля над судебными решениями. Так, в статье LXVII говорилось, что если в ходе процесса по промежуточному решению (*interlocutoria*) испрашивается его «улучшение» или пересмотр (*melioramentum*), то суд может в тот же или в другой день подтвердить либо отменить это решение, но лишь после нового совещания с *«другим пригодным советом добрых людей, а не того, кто вынес это решение»*¹¹⁸. Иначе говоря, промежуточное судебное постановление не считалось окончательно закрытым для пересмотра, однако, такой пересмотр должен был осуществляться не единолично и не тем же составом советников, а с привлечением иных компетентных лиц. Это позволя-

¹¹⁷Consuetudines ville Tarege. [3]: «Castlani nec illorum baiuli non faciant inquisitionem in aliqua causa criminali nisi in eorum presencia crimen fuerit comisum et tunc accipiant fideiussorem ab illo a quo querimonia facta fuerit et fideiussione recepta si querelator ab accusacione voluerit desistere, dominus ex officio suo possit de maleficio inquirere». P. 437.

¹¹⁸Les Coutumes de Perpignan. [LXVII] : «...curia <...> confirmare vel infirmare interlocutoriam <...> dum per alium ydoneum faciat consilio proborum hominum, non illius qui illam protulit». P. 585–586.

ет увидеть в судебной процедуре стремление не только к оперативности, но пусть и к формальной беспристрастности.

По королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны постановили...», розыскной процесс уже являлся довольно строго ограниченной процедурой. Прежде всего, в тексте прямо установлено, что вегеры и другие королевские должностные лица не должны проводить против граждан Барселоны ни общего, ни специального расследования, кроме случаев уголовного преступления. Более того, такое расследование должно вестись, согласно 100 статье, «с одним знатоком права и двумя добрыми людьми»¹¹⁹, то есть с участием не только профессионального юриста, но и представителей городской общины. Эта же линия прослеживается и в следующей норме: вегеры и байлы не могли поручать судебные дела или расследования лицам, «которые не являются юристами»¹²⁰. Следовательно, барселонская модель розыскного процесса сочетала два принципа: с одной стороны, профессионализацию процедуры, с другой — ее включенность в городской правовой порядок через участие знати, байлов и вегеров.

Мы видим, что розыскной тип процесса процесс применялся исключительно по отношению к уголовным преступлениям и был поставлен под контроль юридически компетентных лиц и вместе с тем ограничивался рядом процедурных гарантий, прежде всего в вопросах расследования против горожан и принуждения к свидетельству.

3.5 Письменный акт как судебное доказательство

Письменные акты занимали в каталонском судебном разбирательстве XII–XIII вв. неодинаковое положение. Одни из них составлялись до возникновения конфликта и впоследствии использовались для подтверждения приобретения имущества, существования обязательства или содержания последней воли; другие возникали непосредственно в ходе тяжбы либо закрепляли её результат. При этом доказательная сила документа определялась не только его содержанием и письменной формой, но также способом удостоверения, участием свидетелей,

¹¹⁹Recognoverunt proceres. [C]: «...cum uni iurisperito et duobus probis hominibus...». P. 610.

¹²⁰Ibid. [CIV]: «...quod vicarii vel baiuli non possint comitere iudicia vel inquisitiones aliquibus qui non sint iurisperiti...». P. 611.

происхождением из признанной канцелярии и возможностью проверить обстоятельства его составления.

Задача настоящего параграфа состоит в том, чтобы установить основные функции письменных актов при разрешении тяжб и определить условия, при которых они могли подтверждать право или обстоятельства дела. Для этого сначала будут рассмотрены виды документов и их место в развитии конфликта, затем — соотношение письменного акта со свидетельским показанием и значение публичного удостоверения. Наконец, необходимо проследить порядок предъявления и оспаривания документов, а также способы сохранения подтверждённого ими права при утрате первоначальной грамоты или возобновлении уже разрешённого спора.

3.5.1 Виды письменных актов и их функции в тяжбе

Письменные акты, упоминаемые в каталонских правовых памятниках XII–XIII вв., не образовывали единой категории. Они различались по содержанию, способу удостоверения и обстоятельствам составления, а главное — по той функции, которую могли выполнять в рамках потенциальной тяжбы. Одни документы появлялись до конфликта и позднее предъявлялись как основание имущественного или обязательственного требования. Другие создавались уже в ходе разбирательства: фиксировали жалобу, показания сторон и свидетелей либо принятое решение. Наконец, отдельную группу составляли грамоты, которыми закреплялись примирение, признание права противной стороны или окончательный отказ от притязаний. Поэтому письменный акт следует рассматривать с учётом его назначения и обстоятельств составления.

В «Барселонских обычаях» письменные акты выступали основанием ранее приобретённого права. Так, согласно статье 54(57), рыцарь, требовавший передачи феода, которым он в тот момент не владел, должен был подтвердить, что получил его от сеньора, «свидетелями или грамотами»¹²¹. В данном случае источник не определял вид предъявляемого документа, обозначая его общим словом «грамоты» (лат. — *scripturae*; кат. — *escriptures*). Их функция, однако, очерчена до-

¹²¹Usatges de Barcelona. Us. 54(57): «Illos autem quos non tenuerint et clamauerint, aut probent per testes uel per scripturas eos a senioribus eorum adquisisse, aut dimittant eos». P. 90–91.

статочно ясно: письменный акт подтверждал совершённую ранее передачу феода и тем самым служил основанием заявленного требования.

Более определённо разновидности письменных актов названы в статье СЗ (148) того же памятника. В тяжбе могла быть предъявлена «завещательная грамота или надлежащим образом скреплённая грамота относительно предмета спора»¹²². Здесь письменный акт выполнял уже две возможные функции. Завещание подтверждало распоряжение имуществом на случай смерти, тогда как содержание «скреплённой грамоты» могло относиться и к иному правовому действию, ставшему основанием спора. Противная сторона, в свою очередь, могла противопоставить предъявленному акту другие надлежащим образом удостоверенные письменные документы (лат. — *firmae scripturae*). Таким образом, «Барселонские обычаи» предусматривали использование грамот для подтверждения различных имущественных прав, в том числе возникших из завещательного распоряжения; такие документы могли служить основанием требования или возражения.

В «Обычаях Льейды» письменные акты упоминались преимущественно в связи с обязательствами и распоряжением имуществом. Наиболее ясно выделялся публичный акт о долге (лат. — *publicum crediti instrumentum*), подтверждавший возникновение и содержание обязательства. Наряду с ним текст предполагает существование письменного подтверждения произведённой выплаты, а также грамот, оформлявших передачу земли в держание. Письменный акт, таким образом, мог удостоверить не только возникновение права или обязанности, но и их последующее изменение или прекращение. Особенно показательно, что источник разграничивал сам долг, закреплённый в публичном акте, и факт его погашения: «Погашение долга, удостоверенного публичным актом, доказывается двумя достаточными свидетелями»¹²³. В этой норме акт подтверждал существование обязательства, тогда как его исполнение представляло собой отдельное обстоятельство, требовавшее самостоятельного удостоверения.

В памятниках, созданных на основе «Обычаев Льейды», указания на подобные документы получали более конкретное содержание. Согласно 11 статье «Обычаев Тарреги», при продаже, отчуждении или иной передаче имущества, которым держатель владел на праве эмпитевзиса, он должен был выплатить сеньо-

¹²²Ibid. СЗ (148): «...testamentum vel carta firmata de aliqua contencione...». P. 171.

¹²³Costums de Lleida. [131] // Villanueva J. Viage literario á las iglesias de España. T. XVI: Viage á Lérida. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851. Apéndice: «Probatur solucio crediti publici instrumenti per duos testes sufficientes...». P. 187.

ру пятидесятую часть цены, а сеньор — подтвердить составленную грамоту¹²⁴. После уплаты сеньору причитавшейся ему доли он должен был подтвердить соответствующий акт. Такая грамота закрепляла одновременно отчуждение имущества и согласие лица, за которым сохранялись сеньориальные права. Источник не описывал её непосредственного предъявления в тяжбе, однако соблюдение письменной формы и подтверждение сеньором создавали основание для последующей защиты приобретённого права.

В «Обычаях Орты» письменные акты выступали прежде всего основанием коллективных прав и имущественных обязанностей жителей. Несколько статей отсылали к ранее пожалованным грамотам, закреплявшим права общины на дороги, улицы, площади, пастбища, воды и проведение рынка. Такие документы не только свидетельствовали о предшествовавшем пожаловании, но и определяли объём прав, признаваемых за жителями в конце XIII в. Так, право пользоваться дорогами, улицами и площадями сохранялось «*в соответствии с актами, пожалованными им братьями Храма*»¹²⁵. Сходным образом место и день проведения городского торга определялись ранее составленными по этому поводу грамотами.

Отдельно «Обычаи Орты» упоминали письменный акт, определявший обязанности должника перед орденом тамплиеров. Если должник или поручитель не производил выплату в установленный срок, комендатор либо байл должен был взыскать долг и причитавшуюся ордену треть «*в соответствии с тем, что содержится в акте, составленном для жителей братьями Храма*»¹²⁶. В этом случае документ устанавливал размер и порядок исполнения обязательства и служил основанием действий сеньориальной администрации.

Более поздние «Обычаи Миравета» не содержали развёрнутого перечня разновидностей документов, но сохраняли общее обозначение письменного ак-

¹²⁴Consuetudines ville Tarege. [11]: «Emphiteota si vendiderit, alienaverit vel ad aliquem transtulerit rem quam pro domino teneat, donet quinquagesimam partem precii domino pro quo rem tenuerit et firmet cartam dominus nisi amplius vel paucis ex conventionem inhita inter partes statutum fuerit, exceptis tamen hiis qui pro nobis tenuerint». P. 439.

¹²⁵Costumbres de Orta. [XIII]: «Item, quod dicti homines habeant vias, vicos et plateas in Orta et aliis locis termini de Orta, et inde possint ire, redire et manere libere et spaciose, prout in instrumentis concessis eis a fratribus Templi continetur. Item, quod mercatum ville de Orta non mutetur de loco et die, prout in instrumentis factis super dicto mercato eisdem hominibus continetur». P. 619

¹²⁶Ibid. [VII]: «...comendator vel bajulus compellat solvere debitorem illud debitum et tercium Templi, prout in instrumento a fratribus Templi super hoc eis facto continetur». P. 618.

та (лат. — *instrumentum*)¹²⁷. Их значение для настоящего сюжета состоит прежде всего в том, что они воспроизводили представление о письменном документе как об акте, который должен был быть удостоверен свидетелями. Поскольку этот памятник относится уже к началу XIV в., его следует использовать не как основной источник для рассматриваемого периода, а как позднее свидетельство устойчивости норм, восходивших к «Обычаям Льежиды».

В «Обычаях Тортосы» перечень письменных актов, способных иметь значение при разрешении тяжбы, получил более отчётливое выражение. В статье 4.11.8 наряду со свидетельскими показаниями названы публичная грамота, завещание и иное последнее волеизъявление: «*Для доказательства любых обстоятельств достаточно двух или более свидетелей, при условии, что они не пользуются дурной славой, либо публичной грамоты, либо завещания, либо иного последнего волеизъявления, при котором присутствовали два или более свидетеля*»¹²⁸.

Перечисление позволяет различить три разновидности письменного удостоверения. Публичная грамота (кат. — *carta pública*) могла относиться к имущественному или обязательственному действию и обладала особым значением благодаря порядку своего составления. Завещание (кат. — *testament*) представляло собой отдельный оформленный акт. Наконец, иное последнее волеизъявление (кат. — *tota altra darrera voluntat*) могло первоначально существовать в устной форме, но приобретало устойчивое правовое значение после его записи и подтверждения свидетелями. Таким образом, «Обычаи Тортосы» учитывали не только готовые письменные документы, но и случаи последующего письменного удостоверения ранее произнесённой последней воли.

В «Кутюмах Перпиньяна» особое положение занимал публичный акт, составленный в городской канцелярии. Согласно статье LXII, лицо, требовавшее выплаты денег на основании такого документа, не обязано было подробно излагать основание своего требования: достаточно было предъявить «*публичный акт, составленный в писчей канцелярии Перпиньяна*»¹²⁹. Письменный акт здесь влиял на форму заявления требования, освобождая истца от необходимости подробно воспроизводить обстоятельства его возникновения.

¹²⁷Constituciones baiulie Mirabeti. 107: «In quocumque instrumento sufficiunt duo testes vel in qualibet re». P. 28.

¹²⁸Costums de Tortosa. 4.11.8: «E totes coses a provar basten II testimonis o plus, ab que no sien de mala fama, o carta pública, o testament, o tota altra darrera voluntat, en què aja II testimonis o plus». P. 208.

¹²⁹Les Coutumes de Perpignan. [LXII]: «...cum instrumento publico facto in scribania Perpinyani». P. 32.

Дополнить перечень категорий документов, связанных с имущественными отношениями, позволяет королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны постановили...» (*Recognoverunt proceres*). В статье LVI приводилась формула брачной грамоты, в которой одной суммой закреплялись приданое женщины и предоставляемое мужем приращение к нему: *«Когда грамота составляется в следующих словах: “Я, такой-то, даю тебе, такой-то, моей жене, такую-то сумму в качестве твоего приданого и приращения к нему”, следует понимать, что одна треть этой суммы является дарением по случаю брака»*¹³⁰. Таким образом, статья не только приводила образец составления брачной грамоты, но и устанавливала порядок толкования указанной в ней совокупной суммы: две трети приходились на приданое, а одна треть представляла собой дар мужа по случаю брака. Такая грамота могла подтверждать размер имущественных требований женщины к имуществу мужа, хотя сама статья регулировала прежде всего содержание и толкование акта, а не порядок его предъявления в суде.». Такая грамота могла служить основанием имущественных требований жены или вдовы, хотя приведённая статья регулировала прежде всего её составление, а не порядок предъявления в суде.

Нормативные памятники, следовательно, позволяют выделить несколько основных групп письменных актов, которые могли приобрести значение при возникновении тяжбы. К ним относились:

- грамоты, подтверждавшие передачу имущества или феода;
- документы о возникновении, исполнении или прекращении обязательств;
- завещания и записи иной последней воли;
- брачные грамоты, закреплявшие приданое и брачный дар;
- публичные документы городских канцелярий;
- наконец, грамоты о пожаловании, подтверждавшие коллективные права общины. Однако сам факт упоминания документа в нормативном тексте ещё не означает, что источник описывает его непосредственное предъявление суду. В одних случаях прямо зафиксировано использование акта в тяжбе, в других письменная форма лишь создавала основание права, которое потенциально могло нуждаться в защите.

¹³⁰*Recognoverunt proceres*. [LVI]: «Item, quando instrumentum dotarium fit in hec verba: “Ego, talis, dono tibi tali uxori mee, tantum pro dote tua et sponsalicio”, quod intelligatur tertia pars ipsius quantitatis esse donatio propter nuptias→Encara con la carta de l’espoali se ffa en estes paraules: “Jo aytal do a tu aytal, muller mia, aytant per ton exovar e per ton espoali”. Que la terça part d’aquella cantitat es entesa que es creix». P. 601.

Актный материал позволяет точнее установить функции этих документов. Особенно ясно письменный акт как основание требования представлен в грамоте 1017 г. о споре между монастырём Сан-Кугат и вегером Сунифредом де Руби. Во время разбирательства аббат Гитард предъявил два уже существовавших документа: грамоту о продаже спорных аллодов его предшественнику и грамоту об их дарении монастырю. В тексте отмечено, что аббат «*предъявил составленные грамоты: одну о продаже <...>, а другую о дарении*»¹³¹, благодаря которым суд установил принадлежность спорного имущества монастырю. Грамоты о продаже и дарении были составлены до возникновения тяжбы, но в суде получили новую функцию — стали основанием заявленного права.

Сходное сочетание нескольких письменных оснований обнаруживалось и в споре 1156/1157 г. о замке Гаварра. Виконт Жерал де Кабрера признавал, что его дед передал замок церкви посредством дарственной грамоты, а позднее вновь распорядился им в пользу той же церкви в своём завещании: замок был подарен «*посредством дарственной грамоты*», а затем оставлен церкви по завещанию¹³². Здесь дарственная грамота и завещание образовывали последовательную цепь письменных оснований, подтверждавших право церкви.

Наряду с документами, составленными до начала конфликта, в актовом корпусе представлены тексты, возникавшие непосредственно в ходе разбирательства. Одним из наиболее характерных видов были перечни жалоб и притязаний (лат. — *querimoniae*). Составители корпуса XII в. определили их как неофициальные памятные записи, обычно не имевшие даты и подписей. Они конкретизировали обвинения, предъявляемые перед судьями или арбитрами, и могли служить основой последующих переговоров с противной стороной. Таким образом, *querimonia* не подтверждала ранее приобретённое право сама по себе, а письменно оформляла позицию стороны и вводила отдельные претензии в пространство судебного или арбитражного разбирательства.

В ходе тяжбы также могли составляться записи свидетельских показаний, судебные решения, акты осмотра спорных владений и обязательства сторон подчиниться будущему решению. Эти документы не существовали до конфликта и не являлись первоначальным основанием требования. Их функция состояла в пись-

¹³¹Justícia i resolució... 2018. Doc. 174: «...protulit iam dictus abbas scripturas confectas; unam venditionis <...> et alteram donationis». P. 336.

¹³²Justícia i resolució ... 2024. Doc. 328: «...per scripturam donationis et postea illud eidem ecclesie in testamento suo dimisit...». P. 375.

менном закреплении отдельных процессуальных действий и сведений, полученных в ходе разбирательства.

Наконец, особую группу составляли акты, которыми оформлялось завершение конфликта. В корпусах IX–XII вв. они обозначались как признание, отказ от права, окончательное прекращение притязаний или примирение (лат. — *recognitio, evacuatio, definitio, pacificatio*). Составители корпуса отмечают, что подобные грамоты нередко представляли собой документы об исполнении решения: сторона отказывалась от спорного права либо признавала его за противником, а письменный акт закреплял достигнутый результат. С первой трети XI в. к более ранним формулам отказа и признания всё чаще присоединялось указание на примирение (лат. — *pacificatio*).

Показательна грамота от 28 февраля 1157 г., в которой Беренгер де Англес отказался в пользу Жиронской епископальной кафедры, представленной епископом Беренгером де Льерсом и его преемниками, от поборов и иных притязаний в отношении церквей Святого Христофора в Лес-Планес, Святой Марии в Лез-Энсиес, Святого Ацискла в Кольторте и Святого Викентия в Камосе. Он заявлял, что «окончательно отказывается, освобождает и всеми способами оставляет»¹³³ прежние притязания, а сам акт был назван «грамотой об окончательном отказе»¹³⁴.

Наряду с документами, составленными до возникновения конфликта, в актовом корпусе представлены тексты, фиксировавшие позицию стороны уже после начала спора — на подготовительной стадии или непосредственно в ходе его разрешения. К ним относились перечни жалоб и притязаний (лат. — *querimoniae*). Составители издания корпуса документов XII в. характеризуют их как неофициальные памятные записи, обычно не имевшие даты и подписей, которые конкретизировали обвинения перед судом, чаще всего арбитражным, и могли использоваться при переговорах с противной стороной.

Так, в перечне жалоб Гитарда Исарна, сеньора Кабоэта, датированном приблизительно ноябрём 1105 г., последовательно перечислялись нарушения, в которых он обвинял своего вассала Гильема Арнау, его сына и Миро Арнау: распоряжение переданным им имуществом вопреки установленным условиям, отказ восстановить право сеньора, неисполнение феодальных обязательств, присвоение имущества и оскорбления его жены. Запись завершалась обращением к бай-

¹³³Justícia i resolució... 2024. Doc. 327: «...diffinio et evacuo et omnibus modis derelinquo...». P. 374.

¹³⁴Ibid. Doc. 327: «...scriptura diffinitionis...». P. 375.

лам и верным помочь его жене и сыну вернуть принадлежавшие им права «войной или правосудием»¹³⁵.

Ещё нагляднее связь такого перечня с последующим разбирательством прослеживается в документах 527–528. Между 1164 и 1173 гг. граф Арнау Миро I перечислил свои притязания к Рамону д'Эрилю: нарушение перемирия, убийство людей графа, захват овец, неисполнение служб, невыплату долгов, захват Вальд'Арана, причинение ущерба жителям долины Бенаск и препятствия деятельности рынка в Кастельо-д'Энкус. Перечень завершался списком заложников, предоставленных в обеспечение явки Рамона д'Эриля и его подчинения судебному решению¹³⁶. Следующий акт открывался словами: «*Это судебное решение по жалобам между графом Пальярса и Рамоном д'Эрилем*»¹³⁷, после чего по отдельным обвинениям приводились решения суда. Перечень претензий не удостоверял ранее приобретённое право сама по себе, но письменно формулировала притязания стороны и могла становиться непосредственной основой их судебного рассмотрения.

Таким образом, письменные акты, связанные с разрешением тяжб, различались прежде всего по своим функциям. Одни удостоверяли приобретение имущества, возникновение обязательства, завещательное распоряжение или привилегию общины и могли позднее быть предъявлены как основание требования. Другие письменно оформляли жалобу, позицию стороны либо сведения, полученные в ходе разбирательства. Третьи закрепляли принятое решение, примирение или отказ от дальнейших притязаний. Между этими группами не существовало чёткой границы: документ, первоначально оформлявший продажу, дарение или последнюю волю, позднее мог стать доказательством в тяжбе, тогда как грамота, составленная по итогам конфликта, в будущем служила основанием для отклонения возобновлённых требований. Поэтому значение письменного акта определялось не только его формой и содержанием, но и тем, на каком этапе конфликта он был составлен и какое действие должен был произвести в суде.

¹³⁵Ibid. Doc. 17: «...per pled et per gera tro lor dret los en sia exid...». P. 23.

¹³⁶Ibid. Doc. 527. P. 643–644.

¹³⁷Ibid. Doc. 528: «Hoc est iudicium de querimoniis que sunt inter comitem Paliarensem et Raimundum de Eril». P. 645.

3.5.2 Письменный акт и свидетельское показание

Распространение письменных актов не привело к отделению документа от свидетельского показания. Напротив, каталонские правовые памятники показывают, что письменная запись и слово свидетеля могли выполнять по отношению друг к другу несколько различных функций. В одних случаях они выступали как альтернативные основания подтверждения права; в других свидетели участвовали в удостоверении самого акта и впоследствии должны были подтвердить зафиксированное в нём действие; наконец, свидетельское показание позволяло установить обстоятельства, которые возникли уже после составления документа или не могли быть удостоверены самим письменным актом. Поэтому соотношение документа и свидетельского слова нельзя свести к постепенному вытеснению одного другим.

Как было показано выше, уже «Барселонские обычаи» допускали подтверждение права на феод «свидетелями или грамотами»¹³⁸, а в «Обычаях Тортосы» два или более свидетеля были названы наряду с публичной грамотой среди достаточных оснований для установления обстоятельств дела¹³⁹. В подобных нормах документ и показания свидетелей представлены как разные способы подтверждения одного и того же права или события. Однако их присутствие в одних и тех же статьях ещё не означало, что письменный акт существовал независимо от свидетельского удостоверения. Во многих случаях именно присутствие свидетелей при совершении правового действия придавало записи значение, позволявшее позднее обратиться к ней в тяжбе.

Особенно ясно эта связь выражена в «Обычаях Льебды». Согласно статье 133, свидетели обычно не могли быть принуждены к даче показаний, кроме случаев, когда они заранее обещали подтвердить определённое обстоятельство, были названы в грамотах либо специально выбраны для свидетельствования: *«Свидетелей не принуждают к даче показаний, если только они не обещали подтвердить обстоятельство, не были записаны в грамотах или не были избраны свидетелями. Тогда они обязаны либо дать показания, либо поклясться, что ничего*

¹³⁸Usatges de Barcelona. Us. 54(57): «...per testes uel per scripturas...». P. 90–91.

¹³⁹Costums de Tortosa. 4.11.8: «E totes coses a provar basten II testimonis o plus, ab que no sien de mala fama, o carta pública, o testament, o tota altra darrera volentat, en què aja II testimonis o plus». P. 208.

не знают»¹⁴⁰. Указание имени человека в грамоте имело последствия, выходявшие за пределы момента её составления. Запись сохраняла сведения о лицах, в присутствии которых было совершено действие, а в случае тяжбы позволяла потребовать от них его подтверждения. При составлении акта человек выступал свидетелем продажи, дарения, признания долга или иного действия. В суде же он давал показания о том, что видел или слышал при его совершении. Письменный акт соединял эти два момента, превращая имя свидетеля в указание на лицо, к знанию которого можно было обратиться после возникновения спора.

Эта норма не означала, что свидетель, имя которого было указано в тексте грамоты, был обязан безусловно подтвердить её содержание. Если он не располагал необходимыми сведениями, то должен был поклясться, что ничего не знает. Тем самым письменная запись устанавливала обязанность явиться и ответить за подпись, но не заменяла личного знания свидетеля и не предопределяла содержание его показаний. Документ указывал на предполагаемого носителя сведений, тогда как их наличие должно было быть подтверждено самим вызванным лицом.

Следующая статья «Обычаев Льеиды» непосредственно связывала действительность письменного акта с определённым числом участвовавших в его удостоверении лиц¹⁴¹. В данном случае два свидетеля не противопоставлялись документу как другое средство судебного доказательства, а входили в порядок его составления и удостоверения. Правовое значение записи основывалось не только на сохранённом тексте, но и на возможности связать его с лицами, присутствовавшими при совершении зафиксированного действия.

Сходное установление воспроизведено в более поздних «Обычаях Миравета». Письменный акт в них не противопоставлялся свидетельскому слову: присутствие двух свидетелей входило в число условий, позволявших использовать запись для подтверждения права¹⁴².

Иной вариант взаимодействия документа и свидетельского показания возникал тогда, когда они относились к различным этапам одного правового отношения. Публичный акт мог удостоверить возникновение обязательства, но не содержал сведений о его позднейшем исполнении. Поэтому «Обычаи Льеиды» устанавливали, что погашение долга, закреплённого публичным актом, подтверждается

¹⁴⁰Costumbres de Lleida. [133]: «Non coguntur testes nisi se promiserint probaturos, vel nisi in cartis scripti inveniantur, vel nisi eligantur ut sint testes, et tunc coguntur vel iurabunt se nichil scire». P. 188.

¹⁴¹Ibid. [134]: «In quolibet instrumento sufficiunt duo testes et in qualibet re vel causa». P. 188.

¹⁴²Constituciones baiulie Mirabeti. 107: «In quocumque instrumento sufficiunt duo testes vel in qualibet re». P. 28.

двумя достаточными свидетелями¹⁴³. Документ сохранял сведения о существовании долга, тогда как свидетели сообщали о последующем событии — передаче денег или ином исполнении обязательства.

Это различие важно для понимания функции письменного акта. Он не создавал неподвижную картину отношений сторон и не мог сам по себе показать, сохранялось ли записанное обязательство к моменту тяжбы. Если долговая грамота оставалась у кредитора после выплаты, должник должен был противопоставить ей сведения о состоявшемся исполнении. Свидетельское показание в этом случае не удостоверяло документ и не опровергало точность его первоначального содержания. Оно подтверждало новое обстоятельство, вследствие которого зафиксированное в акте требование более не подлежало исполнению.

Вместе с тем не всякое свидетельское сообщение могло быть противопоставлено письменному акту с одинаковым результатом. Статья 129 «Обычаев Льейды» предусматривала, что если кредитор на основании грамоты требовал передать заложенную вещь, а её владелец выдвигал возражение, способное устранить требование, но не подтверждал его, кредитор приносил клятву; при этом *«презумпция, основанная на показании одного свидетеля, против письменного акта не допускается»*¹⁴⁴.

Следовательно, документ мог обладать большей силой, чем сообщение одного свидетеля. Однако и эта норма не устанавливала безусловного превосходства письменного акта: она исключала лишь презумпцию, основанную на единственном свидетельском показании, тогда как другие способы подтверждения возражения сохранялись. Более того, кредитор должен был подкрепить своё требование клятвой, если противная сторона заявляла об обстоятельстве, препятствовавшем его удовлетворению, но не могла это обстоятельство подтвердить. Письменный акт усиливал позицию кредитора, однако не устранял необходимость дополнительных процессуальных действий: допроса второй должника или привлечения свидетелей.

Особенно отчётливо взаимозависимость записи и свидетельского знания проявлялась при утрате документа. В таких случаях показания использовались не для подтверждения отдельного правового действия, а для восстановления содержания самой грамоты. Показателен акт, составленный в связи с утратой графиней

¹⁴³Costumbres de Lleida. [131]: «Probatur solutio crediti publici instrumenti per duos testes sufficientes». P. 187.

¹⁴⁴Ibid. [129]: «...unius testis presumptio contra instrumentum non admittitur». P. 187.

Герсендой грамоты о продаже аллодов. Присвигер Сесульд сообщил, что неоднократно читал документ, видел знаки продавца и других лиц, скрепивших его, и знал всю его удостоверительную часть. Другие свидетели заявили, что неоднократно слышали чтение грамоты и также знали её содержание: *«Я, пресвигер Сесульд, неоднократно читал и перечитывал её <...> и достоверно знал всё содержание удостоверительной части этой грамоты, поскольку видел её собственными глазами. Мы же, другие упомянутые свидетели, <...> слышали, как её читали и перечитывали, и достоверно знали всё содержание удостоверительной части этой грамоты»*¹⁴⁵.

В этом случае предметом свидетельского показания было не только совершение продажи. Свидетели воспроизводили сведения о самом документе: его содержании, составителе, знаках продавца и лиц, участвовавших в удостоверении. Одни знали грамоту посредством непосредственного чтения, другие — благодаря неоднократно публичному оглашению. Графиня, в свою очередь, поклялась, что документ действительно был утрачен и что она не скрывает его обманным путём. Тем самым восстановление письменного акта опиралось на соединение трёх элементов: памяти свидетелей о тексте, знания ими порядка его удостоверения и клятвы лица, заявившего об утрате.

Подобная практика соответствовала положению «Вестготской правды», допускавшему восстановление утраченной грамоты по показанию ещё живого свидетеля, подписавшего её, а в случае его смерти — по показаниям других правоспособных и осведомлённых свидетелей, которые видели документ и в полной мере знали его текст или удостоверительную часть¹⁴⁶. Приведённая грамота показывает, каким образом это правило действовало на практике: свидетели должны были не просто заявить, что грамота когда-то существовала, а воспроизвести её содержание и указать признаки, свидетельствовавшие о надлежащем составлении.

¹⁴⁵Justícia i resolució... 2018. Doc. 68: «Et ego Sesuldus presbiter eam legi et relegi plures vices <...>. Et omnem testum firmitatis ipsius scripture firmiter novi oculis meis videndo. Et nos alii predicti testes <...> eam audivimus legentem et relegentem et omnem testum firmitatis ipsius scripture firmiter novimus». P. 152.

¹⁴⁶LV. VII.5.2 : «Si testis, qui in eadem scriptura suscripsit, adhuc supprestitis existit, per ipsum poterit coram iudice omnis ordo scripture perditae reparari. Quod si testem ipsum, qui in eadem scriptura suscriptor accessit, mortuum esse contigerit, tunc si legitimi et cognitores repperiti fuerint alii testes, qui eandem scripturam se dicant vidisse et omnem textum vel firmitatem eiusdem scripture plenissime nosse, similiter publica iudicium investigatione per eorum testimonium ille, qui scripturam perdidit, poterit suam reparare et percipere veritatem». P. 305. См. также: Сафронова Д.П. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // История: переводить, понимать, оценивать: к юбилею М.А. Юсима. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2021. С. 126.

Здесь письменное и устное не являлись двумя независимыми носителями одних и тех же сведений. Свидетельская память обеспечивала продолжение действия документа после исчезновения его материального носителя. Вместе с тем она была организована вокруг письменного текста: свидетели вспоминали не только совершённое действие, но и саму грамоту, её формуляр, знаки удостоверения и неоднократное чтение. Письменный акт, таким образом, формировал содержание последующего свидетельского сообщения, тогда как свидетельское сообщение позволяло сохранить правовое значение утраченной записи.

Рассмотренные нормы и казусы позволяют выделить несколько вариантов взаимодействия документа и свидетельского показания. Они могли служить альтернативными основаниями подтверждения одного права; свидетели могли участвовать в удостоверении акта и позднее подтверждать совершённое при них действие; их показания могли относиться к обстоятельствам, возникшим после составления документа; наконец, через свидетельскую память восстанавливались содержание и порядок удостоверения утраченной грамоты. При этом письменный акт не просто сосуществовал со свидетельским словом. Он определял круг лиц, к которым можно было обратиться в случае спора, разграничивал первоначальное право и его последующие изменения и позволял сохранять сведения на протяжении времени. Свидетельское показание, в свою очередь, связывало запись с совершённым действием и восполняло те обстоятельства, которые не могли быть установлены по одному только тексту.

Следовательно, распространение письменных актов не устранило персонального характера удостоверения права. Запись делала сведения более устойчивыми, но её действие во многом поддерживалось лицами, присутствовавшими при составлении документа, названными в нём или знавшими его содержание. Изменилось не столько значение свидетельского слова само по себе, сколько его место по отношению к письменному акту: свидетель всё чаще подтверждал не право вообще, а составление документа, последующее изменение зафиксированного в нём отношения или содержание утраченной записи.

3.5.3 Публичное удостоверение и условия признания письменного акта

Связь письменного акта со свидетелями сама по себе не объясняет, почему отдельные документы получали в суде особое значение. В городских правовых памятниках XIII в. наряду с присутствием свидетелей всё более важным становилось происхождение документа: кем он был составлен, в чьём присутствии, от имени какого учреждения и сохранялась ли соответствующая запись в городской канцелярии или судебном реестре. Публичное удостоверение не следует понимать как простое придание тексту известности. Оно предполагало включение письменного акта в установленный порядок деятельности писца, нотариуса, суда или городской канцелярии, благодаря чему достоверность документа связывалась уже не только с памятью частных лиц, но и с признанным правовым положением составившего его должностного лица.

Наиболее последовательно различие между публичной грамотой и иными письменными актами проведено в «Обычаях Тортосы». В рубрике о доказательствах устанавливалось, что все факты и договоры могли быть подтверждены признанием противной стороны, свидетелями или публичными грамотами: *«В городе Тортосе все факты и все договоры доказывают тремя способами: признанием противной стороны, свидетелями или публичными грамотами»*¹⁴⁷. Далее составители поясняли, что к письменным актам, способным выполнять эту функцию, относились публичные грамоты, завещания, кодициллы и иные последние волеизъявления, в которых участвовали два или три свидетеля и писец: *«Письменными актами, то есть публичными [грамотами], либо завещаниями, кодициллами или иными последними волеизъявлениями, при которых присутствовали два или три свидетеля или более и писец»*¹⁴⁸.

Построение этой нормы показывает, что составители различали публичную грамоту и завещательные распоряжения, действительность которых требовала специального удостоверения свидетелями и писцом. Публичная грамота названа без дополнительного разъяснения её состава: по-видимому, сама принадлежность документа к категории публичных актов предполагала известный читателю поряд-

¹⁴⁷Costums de Tortosa. 4.10.1: «En la ciutat de Tortosa prova hom tots feyts e tots contrayts, per tres coses: per confessió de son adversari, o per testimonis, o per cartes publiques». P. 202.

¹⁴⁸Ibid. 4.10.1: «Per cartes: ço és a saber, publiques, o per testaments o codicils o altres derrerres volentats en què aja dos o tres testimonis o plus e l'escrivà». P. 202.

док его составления. Завещание, кодицилл и иная последняя воля, напротив, нуждались в прямом указании на участников удостоверения. Из этого не следует, что публичная грамота вообще не была связана со свидетелями, однако её правовое значение выводилось прежде всего из публичной формы, тогда как для завещательного распоряжения источник отдельно фиксировал присутствие свидетелей и писца.

Роль писца в создании публичного акта не сводилась к технической записи слов сторон. Согласно статье 4.9.4, должник мог принять на себя обязательство посредством публичной грамоты даже в отсутствие кредитора, поскольку писец, перед которым составлялся документ, занимал его место: *«Общий обычай состоит в том, что всякий человек может посредством публичной грамоты обязаться перед другим как должник, независимо от того, присутствует кредитор или отсутствует, поскольку писец, перед которым составляется грамота, всегда занимает место кредитора»*¹⁴⁹. То же правило распространялось на продажи, дарения и иные договоры, кроме соглашений, которые по своему характеру требовали личного присутствия сторон.

Эта норма особенно важна для понимания публичного удостоверения. Писец не только фиксировал уже совершённое перед ним действие, но и обеспечивал возможность его действительного совершения при отсутствии одной из сторон. Составление грамоты «перед писцом» или «в его власти» (кат. — *en poder de l'escrivà*) создавало правовую ситуацию, в которой присутствие должностного лица восполняло отсутствие кредитора. Следовательно, значение публичной грамоты основывалось не только на письменной форме, но и на особом положении писца, способного представлять отсутствующую сторону при составлении акта.

Именно поэтому публичное удостоверение следует отличать от простого письменного изложения частного соглашения. В первом случае текст создавался при участии лица, за которым местный правовой порядок признавал полномочия составлять грамоты и обеспечивать их действие. Писец соединял волеизъявление стороны с установленной формой акта и тем самым позволял впоследствии ссылаться не только на содержание документа, но и на обстоятельства его официального составления.

Особые требования предъявлялись к завещаниям и иным последним волеизъявлениям. В «Обычаях Тортосы» действительность завещательной грамоты

¹⁴⁹Ibid. 4.9.4: «Ús e costuma general és que tot hom se pot obligar ab carta pública deutor a altre, jassia ço que'l creedor sia present o absent, per ço com l'escrivà en qui poder se fa la carta tota via té loc del creedor». P. 200.

связывалась с записью, участием городского писца и формальным подтверждением со стороны свидетелей. Статья 6.4.26 приводила образец свидетельской подписи: «Я, такой-то, по просьбе такого-то подписываюсь как свидетель и ставлю свой знак»¹⁵⁰. В данном случае условия признания документа были выражены через совокупность внешних признаков: наличие записи, подписи или знака завещателя, подписей свидетелей и участие писца. Каждый из этих элементов связывал текст с конкретными лицами, принимавшими участие в его составлении и способными подтвердить надлежащее совершение распоряжения.

При этом значение писца состояло не только в его грамотности. Если завещатель не мог самостоятельно подписать документ, обращение к городскому писцу включало распоряжение в признанную форму правового письма. Поставленные свидетелями знаки также не являлись простым украшением текста: они обозначали личное участие в удостоверении и позволяли отличить надлежащим образом составленный акт от неподтверждённой записи. Таким образом, публичное или нотариальное удостоверение складывалось из взаимосвязанных признаков — личности составителя, принятого формуляра, подписей и знаков участников.

Сходная модель получила дальнейшее развитие в привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*). Согласно статье XXV, нотариус мог составить завещание, находясь наедине с завещателем, однако после записи текста на бумаге он должен был вызвать свидетелей и объявить перед ними, что составил завещание данного лица. Такое завещание признавалось действительным, как если бы свидетели сами слышали волеизъявление завещателя: «Нотариус может составить завещание, находясь наедине с завещателем, а после его составления или записи на бумаге должен призвать свидетелей, перед которыми объявит, что составил завещание этого завещателя; и оно имеет такую силу, как если бы свидетели сами слышали завещание»¹⁵¹.

Эта норма заметно изменяла распределение функций между нотариусом и свидетелями. Свидетели уже не обязательно присутствовали при первоначальном выражении последней воли. Они слышали последующее заявление нотариуса о том, что завещание было составлено. Именно признанное положение нотариуса позволяло приравнять такое опосредованное удостоверение к непосредственному

¹⁵⁰Ibid. 6.4.26: «Ego talis rogatus a tali me subscribo pro teste et signum meum appono». P. 314.

¹⁵¹Recognoverunt proceres. [XXV]: «Item, quod notarius potest facere testamentum ipso solo existente cum testatore, et quod, ipso facto sive notato in papiro, vocet testes coram quibus dicat se fecisse testamentum ipsius testatoris, et quod valet ac si audivissent testamentum ipsi testes». P. 595.

восприятию слов завещателя. Достоверность акта связывалась не только с числом свидетелей, но и с ответственностью нотариуса за соответствие записи полученному волеизъявлению.

Вместе с тем нотариальная форма не была единственным способом придать последней воле правовое значение. Глава XLVIII той же привилегии признавала действительным завещательное распоряжение, совершённое письменно или устно в отсутствие нотариуса, если свидетели в течение шести месяцев являлись в Барселоне и приносили клятву в церкви Святого Юста¹⁵². Они должны были подтвердить, что видели и слышали, как завещание было записано или произнесено, и что последующая запись соответствует словам завещателя. Такое завещание называлось сакраментальным.

Сопоставление двух норм показывает, что в каталонской правовой культуре сосуществовало несколько способов удостоверения последней воли. В первом случае центральное положение занимал нотариус, чьё заявление восполняло отсутствие свидетелей при составлении текста. Во втором отсутствие нотариуса компенсировалось последующей клятвой свидетелей перед публично определёнными участниками и в установленном месте. И нотариальное завещание, и сакраментальное строились на включении частного волеизъявления в процедуру, которая позволяла публично подтвердить его происхождение и содержание.

Публичное удостоверение распространялось не только на акты, создававшие или передававшие имущественные права, но и на записи, возникшие в ходе судебной деятельности. В 51 статье привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*) устанавливалось, что сообщению сайона о вызове стороны в суд и назначении дня заседания следовало доверять при условии, что соответствующая запись обнаруживалась в реестре или судебных актах: *«Сообщению одного сайона доверяют и следуют ему, если только запись обнаруживается в реестре или судебных актах»*¹⁵³.

Здесь официальная запись выполняла функцию проверки сообщения должностного лица. Доверие связывалось не только с положением сайона, но и с воз-

¹⁵²Ibid. [XLVIII]: «Item, est consuetudo quod si aliquis fecerit testamentum presentibus testibus, in terra vel in mare ubicumque sit, in scriptis vel sine scriptis, seu suam voluntatem etiam aliquo notario non presente, in ipsa voluntate verbotenus dicta vel scripta, quod valeat ipsa ultima voluntas sive testamentum, dum testes qui interfuerint ipsi ultime voluntati vel testamento infra sex menses ex quo fuerint in Barchinona iurent in ecclesia sancti Iusti, super altare sancti Felicis martiris». P. 599.

¹⁵³Ibid. [LI]: «Credetur et statuer relationi unius sagionis, dummodo reperiatur scriptura in capibrevio vel in actis iudicis». P. 600.

возможностью сопоставить его слова с записью, внесённой в реестр или судебные акты. Тем самым письменная фиксация становилась частью деятельности самого суда: она не просто сохраняла сведения о произведённом вызове, а позволяла признать сообщение о нём достаточным для дальнейшего движения дела.

Особенно отчётливо зависимость правового значения документа от места его составления выражена в «Кутюмах Перпиньяна». Согласно статье LXII, истец, требовавший выплаты денежной суммы на основании публичного документа, составленного в писчей канцелярии Перпиньяна, не был обязан подробно излагать основание требования: *«Истец не обязан полностью излагать основание иска или требования, если требует уплаты причитающейся ему денежной суммы посредством публичного акта, составленного в писчей канцелярии Перпиньяна»*¹⁵⁴.

Таким образом, происхождение документа из городской писчей канцелярии имело непосредственные процессуальные последствия. Публичный акт частично заменял развёрнутое изложение обстоятельств, из которых возникло требование: сторона могла опереться на документ как на уже оформленное основание иска. Значение имело не только то, что долг был записан, но и то, что запись была произведена именно в признанной городской канцелярии.

Та же связь между происхождением акта и порядком его признания проявлялась в статье XI. Против документов писчей канцелярии Перпиньяна не допускалось доказательство, кроме показаний свидетелей, названных в самих актах, либо показаний нотариуса и свидетелей: *«Против актов писчей канцелярии Перпиньяна не допускается доказательство, кроме показаний свидетелей этих актов либо нотариуса и свидетелей»*¹⁵⁵. Подробно порядок опровержения таких документов будет рассмотрен далее; здесь существенно, что принадлежность акта к документации городской канцелярии ограничивала круг средств, посредством которых его содержание могло быть поставлено под сомнение.

Материал Тортосы, Барселоны и Перпиньяна позволяет выделить несколько признаков публичного удостоверения. Во-первых, документ составлялся лицом, чьи полномочия признавались местным правовым порядком: писцом, нотариусом или служащим городской канцелярии. Во-вторых, акт включался в установленную процедуру, которая могла предусматривать запись в реестре, вызов свидетелей, подписи и знаки участников либо последующее публичное подтверждение.

¹⁵⁴Les Coutumes de Perpignan. [LXII]: «Nemo agens teneatur in tota causa exprimere causam seu petitionis, dum tamen eam de pecunia sibi solvenda faciat cum instrumento publico facto in scribania Perpinyani». P. 584–585.

¹⁵⁵Ibid. [XI]: «Contra instrumenta scribanie Perpinyani non admittitur probatio, nisi per testes eorum instrumentorum, vel nisi per tabellionem et testes». P. 570.

В-третьих, происхождение документа из канцелярии или нотариальной практики влекло определённые процессуальные последствия: позволяло действовать при отсутствии одной из сторон, сокращало необходимость повторного изложения основания требования или ограничивало способы опровержения записи.

При этом публичное удостоверение не превращало документ в безусловное и неоспоримое доказательство. Даже акт городской канцелярии сохранял связь с нотариусом и свидетелями, а завещательная запись могла требовать дополнительного подтверждения. Особое значение публичного акта состояло не в полном устранении других средств установления обстоятельств дела, а в том, что часть проверки переносилась с личности конкретного участника на порядок составления и хранения документа. Суду и сторонам уже не требовалось каждый раз заново устанавливать все обстоятельства совершённого действия: соблюдение признанной формы создавало исходное основание доверять записи до тех пор, пока она не была поставлена под сомнение в предусмотренном порядке.

Таким образом, к концу XIII в. в каталонских городах формировался порядок, при котором правовое значение письменного акта всё теснее связывалось с деятельностью специальных участников и учреждений. Писец, нотариус, городская канцелярия и судебный реестр становились носителями устойчивости документа во времени. Это не устраняло свидетельское удостоверение, но изменяло его место: свидетели всё чаще подтверждали не только само правовое действие, но и надлежащее соблюдение процедуры составления акта. Публичная форма придавала документу особое положение в тяжбе, поскольку позволяла опереться на институционально закреплённую запись, а не только на память и добрую славу отдельных лиц.

3.5.4 Предъявление и оспаривание письменного акта

Письменный акт приобретал значение для разрешения тяжбы не вследствие одного лишь факта своего существования. Он должен был быть представлен суду, соотнесён с предметом требования и включён в состязание доводов сторон. В свою очередь, противная сторона могла попытаться опровергнуть содержание документа, противопоставить ему другой акт либо поставить под сомнение его до-

стоверность. Поэтому правовое значение грамоты определялось не только условиями её составления, но и порядком её использования в ходе разбирательства.

В «Барселонских обычаях» процессуальная последовательность обращения с письменным актом наиболее ясно представлена в статье C3 (148). Одна из сторон могла предъявить в тяжбе завещание или надлежащим образом скреплённую грамоту, относившуюся к предмету спора. Противная сторона получала возможность опровергнуть предъявленный акт посредством свидетелей или других удостоверенных документов: *«Если кто-либо предъявит в тяжбе завещание или скреплённую грамоту относительно предмета спора, а другая сторона не сможет опровергнуть их ни свидетелями, ни надлежащим образом удостоверенными письменными актами, судья должен постановить то, что представляется ему правильным, и сохранить за каждым его право»*¹⁵⁶.

Содержание нормы образуют три последовательных действия: предъявление документа одной стороной, попытка его опровержения другой и оценка представленных сведений судьёй. Глагол *«предъявить»* (лат. — *ostendere*) указывает, что документ должен был быть непосредственно введён в разбирательство, а не просто упомянут стороной как существующее основание права. При этом предмет грамоты должен был совпадать с предметом тяжбы: источник говорит именно об акте, составленном *«относительно спора»* (лат. — *de aliqua contencione*).

Опровержение могло строиться как на свидетельских показаниях, так и на других письменных актах. Следовательно, документ не только конкурировал со свидетельским словом, но и мог быть поставлен в один ряд со встречными грамотами. Норма не объясняла, по каким критериям судья должен был выбирать между противоречившими друг другу документами, однако обозначение встречных записей как надлежащим образом удостоверенных (лат. — *firmae scripturae*) показывает, что их сила зависела от признанной формы составления. Простого письменного заявления для опровержения первоначальной грамоты было недостаточно.

Даже отсутствие убедительного опровержения не превращало предъявленный акт в автоматически обязательное основание решения. Судье предписывалось постановить то, что представлялось ему правильным, сохранив за каждым его право. Это не следует понимать как неограниченную свободу суда игнориро-

¹⁵⁶Usatges de Barcelona. Us. C3 (148): «Si quis testamentum uel cartam firmatam de aliqua contencione in placito ostenderit, de alia parte neque per testes neque per firmas scripturas convincere potuerit, iudex dicat quod rectum ei uidetur, et seruet unicuique suum directum». P. 171.

вать документ. Скорее, статья показывала, что грамота входила в совокупность обстоятельств, подлежащих судебной оценке, и не заменяла самого решения. Письменный акт усиливал положение стороны, но его правовое последствие определялось только после рассмотрения возражений противника.

Сходная последовательность обнаруживается в актовой практике конца XII в. В решении 1197 г. по спору о владениях Масана и Пуж судья Бернат де Бушо специально перечислил совершённые им действия: он выслушал доводы обеих сторон, рассмотрел и исследовал письменные акты, принял свидетелей и тщательно допросил их: *«выслушав доводы и утверждения обеих сторон, рассмотрев и исследовав документы, приняв также свидетелей и тщательно расспросив их»*¹⁵⁷.

По итогам разбирательства спорные владения были присуждены монастырю Сан-Кугат в соответствии с документами, представленными монахами, и подтверждавшими их свидетельскими показаниями: *«как содержится в актах, предъявленных монахами Сан-Кугата, и как подтверждают показания приведённых ими свидетелей»*¹⁵⁸. В данном случае грамоты не действовали изолированно: суд сопоставлял их с доводами сторон и показаниями свидетелей.

Вместе с тем решение сохраняло за противной стороной возможность подтвердить часть своих требований в будущем. Дочери Арнау де Фонтайата могли получить права на приобретения Гильема Отона, если сумели бы доказать посредством документов или свидетелей своё происхождение от него и наличие соответствующего наследственного распоряжения. Местонахождение приобретённых владений также следовало установить *«посредством документов, свидетелей или описаний границ»*¹⁵⁹.

Этот казус показывает, что предъявление документа не было одномоментным действием, после которого суд только подтверждал записанное в нём право. Письменные акты исследовались, сопоставлялись с показаниями и использовались для установления разных обстоятельств: принадлежности имущества, родства, содержания наследственного распоряжения и местоположения владений. Один и тот же документ мог быть достаточным для подтверждения определённого

¹⁵⁷ Justícia i resolució...2024. Doc. 830: «Auditis rationibus et allegacionibus utriusque partis, visis instrumentis et cognitis, testibus etiam receptis et diligenter examinatis». P. 1023.

¹⁵⁸ Ibid. Doc. 830: «Sicut continetur in instrumentis a monachis Sancti Cucufatis prolatis atque utpote dicta testium a predictis monachis prolata asserunt». P. 1024.

¹⁵⁹ Ibid. Doc. 830: «Per instrumenta vel testes seu per affrontaciones». P. 1024.

ного элемента требования, но не устранять необходимости отдельно установить другие обстоятельства.

«Обычаи Льеиды» более отчётливо регулировали возможность поставить письменный акт под сомнение. Рубрика «О доверии к письменным актам» устанавливала: *«Любой письменный акт может быть объявлен подозрительным, даже если на нём нет соответствующей надписи, и он не отменён или не стёрт»*¹⁶⁰. Далее следует формула *«и этому надлежит придать доверие»*¹⁶¹, синтаксическая связь которой с предшествующей частью нормы не вполне ясна.

Поэтому из этой статьи нельзя без дополнительных оснований заключать, что одного заявления о подозрительности было достаточно для признания документа недействительным. Более осторожно можно утверждать, что сторона имела право оспорить акт даже при отсутствии явных внешних признаков его отмены или повреждения, а суд не должен был отвергать такое заявление исключительно потому, что документ сохранял обычный внешний вид. Объявление акта подозрительным открывало его проверку.

В пользу такой интерпретации говорит и общий порядок оценки документов в «Обычаях Льеиды». Показание одного свидетеля не принималось против письменного акта в качестве достаточной презумпции¹⁶². Это правило защищало документ от слабого возражения, но не исключало его опровержения более полным подтверждением. Таким образом, право одновременно допускало заявление о подозрительности грамоты и предъявляло повышенные требования к средствам, которыми это сомнение должно было быть обосновано.

Кроме того, суд мог отказаться приводить в исполнение отдельное условие письменного акта, не отрицая действительности документа в целом. Статья 136 «Обычаев Льеиды» предусматривала, что записанное в долговой грамоте обязательство выплачивать дополнительную сумму за продление срока не должно взыскиваться судом, если представляло собой ростовщический процент: *«Такое условие судья не принуждает исполнять»*¹⁶³.

Следовательно, оспаривание могло относиться не только к подлинности или достоверности документа, но и к допустимости закреплённого в нём требования. Наличие условия в письменном акте само по себе не обязывало суд обеспечить

¹⁶⁰Costumbres de Lérida. [134]: «Suspectum potest quis dicere quodlibet instrumentum etiam sine inscripcione non abolitum vel deletum». P. 188.

¹⁶¹Ibid. [134]: «Et est ei fides facienda». P. 188.

¹⁶²Ibid. [129]: «Unius testis presumpcio contra instrumentum non admittitur». P. 187.

¹⁶³Ibid. [136]: «Illum talionem non facit iudex solvi». P. 188.

его исполнение. Судья отделял существование записи от правового значения её содержания и мог признать отдельное положение акта не подлежащим принудительному осуществлению.

Иной порядок оспаривания был предусмотрен для документов писчей канцелярии Перпиньяна. Как было показано выше, их особое положение определялось происхождением из признанного городского учреждения. Процессуальным следствием этой формы было ограничение средств, допускавшихся против документа: *«Против актов писчей канцелярии Перпиньяна не допускается доказательство, кроме показаний свидетелей этих актов либо нотариуса и свидетелей»*¹⁶⁴.

Норма не делала канцелярский акт совершенно неоспоримым. Однако поставить его содержание под сомнение могли не любые свидетели, сообщавшие известные им обстоятельства, а лица, непосредственно связанные с составлением документа: свидетели, названные в нём, либо нотариус вместе со свидетелями. Тем самым проверка возвращалась к моменту создания акта. Оспаривающая сторона должна была показать, что именно участники удостоверения способны подтвердить несоответствие записи совершенному действию или нарушение порядка составления документа.

Связь проверки документа с лицами, присутствовавшими при его составлении или знавшими его содержание, прослеживается и в более раннем каталонском материале, рассмотренном Дж.А. Боуменом. На рубеже X–XI вв. показания таких лиц могли не только подтверждать или опровергать предъявленную грамоту, но и служить основанием для восстановления утраченного документа: содержание акта воспроизводилось по памяти тех, кто видел его и был знаком с записанным в нём распоряжением¹⁶⁵. Письменный акт и свидетельское слово в подобных случаях не выступали как взаимоисключающие средства подтверждения права, поскольку показания обеспечивали сохранение действия документа при утрате его материального носителя. Норма «Кутюмов Перпиньяна» регулировала иную ситуацию, однако также связывала проверку акта с участниками его удостоверения. Отличие заключалось в более строгом определении их круга: вместо потенциально более широкого сообщества лиц, хранивших память о документе, правовой памятник называл свидетелей, указанных в самом акте, и нотариуса.

¹⁶⁴Les Coutumes de Perpignan. [XI]: «Contra instrumenta scribanie Perpinyani non admittitur probatio, nisi per testes eorum instrumentorum, vel nisi per tabellionem et testes». P. 570.

¹⁶⁵Bowman J.A. Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000. Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. P. 152–156.

Сопоставление «Барселонских обычаев», «Обычаев Льеиды» и «Кутюмов Перпиньяна» позволяет увидеть несколько способов регулирования спора вокруг письменного акта. В первом памятнике предъявленная грамота могла быть опровергнута свидетелями или другими удостоверенными документами, после чего окончательную оценку давал судья. В Льеиде любой акт мог быть объявлен подозрительным, но отдельные нормы одновременно защищали письменную запись от недостаточно убедительных возражений и позволяли суду отказаться от исполнения неправомерного условия. В Перпиньяне публичное происхождение документа существенно сужало круг допустимых средств его опровержения.

Даже публичный акт городской канцелярии мог быть поставлен под сомнение, тогда как более ранняя скреплённая грамота уже могла обеспечить стороне сильную позицию в тяжбе. Изменялся прежде всего порядок проверки: чем теснее документ был связан с публично признанной процедурой составления, тем более определёнными становились средства и лица, посредством которых допускалось его оспаривание.

Таким образом, письменный акт не устранял состязательного характера разбирательства. Сторона должна была предъявить его и показать связь с предметом требования; противник мог противопоставить свидетелей, другой акт, заявление о подозрительности либо возражение против содержания записанного условия. Возрастание значения письменной формы выражалось поэтому в постепенной регламентации порядка предъявления, проверки и опровержения грамоты.

3.5.5 Утрата, восстановление и доказательная сила документа

Предъявление и проверка письменного акта разрешали вопрос о его значении в конкретной тяжбе, однако не исчерпывали проблемы сохранения подтверждённого им права. Материальный носитель мог быть утрачен, повреждён или уничтожен, а завершённый конфликт — возобновиться после смены поколений либо участников отношений. Поэтому письменная практика должна была обеспечивать не только удостоверение права в момент составления акта, но и его сохранение во времени. В актовом материале обнаруживаются два взаимосвязанных способа решения этой задачи. Поэтому необходимо различать письменное закрепление достигнутого решения, восстановление утраченного акта и провер-

ку документа, подлинность либо действительность которого ставилась под сомнение: каждая из этих ситуаций предполагала собственное соотношение письменной записи, свидетельства и судебной оценки.

Наиболее ранний и развёрнутый пример восстановления утраченных актов связан с гибелью монастырских документов в Эшаладе при разливе реки Тет. Представленные монастырём свидетели приносили клятву относительно грамот о покупке, дарении и обмене, утраченных во время наводнения¹⁶⁶. Они утверждали, что лично видели эти документы, слышали, как их неоднократно читали, и присутствовали при их публичном оглашении: *«Мы видели и слышали, как эти грамоты читали и перечитывали»*¹⁶⁷.

Как было показано выше, свидетельское показание в данном случае восполняло отсутствие первоначального документа. Однако для рассматриваемого здесь сюжета существенно другое: восстановление права не ограничивалось устным сообщением о существовании утраченных грамот. Показания были включены в новый письменный акт — условия клятвы свидетелей, составленные по распоряжению судей. В результате сведения, прежде содержащиеся в нескольких документах о приобретении и передаче имущества, получили новую форму письменного удостоверения. Устная память свидетелей не просто заменяла утраченный текст в ходе одного заседания, а становилась основанием для создания записи, способной сохранять восстановленные сведения и после завершения разбирательства.

Различие между умышленным устранением документа и его случайной утратой было проведено уже во «Вестготской правде». Статья VII.5.2 устанавливала ответственность за составление и предъявление ложной записи, сокрытие, похищение или повреждение подлинной грамоты, но одновременно допускала восстановление документа, погибшего вследствие небрежности, пожара, наводнения или иного несчастного случая¹⁶⁸.

Состав нового документа не был буквальной копией погибших грамот. Свидетели воспроизводили известные им сведения о совершённых покупках, дарениях и обменах, об участниках этих действий и соответствующем имуществе. Рассматривая каталонские случаи восстановления утраченных записей, Дж.А. Бо-

¹⁶⁶Justícia i resolució... 2018. Doc. 25: «...scripturae emptionis, donationis et commutationis, quae perditae fuerunt in Exalata ad delavatione fluvii Tete». P. 73.

¹⁶⁷Ibid. Doc. 25. P. 73.

¹⁶⁸LV. VII.5.2. P. 304–305.

умен связал эту процедуру с взаимодействием письменного акта, свидетельского слова и памяти лиц, видевших документ или присутствовавших при его чтении¹⁶⁹.

Такой порядок позволял разграничить утрату материального носителя и прекращение подтверждённого им права. Гибель грамоты сама по себе не означала, что приобретение или дарение переставали существовать. Однако стороне требовалось восстановить сведения, которые позволяли установить содержание утраченного акта и связь с ним заявленного требования. Судебное свидетельство и его письменная фиксация обеспечивали продолжение действия права при отсутствии первоначального документа.

«Барселонские обычаи» и иные локальные своды обычного права не предусматривали специального наказания за подлог документов. При этом, в арагонских сводах обычного права, например, в «Фуэро Теруэля» санкции за это правонарушение были обозначены эксплицитно¹⁷⁰. Ряд исследователей предположили, что в данном случае, в Каталонии даже в XII–XIII вв., продолжили пользоваться нормами «Вестготской правды». Как нам кажется, неразработанность норм, связанных с ответственностью за подлог документов, могла быть связана с высоким уровнем документальной культуры и хорошей сохранностью оригинальных грамот¹⁷¹ в отличие от других регионов, где зачастую оригинальные документы не сохранялись, и в распоряжении современников были в основном сборники копий документов — картулярии.

Вместе с тем использование свидетельской памяти предполагало специальную проверку самого факта утраты. В подобных актах лицо, в пользу которого восстанавливался документ, должно было подтвердить, что не скрывает первоначальную грамоту и не заявляет о её исчезновении обманным путём. Иначе существовала бы опасность одновременного обращения и с первоначальным актом, и

¹⁶⁹*Bowman J.A.* Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000. Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. P. 152–156.

¹⁷⁰*Iglesias Rábade L.* Estudio comparado del régimen jurídico del delito de falsedad documental en el Derecho hispánico e inglés en el Medievo // *Estudios de Deusto*. 2016. Vol. 64, № 2. P. 76. DOI: 10.18543/ed-64(2)-2016pp67-100.

¹⁷¹*Idem.* Op. cit. P. 76; *Alejandro García J.A.* Op. cit. P. 153–156; *Филиппов И.С.* Рукописи не горят: проблема реконструкции погибших архивов и возможности расширения базы источников по истории Средневековья // *Как мы пишем историю?* / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. А. Пименова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 213–214; *Сафронова Д.П.* Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // *История: переводить, понимать, оценивать* (к юбилею М. А. Юсима) / отв. ред. П. Ю. Уваров. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2021. С. 123–124.

с записью, созданной для его замены. Поэтому восстановление документа соединяло подтверждение его содержания с удостоверением обстоятельств утраты.

Восстановление случайно утраченного акта следует отличать от изготовления, изменения или использования ложной грамоты. В первом случае процедура была направлена на сохранение ранее возникшего права при исчезновении его письменного подтверждения; во втором речь шла о сознательном создании или использовании записи, способной исказить основания притязаний одной из сторон. Различались и последствия: восстановление завершалось составлением нового документа, тогда как выявленный подлог мог повлечь утрату актом силы и наказание виновного.

Необходимость сохранять право при возможной гибели грамот приводила и к созданию вспомогательных записей, содержащих сведения о нескольких документах. Такие перечни не являлись полными копиями каждого акта, но фиксировали их существование, вид и относящееся к ним имущество. Их назначение состояло в том, чтобы сохранить письменную память о совокупности оснований права и облегчить последующее восстановление сведений при утрате отдельных грамот. В отличие от записей условий клятвы такие документы могли создаваться заранее, ещё до возникновения тяжбы, как средство защиты от возможной потери документов.

Иная задача возникала после разрешения конфликта. Судебное решение, признание требования или достигнутое примирение должны были сохранять силу не только для непосредственных участников, но и для их наследников и преемников. Эту функцию выполняли грамоты об окончательном отказе от притязаний, признании права другой стороны и прекращении спора. В актовом материале для них употреблялись обозначения «окончательный отказ» (лат. — *diffinitio*), «уступка или освобождение от притязаний» (лат. — *evacuatio*), «признание» (лат. — *recognitio*) и «примирение» (лат. — *pacificatio*).

Акты, оформлявшие отказ от притязаний и прекращение тяжбы, были рассмотрены в главе 2 с точки зрения их формулярного и речевого устройства. Здесь существенно иное: составленный по итогам разбирательства документ закреплял признанное сторонами распределение прав и мог быть предъявлен позднее как подтверждение того, что прежние требования были прекращены. Однако для большинства актов решающим становилось включение отказа в устойчивый формуляр. Письменная формула позволяла представить действие как завершённое, окончательное и распространяющееся на будущее. Именно благодаря этому гра-

мота могла впоследствии быть предъявлена против новой попытки заявить уже прекращённое требование.

Следует различать функцию подобных актов и доказательную силу обычной грамоты о продаже или дарении. Последняя подтверждала действие, совершённое до возникновения конфликта, и могла служить основанием требования. Грамота об окончательном отказе, напротив, создавалась вследствие уже возникшего спора и закрепляла изменение правового положения сторон. Она не только доказывала, что одна из сторон признала право другой, но и устанавливала невозможность вернуться к прежней позиции без нарушения принятого обязательства.

Каталонский актовый материал показывает, что предъявление ложной грамоты могло влечь предусмотренное законом взыскание. В документе 980 г. епископ Жироны Миро упоминал жителей Палау-де-Санта-Эулалия, которые представили в суде графа Госфреда I «совершенно ложную грамоту». При этом епископ освобождал их от заслуженной ими «кары нашего закона»¹⁷². Составители этой грамоты не называли конкретной нормы о подлоге, поэтому связывать санкцию непосредственно с VII.5.2 «Вестготской правды» можно лишь предположительно. Однако сам казус показывает, что ложный документ не просто утрачивал силу в тяжбе: его предъявление рассматривалось как деяние, заслуживавшее самостоятельного наказания.

Разрыв между разработанностью нормативных предписаний и способами проверки документов в конкретных тяжбах прослеживается и в леонском материале X–XI вв., исследованном Д.П. Сафроновой¹⁷³. Наряду с дипломатическими и историческими подделками она рассматривает и иные махинации с грамотами, включая составление акта под принуждением и использование формально оформленного документа для представления недобровольной передачи имущества как законной сделки. Хотя *Liber Iudiciorum* предусматривал суровые санкции и специальные способы выявления подлога, в рассмотренных исследовательницей конфликтах сомнительные грамоты чаще опровергались клятвой и свидетельскими показаниями. Выявленный ложный документ могли признать недействительным и разорвать, однако это не всегда окончательно прекращало имущественные притязания представившей его стороны.

¹⁷²Justícia i resolució... 2024. Doc. 89: «...qui scripturam falsissimam in eius iudicio protulerunt <...> nostreque legis censura qua merebamini eis indulgemus». Р. 195.

¹⁷³Сафронова Д.П. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // История: переводить, понимать, оценивать (к юбилею М. А. Юсима) / отв. ред. П. Ю. Уваров. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2021. С. 139–140.

Следовательно, значение документа состояло не только в способности подтвердить обстоятельства уже начавшейся тяжбы. Письменный акт связывал различные моменты во времени: сохранял память о ранее совершённом действии, позволял восстановить утраченные сведения и закреплял последствия разрешённого конфликта для наследников и преемников. При этом устойчивость записи продолжала поддерживаться свидетельской памятью, публичным удостоверением, санкциями и дополнительными гарантиями исполнения. Письменная форма не устраняла эти элементы, но соединяла их в акте, рассчитанном на продолжительное действие.

Выводы к главе 3

Проведённый анализ показывает, что судебное доказательство в Каталонии XII–XIII вв. не было организовано в виде единой и неизменной иерархии. «Барселонские обычаи», городские привилегии и локальные сборники закрепляли различные сочетания ордалии, судебного поединка, клятвы, свидетельских показаний, репутационных критериев и письменных актов. Их применение зависело от характера дела, статуса участников и порядка, принятого в конкретном городе. Изменения затрагивали не только распространённость отдельных способов доказательства, но прежде всего условия их допустимости, круг лиц, участвовавших в их совершении, и последствия полученного результата.

Ордалия и судебный поединок в «Барселонских обычаях» представляли собой установленные и подробно регулируемые способы разрешения спора. Выбор испытания зависел от социального положения участника, его пола, имущественных и физических возможностей. Рыцари должны были участвовать в поединке с равными себе, женщины привлекали представителей в соответствии со статусом семьи, тогда как крестьянки лично проходили испытание кипятком. Размер залога, порядок возмещения ущерба и имущественные последствия победы или поражения также определялись заранее. Таким образом, судебное испытание соединяло установление правоты с признанной социальной иерархией сторон.

Актный материал XI–XII вв. подтверждает особое положение судебного поединка среди видов «Божьего суда». Он встречался заметно чаще односторонних испытаний водой или железом и сохранял значение при разрешении различ-

ных конфликтов. В XIII в. область применения ордалий стала сокращаться, однако этот процесс протекал неодинаково. «Обычаи Льеиды» исключали подобные испытания, в Тарреге они допускались по взаимному согласию сторон, а в Тортосе судебный поединок и иные ордалии не признавались местным порядком. В Барселоне поединок сохранялся применительно к отдельным тяжким деяниям. Поэтому речь шла не об одновременном исчезновении «Божьего суда», а о различавшемся в отдельных городах ограничении его применения.

Клятва занимала промежуточное положение между самостоятельным способом доказательства и обязательным элементом судебной процедуры. В «Барселонских обычаях» она могла предшествовать ордалии или судебному поединку, дополнять их либо заменять в пределах установленной суммы. В «Обычаях Тортосы» клятва сохраняла способность непосредственно влиять на исход дела, но одновременно включалась в последовательность процессуальных действий: сопровождала заявление стороны, предшествовала даче показаний и подтверждала отказ от дальнейшего доказательства. Отказ принести назначенную клятву мог быть приравнен к признанию позиции противника.

Это изменение отразилось и в терминологии. Глагол «клясться» (старокат. — *jurar*) обозначал произнесение словесной формулы, тогда как конструкция «принести клятву» (старокат. — *fer sacrament*) охватывала действие в целом. Другие сочетания с существительным *sacrament* — «дать», «принять» или «возвратить клятву» — передавали распределение процессуальной инициативы между сторонами. Клятва, следовательно, понималась не только как высказывание, но и как действие, правовые последствия которого зависели от соблюдения установленного порядка.

Особые правила для дел с участием иноверцев не создавали отдельного судебного порядка, но изменяли ритуальную форму клятвы, место её принесения и состав присутствующих лиц. В отношении иудеев «Обычаи Тортосы» предусматривали принесение клятвы на Моисеевом законе, использование проклятий и в отдельных случаях совершение соответствующих действий в синагоге. Такие установления позволяли учитывать конфессиональные различия, сохраняя общую процессуальную функцию клятвы. Сокращение подобных предписаний во второй редакции памятника показывает, что состав судебного ритуала мог пересматриваться без отказа от самой клятвы как правового действия.

Репутация определяла предварительное доверие к слову участника процесса. В «Барселонских обычаях» эта зависимость проявлялась прежде всего че-

рез ограничения, налагаемые на клятвopеcтyпника: yтpативший доверие человек не мог в последствии свидетельствовать или подкреплять свои слова клятвой. В «Обычаях Тортосы» добрая и дурная слава получили более подробное правовое выражение. От репутации зависели возможность предъявить обвинение, допустимость свидетельства, применение пытки и участие лица в розыском разбирательстве.

Добрая слава не доказывала отдельное обстоятельство дела, но определяла пригодность человека к совершению процессуально значимого действия. Напротив, дурная слава ограничивала доверие к его слову и могла допускать применение принуждения. При этом репутация оценивалась применительно к моменту свидетельства или составления документа: позднейшее бесчестие не уничтожало силы показания, данного тогда, когда лицо ещё пользовалось доверием. Репутационный критерий был связан не только с нравственной оценкой поведения, но также с социальным положением, занятием, зависимостью и отношением к сторонам

В «Обычаях Тортосы» дурная слава могла относиться и к городской общине. Нераскрытые преступления наносили ущерб не только отдельным пострадавшим, но и представлению о городе как о пространстве, в котором осуществляется правосудие. В таком случае расследование было направлено также на восстановление доверия к городскому порядку. Индивидуальная и коллективная репутация, таким образом, объединялись через представление о праве как средстве сохранения общественно признанного порядка.

Правила допуска свидетелей конкретизировали основания доверия к их словам. В различных памятниках устанавливались необходимое число свидетелей, возрастные ограничения, требования к репутации и отсутствие вражды или зависимости от одной из сторон. Предпочтение могло отдаваться лицам, принадлежавшим к той же местности и способным сообщить непосредственно воспринятые обстоятельства. Показания с чужих слов ограничивались, свидетелей предписывалось расспрашивать по отдельности, а в более подробных процедурах их слова записывались и оглашались обвиняемому.

Усложнение порядка допроса не устранило персонального характера свидетельства. Правовое значение имело не только содержание сообщения, но и положение говорящего, характер его знания и связь с участниками разбирательства. Даже требование двух или трёх свидетелей не сводилось к количественному правилу: каждый из них должен был обладать процессуальной пригодностью. Вместе

с тем свидетельство всё более определённо отделялось от обвинения и судебного решения. Разграничение функций обвинителя, свидетеля и судьи, правила вызова и порядок записи показаний формировали последовательность действий, ограничивавшую возможность произвольного использования свидетельского слова.

Письменные акты различались прежде всего по времени и цели составления. Грамоты о продаже, дарении, долге, передаче феода, брачном имуществе и последней воле возникали до конфликта и позднее могли подтверждать заявленное требование. Перечни жалоб, записи свидетельских показаний, судебные решения и обязательства сторон составлялись после начала разбирательства и закрепляли отдельные его действия. Документы об отказе от притязаний, признании права или примирении фиксировали достигнутый результат. Один и тот же акт мог менять свою функцию: грамота, первоначально удостоверявшая передачу имущества, становилась основанием требования, а документ, составленный после разрешения тяжбы, использовался при попытке её возобновления.

Распространение письменных актов не устранило значения свидетельского слова. Документ и показания могли служить самостоятельными основаниями требования, однако во многих случаях свидетели участвовали в составлении самого акта. Указание их имён позволяло вызвать этих лиц после возникновения спора и потребовать подтверждения совершённого при них действия. Вместе с тем документ мог удостоверить первоначальное обязательство, тогда как свидетели подтверждали его последующее исполнение. Письменная запись и устное сообщение относились в таком случае к разным этапам одного правового отношения.

Особенно ясно их взаимосвязь проявлялась при утрате грамоты. Содержание погибшего документа восстанавливалось по показаниям лиц, видевших его, присутствовавших при чтении или знавших удостоверительную часть. Одновременно лицо, заинтересованное в восстановлении акта, должно было подтвердить сам факт утраты. Новая запись не являлась буквальной копией прежнего текста, но воспроизводила признанные сведения о совершённом действии, его участниках, имуществе и порядке удостоверения. Гибель материального носителя поэтому не прекращала подтверждённого им права, если содержание акта могло быть установлено предусмотренным способом.

В городских памятниках XIII в. особое значение приобретало публичное удостоверение. Правовая сила документа всё теснее связывалась с участием писца или нотариуса, происхождением записи из городской канцелярии и возмож-

ностью обнаружить её в реестре или судебных актах. В Тортозе писец не только записывал волеизъявление сторон, но в определённых случаях восполнял отсутствие одного из участников. В Барселоне признанное положение нотариуса позволяло составить завещание без непосредственного присутствия свидетелей при первоначальном распоряжении. В Перпиньяне публичный акт городской канцелярии освобождал истца от подробного изложения основания денежного требования.

Публичное происхождение документа не делало его безусловно неоспоримым. Грамота могла быть сопоставлена со свидетельскими показаниями и другими актами, объявлена подозрительной либо поставлена под сомнение лицами, участвовавшими в её удостоверении. Особое положение публичного документа состояло в том, что порядок его оспаривания был ограничен заранее. Проверка относилась уже не только к памяти сторон или свидетелей, но также к полномочиям составителя, соблюдению формуляра, наличию подписей и знаков, происхождению записи и условиям её хранения.

Следует также различать оспаривание документа, признание его недействительным и подлог. Акт мог правильно передавать совершённое действие, но утратить значение вследствие последующих обстоятельств. Он мог быть составлен при нарушении условий свободного волеизъявления либо содержать сведения, не соответствовавшие действительному характеру передачи имущества. Наконец, ложная грамота могла быть изготовлена, изменена или сознательно предъявлена в суде. В последнем случае речь шла не только об отказе признать документ основанием требования, но и об ответственности лица, использовавшего подлог.

Таким образом, изменения в области судебного доказательства состояли не в последовательном вытеснении ритуальных и устных форм письменными. Ордалия ограничивалась определёнными категориями дел и участников; клятва сохраняла сакральный характер, но включалась в более подробно установленную процедуру; репутация определяла допустимость слова; свидетельство подчинялось правилам отбора, допроса и записи; письменный акт получал особое положение благодаря порядку его удостоверения и хранения. Эти средства продолжали взаимодействовать, но их функции и соотношение становились более определёнными.

Рассмотрение судебного доказательства дополняет результаты предшествующих глав. Текстуальные связи между правовыми памятниками сопровождались изменением сферы применения заимствованных или унаследованных норм, а выбор языковой формы был связан с порядком совершения предусмотренного

действия. Совокупность этих наблюдений позволяет рассматривать каталонскую правовую культуру XII–XIII вв. через взаимосвязь состава правовых текстов, способов выражения нормы и организации судебного доказательства.

Заключение

Проведённое исследование позволяет рассматривать правовую культуру Каталонии XII–XIII вв. как взаимосвязь состава правовых текстов, способов выражения нормы и организации судебного доказательства. Эти три измерения не существовали изолированно: передача и переработка текстов определяли доступный нормативный материал, языковая форма задавала способы его фиксации и толкования, а судебная процедура превращала норму в последовательность юридически значимых действий.

Вычислительное сопоставление исторических корпусов выявило многоуровневую сеть текстуальных связей между латинскими источниками, каталонскими сборниками обычного права и актовым материалом. Полученные соответствия различаются по степени близости и не могут автоматически отождествляться с прямым заимствованием, однако они делают обозримыми узлы, требующие дальнейшей историко-филологической проверки. Тем самым цифровой метод используется как воспроизводимый инструмент постановки исследовательских вопросов, а не как замена содержательной интерпретации.

Анализ языкового материала показал, что латинская письменная традиция, старокаталанское словоупотребление и устные речевые практики образовывали общую коммуникативную среду. Латынь обеспечивала связь с книжной, документальной и учёной традицией, старокаталанский язык служил средством перевода, толкования и формулирования местных норм, а устные формулы организовывали процессуальные и имущественные действия. Языковая многослойность являлась устойчивым свойством каталонской правовой культуры рассматриваемого периода.

Исследование судебного доказательства продемонстрировало не простую смену ритуальных и устных средств письменными, а постепенное уточнение их функций и соотношения. Ордалия и судебный поединок ограничивались определёнными категориями дел; клятва включалась в более детально установленную процедуру; репутация определяла доверие к слову участника; свидетельство подчинялось правилам допуска, допроса и записи; письменный акт приобретал особое положение благодаря порядку его удостоверения, хранения и оспаривания.

Таким образом, правовая культура Каталонии XII–XIII вв. предстаёт как динамическая система, в которой унаследованные и заимствованные нормы прохо-

дили локальную редакционную и языковую переработку, а их практическое значение определялось конкретными процедурами применения. Перспективы дальнейшей работы связаны с верификацией выявленных текстуальных соответствий на расширенном корпусе, уточнением рукописной традиции отдельных памятников и сопоставлением каталонского материала с другими правовыми культурами средневекового Средиземноморья.

Список литературы

1. Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование / отв. ред. О. В. Ауров, А. В. Марей. М.: Русский Фонд Содействия образованию и науке, 2012. 944 с.
2. Составленные Петром извлечения из римских законов / пер. с лат. Д.Ю. Полдникова, под ред. Л.Л. Кофанова // Древнее право. *Ius antiquum*. 2003. № 1 (11). С. 216–262; № 2 (12). С. 212–231; 2004. № 1 (13). С. 188–207.
3. *Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem* / rec. R. Weber, R. Gryson. Editio quinta. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2007. 1980 p.
4. *Código de las costumbres escritas de Tortosa a doble texto* / ed. R. Foguet, J.F. Marsal. Tortosa: Impr. Querol, 1912. 682 p.
5. *Costums de Tortosa: edició crítica* / ed. crit. J. Massip i Fonollosa. Barcelona: Fundació Noguera, 1996. 591 p.
6. *Concessió de privilegi atorgat per Pere I a la ciutat de Balaguer de poder celebrar mercat el dissabte i una fira de vuit dies a mitjans d'agost. Lleida, 16 de setembre de 1211* // Pedrol M. et al. *El mercat de Balaguer a través dels documents de l'Arxiu Comarcal de la Noguera*. Quadern didàctic ACN, 2008. [P. 3–4].
7. *Constituciones Baiulie Mirabeti* / ed. G. Sánchez y Sánchez. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1915. XIX, 44 p.
8. *Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capitol de cort LXXXII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, Nostre Senyor, celebradas en la Ciutat de Barcelona any M. DCCII*. Barcelona: Casa de Joan Pau Martí y Joseph Llopis Estampers, 1704. Vol. 2. Lib. 1. Tit. 13. P. 39–51.
9. *Consuetudines Dertosae: VII centenari 1272–1972 (Llibre de les costums de Tortosa)* / pról. J. Massip i Fonollosa. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1972. 299 fol.
10. *Corpus iuris civilis* / ed. P. Krueger, Th. Mommsen, R. Schoell, W. Kroll. 3 vol. Berlin: Weidmann, 1892–1895.
11. *Costumbres de Lérida* / ed. M.B. Pilar Loscertales de Valdeavellano. Barcelona: Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1946. 82 p.

12. Costumbres de Llerida // Mar C. J. Bujaraloz: VIII centenario de su fundacion y epoca de su pertenencia a la Orden de San Jorge de Alfama 1205–1230. Caspe: Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragon-Caspe de la Institucion “Fernando el Catolico”, 2006.
13. Costumbres de Orta. 1296, abril, 16. Orta (Horta de Sant Joan) // Leyes Históricas de Cataluña / dir. J. Serrano Daura. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024. Vol. 2: Apéndices. P. 617–626.
14. Costums de Tortosa / ed. crít. a cura de J. Massip i Fonollosa, col. C. Duarte i Montserrat, M. A. Massip i Bonet. Barcelona: Fundació Noguera, 1996. LXXXIII, 592 p.
15. Costums de Tortosa; Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: texto auténtico de siglo XIII que da a luz nuevamente, ilustrado con observaciones crítico-literarias y un copioso vocabulario / ed. B. Oliver y Esteller. Madrid: Impr. de M. Ginesta, 1881. 586 p.
16. Código de las costumbres escritas de Tortosa a doble texto, traducido al castellano del más auténtico ejemplar catalán / ed. R. Foguet; continuada por J. Foguet Marsal. Tortosa: Impr. Querol, 1912. 530 p.
17. De legibus et temporibus. Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. Liber V / ed. W. M. Lindsay. Oxford: Typographeo Clarendoniano, 1911. T. I. [s. pag.]
18. Els costums de la Batllia de Miravet: estudi introductori i edició / ed. J. Serrano Daura. Gandesa (Tarragona): Consell Comarcal de la Terra Alta, 1999. 181 p.
19. Els costums de Lleida / ed. por J. J. Busqueta Riu, E. González. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1997. 157 p.
20. Els Costums d’Orta (1296): Estudi introductori i edició / ed. J. Serrano Daura. Horta de Sant Joan: Ajuntament d’Horta de Sant Joan, 1996. 103 p.
21. Exceptiones Legum Romanorum Petri // Savigny F. C. von. Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. Heidelberg, 1834. S. 297–392.
22. Font Rius J. M. Costumbres de Tárrega // AHDE. 1953. T. 23. P. 429–444.
23. Furs de València / a cura de G. Colon, A. Garcia. Barcelona: Editorial Barcino, 1974. Vol. 2.

24. Giraud Ch. Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge. Paris: Videcoq; Leipzig: L. Michelsen, 1846. T. 2. P. 465–509.
25. Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII / dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués. Barcelona, 2024. (Textos Jurídics Catalans; 38. Documents; 2/3).
26. Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX–XI / dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués. Barcelona: Parlament de Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018. (Textos Jurídics Catalans; 37. Documents; 2).
27. Leges Visigothorum / ed. K. Zeumer. Hannoverae et Lipsiae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1902. 605 p.
28. Les Costums de Miravet: editades amb una nota preliminar / ed. F. Valls i Taberner. Barcelona: Estampa de fill de D. Casanovas, 1926. 32 p.
29. Les Coutumes de Perpignan, suivies des usages sur la dîme, des plus anciens privilèges de la ville et de documents complémentaires, publiées en latin et en roman d'après les manuscrits. Montpellier: la société archéologique de Montpellier, 1848. LXXVII, 92 p.
30. Libre de les costums escrites de la ciutat de Tortosa: texto catalán (auténtico) enriquecido con las variantes de códices anteriores al siglo XV / ed. R. Foguet. Barcelona: C. Verdaguer, 1878–1881. 480 p.
31. Libro de las Costumbres Generales Escritas de la Insigne Ciudad de Tortosa: texto auténtico del siglo XIII / ed. F. J. Gas Carpio. Tortosa: La Voz del Bajo Ebro, 1956–1958. 392 p.
32. Llibre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: ab alguns privilegis, confirmacions e sentencies fahents per a la administració de justicia / ed. J. Amich. Tortosa, 1539. 1 vol.
33. Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona / ed. A. M. Aragó, M. M. Costa. Barcelona: Archivo de la Corona de Aragón, 1971. Vol. 43. P. 8–17.
34. Recognoverunt proceres. 1283, enero, 11. Barcelona // Leyes Históricas de Cataluña / dir. J. Serrano Daura. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024. Vol. 2: Apéndices. P. 589–617.

35. *Recognoverunt proceres*. Versión medieval catalana del privilegio así llamado / ed. J. Rovira. Barcelona: Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, 1927.
36. *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*. Venetiis: apud Antonio Zatta, 1778. T. 22. 648 p.
37. Traducción al Castellano de los Usajes y demás derechos de Cataluña. Nolasco Vives y Cebria P. 4 vols. Barcelona, 1861. 393 p.
38. *The Usatges of Barcelona: the fundamental law of Catalonia* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994. 170 p.
39. *Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert*. Rovira i Ermengol J. Barcelona: Editorial Barcino, 1933. 307 p.
40. *Usatges de Barcelona* / ed. J. Gudiol // *Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans*. 1907. № 1. P. 285–334.
41. *Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII* / ed. J. Bastardas i Parera. Barcelona: Fundació Noguera, 1984 (1991). 187 p. (Textos i Documents).
42. *Usatges de Barcelona. Textes de Dret Català* / ed. R. d'Abadal i Vinyals, F. Valls i Taberner. Barcelona, 1913.
43. *Corpus Documentale Latinum Cataloniae* [Электронный ресурс]. URL: <https://gmlc.imf.csic.es/glossarium/codolcat> (дата обращения: 03.04.2026).
44. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / пер. с чеш. Ю. В. Преснякова; спец. науч. ред. и авт. предисл. З.М. Черниловский. М.: Юридическая литература, 1989. 448 с.
45. *Нумизматический словарь* / ред. В. В. Зварич. Львов, 1980.
46. *Православная энциклопедия*. М., 2023. Т. 53.
47. *Большая российская энциклопедия. Электронная версия*. 2017. URL: <https://bigenc.ru/> (дата обращения: 09.04.2026).
48. *A Latin Dictionary*. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary / revised, enlarged, and in great part rewritten by Ch. T. Lewis, Ch. Short. Oxford, 1879. URL: <https://www.perseus.tufts.edu/>.
49. *Diccionari de la llengua catalana* [Электронный ресурс]. URL: <https://dlc.iec.cat/> (last access: 14.03.2026).

50. Gran Diccionari de la llengua catalana (GDLC) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.diccionari.cat/GDLC/> (last access: 14.03.2026).
51. Glossarium mediae et infimae latinitatis / éd. par C. du Cange et al.; éd. augm. Niort: L. Favre, 1883–1887.
52. Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/> (last access: 14.04.2026).
53. AnnaIasinskaia. Usatges_de_Barcelona [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/AnnaIasinskaia/Usatges_de_Barcelona (дата обращения: 09.04.2026).
54. Collatinus [Электронный ресурс]. URL: <https://outils.biblissima.fr/en/collatinus> (дата обращения: 05.04.2026).
55. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Спб.: Азбука-Классика, 2004. 480 с.
56. Альтамира-и-Кревеа Р. История средневековой Испании / пер. с исп. Е.А. Вадковской и О.М. Гармсен. СПб.: Евразия, 2018. Т. 1. 660 с.
57. Арский И.В. Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII–XII века). Л.: Издательство ЛГУ, 1941. 133 с.
58. Арский И.В. Реконкиста и колонизация в истории средневековой Каталонии // Культура Испании. М., 1940. М.: Издательство Академии наук СССР, 1940. С. 42–68.
59. Астахов М. А. Арагонская дипломатическая служба и арагонско-гранадские отношения в эпоху поздней Реконкисты // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. Т. 7. Вып. 8 (52). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001605-4-1/> (дата обращения: 13.10.2024).
60. Астахов М.А. Гранадский эмират в отечественной историографии // Электронный научно-образовательный журнал История. 2017. Т. 8. Вып. 10 (64). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001969-4-1/> (дата обращения: 13.10.2024).

61. Астахов М.А. Клятвы в дипломатических отношениях Арагонской Короны и Гранадского эмирата в XIV–XV вв. // Одиссей: человек в истории. Ритуалы и религиозные практики иноверцев во взаимных представлениях / отв. ред. С. И. Лучицкая. 2017. С. 46–63.
62. Ауров О.В. Город и рыцарство феодальной Кастилии: Сепульведа и Куэльяр в XIII - середине XIV века. М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2012. 580 с.
63. Ауров О.В. Изучение средневековой истории Испании в России и СССР: люди, эпохи, идеи // Новый исторический вестник. 2015. Т. 13. № 160. С. 174–201.
64. Ауров О.В. Испания в эпоху вестготов. Краткая история. СПб.: Евразия, 2019. 224 с.
65. Ауров О.В. Римско-правовые понятия *rustum* и *placitum* в правовой практике Астуро-Леонского королевства VIII–XI вв. // IUS ANTIQUUM. Древнее право. 2003. № 11. С. 94–102.
66. Ауров О.В. О римских истоках идеала короля-законодателя в Вестготской Испании середины VII в. // Кентавр / Centaurus. *Studia classica et mediaevalia*. М.: РГГУ, 2008. Вып. 4. С. 86–115.
67. Ауров О.В. Понятие *hereditas* в IV — начале IX в.: сюжет из истории «вульгаризации» римского права // Вестник РГГУ. Серия: Исторические науки. 2010. № 10. С. 231–248.
68. Ауров О.В. К вопросу о характере эдикта Эвриха: сюжет из истории права переходной эпохи // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. Вып. 3 (11). С. 16–29. ссылка.
69. Ауров О.В. «*Sicut in edictum scriptum est*»: к проблеме преемственности римско-правовой традиции в эдиктах варварских королей VI в. // Вестник древней истории. 2013. № 2. С. 41–63.
70. Ауров О.В. Риторика вместо права: «История Вамбы» Юлиана Толедского и проблема правовой защиты королевской власти // СВ. 2015. Т. 76. № 3–4. С. 291–309.
71. Ауров О. В. Понятие *palatium* в языке испанского права IV – начала VIII вв. // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2024. Т. 8. № 3. С. 57–88.

72. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М.: ЛЕНАНД, 2016. 240 с.
73. Бахтин М. М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. / примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. М.: Искусство, 1986. С. 297–325.
74. Белимова А. А. Рождение истории в Каталонии: судьба одной сгоревшей рукописи // Диалог со временем. 2019. № 67. С. 246–262.
75. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. Н. Р. Никоновой, Н. Н. Деева. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ; Издательская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1998. 623 с.
76. Билецкая И. В. Законодательная регламентация долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии середины XIII в. // Клио. 2022. № 2 (182). С. 52–57.
77. Билецкая И. В. Законодательная регламентация кредитно-долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии XV в. // Клио. 2023. № 2 (194). С. 48–53.
78. Билецкая И.В. Кредитные споры в Авиле 1477 г. в контексте долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии XV века // Человеческий капитал. 2023. № 5 (173). С. 38–48.
79. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. с фр. Е.М. Лысенко; прим. и ст. А.Я. Гуревича. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1986. 256 с.
80. Блок М. Феодалное общество / пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой, Е. М. Лысенко. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 504 с.
81. Вальдеон Х., Перес Ж., Хулиа С. История Испании / пер. Ведюшкин В.А., Попова Г.А., Юрчик Е.Э. М.: Весь мир, 2023. 542 с.
82. Варьяш И.И. Мусульманская Европа. Сигналы идентичности. Спб.: Наука, 2020. 223 с.
83. Варьяш И.И. Обычное право в контексте взаимодействия королевского и мусульманского права в Арагонской Короне XIV в. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2016. № 5. С. 3–17.
84. Варьяш И.И. Потестарные институты и должности в Испании в V–XV вв. // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время. М.: КДУ, 2011. С. 417–433.

85. Варьяш И.И. Правовое пространство ислама в христианской Испании XIII–XV вв. 2-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2012. 186, [2] с.
86. Варьяш И.И. Сарацины под властью арагонских королей: исследование правового пространства XIV в. СПб.: Евразия Clío, 2016. 387 с.
87. Варьяш О.И. История права и антропология права // Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М.: Наука, 2006. С. 27–30.
88. Варьяш О.И. Колонизация и крестьянство в Леоне и Кастилии в IX–XI веках // Проблемы испанской истории. 1979. С. 322–333.
89. Варьяш О.И. О положении сервов и либертинов в Леонском королевстве в X–XI вв. // СВ. 1980. № 43. С. 207–222.
90. Варьяш О.И. Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М.: Наука, 2006. 451 с.
91. Варьяш О.И. Проблемы социализации индивида // ??? Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М.: Наука, 2006. С.
92. Варьяш О.И. Юридическая культура португальского двора XIV в. (corte — двор, corte — суд) // ??? Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М.: Наука, 2006. С. 64–68.
93. Варьяш О.И. Язык средневекового права // ??? Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в средние века / сост. и отв. ред. И. И. Варьяш, Г. А. Попова. М.: Наука, 2006. С. 90.
94. Ведюшкин В.А., Пичугина И. С., Попова Г. А. Введение // История Испании / под ред. В. А. Ведюшкина, Г. А. Поповой. М.: Индрик, 2012. Т. 1. С. 11–17.
95. Винокурова М.В. Обвинение, оправдание, наказание в обычном праве малых городов средневековой Англии // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 3. С. 117–128.
96. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Искусство, 1984. 349 с.
97. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990. 395 с.

98. Добиаш-Рождественская О.А. Выступление на защите кандидатской диссертации И.В. Арского Аграрный строй Каталонии IX–XII вв. // Культура западноевропейского Средневековья: научное наследие. М.: Наука, 1987. С. 239–244.
99. Жоно Э. Translatio studii: перенесение учёности (одна из тем Жильсона) // Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков (исследования и переводы) / Сост. и общ. ред., пер. М.С. Петровой. М.: Кругъ, 2010. С. 238–294.
100. Иванова А.Н. Свод законов Альфонсо X Мудрого Siete Partidas (1256–1265) как отражение средневековой испанской языковой картины мира: дис.... канд. филол. наук. М., 2014. 233 с.
101. История Испании / под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой. М.: Индрик, 2012. Т. 1. 696 с.
102. Казбекова В. Вставки и интерполяции в списках папских декретальных сводов XIII в.: Экстраваганты // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2013. Т. 22. № 6. Доступ только для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840000596-4-1/> (дата обращения: 15.04.2026).
103. Казбекова В. Мнемотехнические латинские изречения в западноевропейских рукописях канонического права XIII – начала XIV вв. в Российской национальной библиотеке (Lat. F. V. II. № 8 и № 24) // Романские языки и культуры: от античности до современности. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 164–176.
104. Казбекова В. Приемы ритмизированной прозы (cursus) в сводах декретального права и использование cursus в Новеллах Иннокентия IV (1243–1254) // СВ. 2005. № 66. С. 218–264.
105. Катлос Б.А. Королевства веры: новая история мусульманской Испании / под общ. ред. Д.В. Мехетдинова. М.: ИД «Медина», 2024. 608 с. (Межрелигиозный диалог).
106. Кириллова Е.Н. История ремесла во Франции XIII–XVIII веков: статья мастером. СПб.: Евразия, 2019. 592 с.

107. Кириллова Е.Н. Количественные данные в историческом исследовании: французские ремёсла в XIII и XVIII вв. // Проблемы исторического познания. 2016. № 10. С. 267–291.
108. Кириллова Е.Н. Пошлины и обычаи: о термине Кутюмы в Парижской книге ремесел // СВ. 2013. Т. 74. № 1–2. С. 199–235.
109. Кириллова Е.Н. Структура ремесленных уставов по «Книге ремёсел» Этьена Буало // СВ. 1997. № 60. С. 89–106.
110. Клэнчи М. Воспоминания о прошлом и старый добрый закон // *Vox medii aevi* / под ред. Г. С. Горбун; пер. Г. С. Горбун. 2015. № 2–3 (13–14). С. 112–128.
111. Ковалев А.С. *Dominium* в правовой культуре пост-римской Италии: свидетельства Кассиодора // СВ. 2022. Т. 83. № 2. С. 66–88.
112. Ковалев А.С. Церковь и ее епископы в остготской Италии: правоимущественный аспект // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. 2024. № 118. С. 9–26.
113. Кожановский А.Н. Быть испанцем...: традиция, самосознание, историческая память. М.: АСТ Восток-Запад, 2006. 318 с.
114. Кожановский А.Н. Культурно-языковое многообразие населения Испании: теория и реальность: дис... д-ра ист. наук. М., 2013. 307 с.
115. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пособие. М.: ЭТС, 2002. 424 с.
116. Корнеева А.Д. Классификация латинских заимствований и цитат в тексте «Обычаев Тортосы»: количественный и качественный аспекты // Человеческий капитал. 2023. № 10(178). С. 31–40.
117. Корнеева А.Д. Контекстный анализ текста «Обычаев Тортосы» (1272–1279): возможности и ограничения // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2024. Т. 15. № 8 (142). Доступ только для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840032015-5-1/> (дата обращения: 15.04.2026). ДООИ – обязательно.
118. Корнеева А.Д. Прямая речь в «Обычаях Тортосы»: свидетельство устной коммуникации или литературный приём // Человек и культура. 2025. № 5. С. 102–112.

119. Корнеева А.Д. Судебная клятва в каталонском обычном праве XII–XIII вв. (по материалам «Барселонских обычаев» и «Обычаев Тортосы») // *Genesis: исторические исследования*. 2026. № 2. С. 55–70.
120. Корсунский А. Р. Готская Испания: очерки социально-экономической и политической истории. М.: Издательство Московского университета, 1969. 326 с.
121. Корсунский А.Р. История Испании IX–XIII веков: социально-экономические отношения и политический строй Астура-Леонского и Леона-Кастильского королевства. М.: Высшая школа, 1976. 238 с.
122. Кудрявцев А.Е. Испания в СВ. Л.: Соцэкгиз, 1937. 256 с.
123. Кудрявцев А.Е. Основные проблемы изучения средневековой Испании // *Культура Испании*. М.: Издательство Академии наук СССР, 1940. С. 42–68.
124. Кучумов В. А. Кортесы Арагона и Каталонии: генезис и специфика // *Проблемы испанской истории* / под ред. С. П. Пожарской. М.: Наука, 1992. С. 146–159.
125. Кучумов В. А. Постоянные депутации арагонских и каталонских кортесов в XIII–XV вв. // *Из истории европейского парламентаризма* / под ред. С.П. Пожарской, О.И. Варьяш. М.: ИВИ, 1996. С. 21–39.
126. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века / пер. с фр. А.М. Руткевича. 2-е изд. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. 160 с.
127. Лучицкий И.В. Поземельная община в Пиренеях // *Отечественные записки*. 1883. № 9–10, 12 (270–271). С. 57–78, 467–506, 415–442.
128. Лучицкий И.В. Русские рабы и рабство в Руссильоне в XIV и XV вв. А. *Brutails, étude sur l'esclavage en Roussillon du XIII au XVII s.* 1886: рец. Киев: Университетская типография, 1886. 30 с.
129. Люблинская А.Д. Источниковедение истории Средних веков. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1955. 374 с.
130. Марей А.В. Божий суд и человеческая справедливость: судебный поединок в Леоне и Кастилии XI–XIII вв. М.: Союзник, 2011. 54 с.
131. Марей А.В. Дружба и доверие в испанском обществе XI–XIII вв.: неправовые регуляторы правового поля. М.: Союзник, 2011. 45 с.

132. Марей А.В. Язык права средневековой Испании: от Законов XII Таблиц до Семи Партид. М.: URSS [Изд-во ЛКИ], 2008. 226 с.
133. Мильская Л.Т. Аграрное развитие Каталонии и окружающая среда (XII – начало XIII в.) // СВ. 1981. № 44. С. 117–135.
134. Мильская Л.Т. Власть графов-королей Барселонского дома и управление доменами короны // Власть и политическая культура в Средневековой Европе. Ч. 1. М., 1992. С. 100–105.
135. Мильская Л.Т. К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X–XII вв. // СВ. 1984. № 47. С. 21–28.
136. Мильская Л.Т. К вопросу о судьбах общины в Каталонии X–XII вв. // СВ. 1985. № 48. С. 38–46.
137. Мильская Л.Т. Очерки из истории деревни в Каталонии X–XII вв. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. 153 с.
138. Мильская Л.Т. Пригородное землевладение арабов и Реконкиста в Каталонии XII века // Проблемы испанской истории / под ред. С.П. Пожарской. М.: Наука, 1984. С. 158–165.
139. Мильская Л.Т. Феодалная собственность и государственная власть в Каталонии в эпоху завершения Реконкисты // Проблемы испанской истории / под ред. С. П. Пожарской. М.: Наука, 1992. С. 160–165.
140. Остин Дж. Перформативы – констативы // Философия языка / ред.-сост. Дж.Р. Сёрн; пер. с англ. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 23–34.
141. Павлов А.А. Этимологии или Начала Исидора Севильского // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2014. № 22. С. 244– 251.
142. Пискорский В.К. Вопрос о значении и происхождении шести дурных обычаев в Каталонии: с приложением неизданных документов. Киев: типография Университета св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. 87 с.
143. Пискорский В.К. История Испании и Португалии. 2-е изд., доп. СПб.: Акц. о-во Брокгауз-Ефрон, 1909. 279 с.
144. Пискорский В.К. Кастильские кортесы в переходную эпоху от Средних веков к Новому времени (1188–1520). Киев: Типография Императорского университета св. Владимира, 1897. 212 с.

145. Пискорский В.К. Крепостное право в Каталонии в СВ. Киев: Типография Университета св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1901. VI, 233 с.
146. Пискорский В.К. Отчет о заграничной командировке приват-доцента университета св. Владимира В. Пискорского за 1896 и 1897 годы // Журнал Министерства народного просвещения. 1898. № 12 (320). С. 19–47.
147. Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов. М.: Academia, 2008. 344 с.
148. Полдников Д.Ю. Особенности юридической техники западноевропейской правовой науки XIII–XV вв. // История государства и права. 2015. № 6. С. 19–25.
149. Полдников Д.Ю. Правовая культура и правовая традиция как предмет сравнительной истории права // Историко-правовой ежегодник — 2023. 2024. № 2. С. 100–123.
150. Попова Г.А. Клятва в законах вестготских королей // Право в средневековом мире. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 209–223.
151. Попова Г.А. Кто говорил на арабском языке в христианском Толедо? (сферы использования арабского языка в Толедо XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2008. С. 165–177.
152. Попова Г.А. Правовая норма в актах Толедо XII–XIII вв. // СВ. 2015. Т. 76. № 3–4. С. 320–332.
153. Попова Г.А. Процесс составления городских сводов права в Кастилии XII–XIII вв.: норма и практика // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8. № 6 (60). Доступ только для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001891-9-1> (дата обращения: 13.10.2024).
154. Попова Г.А. Судья судье рознь? Судебные полномочия и их обладатели в Толедо XII–XIV вв. // Право в средневековом мире. М., 2010. С. 102–111.
155. Попова Г.А. Сунна христиан, Lex Visigothorum, Книга судей, Фуэро Хузго: новая жизнь вестготского права // Historia animata. Ч. 1. М., 2004. С. 142–155.
156. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания: пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004. 288 с.

157. Рюкуа А. Средневековая Испания. М.: Вече, 2014. 382 с.
158. Сафронова Д.П. Документы на ассамблеях в Леонском королевстве X–XI веков // СВ. 2018. Т. 79. № 2. С. 86–106.
159. Сафронова Д.П. Устная речь в правовой и документальной практике Леонского королевства X–XI веков // Диалог со временем. 2020. № 72. С. 124–137.
160. Сафронова Д.П. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // История: переводить, понимать, оценивать (к юбилею М. А. Юсима). 2021. С. 121–140.
161. Сидоров А.И., Филиппов И.С. Маргиналии в средневековых рукописях: новые возможности источниковедения // Источниковедение в современной медиевистике: материалы второй всероссийской научной конференции. М.: Аквилон, 2023. С. 175–178.
162. Сота Х. Вера простецов: нравственно-религиозный облик крестьян в Кантигах о Святой Марии Альфонсо X Мудрого // СВ. 2020. Т. 81. № 4. С. 102–128.
163. Сота Х. Король и его подданные: правовые представления в Кантигах о святой Марии Альфонсо X Мудрого // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2025. Т. 16. Вып. 3 (149). Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840035056-0-1/> (дата обращения: 02.05.2026).
164. Тогоева О.И. Дела плоти: интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 352 с.
165. Тогоева О.И. Два тела... судьи: идеи средневекового права в исторической перспективе // Доминирование и контроль. Интерпретация культурных кодов — 2017 / сост. и общ. ред. В.Ю. Михайлина, Е.С. Решетниковой. Саратов, 2017. С. 56–79.
166. Тогоева О.И. Истинная правда: языки средневекового правосудия. М.: Наука, 2006. 333 с.
167. Тогоева О.И. История права и история повседневности: точки пересечения // Одиссей. Человек в истории. 2014. С. 355–365.

168. Тогоева О.И. Когда преступник — свинья. «Дурные обычаи» и неписанные правила средневекового правосудия // Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени / отв. ред. П.В. Соколов. М., 2015. С. 403–436.
169. Тогоева О.И. Между текстом и миниатюрой: наказание фальшивомонетчиков в «Кутюмах Тулузы» (BNF. Ms. lat. 9187) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8. Вып. 6 (60). Доступ только для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001890-8-1/> (дата обращения: 03.05.2026).
170. Тогоева О.И., Попова Г.А. О дихотомии понятий «норма» и «практика» в средневековом праве // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8. Вып. 6 (60). Доступ только для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840001918-8-1/> (дата обращения: 03.05.2026).
171. Тогоева О.И. Поиски «правды» в средневековом уголовном суде // Право в средневековом мире — 2008. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 182–195.
172. Тогоева О.И. Правила «справедливой» пытки в уголовном суде Франции XIV в. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1998. № 3. С. 104–117.
173. Тогоева О.И. Римское уголовное право в «Кутюмах Тулузы» (BNF. Ms. lat. 9187): воспоминание о прошлом или попытка кодификации? // Феномен унификации в истории / отв. ред. Е. Н. Кириллова. М., 2019. С. 106–124.
174. Тогоева О.И. «Свадьба под виселицей»: к вопросу о функционировании неписаной правовой традиции в средневековой Франции // СВ. 2015. Вып. 76. № 3–4. С. 376–391.
175. Тогоева О.И. Увидеть средневековый суд: очерки правовой имагологии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2025. 462 с.
176. Тогоева О.И. Униженные и оскорбленные: мужская честь и мужское достоинство в средневековом суде // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2006 / под ред. М. А. Бойцова, И. Н. Данилевского. Вып. 8. М., 2007. С. 71–101.
177. Тогоева О.И. Формы судебной клятвы во Франции XIV–XV вв. // Право в средневековом мире: сборник статей. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 155–166.

178. Тогоева О.И. *Liberatus a suspendio*: судебная практика vs. литературный сюжет // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2017 / под ред. О. И. Тогоевой, И. Н. Данилевского. Вып. 12. М., 2017. С. 169–184.
179. Уколова В.И. Рождение средневекового энциклопедизма: Исидор Севильский // Античное наследие и культура раннего средневековья (кон. V – нач. VII в.). М.: Наука, 1989. С. 196–283.
180. Филиппов И.С. Библия и средневековая правовая традиция // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. Т. 8.
181. Филиппов И.С. Мартен Аурель (23.02.1958 — 08.02.2025) // СВ. 2025. Т. 86. № 3. С. 235–243.
182. Филиппов И.С. Наследие римских землемеров в средние века: заметки об исследованиях последних лет // Древнее право. *Ius Antiquum*. 2007. № 1 (19). С. 235–245.
183. Филиппов И.С. Пьер Боннасси (24.11.1932 — 14.03.2005) // СВ. 2006. № 67. С. 316–325.
184. Филиппов И.С. Размышления о книге Сьюзан Рейнольдс «Феодалы и вассалы» и ее восприятию в современной медиевистике // СВ. 2015. Т. 76. № 3–4. С. 8–56.
185. Филиппов И.С. Раннесредневековый архив аббатства Сен-Виктор де Марсель: опыт реконструкции // СВ. 1988. Т. 51. С. 200–221.
186. Филиппов И.С. Рец.: *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages* / ed. by W. Brown, M. Costambeys, M. Innes, A. Kosto. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 // СВ. 2014. Т. 75. № 1–2. С. 492–497.
187. Филиппов И.С. Рец.: Freedman P. *The Origins of Peasant Serfdom in Medieval Catalonia*. Cambridge; New York, 1991 // СВ. 1993. Т. 56. С. 272–273.
188. Филиппов И.С. Рец.: *La coutume au village dans l'Europe médiévale et moderne*. Toulouse, 2001 // Древнее право. *Ius Antiquum*. 2003. № 1 (11). С. 203–206.
189. Филиппов И.С. Рец.: Шамаро П. Ю. Частноправовой акт в Южной Франции X–XII вв. М.: Наука, 2024 // СВ. 2024. Т. 85. № 2. С. 226–231.

190. Филиппов И.С. [Рец.]: *The Languages of Early Medieval Charters: Latin, German Vernaculars, and the Written Word* / ed. by R. Gallagher, E. Roberts, F. Tinti. Boston; Leiden, 2021 // СБ. 2024. Т. 85. № 3. С. 229–232.
191. Филиппов И. С. [Рец.]: *Zimmermann M. La Naissance de la Catalogne (VIII–XII siècles)*. Limoges, 2019 // СБ. 2020. Т. 81. № 4. С. 221–226.
192. Филиппов И.С. Рецензия на: *Histoire juridique de l'Occident: le droit et la coutume (III–IX siècle)* / sous la dir. de S. Kerneis. Paris, 2017 // СБ. 2018. Т. 79. № 3. С. 236–241.
193. Филиппов И.С. Рецензия на: *The Crown of Aragon: A Singular Mediterranean Empire* / ed. F. Sabaté. Leiden; Boston, 2017 // СБ. 2018. Т. 79. № 4. С. 179–181.
194. Филиппов И.С. Римское право и Вульгата: право, закон, справедливость // *Древнее право. Ius Antiquum*. 1999. № 4. С. 144–166.
195. Филиппов И.С. Собственность между правом и экономикой // СБ. 2020. Т. 81. № 1. С. 85–115.
196. Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: проблема становления феодализма. М.: Издательство «Скрипторий 2000», 2000. 800 с.
197. Филиппов И.С. Церковная вотчина в Провансе начала IX века // СБ. 1980. Т. 43. С. 191–206.
198. Фрязинов С.В. Материалы для изучения фуэрос и поселенных хартий // СБ. 1962. № 22. С. 159–179.
199. Фуко М. Истина и правовые установления // *Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2* / пер. с фр. И. Окуневой; под общ. ред. Б.М. Скуратова. М: Праксис, 2005.
200. Хачатурян Н.А. «Король — император в своем королевстве»... Политический универсализм и централизованные монархии // *Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время* / отв. ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2011. С. 66–88.
201. Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в СБ. М.: Наука, 2008. 313 с.
202. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М.: Изд-во Московского университета, 1976. 210 с.

203. Хачатурян Н.А. Город в системе феодальной формации // Вопросы истории. 1983. № 1. С. 67–84.
204. Хачатурян Н.А. Европейский средневековый парламентаризм: опыт сравнительного анализа // Представительные институты в России в контексте европейской истории. XV — середина XVII в. М.: Дрвলেখранилище, 2017. С. 7–17.
205. Хачатурян Н.А. Из истории политической борьбы во Франции в начале XIV в.: трактаты легиста Дюбуа об уничтожении ордена тамплиеров // СВ. 1961. Вып. 20. С. 208–224.
206. Хачатурян Н.А. К вопросу о природе французской сословной монархии // СВ. 1978. Вып. 42. С. 27–48.
207. Хачатурян Н.А. Налоговая политика французской сословной монархии в XIV–XV вв. // СВ. 1987. Вып. 50. С. 113–137.
208. Хачатурян Н.А. Политическая и государственная история Западного Средневековья в контексте структурного анализа // СВ. 1992. Вып. 54. С. 5–22.
209. Хачатурян Н.А. Политическая организация средневекового города // Город в средневековой цивилизации Западной Европы / под ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т. 1. С. 313–340.
210. Хачатурян Н.А. Проблема собственности в комплексном пространстве западноевропейского средневекового социума // Концепт-явление «собственность» в общественной структуре западноевропейского Средневековья / под ред. Н. А. Хачатурян. СПб.: Алетейя, 2020. С. 5–13. (Труды исторического факультета МГУ; Вып. 162. Сер. II: Исторические исследования, 101).
211. Хачатурян Н.А. Суверенитет, закон и «вся община»: взаимодействие и дихотомия власти и общества // Власть, общество, индивид в средневековой Европе / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2008. С. 5–8.
212. Хачатурян Н.А. Феномен корпоративизма // Общности и человек в средневековом мире. М.; Саратов: ИВИ РАН, 1992. С. 17–23.
213. Хачатурян Н.А. Французское крестьянство в системе сословной монархии // Классы и сословия средневекового общества. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 103–111.

214. Хёйзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. / Пер. с гол. Д. В. Сильвестрова. М.: Прогресс — Традиция, 1997. 416 с.
215. Червонов С.Д. Земледелие и скотоводство в кастильском городе Куэнка в XII в. // Проблемы истории Античности и Средних веков. М., 1982. С. 56–71.
216. Червонов С.Д. Испанский средневековый город / под ред. О.В. Аутова и Е.И. Щербаковой. М.: [б. и.], 2005. 415 с.
217. Червонов С.Д. Торговля в испанском городе XII–XIII веков (по материалам фуэрос) // Проблемы испанской истории. 1984. С. 146–157.
218. Шамаро П.Ю. Грамоты монастыря св. Максенция в архиве СПб ИИ РАН // СВ. 2011. № 72 (3–4). С. 256–279.
219. Шамаро П.Ю. Предметы-символы и письменный документ в удостоверении правовых актов в XI–XII вв. Символы универсальные и условные // СВ. 2014. № 75 (3–4). С. 193–213.
220. Шамаро П.Ю. Частноправовой акт в Южной Франции X–XII вв. М.: Наука, 2024. 216 с.
221. Ясинская (Корнеева) А.Д. Барселонские обычаи: опыт квантитативного исследования // Проблемы истории и культуры средневекового общества. Материалы XL всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Курбатовские чтения. СПб.: Скифия-принт, 2021. С. 474–475.
222. Aizawa A. An information theoretic perspective of TF-IDF measures // Information Processing & Management. 2003. Vol. 39, № 1. P. 45–65.
223. Alvarado Planas J. Algunas observaciones sobre la influencia germánica en el vocabulario jurídico-institucional de la España medieval // Glossae. 2015. № 12. P. 31–50.
224. Arvizu y Galarraga F. de Fianzas procesales en la documentación altomedieval // AHDE. 2022. (92). P. 47–73.
225. Assier-Andrieu L. Custom and Law in the Social Order: Some reflections upon French Catalan peasant communities // Law and History Review. 1983. № 1 (1). P. 86–94.

226. Assier-Andrieu L. Le droit et les paysans // *Etudes rurales*. 1986. T.103/104. P. 9–12.
227. Assier-Andrieu L. Tradition juridique et changement politique: la persistance du droit commun catalan dans la province de Roussillon // *Revue historique de droit français et étranger*. 1986. P. 205–219.
228. Aubenas R. Tendances archaïsantes et famille artificielle en pays de droit écrit au Moyen Âge // *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*. 1941. № 210 (53). P. 113–141.
229. Aurell M. Du nouveau sur les comtesses catalanes (IXe–XIIe siècles) // *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*. 1997. № 219–220 (109). P. 357–380.
230. Aurell M. Les noces du comte: mariage et pouvoir en Catalogne (785–1213). Paris: Publications de la Sorbonne, 1995. 623 p.
231. Balaguer A.M. Història de la moneda dels comtats catalans. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999. 491 p.
232. Balari y Jovany D.J. Orígenes Históricos de Cataluña. Barcelona: Hijos de J. Jepús, 1899. 751 p.
233. Baldwin J.W. The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals // *Speculum*. 1961. Vol. 36. P. 613–636.
234. Banniard M. Viva voce: communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en occident latin. Paris : Institut des études augustinienes, 1992. 608 p.
235. Barrero García A.M. Las Costumbres de Lérida, Horta y Mirabet // *AHDE*. 1974. № 44. P. 485–536.
236. Barthélemy D. Diversité des ordalies médiévales // *Revue historique*. 1988. Vol. 280. № 1. P. 3–25.
237. Barthélemy D. Présence de l'aveu dans le déroulement des ordalies (IXe–XIIIe siècle) // *Publications de l'École française de Rome*. 1986. Vol. 88, № 1. P. 191–214.
238. Bartlett R. Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal. Oxford: Clarendon Press, 1986. X, 182 p.

239. Bastier J. Le testament en Catalogne du IX^e au XII^e siècle: une survivance wisigothique // *Revue historique de droit français et étranger*. 1973. № 3 (51). P. 373–417.
240. Belmon J., Vielliard F. Latin farci et occitan dans les actes du XI^e siècle // *Bibliothèque de l'École des chartes*. 1997. № 1 (155). P. 149–183.
241. Bernad Segarra L. Sobre el valor de la confessio in iure certae pecuniae. Especial mención a su recepción en Furs y Les Costums de Tortosa // *La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano*. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. P. 91–104.
242. Besta E. Usatici ed usi curiali di Barcellona // *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*. 1925. Ser. II. Vol. 58. P. 637–652.
243. Bisson T.N. Celebration and Persuasion: Reflections on the Cultural Evolution of Medieval Consultation // *Legislative Studies Quarterly*. 1982. T. VII. Vol. 2 (May, 1982). P. 181–204.
244. Bisson T.N. Epilogue // *The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government*. Princeton: Princeton University Press, 2009. P. 573–582.
245. Bisson T.N. Fiscal Accounts of Catalonia Under the Early Count-kings (1151–1213): Accounts, related records, and indices. University of California Press, 1984. 378 p.
246. Bisson T.N. Feudalism in Twelfth-Century Catalonia // *Publications de l'École française de Rome. École Française de Rome*, 1980. T. 44, № 1. P. 173–192.
247. Bisson T.N. The «Feudal Revolution» // *Past & Present*. 1994. № 142. P. 6–42.
248. Bisson T.N. The Organized Peace in Southern France and Catalonia, ca. 1140 – ca. 1233 // *The American Historical Review*. [Oxford University Press, American Historical Association], 1977. T. 82, № 2. P. 290–311.
249. Bisson T.N. The Problem of Feudal Monarchy: Aragon, Catalonia, and France // *Speculum*. Cambridge: University of Chicago Press, 1978. T. 53, № 3. P. 460–478.
250. Bisson T.N. Tormented Voices: Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia, 1140–1200. Cambridge; London: Harvard University Press, 1998. 212 p.

251. Bisson T.N. *The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government*. PrincetonL: Princeton University Press, 2015. 720 p.
252. Blumenthal U.-R. A new manuscript of the *Exceptiones legum Romanorum Petri* // *Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law: Esztergom, 3–8 August 2010*. P. 291–302.
253. Bonnassié P. *El feudalisme català, segle XI // L'avenç. Història dels països catalans*. 1988. T. 117. P. 24–28.
254. Bonnassié P. *El proceso der feudalización en Cataluña y Francia del Sur: similitudes y diferencias // Los orígenes del feudalismo en el mundo mediterráneo*. 1994. P. 101–117.
255. Bonnassié P. *Emergence de la Catalogne, VIIIe – milieu XIIe siècle // Histoire des Espagnols 1*. 1985. P. 159–183.
256. Bonnassie P. *La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle: croissance et mutations d'une société*. Toulouse: Association des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1975–1976. 2 vol. 1045 p.
257. Bonnassié P. *Le comté de Toulouse et le comté de Barcelone au début du IXe au début du XIIIe siècle: 801–1213 – esquisse d'histoire comparée // Actes del vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes*. 1989. T. 1. P. 27–45.
258. Bonnassie P. *Les sagreres catalanes: la concentration de l'habitat dans le «cercle de paix» des églises (XIe s.) // L'environnement des églises et la topographie religieuse des campagnes médiévales. Le IIIe congrès international d'archéologie médiévale (Aix-en-Provence, 28–30 septembre 1989)*. Aix-en-Provence: Société d'Archéologie Médiévale, 1994. P. 68–79.
259. Bonnassié P. *Nouveautés linguistiques et mutations economico-sociales dans la Catalogne des IXe-XIe siècles // Langages et peuples d'Europe*. 2002. P. 47–66.
260. Bonnassié P. *Sur les «Origines» de la Catalogne: Quelques remarques et orientations de recherche // Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII–XI)*. 1991. T. 1. P. 437–445.
261. Bowman J.A. *Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000*. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 279 p.
262. Brocà i de Montagut G. M. de. *Els Usatges de Barcelona // Anuario del Instituto de Estudios Catalanes*. 1914. P. 357–389.

263. Bruguera i Talleda J. La Crònica de Jaume I // Arxiu de textos catalans antics. 1993. № 12. P. 409–418.
264. Bruguera i Talleda J. Notes al vocabulari de la Crònica de Jaume I // Actes del quart col·loqui internacional de llengua i literatura Catalanes. 1977. P. 83–115.
265. Brutails A. Étude sur l'article 72 des Usages de Barcelone: connu, sous le nom cle loi stratae // Nouvelle revue historique de droit français et étranger. 1888. Vol. 12. P. 59–79.
266. Calzada González M. A. El principio ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat y su recepción en Les Furs de Valencia y en Les Costums de Tortosa // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. P. 109–120.
267. Carbasse J.-M. Les anciennes coutumes de Perpignan // Société Agricole Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 1988. Vol. 96. P. 181–190.
268. Carbasse J.-M., Vielfaure P. Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Paris: Presses Universitaires de France, 2014. 544 p.
269. Cerdá Ruiz-Funes J. La 'Inquisitio' en los Furs de Valencia y en el 'Llibre de las costums' de Tortosa // AHDE. 1980. P. 563–586.
270. Chow T.W.S., Zhang H., Rahman M.K. A new document representation using term frequency and vectorized graph connectionists with application to document retrieval // Expert Systems with Applications. 2009. Vol. 36, № 10. P. 12023–12035.
271. Coffee N. et al. The Tesserae Project: intertextual analysis of Latin poetry // Literary and Linguistic Computing. 2013. Vol. 28. № 2. P. 221–228.
272. Coroleu i Inglada J. Código de los Usajes de Barcelona. Estudio crítico // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1884. Cuad. II. Febrero (4). P. 85–104.
273. Cots i Gorchs J. Les «Consuetuds» d'Horta (avui Horta de Sant Joan) a la batalla del Baix Aragó // Estudis universitaris catalans. 1930. № Juliol-desembre 1930 (15: Quint de la segona època). P. 304–323.
274. Curto Homedes A. Els Costums de Tortosa. Els diferents manuscrits i edicions // Revista de Dret Històric Català. 2023. Vol. 22. P. 109–154.
275. Curto Homedes A. Topografia del call jueu de Tortosa // Recerca. 1999. Vol. 3. P. 9–23.

276. Daileader P. La coutume dans un pays aux trois religions: la Catalogne, 1228-1319 // *Annales du Midi*. 2006. T. 118. № 225. P. 369–385.
277. Daileader P. Town and countryside in northeastern Catalonia, 1267–c. 1450: the sobreposats de la Horta of Perpignan // *Journal of Medieval History*. 1998. T. 24. № 4. P. 347–366.
278. Daileader P. True Citizens: Violence, Memory, and Identity in the Medieval Community of Perpignan, 1162–1397. Leiden; Boston: Brill, 2000. 296 p.
279. Daileader P. The Vanishing Consulates of Catalonia // *Speculum*. 1999. T. 74. № 1. P. 65–94.
280. Díez de Revenga P., García Díaz I. Manuscritos y copistas: Los Usatici Barcinonae // *Glossae*. 1995. № 7. P. 81–99.
281. Donat Rojas L. The duel in medieval western mentality CARMEN Monographs and Studies / под ред. Sabaté i Curull, Leeds: Arc Humanities Press, 2019. С. 175–202.
282. Downey S. et al. Lexomic Analysis of Medieval Latin Texts // *The Journal of Medieval Latin*. 2014. Vol.24. P. 225–275.
283. Duarte i Montserrat C. El vocabulari jurídic del Llibre de les costums de Tortosa (ms. de 1272). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1985. 128 p.
284. Duarte i Montserrat C. La llengua del manuscrit de 1272 del Llibre de les Costums de Tortosa // *Revista de llengua i dret*. 1991. № 16. P. 7–56.
285. Fernández A.J. Pàtria potestat i emancipació per caus de matrimoni. Del dret romà a la seva concreció als Costums de Tortosa i als Furs de València // *Revista de Dret Històric Català*. 2001. P. 93–123.
286. Ferran i Planas E. El jurista Pere Albert i les Commemoracions / ed. T. de Montagut i Estragués. Barcelona, 2006. 426 p.
287. Ferrer i Mallol M.T. Jurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona // *Anales de la Universidad de Alicante*. 1999. № 12. P. 113–133.
288. Ferrer Mallol M.T. L'Aljama islàmica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana // *Recerca*. Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre. 2003. № 7. P. 186.

289. Ficker J. Über die Entstehungsverhältnisse der Exceptiones Legum Romanorum // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1888. Erg.-Bd. 2. S. 1–76.
290. Ficker J. Über die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legum Romanorum // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1886. Erg.-Bd. 2. S. 236–276.
291. Ficker J. Über nähere Verwandtschaft zwischen gothisch-spanischem und norwegisch-isländischem Recht // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1888. Erg.-Bd. 2. S. 455–542.
292. Filippov I. Medieval Catalonia in Russian Research // Catalunya i Europa a través de l'Edat Mitjana. 2002. P. 113–122.
293. Fita y Colomé F. Cortes y usajes de Barcelona en 1064. Textos inéditos // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1890. № 5 (17). P. 385–428.
294. Fita y Colomé F. El obispo Guisliberto y los Usajes de Barcelona // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1891. № 18. P. 228–246.
295. Font Rius J. M. Costumbres de Tárrega // AHDE. 1953. Vol. 23. P. 429–444.
296. Freedman P. H. An Unsuccessful Attempt at Urban Organization in Twelfth-Century Catalonia // Speculum. 1979. № 3 (54). P. 479–491.
297. Freedman P. Military Orders and Peasant Servitude in Catalonia: Twelfth and Thirteenth Centuries // The Hispanic American Historical Review. 1985. № 1 (65). P. 91–110.
298. García Edo V. El parentesco entre las costumbres de Lérida (1228), Valencia (1238) y Tortosa (1273) // AHDE. 1997. № 67. P. 173–188.
299. García Edo V. Fonts documentals dels Costums de Tortosa i la influència de la notarialística italiana del dret comú a la rúbrica «De notaris» // Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 2000. № 1–4 (ENE-DIC) (76). P. 37–56.
300. Garcia i Sanz A. Privilegis de Valencia en els Costums de Tortosa // Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 2000. № 1–4 (ENE-DIC) (76). P. 23–36.
301. García y García A. Los juramentos e imprecaciones en los Usatges de Barcelona // Glossae. 1995. № 7. P. 51–80.

302. Gawley J.O., Diddams A.C. Comparing the intertextuality of multiple authors using Tesseract: A new technique for normalization // *Digital Scholarship in the Humanities*. 2017. Vol. 32. Suppl. 2. P. ii53–ii59.
303. Gergen T. Paix éternelle et paix temporelle. Tradition de la paix et de la trêve de Dieu dans les compilations du droit coutumier territorial // *Cahiers de Civilisation Médiévale*. 2002. № 178 (45). P. 165–172.
304. Gijón J.M. La prueba judicial en el Derecho territorial de Navarra y Aragón durante la Baja Edad Media // *AHDE*. 1961. P. 17–54.
305. Gonzalvo i Bou G. Els jueus i els Usatges de Barcelona // *Barcelona Quaderns d'Història*. 1996. № 2. P. 117–124.
306. Gouron A. Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain? // *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*. 1998. № 1 (142). P. 283–292.
307. Gouron A. «Petrus démasqué // *Revue historique de droit français et étranger*. 2004. Vol. 82. № 4. P. 577–592.
308. Guichard P. Animation maritime et développement urbain des côtes de l'Espagne orientale et du Languedoc au Xe siècle Occident et Orient au Xe siècle. Dijon: Publications de la Sorbonne, 1978. P. 187–201.
309. Guilleré C. Les élites urbaines catalanes à la fin du Moyen Age: l'exemple géronais // *Les élites urbaines au Moyen Âge*. Rome: Publications de la Sorbonne, 1996. P. 269–285.
310. Guinot i Rodríguez E. The expansion of a European feudal monarchy during the 13th Century: the Catalan-Aragonese Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms of Majorca and Valencia // *Catalan Historical Review*. 2009. № 2. P. 29–48.
311. Guiter H. Catalan et français en Roussillon // *Ethnologie française*. 1973. № 3/4 (3). P. 291–304.
312. Heinrich J.H. La recepción del derecho romano en Les Costums de Tortosa: El proceso civil 2022.
313. Higounet Ch. Congregare populationem: politiques de peuplement dans l'Europe Méridionale (X e – XIV e siècles) // *Annales de démographie historique*. 1979. P. 135–144.

314. Iglesia Ferreirós A. *Cataluña medieval*. Barcelona: Associació Catalana d'Història del Dret "Jaume de Montjuïc", 2008.
315. Iglesia Ferreirós A. *Biblioteca Apostólica Vaticana: Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados*. Edición // Initium. 2003. Núm. 8. P. 511–894.
316. Iglesia Ferreirós A. *Comentarios a unos cuadros sinópticos de los Usatici Barcinone* // Initium. 2008. Núm. 13. P. 55–192.
317. Iglesia Ferreirós A. *Compilación catalana virtual: el manuscrito latino escurialense Z-I-4* // Initium. 2005. Núm. 10. P. 613–656.
318. Iglesia Ferreirós A. *Consuetudines Cathalonie Scripte per Bertrandum de Cena* // Initium. 2011. Núm. 16. P. 563–654.
319. Iglesia Ferreirós A. *Constituere consuetudines et condere legem* // Initium. 2005. Núm. 10. P. 3–84.
320. Iglesia Ferreirós A. *Contenido y ordenación de los Usatici: cuadros sinópticos* // Initium. 2008. Núm. 13. P. 707–914.
321. Iglesia Ferreirós A. *De códigos antiguos: Lex Consuetudo Usus (I)* // Initium. 2011. Núm. 16. P. 345–394.
322. Iglesia Ferreirós A. *De usaticis quomodo inventi fuerunt* // Initium. 2001. Núm. 6. P. 25–212.
323. Iglesia Ferreirós A. *El Acta de Cervera de 1202. Texto y glosas* // Initium. 2013. Núm. 18. P. 711–802.
324. Iglesia Ferreirós A. *El manuscrito latino 4792 de la Biblioteca Nacional de París: Usatges y Liber Iudiciorum* // Initium. 2000. Núm. 5. P. 643–826.
325. Iglesia Ferreirós A. *El nacimiento de los Usatici* // Imago Temporis. Medium Aevum. 2011. Núm. 5. P. 412–426.
326. Iglesia Ferreirós A. *Ensayo de una edición sinóptica de los Usatici* // Initium. 2011. Núm. 16. P. 655–770.
327. Iglesia Ferreirós A. *Entre la leyenda y el mito: los Usatici Barchinone. Quod nihil scitur* // Initium. 2017. Núm. 22. P. 3–208.

328. Iglesia Ferreirós A. Entretenimientos compilatorios: o de una edición de los Usatges del ms. latino B1 // *El dret comú i Catalunya: actes del XII Simposi Internacional*, Barcelona, 26–28 de maig de 2005: Vida i Dret: el procés / coord. A. Iglesia Ferreirós. Barcelona: Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, 2006. P. 425–901.
329. Iglesia Ferreirós A. Giraud, D’Abadal y Valls, Mor y los Usatges // *Initium*. 2002. Núm. 7. P. 3–78.
330. Iglesia Ferreirós A. Glosas y Usatges: el ms. BNP Latin 4670 A. Edición // *Initium*. 2002. Núm. 7. P. 363–847.
331. Iglesia Ferreirós A. Guillelmus de Vallesica, Legum Doctor, Eximius Professor, Civis Barchinone // *Initium*. 2015. Núm. 20/1. P. 3–158.
332. Iglesia Ferreirós A. Introducción a una edición ideal de Usatici y glosas // *Initium*. 2009. Núm. 14. P. 3–194.
333. Iglesia Ferreirós A. Jacobi de Calicio, lectura super Usaticis Barchinone // *Initium*. 2016. Núm. 21/2. P. 485–1036.
334. Iglesia Ferreirós A. La compilación catalana del ms. E // *Initium*. 2005. Núm. 10. P. 381–544.
335. Iglesia Ferreirós A. La formación del MS. Z. 4 (MS. E4) del Monasterio del Escorial // *Initium*. 2014. Núm. 19. P. 3–351.
336. Iglesia Ferreirós A. La lectura “Super Usaticis Barchinone” de Guillelmus de Vallesica // *Initium*. 2015. Núm. 20/2. P. 749–1048.
337. Iglesia Ferreirós A. La tradición leridana de Usatges y glosas // *Initium*. 2004. Núm. 9. P. 3–59.
338. Iglesia Ferreirós A. Las Constituciones de Paz y Tregua de 1173 // *Initium*. 2012. Núm. 17. P. 3–120.
339. Iglesia Ferreirós A. Las Cortes de Barcelona de 1412–1413 y la recopilación del Derecho catalán: trabajos preparatorios // *Historia. Instituciones. Documentos*. 2003. Núm. 30. P. 213–256.
340. Iglesia Ferreirós A. Las glosas de Jaume de Montjuïc a los Usatges de Barcelona: edición del Ms. BNP Latin 4670A // *Initium*. 2002. Núm. 7. P. 849–961.

341. Iglesia Ferreirós A. *Liber Usaticorum Barchinone*. Tomo I: Pródromos para una edición sinóptica. Barcelona: Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, 2012. Vol. I. 895 p.
342. Iglesia Ferreirós A. *Liber Usaticorum Barchinone*. Los protagonistas: los manuscritos de los Usatici. Barcelona: Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, 2013. Vol. II. 1042 p.
343. .
344. Iglesia Ferreirós A. *Liber consuetudinum catalonie* // *Initium*. 2007. Núm. 12. P. 699–795.
345. Iglesia Ferreirós A. *Liber Usatici* y Tomás Mieres: notas deshilvanadas y materiales de trabajo // *Initium*. 2000. Núm. 5. P. 1–132.
346. Iglesia Ferreirós A. Los comentarios a los Usatici de Jacobus de Calicio // *Initium*. 2016. Núm. 21/1. P. 3–38.
347. Iglesia Ferreirós A. Los comentarios a los Usatici de Jacobus de Calicio. Conclusión // *Initium*. 2018. Núm. 23. P. 3–208.
348. Iglesia Ferreirós A. Los Usatges de Barcelona: una nota crítica // *Initium*. 2001. Núm. 6. P. 385–408.
349. Iglesia Ferreirós A. Narcís de Sant Dionís y los Usatges // *Initium*. 2003. Núm. 8. P. 65–372.
350. Iglesia Ferreirós A. Origen, formación y consolidación oficial de los Usatici // *Initium*. 2023. Núm. 28. P. 3–478.
351. Iglesia Ferreirós A. Paeria de Lleida: Usatges glosados // *Initium*. 2004. Núm. 9. P. 519–814.
352. Iglesia Ferreirós A. *Potestas condendi legem et iurisdictio* // *Initium*. 2004. Núm. 9. P. 385–441.
353. Iglesia Ferreirós A. Soliloquios sobre Usatici y glosas // *Initium*. 2007. Núm. 12. P. 15–118.
354. Iglesia Ferreirós A. *Statuta Comitum y Usatici Barchinone*. Edición de un manuscrito mixto. Escorial. MS. LAT. D-II-12 // *Initium*. 2009. Núm. 14. P. 763–982.
355. Iglesia Ferreirós A. The Birth of the Usatici // *Imago Temporis. Medium Aevum*. 2011. Núm. 5. P. 119–134.

356. Iglesia Ferreirós A. Una aproximación a la historia de la tradición textual del derecho catalán a través del MS. P 6 (= BNP. Ms. lat. 4673). Introducción // *Initium*. 2017. Núm. 22. P. 427–598.
357. Iglesia Ferreirós A. Una colección de paces y treguas // *Initium*. 2005. Núm. 10. P. 579–612.
358. Iglesia Ferreirós A. Una compilación atribuida a Guillelmus Vallesica Antiquus // *Initium*. 2012. Núm. 17. P. 617–819.
359. Iglesia Ferreirós A. Una redacción de los Usatici recuperada // *Initium*. 2010. Núm. 15/1. P. 3–213.
360. Iglesia Ferreirós A. Un capítulo del edicto de Adelchis (866) y los Usatici Barchinone // *Initium*. 2023. Núm. 28. P. 741–752.
361. Iglesia Ferreirós A. Un ejemplo práctico: el ms. nº 23 de Ripoll // *Initium*. 2006. Núm. 11. P. 603–866.
362. Iglesia Ferreirós A. Un manuscrito de los Usatges: el ms. 6 de la Biblioteca Universitaria de Cagliari. Edición // *Initium*. 1999. Núm. 4. P. 521–609.
363. Iglesia Ferreirós A. Usatici glosados: el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid nº 12691 // *Initium*. 2007. Núm. 12. P. 361–621.
364. Iglesia Ferreirós A. Usatici, paces, constitutiones: edición del ms. lat. 4249 de la Bibliothèque Nationale de Paris // *Initium*. 2001. Núm. 6. P. 481–714.
365. Iglesia Ferreirós A. Variaciones sobre un mismo tema: los Usatges de Barcelona // *Initium*. 2006. Núm. 11. P. 3–105.
366. Iglesia Ferreirós A. Una visión panorámica del contenido de los Usatici sinópticos: introducción a un cuadro de conjunto // *Initium*. 2018. Núm. 23. P. 599–672.
367. Kagay D.J. Princeps Namque: Defense of the Crown and the Birth of the Catalan State // *Mediterranean Studies*. 1999. (8). P. 55–87.
368. Kagay D.J. The Murder of the Abbot: A Homicide and its Wider Impact in Fourteenth-Century Catalonia // *Mediaevistik*. 2008. (21). P. 87–111.
369. Kagay D.J. War, government, and society in the medieval Crown of Aragon / D. J. Kagay, Aldershot; Burlington, VT: Ashgate/Variorum, 2007. 354 p.
370. Kang S., Li K., Wang R. A survey on pareto front learning for multi-objective optimization // *Journal of Membrane Computing*. 2025. Vol. 7. № 2. P. 128–134.

371. Katrenko S., Adriaans P., van Someren M. Using local alignments for relation recognition // *Journal of Artificial Intelligence Research*. 2010. Vol. 38. № 1. P. 1–48.
372. Katsura H. Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de Montpellier (fin XIe – début XIIIe siècle) // *Annales du midi*. 1992. Vol. 104. P. 141–161.
373. Kelleher M. A. The Sea of Our City: Famine, Piracy, and Urban Sovereignty in Medieval Barcelona // *Mediterranean Studies*. 2016. № 1 (24). P. 1–22.
374. King P.D. *Law and Society in the Visigothic Kingdom*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. 342 c.
375. Klein E. Les juifs et la société chrétienne à Barcelone au Moyen Âge // *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*. 2006. № 225 (118). P. 437–440.
376. Kosto A.J. Laymen, Clerics, and Documentary Practices in the Early Middle Ages: The Example of Catalonia // *Speculum*. 2005. № 1 (80). P. 44–74.
377. Kosto A.J. The limited impact of the «Usatges de Barcelona» in Twelfth-century Catalonia // *Traditio*. 2001. Vol. 56. P. 53–88.
378. Kosto A. *Making agreements in medieval Catalonia: power, order, and the written word, 1000–1200*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 366 p.
379. Koziol G. *Institutionalizing the Peace and Truce // Past Imperfect*. Leeds: Arc Humanities Press, 2018. P. 89–128.
380. Kuttner S. *Gratian and the Schools of Law, 1140-1234*. Routledge, 2018. 364 p.
381. Lázaro Guillamón M. del C. El iusiurandum iudicium delatum: entre medio de prueba y ordalía // *La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno: actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano*. Madrid: Servicio de publicaciones, 2000. P. 395–412.
382. Manning Ch.D., Raghavan P., Schütze H. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 482 p.
383. Marín i Luna M.A. Els Usatges de Barcelona // *Revista Jurídica de Catalunya*. Barcelona, 1930. Vol. XXXVI (Abril-maig-juny 1930). P. 97–135.

384. Martí i Castell J. Estudi lingüístic dels «Usatges de Barcelona»: el codi a mitjan segle XII. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2002. 186 p.
385. Martínez Gázquez J. El latín en los Usatges de Barcelona // *Glossae*. 1995. Vol. 7. P. 101–111.
386. Martínez Gázquez J. et. al. Las fórmulas de imprecación en Cataluña en los siglos IX al XI // *Faventia*. 2005. № 1 (27). P. 73–96.
387. Massip Fonollosa J. Els organs de la administració de justícia a Tortosa des de la carta de població a les costums // *Jaime I y su época*. 1979. T. 2. P. 461–473.
388. Massip Fonollosa J. La gestació de les costums de Tortosa. Tortosa: Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, 1984. 430 p.
389. Massip Fonollosa J. La Població de Tortosa: antecedents i context històric // *Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148–1149): Actes de les Jornades d'Estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva concessió*, Tortosa, 14, 15 i 16 de maig de 1999. 2000. P. 151–168.
390. Massip Fonollosa J. Problemes de la toponímia de les Terres de l'Ebre // *Societat d'Onomàstica: butlletí interior*. 1984. № 17. P. 9–11.
391. Massip Fonollosa J. Un manuscrit de Les Costums de Tortosa retrobat a Mallorca // *Revista de llengua i dret*. 1986. № 7. P. 61–68.
392. Mayer Olivé M. Algunas notas a propósito de la compilación de los Usatges de Barcelona // *Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval*.]2012. P. 995–1002.
393. McCrank L. J. Monastic Inland Empires and the Mediterranean Coastal Reconquest in New Catalonia, 1050-1276 // *Mediterranean Studies*. 1992. Vol. 3. P. 21–34.
394. Meyer-Hermann R. Auxiliar-Konstruktionen im llatí medieval katalanischer Urkunden (10.–13. Jh.) und in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.–15. Jh.) // *Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP)*. 2019. № 2 (135). S. 507–534.
395. Meyer-Hermann R. Entre latín y romance: variación sintáctica y cambio lingüístico en los Fueros de Coria Cima-Coa (siglos XII–XIII) // *Revista de estudios extremeños*. 2015. № 2 (71). P. 881–934.

396. Meyer-Hermann R. Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae: Usatges de Barcelona (12.–15. Jhdt.) // Zeitschrift für Katalanistik: Revista d'Estudis Catalans. 2020. № 33. S. 155–199.
397. Miravall R. La societat tortosina de la postreconquesta: (30-XII-1148-5-VIII-1151) / R. Miravall, R. Dalmau, 1970. 72 p.
398. Miravall R. Tortosa i els tortosins / R. Miravall, Editorial Selecta, 1969. 318 p.
399. Montserrat C. D. i Notes sobre trets dialectals en el «Llibre de les costums de Tortosa» // Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 1987. № 2. P. 19–26.
400. Morán i Ocerinjauregui J. El proceso de creación del catalán escrito San Millán de La Cogolla: Fundación San Millán de la Cogolla, 2004. P. 431–455.
401. Muntané i Santiveri J.-X. Anàlisi de l'estructura del jurament de les malediccions dels jueus catalans: usatge 171 // Revista de Dret Històric Català. 2014. Vol. 13. P. 9–48.
402. Obarrio Moreno J.A. La prueba judicial en los Furs de Valencia // AHDE. 2000. № 70. P. 297–350.
403. Obarrio Moreno J. A. La recepción del ius commune en Les Costums de Tortosa: la prueba testifical // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. P. 545–562.
404. Pacaut M. Recherche sur les termes «Princeps, principatus, prince, principauté» au Moyen Âge // Les Principautés au Moyen-Age. Bordeaux: Publications de la Sorbonne, 1973. P. 19–27.
405. Pacheco Catalán N. Algunas consideraciones sobre familia y sucesión en una sociedad de frontera (Tortosa, siglos XII y XIII) // Medievalismo. 2022. № 32. P. 251–272.
406. Pacheco Catalán N. Ut sis statoret habitator: La colonización feudal de la Catalunya Nova: la inmigración occitana (siglos XII–XIII). Granada: Universidad de Granada, 2025. 368 p.
407. Pérez-Piqueras V., López P.B., Gámez J.A. Estimation of distribution algorithms with solution subset selection for the next release problem // Log J IGPL. 2025. Vol. 33. № 5. jzae052.

408. Pleyan de Porta J. Apuntes de historia de Lérida: ó sea compendiosa reseña de sus mas principales hechos desde la fundación de la ciudad hasta nuestros tiempos. Lérida: Carruez, 1873.
409. Pons i Guri J. M. Documents sobre aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII // *Acta historica et archaeologica mediaevalia*. 1993–1994. Núm. 14–15. P. 39–46.
410. Post G. Roman law and early representation in Spain and Italy, 1150–1250 *Public Law and the State 1100-1322* / Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1964. C. 61–90.
411. Rio A. Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages: Frankish Formulae, c.500–1000 / A. Rio, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
412. Rippe G. Dans le Padouan des Xe-XIe siècles: évêques, vavasseurs, «cives» : L'Église et le siècle de l'an mil au début du XIIe siècle / Poitiers: Publications de la Sorbonne, 1983.C. 141–150.
413. Riu M., Valdepeñas Lozano M. del P. El espacio eclesiastico y la formación de las parroquias en la Cataluña de los siglos IX al XII Aix-en-Provence: Société d'Archéologie Médiévale, 1994.C. 57–67.
414. Rodon Binue E. El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña. (Coniribucrón al estudio del latin medieval). Barcelona: Escuela de filología, 1957. 278 p.
415. Rossi G. Representation and ostensible authority in medieval learned law / G. Rossi, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2019.
416. Rubellin M. Combattant de Dieu ou combattant du Diable ? Le combattant dans les duels judiciaires aux IXe et Xe siècles Le combattant au Moyen Age. Montpellier: Publications de la Sorbonne, 1987. P. 111–120.
417. Rucquoi A. Auctoritas, potestas: concepts of power in medieval Spain CARMEN Monographs and Studies / под ред. F. Sabaté i Curull, Leeds: Arc Humanities Press, 2019.C. 51–72.
418. Ruiz Domenec J. E. Système de parenté et théorie de l'alliance dans la société catalane (env. 1000 - env. 1240) // *Revue Historique*. 1979. № 2 (532) (267). C. 305–326.

419. Sabaté i Curull F. Barcelona, a Medieval Capital // *European Review*. 2017. Vol. 25. Iss. 1. P. 51–59. DOI: 10.1017/S1062798716000363.
420. Sabaté i Curull F. El poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definición y ruptura // *Coups d'État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale* / dir. F. Foronda, J.-Ph. Genet, J. M. Nieto Soria. Madrid: Casa de Velázquez, 2005. P. 483–527.
421. Sabaté i Curull F. El sometent a la Catalunya medieval. Barcelona: Rafael Dalmau, 2007. 172 p.
422. Sabaté i Curull F. El territori de la Catalunya medieval: percepció de l'espai i divisió territorial al llarg de l'edat mitjana. Barcelona: Rafael Dalmau, 1997. 556 p.
423. Sabaté i Curull F. Ejes vertebradores de la oligarquía urbana de Cataluña // *Revista d'història medieval*. 1998. Núm. 9. P. 127–150.
424. Sabaté i Curull F. La feudalización de la sociedad catalana. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2007. 290 p. (Biblioteca de Humanidades. Chronica Nova de Estudios Históricos).
425. Sabaté i Curull F. La pena de mort a la Catalunya baixmedieval: retrat d'una societat. Barcelona: Editorial Base, 2021. 530 p. (Base històrica; 172).
426. Sabaté i Curull F. L'expansió territorial de Catalunya: segles IX–XII: conquesta o repoblació? Lleida: Servei de Publicacions, Universitat de Lleida, 1996. 95 p. (Espai/Temps; 28).
427. Sabaté i Curull F. Municipio y monarquía en la Cataluña bajomedieval // *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*. 2000–2002. Núm. 13. P. 255–282. DOI: 10.14198/medieval.2000-2002.13.08.
428. Sabaté i Curull F. ¿Quina Catalunya naix al segle XII? // *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*. CLEA (Civilisations et Littératures d'Espagne et d'Amérique du Moyen Âge aux Lumières), EA 4083, 2026. № 53.
429. Sabaté i Curull F. The Death Penalty in Late-Medieval Catalonia: Evidence and Significations. London; New York: Routledge, 2019. XIV, 386 p. (Studies in Medieval History and Culture).

430. Sabaté i Curull F. *The Medieval Roots of Catalan Identity // Historical Analysis of the Catalan Identity* / ed. by F. Sabaté. Bern: Peter Lang, 2015. P. 29–106.
431. Salrach J. M. *Les modalités du règlement des conflits en Catalogne aux XI^e et XII^e siècles Le règlement des conflits au Moyen Âge.* / Angers: La Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 2000. C. 117–134.
432. Salton G., Buckley C. *Term-weighting approaches in automatic text retrieval // Information Processing & Management.* 1988. Vol. 24. № 5. P. 513–523.
433. Santos Rojo C. *El juramento en los Furs de Valencia y en Las Costums de Tortosa* Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. P. 729–738.
434. Sánchez-Martínez M. *La convocatoria del usatge Princeps namque en 1368 y sus repercusiones en la ciudad de Barcelona // Barcelona quaderns d'història.* 2001. P. 79–107.
435. Senac P. *Islam et chrétienté dans l'Espagne du haut Moyen Age: la naissance d'une frontière // Studia Islamica.* 1999. No. 89 (1999). P. 91–108.
436. Serrano Daura J. *El dret marítim en els Costums de Tortosa (1277–1279) // La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII–XVI.* València: Universidad de Valencia = Universitat de València, 2005. T. 1. P. 569–582.
437. Serrano Daura J. *El Judici de prohoms, una institució judicial de participació vecinal // Glossae.* 2015. T. 12. P. 782–800.
438. Serrano Daura J. *Els Costums d'Orta (1296). Estudi introductori i edició.* Horta de Sant Joan: Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1996.
439. Serrano Daura J. *Els costums de Flix, una baronia de Barcelona // Barcelona: quaderns d'història.* Institut Municipal d'Història (Barcelona), 2001. № 5. P. 87–102.
440. Serrano Daura J. *Incorporació definitiva a Catalunya dels territoris d'Ascó i de Miravet (1347), i d'Horta (1359) // El Territori i les seves institucions històriques.* 1999. P. 67–95.
441. Serrano Daura J. *L'antic dret de Lleida a les comarques tarragonines (s. XII–XIV) // Homenatge F. Xavier Ricomà Vendrell.* 1997. P. 533–540.

442. Serrano Daura J. La Carta de Seguretat deis sarraïns de Tortosa, de 1148 // Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa. 2000. P. 105–150.
443. Serrano Daura J. La Coexistència de les comunitats cristiana, jueva i sarraïna a Tortosa a la baixa edat mitjana // Revista de Dret Històric Català. Institut d'Estudis Catalans, 2006. № 6. P. 173–193.
444. Serrano Daura J. La concessió dels costums de la batllia de Miravet // Revista de dret històric Català. 2015. T. 14. P. 273–304.
445. Serrano Daura J. La famille dans l'historiographie juridique des territoires hispaniques pyrénéens // Pouvoirs de la famille, familles de pouvoir. 2005. P. 51–78.
446. Serrano Daura J. La projecció del dret de Lleida // Revista de Dret Històric Català. 2004. T. 3. P. 233–258.
447. Serrano Daura J. Le droit catalan au temps de la Croisade contre les Albigeois // 1209–1309. Un siècle intense au pied des Pyrénées. 2010. P. 99–112.
448. Serrano Daura J. Senyoria i municipi a la Batllia de Miravet (s. XII–XIV) // Jornades d'Estudi sobre els Costums de la Batllia de Miravet. 2002. P. 97–137.
449. Serrano Daura J. Senyoria i municipi a Orta: s. XII–XIII // VII Centenari del Costums d'Orta, 1296–1996. 1997. P. 85–101.
450. Serrano Daura J. Una aproximació als Costums de Tortosa i el seu contingut (1277–1279) // Revista de Dret Històric Català. Institut d'Estudis Catalans, 2023. № 22. P. 111–154.
451. Serrano Daura J. Usos i pràctiques socials i religiosos dels moriscos d'Ascó, Benissanet i Miravet // Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 1993. T. 1, № 9. C. 31–42.
452. Shneidman J.L., Shneidman C.L. Factors in the Emergence of Catalan Nationalism During the Thirteenth Century // The Historian. 1965. № 3 (27).P. 311–333.
453. Sidorov G. et al. Soft Similarity and Soft Cosine Measure Similarity of Features in Vector Space Model // Computación y Sistemas. 2014. Vol. 18. № 3. P. 491–504.

454. Smith T.F., Waterman M.S. Identification of common molecular subsequences // *Journal of Molecular Biology*. 1981. Vol. 147. № 1. P. 195–197.
455. Smith T. F., Waterman M. S., Fitch W. M. Comparative biosequence metrics // *Journal of Molecular Evolution*. 1981. Vol. 18. № 1. P. 38–46.
456. Théry J. Fama: Public Opinion as a Legal Category. Inquisitorial Procedure and the Medieval Revolution in Government (12th–14th centuries) // *Micrologus*. 2024. Vol. 32. P. 153–193.
457. To Figueras L. Anthroponymie et pratiques successorales (à propos de la Catalogne, Xe-XIIe siècle) // Colloque international “L’Anthroponymie document de l’histoire sociale des mondes médiévaux méditerranéens ». Rome : Publications de l’École française de Rome, 1996. P. 421–433.
458. To Figueras L. Le mas catalan du XIIe s.: genèse et évolution d’une structure d’encadrement et d’asservissement de la paysannerie // *Cahiers de Civilisation Médiévale*. 1993. № 142 (36e année). P. 151–177.
459. To Figueras L. Servitude et mobilité paysanne: les origines de la «Remença» catalane (XIe-XIIIe siècle) // *Mélanges de l’école française de Rome*. Rome : Publications de l’École française de Rome 2000. № 2 (112). P. 827–865.
460. Tock B.-M. Les mutations du vocabulaire latin des chartes au XIe siècle // *Bibliothèque de l’École des chartes*. 1997. № 1 (155). P. 119–148.
461. Valls i Taberner F. La cour comtale Barcelonaise // *Revue historique de droit français et étranger* (1922-). 1935. № 4 (14). P. 662–682.
462. Valls i Taberner F. Las Consuetudines ilerdenses (1227) y su autor Guillermo Botet. Barcelona: [s. n.], 1913. 160 p.
463. Valls Taberner F. Noves recerques sobre els Usatges de Barcelona // *Estudis universitaris catalans*. 1935. (20). P. 69–83.
464. Valls Taberner F. El problema de la formació de ls Usatges de Barcelona // *Revista de Catalunya*. 1925. № 7 (2). P. 26–33.
465. Valls Taberner F. Els «Usualia de curialibus usibus Barchinonae» (Assaig de reconstrucció) // *Estudis universitaris catalans*. 1934. (19). P. 270–280.
466. Valls i Taberner F. Un viatger català a la Rússia de Stalin (1928) / F. Valls i Taberner, ed. E. Zurawka, Barcelona: PPU, 1985. 135 p.

467. Vallverdú F. La lengua catalana: su historia y su presente desde una perspectiva sociolingüística // *Iberoamericana* (1977-2000). 1985. № 1 (24) (9). P. 24–37.
468. Verdon L. La paix du prince. Droit savant et pratiques féodales dans la construction de l'État en Provence (1250-1309) // *Revue Historique*. 2010. № 2 (654) (312). P. 291–336.
469. Verger J. La mobilité étudiante au Moyen Âge // *Histoire de l'éducation*. 1991. № 50. P. 65–90.
470. Vergili A. «...Ad detrimendum Yspanie...». La cruzada de Țurțușa y la feudalización de la región de Tortosa (1148–1200) // *Publications de l'École Française de Rome*. 1998. № 1 (241). P. 99–121.
471. Villanueva J., Villanueva J. L. Viage literario á iglesias de España. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1803. T. XVI.
472. Villiers M. de Consideration in the Roman Law of Contract // *Journal of Comparative Legislation and International Law*. 1924. № 1 (6). C. 120–124.
473. Virgili i Colet A. Gent nova. La colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII–XIII) // *Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics*. 2010. Vol. 21. P. 100.
474. Walsh T. J. Origin of the Catalan Dialects: Pre-Roman Substrates or Medieval History? // *Hispanic Review*. 1986. № 4 (Autumn, 1986), (54). P. 405–425.
475. Weinberger S. Cours judiciaires, justice et responsabilité sociale dans la Provence médiévale: IX e -XI e siècle // *Revue Historique*. 1982. № 2 (542) (267). P. 273–288.
476. Wickham C., Bourin M. Mutations et révolutions aux environs de l'an mil // *Médiévales*. 1991. № 21. P. 27–38.
477. Wieruszowski H. The Rise of the Catalan Language in the 13th Century // *Modern Language Notes*. 1944. № 1 (59). P. 9–20.
478. Zambrana Moral P. Revenja privada i revenja de la sang en el dret penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005 // *Revista de Dret Històric Català*. 2006. Vol. 5. P. 99–140.
479. Zimmermann M. Catalan et latin médiéval. Les contraintes de l'oralité et l'accueil de la langue vernaculaire Paris: Éditions de la Sorbonne, 2001. P. 217–236.

480. Zimmermann M. Catharisme et Valdéisme en Languedoc a la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle // Etudes sur Pézenas et sa région. 1970. P. 14–21.
481. Zimmermann M. Charter Writing and Documentary Memory in the Origins of Catalan History // Memory in the Middle Ages: Approaches from Southwestern Europe / ed. by F. Sabaté. Leeds: Arc Humanities Press, 2020. P. 117–144. DOI: 10.1017/9781641892636.006.
482. Zimmermann M. Écrire et lire en Catalogne (IXe–XIIe siècle). Madrid: Casa de Velázquez, 2003. 2 vol. XXI, 1403 p. (Bibliothèque de la Casa de Velázquez; 23).
483. Zimmermann M. Glose, tautologie ou inventaire? L'énumération descriptive dans la documentation catalane du Xème au XIIème siècle // Cahiers de linguistique hispanique médiévale. 1989. Vol. 14/15. P. 309–338.
484. Zimmermann M. La représentation de la noblesse dans la version primitive des Usatges de Barcelone (milieu du XIIe siècle) // Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales. 2002. Vol. 25. P. 13–38.
485. Zimmermann M. Langue et lexicographie l'apport des actes catalans // Bibliothèque de l'École des chartes. 1997. № 1 (155). P. 185–205.
486. Zimmermann M. Le rôle de l'Hispania dans l'émergence de la Catalogne entre les IXe et XIIe siècles // e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes. CLEA (Civilisations et Littératures d'Espagne et d'Amérique du Moyen Âge aux Lumières), EA 4083, 2026. № 53. URL : <https://journals.openedition.org/e-spania/57449> (дата обращения: 27.04.2026).
487. Zimmermann M. L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IXe au XIIe siècle: approches d'une signification culturelle // Mélanges de la Casa de Velázquez. 1973. Vol. 9. P. 233–281.
488. Zimmermann M. Protocoles et préambules dans les documents catalans du X au XII s.: Evolution diplomatique et signification spirituelle. II: les préambules // Mélanges de la Casa de Velázquez. 1975. Vol. 11. P. 51–79.
489. Zimmermann M. Protocoles et préambules dans les documents catalans du Xe au XIIe siècle. Evolution diplomatique et signification spirituelle // Mélanges de la Casa de Velázquez. 1974. Vol. 10. P. 41–76.
490. Zimmermann M. Rejet et appropriation de «l'Hispania» dans la Catalogne médiévale (Xe-XIIe siècles) 2008. P. 139–168.

491. Zimmermann M. Vie et mort d'un formulaire: l'écriture des actes catalans (Xe–XIIe siècle) 2001. P. 337–358.
492. Zimmermann M. «Et je t'empouvoirrai» (Potestativum te farei): À propos des relation entre fidélité et pouvoir en Catalogne au XIe siècle // Médiévales. 1986. Vol. 10. P. 17–36.

Приложение А

Материалы вычислительного анализа текстуальных соответствий

A.1 Top borrowings explanation from ready experiment: latin_to_usatges

Источник данных: готовые checkpoint-артефакты шага 2/3/4/6. Pipeline не запускался.

Формат отчёта: raw text → preprocessing trace → retrieval evidence → tesserae / soft overlaps → saved metrics.

A.1.1 #1: rank_final_position = 1

Pair: Etymologiae_18 → Us_140

Parents: Etymologiae_18 → Us_140

Corpora: Etymologiae → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

DE PRIVILEGIIS. Privilegia autem sunt leges privatorum, quasi privatae leges
 . Nam privilegium inde dictum, quod in privato feratur.

Right raw

Priuilegia autem sunt leges priuatorum, quasi priuate leges; nam priuilegium
 inde dictum, quod in priuato feratur.

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

```

MODE:
latin  scores={'latin': 31.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.778}
RAW:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuatae leges
  nam priuilegium inde dictum quod in priuato feratur
5 NORMALIZED:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuatae leges
  nam priuilegium inde dictum quod in priuato feratur
STEMMED:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuat quasi priu leges nam
  priuilegium inde dictum quod in priuato fera
FINAL TOKENS:
10 priuilegiis priuilegia sunt leges priuat quasi priu leges priuilegium dictum
    priuato fera
RAW → NORMALIZED changes:
(no visible token-level changes)
NORMALIZED → STEMMED changes:
priuatorum → priuat; priuatae → priu; feratur → fera
15 Removed after filtering:
de, autem, nam, inde, quod, in

```

Right preprocessing

```

MODE:
latin  scores={'latin': 27.2, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.5}
RAW:
priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuate leges nam priuilegium
  inde dictum quod in priuato feratur
5 NORMALIZED:
priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuate leges nam priuilegium
  inde dictum quod in priuato feratur
STEMMED:
priuilegia autem sunt leges priuat quasi priuate leges nam priuilegium inde
  dictum quod in priuato fera
FINAL TOKENS:
10 priuilegia sunt leges priuat quasi priuate leges priuilegium dictum priuato
    fera
RAW → NORMALIZED changes:

```

(no visible token-level changes)
 NORMALIZED → STEMMED changes:
 priuatorum → priuat; feratur → fera
 15 Removed after filtering:
 autem, nam, inde, quod, in

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:
 priuat, priuilegia, priuato, fera, priuilegium, leges, dictum, quasi, sunt
 LEFT ONLY:
 priuilegiis, priu
 5 RIGHT ONLY:
 priuate

3. TF-IDF retrieval evidence

```
{
"candidate_rank_in_step4": 1,
"cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.917289,
"cos_sim_saved_in_step6": 0.917289
5 }
```

Left top TF-IDF terms

```
1. leges      weight=0.248329
2. dictum priuato    weight=0.218247
3. dictum priuato fera    weight=0.218247
4. leges priuat    weight=0.218247
5 5. leges priuat quasi    weight=0.218247
6. leges priuilegium    weight=0.218247
7. leges priuilegium dictum    weight=0.218247
8. priuat quasi    weight=0.218247
9. priuato fera    weight=0.218247
10 10. priuilegia sunt    weight=0.218247
11. priuilegia sunt leges    weight=0.218247
12. priuilegiis    weight=0.218247
13. priuilegium dictum    weight=0.218247
14. priuilegium dictum priuato    weight=0.218247
15 15. quasi priu    weight=0.218247
```

Right top TF-IDF terms

1. leges weight=0.258871
2. dictum priuato weight=0.227513
3. dictum priuato fera weight=0.227513
4. leges priuat weight=0.227513
- 5 5. leges priuat quasi weight=0.227513
6. leges priuilegium weight=0.227513
7. leges priuilegium dictum weight=0.227513
8. priuat quasi weight=0.227513
9. priuato fera weight=0.227513
- 10 10. priuilegia sunt weight=0.227513
11. priuilegia sunt leges weight=0.227513
12. priuilegium dictum weight=0.227513
13. priuilegium dictum priuato weight=0.227513
14. sunt leges priuat weight=0.227513
- 15 15. priuate weight=0.209206

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

1. leges left=0.248329 right=0.258871 product=0.064285
2. dictum priuato left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
3. dictum priuato fera left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
4. leges priuat left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 5 5. leges priuat quasi left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
6. leges priuilegium left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
7. leges priuilegium dictum left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
8. priuat quasi left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
9. priuato fera left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 10 10. priuilegia sunt left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
11. priuilegia sunt leges left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
12. priuilegium dictum left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
13. priuilegium dictum priuato left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
14. sunt leges priuat left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 15 15. sunt leges left=0.183125 right=0.190900 product=0.034959

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

priuat, priuilegia, priuato, fera, priuilegium, leges, dictum, quasi, sunt

Per-lemma IDF contributions

1. priuat idf=7.005063
2. priuilegia idf=7.005063
3. priuato idf=6.742699
4. fera idf=6.668591
- 5 5. priuilegium idf=6.129595
6. leges idf=4.900929
7. dictum idf=4.373175
8. quasi idf=2.920769
9. sunt idf=2.137529

```
{
"shared_lemma_count": 9,
"numerator_sum_idf": 47.883414,
"normalizer_sqrt_unique_product": 10.488088,
5 "recomputed_tesserae": 4.565504,
"saved_tesserae_in_step6": 4.565504
}
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

dictum, fera, leges, priuat, priuato, priuilegia, priuilegium, quasi, sunt

Near matches within Levenshtein threshold

1. priuat ~ priuate dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
2. priuat ~ priuato dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
3. priuato ~ priuat dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
4. priuato ~ priuate dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
- 5 5. priuilegia ~ priuilegium dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182
6. priuilegiis ~ priuilegia dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182
7. priuilegiis ~ priuilegium dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182

```

8. priuilegium ~ priuilegia    dist=2    sim=0.818182    hint=0.818182
9. priu ~ priuat    dist=2    sim=0.666667    hint=0.666667

```

6. Saved metrics from ready experiment

```

{
  "cos_sim": 0.9172890186309814,
  "tesserae": 4.565504412640148,
  "soft_cos": 0.9293852556889164,
5 "sw_score_raw": 19.0,
  "sw_norm": 1.7272727272727273,
  "alignment_a": [
    "priuilegia",
    "sunt",
10 "leges",
    "priuat",
    "quasi",
    "priu",
    "leges",
15 "priuilegium",
    "dictum",
    "priuato",
    "fera"
  ],
20 "alignment_b": [
    "priuilegia",
    "sunt",
    "leges",
    "priuat",
25 "quasi",
    "priuate",
    "leges",
    "priuilegium",
    "dictum",
30 "priuato",
    "fera"
  ]
}

```

7. Why this pair ended up in top

```
Pareto layer: 1 (front=True)
rank_cos=1, rank_tess=1, rank_soft=1, rank_sw=1
rank_sum=4
rank_final_position=1
5 rank_score=1.0
```

A.1.2 #2: rank_final_position = 2

Pair: CorpusJuris_22.5.6 → Us_89

Parents: CorpusJuris_22.5.6 → Us_89

Corpora: CorpusJuris → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

```
Licinius 2 reg. Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut
    testes fiant.
```

Right raw

```
Accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
    tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant, ne lesi se ulcisci
    uelint; inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
    et non suspectus. Idonei testes non videntur esse quibus imperari potest
    ut testes fiant.
```

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

MODE:
 latin scores={'latin': 15.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 1.429}
 RAW:
 licinius 2 reg idonei non uidentur esse testes quibus imperari potest ut
 testes fiant
 5 NORMALIZED:
 licinius 2 reg idonei non uidentur esse testes quibus imperari potest ut
 testes fiant
 STEMMED:
 licinius 2 reg idonei non uident esse testes quibus impera pot ut testes fia
 FINAL TOKENS:
 10 licinius 2 reg idonei uident testes quibus impera pot testes fia
 RAW → NORMALIZED changes:
 (no visible token-level changes)
 NORMALIZED → STEMMED changes:
 uidentur → uident; imperari → impera; potest → pot; fiant → fia
 15 Removed after filtering:
 non, esse, ut

Right preprocessing

MODE:
 latin scores={'latin': 60.0, 'romance': 1.5, 'ocr_noise': 2.174}
 RAW:
 accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
 tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant ne lesi se ulcisci
 uelint inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
 et non suspectus idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest
 ut testes fiant
 5 NORMALIZED:
 accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
 tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant ne lesi se ulcisci
 uelint inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
 et non suspectus idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest
 ut testes fiant
 STEMMED:
 accusator et testes esse non poss qui ante estern diem aut nudius terc
 inimici fuer ne irati noce cupia ne lesi se ulcisci ueli inoffensus igi
 accusat et test affect querend est et non suspect idonei testes non
 uident esse quibus impera pot ut testes fia
 FINAL TOKENS:

10 | accusator testes poss estern diem nudius terc inimici fuer irati noce cupia
 | lesi ulcisci ueli inoffensus igi accusat test affect querend suspect
 | idonei testes uident quibus impera pot testes fi

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

accusatores → accusator; possunt → poss; esternum → estern; tercius → terc;
 fuerunt → fuer; nocere → noce; cupiant → cupia; uelint → ueli; igitur →
 igi; accusatorum → accusat; testium → test; affectus → affect; querendus
 → querend; suspectus → suspect; uidentur → uident; imperari → impera;
 potest → pot; fiant → fia

15 | Removed after filtering:

| et, esse, non, qui, ante, aut, ne, ne, se, et, est, et, non, non, esse, ut

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

impera, idonei, fia, testes, uident, quibus, pot

LEFT ONLY:

licinius, 2, reg

5 | RIGHT ONLY:

accusator, poss, estern, diem, nudius, terc, inimici, fuer, irati, noce,
 cupia, lesi, ulcisci, ueli, inoffensus, igi, accusat, test, affect,
 querend, suspect

3. TF-IDF retrieval evidence

{
 "candidate_rank_in_step4": 3,
 "cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.692144,
 "cos_sim_saved_in_step6": 0.692144
 5 | }

Left top TF-IDF terms

1. testes weight=0.338294
 2. impera pot weight=0.279500
 3. impera pot testes weight=0.279500
 4. pot testes weight=0.279500
 5 | 5. pot testes fia weight=0.279500
 6. quibus impera weight=0.279500

	7. quibus impera pot	weight=0.279500
	8. testes fia	weight=0.279500
	9. impera	weight=0.249771
10	10. licinius	weight=0.243855
	11. 2 reg	weight=0.238854
	12. idonei	weight=0.200257
	13. fia	weight=0.178481
	14. uident	weight=0.162343
15	15. 2	weight=0.160221

Right top TF-IDF terms

	1. testes	weight=0.392385
	2. idonei testes	weight=0.216126
	3. impera pot	weight=0.216126
	4. impera pot testes	weight=0.216126
5	5. pot testes	weight=0.216126
	6. pot testes fia	weight=0.216126
	7. quibus impera	weight=0.216126
	8. quibus impera pot	weight=0.216126
	9. terc	weight=0.216126
10	10. testes fia	weight=0.216126
	11. uident quibus	weight=0.216126
	12. querend	weight=0.205954
	13. testes poss	weight=0.198736
	14. impera	weight=0.193138
15	15. affect	weight=0.188564

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

	1. testes	left=0.338294	right=0.392385	product=0.132742
	2. impera pot	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	3. impera pot testes	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	4. pot testes	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
5	5. pot testes fia	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	6. quibus impera	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	7. quibus impera pot	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	8. testes fia	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	9. impera	left=0.249771	right=0.193138	product=0.048240
10	10. idonei	left=0.200257	right=0.154851	product=0.031010
	11. fia	left=0.178481	right=0.138012	product=0.024633
	12. uident	left=0.162343	right=0.125533	product=0.020379
	13. quibus	left=0.105324	right=0.081443	product=0.008578
	14. pot	left=0.069278	right=0.053570	product=0.003711

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

impera, idonei, fia, testes, uident, quibus, pot

Per-lemma IDF contributions

```
1. impera      idf=7.698211
2. idonei     idf=6.172154
3. fia        idf=5.500986
4. testes     idf=5.213304
5 5. uident    idf=5.003583
6. quibus     idf=3.246192
7. pot        idf=2.135224
```

```
{
"shared_lemma_count": 7,
"numerator_sum_idf": 34.969654,
"normalizer_sqrt_unique_product": 16.733201,
5 "recomputed_tesserae": 2.089837,
"saved_tesserae_in_step6": 2.089837
}
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

fia, idonei, impera, pot, quibus, testes, uident

Near matches within Levenshtein threshold

```
1. testes ~ test    dist=2    sim=0.666667    hint=1.333333
2. pot ~ poss      dist=2    sim=0.500000    hint=0.500000
```

6. Saved metrics from ready experiment

```

{
  "cos_sim": 0.6921442747116089,
  "tesseract": 2.0898365526290212,
  "soft_cos": 0.568439818619456,
5  "sw_score_raw": 12.0,
  "sw_norm": 1.0909090909090908,
  "alignment_a": [
    "idonei",
    "-",
10  "uident",
    "testes",
    "quibus",
    "impera",
    "pot",
15  "testes",
    "fia"
  ],
  "alignment_b": [
    "idonei",
20  "testes",
    "uident",
    "-",
    "quibus",
    "impera",
25  "pot",
    "testes",
    "fia"
  ]
}

```

7. Why this pair ended up in top

```

Pareto layer: 2 (front=False)
rank_cos=3, rank_tess=5, rank_soft=6, rank_sw=2
rank_sum=16
rank_final_position=2
5 rank_score=0.5

```


A.1.3 #3: rank_final_position = 3

Pair: ExceptPetri_4.17 → Us_105

Parents: ExceptPetri_4.17 → Us_105

Corpora: ExceptPetri → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

luerint.. ca. xvij. Si quis faduerus alium aliquam actionem habuerit: & ad
fiuti ciam faciendam vocauerit: ille autem nec timore dei nec ffiuu
Iudicis nec propinquo[rum] vel amico[rum] ōcmonitu: fāiutici actori
facere voluerit: actor ūat ira COIIIIIDS: res eius mobiles raPuErit:
immobiles finuaerit: domos ōccremanerit: vineas fme fes: & arbores
fdeuatauerit: fpoteaq[et] reus aliquo tem[per]e ad fiuti ciam venerit:
quicquid damni actori æfcit: vel luer quod de rebus firis ffpoet ffcapie
: in primis ei fretitunt. fPotea actor ret quas ex bonis eius ffpoedit
fretituat: fconumptum vero fi [q]d Iucris ad fpreens habet: tamen
fretauret.

Right raw

SI QVIS CONTRA ALIVM aliquam querelam - habuerit et ad iusticiam faciendam
eum uocauerit, ille autem, nec timore Dei, nec iudicis. iussu, nec
propinquorum uel amicorum commonitu, iusticiam querelatori facere
noluerit; querelator autem, ira commotus, res eius mobiles rapuerit,
immobiles inuaserit, domos concremauerit, messes et vineas et arbores
deuastauerit; posteaque reus aliquo tempore ad iusticiam uenerit;
quicquid dampni ad querelatorem fecit uel lucrum quod posset de rebus
suis cepisse, primum ei restituat, et postea querelator res quas ex
bonis eius possidet ei reddat; consumpta uero, si aliquid lucris ad
presens habet tantum restauret, et postea reus iusticiam faciat
querelatori sicut facere debuerit et decet.

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

MODE:

latin scores={'latin': 79.4, 'romance': 1.5, 'ocr_noise': 2.813}

RAW:

luerint ca xuii si quis aduersus alium aliquam actionem habuerit ad iusti
ciam faciendam uocauerit ille autem nec timore dei nec iussu iudicis nec
propinquo uel amico c monitu iustici actori facere uoluerit actor a t
ira coiiiidts res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos c
cremanerit uineas mes ses arbores deuastauerit posteaq reus aliquo tem e
ad iusti ciam uenerit quicquid damni actori foecit uel luer quod de
rebus siris posset cepisse in primis ei restitunt postea actor ret quas
ex bonis eius possedit restituat consumptum uero si d iucris ad presens
habet tamen restauret

5 NORMALIZED:

luerint ca xuii si quis aduersus alium aliquam actionem habuerit ad iusti
ciam faciendam uocauerit ille autem nec timore dei nec iussu iudicis nec
propinquo uel amico c monitu iustici actori facere uoluerit actor a t
ira coiiiidts res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos c
cremanerit uineas mes ses arbores deuastauerit posteaq reus aliquo tem e
ad iusti ciam uenerit quicquid damni actori foecit uel luer quod de
rebus siris posset cepisse in primis ei restitunt postea actor ret quas
ex bonis eius possedit restituat consumptum uero si d iucris ad presens
habet tamen restauret

STEMMED:

lueri ca xuii si quis aduers alium aliqu actionem habuer ad iusti ciam
faciend uocauer ille autem nec timo dei nec iussu iudicis nec propinquo
uel amico c monitu iustici acto face uoluer actor a t ira coiiiidts res
eius mobiles rapuer immobiles inuaser domos c cremaner uineas mes ses
arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem e ad iusti ciam uener quicquid
damni acto foec uel luer quod de rebus siris poss cepisse in primis ei
restitunt postea actor ret quas ex bonis eius possed restituat
consumptum uero si d iuc ad presens hab tamen restaur

FINAL TOKENS:

10 lueri xuii quis aduers alium aliqu actionem habuer iusti ciam faciend
uocauer timo dei iussu iudicis propinquo amico c monitu iustici acto
face uoluer actor ira coiiiidts res mobiles rapuer immobiles inuaser
domos c cremaner uineas mes ses arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem
iusti ciam uener quicquid damni acto foec luer rebus siris poss cepisse

primis restitunt postea actor ret quas bonis possed restituat
consumptum uero d iuc presens hab restaur

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

luerint → lueri; aduersus → aduers; aliquam → aliqu; habuerit → habuer;
faciendam → faciend; uocauerit → uocauer; timore → timo; actori → acto;
facere → face; uoluerit → uoluer; rapuerit → rapuer; inuaserit → inuaser
; cremanerit → cremaner; arbores → arbor; deuastauerit → deuastauer;
uenerit → uener; actori → acto; foecit → foec; posset → poss; possedit
→ possed; iucuri → iuc; habet → hab; restauret → restaur

15 Removed after filtering:

ca, si, ad, ille, autem, nec, nec, nec, uel, a, t, eius, e, ad, uel, quod,
de, in, ei, ex, eius, si, ad, tamen

Right preprocessing

MODE:

latin scores={'latin': 111.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.596}

RAW:

si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum
uocauerit ille autem nec timore dei nec iudicis iussu nec propinquorum
uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit querelator
autem ira commotus res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos
concremauerit messes et uineas et arbores deuastauerit postea que reus
aliquo tempore ad iusticiam uenerit quicquid dampni ad querelatorem
fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse primum ei restituat
et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat consumpta
uero si aliquid lucri ad presens habet tantum restauret et postea reus
iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet

5 NORMALIZED:

si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum
uocauerit ille autem nec timore dei nec iudicis iussu nec propinquorum
uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit querelator
autem ira commotus res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos
concremauerit messes et uineas et arbores deuastauerit postea que reus
aliquo tempore ad iusticiam uenerit quicquid dampni ad querelatorem
fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse primum ei restituat
et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat consumpta
uero si aliquid lucri ad presens habet tantum restauret et postea reus
iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet

STEMMED:

si quis contra alium aliqu querel habuer et ad iusticiam faciend eum uocauer
 ille autem nec timo dei nec iudicis iussu nec propinquorum uel amic
 commonitu iusticiam querelato face noluer querel autem ira commotus res
 eius mobiles rapuer immobiles inuaser domos concremauerit messes et
 uineas et arbor deuastauer postea que reus aliquo tempo ad iusticiam
 uener quicquid dampni ad querelator fec uel lucrum quod poss de rebus
 suis cepisse primum ei restituat et postea querel res quas ex bonis eius
 possidet ei redd consumpta uero si aliquid luc ad presens hab tantum
 restaur et postea reus iusticiam faci querelato sicut face debuer et dec

FINAL TOKENS:

- 10 quis contra alium aliqu querel habuer iusticiam faciend eum uocauer timo dei
 iudicis iussu propinquorum amic commonitu iusticiam querelato face
 noluer querel ira commotus res mobiles rapuer immobiles inuaser domos
 concremauerit messes uineas arbor deuastauer postea reus aliquo tempo
 iusticiam uener quicquid dampni querelator fec lucrum poss rebus suis
 cepisse primum restituat postea querel res quas bonis possidet redd
 consumpta uero aliquid luc presens hab tantum restaur postea reus
 iusticiam faci querelato sicut face debuer dec

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

aliquam → aliqu; querelam → querel; habuerit → habuer; faciendam → faciend;
 uocauerit → uocauer; timore → timo; amicorum → amic; querelatori →
 querelato; facere → face; noluerit → noluer; querelator → querel;
 rapuerit → rapuer; inuaserit → inuaser; arbores → arbor; deuastauerit →
 deuastauer; tempore → tempo; uenerit → uener; querelatorem → querelator;
 fecit → fec; posset → poss; querelator → querel; reddat → redd; lucri
 → luc; habet → hab; restauret → restaur; faciat → faci; querelatori →
 querelato; facere → face; debuerit → debuer; decet → dec

- 15 Removed after filtering:

si, et, ad, ille, autem, nec, nec, nec, uel, autem, eius, et, et, que, ad,
 ad, uel, quod, de, ei, et, ex, eius, ei, si, ad, et, et

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

deuastauer, cepisse, immobiles, restaur, domos, presens, uineas, inuaser,
 mobiles, rapuer, ira, uocauer, quicquid, timo, faciend, arbor, iussu,
 restituat, reus, aliquo, bonis, uener, habuer, quas, dei, iudicis, alium
 , rebus, aliqu, face, postea, hab, res, uero, quis, poss

LEFT ONLY:

lueri, xuii, aduers, actionem, iusti, ciam, propinquo, amico, c, monitu,
 iustici, acto, uoluer, actor, coiiiidts, cremaner, mes, ses, posteaq,

tem, damni, foec, luer, siris, primis, restitunt, ret, posset,
consumptum, d, iuc

5 RIGHT ONLY:

contra, querel, iusticiam, eum, propinquorum, amic, commonitu, querelato,
noluer, commotus, concremauerit, messes, tempo, dampni, querelator, fec,
lucrum, suis, primum, possidet, redd, consumpta, aliquid, luc, tantum,
faci, sicut, debuer, dec

3. TF-IDF retrieval evidence

{
"candidate_rank_in_step4": 4,
"cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.489168,
"cos_sim_saved_in_step6": 0.489168
5 }

Left top TF-IDF terms

1. ciam weight=0.247287
2. iusti weight=0.217740
3. acto weight=0.163766
4. actionem habuer weight=0.129750
- 5 5. alium aliqu weight=0.129750
6. arbor deuastauer weight=0.129750
7. deuastauer weight=0.129750
8. immobiles inuaser weight=0.129750
9. immobiles inuaser domos weight=0.129750
- 10 10. inuaser domos weight=0.129750
11. mobiles rapuer weight=0.129750
12. mobiles rapuer immobiles weight=0.129750
13. presens hab weight=0.129750
14. quas bonis weight=0.129750
- 15 15. quis aduers weight=0.129750

Right top TF-IDF terms

1. iusticiam weight=0.369222
2. querel weight=0.308515
3. postea reus weight=0.230158
4. postea weight=0.124441
- 5 5. reus weight=0.122610

6. aliquid luc weight=0.115079
7. alium aliqu weight=0.115079
8. amic weight=0.115079
9. arbor deuastauer weight=0.115079
- 10 10. commotus weight=0.115079
11. deuastauer weight=0.115079
12. face noluer weight=0.115079
13. fec lucrum weight=0.115079
14. hab tantum weight=0.115079
- 15 15. immobiles inuaser weight=0.115079

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

1. alium aliqu left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
2. arbor deuastauer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
3. deuastauer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
4. immobiles inuaser left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 5 5. immobiles inuaser domos left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
6. inuaser domos left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
7. mobiles rapuer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
8. mobiles rapuer immobiles left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
9. presens hab left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 10 10. quas bonis left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
11. rapuer immobiles left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
12. rapuer immobiles inuaser left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
13. res mobiles rapuer left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
14. reus aliquo left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 15 15. timo dei left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

deuastauer, cepisse, immobiles, restaur, domos, presens, uineas, inuaser, mobiles, rapuer, ira, uocauer, quicquid, timo, faciend, arbor, iussu, restituat, reus, aliquo, bonis, uener, habuer, quas, dei, iudicis, alium, rebus, aliqu, face, postea, hab, res, uero, quis, poss

Per-lemma IDF contributions

	1. deuastauer	idf=8.614501
	2. cepisse	idf=7.921354
	3. immobiles	idf=7.698211
	4. restaur	idf=7.698211
5	5. domos	idf=7.361738
	6. presens	idf=7.361738
	7. uineas	idf=7.228207
	8. inuaser	idf=7.005063
	9. mobiles	idf=7.005063
10	10. rapuer	idf=6.822742
	11. ira	idf=6.599598
	12. uocauer	idf=6.363210
	13. quicquid	idf=6.263126
	14. timo	idf=6.088773
15	15. faciend	idf=5.117994
	16. arbor	idf=5.017189
	17. iussu	idf=4.864997
	18. restituat	idf=4.743300
	19. reus	idf=4.589150
20	20. aliquo	idf=4.487367
	21. bonis	idf=4.387668
	22. uener	idf=4.303702
	23. habuer	idf=4.103642
	24. quas	idf=3.994443
25	25. dei	idf=3.979772
	26. iudicis	idf=3.932370
	27. alium	idf=3.923153
	28. rebus	idf=3.739304
	29. aliqu	idf=3.648166
30	30. face	idf=3.250865
	31. postea	idf=3.105113
	32. hab	idf=3.038552
	33. res	idf=2.649638
	34. uero	idf=2.573057
35	35. quis	idf=1.997098
	36. poss	idf=1.915001


```
{
"shared_lemma_count": 36,
"numerator_sum_idf": 183.393078,
"normalizer_sqrt_unique_product": 65.992424,
```

```
5 | "recomputed_tesserae": 2.779002,
   | "saved_tesserae_in_step6": 2.779002
   | }
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

```
| aliqu, aliquo, alium, arbor, bonis, cepisse, dei, deuastauer, domos, face,
| faciend, hab, habuer, immobiles, inuaser
```

Near matches within Levenshtein threshold

```
1. iustici ~ iusticiam    dist=2    sim=0.777778    hint=3.111111
2. posteaq ~ postea     dist=1    sim=0.857143    hint=2.571429
3. possed ~ postea      dist=2    sim=0.666667    hint=2.000000
4. rebus ~ reus         dist=1    sim=0.800000    hint=1.600000
5 | 5. res ~ reus          dist=1    sim=0.750000    hint=1.500000
   | 6. reus ~ res         dist=1    sim=0.750000    hint=1.500000
   | 7. mes ~ res          dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
   | 8. ret ~ res          dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
   | 9. ses ~ res          dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
10 | 10. actor ~ arbor     dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 11. iusti ~ iussu     dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 12. rebus ~ res      dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 13. mes ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
   | 14. ret ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
15 | 15. ses ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
```

6. Saved metrics from ready experiment

```
| {
| "cos_sim": 0.4891681373119354,
| "tesserae": 2.779002003105206,
| "soft_cos": 0.7031372128556733,
5 | "sw_score_raw": 57.48094940185547,
   | "sw_norm": 0.7983465194702148,
```



```

"alignment_a": [
  "quis",
  "aduers",
10 "alium",
  "aliqu",
  "actionem",
  "habuer",
  "iusti",
15 "ciam",
  "faciend",
  "-",
  "uocauer",
  "timo",
20 "dei",
  "-",
  "iussu",
  "iudicis",
  "propinquo",
25 "amico",
  "c",
  "monitu",
  "iustici",
  "acto",
30 "face",
  "uoluer",
  "actor"
],
"alignment_b": [
35 "quis",
  "contra",
  "alium",
  "aliqu",
  "querel",
40 "habuer",
  "-",
  "iusticiam",
  "faciend",
  "eum",
45 "uocauer",
  "timo",
  "dei",
  "iudicis",

```

```

    "iussu",
50  "-",
    "propinquorum",
    "amic",
    "-",
    "commonitu",
55  "iusticiam",
    "querelato",
    "face",
    "noluer",
    "querel"
60 ]
}
```

7. Why this pair ended up in top

```

Pareto layer: 2 (front=False)
rank_cos=4, rank_tess=2, rank_soft=3, rank_sw=18
rank_sum=27
rank_final_position=3
5 rank_score=0.3333333333333333
```